הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org

בעזה״י ספריית אנו חסידיחבי

ע״י חיים תשס״ט אהל יוסף יצחק

ליובאוויטש
ספר

מעגלי צדק

כולל חידושים וביאורים

במס׳ חלה ומס׳ מגילה

מאת

דוב צבי בלאאמו״ר הרה״ג רבי ירוחם פישל שליט״א קרלנשטיין

עיה׳ק ירושלים תובב״א
שנת תשכ״ב לפ״ק

הסכמות רבותינו הגאונים שליט״א

ב״ה ג׳ כ״ח מנ״א תשכ״ב קרית הישיבה בני ברק תצ״ו. דוב בעריש וויידענפעלד

אשמח מאוד לקדם בברכה ברכת כהנים באהבה להוצאתו

אב״ד דק״ק טשעבין ור״מ דישיבת כוכב מיעקב.
כעת בירושלים עיה״ק תובב״א
לאור ספר ,,מעגלי צדק" חידושים על מסכתות חלה ומגילה
מחידושיו הנעימים של אהוב נפשי ולבבי הרב הגאון סוע״ה

ב״ה ירושלים יום י״ז מנחם אב תשכ״ב.

מהו״ר דוב צבי בהרב מהר״ר ירוחם קרלנשטיין שליט״א,

היו למראה עיני קונטרסים מספרו של הרב הגאון המצויין

מהמצויינים הגדולים בחבורא קדישתא בכולל שע״י ישיבת

ר׳ דוב צבי קרלנשטיין הי״ו מעגלי צדק על מסכת מגילה,

פוניבז׳ הקדושה, ואני רואה בעה״י גדולות נצורות בעתידו

ולפי מה שעיינתי בהקונטרסים האלו מצאתי בהם דברי׳

להגדיל תורה ולהאדירה, ומעיין נחמד להשקות עדרים לברכה נעימים, ופנינים יקרים, חידושים וביאורים הראויים לעלות
בישראל. על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן, ועל כגון דא סמיכנא, ויפוצו

מעינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

הכו״ח מצפה לישועה הכו״ח לכבוד התורה ונושאי דגלה.
יוסף ש. כהנתן

דוב בעריש וויידענפעלד

הרב יעקב ישראל קניבסקי בס״ד כ״ח תמוז תשכ״ב בני-ברק
בני ברק שמחתי מאד לברך על הנהנין מפרי בכוריו של חד
ומיוחד מבניהיכלא, הוא ניהו ידידי הנעלה האברך כמדרשו אב
בעזה״י יום ו׳ עש״ק ואתחנן התכב״ש. בחכמה ורך בשנים, הרב הגאון המצויין בשערים, חו״ב
הן הראה לפני מע״כ הרב הגאון המצויין חו״ב סוע״ה סוע״ה, מה״ר דוב צבי בן ידידי הדגול איש האשכולות
ר׳ דוב צבי קרלנשטיין שליט״א את חזותו פרי יגיעתו הוא הרה״ג מה״ר ירוחם פישל קרלנשטיין שליט״א, אשר מנעוריו
קונטרסים מספרו הנכבד אשר פיו יקבנו בשם ,,מעגלי צדק" גדל על מבועי התורה בחצרות ה׳ בישיבת פוניבז׳ הק׳ וישם
ע״מ מגילה ומס׳ חלה ובקש ממני להיות בתומכי מעשה ידיו חלקו בין העמלים בתורה בעמק העיון, ומשמיא קח זכו ליה,
הנחמדים. ולאילנא רברבא איתעבד, וענפהו רברבין, ויעש פרי למעלה
ואמנם לא נסיתי בכאלה ואינני ראוי לאותו איצטלא לגאון ולתפארת.
וגם מרובי טרדותי אין בכוחי לעיין כדבעי בקונטרסים והנה כעת כאשר אותה נפשו ויעש, אתא ואייתי ממנימא
הנדפסים. בידיה, חיבור יפה ומצויין מסודר על מס׳ חלה ומס׳ מגילה,
אבל הגדתי היום שבח שפר שעבודא דאורייתא ויקרת אשר בשם ,,מעגלי צדק" יקבנו, ואעבור בין בתרי אמריו,
ערך הרהמ״ח שליט״א אשר הוא מפורסם לעלוי בהבנה ואראה הנה כשמו כן הוא, ויכונן צעדיו ,,במעגלי צדק",
עמוקה וישרה מאד נעלה ובבקיאות מצויינה והוא מהכי בנתיבות ישר ההבנה, עולה בהרים ויורד בעמקים בעמק
נכבדים ומצויינים מישיבה הקד׳ דפוניבז׳. העיון, לברר וללבן ולאסוקישמעתא בחדו״ת בטוב טעם ודעת.
וכבר ראיתי יקר סהדותא נמהלת המחבר ממע״כ אחד על כן אמרתי כל כגון דין אך צדק אדברה, להגיד
הרמי״ם שליט״א מישיבה הקד׳ וא״צ לדידי ולדכוותי, ואין בשער מעשהו, כי ראוי ספרו לעלות על שלחן מלכים מאן
ספק כי נחת ינחתו בו המעיינים הישרים וימצאו בו דברים מלכי רבנן, להשתעשע ולהתענג בחידושי תורתו, להגדיל
יקרים ישרים וברורים נכונים ומאירים. תורה ולארווחי שמעתא.
ויה״ר שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ויאדיר והנני חותם בברכה יפוצו מעיינותיו חוצה ויוסף לו ה׳
הכ״ד הכו״ח לכבוד התורה ולומדי׳ ולכבוד הרב הגאון המחבר און ועצמה לעלות ולהתעלות ולהרביץ תורה מתוך השקט
שליט״א המצפה לרחמי השי״ת ולגאולה שלמה בב״א. ובטחה ורבים יהבו ויאותו לאורו.
כעתירת ידידו דוש״ת ומוקירו

יעקב ישראל קנייבסקי שמואל בהגרמ״ד זצ״ל רוזובסקי

הרב שמואל ברוך ורנר
אב בית הדין בת״א
בני ברק ב״ה י״ב מנחם אב תשכ״ב.

חבלים נפלוליבנעימים להודות לה׳ על חסדיו עמנושזכינו לבנין ואמנין רבנן. וברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה לראות יוצא לאור ספרו של חתני כבני רב חביבא הרב הגאון הג״ר דוב צבי קרלנשטיין בהרה״ג המהולל מהו״ר ירוחם פישל שליט״א ספר מלא ברכת ה׳ בחידושים נפלאים. בנוים על אדני אמת וצדק. בעומק העיון וההבנה בסברות ישרות. על יסודות איתנים התלמודים ומפרשיהם ועושר רב של ידיעות במכמני התורה. בניית היכלים נאים נהדרים בקודש, בנויים לתלפיות מעשי ידי אדריכל אומן.
הכי קראת שמו ,,מעגלי צדק" הן במעגלי צדק דרכת, חנכת וגודלת בישיבת פונבז׳ הקדושה וראשי הישיבות הגאונים הגדולים שליט״א פיתחו את כשרונותיך העלויים.ההגיון וההבנה הישרה העמקה חודרת. ועיון ביסודות וגופי הדברים. השפעה זו מורגשת בספרך, שזכינו לו בס״ד, בשקידתך ובמסירותך העצומה לתורה.
והפתיע אותנו הרב המחבר, גם אלו שיודעים ומכירים את רב גובריה ורב חיליה באורייתא לא פצלנו כי בזמן כה קצר יעשיר אותנו בספר זה על מקצועות שנראים כחדשים בעולם הישיבות. מה ארץ הצבי קלה מכל הארצות לבשל פירותיה" (כתובות - קי״ב) כך הרב צבי דנן כצבי הוא למהר ולבשל פירות הילולים. וחידושיו שהם מעירים ומעוררים יעשו בע״ה פירות ופרי פירות.
ואנא בצלותא דמן שמיא יסגי בביתיה טבותא וברכותא והצלחו תא. ותתעלה ותגדל בתורה ויראה. ותוסיף לחבר עוד ספרים רבים חשובים להגדיל תורה ולהאדירה, ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.
כ״ד חותנך אוהבך ומוקירך החותם בברוך.

שמואל ברוך ורנר

ב״ה

דברים אחדים

אודה ואהלל לד׳ על שזיכני להוציא לאור ספר זה הכולל חידושים וביאורים במס׳ חלה ומס׳ מגילה. ותפילתי לד׳ דיתקבלון מילי בבי מדרשא.

בפתח ספרי זה הנני להזכיר בתודה וברכה את הו״כ רבנו הגאון הגדול, עמוד התורה, מרן רבי יוסף שלמה כהנתן שליט״א, העומד בראש ישיבת פוניביז׳ הקדושה אשר זכיתי להסתופף בצלה מימי ילדותי, ללמוד מדברי תורתו, וליהנות מזיו אורו של רבנו הגדול שליט״א. כן אזכיר בתודה וברכה את רבנו הגה״צ רבי יחזקאל לוינשטיין שליט״א מנהל רוחני דישיבתינו הק׳, וברכה מיוחדת לראשי הישיבה הגאונים הגדולים שליט״א, אשר הרבה למדתי והושפעתי מהם, יזכו לראות בביאת הגואל במהרה.

הנני להזכיר בזה בתודה וברכה את אבי מורי הרה״ג מה״ר ירוחם

פישל שליט״א, בהרב הגאון חיים זאב זצ״ל, את אמי מורתי מרת עשירה דבורה רייכל שתחי׳ בת הרב הגאון מנחם מנדל פרוש שו״ב זצ״ל, את חותני הגאון מה״ר שמואל ברוך ורנר שליט״א אב״ד בת״א, בהרב הגאון חנוך העניך זצ״ל, ואת חותנתי מרת קיילא יהודית שתחי׳, בת הגאון הצדיק רבי יעקב משה חרל״פ זצ״ל. וברכה מיוחדת לרעיתי מרת פסי׳ שתחי׳, ולכל יוצאי חלצינו שיחיו, ויהי רצון שלא תמוש התורה מפי ומפיזרעי עד עולם.

המחבר

מעגלי צדק
מסכת חלה

מתניתין חלה פ״א מ״ג, אלו חייבין בחלה אך בסוף דבריו כתב, דאפשר לומר דילפינן גם פטור ופטורין מן המעשרות הלקט והשכחה ו,,בא הלוי" לחלה, ומה שקשה מנתינת מים תירץ
והפאה וההפקר. ומעשר ראשון שניטלה שם יעוי״ש. ובספר ,,תורת זרעים" כתב, דפטור הפקר
תרומתו, ומעשר שני והקדש שנפדו. ומותר בחלה נלמד, מהך דילפינן מחד קרא דעריסותיכם
העומר ותבואה שלא הביאה שליש פטורה מן למעוטי עיסת עכו״ם והקדש, כדאיתא בתוס׳ מנחות
החלה. ס״ז א׳, והיינו דאין זה מיעוט מיוחד לעכו״ם והקדש,

א(והנה ברמב״ם בפ״ח מהל׳ בכורים ה״ו כתב, וכן אלא דנאמר בזה, דרק עיסת ישראל חייבת בחלה,
המקדיש עיסתו או המפקיר אותה קודם שנתגלגלה

וא״כ עיסת הפקר דלא הוי עיסת ישראל פטורה מן

ופדאה או זכה בה ואח״כ גלגלה או הקדישה או

החלה, אכן כל זה רק לגירסא דילפינן עכו״ם והקדש

הפקיר אותה אחר שנתגלגלה ופדאה או זכה בה הרי

מחד עריסותיכם, אבל לגירסא דילפינן מתרי

זו חייבת בחלה. הקדישה קודם שתתגלגל ונתגלגלה עריסותיכם כדאיתא בתוס׳ פסחים ה׳ ב׳ ברור שפטור
ביד ההקדש ואח״כ פדאה פטורה שבשעת חובתה

עכו״ם והקדש הוי משום דהוי עיסת עכו״ם, או משום

היתה פטורה.

דהוי עיסת הקדש, ולא משום דלא הוי עיסת ישראל.

ומכואר מתוך דברי הרמב״ם, שכל שהיתה העיסה והנה ב,,מנחת חנוך" מצוה שפ״ה נסתפק בעיסת
הפקר בשעת גילגול פטורה, דהרי כתב הקדש קודם שבאה ליד גיזבר, אי פטורה מן
דדוקא הפקיר אותה לאחר שנתגלגלה חייבת, אבל כל

החלה משום שיכול להשאל עלי׳, והואיל ואי בעי

שהיתה הפקר גם בשעת גלגול פטורה, וכן כתוב

מיתשיל משוי כשלו כמו לענין בל יראה.
בשו״ע יו״ד ס׳ של׳. ונראה פשוט דדין הואיל ואי בעי מיתשיל שייך

ובחידושי רבנו חיים הלוי העיר, דאמאי בתחילת לומר רק א״נ שפטור עיסת הקדש הוא משום
דברי הרמב״ם, כלל דין הקדש והפקר דלא הוי עיסת ישראל, ובזה א״ל דכל שיכול להשאל
כאחד, ובסוף דבריו בדין הקדישה קודם שתתגלגל חשיב שפיר עיסת ישראל, אבל א״נ שיסוד פטור עיסת ופדאה אחר הגילגול דפטורה, בזה כתב הרמב״ם, רק הקדש, הוא משום חלות ההקדש, א״כ מה מהני מה דין הקדש, והשמיט דין הפקר, ויעו״ש מש״כ הגר״ח שיכול להשאל, מ״מ עכשיו הוי עיסת הקדש ויש בה
בזה. הסבה הפוטרת.

והנה בחידושי רבנו חיים הלוי שם, ביאר את מקור ובפיה״מ להרמב״ם לק׳ פ״ג מ״ג כתב, ההקדש אינו דברי הרמב״ם בתרי אנפי, חדא דילפינן חייב בחלה למאמר הש״י תרימו תרומה פטורא ד,ובא הלוי" מתרו״מ לחלה, אלא דהקשה ואמר בספרי את שמורם ממנו קודש והשאר חול ולא שלפי״ז גם כל שהי׳ הפקר בשעת נתינת מים, ג״כ שזה וזה קודש, וצ״ע דבגמ׳ יצפינן מקרא יהי׳ פטור, דהרי פטור ד,,ובא הלוי" הוי לא רק ד,,עריסותיכם" לפטור עכו״ם והקדש.
בשעת חובתן, ומשו״ה פירש ע״פ מה שמבואר אכן אם נאמר דילפינן הקדש ועכו״ם מחד עריסותי׳,
בירושלמי ריש מעשרות, דיש פטור של הפקר בשעת והיינו שנאמר בזה דבעינן גילגול ברשות
מירוח, וזה פטור מיוחד על מירוא הפקר, ודין זה ישראל, יבואר שפיר, דמהתם אפשר למילף רק עיסת
שנאמר רק בהי׳ הפקר בשעת חובתן נלמד לחלה, הקדש אחר שבאה ליד גיזבר, אבל קודם שבאה ליד

ב מעגלי מסכת חלה צדק
גיזבר דמהני בה שאלה, שפיר הוי עיסת ישראל, פוטר, וא״כ לדעת רבא דתלי גילגול במירוח, צ״ל משום דאי בעי מיתשיל, ומשו״ה יצפינן בספרי דין שר״מ מחייב גם גילגול עכו״ם בחלה, ולדידי׳ לא מיוחד שחלות דין הקדש פוטר מן החלה, ודין זה הוא בעינן גילגול ישראל, ורק דין הקדש פוטר, א״כ
אפי׳ בכה״ג שיכול להשאל, משום דמ״מ הוי עיסת האיך מייתי ראיה מהא דר״מ סובר שעיסת מע״ש
הקדש. והנה בגמ׳ פסחים ל״ח א׳ ובגמ׳ סוכה ל״ה א׳ פטורה מן החלה, דזכות אכילה לא מיקרי שלכם דהרי איתא, אמר רב אסי, אתרוג של מעשר שני לדברי ר״מ לשיטתו, שסובר דמירוח עכו״ם חייב, וא״כ הרי
רבי מאיר אין אדם יוצא ידי חובתו ביו״ט, מצה סובר דגם גילגול עכו״ם חייב, ובע״כ צ״ל דפטור
של מע״ש, לדברי ר״מ אין אדם יוצא י״ח בפסח, עיסה הקדש הוי משום דין גבוה שבה ומשו״ה פטר עיסת של מע״ש, לדברי רבי מאיר פטורה מן החלה, ולדברי מע״ש מחלה, דאה״נ שע״י זכות אכילה מקרי עיסת
חכמים חייבת בחלה, והיינו דחידוש רב אסי הוא ישראל, אבל מ״מ הא הוי עיסת קודש, ודין קודש

דהיכא דבעינן דין שלכם, לא סגי במה שיש לו זכות פוטרה מחלה.
אכילה, אלא צריך שיהי׳ שלו לכל דבר, ובגמ׳ שם
איתא לימא מסייע לי׳, עיסה של מע״ש פטורה מן

ואשר יראה בזה, דהנה הרא״ש בפסחים פרק כ״ש

החלה דברי ר״מ, וחכמים סוברים חייבת בחלה,

כתב, דמלה גזולה אין אדם יוצא י״ח

מדבהא פליגי בהא נמי פליגי וכו׳ ע״כ ומבואר

בפסח, משום דלא הוי ,שלכם", והקשה בספר ,שאגת

דהגמ׳ אתייא ראי׳ לרב אסי, דזכות אכילה לא משוי

ארי׳ ," דהרי מה דבעינן במצה שלכם יצפינן מחלה

לשלכם, מהא דר״מ פוטר עיסת מע״ש מן החלה,

כדאיתא בפסחים ל״ח, ובחלה לא בעינן שהעיסה

ולכאורה יש להוכיח דמה דילפינן לפטור הקדש

תהי׳ ,,שלו", ורק צריך שתהי׳ עיסה של ישראל,

מעריסותיכם, הוי משום דלא הוי עיסת ישראל,

וכדאיתא בגמ׳ ריש הגוזל עצים, דגם עיסה גזולה

דלפי״ז שפיר יש להוכיח, דזכות אכילה לא מיקרי

חייבת בחלה, אע״ג דלא הוי שלו, וא״כ גם במצה

שלו, מהא דע״י זכות אכילה לא הוי עיסת ישראל,

בעינן רק שתהי׳ של ישראל, ומהיכי תיתי נלמד

אבל א״נ דמעריסותיכם יצפינן דין פטור על עיסת

שצריך שלו של מי שיוצא בה, ובמהר״ם חאלאווה

גבוה, משום חלות דין גבוה שבה, וא״כ הא דעיסת

פסחים ל״ח א׳ כתב כדברי הרא״ש, דמלה גזולה

מע״ש פטורה אליבא דר״מ, הוי גם משום דין גבוה

א״א לצאת בה, משום דלא הוי שלכם, והקשה על זה

שבה,)והילפותא שמביא הר״ם בפיה״מ א״א למילף

קושית השאגת ארי׳ וז״ל, ואי קשיא לך דתנן עיסה

משם גם למע״ש, כמפורש בספרי פ׳ שלח פ׳ ק׳

גזולה חייבת בחלה, ואמאי הא בעינן עריסותיכם

יעוי״ש(אין ראייה דע״י זכות אכילה לא הוי שלו,

ומאי שנא ממצה, א״ל שאני חלה דכיון דגזל עיסה

דבאמת סגי זכות אכילה שיחול דין שלכם, והא

ואפה פת הא קניא בשנוי ושלו היא וכו׳ עכ״ל.

דפטורה מן החלה הוי משום דהוי ממון גבוה וחלות

ומפורש בדבריו דעיסה גזולה חייב בחלה רק משום

דין גבוה הוי דבר הפוטר מחלה, ומה מהני דיש לו

דקני׳ בשינוי, ואלה״כ הי׳ הגזלן פטור דלא הי׳ שלכם

זכות אכילה מ״מ יש בה חלות דין גבוה וזהו דבר

ויש לעיין טובא בזה ואכמ״ל עכ״פ מפורש בדבריו,
דבחלה ישנו דין שלכם, ורק הבעלים חייבים בהפרשה.

הפוטרה מחיוב חלה. ובספר ,,מנחת ברוך" ועוד תירצו קושיית הש״א,
אכן צ״ע בזה, דהנה בגמ׳ מנחות ס״ז א׳ איתא, דמה שבעיסה גזולה חייב הגזלן בחלה, הוי משום
אמר רבא מאן דאמר מירוא העכו״ם פוטר, דהוי שלכם של הנגזל, ומאחר שמתחייב מצד הנגזל,
גילגול עכו״ם נמי פוטר, מאן דאמר מירוא עכו״ם חל עלי׳ איסור טבל לכל העולם, והיינו דחלות חיוב אינו פוטר, גילגול עכו״ם נמי אינו פוטר, ומבואר הפרשה הוא על הבעלים אלא דמחמת חיוב זה חל
דלמ״ד מירוא עכו״ם חייב בתרו״מ ה״ה גילגול עכו״ם על העיסה תורת טבל, דהוי חפצא שחייבים להפריש
חייב בחלה. ולמ״ד זה בע״כ צ״ל דלא בעינן גילגול ממנה חלה, ואסורה באכילה לכל העולם עד שיתקיים ברשות ישראל, והא דעיסת גבוה פטורה, הוי משום בה מצוות הפרשה.
חלות דין גבוה, מעתה צ״ע דבגמ׳ מנחות ס״ו ב׳ וצ״ע לגירסא דבעינן תרי קראי חד לפטור עכו״ם איתא, בברייתא שם דר״מ סובר מירוא עכו״ם אינו וחד לפטור הקדש והרי מכיוון דבחלה בעינן

מעגלי מסכת חלה צדק ג
שלכם, ובעיסה גזולה מתחייב מצד הנגזל, א״כ בעכו״ם תורת חלה, שוב אינה מתחייבת, אבל משום הפטור והקדש שמצד הבעלים אין חיוב חלה, לא חייל על של שלכם, דהוי פטור בחובת הפרשה של הגברא,
העיסה תורת טבל, בזה שפיר יכול הגברא להתחייב גם לאחר גילגול,
לכן נראה דמלבד מה שנאמר בחלה דין שלכם, ורק בהחפצא לא חל חיוב אחרי שעת חובתה, וא״נ נאמר גם שגילגול עכו״ם והקדש פוטרים, לא שהטעם שאינה מתחייבת לאחר גילגול, הוי משום רק משום דלא הוי שלכם, אלא דמתורת עכו״ם דההקדש או העכו״ם פוטר לעולם, א״כ מסתבר שכל והקדש הם פוטרים את העיסה, ודין פטורם חלוק זה הוא רק משום הפטור של עיסת עכו״ם והקדש, מפטור שלכם, דהך דינא דשלכם לא משוי חלות פטור דהוי חלות דין פטור בהחפצא לעולם, משא״כ בדין בגוף העיסה, דהרי המניעה היא לא בהפירות מצד שלכם אינו כלל דין פטור והפקעה, ורק תנאי בחיוב עצמם, אלא רק משום שאצל המפריש אינם שלו. חלה, שהחיוב חל על הבעלים.
ופטורא דשלכם אצל כל אחד ואחד הוי סבה אחרת מעתה נראה דמה שאמר רבא מאן דמחייב מירוא
לפטור, דראובן אינו חייב משום שהוא אינו הבעלים, עכו״ם בתרו״מ, מחייב גם גילגול עכו״ם ושמעון אינו חייב משום שהוא אינו בעלים, ואין שייך בחלה, כל זה הוא רק בחיוב חלה בהחפצא, דבזה פטורא דאדם אחד לפטורא של חבירו, לכן בזה שכל לר״מ שסובר מירוא עכו״ם חייב בתרו״מ, גם גילגול סיבת הפטור היא אצל האדם שאינושלו ולא בהפירות, עכו״ם חייב בחלה, אבל כל זמן שהעיסה היא תחת
כל הפטור הוא בחיוב הבעלים, דהגברא אינו חייב ידי העכו״ם, לא יחול חיוב הפרשת חלה על הישראל,
להפריש משום שאינו שלו, ודינו כעכו״ם שאינו משום דלא הוי שלכם, ומשום העכו״ם אינה מתחייבת,
חייב להפריש לגבי עיסה זו, אבל הפירות שפיר הוו אלא הנפ״מ בזה, לאחר שהישראל קונה את העיסה
חפצא שיש בה דין הפרשת חלה. ומשום הפטור של מהעכו״ם, דלמ״ד גילגול עכו״ם פטור, לא יתחייב שלכם שהוא רק בהגברא, אם יפריש בדיעבד חיילא הישראל בחלה, משום דחל פטור בהחפצא בשעת
הפרשתו, משום דהפירות עצמן שייכים בדין חלה, חובתה, אבל למ״ד גילגול עכו״ם חייב, שפיר תתחייב
ורק למי שאינו לו לא חייבה התורה להפריש, אבל העיסה ביד הישראל, וכמו״כ יהי׳ נפ״מ בהפריש כל שהפריש חייל הפרשת חלה, ודינו כעכו״ם שאע״פ בדיעבד, אפי׳ תחת ידי העכו״ם, דמשום הך פטורא שאינו חייב יכול לתרום חיילא הפרשתו, משום דבגוף דשלכם, שפיר תחול ההפרשה וכמש״נ. ומה שנסתפק
הפירות ליכא פטורא, משא״כ לאחר שנלמד מתרי קראי רבא שם בדין גילגול עכו״ם, הוא רק בכה״ג דהעיסה
דעריסותיכם למעט עכו״ם והקדש, בזה הוי מיעוט בגוף היא כבר תחת ידי הישראל, דקח מייתא לה על
החפצא דהעיסה, דכל שהיא עיסת עכו״ם, או עיסת מתניתין דחלה דמנוחר שם שהקדש פוטר לעולם הקדש, לא הוי כלל חפצא שמחוייבת בחלה, ואם הפריש
בדיעבד לא חייל הפרשה כלל, דאין זה דבר המחוייב

אפי׳ לכשיפדה, וע״ז הוא דקבעי רבא דין עכו״ם וכן
מה דמייתי ראי׳ מהא דחלת עכו״ם מותרת אין כוונתו
בחלה. דחייבת בחלה תחת ידי העכו״ם, אלא דבאמת יש
ואנח לקמ׳ בפ״ג מפורש, דכל שהגילגול הי׳ ביד פטור של שלכם על הגברא, אלא דמאחר שמפורש עכו״ם או הקדש, אם לאחר גילגול קנאה דחלת עכו״ם מותרת, מוכח דיש פטור בהחפצא, ישראל או פדאה מיד ההקדש פטורה, משום שבשעת דמשום הפטור של שלכם חייל הפרשתו בדיעבד כמו
חובתה היתה פטורה, ודין זה מתבאר בתרי אנפי, שביארנו.
חדא דפטורה לעולם משום דין הקדש, והיינו שהקדש
בשעת גלגול הוי פטור לעולם, או דאפשר לומר

וחנה במתניתין תרומות פ״א מ״ה, אין תורמין וכו׳

שפטורה משום דכל שבשעת גלגול לא נתחייבה, שוב

ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, ובפ׳ הרע״ב

לא חל חיוב חלה.

כתב וז״ל, האי תנא סבר מע״ש ממון גבוה הוא,
והיכא דלא נפדו פשיטא דאינו יכול לתקן טבלו
ונראה דכל הך דינא דבשעת חובתה היתה פטורה, בממון של גבוה, אבל היכא דבפדו סד״א דיכול
הוא רק אי חייל פטור בהחפצא, דאז אמרינן לעשותן תרומה גדולה על טבלו, וכי תימא הא נמי
שכל שבשעת חובתן, היתה העיסה חפצא שאין עלי׳ פשיטא דחולים גמורים הוא, אצטריך היכא דהקדימו

ד מעגלי מסכת חלה צדק
בשבלים דפטור מתרומה גדולה כדפרישית במעשר ולפמש״כ דהך דינא דשעת חובתה פטורה, הוי רק
ראשון, והקדש שנפדה נמי איצטריך כשהקדיש טבל אי חייל פטור בהחפצא, אפשר ליישב מה ומרחו הגזבר ואח״כ פדאו דפטור מן התרומה עכ״ל. שהקשה בחידושי רבנו חיים הלוי, על מה שבדין
וכן מפורש בר״ש שם. הקדישה קודם שתתגלגל, ופדאה לאחר שתתגלגל,

ומבואר בזה דכל שהפירות היו מע״ש בשעת מירוח.

שפטורה משום שבשעת חובתה היתה פטורה, השמיט

פטורים משום דילפינן מדין מע״ר שהקדימו

הרמב״ם דין הפקר, ונקט רק הקדש, ולמש״כ אפשר

בשבלים שפטור מתרומה גדולה כדאיתא בגמ׳ ביצה

לומר, דחלוק בזה דין הפקר, מדין הקדש, דהרי

י״ב, וה״נ בדין מעשר שני שהקדימו בשבלים,

בהפקר אין פסוק למעט, ולגירסא דילפינן עכו״ם

ובהגהות רעק״א שם תמה, דהרי הרע״ב קאי למ״ד

והקדש מתרי עריסותיכם, א״א לומר דפטור הפקר הוא משום דלא הוי עיסת ישראל, וע״כ נראה מע״ש ממון גבוה, וא״כ כל שהיו מע״ש בשעת מירוח,יש בהם הפטור של גבוה מתרו״מ, ומפורש

דבעיסת הפקר ליתא פטור בהחפצא, ורק דאין חייבים

כן להדיא בירושלמי לקמ׳ פ״א ה״ג, דלמ״ד מע״ש

להפריש, משום דלא הוי שלכם, ומשו״ה כשהרמב״ם

ממון גבוה, יש פטור של גבוה במע״ש יעוי״ש

מביא הך דינא דשעת חובתה היתה פטורה, השמיט

בירושלמי עכ״פ מבואר מדברי הר״ש והרע״ב,

לדין הפקר, משום דבהפקר אם יזכה אחרי הגילגול

דבמע״ש ליתא לפטורא דגבוה מתרו״מ אפי׳ למ״ד

יתחייב בחלה, כמש״כ שחיוב על הגברא יכול לחול

ממון גבוה, וביאור הדבר דחלוק דין מע״ש, מדין

גם אחרי הגלגול, ומה שבה״ו כתב הרמב״ם, ופדאה

קדשי בדק הבית, דבקדשי ב״ה הרי הם קנויים

או זכה בה ואח״כ גלגלה, אין כוונתו דזכה לאחר

לגבוה בדין ממון שלהם, ויש בהם דין גזל הקדש,

גלגול פטור, אלא דהרמב״ם שם מיירי לענין זה

משא״כ דין מע״ש, אע״פ שהוא ממון גבוה, מ״מ כל

שאין פטור הקדש והפקר קודם גילגול, וע״כ לא נחת

דינו הוא רק דין קודש של גבוה,)וכעין דין קודש

להוסיף דגם אחר גילגול יתחייב אם יזכה. ומש״כ

של קדושת הגוף, אשר ג״כ אינו קנוי בקנינו לגבוה,

הר״ם דאם הפקיר לאחר גילגול חייבת בחלה, צ״ל שכל

ורק הוי דין קודש של גבוה, וה״נ מע״ש הוי רק דין

שכבר חל חיוב על הגברא תו לא פקע מיני׳.

קודש של גבוה(, ומשום דין קודש זה הוא דבפקעת

אך צ״ע דהרמב״ם בפ״ו מהל׳ חמץ ומצה ה״ז כתב,

הבעלות, וכמושדין קודש של קדושת הגוף, מפקיע

דמה שא״א לצאת י״ח במצה גזולה, הוא משום

את הבעלות, ה״נ דין קודש של מע״ש, מפקיע את

דהוי מצווה הבאה בעבירה, הרי מבואר דהרמב״ם

הבעלות מהפירות, ומש״ה דליתא לפטורא דהקדש

לא סבירא כהרא״ש, דיש במצה דין שלכם, וה״נ

במע״ש, דבהפטור נאמר רק שפירות שקנויים להקדש

בחלה, דאם בחלה בעינן שלכם, יצפינן גם למצה,

פטורים מתרו״מ, ואין תלוי פטור זה בחלות קודש

ונראה דדעת הרמב״ם, דההיקש חלה למצה הוי רק

אלא בהקנין של גבוה.

בדיני החפצא, דחפצא שהופקעה מדין חלה, ה״נ אין
בה תורת מצת מצווה, ולכן יצפינן רק דין מצת

ולפי״ז יבואר לנו דברי הגמ׳ בסוכה, דמדמה פטור עכו״ם והקדש, דהוי חפצא הפטור מדין חלה, משא״כ חלה במע״ש לר״מ, להשאלה אי זכות אכילה הך דינא דשלכם, דאינו כלל דין דהחפצא דהעיסה, מיקרי שלכם, דמה שר״מ סובר שעיסת מע״ש פטורה אלא דהוא דין בחיוב הגברא בחלה, ודיני הגברא מן החלה, אין זה משום הפטור של גבוה שנאמר בחלה, לא הוקשו כלל לחלה.
בחלה, דדין פטור זה נאמר רק בעיסה הקנוייה להקדש, ונראה עוד בזה, דהנה בירושלמי ריש מעשרות משא״כ מע״ש דהוי רק קדוש קדושת גבוה, אין איתא, במה אנן קיימין אם בשנתמרח הכרי
בזה הפטור של הקדש, וכמו בפטור הקדש בתרו״מ, ברשות ההפקר או ההקדש, אמרה תורה ראשית דגנך
ומה דעיסת מע״ש פטורה, הוי רק משום דלא הוי ולא של הפקר, ראשית דגנך ולא של הקדש ע״כ,
שלכם, ואין כאן בעלים שמצדו תתחייב העיסה, וע״כ ומבואר בירושלמי דמירוח הקדש ומירוא הפקר יצפינן
שפיר מוכיחה הגמ׳, דזכות אכילה לא מיקרי שלכם, מחד קרא דפטור, ולכאורה צ״ע דהרי למירוח עכו״ם
מדפטר ר״מ בעיסת מע״ש. בעינן קרא לזה, ולא יצפינן מראשית דגנך, כדאיתא

מעגלי מסכת חלה צדק ה
בסוגיא דמנחות ס״ז א׳ יעוי״ש ברש״י, וכאן יצפינן מן החלה, דזכות אכילה גרידא לא מיקרי שלכם, ותמהנו הקדש והפקר מחד קרא, ואין לומר דמתרי דגנך ילפינן, ע״ז דלר״מ הרי לא בעינן שתהי׳ עיסת ישראל, דהרי לדין הקדש והפקר, דהרי יצפינן מראשית דגנך, וזה ר״מ מחייב גילגול עכו״ם בחלה, כדאיתא בגמ׳ מנחות רק חד קרא, כדאיתא ברש״י מנחות שם, ועוד דבתוס׳ ס״ז א, ולדידי׳ בע״כ פטורא דעיסת גבוה לא הוי
מנחות ס״ו ב׳ כתבו, דרק לחד מ״ד אייתר דגנך, משום דלא הוי עיסת ישראל, אלא משום דין קודש
ולהרבה תנאים לא אייתר דגנך, דכולהו דגנך דרשינן שבה. וא״כ אפ׳ א״נ שזכות אכילה מיקרי שלכם,
יעוי״ש. והמוכח מזה שדין פטור הקדש, לא הוי מ״מ עיסת מע״ש פטורה משום שהיא קודש, ודין
משום תורת ממוןגבוה שבו, אלא דנאמר בזה, שדבר קודש פוטרה מן החלה, אכן למש״כ הרי פטור גילגול
שאינו של שום בעלים אדם, פטור מן המעשרות, הקדש, לא הוי משום דין קודש, אלא משום שאינה
ובזה דין הפקר והקדש שוים, דשניהם אינם של שום של שום איש, ולכן אם זכות אכילה הוי שלכם, שפיר
אדם, ורק הקדש הוי ממון גבוה, אכן בהפטור נאמר מיקרי עיסה שיש לה בעלים, ומדחזינן דעיסת מע״ש
דכל שאינו של איש פטור מהמעשרות. פטורה מן החלה, צ״ל דע״י זכות אכילה גרידא לא
מעתה נראה דה״ה גם בפטורא דהקדש בחלה מיקרי שהיא של אדם.
דאינו משום דהוי קודש, וחלות דין קודש
שבה פוטרה מחיוב חלה, אלא דיסוד פטורא דעיסת

והנה הרמב״ם בפ״ו מהל׳ בכורים ה״ו כתב, עיסת

הקדש הוא משום שאינה של שום אדם, וכמו פטורא

השותפין והעושה עיסה לרבים חייבת בחלה.

דהקדש בתרומות ומעשרות.

וברדב״ז שם כתב, וכתב הרשב״א כל שיש בכל
העיסה כשיעור חלה, אע״פ שאין לכל אחד אלא
ויתבאר בזה מה שכתב הרמב״ם, דעיסת הפקר כזית וכדאיתא בתוספתא עכ״ל, הא למדת שאם יש בשעת גילגול פטורה מן החלה, ולעיל לכל אחד פחות מכזית, אע״פ שיש בעיסה שיעור
הבאנו שבחידושי רבנו חיים הלוי דן מנין מקור דין חלה פטורין, ואם מקצתן יש להם כזית, ומקצתם זה שהפקר פטור מן החלה, אכן לפי דברי הירושלמי אין להם כזית, אם יש בחלק אותם שיש להם כזית אפשר לומר, שמקור פטור גילגול הפקר בחלה, הוא שיעור חלה חייבת ואם לא פטורה עכ״ל. וצ״ע טובא ממה דילפינן מעריסותיכם לפטור עיסת הקדש, דיסוד דתהו הטעם דבעינן כזית לכל אחד. ובחידושי
הפטור הוי משום שאינה של שום אדם, וכמו בפטורא הרשב״א למס׳ סוכה (המיוחסים להריטב״א) ל״ה
דהפקר בשעת מירוא בתרו״מ, דנלמד מדין הקדש. א׳, הקשה דאמאי עיסת שותפות חייבת בחלה, הרי ונראה שזוהי כוונת הכסף משנה בפ״ח מהלכ׳ בכורים לא הוי שלכם, ותירץ ע״ז וז״ל, וי״ל דשאני חלה ה״ו דכתב וז״ל וכן המקדיש עיסתו וכו׳ עד שבשעת דכתיב בי׳ עריסותיכם לשון רבים, דאע״ג דהוי
חובתה היתה פטורה, משנה ג׳ שם ובמנחות פ׳ ר׳ שניים ביחד לכם קריבן בי׳ משא״כ באתרוג וכו׳
ישמעאל יליף מקרא דגילגול הקדש פוטר, ומ״ש עכ״ל, והנה בקושית הרשב״א מפורש להדיא שסובר או הפקיר אותה, נלמד מדין הקדש עכ״ל, ומדברי כהרא״ש שבחלה יש דין של שלכם, ובעיסה גזולה
הכ״מ משמע דמה שקאמר נלמד מדין הקדש, קאי דבעיסת שותפין שלכל אחד אין שיעור חמשת רבעים,
על מה שמוכח מדברי הרמב״ם שגילגול הפקר פוטר צ״ל שמתחייבת מצד הנגזל, ומשו״ה הקשה הרשב״א מן החלה, וע״ז קאמר דהוא נלמד מדין הקדש, דהרי כל אחד בפני עצמו פטור, שאין לו שיעור
ולכאורה דבריו תמוהים דמה שייך ללמוד דבר עיסה החייבת בחלה, א״כ אין כאן בעלים שמצדו יחול
זה מדין הקדש, אכן מקור דברי הכ״מ הם דברי חיוב על העיסה, ובתירוץ הרשב״א צ״ל לכאורה
הירושלמי בריש מעשרות דיליף פטורא מירוא הפקר שחוזר בו וסובר דבחלה בעינן רק שתהי׳ עיסת
מפטור מירוא הקדש, והיינו דדין פטורם שווה ישראל,וזהו מה שכתב דמעריסותיכם משמע לשון
וכמש״נ,ושפיר כתב הכ״מ, דגם בחלה נלמד פטור רבים,והיינו דאפי׳ אם יש הרבה בעלים סגי, דבעינן
גילגול הפקר, מפטורא דגילגול הקדש וכמש״נ. רק שתהי׳ עיסת ישראל, וצ״ע בזה ואכמ״ל.
והעירוני דבזה יתיישבו דברי הגמ׳ בסוכה ל״ח אכן בדעת הרא״ש שסובר דבחלה יש דין שלכם,
דמוכיחה מהא דר״מ פטר עיסת מעשר שני נראה לומר דל״ק לי׳ קושיית הרשב״א, אמאי

מעגלי מסכת חלה צדק
עיסת שותפין חייבת בחלה, דהא לא הוי שלכם, דעריסותיכם משמע שכל העיסה תהי׳ של ישראל, דהנה בחידושי רבנו חיים הלוי הל׳ חמץ ומצה כתב, ומבואר דבעינן לימוד מיוחד לזה שאם חלק מהעיסה דשיעור חמשת רבעים קמח לחיוב חלה, אינו דין הוא של עכו״ם דפטורה, וצ״ע דהרי מכיון דילפינן
בחיוב חלה שעל פחות מחמשת רבעים לא חייל חובת שעיסת עכו״ם פטורה, א״כ כל שחלק מהעיסה הוא של
הפרשת חלה, אלא דשיעור חמשת רבעים, הוא בחלות עכו״ם אין בה כשיעור חלה, דהרי כשיש בשל ישראל שם עיסה, דכל שאין בה כשיעור חמשת רבעים,אין כשיעור חייבת אפי׳ אם מעורב בו עיסה של עכו״ם, אכן תורת עיסה לענין חיוב חלה, אבל כל שיש בה לדברי הגר״ח, יתבארו שפיר דברי המקרית ספר", ה׳ רבעים, וחייל עלה תורת עיסה, אז חל חיוב על דאע״ג שלמדנו לפטור עיסת עכו״ם, מ״מ בעינן קרא כל משהו ומשהו בפני עצמו, והביא הגר״ח ראי׳ לזה, להך שאם הי׳ חלק מהשיעור עיסה של עכו״ם פטור, מהא האיתא בירושלמי לקמן פ״ד, חצי קב חטים, דהו״א שמכיוון שכל שיעור חמשת רבעים, הוא

וחצי קב שעורים, וחצי קב כוסמין, נוטל מן הכוסמין, בחלות שם עיסה, לא איכפת לן אם חלק מהעיסה הוא
והיינו דרק הכוסמין חייבין בחלה, משום שהם פטור מדין חלה דמ״מ מהני הצירוף לענין זה שחייל
מצטרפים עם חטים ושעורים, אבל חצי קב חטים כאן תורת עיסה, ומתחייב ע״י כך חלק הישראל,
וחצי קב שעורים אינם מתחייבים בחלה, משום וע״ז קאמר ה,קרית ספר" דמ,עריסותיכם" נפקא לן
שאינם מצטרפים זע״ז, הרי להדיא דחל חיוב חלה שכל העיסה צריכה להיות של ישראל, והינו דהא
גם על פחות מחמשת רבעים, דמכיון שהכוסמין מיהת בעינן שתהי׳ ממין עיסת חיוב וכמש״נ. אלא
מצטרפין עם החטים והשעורים חייל על הכוסמין דיש לעיין בזה ממש״כ הגר״ח שם בדין אורז שמצטרף תורת עיסה, דלגבי הכוסמין הוי כמו שיש כאן לאשוויי עיסה להחטים ואכמ״ל.
חמשת רבעים, ולכאורה יש לעיין בדברי הגר״ח, ובזה יתבאר מה שעיסת שותפות חייבת בחלה אפי׳ דלקמן מפורש במתניתין פ״ג מ״ה, העושה עיסה עם אם אין בה כשיעור לכל אחד, ואין בזה הנכרי, אם אין בשל ישראל כשיעור חלה, פטורה מן
החלה, הרי דכל שחלק של העיסה הוא עיסת פטור,

פטורא דשלכם, דהרי פטורא דשלכם לא הוי פטורא

לא חייל דין חלה על השאר, ולכאורה א״נ ששיעור

בגוף העיסה, והעיסה הוי עיסת חיוב, ולכן שפיר
חייל עלה תורת עיסה, ומכיוון דחייל עלה שם עיסה,
חמשת רבעים הוא רק בחלות שם עיסה, וכל שיש בה הרי חל חיוב על כל משהו בפני עצמו, ושפיר חל
תורת עיסה, חל חיוב על כל משהו, א״כ מאי איכפת חיוב על כל אחד בחלקו דהרי יכול לחול חיוב על לן שהחצי השני הוא פטור, דמ״מ ע״י שיש כאן כל משהו, כשיש בו תורת עיסה, ולכן חל חיוב על חמשת רבעים,חל על החלק של הישראל תורת עיסה, כל העיסה, דחלק של כל אחד מתחייב משום הבעלים וא״כ מתחייב חלק הישראל בפני עצמו, וצ״ל דהא שלו.אכן עדיין צ״ע מה דאיתא בתוספתא, דבעינן מיהא בעינן שהעיסה תהי׳ עיסת חיובא, וכל שהיא שיהי׳ כזית לכל אחד מהשותפין.
חפצא שאין בה תורת חלה כלל, לא מהני להצטרף
עם חלק שיש בו דין חלה, משא״כ בחצי קב חטים

וראה בזה דבדברי התוספתא מבואר, שנאמרו

וחצי קב שעורים, דהוי חפצא שיש בה דין חלה,

שני דינים של שיעור חלה. חדא דין שיעור

אלא דאינה חייבת בפועל משום שאין בה שיעור,

חמשת רבעים, וזהו אינו דין שיעור בהחיוב, אלא

ומשו״ה מצטרפים לאשווי להכוסמין תורת עיסה.

דהוי שיעור בחלות שם עיסה, ועוד נאמר בזה דין
שיעור של כזית, ודין שיעור זה הוא בהחיוב, דעל
וב,קרית ספר" להמבי״ט כתב וז״ל עיסת הנכרי פחות מכזית לא חל חיוב חלה, ולכן מבואר שפיר מה פטורה דכתיב עריסותיכם קמא שלכם דאיתא בתוספתא דצריך שיהי׳ לכל אחד כזית, דהרי
חייבת ולא של עכו״ם, ושותפות עכו״ם נמי פטור, בחלה יש דין של שלכם, שרק על הבעלים יש חיוב דהא עריסותיכם משמע כל העיסה שלכם, ואם הי׳ חלה,)ולמש״כ לעיל הרי אפי׳ לדעת הסוברים דמלה בחלק ישראל שיעור חלה הרי זו חייבת, דהא כל גזולה אינו יוצא רק משום דהוי מצווה הבאה בעבירה,
שיעור עיסה שלו עכ״ל, ולכאורה צ״ע מה שכתב ולא משום דלא הוי שלכם, מ״מ מודים בזה שבחלה
,,הקרית ספר" דשותפות עכו״ם פטור משום דבקרא יש דיןשל שלכם, אלא דמכיוון שכל דינו הוא רק

מעגלי מסכת חלה צדק
בהגברא, ואין זה דין הפקעה בגוף העיסה, לא הוקש ארי׳ ס׳ צ״ז הקשה על דברי התוס׳, שבמשנה שם בזה דין מצה לחלה(. ולכן מכיון שלכל אחד אין בדמאי כבר מפורש דטבל חייב בחלה, דאיתא שם
כזית לא מתחייבת העיסה, דהחיוב צריך לחול מצד במשנה, הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחת
כל בעלים בפני עצמו, ושיעור כזית הוא שיעור נוטל א׳ משלשים ושלש ושליש ואומר וכו׳ והשאר
בהחיוב, ומשו״ה נפטרו מחלה. חלה, הרי דכבר במשנה מפורש דעיסת טבל חייבת
וברדב״ז שם כתב דאם לחלק מהשותפין יש כזית בחלה,
ולחלק יש פחות מכזית, אם בחלק אלו
שיש להם כזית, אין כדי שיעור חמשת רבעים

ונראה לומר בזה דא״א להביא ראיה, מהא דאיתא

פטורה מן החלה.

העושה עיסה מן הטבל, דעיסת טבל חייבת

וברחא לומר שחלוק דין זה, מדין עיסת ישראל

בחלה, שהרי כל הפטור הוא משום דהוי ממון כהן,

שאין בה כשיעור רק בצירוף עם עיסת

וכמש״כ התוס׳ דמיפטר משום שיש בטבל חלק הכהנים

עכו״ם שפטורה, דשם הרי חלק העכו״ם הוא חפצא

ואפשר לומר שכל זה לא מהני לפטור את החפצא

הפטור מדין חלה, ואינו מצטרף לחייב עיסת ישראל,

של העיסה, משום שממון כהן, שפיר מיקרי ממון

משום דבעינן דתהי׳ עיסת חיוב וכמש״כ לעיל,

ישראל, ואע״ג שאין זה ממון פרטי של ישראל, מ״מ

משא״כ בנ״ד ביארנו דכל שאין לו כזית כל הפטור

גם ממון השבט מיקרי עיסת ישראל. ומה דפטור הוא

הוא משום דלא הוי שלכם, ודין שלכם ביארנו שאינו

משום דלא הוי שלכם, כי ממון השבט אינו בעלות

פטור בגוף העיסה, ורק הגברא אינו חייב להפריש,

פרטית, ואין כאן בעלים שמצדו שיחול עליו חיוב

ואם הפריש בדיעבד חיילא הפרשתו, ולכן שפיר חייל

הפרשת חלה,ושע״י כך יחול על העיסה דין טבל

כאן על כל העיסה, תורת עיסה של ה׳ רבעים, ומכיוון

לחלה,)אכן זה לא כמש״כ לעיל ע״פ דברי הגר״ח,

שחייל עלה תורת עיסה מתחייב כל אחד בפני עצמו,

דשיעור חמשת רבעים הוא בחלות שם עיסה, וכשחל

ומי שיש לו כזית חייב בחלה, ומי שאין לו כזית

שם עיסה, חל חיוב על כל משהו, וכתבנו דמשום

פטור משום דכזית הוי שיעור בהחיוב וכמש״נ.

פטורא דשלכם שאינו בהחפצא, שפיר חייל שם עיסה,

והנה בירושלמי העושה עיסה מן הטבל חלה חייבת

ושוב חל חיוב על כל משהו והלכך בנ״ד אה״נ שחלקו

בתרומה תרומה חייבת בחלה, מנין שהחלה חייבת

של כהן לא יתחייב, מ״מ מהני לתת שם עיסה על

בתרומה, רב יצחק בשם רבי שמואל בר מרתח בשם

השאר, ויתחייב השאר בחלה, ודברינו אלה הם לא

רב, חלה תרימו תרומה, מחלה תרימו תרומה, מנין

לפי דברי הגר״ח, ובאמת ברמב״ם הלכ׳ בכורים

שהתרומה חייבת בחלה, וכו׳.

השמיט להך דינא דחצי קב חטים וחצי קב כוסמין
וחצי קב שעורין שמובא לקמן בירושלמי פ״ד, ואשר
ומבואר דעיסת טבל חייבת בחלה, והנה בתוס׳ סוכה מזה הוכיח הגר״ח דשיעור ה׳ רבעים הוא בחלות

ל״ה א׳ ד״ה אתיא בסה״ד, כתבו וז״ל ומהאי שם עיסה(, ומשום הכי אפשר לומר דמה שמבואר
טעמא נמי ניחא דעיסה של טבל חייבת בחלה, שם שחלה חייבת בתרומה, מיירי אם הפריש בדיעבד
כדמוכח בירושלמי דדמאי פרק חמישי, דתביא הרוצה דחיילא הפרשתו וכמש״כ, דמדין פטור דשלכם מהני
להפריש תרומה ותרומת מעשר וחלה כאחד, ובודאי אם הפריש בדיעבד, וקמ״ל דחלה חייבת בתרומה, ולא
איירי מדזקוק להפריש תרומה גדולה, ולא פטרינן אמרינן דמכיון שהחלה גופא נקראת תרומה פטורה ליה מדכתיב עריסותיכם, דמיירי בשיש שם חמשת מתרומה, וכן להיפוך מה דקמ״ל שהתרומה חייבת רבעים בלא חלקו של כהן עכ״ל, וברש״ש במסכ׳ דידן בחלה, בע״כ צ״ל דמיירי אחר שבא ליד כהן, דמקודם תמה ע״ז, דלמה דחקו התוס׳ להוכיח משמעות לשון שבא ליד כהן אינה חייבת, דלא הוי שלכם, ואין לה הירושלמי, דעיסת טבל חייבת בחלה, הרי מפורש כן בעלים פרטי דהוי ממון השבט, וא״כ לאחר שבאה להדיא בירושלמי דידן, דהעושה עיסה מן הטבל, ליד כהן שפיר מתחייבת, ואין לומר דמכיוון שמוכרחים תרומה חייבת בחלה, ועוד דהירושלמי דידן מובא לומר שבאה ליד כהן לאחר גילגול דבע״כ מיירי
ברפ״ה דדמאי לפני הירושלמי שמביא התוס׳, ואמאי שהפריש תרומה לאחר גילגול, דהרי כל שהיתה
הביא ראייתם רק מהירושלמי שמובא אח״כ, ובשאגת תרומה בשעת גילגול פטורה מן החלה, וא״כ אם

.

..

ח מעגלי מסכת חלה צדק
באה ליד כהן אחר גילגול, נימא דתו אינו מתחייב, היינו קודם גילגול, דהרי כל שהיתה העיסה הפקר
זה אינו לפמש״כ דדינא בשעת חובתה היתה פטורה, בשעת גילגול פטורה מן החלה. והנה בחידושי רבנו
הוא רק אי חייל פטודא בהחפצא, משא״כ בדינא חיים הלוי כתב דגם בחלה איתא לפטורא ד,ובא דשלכם, דרק על הגברא לא חייל חיובא, ומשו״ה אין הלוי" דבזה נלמד מתרו״מ והא דלא מיפטרא בהיו
ראייה מכאן דגם בעודה טבל חייבת בחלה, דשפיר הפקר בשעת נתינת מים דכבר שייך אז שיחול
אפשר לומר שעיסת טבל פטורה מן החלה, משום פטורא דהפקר דהרי הוי כמו הבאת שליש בתרו״מ
דלא הוי שלכם, משום חלק ממון הכהנים שיש בה, דחל הפרשה משעת נתינת מים, כדאיתא במתניתין ואין כאן בעלים שמצדו יחול חיוב על העיסה, ורק לקמ׳ רפ״ג, כיוון שהיא נותנת את המים מגבהת אם יפריש תרומה ויתנה לכהן יחול חיוב הפרשה על חלתה, ביאר הגר״ח, דחלוק דין הבאת שליש שמועיל
הכהן אם יהי׳ ה׳ רבעים וכמש״כ, ומה דהוכיח הפרשה תרו״מ, מדין נתינת מים בחלה שמהני הפרשה.
מירושלמי פ״ה דדמאי ה״ב דאיתא הרוצה להפריש דמה שמועיל הבאת שליש בתרו״מ כדי שתחול
תרומה ותרו״מ וחלה כאחת וכו׳ דמיירי בעיסת טבל, הפרשה, הוי משום דמיד שהביאו הפירות שליש, הוי דלכאורה צ״ע דלמא מיירי כשרוצה להפריש, ומנצן כבר חפצא שמחוייב בתרו״מ, ומה שהם מתחייבים רק
להוכיח מכאן דמחוייב להפריש. אחרי מירוח, אין זה משום דאין כאן דבר המחוייב
ונראה דבכה״ג שאין חיוב להפריש, ורק בדיעבד חלה, אלא דזהו דין מסויים בחלות החיוב, שחל רק
חילא הפרשתו, אם הפריש בדיעבד אין לו לאחר מירוח, ומשו״ה מהני הפרשה בדיעבד. דכל
מצוות הפרשה, דזה הפטור בהגברא דאין עליו מצוות שיש כבר חפצא המחוייב בתרו״מ, יחול לחול ע״ז
הפרשה, וגם כשעושה בדיעבד, אין בזה משום קיום שם תרו״מ, משא״כ בחלה מה דמהני הפרשת חלה
מצווה, ורק כל שמפריש חייל על הפירות חלות תרומה בנתינת מים, אין זה משום שיש לפנינו דבר המחוייב
וחלה, וכמו עכו״ם שהפריש תרומה, והיינו דכל בחלה, דכל שלא נתגלגלה לית בי׳ תורת עיסה, ולא
שבגוף הפירות ליכא פטורא, חייל בהו חלות תרומה, הוי דבר המחוייב בחלה, אלא דזהו דין מיוחד דמהני
אע״פ שהמפריש אינו מצווה בזה. הפרשה מנתינת מים ואילך, אף שאין עוד לפנינו דבר
מעתה יתבאר היטב, מה שהוכיח התוס׳ מהירושלמי, המחוייב בחלה, והילכך לא שייך שיחול פטור הפקר
דליכא למימר דהירושלמי מיירי כשרוצה קודם גילגול, משום דפטור יכול לחול רק אם לפנינו
להפריש, אבל אין חיוב להפריש, דבירושלמי שם דבר המחוייב, אך אם ההפקר הוא בשעת נתינת מים, איתא רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן צריך שאין כאן דבר המחוייב, לא נאמר בזה פטור הפקר, לברך חמש ברכות, הרי מפורש שהוא חייב לברך משא״כ בהבאת שליש, דכבר יש לפנינו דבר המחוייב,
על הפרשת חלה, ואי נימא דבעיסת טבל יש פטור דשפיר חיילא דיני פטור, ולפי דברי הגר״ח שבחלה
דשלכם הרי אין בזה מצוות הפרשה, ואמאי חייב איתא לפטורא ד,,ובא הלוי", פשוט שה״ה גם בלקט לברך, ובע״כ שיש כאן חיוב הפרשה ושפיר הוכיחו שכחה ופאה בשעת גילגול דנפטרין מן החלה.
התוס׳ דעיסת טבל חייבת בחלה, ותירצו דמיירי שיש אכן יש לתמוה בזה, דהנה בספרי פ׳ שלח פ׳ ק״י
ה׳ רבעים בלא חלקו של כהן. ובזה תתיישב קושיית איתא, ראשית עריסותיכם להביא לקט שכחה השאגת ארי׳, דמהמשנה אין ראי׳ שמחוייב להפריש ופאה שחייבים בחלה,שהי׳ בדין ומה שאר הפירות
דדילמא מיירי ברוצה להפריש חלה, דשפיר חיילא שחייבים במעשר פטורים מן החלה, לקט שכחה ופאה
הפרשתו, ורק מהירושלמי מוכח שיש כאן הפרשה שפוטרין מן המעשר אינו דין שיהיו פטורים מן החלה,
וכמש״נ. ת״ל ראשית עריסותיכם להביא לקט שכחה ופאה
ב(בספר ,,תורת זרעים" נסתפק אם גילגול לקט שחייבים בחלה ע״כ. וא״נ דבהיו לשו״פ בשעת
שכחה ופאה פוטר מן החלה, דמה גילגול פטורין מן החלה, א״כ באמת הרי גם בלשו״פ
שמפורש במתניתין, שלקט שכחה ופאה חייבים בחלה, נאמר פטור מחלה והא דבהיו לשו״פ קודם גילגול
אפשר לומר דמיירי שהיו לשו״פ קודם גילגול, חייבים הוא משום דקודם גילגול לא שייך שיחול וכמו שבהפקר צ״ל דמה דאיתא במתניתין שחייב פטור, וכמו שביאר הגר״ח, וא״כ מהו דאיתא בספרי

מעגלי מסכת חלה צדק ט
דנילף ק״ו דמדפטורין לשו״פ במעשרות ה״נ יהיו שיוכל להפריש ממנו, דלא הוי כתורם שאינו שלו,
פטורין מחלה, וקאמר דנתרבו מקרא דעריסותיכם, אלא דאין תורמין ממנו משום דההפקר פטור מתרו״מ,
דהרי לדברי הגר״ח שוין לקט שכחה ופאה, בדין חלה וכוונתו בזה לדברי הירושלמי בתרומות פ״א ה״א,
ובדיןתרו״מ, וצ״ע בזה. אכן אם נאמר כמש״כ הגר״ח שנסתפק שם הירושלמי, אם תורם מן ההפקר, הוי בתחילה, דבחלה ליתא לפטורא דובא הלוי, אלא דיש כתורם שאינו שלו, או דמכיוון שאין לו בעלים, לא
בה הפטור המיוחד של מירוא הפקר שנאמר בתרו״מ, הוי כתורם שאינו שלו, ומ״מ כתב הרמב״ם, דלשו״פ
מקרא דראשית דגנך ולא של הפקר והקדש, א״כ הוי כתורם שאינו שלו, וא״נ שלשו״פ הוי חלות הפקר
לכאורה זה רק בהפקר אבל בלשו״פ ליתא לפטור זה. לעניים, אבל אין לשבט עניים בעלות על הלשו״פ,

אלא דיש לדון בזה, דהנה ב,,קובץ שיעורים" א״כ אמאי חשיב כתורם שאינו שלו, הרי לא גרע להגרא״ב וסרתן זצ״ל, הוכיח מדברי הירושלמי מהפקר ואף שלכתחילה אסור לתרום משום דע״י
ריש פ״ו דפאה, דפאה לא הוי ממון השבט של העניים, כך מפקיע זכות העניים שאינם כהנים, מ״מ אם
אלא דיש בה רק חלות הפקר לעניים, דהרי בירושלמי תרם בדיעבד צריך לחול, ובמתניתין מסיים ע״ז ואם
שם מבאר ר׳ יוחנן דברי בית שמאי שסוברים תרמו אין תרומתן תרומה, הרי דלא חיל הפרשה
דהפקר לעניים הוי הפקר, דילפינן מדין זה מלשו״פ בדיעבד, והיינו משום דהוי כתורם שאינו שלו, וכן דהוי הפקר לעניים, הרי להדיא דלשו״פ הוי רק חלות מפורש בפיה״מ להרמב״ם פאה פ״ז מ״ח וז״ל, מן הפקר לעניים, וכן מוכח מדברי התוס׳ ב״ק כ״ח א׳ העיקרים שבידינו אין אדם מקדיש דבר שאינו
יעוי״ש, ולפי״ז אפשר דגם בחלות הפקר לעניים יש שלו, לפיכך כשנראו העולצות לא יכול לעשותם
בו פטורא דהפקר, מבלעדי פטורא דובא הלוי, שבודאי הקדש, מפני שהם ממון עניים עכ״ל.
ישנו בהפקר לעניים, כדמוכח בירושלמי פאה פ״ה ובמתניתין פאה פ״ז מ״ו, המניח את הכלי תחת
ה״א, ובתוס׳ רעק״א ובתוס׳ הרי״ד ורידב״ז יעוי״ש, הגפן בשעה שהוא בוצר, הרי זה גוזל
והינו משום שפטורא דובא הלוי תלוי אי הוי ידו את העניים, על זה נאמר אל מסג גבול עולים, ופ׳
וידך שוין, ובזה כל שהוא לוי עני נוטל מיקרי ידו הרע״ב דהיינו משום דפרט בנשירתו זכו בו עניים וידך שוין, וכמו שפטורים לשו״פ מן המעשר, משום לפני שיגיע לארץ, ובפי׳ שנות אליהו להגר״א כתב,
דהוי ידו וידך שוין, אכן אפשר דאפי׳ פטורא דפרט לא הוי עד שנופל לארץ, דאם הי׳ פרט מיד
דראשית דגנך ולא של הפקר, דאינו מטעם ידו וידך בנשירתו, אמאי בעינן לקרא דחל מסג גבול עולים, שוין, אלא דהוא דין מיוחד לפטור הפקר, מתורת הרי זה גזל גמור, אלא דבע״כ צ״ל דלפני שהגיע
הפקר שבו, מ״מ אפשר דגם הפקר לעניים מיקרי לארץ, אין בו תורת פרט, ולכן אין בזה משום גזל
הפקר לענין זה שפטור מתרו״מ. גמור, אלא דמ״מ אסור משום שגורם שלא יחול בי׳
אכן אם נאמר שלשו״פ הוי ממון עניים משעה שנהיו דין פרט, וזה אסור רק מדין אל מסג גבול עולים, לשו״פ, א״כ לא שייך בהו כלל פטורא דהפקר הרי דגם דעת הגר״א בפרט שהוא נהי׳ ממון עניים
דהרי הם ממון עניים, ולא הוו כלל הפקר. משעת נפילתו לארץ שהרי כתב דהוי גזל גמור, ואין
ויש להביא ראי׳ לזה, דהנה בפיה״מ להרמב״ם, זה מסתבר לחלק בין פרט ועולצות לשאר מתנות
תרומות פ״א מ״ה כתב וז״ל ידוע כי הלקט עניים.
והשכחה והפאה שהוא לעניים ואין לבעל השדה והנה בירושלמי רפ״ו דפאה איתא, רבי חייא בשם
בהם זכות, ולפיכך לא יתרום התרומה החייבת לשום ר׳ יוחנן טעמייהו דב״ש לעני ולגר מה ת״ל
דבר מנכסיו משום דבר מאלו הנזכרים שהם חוקי תעזוב אותם יש לך עזיבה אחרת כזו מה זו לעניים
העניים אבל ההפקר אולי תהי׳ הסברא שיהי׳ מותר ולא לעשירים אף מה שנאמר במקום אחר לעניים
לו להוציא ממנו התרומה החייבת לממונו ומפורש זלא לעשירים, אמר ר״ש ב״ל טעמייהו דב״ה תשמטנה
ברמב״ם דמלשו״פ א״א לבעל השדה לתרום משום מה ת״ל ונטשתה יש לך נטישה אחרת שהיא כזו
דהוי כתורם שאינו שלו, ויעוין בתוספות יום טוב שם, מה זו בין לעניים בין לעשירים אף מה שנאמר במקום ובדין הפקר כתב הרמב״ם, דאולי תהי׳ הסברא אחר בין לעניים ובין לעשירים, מה מקיימין ב״ה

S מעגלי מסכת חלה צדק
טעמייהו דב״ש, תעזוב אותם מיעוט, זו לעניים ולא דאיבעיא בגמ׳ אם יש יד לפאה, שכתבו דספק לעשירים, אבל מה שאמר במקום אחר בין לעניים פאה הוי ספק איסור דאזלינן בי׳ לחומרא יעוי״ש, ובין לעשירים, מה מקיימין ב״ש טעמייהו דב״ה, ובר״ן חולק על דבריהם, וסובר דבכה״ג שאין חזקת תשמטנה ונטשתה מיעוט, זה בין לעניים ובין לעשירים, חיוב,שא״א לומר צדק משלך ותן לו, הוי כספק ממון אבל מה שנאמר במקום אחר לעניים אבל לא לעשירים, דאזלינן בי׳ לקולא, וביאור דבריהם הוא שהר״ן וכו׳ לישראל ולא לגוים וכו׳, בפלוגתא דר״ל ורבי סובר שדין תעזוב שנאמר בלשו״פ, תלוי בדין יוחנן, על דעתי׳ דר׳ יוחנן הפקרו הפקר, וע״ד דר״ל ממון עניים שחל על הלשו״פ, וכל שבדין הממון אין הפקרו הפקר, והיינו דנחלקו ר״י ור״ל אם ב״ש נפסק שהם ודאי של בעל הבית, אין בזה גם
וב״ה למדו דינם מלשו״פ, או שלמדו משמיטה, ונפ״מ מצוות תעזוב, אבל הרשב״א סובר שמצוות תעזוב
אי ב״ה מודים בהפקיר לישראל ולא לעכו״ם, דלדעת לא תלי בחלות ממון עניים, אלא דיש חלות לשו״פ, ר׳ יוחנן שב״ה למדו מלשו״פ מהני הפקר כה״ג, דרק בלי חלות ממון עניים, ולהיפוך דין ממון עניים, הוי לעניים ולא לעשירים לא מהגי, אבל לכל ישראל דין שנאמר בחלות לשו״פ שהם גם ממון עניים, אבל מהני, ולר״ל שב״ה למדו משמיטה, בעינן שיהי' אין זה מעכב בחלות לשו״פ, ולכן בספק לשו״פ, אע״ג
מופקר לכל העולם. שדין ממון עניים אין בזה, משום דלגבי דין הממון
אמרינן המוציא מאבירו עליו הראי׳, ונשאר של בעל
ובגמ׳ ב״מ כ״א ב׳, במחלוקת חניי ורבא אי השדה מ״מ חלות לשו״פ לענין מצוות תעזוב יש בזה,
יאוש שלא מדעת הוי יאוש, איתא שם ומצווה זו הוי דין איסור,שדינו כספיקא דאורייתא
בגמ׳, ת״ש מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו דאזלינן בי׳ לחומרא, והנה הרמב״ם בפ״ב מהל׳
בה הנמושות וכו׳ ואמאי נהי דעניים דהכא מייאשי מתנות עניים כתב כדעת הרמב״ן והרשב״א, דלחומרא
איכא עניים בדוכתא אחרינא דלא מייאשי וכו׳, הרי יש יד לפאה, יעוי״ש מש״כ בכ״מ, ולפי״ז מבואר
דהגמ׳ מפרשת דכל אדם מותרין בלקט משילכו שפיר מה שהביא הרמב״ם לימוד מהפסוק לכך
הנמושות, דהוא משום דין יאוש, ולכאורה מוכח שאם הלכו הנמושות מותרין כל אדם בלקט, שהרי
מדברי הגמ׳ שלשו״פ הוי ממון עניים, דא״נ דהוי דין יאוש מהני רק להפקיע זכות הממון של העניים,
חלות הפקר לעניים, מה שייך בזה יאוש, דהרי אבל חלות לשו״פ שאינו תלוי בדין ממון עניים, לשבט העניים אין בזה שום דין ממון, ורק יכולים וכמש״כ הר״מ בדין ספק פאה, ישחר על הלקט, ונשאר לזכות בזה, דהוי הפקר לגבי דידם. ומבואר בגמ׳ בזה דין תעזוב, וע״ז בעינן לקרא דתעזוב ולא
דלשו״פ הוי ממון עניים, ולא כדברי ר׳ יוחנן רפ״ו לעורבים ולעטלפים, שזהו דין בעיקר חלות לשו״פ,
דפאה, וצ״ל דלר״ל שחולק על ר׳ יוחנן הוי ממון דכל שפסקו עניים לבקש, פקע מיני׳ חלות לשו״פ, עניים, ויתכן שמשום כך סובר ר״ל שא״א ללמוד אכן בזה עדיין לא סגי, ובעינן לדין יאוש, דאע״ג דין הפקר מלשו״פ, משום שהם ממון עניים, עכ״פ שבקרא דתעזוב נלמד שפקע מיני׳ תורת לשו״פ,
מדברי הגמ׳ בבבא מציעא מוכח שהם ממון עניים, מ״מ מכיוון שהדבר נהי׳ כבר ממון עניים, הרי כבר
אלא דצריך עיון בזה דהרמב״ם בפרק א׳ מהלכות זכו בי׳ עניים, ותו לא בעינן לחלות לשו״פ כדי שיהי׳
מתנות עניים ה״י כתב וז״ל, נאמר במתנות עניים ממון עניים, וע״ז קאמר בגמ׳ דמותר משום יאוש
לעני ולגר תעזוב אותם כל זמן שהעניים תובעים שמפקיע דין ממון העניים.
אותם פסקו העניים לבקש ולחזר עליהם הרי הנשאר ועדיין יש לעיין בזה, דהרי מצוות תעזוב הוי רק
מהם מותר לכל אדם וכו׳ ואינו מצווה לעזוב אותם על הבעלים, וכן הלאו דלא תלקט, אבל לחי׳ ולעופות אלא לעניים והרי אין עניים עכ״ל, כל אדם אסורים רק משום גזל עניים, וא״כ בכה״ג וכבר העירו בזה, שזה סותר לדברי הגמ׳ ב״מ כ״א שהתייאש, א״כ בלי הילפותא מתעזוב ולא לעורבים
ששם מבואר דההיתר לכל האדם הוא מדין יאוש, ולעטלפים, ג״כ היו מותרין כל אדם, דליכא עלייהו
ובר״מ כתב שיצפינן מקרא דבר זה ואחי הב׳ קרא דתעזוב, והלשו״פ הוי הפקר, והיו יכולים כולם
גרשון נ״י העירני, שאפשר ליישב דברי הרמב״ם, לזכות בזה, ורק בעל השדה לא הי׳ יכול לזכות,
ע״פ דברי הרמב״ן והרשב״א, בנדרים ו׳ א׳ בהא וצ״ע בזה.

מעגלי מסכת חלה צדק יא
אכן נראה לומר, שאע״ג דמצוות עשה דתעזוב הוי ממון עניים, וא״נ שדין פטור הפקר בחלה, נלמד רק על הבעלים, מ״מ נאמר גם על כל העולם מהפטור של מירוא הפקר שמפורש בירושלמימעשרות
דין עזיבה על הפאה לעניים, מבלעדי דין גזל ממון וכמש״כ הגר״ח, א״כ יהיו חייבים לקט שכחה ופאה עניים, אלא שאין בהם מצוות עשה של תעזוב אלא בחלה, אפי׳ אם היו לשו״פ בשעת גילגול.
שדינם נלמד ממקום אחר, דהנה במתניתין פאה פ״ה
מ״ו איתא, מי שאינו מניח את העניים ללקוט, או

ויש להביא ראי׳ מדברי הגר״א שלשו״פ בשעת

שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע אחד

גילגול פטורין מן החלה, דהנה בביאור הגר״א
מהן, הרי זה גוזל את העניים, על זה נאמר אל מסג

יו״ד סי׳ ש״ל ס״ק ח׳ כתב דמה שכתב הרמב״ם גבול עולים, ולכאורה צ״ל דהמשנה מחדשת בזה

דהיתה עיסה הפקר בשעת גילגול פטורה מן החלה, דין איסור של אל מסג גבול עולים, בכה״ג שאין

נלמד מהא דכיילינהו במתניתין דין הפקר בהדי דין

מצוות תעזוב, דאם יש מצוות תעזוב אמאי בעינן

הקדש, ובדין הקדש שחייב בחלה, היינו דוקח בהיתה להביא איסור מדברי קבלה, וכן כתב ב,,משנה

הקדש לפני גילגול, דכל שהגילגול הי׳ ברשות הקדש ראשונה" שם, ויעויין בפ׳ שנות אליהו להגר״א בפאה

פטורה, ומדכייל להו תנא דמתניתין בהדי הדדי הפקר פ״ז מ״ג שמפורש שם, דבגוונא דמתניתין דידן,

והקדש, א״כ כמו שהקדש בשעת גילגול פטור, ה״נ ליכא לדין גזל גמור, והוי רק דין דחל מסג גבול

הפקר בשעת גילגול, ולפי״ז פשוט שה״ה לקט שכחה עולים, וצ״ע טובא דמי שאינו מניח את העניים

ופאה, דבכללו במשנה עם הפקר והקדש, שפטורין מן מללקוט הרי הוא מבטל מצוות תעזוב, ואמאי בעינן

החלה, אם עדיין היו לשו״פ בשעת גילגול. חה יבואר לקרא דחל מסג גבול עולים,וכן בדברי הגר״א שכתב

לפי דברי הגר״ח שבחלה נלמד מתרו״מ פטור ובא דמי שאינו מניח את העניים לית בזה דין גזל גמור,

הלוי ומשו״ה פטורין לשו״פ בשעת גילגול מחלה.
יש לעיין ואכמ״ל, וצ״ל דבאמת על בעל השדה לא

והנה במל״מ פ״ד מהלכ׳ תרומות נסתפק בהא
בעינן כלל לקרא דחל מסג גבול עולים, אלא דאיסור

דלשו״פ פטורין מן המעשרות, אם זהו משעת

אל מסג גבול עולים, הוא על כל העולם, דלמש״כ הפרשה בפאה, ומשעה שנהי׳ לקט ושכחה, או שהפטור
הגר״א אין בזה משום דין גזל, וביאור הדבר דנאמר

הוא רק מזמן שבא ליד העני, ובתוס׳ רעק״א למשניות,
דין עזיבה על כל העולם, שמחוייבים לעזוב לעניים

בפאה פ״ד מ״ט הקשה דהרי משעת הפרשה הוי ידו
לקחת פאה, וה״ה אפי׳ אם מניחם לאחד ולאחר לא, ג״כ

וידך שוין, ואמאי לא יפטרו מיד מן המעשר, ונראה עוברים משום דבדין עזיבה נאמר שיעזבו לכל העניים.

לבאר דבריו ע״פ מש״כ בספר ״תורת זרעים" דהא ונראה שדין עזיבה דחל מסג גבול עולים, ג״כ

דלשו״פ פטורין מן המעשר, אין זה משום דידו וידך אינו מותנה בדין ממון עניים, אלא דכל

שוין, דזה הוי רק ילפותא בעלמא, וביסוד הפטור שיש בהשדה חלות לשו״פ, יש כאן דין תעזוב על

נאמר, דהחלות לשו״פ פוטר מן המעשר, ובזה מסתפק בעל השדה, ודין אל מסג גבול עולים, על כל העולם,

המל״מ, מאימתי נאמר דין זה, דהחלות לשו״פ פוטר ולכן בספק פאה, אע״ג שאין בה דין ממון עניים

מן המעשר, ולפי״ז גם פטור הפקר אינו משום דהוי בתורת ודאי, מ״מ מכיוון שחלות לשו״פ הוי ספק,

ידו וידך שוין, אלא דהפטור משום חלות שם הפקר, יש כאן ספק איסור דחל מסג גבול עולים, וה״ה אי

ופטור הפקר מן המעשר, ולשו״פ שפטור מן המעשר לאו קרא דתעזוב ולא לעורבים ולעטלפים הי׳ אסור

הוי שני דינים, דפטור הפקר הוי מחמת חלות לכל העולם לקחתו משום דעדיין הי׳ בי׳ חלות לשו״פ

שם הפקר, ופטור לשו״פ הוי משום חלות לשו״פ. והי׳ דין תעזוב על בעל השדה, ודין עזיבה מקרא

והנה א״נ דלשו״פ הוי ממון עניים משעת הפרשתן, אין דחל מסג גבול עולם על כל העולם.

בלשו״פ פטורא דהפקר דמכיוון שבהפקר הפטור
והיוצא מדברינו שמדברי הגמ׳ והר״מ בפיה״מ מוכח

הוא מחמת חלות שם הפקר, אינו פוטר בלשו״פ,
שלשו״פ הוי ממון עניים משעת הפרשה.

משום שאינם הפקר, אלא ממון עניים, אבל לדעת רבי
יוחנן שלשו״פ הוי חלות הפקר לעניים, א״כ בלשו״פ
והנה א״נ דלשו״פ הוי ממון עניים משעת הפרשה, יש פטור הפקר, מבלעדי הפטור המיוחד שנאמר א״כ פשוט שאין בהם פטורא דהפקר, דהרי הם בלשו״פ וכדאיתא בירושלמי פאה פ״ה ה״א, שגם

יב מעגלי מסכת חלה צדק
הפקר לעניים פטור מן המעשר, אלא דיש בזה נפ״מ ישראל ולקטינהו עכו״ם, דהרי יש בהם כבר פטורא
לדינא, בספק לשו״פ בכה״ג שאין חזקת חיוב, דלא דהפקר, אכן בגמ׳ משני דאין בזה משום פטור הפקר. אמרינן צדק משלך ותן לו, כדאיתא בר״ן נדרים ז׳ משום דקיי״ל להלכה דלא כר׳ יוחנן דלשו״פ הוי א׳, דלדעת הרמב״ן והרשב״א שם, אזלינן בספק לשו״פ הפקר לעניים, אלא דהוי ממון עניים, וכדאיתא בגמ׳ לחומרא, אכן זה פשוט דמספק לא יחול על הלשו״פ, ב״מ כ״א, ולכן כל פטור לשו״פ, הוי רק משום הפטור חלות הפקר לעניים, בדיני הממון של הלשו״פ, דכל שנאמר בחלות לשו״פ דהוי פוטר מתרו״מ, ודין
שהוי ספק, הרי בדיני הממוןהוי בעל השדה מוחזק, פטור זה הוא רק משיגיע ליד העני וכמש״כ המל״מ.
ואין בזה רק מצוות תעזוב על בעל השדה, ולמש״כ
לעיל יהי׳ דין אל מסג גבול עולים, על כל העולם, א״ר אבהו בשם ריש לקיש מעשר ראשון ולכן אם הפטור של לשו״פ מן המעשר, הי׳ רק מתורת שהקדימו בשבלים פטור מתרומה גדולה, מ״ט הפקר לעניים, היו חייבים בזה במעשר בתורת ודאי, א״ר יום יכתיב את כל חלבו את מקדשו ממנו ולא
דהרי אינו הפקר בודאי, משום דלענין זה אמרינן חלבו וחלב חכירו, ור׳ יונה אמר כתיב, והרימותם
המוציא מאבירו עליו הראי׳, אבל לאחר שנלמד ממנו תרומת ד׳, מעשר מן המעשר, מעשר מן בלשו״פ, דהחלות לשו״פ עצמו פוטר מן המעשר, מבלי המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ומעשר מן פטורא דהפקר, יהי׳ חיוב מעשר בספק לשו״פ, רק המעשר.

מתורת ספק.
והנה בגמ׳ ביצה י״ב פריך ע״ז, אי הכי הקדימו
ובגמ׳ גיטין מ״ז א׳, אמר רבה אעפ״י שאין קנין בכרי נמי, אמר לי׳ עליך אמר קרא מכל
לעכו״ם בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, תרימו וכו׳, ומאי ראית האי אידגן והאי לא אידגן
שנאמר כי לי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קנין ע״כ.
לעכו״ם בארץ ישראל לחפור בה שיחין ומערות וכו׳ ולכאורה יש לתמוה, דמאי מקשה הגמ׳, אי הכי אמר רבה מנא אמינא לה, דתנן הלקט והשכחה אפי׳ הקדימו בכרי נמי, דהרי דין מע״ר והפאה של נכרי חייבין במעשר אלא א״כ הפקיר, היכי שהקדימו בשבלים, שפטור מתרומה גדולה, הוא
דמי אילימא דישראל ולקטינהו נכרי, אלא א״כ משום שהמעשר ראשון הוא חפצא שפטור מת״ג,
הפקיר, הא מפקרי וקיימי, אלא לאו דבכרי וליקטינהו וכמו שאר פטורים שנאמר בת״ג, והרי בכל הפטורים ישראל, טעמא דהפקיר הא לא הפקיר חייב, לא הדין הוא שלאחר שנתחייבו ע״י מירוח,תו לא חייל לעולם דישראל ולקטינהו נכרי, ודקח אמרת הא פטורא על הפירות, וכמבואר שהפקר לאחר מירוא מפקרי וקיימי, נהי דמפקרי אדעתא דישראל, אדעתא חייב בתרו״מ, יעוין ב,,שער המלך" הלכ׳ לולב, והיינו
דבכרי מי מיפקרי ע״כ, ובמל״מ שם כתב שמדברי משום שלאחר שנתחייבו הפירות שוב אינם נפטרים,
הגמ׳ מוכח, דלשו״פ תיפטרי מן המעשר, רק משיגיע וא״כ מהיכי תיתי שהפטור של מעשר ראשון מתרומה
ליד העני, דא״נ דמזמן שנהיו לשו״פ פטורין מן גדולה, יחול גם לאחר מירוח.
המעשר, א״כ אפי׳ אם לקחה גוי אמאי חייבין במעשר ואפשר לומר ע״פ מה שנראה מדברי הר״ש בפ״ק ולכאורה צ״ע דמאי סבר בזה רבה שהוכיח מכאן דפאה מ״ו, דהא דהפקר אינו פוטר לאחר
דאין קנין. מירוח, היינו דוקח לאחר שראה פני הבית, דכבר
ונראה לומר שרבה סובר כמו ר׳ יוחנן דלשו״פ הוי נתחייבו הפירות בתרומה, אבל הפקיר קודם ראיית הפקר לעניים, ולכן כל מה שלשו״פ פטורין פני הבית אפי׳ לאחר מירוא פטור, דעדין לא נתחייב,
מז המעשר רק משיגיעו ליד העני, הוי רק בדין ולפי״ז אפשר לומר שקושית הגמ׳ הוא, אמאי אם קרא
הפטור משום חלות לשו״פ, אבל א״נ שהם הפקר שם מעשר לאחר מירוא ולפני ראית פני הבית חייב
לעניים, הרי בלעדי הפטור מתורת לשו״פ, יש בהם בת״ג, ואז לא שייך לומר שהפירות כבר נתחייבו, הפטור של הפקר, ופטור הפקר הרי בודחי ישנו מיד ובע״כ משום דכל הפטור של מע״ר שהקדימו בשבלים, שנהיו לשו״פ, דחל עלייהו תורת הפקר לעניים, הוא רק בשבלים, אבל לא בהקדימו בכרי, וע״ז שפיר ושפיר קאמר רבה דא״א להעמיד הברייתא, בשל פריך בגמ׳ מנצן לחלק בזה.

מעגלי מסכת חלה צדק יג
ואפשה לומר עוד בזה, שאפי׳ א״נ דהפקר לאחר שיחול דין פטור כמש״נ לעיל, ורק נאמר דין מיוחד
מירוא אינו פוטרו אפי׳ קודם שראה פני בפטורא דמע״ר, שכל שהפירות נהיו דבר המחוייב,
הבית, (יעויין בחזון איש שביעית ס״א סק״ל), והיינו אע״פ שעדיין לא הגיע זמן החיוב, מ״מ כל שנהיו
משום דלאחר מירוא הוי חפצא המחוייבת בתרו״מ, חפצא של חיוב, תו לא הוי חפצא של פטור, ולפי״ז
ודין ראית פני הבית, הוא רק זמן בחלות החיוב, שחל אם הפריש בשבלים שיחול מיד לאחר מירוח, דאז רק לאחר שראה פני הבית, ומשו״ה כל שכבר נהיה לא הי׳ רגע אחד חפצא של חיוב, שפיר יחול פטורא
חפצא המחוייבת, לא חייל עליה פטורא, מ״מ נראה דמע״ר, וא״א לתרץ כמש״כ לעיל, אלא בדעת הר״ח
דכל זה הוא רק אם הי׳ רגע אחד בין המירוח להפטור, אפשר לומר כמו התירוץ הא׳ שכתבנו.
דאז לא מהני בה הפטור, משום שכבר היתה חפצא והנה ביראים בס׳ קפ״ג כתב וז״ל, אמר ר״ל מע״ר
המחוייב בתרומה, אבל כל שמיד אחר המירוח, שהקדימו בשבלים פטור מתרומה וכו׳, למדנו יהיה בה פטור, ולא יהי׳ שום הפסק בין המירוח שתורם בעודו בשבלים פטור, וכגון שאמר שלא יחול להפטור, בזה יחול הפטור, דהרי בשעה שהי׳ צריך עליו שם תרומה עד שיתמרח ויגיע לחיוב, וכענין לחול עלי׳ דיןחיוב, חל עלי׳ דין פטור, ולא נתחייבה זה מועיל דק״ל כראב״י וכו׳. וכבר העירו האחרונים,
מעולם. שדעת היראים היא דלא מהני הפרשה בשבלים שיחול
מעתה נראה דקים להגמ׳ שהך דינא דמע״ר מיד אלא רק אם מפריש שיחול לאחר מירוח, משום
שהקדימו בשבלים, נאמר אפי׳ בכה״ג דקודם מירוא א״א שיחול דין תרו״מ, עכ״פ בדברי
שהפריש בשבלים, ע״מ שיחול מיד לאחר מירוח, היראים מפורש דהך פטורא דמע״ר שהקדימו בשבלים
שאז לא שייך לומר שהפירות נתחייבו, דברגע הוא כשאמר שיחול מיד לאחר מירוח, דעדיין לא חל שצריך לחול דין תרו״מ, חל דין פטור, ולא על החפץ דין חיוב תרומה, שמיד נהי׳ מע״ר ונפטר
הי׳ רגע אחד שנתחייבה, דדינא הוא בדין מעשר מתרומה, אכן לדידן אין ראיה, דע״כ לדעת היראים
ראשון שהקדימו בשבלים, דחייל רק בהקדימו שבשבלים לא חייל הפרשתו צ״ל דדין מע״ר שהקדימו
בשבלים, אבל כל שהקדימו לאחר מירוח, אע״פ בשבלים מיירי בשהפריש שיחול מיד לאחר מירוא
שעדיין לא נתחייבו, מ״מ מכיוון שהם צריכים עכשיו משא״כ לדידן אין ראי׳ לזה וצ״ע.
להתחייב, לא נאמר בזה פטורא דמעשר ראשון שהקדימו והנה בתוס׳ שם ד״ה ומה הקשו על מאי דפריך בשבלים, דזה יצפינן מגזה״כ, דלאחר מירוא לא בגמ׳ ומאי ראית דמאי סברא לומר איפכא נאמר הך דינא דמע״ר שהקדימו בשבלים, וע״ז שבכרי יהי׳ פטור ובשבלין חייב ותירצו דקושיית הגמ׳ קפריך בגמ׳, אי הכי הקדימו בכרי נמי, דאין הכוונה היא דנימא דקרא אתי לרבויי שלאחר ראיית פני הבית
שהפריש לאחר מירוח, שלזה לא בעינן קרא שחייב, חייב בת״ג ולפני ראיית הבית פטור אפי׳ לאחר

משום שכבר נתחייבה, אלא דקושיית הגמ׳ היא, מירוא עיי״ש. ומבואר מדברי התוס׳ דשפיר בעינן
אם הפריש בשבלים שיחול לאחר מירוח, דאז א״א קרא לרבויי שחייב אפ׳ לאחר שראה פני הבית ולא
לומר שכבר נתחייב, דבכה״ג יפטרו משום מע״ר קשיא להו אמאי בעינן קרא לכך ורק אמאי דפריך
שהקדימו בשבלים, וע״ז קאמר הגמ׳ דיש גזה״כ
דלאחר מירוא ליתא לפטורא דמע״ר שהקדימו בשבלים.

הגמ׳ מאי ראית הקשו דמסתבר לומר דמיירי בהקדימו
בכרי, וא״כ אזדא ליה מה שכתבנו דבעינן קרא לאחר
ויש להקשות ע״ז, ממה שכתב בפירוש רבנו חננאל מירוא שאז שייך דין פטור מאחר שהפירות לא שם וז״ל, ואסיקנא האי דבכרי אידגן ונתחייב, נתחייבו בתרו״מ עדיין, אכן אפשר לדחוק דברי התוס׳ ובנתינתן ללוי לא פקע חיוב תרומה מינה, לפיכך דכוונתם אם מפריש שיחול מיד לאחר שראה פנ״ה דאז חייב לוי לתת לכהן אפי׳ תרומה גדולה, אלא שבצין שייך דין פטור כמש״נ לעיל וע״ז בעינן קרא דבכה״ג
בלא אידגן ולא נתחייב פטור מתרומה גדולה עכ״ל, לא נאמר פטור מע״ר מת״ג.
ומבואר בר״ח דמה שהקדימו בכרי לא נפטר המע״ר, והנראה בדעת התוס׳, ע״פ מה שכתב בספר ,,תורת
הוא משום שהפירות כבר נתחייבו בת״ג, ומה דבעינן זרעים", דהך דינא דמע״ר שהקדימו בשבלים קרא לזה צ״ל דהוא משום שלפני ראית הבית שייך עוד פטור מתרו״ג, אינו דין פטור למע״ר מת״ג, אלא

יד מעגלי מסכת חלה צדק
דנאמר בזה שבהפרשת תרומת מעשר, יוצא י״ח וא״כ מ״ט בדין עיר הנדחת כתב הרמב״ם דגם
הפרשת תרו״ג יעו״ש, ולפי״ז מבואר היטב, מה דפריך מע״ש בגבולין מיקרי ,,שללה" לענין זה שיחול
בגמ׳,איהכי הקדימו בכרינמי, דהרי לא נאמר בזה על המע״ש דין ממון עיר הנדחת.
פטור לת״ג, ורק דההפרשה של תרו״מ נחשבת גם
להפרשת ת״ג, א״כ שפיר שייך לומר כך גם לאחר

והנה ברמב״ם הלכ׳ לולב שם כתב, אתרוג של

מירוח, וע״ז מתרצת הגמ׳, דילפינן מגזה״כ דהך דינא

ערלה ושל תרומה טמאה ושל טבל פסול,של

לא נאמר בהקדימו בכרי, ורק בהקדימו בשבלים. דמאי כשר שאפשר שיפקיר נכסיו ויהי׳ עני שמותר
לו לאכול דמאי, ובר״ן סוכה ל״ה הביא בשם הרמב״ן

מתניתין מעשר שני והקדש שנפדו וכו׳.

דאתרוג של טבל כשר, משום שיכול להפריש מאתרוג
אחר, ומשו״ה חשיב לכם, והר״ן חולק ע״ז, וכן היא
הרמב״ם בפ״ו מהל׳ בכורים ה״ד כתב, עיסה של דעת הר״מ, דא״א לצאת באתרוג של טבל, אכן צ״ע
מעשר שני בירושלים וכו׳ חייבת בחלה, בזה דאמאי גבי דמאי חשיב לכם לב״ה, משום שיכול
ובכ״מ הביא בשם הר״י קורקוס, שביאר דאע״ג להפקיר נכסיו ולהיות עני דחזי לי׳ דמאי, ואע״ג
שהרמב״ם בהלכ׳ מעשר שני פוסק כר״מ דאמר מעשר דעכשיו אינו ראוי לו, מ״מ מכיוון שבידו לעשות את
שני ממון גבוה, מ״מ דעת הרמב״ם בזה דהיתר האתרוג לראוי לו סגי בזה, א״כ ה״ה לענין טבל, הרי
אכילה לחודי׳ סגי לדין עריסותיכם, וכדאיתא בגמ׳ בידו להפריש עליו ולעשותו לשלו.
סוכה ל״ה א׳ שנחלקו שם אמוראים בזה, וברמב״ם

פ״ד מהלכ׳ ע״ז הט״ו כתב וז״ל, מעשר שני וכסף וחנה מה דטבל לא הוי שלכם, יש בזה ב׳ מעשר שני,וכתבי הקודש שבתוכה, הרי אלו יגנזו טעמים, חדא כמש״כ התוס׳ פסחים ל״ח
עכ״ל. א׳ והר״ן שם משום דיש לכהנים חלק בהטבל,
ובגמ׳ סנהדרין קי״ב ב׳ איתא, תנן התם עיסה ועוד כמש״כ בשאגת ארי׳ ס׳ צ״ז, דכל דבר שאסור
של מעשר שני פטורה מן החלה דברי ר״מ, באכילה לא מיקרי שלכם. והנה מה שבידו להפקיע וחכמים מחייבין, אמר רב חסדא מחלוקת במעשר שני ממנו תורת טבל, אפשר לומר דכ״ז מהני רק במה בירושלים, דר״מ סבר מעשר שני ממון גבוה הוא, דבעינן בדין לכם, שהאתרוג יהי׳ ראוי לאכילה, דבזה ורבנן סברי ממון הדיוט הוא, אבל בגבולין ד״ה אפשר לומר שכל שבידו לעשותו ראוי לאכילה, מיקרי
פטור, מתיב רב יוסף מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו, שהאתרוג ראוי לאכילה, דהרי הוא ראוי לאכילה ע״י
במאי עסקינן אילימא בירושלים מי הויא עיר הנדחת, הפרשה, מכיוון שיש עצה להתירו, מיקרי שכבר עתה
והתביא עשרה דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהן,

תוה״ב הוא ראוי לאכילה, דעכשיו הוא ראוי ע״י מעשה

-

.

S.
A

אינה נעשית עיר הנדחת, אלא בעיר אחרת ואסקוהו מתיר, משא״כ בהטעם דהאתרוג אינו שלו משום שיש
לגוה, הא קלטוהו מחיצות, אלא לאו בגבולין וקתני לכהנים חלק בזה, לא מהני מה שיכול להתירו, דמ״מ יגנזו, לא לעולם בעיר אחרת ואסקוהו לגווה וכו׳. עכשיו אין האתרוג כולו שלו, אלא רק יכול לעשותו ובלחם משנה בהלכ׳ ע״ז הקשה, דמסתימת דברי לשלו, ובדין לכם בעינן שיהי׳ שלו, ולא שיהי׳ ראוי
הר״מ משמע דמעשר שני של עיר הנדחת

להיות שלו, ורק בדין דבעי שיהי׳ ראוי לאכילה צריך

יגנז, הוי אפ׳ בגבולין, דהרמב״ם לא חילק כלל בזה,

רק שיהי׳ אפשר להשתמש בזה, א״כ כל שראוי

ובגמ׳ מבואר דבגבולין לא הוי בכלל ,,שללה" דעיר

להשתמש ע״י מעשה המתיר, הרי מיקרי שהוא

הנדחת, וכן הקשה דבהלכ׳ בכורים לענין חלה כתב,

ראוי להשתמש.

דעיסת מעשר שני בירושלים חייבת בחלה, ומשמע והנה בטור יו״ד ס״ס של״א כתב, דתרומת מעשר

שדוקא עיסת מעשר שני בירושלים חייבת, אבל של דמאי מוכרה לכהנים, והיינו דאין לכהנים בגבולין לא, וכן בר״מ פ״ח מהל׳ לולב ה״ב כתב, דין ממון בדמאי, משום דלענין זה אמרינן המוציא
דאתרוג של מע״ש בירושלים יוצא בו ידי חובתו, מאבירו עליו הראי׳ יעו״ש בב״י. ובמל״מ פ״ט מהלכ׳
ומשמע דאתרוג מע״ש בגבולין אינו יוצא בו, והיינו מעשר ה״ב כתב, שמדברי הרמב״ם שם מוכח שנותנים משום דבגבולין שאסור באכילה, לא מיקרי שלכם, לכהן דמאי, וכן כתב ברש״י סוטה מ״ח, וכתב ע״ז

מעגלי מסכת חלה צדק טו
המל״מ שטעם הדבר דהיישינן דילמא אכיל לי׳ מעתה נראה דמה דמהני אם בידו להתיר יעו״ש במל״מ. את האיסור, הוי רק בדין שלכם, שבזה

ונראה דאפ׳ לרש״י והר״מ שגם בדמאי נותנים הדין דאם הוא בעלים לעשות את האתרוג לשלו,
לכהנים, מ״מ כל זה הוא רק לאחר שהפריש, שפיר סגי בזה לדין לכם באתרוג, אכן כל זה אבל לפני שהפריש אין לכהנים זכות ממון בהדמאי, הוא במאי דבעינן בעלות באתרוג, בזה סגי במה שהוא
ואע״ג שטבל יש בו לכהנים זכות ממון קודם הפרשה,

בעלים לעשותו לשלו, אבל בדין זה שאתרוג שאינו

וזהו מעיקר דין תרומה, מ״מ בדמאי דהוי ספק, אמרינן

ראוי לאכילה אינו בכלל "פרי", בזה לא מהני מה

לענין זכות הממון המוציא מאבירו עליו הראי׳, ואפ׳ שיכול להתיר, דמ״מ כל זמן שאסור באכילה אינו
אם חייב ליתן לכהן, הרי אין זה מעיקר דין נתינת

בכלל פרי, ולכן כתב הרמב״ם דאתרוג של טבל

תרומה, אלא דהוא רק משום חשש דילמא יאכל

פסול, דאין זה מדין לכם, אלא דזהו משום פסול דפרי,

וכמש״כ המל״מ, א״כ דבר זה נתחדש לאחר הפרשה

ובזה לא מהני מה שיכול להפריש ולהפקיעו מתורת

דחייל עלי׳ קדושת תרומה, אבל לפני הפרשה עדיין לא טבל וכמש״נ, אכן בדמאי שהוא מותר לעניים, אפשר
נאמר דין זה, וזכות הממון של הכהנים מעיקר דין

לומר דהוא בכלל ,,פרי", דלא בעינן שיהי׳ מותר

תרומה ליתא בדמאי משום דהוי ספק וכמש״נ.

באכילה למי שיוצא בו, אלא שזה תלוי בגוף האתרוג,

ולפי״ז מבואר דבדמאי כל מה דלא הוי שלכם,

וכל שגוף האתרוג מותר בחבילה לעניים, הרי הוא

לא הוי משום זכות הממון של הכהנים, אלא

חשיב ,,פרי" דלשם פרי לא בעינן שיהי׳ מותר לכל

רק משום דאינו ראוי לאכילה, ובזה שפיר מהני מה

העולם, וכל שמותר לכמה אנשים שפיר חשיב פרי,

שיש לו עצה להתיר לאכילה.

ולכן בדמאי ליתא לפסול ,פרי", ורק לא הוי שלכם,
ובזה שפיר מהני מה שבידו להפקיר נכסיו ולהיות
אכן צ״ע דא״כ אמאי אומרים ב״ה דיוצא משום עני דע״י כך הוי שלכם.
שיכול להפקיר נכסיו דא״ל שיוצא בו משום ויתבאר בזה מה שסוברים ב״ש דאתרוג של דמאי שיכול להפריש על האתרוג ממ״א, וכן ב״ש הרי פסול, דמכיוון שב״ש סוברים שאין תאכילין
סוברים דאינו יוצא משום שסוברים דעניים לא הותר את העניים דמאי, א״כ דמאי אינו בכלל ,פרי" ותו
להם דמאי, והרי יש עצה להתירו פ״י הפרשה, ומוכח לא מהני מה שבידו להתיר לעצמו את הדמאי, אלא
מזה שגם הא דאיסור אכילה, מפקיעה דין לכם, ג״כ דזה יקשה עדיין, אמאי אמרו ב״ה שיוצא באתרוג
לא מהני מה שיכול להפריש. של דמאי משום שיכול להפקיר נכסיו, דהו״ל למימר
לכן נראה לומר בדעת הרמב״ם, דבאמת סובר משום שבידו להתיר אתרוג ע״י הפרשה וצ״ע.
הרמב״ם כהרמב״ן דמה שבידו להפריש ממ״א אכן כל דברינו הם רק בדעת הר״מ, אבל בדברי הר״ן
ולהתיר את הטבל משוי לה להטבל כשלכם, משום מפורש שטעם ב״ש הוא משום דלא קריבן לכם, שבידו שהטבל יהי׳ שלו. ומה שהרמב״ם סובר דאינו ולב״ה חשיב לכם משום שיכול להפקיר נכסיו, וצ״ב
יוצא באתרוג של טבל אין זה משום דלא הוי שלכם, דמאי נפ״מ אם מתיר את האתרוג ע״י שמפקיר נכסיו
אלא טעם אחר אית בי׳, דהנה בפיה״מ להרמב״ם סוכה ומותר לו דמאי, או ע״י שיתיר את האתרוג ע״י
שם כתב וז״ל ערלה ותרומה טמאה הם מכלל הדברים הפרשה, וצ״ע בזה.

הטעונים שריפה וכו׳ ולפיכך הוא פסול למאמר הש״י ובר״ן סוכה שם כתב דאתרוג של מעשר שני יוצאין
"פרי" דאלו אינן ראויין לאכילה בשום פנים עכ״ל, בו אפ׳ חוץ לירושלים, דהא ראוי הוא לאכילה
וכבר העירו בזה האחרונים דלדעת הרמב״ם דבר בירושלים, ובמאירי סוכה כתב בדין אתרוג של מעשר
שאסור באכילה אינו פסול רק מצד לכם, אלא דהוא שני ו״ל,ואם נטל כשר שהרי יש בו היתר אכילה דין בהחפצא של האתרוג, דלא מִיקרי פרי, וכן כתב אעפ״י שאין כאן דין ממון שהרי אינו יכול לקדש
הרמב״ם בפ״ח מהל׳ לולב ה״ט, דאתרוג שאסור בו את האשה, הא חוץ לירושלים לא יצא שהריאין
באכילה פסול כל ז׳,וביארו בזה שהוא משום דלא לו היתר אכילה ולא הנאה עד שיפדה, כך כתבוה
חשיב ,פרי", וזה פוסל כל ז׳. מקצת מפרשים, שאל״כ מה טעם הוזכרה במשנתנו

טז מעגלי מסכת חלה צדק
במעשר בירושלים, ועיקר הדברים שאף חוץ לירושלים שצריך פדי׳ ומותר בהנאה, דהרי כשהוא בגבולין מותר

כך הואיל וראוי לאכילה בירושלים או שיכול לפדותה בהשתמשות למי שבירושלים, וכל שהוא בגבולין הרי הואיל ולא נכנסו לירושלים, ולא הזכירוה בירושלים יש בו דין פדי׳, ומוכח מזה שכל היתר מעשר שני אלא להודיע שאף בירושלים לכתחילה לא עכ״ל, הוא רק כשהמעשר שני עצמו נמצא בירושלים, ויעויין
ומבואר שהם חולקים על הרמב״ם שכתב דרק בגמ׳ מכות י״ט ב׳ דגם מוכח שם לכאורה כמש״כ.
בירושלים יוצא באתרוג של מעשר שני. מעתה נראה, דמה שסובר הרמב״ם דאתרוג של

והנה מה שמעשר שני מותר באכילה רק בירושלים, מעשר שני בגבולין אין יוצאין בו, אין זה אין זה דין בהגברא שאוכל שצריך להיות משום דינא דלכם, דבזה דעת הרמב״ם כהר״ן והמאירי, בירושלים, אלא דזהו דין בגוף המעשר שני שצריך שמכיוון שאפשר להעלותו לירושלים ולהתירו ע״י להיות בירושלים, ורק כשהמעשר שני בירושלים מותר כך שפיר חשיב לכם, אלא דמכיוון שבשעה שהמע״ש
באכילה, וכשהוא בגבולין הרי הוא אסור באכילה הוא בגבולין, הרי הוא אסור לכולם, ואפ׳ למי שיכול
אפ׳ למי שנמצא בירושלים, ולדעת הר״ש פ״ח להשתמש בו כשיושב בירושלים כגון בהדלקה, א״כ
שביעית דמע״ש ניתן להדלקת הנר, דאפשר לעמוד כשהוא בגבולין אין בו בהמעשר שני תורת ,פרי"
בגבול ירושלים, והמע״ש יהי׳ מחוץ לירושלים בסמוך שנאמר בדין אתרוג שיהי׳ ראוי לאכילה, ורק ע״י
ויהנה מאורו ג״כ אסור, משום דגוף המעשר שני

הבאתו לירושלים יתחדש עליו שם "פרי", ובזה לא

אינו בירושלים, ודבר זה מוכח בגמ׳, דהרי לפ׳ א׳ מהני מה שבידו להעלותו, דכל זה מהני רק בדין ברש״י סנהדרין שם כתב דמע״ש בגבולין לא מיקרי

לכם, שע״י בידו מיקרי בעלים, אבל בדין "פרי"

לכם משום שאין בו היתר אכילה. וא״נ דלמי שהוא

נאמר שצריך שיהי׳ עכשיו ראוי לאכילה, ומשו״ה

בירושלים, המע״ש מותר גם כשהוא בגבולין, שפיר אינו יוצא בו בגבולין. אך עדיין צ״ב מש״כ הרמב״ם מיקרי לכם, דמה שהבעלים אינו בירושלים אין זה

בדין חלה שרק עיסת מע״ש בירושלים חייבת בחלה,

מסתבר שיגרע בדין לכם, שהוא יכול לילך ומשמע דעיסת מעשר שני בגבולין פטורה מן החלה, לירושלים ולאכלו, וכן מוכח דבר זה מגמ׳ בכורות

ואמאי לא מיקרי עריסותיכם משום שבידו להעלותה
לירושלים.
ט׳ ב׳ איתא דתביא פטר חמור אסור בהנאה, ורבי
שמעון מתיר, מאי טעמא דר׳ יהודה, אמר עולא וכו׳

אלא יש לך דבר שהקפידה עליו תורה בשה ומותר,

ואשר יראה בזה, דהא דעיסת מעשר שני בגבולין
פטורה מן החלה, אין זה משום דלא מיקרי
ומי הקפידה והא רב נחמיה ברי׳ דרב יוסף פריך ,,עריסותיכם", אלא דנאמר דין מיוחד, שחלות מע״ש

לי׳ בשילקי בשוויו, בשוויו לא קאמר, כי קאמרינן אליבא דר׳ מאיר דהוי ממון גבוה וחלות דין קוֹדש שלא בשוייו, והכי קאמר יש לך דבר שהקפידה עליו בה, הוי דבר הפוטר מחלה, ואשר חלות פטור זה נאמר תורה לאפקועי׳ איסורי׳ בשה ומותר, והרי מעשר שני רק במעשר שני בגבולין, ויסוד זה מתבאר בדברי שהקפידה עליו תורה בכסף צורי, ותנן ר׳ יהודה הספרי פ׳ שלח פ׳ ק״י, דאיתא שם, שומע אני אומר במזיד קידש, דפטר חמור נמי מיקדשא, כדרבי אף עיסת תרומה ועיסת מעשר שני במשמע ת״ל תרימו אלעזר דאמר רבי אלעזר אשה יודעת שאין מעשר שני תרומה את שמורם קודש והשאר חולין ולא שזה מתחלל על ידה ועולה ואוכלתו בירושלים, הכא נמי וזה קודש, אבל אמרו עיסת מעשר שני בירושלים אשה יודעת דפטר חמור איסורא אית בי׳ ופרקא לה חייבת בחלה, זבכ״מ פ״ו מהלכ׳ בכורים הביא בשם
בשה ומיקדשא בהך דביני וביני, ומפורש בגמ׳ דמע״ש הר״י קורקוס שביאר את דברי הספרי וז״ל, ובודאי
בגבולין אסור בהנאה, משום שאין לך דבר שצריך פדי׳ כיוון שאמרו בתחילה ולא שזה וזה קודש, דחצינא בשה או בכסף צורי שמותר בהנאה, והיינו דמהך גופא דר״מ הוא דאמר ממון גבוה הוא, ועלה קאמר אבל דנאמר שצריך פדי׳ יצפינן שאסור בהנאה, כדפירש אמרו עיסת מעשר שני בירושלים חייבת בחלה, מוכח רש״י שם. וא״נ דגם כשהמעשר שני הוא בגבולין דלר״מ נמי חייבת, ואפשר דטעמא דשאני תרומה הוא מותר למי שאוכל בירושלים, ודין ירושלים נאמר שהוא קודש ואסור לזרים עכ״ל, וכוונתו דמרומה
בהגברא שמשתמש במע״ש, א״כ שפיר אשכחנא דבר מיקרי קודש משום שאסורה לזרים, ומעשר שני

מעגלי מסכת חלה צדק ין
בירושלים מותר באכילה לכולם, ומשו״ה לא נכלל וסופה סופגנין, תחילתה סופגנין וסופה עיסה
בקרא דפרט לשזה וזה קודש, אכן עכ״פ מפורש חייבות בחלה.
דמעשר שני בגבולין נתמעט מקרא, דבתחילה הרי א(ובר״ש הביא מה שנחלקו הראשונים, אי עיסה איתא בספרי פרט לתרומה ומעשר שני שזה וזה קודש, שתחילתה סופגנין וסופה סופגנין מיירי וצ״ל דרק מעשר שני בירושלים שמותר באכילה, לא בבלילה עבה, אלא שהי׳ בדעתו לעשות ממנה סופגנין, נכלל בקרא דקודש, אבל מעשר שני בגבולין שאסור ומשו״ה פטורה מן החלה, ודעת רבנו תם דבכה״ג
באכילה לכל העולם דינו כתרומה ונתמעט מקרא חייבת בחלה, ומתניתין מיירי בבלילה רכה דאז אינה
דפרט לשזה וזה קודש, ומבואר דעיסת מעשר שני חייבת בחלה, אבל כל שבלילתו עבה, אפ׳ אם עשאה
בגבולין נאמר בה פטור מחלה משום קדושת מעשר ע״מ לעשותה סופגנין חייבת, משום שכבר נתחייבה שני, שנאמר בה דהיא קודש אליבא דר״מ, וכמו בשעת גילגול, ובביאור דבריהם נראה בהקדם ביאור
כשקדושת תרומה פוטרת מחלה, ושפיר פסק הר״מ יסוד חיוב חלה בעיסה, דהנה בספרי פ׳ שלח פ׳ ק׳
דרק עיסת מעשר שני בירושלים חייבת בחלה, איתא הרי שלא הפריש חלה מן העיסה, שומע אני דאע״ג דמיקרי שלכם, משום שיכול להעלותה שלא יפריש מן הלחם, ת״ל והי׳ באכלכם מלחם לירושלים מ״מ פטור משום דנאמר דין מיוחד הארץ ע״כ, הרי מפורש בספרי דבעינן פסוק מיוחד שמעשר שני בגבולין פוטר מחלה משום דין קודש להא שיכול להפריש חלה מן האפוי, ומבלעדי זה
של מעשר שני וכמש״נ. הו״א דלאחר אפיה פקע חיוב חלה.
ולפי״ז יבואר שפיר מה שכתב הרמב״ם בדין עיר והנה במאירי פסחים מ״ו ד״ה ולענין פסק כתב הנדחת שגם מעשר שני בגבולין מיקרי וז״ל, ומכל מקום מפרשים כדעת גדולי
,שללה" לגבי עיר הנדחת, ול״ק מדברי הר״מ בחלה הפוסקים, שהם סוברים בדברי בן במירה במה שאמר
ובאתרוג, דבאמת גם מעשר שני בגבולין מיקרי שלכם תטיל בצונן, שהטעם מפני שהוא סובר שאין חלה משום שיכול להעלותו לירושלים, והא דאינו יוצא אלא בעיסה, אבל מכיוון שאפאה ולא הפריש אין
באתרוג הוי משום דאינו בכלל פרי, ומה שאינו תורמין מן האפוי, ועל דרך מה שאמרו בראשית
חייבת בחלה הוי משום פטורא דשזה וזה קודש, ולכן הגז, שאם לא הספיק ישראל ליתנו עד שצבעו פטור, בדין עיר הנדחת שפיר חשיב ,,שללה" משום שיכול ואף בפאה היינו אומרים כן, אלא משום דתעזוב
להעלותה לירושלים. יתירא כתיב וכו׳, ובזו פסקו כר׳ אליעזר לומר שיש

אלא דבזה תירצנו רק סתירת דברי הרמב״ם בזה, תורת חלה אף בלחם עכ״ל, וכן מפורש במהר״מ אבל עדיין צ״ע מדברי הגמ׳ בסנהדרין שם, חאלוה שם מ״ח ב׳.
אכן בזה מצינו שעוד ראשונים דס״ל להלכה דמע״ש והנה באור זרוע הלכ׳ חלה ס׳ רכ״ז מביא דברי בגבולין מיקרי לכם והיינו דלא קי״ל כר׳ חסדא ספרי זוטא וז״ל, ת״ר בספרי זוטא ראשית
בסנהדרין שם. עריסותיכם יכול חטים וקמח ת״ל חלה, אי חלה יכול
אלא דדעת ר׳ חסדא שסובר דמעשר שני בגבולין אפ׳ חלה אפוייה ת״ל ראשית, הא כיצד יעמוד עריסה לא מיקרי עריסותיכם, גם אליבא דר׳ יהודא, ויפריש מן המובחר, ותימא גדולה היא שממעט חלה משום שאסור באכילה, צ״ע דמאי שנא מדמאי שחשיב אפוייה, דמשמע שאם לא הפריש חלה מעיסה שאינו
לכם משום שבידו להתירו, וה״נ במע״ש בידו להתירו, יכול להפריש מלחם שנאפה, דהא קיי״ל כר״א דהסל
ובשלמא באתרוג כתבנו דבגבולין לא חשיב פרי, אבל מצרפן לחלה אחר שנאפו וכו׳, מכל אלה שמעינן בחלה צ״ע, ויעויין בשער המלך פ״ח מהלכ׳ לולב מה דהיכא שלא הפריש חלה מן העיסה שיפריש מן הלחם שהביא בשם מהר״מ בן חביב, ומה שתירץ בזה השער עכ״ל, והנה בפשטות צ״ל דהספרי זוטא קאי אליבא
המלך יעויי״ש. דרבי יהודא בן בתירה, שסובר להלכה דלאחר אפי׳
ליתא לדין חלה.

מתניתין עיסה שתחילתה סופגנין וסופה סופגנין
פטורה מן החלה, תחילתה עיסה

)אכן צ״ע דמהר״י בן מלכי צדק, מביא את דברי
הספרי זוטא, על מתניתין לקמ׳ פ״ב, דהעושה

יח מעגלי מסכת חלה צדק
חלתו קמח אינו כלום, ומשמע שדעתו דק״ל כהספרי מעיסה, ומיחייב בתר דהוי לחם, והיינו ע״י צירוף
זוטא, וזה תימא. ונראה בביאור הספרי זוטא ע״פ סל עכ״ל, ומבואר בדברי הר״ן דילפינן דין צירוף
מה שראיתי ב,שבלי הלקט" הלכ׳ פסח דלכתחילה סל, מהא דאיתא דיכול לחול חיוב בעודו לחם, ובע״כ צריך להפריש חלה בעודו עיסה, משום דראשית דהיינו בכה״ג שלא התחייב בעודו עיסה, ורק עכשיו
עריסותיכם כתיב, הרי דיש דין מיוחד במעשה נתחייב, ובע״כ דהיינו ע״י צירוף סל.
ההפרשה שצריך להפריש בעודה עיסה, ואע״ג דגם ולכאורה דבריו תמוהים, דמהיכי נלמד מהא דין לחם חייב בחלה, מ״מ חייבים להפריש בעודה עיסה, צירוף, דהרי יתכן שחל חיוב חלה בלחם ואפשר לומר דמאי דממעט בספרי חלה אפוייה, אין בכה״ג שהיתה בלילה רכה, שמפורש בדברי הראשונים הכוונה בזה לפטור אפוייה מחלה, אלא דהכוונה בזה ובשו״ע סי׳ שכ״ט, דחל חיוב לאחר אפי׳, ושפיר דצריך להפריש בעודו עיסה ורק בדיעבד כשלא אשכחנא דחל חיוב רק לאחר אפי׳, וכן יש לתמוה הפריש מעיסה מפריש מלחם, והוא יסוד דברי ה,,שבלי על הר״ן, מהא דאיתא בירושלמי ריש פ״ב, מודים לקט", ויבואר בזה היטב, מה שמסיים ה״,ספרי זוטא", חכמים לר״ע בהכנסן לארץ שהכל הולך אחר הקרימה ויפריש מן המובחר, דלכאורה צ״ע מה כוונתו דיפריש בתנור, הרי שפיר אשכחנא שחל חיוב רק באפי׳. מן המובחר, ומאי שייך להכא, אכן לדברינו אתיא

שפיר, דכוונתו בזה דהפרשה מן העיסה היא הפרשה

והנראה בדעת הר״ן, דאין כוונתו ללמוד עיקר דין

מן המובחר, דמלווה מן המובחר להפריש בעודו עיסה, צירוף סל מקרא דבאכלכם מלחם הארץ,
אף שגם לחם חייב בחלה(.

אלא דעיקר כוונתו בזה דילפינן בהך קרא, דלחם

והנה בשאילתות דרב אחאי פ׳ צו ש׳ ע״ג כתב

הוי חפצא שמתחייב בחלה, ולא רק שלא פקע ממנו

וז״ל, ברם צריך אילו היכא דלש פלגי שיעורא

חיובא דעיסה, אלא דהוא בעצמו הוי דבר שיכול;

ואפינן ונסחינון ושדינן לסלא חדא, מי מצטרפין

להתחייב בחלה, ולאפוקי מדעת החולקים עליו,

בלחמייהו אי לא,מי אמרינן ראשית עריסותכם אמר

שסוברים דלחם אינו מתחייב, ורק כל שחל חיוב

רחמנא, וכיוון דבעידנא דלישה לא מיחייבי לא

בעודו עיסה, שוב לא נפקע החיוב, אכן עיקר דין
צירוף סל, לא יצפינן מהכא, ויצפינן דין זה מקרא
מצטרפי, או דילמא כיון דכתיב נמי והי׳ באכלכם
מלחם הארץ, אע״ג דליתא בעידן לישה, ואיכא בעידן

אחרינא דמפורש בשה״ל סדר פסח ס׳ רי״ב.

דהוי לחם מצטרף, והכי קאמר אי בעידן לישה אי והנה לקמ׳ בירושלמי, א״ר יוחנן העושה עיסה בעידן לחם, מפלג פליגי ר״א ורבנן בהא מילתא, לחלקה בצק פטורה מן החלה, ובחידושי רבנו דרבנן סברי בתר לישה אזלינן, ור׳ אליעזר סבר אף חיים הלוי, הל׳ בכורים ביאר, דיסוד החיוב חלה
בתר לחם. תלוי בדין לחם, וכל עיקר חיובה דעיסה, הוא משום
המתבאר בדברי השאילתות, דהמ״ד שחולק על ר״א, שעומדת להיות חייבת בהיותה לחם, ולכן כל שעומדת
אינו רק בדין צירוף, אלא החולקים להיות פטורה בשעת לחם, מפטרא גם כשהיא עיסה,
סוברים שבשעת לחם אינו יכול לחול כבר חיוב חלה,

ולכן אם חישב לחלק לפני אפי׳, הרי עומדת להיות

וזהו שכתב וכיוון דבעידנא דלישה לא מחייבי, לא

פטורה בשעת לחם, ומשו״ה מיפטרא מהשתא.

מצטרפי וכו׳, דרק בעודו עיסה חייל חיוב חלה, משום ויש לתמוה על זה, דלפמש״כ בדברי השאלתות, הרי שדין חלה נאמר רק בעיסה, ומה דילפינן בספרי היינו החולקים על ר״א בדין צירוף סל, סבירא להו רק דכל שחל חיוב בעודו עיסה, לא פקע חיובה, דלחם אינו מתחייב כלל בחלה, ורק דלא פקע חיובא אבל שיחול חיוב בעודו לחם לא נלמד מהא, וזהו מה דעיסה, וא״כ לדידהו בע״כ חיוב חלה בעיסה, אינו
שחידש רבי אליעזר, שגם בעודו לחם הוי חפצא משום שעומדת להתחייב בשעת לחם, אלא חיובה הוא
שחל בה חיוב חלה. ולקמן בפ״ג ה״ו ביארנו דברי מצד עצמה, וא״כ לדידהו עיסה ע״מ לחלק תהי׳
השאילתות בדרך אחר, יעו״ש. חייבת בחלה, ולכאורה יש לתמוה גם על דעת

והנה בר״ן פסחים פ׳ אלו עוברין איתא וז״ל, דכתיב החולקים על ר״ת, דסבירהו להו דעיסה ע״מ סופגנין באכלכם מלחם הארץ, אלמא דזימנין דלא מיחייב פטורה, ולכאורה הטעם בזה משום שאינה עומדת

מעגלי מסכת חלה צדק יט
להיות חייבת בשעת היותה לחם, וא״כ מה חידש רבי דלאחר גילגול חייל בה דין לחם, לענין חיוב חלה, יוחנן בהך דאמר העושה עיסה ע״מ לחלק פטורה משום שעומדת להיות לחם ולא מיחסר בה אלא אפי׳, והרי זה הוא דינא דסופגנין, וכן יש לתמוה לדעת ואז מהני מה שעומדת להיות חייבת בשעת היותה לחם, השאילתות, שהמ״ד שחולק על צירוף סל דעתו דלחם משא״כ בעושה ע״מ סופגנין שאינה עומדת להיות אינו כלל זמן חיוב בחלה, דלפ״ז כל חיוב חלה הוא לחם, לית בה כלל תורת לחם לענין חלה.
רק בעיסה, דא״כ יוצא שהוא חולק על הך מתניתין ולפי״ז מבואר מה שחידש ר׳ יוחנן דעושה עיסה
דסופגנין. ע״מ לחלק פטורה מן החלה,שדין זה אינו

וצריך לומר דאע״ג שיסוד החיוב הוא בעיסה מצד נלמד מדין סופגנין ששם הפטור הוא משום שאין
עצמה, אך הא מיהא בעינן שתהי׳ עיסה בהעיסה כלל תורת עיסה האמורה לענין חלה, ויבואר
העשויה ללחם, וזהו מדיני העיסה, שרק אם עומדת בזה מה שגם המ״ד שסובר דלחם אינו מתחייב בחלה,
להיות לחם, נאמר בה חיוב חלה, ומשו״ה סוברים ורק אם חל בי׳ חיוב בעודו עיסה תו לא פקע מיני׳,
הראשונים שחולקים על ר״ת, דמאחר שאם יעשה מ״מ מודה בדין סופגנין, משום דחף שהחיוב נאמר
אותו סופגנין לא יהי׳ בהם תורת לחם, משו״ה תיפטרי בעיסה, מ״מ מדיני העיסה הוא, שתהי׳ עומדת
גם בעודה עיסה, דרק בעיסה העשויה ללחם נאמר ללחם וכמש״נ.
דין חלה. וכהלכ׳ חלה להרמב״ן כתב וז״ל, העושה עיסה
והנה לדעת החולקים על ר״א בדין צירוף סל, ע״מ לחלקה בצק פטורה מן החלה וכו׳,
דסבירא להו שכל חיוב חלה נאמר בעיסה, ושמעינן מינה שהעושה עיסה ע״מ לפטור פטורה,
ורק בעודה לחם לא פקע ממנו חיוב חלה, הרי דעת ואע״פ שנתגלגלה בענין חיוב עכ״ל, ומפורש בדברי
רבנו תם מבוארת בפשטות, שהרי לדעתם חיוב חלה הרמב״ן כמש״כ הגר״ח שיסוד פטורא דע״מ לחלק,
בעיסה הוא מתורת עיסה, ולכן אף שאינה עומדת הוא משום דהוי עיסה העומדת להפטר בשעת היותה להיות לחם, מ״מ מאחר שראוייה לעשות לחם, שפיר לחם, אכן לכאורה צ״ע, דאמאי לא למד הרמב״ן דין
יש בה תורת עיסה להתחייב בחלה, אכן להלכה זה מעיסה ע״מ לעשותה סופגנין, שהביא לפני דין
דקי״ל דגם לחם חייב בחלה, צ״ב יסוד חיוב חלה עיסה ע״מ לחלק, אכן למש״כ ל״ק, שבדין סופגנין
בעיסה, שעדיין אינה לחם. אינו משום שאינה עומדת להיות חייבת בשעת היותה

ונראה שאף על גב שיסוד חיוב חלה הוא בלחם

לחם, אלא דכל שאינה עומדת ללחם, לית בה כלל

נאמר בזה גם שעיסה שעומדת להיות

תורת עיסה האמורה בדין חלה, ומשו״ה הוכיח׳

לחם הרי היא כלחם לענין חיוב חלה ובזה חולק

הרמב״ן דין עושה עיסה ע״מ לפטור רק מדין עושה

ר״ת וסובר שכל שראוייה להעשות לחם ולא מיחסר

עיסה ע״מ לחלק.

בא אלא אפי׳ חייב בחלה, אך כל יסוד חיובה והנה בהלכ׳ חלה להרמב״ן איתא, דלדעת רבנו תם,
הוא משום שראוייה להעשות לחם שמשעה שראוייה מה דתנן לקמ׳ שעיסת הכלבים פטורה מחלה,
להעשות לחם סגי בזה לחובת לחם בחלה. היינו דוקח בבלילה רכה, אבל בבלילה עבה אם עושה

מעהת נראה דהפטור בעושה עיסה ע״מ לחלק,

ע״מ להאכיל לכלבים חייבת בחלה.

ובעושה עיסה ע״מ סופגנין, הם שני דינים ובחביבו יונה בפ׳ כיצד תברכין כתב דלדעת רבנו
מיוחדים, דהפטור בעושה עיסה ע״מ לחלק, הוא תם אפ׳ בבלילה עבה, אם עשאה לכלבים
כמש״כ דחיוב העיסה הוא משום שעומדת להיות פטורה מן החלה, וצ״ב מחלוקת הרמב״ן ורבינו יונה
חייבת בשעת היותה לחם, אכן פטורא דעושה ע״מ בזה.
סופגנין, אינו רק מטעם זה, דאע״ג שכל חיובה ונראה בזה, דהנה בחידושי רבנו חיים הלוי הלכ׳
של עיסה הוא משום שעומדת להיות חייבת בשעת חמץ ומצה, נסתפק בהך פטורא דעיסת
היותה לחם, מ״מ הא מיהא בעינן שיחול בהחפצא הכלבים, דילפינן מעריסותיכם ולא של חיה, כדאיתא
דין לחם, דקודם גילגול אינה חייבת, והיינו משום בר״ש לקמן אם זהו גזה״כ בחיוב חלה, דכל שעומד

כ מעגלי מסכת חלה צדק
לאכילת כלבים לית ביה דין חלה, או שיסודו הוא דהספרי שהובא לעיל(, ואם לא הפריש מן העיסה בחלות תורת לחם, דכל שעומד לאכילת כלבים לית שהי׳ בה שיעור, יפריש מן הלחם אפ׳ בלא צירוף, ביה תורת לחם, ונראה שדעת הרמב״ן היא דדין דכתיב כתרומת גורן, וצריך ביאור מהו שכתב עיסת הכלבים אינו פטור מיוחד לענין חלה, אלא דילפינן מתרומת גורן, לעיסה שהי׳ בה שיעור ואח״כ דזהו דין בחלות לחם, ולפי״ז כל מה שעיסת הכלבים נחלקה,דיכול להפריש בשעת לחם, אפ׳ בלא צירוף, פטורה, הוא רק משום שאינה עומדת להיות לחם, והרי מאחר דילפינן מבאכלכם מלחם הארץ, דגם לחם שהרי לא נאמר פטור בחלה לעיסת כלבים, אלא חייב בחלה, א״כ כשהי׳שיעור בשעת עיסה, שהדין דדבר שעומד לאכילת כלבים אינו לחם, וא״כ הרי הוא דאע״פ שכבר נחלק חייב משום שכבר נתחייב, בהעיסה עצמה לא שייך פטורא דעיסת כלבים ורק א״כ ה״ה בשעת לחם דלא נפקע חיוב דעיסה.
משום שאינה עומדת ללחם והוי כמו סופגנין, וא״כ ומאת מו״ר הגאון רבי שמואל רוזובסקי שליט״א
לדעת רבנו תם שאפ׳ אם אינה עומדת להיות לחם שמעתי שנסתפק בהך חיובא דלחם, דהנה
חייבת, א״כ ה״ה בעיסת כלבים. לדעת ר״י בן בתירא, בפסחים פ׳ אלו עוברין שהבאנו
ובזה ידוקדק היטיב לשון דברי הרמב״ם בפ״ו לעיל, דהמאירי והמהר״מ חאלאווה מפרשים דבריו, מהלכ׳ בכורים הי״ב שכתב וז״ל, אבל העושה שסובר דכל חיוב חלה נאמר רק בעיסה, וכשנאפה
עיסה ליבשה בחמה בלבד, או לבשלה בקדירה הרי פקע חיוב חלה, הרי דלדבריהם לא נאמר כלל דין היא פטורה מן החלה, שאין מעשה חמה לחם וכו׳, לחם בחיוב חלה, וכל עיקר חיוב חלה הוא בעיסה, שאין חייבת אלא עיסה שסופה להאכל לחם - למאכל וכשנאפה פקע חיוב חלה, וא״כ יש לחקור דמה אדם - עכ״ל, וצ״ע מהו שהוסיף הרמב״ם למאכל דילפינן בספרי דגם לחם חייב בחלה, דהאם נאמר בזה אדם, שהרי כבר כתב לעיל בה״ח דהעושה עיסה שחיוב אחד הוא בעיסה ולחם, ומתורת לחם הוא שבא להאכיל לכלבים פטורה, ומה שייך דין זה בהך חיוב חלה על עיסה, או דבאמת חיוב חלה בעיסה, הוא דינא דסופגנין, אכן להמתבאר יובן היטיב, שהרי כל משום תורת עיסה, אלא דנאמר חיוב מחודש בלחם עיקר פטורא דעיסת הכלבים, הוא משום שאינה מתורת לחם, והם שני חיובים בחלה, חיוב דעיסה, עומדת להיות לחם, וכדין עיסה ע״מ סופגנין, ומשו״ה וחיוב דלחם,)ולקמן יבואר דבר זה במחלוקת ר״ע הוא דכייל לה הרמב״ם להך דינא בהך דינא דסופגנין, ורבנן בפ״ג(.
משום דיסודם אחד הוא.

ודעת רבינו יונה היא, שנאמר פטור מיוחד בחלה

ועפי״ז אפשר לבאר את דברי ה,קרית ספר",

לעיסת כלבים, ושייך פטור זה בעיסה גופה,

שבתחילה הביא את דרש הספרי, דחל חיוב

וא״כ אין שייך כלל להך דינא דסופגנין, ובזה מודה

גם על לחם, מקרא דבאכלכם מלחם הארץ, ואח״כ
כתב דאם הי׳ שיעור בשעת עיסה, יכול להפריש מן
ר״ת דפטור. הלחם אפ׳ בלא צירוף, ויצפינן דבר זה מתרומת
אכן צ״ע בדברי הרמב״ן, דאמאי בבלילה רכה גורן,וביאור הדבר, דמקרא דהספרי יצפינן רק שנאמר שאפאה בתנור, אם עומדת לאכילת כלבים חיוב בלחם, אכן זה הוי חלות חיוב מחודש שנאמר פטורה, דהרי אחרי שאפאה שפיר הוי חפצא של לחם, בלחם מתורת לחם, אבל חיוב דעיסה פקע מיני׳, והלכך ורק משום דעומדת לאכילת כלבים פקע ממנה דין הו״א שכל שהי׳ בה שיעור בשעת עיסה, ואח״כ
לחם, וא״כ מאי גרע מעיסה שבלילתה עבה שחייבת חלקוה דנשאר בה חיוב, מ״מ כל זה הוא רק בעודה
משום שראוייה להעשות לחם, וא״כ בלילה רכה לאחר עיסה, אבל לאחר אפי׳ פקע ממנו תורת עיסה, ושוב אפי׳, גם ראויה ללחם אם יחשב עליה לאדם, ולא אין בה כלל חיוב חלה דעיסה, אלא דנאמר חיוב
גרעה מעיסה. מחודש מתורת לחם, וא״כ בעינן שיהי׳ שיעור בשעת
והנה בקרית ספר להמבי״ט ז״ל בהלכ׳ בכורים פ״ו לחם, דהרי עכשיו צריך לחול מחדש חיוב חלה, דחיוב כתב וז״ל, ואם נתקבץ בסל שיעור חלה עיסה הרי פקע מיני׳, וזה יצפינן מקרא דתרומת מפריש אותה מן הפת, דכתיב והי׳ באכלכם מלחם גורן, דאע״ג שחיוב לחם הוי חיוב מחודש מתורת הארץ מלמד שהוא מפריש מן האפוי,)והיינו דרשא לחם, מ״מ כל שנתחייבה בעודה עיסה, לא פקע

מעגלי מסכת חלה צדק כח
ממנו חיובה לאחר אפי׳, וכמו להמ״ד שחולק על ר׳ מעיסה שבלילתה עבה, ואמאי עיסה שבלילתה עבה
אליעזר וסובר דלא נאמר כלל חיוב בלחם, אלא חייבת אם עשאה ע״מ להאכיל לכלבים, ובלילה רכה
דרק לא פקע מיני׳ חיוב שהי׳ בו בעודו עיסה, ואפשר שאפאה בתנור פטורה, אכן לדברינו מבואר שפיר,
שהפסוק מגלה לנו שחיוב לחם אינו חיוב בפני עצמו, דכל הך דינא דעיסת הכלבים, הבאנו בשם הגר״ח,
אלא דחיוב עיסה ולחם אחד הוא, ומקור דרשה דהוא מדיני חלות לחם, שכל שעומד לאכילת כלבים
זו שהביא ה,קרית ספר" מצאתי באור זרוע הלכ׳ לית בי׳ תורת לחם, אכן בחובת עיסה, שאינה כלל
חלה ס׳ רכ״ז, ותניא בספרי רבתא פ׳ שלח לך, הרי מתורת לחם, אלא מתורת עיסה, לא שייך פטורא שלא הפריש חלה מן העיסה, שומע אני שלא יפריש דעיסת כלבים, דשם עיסה לא נגרע ע״י מה שעומדת חלה מן הלחם, ת״ל כתרומת גורן כן תרימו אותה לאכילת כלבים, אלא דבלילה רכה שאפאה בתנור,
מה תרומת גורן אחת אף חלה אחת עכ״ל האור זרוע, הרי אין בה חיוב עיסה, דהרי הוי אפוי, וכל חיוב
ויעויין בספרי ובהגהות הגר״א שם, אכן באור זרוע של אפוי בכה״ג שלא חל בו חיוב בעודו עיסה, הוי לא הביא לדרשה דבאכלכם מלחם הארץ, ורק לדרשא רק מתורת לחם, ולכן מכיוון שדבר שעומד לאכילת דכתרומת גורן, ובקרית ספר הביא לשתי דרשות כלבים לית בי׳ תורת לחם, א״כ פטור מן החלה, אלו אלא שחילקן דחד קרא אתי לרבות חיוב חלה משא״כ בבלילה עבה, שחל בה חיוב בעודה עיסה, בלחם ומתורת לחם שבו, וחד קרא אתי לרבויי דלא שבזה לית פטורא דעומד לאכילת כלבים, וא״כ כל
פקע מלחם חיוב שחל בעודו עיסה. שחל בה חיוב בעודו עיסה לא פקע מיני׳ חיובא

מעתה נראה דסברת רבנו תם, שבלילה עבה ע״מ

לאחר אפי׳, והילכך אפ׳ אם אפאה ועומדת לאכילת

לעשות סופגנין חייבת בחלה, הוי משום

כלבים, שאין בו תורת לחם, מ״מ לא פקע חיובא שחל

שחיוב עיסה הוא דין שנאמר בעיסה מתורת עיסה

בשעת עיסה, דלא גרע מסופגנין שחייבים בבלילה

שבה,ולא מתורת לחם, ולכן לא איכפת לן מה שאינה

עבה, משום שכבר נתחייבו בשעת היותן עיסה.

עומדת להיות לחם, דמכיון שהיא עיסה הראוייה ללחם,

ב(בתוס׳ פסחים ל״ו ב׳ ד״ה פרט לחלוט כתבו

יש בה תורת עיסה, וחיוב חלה נאמר בעיסה הראוי׳

וז״ל, משמע דחלוט הוי לחם, אלא דלא

ללחם, אכן כל זה הוא רק בעודה עיסה, אבל לאחר הוי לחם עוני, והא דאמרינן בסמוך מאי חלות המסרת
שנאפית ואפ׳ אי נאפית בחמה, מ״מ מאחר שהיא אפוי׳,

חלוט של בעלי בתים, משמע דלא הוי לחם מדפטר מן

פקע ממנה תורת עיסה, ואז כל עיקר חיובה הוא מתורת

החלה, לקמן מיירי דבלילתו רכה כמו שאפרש לקמן

לחם, ובזה הוא דפטורין אם אפאה בחמה, דאין בהם עכ״ל, ומפורש בדברי התוס׳, דבלילה עבה אפ׳ אם
תורת לחם, אלא דכל זה הוי רק בבלילה רכה, שאז

לא אפאה בתנור ורק חלטה מיקרי לחם, ורק בלילה

אין בה חיוב מתורת עיסה, וחיוב לחם יש רק באפוי,

רכה בעינן מאפה תנור, כדי שיחול עליה תורת לחם

והילכך אם עשאה סופגנין, דאין בהם תורת לחם, ע״י אפיתה בתנור, וכן כתב המאירי בפ׳ כל שעה,
פטורין מן החלה, אבל בלילה עבה שכבר נתחייבה

שדעת הסוברים דבלילה עבה ע״מ לעשותה סופגנין

מתורת עיסה, אפ׳ אם עשאה סופגנין חייבת, דאע״ג

חייבת, היינו משום שגם אם יעשה אותם סופגנין

דאין בה חיוב מתורת לחם, מ״מ הרי כל שחל חיוב

לא יפקע מהם ע״י כך תורת לחם, ובמאירי כתב

בשעת עיסה, לא פקע אפ׳ כשפקע תורת עיסה וכמש״כ

דיצאו בזה ידי חובתם בפסח.

לעיל, וא״כ מכיוון שנתחייבה בעודה עיסה, תו לא חרי להדיא שהסברא דעיסה ע״מ סופגנין חייבת פקע מיני׳ חיוב חלה, ואפ׳ כשאפאה בחמה שאין בה אינה משום דנתחייבה כבר בעודה עיסה, אלא
תורת לחם, מ״מ לא פקע מינה חיובא דעיסה. דהוא דין שנאמר בחלות תורת לחם, שכל שהיא
בלילתה עבה יש בה תורת לחם גם בלי אפי׳,
ויתבאר בזה היטיב מש״כ הרמב״ן, דבלילה רכה ומשו״ה כתב המאירי שיוצאים בה ידי חובת מצה
שאפאה ע״מ להאכילה לכלבים פטורה מן בפסח, דאם הי׳ הטעם משום שכבר נתחייבה בעודה
החלה, אבל בלילה עבה חייבת אפ׳ אם עשאה לכלבים, עיסה, א״כ כל זה שייך רק בחלה, אבל אין זה
ותמהנו דבלילה רכה לאחר שאפאה בתנור, לא גרעה ענין למצה.

כב מעגלי מסכת חלה צדק
ובמהר״מ חאלאווה פסחים שם כתב וז״ל, פ׳ ר״ת כלל פטורא דמבושל, ושפיר מתחייבת בחלה אפ׳ אם דכל הני דפטורין מן החלה, דווקא עומדת לסופגנין, ומכיוון שנתחייבה תו לא פקע מיני׳ בשבלילתן רכה, אבל בלילתן עבה, אפ׳ חלטה או חיוב חלה, דע״ז שעומדת לפטור פטורה, פליג בזה אפאה בחמה לבסוף כבר איחייב לה בחלה ושוב רבנו תם, וכמש״כ בר״ש,)יעו״ש בר״ש שהקשה ע״ז
אינה נפטרת וכו׳, מפני שהגילגול מחייבתן, כדתנן מדין ע״מ לחלק ויש ליישב(, אכן הנפ״מ בזה תהי׳
התם בחטים משתגלגל בשעורים משתטמטם, וכן נמי בכה״ג שלא הי׳ בה שיעור בשעת עיסה ועשאוה
לענין ברכת המוציא ולחובת הפסח, כל שבלילתן עבה סופגנין, דלא נתחייבה משעת היותה עיסה, דאז כל ואית עלייהו מורימא דנהמא לבסוף, אע״ג דלא אפאן חיובה הוא רק מתורת לחם ובזה נאמר פטורא דמלחם בתנור או באילפס לחם מיקרי עכ״ל, ומפורש בדבריו פרט למבושל שאינו מתחייב בחלה.
כדברי המאירי, שסברת רבנו תם היא משום שבלילתו
עבה הוי לחם אפ׳ אם עשאה סופגנין.

ובתוס׳ ברכות ל״ז ב׳ ד״ה לחם העשוי לכותח,
כתבו דבתחילה אמר רבנו תם, דעיסה ע״מ
ויש לתמוה בזה, דבתחילת דבריו כתב המהר״מ לעשותה סופגנין חייבת בחלה, אבל לענין ברכת
חאלאווה שבלילה עבה אפ׳ אם עשאה סופגנין המוציא אין בה תורת לחם, ובסוף דבריו כתבו התוס׳
חייבת, משום שכבר נתחייבה בעודה עיסה, ואח״כ כתב דגם לענין ברכת המוציא דינם כלחם, וכן הביא
דגם כשעשאה סופגנין הוי לחם, אפ׳ לענין לצאת ידי המאירי בפסחים.
חובת מצה,וא״כ אמאיבעינן להטעם שכבר נתחייבה,
הרי גם כשהיא סופגנין מיקרי לחם.

ונראה דר״ת חידש שני דינים בעיסה ע״מ לעשותה
סופגנין, חדא דיש בה חיוב חלה, וזה

והנה בר״ש הביא דבספרי זוטא יליף מקרא דמלחם אינו תלוי כלל אי יהי׳ בהם תורת לחם כשיהיו ולא כל לחם, פרט למבושל וסופגנין וכו׳, סופגנין אי לאו, משום דחיוב חלה נאמר בעיסה, ובשו״ע יו״ד ס׳ שכ״ט כתב אין חיוב חלה אלא בלחם, ושפיר יש בה תורת עיסה, משום שראוי׳ להעשות לפיכך הסופגנין וכו׳ פטורין מן החלה, ובביאור הגר״א לחם, וזהו מה שאמרו בתוס׳ דבתחילה אמר ר״ת שם כתב ע״ז, אבל לשון ספרי זוטא מלחם ולא כל דינו רק לענין חלה, אבל לענין המוציא לא מיקרי לחם, וכוונת הגר״א לומר שדין סופגנין לא נלמד לחם, ולמסקנא חידש עוד בזה רבנו תם, דבלילה עבה מהסברא דלאו לחם הוא, אלא דבעינן לזה ילפותא, אפ׳ אם עושים אותה סופגנין, יש בה תורת לחם, וברש״י פסחים ל״ז א׳ ד״ה פטורין מן החלה כתב, ואמרינן עליה ברכת המוציא, אכן מטעם זה לא סגי דכתיב באכלכם מלחם הארץ, והני לאו לחם נינהו, לחייבה בחלה, דהרי בחלה נאמר דין מיוחד שמבושל והיינו דדעת רש״י שסופגנין פטורין משום דלאו לחם לית בי׳ חיוב חלה, אפ׳ אם יש בו תורת לחם, נינהו, ומלשון רש״י משמע שזה נלמד מהסברא אלא דחיוב חלה יש בזה משום שכבר נתחייבה בשעת
וכדמשמע בשו״ע. גילגול, ואה״נ בגוונא דלא תתחייב בשעת גילגול, דאז

אכן בדעת ר״ת נראה לומר, דמהך דמלחם ולא כל

כל חיובה יהי׳ בשעת לחם, בזה לא תתחייב בחלה,

לחם, יצפינן דכל שהיתה בלילתו עבה, דאז משום המיעוט של מלחם ולא כל לחם פרט למבושל.
הוי בה תורת לחם אפ׳ אם עשאה סופגנין, מ״מ בהך ולפי״ז יתבארו היטיב דברי המהר״מ חאלאווה,
קרא דמלחם ולא כל לחם, נאמר דין פטור לסופגנין, שכתב דבלילה עבה הוי לחם אפ׳ אם עשאה ואין זו משום דאין בה תורת לחם, אלא דזהו דין סופגנין, ובחיוב חלה כתב שחייבת רק משום שכבר מיוחד בחיוב חלה שישנו רק באפוי, אבל מבושל נתחייבה בשעת עיסה, דאל״כ לא מהני מה דהוי לית בי׳ חיוב חלה, וכדכתיב בספרי זוטא מלחם ולא לחם, דמ״מ לא הוי לחם אפוי, ונתמעט מקרא דמלחם
כל לחם, פרט למבושל, והיינו דבאמת יש בו תורת ולא כל לחם, אלא דכל חיובה הוי רק משום שבעודה
לחם, אלא דלאו כל לחם חייב בחלה, דלחם מבושל עיסה נתחייבה, דבחובת עיסה לא איכפת לן משום לית בי׳ דין חלה, אלא דכל הך פטורא דמבושל שעומדת לסופגנין וכמו שביארנו, וכל שחל בה חיוב הוי רק בחיוב שנאמר בלחם, אבל בעיסה לא שייך בעודה עיסה תו לא פקע מינה חיובה.

מעגלי מסכת חלה צדק כג
אכן במש״כ המהר״מ חאלאווה דיוצאין בסופגנין ידי כדין לחם שעשוי לכותח, ולכן חייבים רק מדרבנן חובת מצה, יש לעיין דמכיוון שנאמר בחלה משום גזירה שמא ימלך.
פטורא דמלחם פרט למבושל, א״כ ה״ה א״א לצאת
בזה ידי חובת מצה, דהרי דין מצה הוקש לחלה, לא מתניתין. חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו רק בדין לחם שבה, אלא גם בשאר פטורים שנאמרו פטור למכור בשוק חייב.
בחלה, הוקש בזה דין מצה לחלה, כדאיתא בגמ׳
פסחים ל״ח א׳, ויעויין במש״כ לקמן במתניתין פ״ב מ״ו.

ובר״ש כתב, עשאן לעצמו לתודתו ולנזירותו פטור
מן החלה, כדאמר במנחות בפרק רבי ישמעאל

מתניתין. וכן הקנובקאות חייבות.

דגילגול הקדש פוטר דכתיב עריסותיכם, ולא עיסת .
הקדש, ואע״ג דלא קדשי אלא בשחיטת הזבח, הני

ובירושלמי ריב״ל אמר שלא תאמר הואיל והוא מילי קדושת הגוף, ועוד אפ׳ לא קדשי כלל פטורין
עתיד להחזירה לסלתה תהא פטורה מן כיוון דגלגלן לקדשן מידי דהוי אלמכור בשוק אי
החלה, ולכאורה משמע שחייבין מדאורייתא, דכיוון לאו דתלוי בדעת לקוחות עכ״ל. וברמב״ם פ״ו מהלכ׳
שעיסת קנובקאות עומדת להיות לחם, ורק לאחר אפי׳ בכורים ה״ה כתב, חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן יחזירו לסלתה בזה לא איכפת לן, דכל שיחול עליה לעצמו פטורות מן החלה מפני שהן קדש, ומלשונו
תורת לחם חייבת בחלה. של הרמב״ם שכתב דפטורות, מפני שהן קדש, משמע

אכן בפ׳ הגר״א לירושלמי שם כתב דהא דקנובקאות

שסובר דהפטור הוא משום שעכשיו הם קדש, ולא

חייבין בחלה, הוי רק מדרבנן, משום גזירה

משום שגילגל ע״מ להקדיש, וכמ״ש הר״ש בתחילת

שמא תמלך, ולכאורה צ״ע דאמאי יהיו פטורין

דבריו. ויעויין בכ״מ שם.

מן התורה.

ובשאגת ארי׳סי׳ צ״ז כתב דלדברי הר״ש אם ימרח
תבואה ע״מ להקדיש תיפטר מתרו״מ,

ואשר. יראה בזה, דהנה ברבינו יונה ברכות פ׳ כיצד ולדברי השאגת ארי׳ הביאור בזה שבכלל פטור הקדש, מברכין, הקשה על רבנו תם שסובר שבלילה הוי גם אם גילגל ע״מ להקדיש, וה״נ בדין מירוח,
עבה חייבת אפ׳ אם עשאה ע״מ לעשותה סופגנין, מהא ולפי״ז אין חילוק בין אם גילגל ע״מ להקדיש לפני
דאיתא שם בגמ׳ ברכות ל״ז ב׳, תני רב חייא לחם אפי׳ או לאחר אפי׳, דכל שגילגל ע״מ להקדיש
העשוי לכותח פטור מן החלה, והא תניא חייב בחלה, מיפטרא מן החלה, וכן מוכח לכאורה מהא דעשאן
כדקתני טעמא, ר׳ יהודה אומר מעשי׳ תוכיחין עלי׳ למכור בשוק דמיפטר רק מטעם דתלי בדעת לקוחות, עשאן כענין חייבת, כלמודין פטורים, הרי דאם עשה ואלה״כ הי׳ חייבים ושם לכאורה מיירי לאחר אפי׳. לחם לכותח שהוא בלי אפי׳ בתנור פטור, ורק בעשה

כענין חייב, ותירץ ע״ז רבינו יונה וז״ל, י״ל שאע״פ ויש לעיין בהא דגילגול ע״מ להקדיש פטור, אם שבלילתו עבה, כיוון שלא נעשית לדעת אכילה, אלא זה משום דהוי גילגול ע״מ לעשות בה דבר לחרך אותו באור ולעשות ממנו כותח, לפיכך פטורה הפטור מדין חלה, או שזה דין מיוחד שדבר המיוחד דהכי אמרינן בעיסת כלבים שאם אין הרועין אוכלין להעשות קודש פטור מן החלה, וראיתי בספר ,,תורת אותה פטורה מן החלה, אע״פ שבלילתו עבה, כיוון

הארץ" להגר״מ קלייערס זצ״ל, שדן ע״פ דברי הר״ש

שלא נעשה לאכילת בני אדם פטורה, ה״נ כיוון שלא אי גילגל עיסה ע״מ להוציא לחו״ל תיפטר מן החלה
נעשה לאכילה דרך פת פטורה עכ״ל. וכדין גילגל ע״מ להקדיש, ולכאורה א״נ שאין זה
משום גילגול ע״מ לפטור, אלא דזהו דין מיוחד שדבר
המתבאר בזה שנאמר בחיוב חלה דכל שלא עומד העומד להיות קודש פטור, אין לזה שייכות לגילגל
לאכילה דרך פת פטור מן החלה, ויצפינן ע״מ להוציא לחו״ל, ויש בזה נפ״מ לדעת ר׳ יהודא
דין זה מעיסת הכלבים, ולפי״ז יבואר מש״כ הגר״א בן בתירה, שסובר דכל חיוב חלה תלוי בעיסה, ולאחר
דקנובקאות חייבות רק מדרבנן, דמדאורייתא פטורין, שנאפית פקע ממנה חיוב חלה, וכמ״ש המאירי והמהר״ם
שהרי אינם עומדים לאכילה דרך פת, ודין הקנובקאות חאלאווה שהבאנו לעיל במתניתין דסופגנין, אם לדידי׳

כּד מעגלי מסכת חִלה צִדק
תיפטר עיסה שעשאה ע״מ להקדיש לאחר אפי׳, דא״נ הקדש בחלה הוי בהקדש בשעת גילגול. מעתה נראה
שהפטור הוא משום דהוי עיסה העומדת שיהי׳ בה דבר דכל סברת הגר״ח שעיסה שעומדת להיות פטורה
הפוטר, א״כ כל זה שייך אם יהי׳ בה דבר הפוטר בשעת היותה לחם, מיפטרא כבר מהשתא, שייכת
בעודה חפצא של חיוב, אבל אם יהי׳ בה דבר הפוטר רק בדין עיסה ע״מ לחלק, שבזה עומדת להיות בה
לאחר שהיא חפצא של חיוב, לא נפטרת משום זה, פטורא דחיסרון שיעור, שמצד עצמו הוא פוטר בכל

דמאי איכפת לן מה שיהי׳ בה פוטר לאחר שאין היא זמן, ולאו דווקא בשעת גילגול, והא דאמרינן שאם
כבר דבר המחויב, אבל א״נ שנאמר בזה דדבר הי׳ בה שיעור ואח״כ נחלקה דחייבת, הוי רק משום
העומד להיות קודש פטור, א״כ ה״ה לריב״ב מיפטר, שכבר חל חיוב על העיסה, ותו לא פקע חיובי׳, וכמש״כ
דהרי הוי דבר העומד להיות קודש. הטור ס״ס שכ״ו, ובזה שפיר אפשר לומר כמש״כ

אכן יש לעיין בזה דהרי עיסה שעומדת לחלק לאחר הגר״ח, דכל שעומדת שיהי׳ בה פטור בשעת היותה
אפי׳ חייבת, דרק כשעומדת לחלקה בצק מיפטרא, לחם מיפטרא כבר מהשתא, משום דחסרון שיעור הוי
כדאיתא בש״ך יור״ד סי׳ שכ״ו ס״ק ה׳, ויעוין בב״י סיבה שפוטרת גם בשעת היותה לחם, משא״כ בגילגל
שהביא בשם הסמ״ג, דגם דעתו לחלק לאחר אפי׳ עיסה ע״מ להקדיש, הרי אפ׳ א״נ שיסוד החיוב
פטורה, הרי דאפ׳ אם עומדת להיות בה חסרוןשיעור תלוי בדין לחם, מ״מ אחרי שנאמר שחיוב חלה חל
לאחר אפי׳ חייבת. בשעת גילגול, הרי כל פטורא דהקדש, הוי רק אם
והנה בחידושי רבנו חיים הלוי כתב, דמשו״ה פטורה הי׳ הקדש בשעת גילגול, דאז הוי שעת חובתה של עיסה שעשאה ע״מ לחלק, משום דכל שעומדת דין חלה, ומקרא דעריסותיכם נלמד רק על שעת להיות פטורה מחיוב חלה בשעת חלות דין לחם, גילגול, דהינו שעת עריסה, והקדש בשעת לחם לא
הוי זה דבר הפוטרה מחיוב חלה, ולעיל הבאנו הוי כלל סיבה לפטור, ולא רק משום שכבר נתחייבה,
שהרמב״ן בהלכ׳ חלה כתב דמהך דעושה עיסה ע״מ

והילכך לא שייך לומר בזה שהעיסה עומדת להיות

לחלקה שפטורה שמעינן שהעושה ע״מ לפטור פטורה פטורה בשעת היותה לחם, דהקדש בשעת היותה
ואע״פ שנתגלגלה בענין חיוב ולכאורה הוי כדברי לחם אינו כלל דבר הפוטר וכמו שביארנו, ויעויין
הגר״ח שכתב דפטורא של עושה עיסה ע״מ לחלק, במש״כ לקמן בפ״ג מ״ו במחלוקת ר״ע ורבנן שם.
אין זה משום דכל שעומדת ליחלק הרי היא כחלוקה והילכך לדעת הרמב״ם דפליג על הר״ש, וסובר דגילגול
מהשתא, ואין בה כבר מעכשיו שיעור חלה, אלא

ע״מ להקדיש אינו פוטר מחלה, א״כ אפ׳ אם גילגל ע״מ
דפטורה משום שעומדת להיפטר בשעת היותה לחם,

להקדיש קודם אפי׳, שבשעת היותה לחם תהי׳ ברשות

ויסוד המחייב בחלה הוי דין לחם שעתיד להיות בה, ההקדש לא מיפטרה מחלה וכמש״נ.
ולפי״ז יש לעיין אם גילגל עיסה ע״מ להקדיש בעודה אלא דלפי״ז יש לעיין בעיסה שנתגלגלה בארץ ע״מ בצק, שבשעת היותה לחם הוי הקדש, אם זה כדין שתהי׳ בשעת אפי׳ בחוץ לארץ, דבחידושי רבנו
עיסה ע״מ לחלקה בצק. חייב הלוי שם כתב דהך דפירות ארץ ישראל שיצאו
ונראה לומר שחלוק דין גילגול עיסה ע״מ לחלק, לחוץ לארץ, תיפטרי רק אם יצאן לפני מירוח, ולאחר מדין גילגול עיסה ע״מ להקדיש, דהנה מירוא לא נפטרים מתרו״מ, הוי רק משום שהפירות בחידושי רבנו חייב הלוי בהלכ׳ תרומות כתב, דהא כבר נתחייבו, דבהך קרא ד,,שמה" דילפינן לפטור
שהקדש בתרו״מ פוטר רק בשעת מירוח, והקדש פירות א״י שיצאו לחו״ל, לא נאמר דהוא רק בשעת
לאחר מירוא אינו פוטר, אין זה רק משום שהפירות מירוח, אלא דכל שיצאו לאחר מירוא לא מהני בהו כבר נתחייבו בתרו״מ, ותו א״א שיחול בהפירות פטורא, משום שכבר נתחייבו בתרו״מ, והרי פטורא פטור מתרו״מ, אלא דכל עיקר פטורא דהקדש נאמר ד,שמה" בתרו״מ נלמד מדין חלה, וא״כ גם בחלה בו, שרק הקדש בשעת מירוא פוטר מתרו״מ, והקדש הוי חו״ל דבר הפוטר אפ׳ שלא בשעת גילגול, ורק לאחר מירוא אינו כלל סיבה לפטור בתרו״מ, ומסתבר אם נתחייבה העיסה לא מהני בה פטורא, וא״כ אם שגם פטורא דהקדש בחלה, שהוא רק בשעת גילגול, יגלגל עיסה ע״מ לחפותה בחו״ל יש לומר שפטורה אינו משום שכבר נתחייבה, אלא דכל עיקר פטור וכדין עיסה ע״מ לחלק וצ״ע בזה.

מעגלי מסכת חלה צדק כה
ובחזון איש זרעים מעשרות ס׳ז׳ ס״ק כ׳ כתב וז״ל דמקרא יצפינן דכל שעומד לכלבים לית בה תורת
והמגלגל לעשות לחמי תודה פטור אף לחם, ושפיר כתב ברישא דאי חזייא לרועים לחם
מדרבנן, והטעם דחיוב חלה בתנאי לחם, והמגלגל קריבן בי׳ וממילא חייבת בחלה.
לקדירה פטור, וכיוון דלחמי תודה אינן בכלל לחם ובירושלמי איתא, איזו היא עיסת כלבים, ריש המחייב הוי כמגלגל שלא על מנת לאפות, ואף לקיש אמר כל שעירב בה מורסן, ור׳ דבשעת אפי׳ עדיין הם חולין כיון דדעתו ללחמי תודה יוחנן אמר, כל שעשאה כענין וכו׳ ר׳ בא בשם אין אפי׳זו מחייבת עכ״ל, וצ״ע בדבריו שמדמה דין שמואל ר׳אמי בשם ר׳ חייא רבה, אפ׳ עשאה קלוסקין, זה לדין סופגנין, דשם הרי לא הוי עיסה העומדת כלל והתנינן אם אין הרועין אוכלין ממנה, תיפתר שעשאה
ללחם וצ״ע בזה. משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה.

מתניתין, עיסת הכלבים בזמן שהרועין אוכלין

ובהלכ׳ חלה להרמב״ן כתב, וכיוון דמסקנא הכין

ממנה חייבת בחלה, ותערבין בה

שמעינן מינה דעיסת הכלבים אפ׳ עשאה

ומשתתפין בא ותברכין עליה ומזמנין עליה

מסלת נקי׳ כמצתו של שלמה, כיוון דאדעתא דכלבים

ונעשית ביום טוב, ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח,

פטורה מן החלה, וה״נ דינא דסופגנין, אע״פ שגילגל העיסה כדרכה, כיוון דעל דעת לעשותה סופגנין הוא

אם אין הרועים אוכלין ממנה אינה חייבת בחלה,
וכו׳ ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, בין כך

שגילגל ובסוף נמי עשאה סופגנין פטורה, והאי דברי

ובין כך מטמאה טומאת אוכלין.

הכל היא, בע״כ לא פליגי אלא בעיסת הכלבים,
דתחילתה וסופה עיסה ונאפית בתנור ולחם גמור

ובפירוש המשניות להרמב״ם כתב, אינה חייבת היא, ולפום הכי חיישי רבי יוחנן וריש לקיש שמא
בחלה למאמר הש״י באכלכם מלחם הארץ, יחלק לרועים ממנה, אי נמי דילמא אתי לאיחלופי
וצ״ע בזה דבר״ש הביא דבספרי זוטא דריש לה מקרא דלחם דעלמא ומשתכחא תורת חלה, ולכן בעו היכרא
דעריסותיכם ולא של כלב, ואמאי כתב הרמב״ם דמורסן או לימודין,ור׳ חייא לא חשביה כלל ואפ׳
דפטורה מן החלה, משום דכתיב באכלכם מלחם הארץ, קלוסקין פטורה, אבל סופגנין שסופן מוכיח על ונראה דהנה בחידושי רבנו חיים הלוי הלכ׳ חמץ תחילתן הכל מודים שהולכין אחר דעתו של אדם. ומצה כתב, דקרא דעריסותיכם ולא של כלב, אין זה ומבואר ברמב״ן בטעם ר״ל דבעינן שיערב בה מורסן,
מיעוט בחיוב חלה, דכל שעומד לאכילת כלבים אינו הוי רק משום גזירה שמא יאכיל לרועים, או דילמא
חייב בחלה, אלא דזהו דין בחלות שם לחם, דכל אתי לאיחלופי, ומה שמדמה הרמב״ן דין זה לדינא שעומד לאכילת כלבים לית בי׳ תורת לחם, וא״כ אין דסופגנין, ביארנו לעיל במתניתין דסופגנין יעוי״ש. זה דין מיוחד שנאמר בחלה, אלא דנאמר בזה דין והנה בגמ׳ פסחים מ״ה ב׳ איתא, רבי שמעון בן בחלות לחם, והא דמיפטרא מחלה הוא משום דבחלה אלעזר אומר, בד״א במקויימת לאכילה, אבל בעינן שיהי׳ בי׳ תורת לחם, ורק עיסה העשוי׳ ללחם כופת שאור שייחדה לישיבה בטלה וכו׳, רב יצחק חייבת בחלה, (ויעויין מש״כ לעיל במתניתין דסופגנין) בר רב אשי אמר, אם טח פניה בטיט בטילה, ויעוין
ושפיר כתב הר״מ דעיסת הכלבים פטורה, משום שם בתוס׳ ד״ה כופת, ובתוס׳ סנהדרין מ״ח א׳ ד״ה
דכתיב באכלכם מלחם הארץ, והיינו שהפטור מחלה נתנו כתבו דהא דכופת שאור שיחדו לישיבה בטילה הוא רק משום דלא הוי לחם, ומקרא דעריסותיכם היינו דעכ״פ עבד בה שינוי מעשה, ויעוין במהרש״ל יצפינן דין בשם לחם, ואשר אינו כלל דין מיוחד וברש״ש שכתבו דגם לרבי שמעון בן אלעזר בעינן בחלה, אבל הר״מ הֹסביר במתניתין את טעם הפטור, שיעשה שינוי מעשה כל דהו, ומבואר בזה דכל והיינו משום דבעינן בחלה לחם, וכן מוכח גם בר״ש, שמחשב על החמץ שישמש לישיבה ולא לאכילה,
שכתב ברישא דאם חזיא לרועים חייבת בחלה, דכי פקע ממנו תורת אוכל, וחייל עלה תורת כלי, ומכיוון
חזינא לרועים לחם קריבן בי׳, ובסיפא בדין אינה שאין בו תורת אוכל, אין בו איסור חמץ, שאיסור
ראוי׳ לרועים כתב דפטורה משום קרא דעריסותיכם חמץ נאמר רק על דבר שיש בו תורת אוכל, וכן
ולא של כלב, אכן לפי דברי הגר״ח אין סתירה בזה, מבואר דין זה בגמ׳ חולין קכ״ט א׳, אמר חניי הרי

כו מעגלי מסכת חלה צדק
אמרו כופת שאור שייחדה לישיבה בטלה, וכתב ע״ז ואפשר לומר שמחלוקתם היא ביסוד הפטור של
רש״י ד״ה שייחדה וז״ל, בטלה מתורת חמץ ואינו עיסת הכלבים, דלר״ל פטורא דעיסת הכלבים
עובר עליו בפסח משום שאור לא ימצא בבתיכם, הוא משום שמבטל ממנו חלות תורת אוכל, ומשו״ה
אלמא לאו אוכל הוא, ונעשית כלי, ומטמא מושב בעינן לזה שינוי מעשה, ועירוב מורסן הוי שפיר
הזב וכו׳ עכ״ל, ומבואר שכל אוכל שייחדה לכלי שינוי מעשה, אבל ר׳ בא שסובר דאפ׳ עשאה קלוסקין פקע ממנו תורת אוכל ונעשה ככלי. ולקמ׳ בפ״ד חייבת, טעמו משום שסובר דפטורא של עיסת כלבים, איתא במתניתין, נוטל אדם כדי חלה מעיסה שלא הוי משום שדבר שעומד לאכילת כלבים אין בו תורת
הורמה חלתה לעשותה בטהרה להיות מפריש עליה לחם, ובזה לא בעינן שינוי מעשה, דע״י מה שעומד
והולך חלת דמאי עד שתסרח, ובירושלמי מהו עד לכלבים כבר אין בו תורת לחם, וסברת ר׳ יוחנן
שתסרח, מאוכל אדם, או עד שתפסל מלאכול לכלב, יתכן שסובר דכל שעשאה כלימודין הוי כבר שינוי
נשמעינה מן הדא דתביא בסרחה מאוכל אדם מטמאה מעשה, אכן ברמב״ן כבר במפרשה המחלוקת משום
טומאת אוכלין, ושורפין אותה עם הטומאה בפסח, גזירה דילמא אתי לאיחלופי.
מטמאה טומאת אוכלין, ואת אמרת מאוכל הכלב, ובחלכ׳ חלה להרמב״ן כתב בהא דגילגל ע״מ
אלא מאוכל אדם, ובפ׳ הגר״א שם לירושלמי מפרש לעשותה סופגנין ונמלך לעשותה לחם
דלמסקנא אפ׳ אם נפסלה מאכילת אדם וראוי׳ רק
לאכילת כלב עדיין אפשר להפריש עלי׳, אכן ברמב״ם

דחייבת בחלה, הקשה דאמאי לא אמרינן בזה שפטורה
אפ׳ כשנמלך לעשותה לחם, משום דבשעת חובתה
פ״ז מהלכ׳ בכורים הי״ג, כתב דמפריש והולך עד
שתיפסל מאוכל אדם, וכן כתב בפ׳ ר״ש סירליו על

היתה פטורה, וכדאיתא במתניתין לקמן פ״ג, הקדישה
עד שלא גילגלה וגילגלה הגיזבר ואחר כך פדחתה
הירושלמי, והנה מדברי הגר״א מוכח שאפ׳ בדבר
שנפסל מאכילת אדם עדיין יש בו חיוב חלה, דאל״כ

פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה, וא״כ ה״ה בעיסה

ע״מ לעשותה סופגנין ונמלך לעשותה לחם, ותירץ
האיך יכול להפריש ממנה, הא הוי מן הפטור על הרמב״ן וז״ל, התם מחוסר מעשה, הכא במיבללא החיוב, אכן להחולקין על הגר״א, אין ראי׳, וכל בעלמא ומעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה עכ״ל.
שנפסל מאכילת אדם לית בי׳ דין חלה. ולא איתפרשו בזה דברי הרמב״ן, ויעויין במש״כ

מעתה נראה לומר דיסוד הפטור של עיסת הכלבים,

לקמן פ״ג מ״ג, ובפסקי חלה להרשב״א שער

אין זה משום דלא הוי לחם, או דהוי גזה״כ א׳ פרק א׳ כתב בהא דההיא איתתא דבעי לפטור מחלה כל שעומד לאכילת כלבים, אלא דיסוד למיעבד אצוותי איטרי דגזרינן שמא תימלך לעשות דין זה הוא משום שע״י שחישב לאכילת כלבים פקע עיסה, כתב שם הרשב״א דחיישינן שמא תימלך
מהעיסה חלות תורת אוכל אדם שבה, והוי עליה

לעשות עיסה ותתחייב למפרע בחלה. וכן כתב במאירי

תורת מאכל כלב, דע״י מחשבתו להשתמש בה לאכילת

פסחים ל״זא׳ ד״ה כל עיסה עי״ש, ומבואר דעיסה

כלבים, הפקיע מהעיסה שם אוכל אדם, וכדין כופת ע״מ לעשותה סופגנין ונמלך לעשותה לחם, חייבת
שאור שיחדה לישיבה, דע״י שיחדה לישיבה הפקיע

למפרע משעת גילגולה, ומשו״ה לא שייך לומר בזה
ממנה תורת אוכל.

שבשעת חובתה היתה פטורה שהרי מתחייבת למפרע
משעת גילגול, ויש לעיין האיך הדין בעיסה שעשאה
ובזה יבואר היטיב מה שסובר ר״ל ור״י שצריך לכלבים, ואח״כ נמלך והחליט שתהי׳ למאכל אדם, שיערב בה מורסן,משום דכדי להפקיע מאוכל אי דינה בזה כדין סופגנין.
תורת אוכל בעינן שיעשה בה שינוי מעשה, וכל שלא ונראה לומר שאם כל פטורא דעיסת הכלבים הוי
עשה שינוי מעשה, לא פקע ממנו תורת אוכל אדם, משום שכל שעומד לאכילת כלבים לית בי׳
ומשו״ה בעינן שיערב בה מורסן כדי דליהוי שינוי תורת לחם, א״כ הרי בעיסה עצמה אין שום פטור
מעשה, ולפי״ז צ״ב בסברת המ״ד שסובר דאפ׳ עשאה במה שהיא לכלבים, אלא דכל פטורה בזה הוא משום
קלוסקין חייבת, משום דחישב עליה להאכילה לכלבים שאינה עומדת להיות לחם, א״כ דינה בזה כדין סופגנין דהרי בלי שינוי מעשה לא פקע מיני׳ תורת אוכל. שאם חישב אח״כ שתהי׳ למאכל אדם מתחייבת למפרע,

מעגלי מסכת חלה צדק כז
דכל שהפטור הוא משום מה שאינה עתידה להיות אוכלין, והיינו דאפי׳ אם אין הרועין אוכלין. אותה
לחם, בזה כל שבסוף עושה לחם, חייל חיוב למפרע, מ״מ מטמאה טומאת אוכלין, ופירש הרע״ב משום
וכמש״כ הרשב״א והמאירי בדין סופגנין, אכן א״נ דראוי׳ לאכילה ע״י הדחק, וא״נ דע״י מחשבתו
כמש״כ דפטורא דעיסת כלבים הוי משום שע״י מפקיע מהעיסה תורת אוכל, מאי מהני מה שראוי׳
מחשבתו לכלבים פקע מיני׳ תורת אוכל אדם, וכדין לאכילה ע״י הדחק, דהרי מ״מ פקע ממנו תורת אוכל
כופת שאור שייחדה לישיבה, א״כ הרי כשחישב אדם ע״י מחשבתו ושינוי מעשה שעשה, אלא דכל
לכלבים לא הי׳ בהעיסה תורת אוכל, ובזה אין הפטור זה קשה רק לדעת הרמב״ם שכתב בפ״ב מהלכ׳ טומאת
משום מה שיהי׳ בה לאחר אפייתה, אלא דהעיסה אוכלין הי״ד דאוכל שאינו ראוי למאכל אדם אינו
בעצמה צריך שיהי׳ בה תורת אוכל, וכל שפקע ממנה מקבל טומאה, אבל הראב״ד שם חולק עליו וסובר דרק תורת אוכל, הרי העיסה מצד עצמה אינה דבר המחויב אם נפסל מאכילת כלב אינו מקבל טומאה, ולדעת בחלה, וא״כ אפ׳ אם אחר כך יחשוב עליה למאכל הראב״ד בעיסת הכלבים שפיר מטמאה טומאת אוכלין
אדם לא תתחייב למפרע, דכל הסברא שמתחייבת דהרי פקע מינה רק תורת אוכל אדם, ויש בה דין
למפרע הוי רק משום שכל הפטור בסופגנין הוא אוכל הראוי לכלב, ומשו״ה מטמאה טומאת אוכלין. שאינה עומדת להיות לחם, ובזה כל שלבסוף נמלך ובלבוש יו״ד כתב, העושה עיסה לבהמה ולחי׳ פטור לעשותה לחם מתחייבת העיסה למפרע, אבל א״נ דעריסותיכם כתיב, עיסה העשוי׳ לכם שפטורה מצד עצמה לא שייך שתתחייב למפרע. אלא לאכילה משמע, שכן כתיב והי׳ באכלכם וגו׳ לאפוקי דעדיין יש לעיין אם חישב לכלבים, ואח״כ חישב עשוי לבהמה ולחי׳ ולא לכם דפטור. ומבואר בלבוש
לאדם, אי מתחייבת העיסה או דאינה מתחייבת משום שדין עיסת הכלבים נלמד מתרי קראי מעריסותיכם,
שבשעת חובתה היתה פטורה, דבשלמא בעיסה ע״מ ומבאכלכם, ומדבריו משמע דבאכלכם קאתי לגלויי
סופגנין ונמלך לעשותה לחם חייבת דהרי חל בה חיוב על קרא דעריסותיכם דהיינו העשוי לכם לאכילה, למפרע וא״כ לא היתה פטורה בשעת חובתה, אבל ולדבריו אין סתירה מדברי הר״מ בפיה״מ לדברי
בנ״ד שבשעת חובתה היתה פטורה, תו לא חייל בה הספרי זוטא דתרווייהו צריכי וצ״ע בזה.
חיוב חלה, ואולי כל שאין בה תורת אוכל לא מיקרי

כלל שעת חובתה וצ״ע בזה, ויעויין במש״כ לקמן מתניתין רפ״ב, פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ
פ״ג מ״ג. חייבין בחלה, יצאו מכאן לשם, ר׳
ובחידושי רבנו חיים הלוי בהלכ׳ חמץ ומצה כתב אליעזר מחייב ור׳ עקיבא פוטר.
דכל שבשעת גילגול חישב להאכילה ובירושלמי איתא, כתיב אל הארץ אשר אני מביא
לכלבים, אפ׳ אם נמלך אח״כ למאכל אדם, פטורה אתכם שמה, שמה אתם חייבים בין
מן החלה משום שבשעת חובתה היתה פטורה, וצ״ע בפירות הארץ בין בפירות חוץ לארץ, תניא זו דברי בזה דהגר״ח קאי שם, א״נ דדין עיסת הכלבים הוא ר״מ, אבל דברי ר׳ יהודה, פירות חו״ל שנכנסו לארץ, דין בחלות שם לחם, וא״כ הרי דינה כדין סופגנין, ר׳ אליעזר פוטר ור׳ עקיבא מחייב, מ״ט דר׳ אליעזר
ואמאי בדין סופגנין לא אמרינן בשעת חובתה היתה מלחם הארץ ולא לחם של חו״ל, מ״ט דר׳ עקיבא
פטורה וצ״ל משום דממחייב למפרע, וא״כ ה״ה בדין אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם עיסת הכלבים, וגם מש״כ הגר״ח בהלכ׳ בכורים דלא חייבין בין בפירות הארץ בין בפירות חו״ל.
שייך לומר בדין סופגנין שבשעת חובתה היתה והרמב״ם בפ״א מהלכ׳ תרומות הכ״ב כתב פירות
פטורה, משום שכל שאינה עומדת ללחם לא הויא
שעת חובתן, א״כ ה״ה בדין עיסת הכלבים, דלא הוי

ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ פטורין
מן החלה ומן התרומה ומן המעשרות, שנאמר אשר
עיסה העשויה ללחם.
אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבין בחו״ל פטורין,
אכן צ״ע במש״כ דפטורא דעיסת הכלבים, הוי ואם יצאו לסוריא חייבים מדבריהם עכ״ל ..
משום שמבטל מהעיסה תורת אוכל אדם, וככסף משנה שם כתב ע״זוז״ל, דאפשר לומר דסבר
דבמתניתין איתא בין כך ובין כך מטמאה טומאת רבנו דאע״ג דקרא דשמה אהני לפטור פירות

כח מעגלי מסכת חלה צדק
א״י שיצאו לחוץ לארץ, אינו כדאי לחייב מן התורה דפירות חו״ל שנכנסו לארץ חייבין גם בתרו״מ צ״ע פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ, ומשום דכתיב והי׳ מאי שנא מהביאו שליש ביד ההקדש דמיפטרי ע״י באכלכם מלחם הארץ, והאי לאו לחם הארץ הוא, ובין כך לעולם.
בחלה ובין בתרומות ומעשרות פטור מן התורה, ולפיכך
הוא ז״ל מפרש דמאי דמן פירות חוץ לארץ שנכנסין

וברמב״ם פ״ד מהלכות שמיטה ויובל הכ״ט כתב,

לארץ חייבין בחלה אינו אלא מדבריהם, וה״ה לתרומות

עכו״ם שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה

ומעשרות, דמדבריהם שכתב בסוף דבריו קאי גם

בשביעית פירותיה מותרין, שלא גזרו על הספיחין

לחלה. ואפשר לומר בע״א, דאה״נ בפירות חו״ל שנכנסו

אלא מפני עוברי עבירה, והעכו״ם אינם מצווים על

לארץ חייבים בחלה מדאורייתא, וה״ה לתרומות

השביעית כדי שנגזור עליהם עכ״ל, ובכסף משנה

ומעשרות, מיהו הני מילי כשנכנסו לארץ קודם שנקבעו

שם כתב בתוך דבריו וז״ל, שמה שאמרו אין קנין

למעשר דומיא דחלה דמיירי בשנכנסו לארץ קודם

לעכו״ם להפקיע מן המצוות, היינו לענין שאם

גילגול, אבל אם נקבעו למעשר בחוץ לארץ ואחר כך

חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד, אלא

נכנסו לארץ, מאחר שבשעת קביעותן למעשר היו

הרי היא כאילו לא נמכרה מעולם, אבל בעודה

בחוץ לארץ, פרח מהם חיוב תרומה ומעשרות ופטורין

ביד עכו״ם מופקעת היא, ומה שפירותיה חייבים

מן התורה, אבל חייבים מדבריהם, ולפי זה שיעור

במעשר אינם אלא כשמירחם ישראל דווקא עכ״ל,

לשון רבנו כך הוא, ואם נקבעו למעשר ביד ישראל

ומבואר בדבריו שגם למ״ד אין קנין מ״מ כל זמן

בעודם בחוץ לארץ חייבים במעשר מדבריהם אחר

שהפירות תחת יד העכו״ם אין בהם דין תרו״מ,

שנכנסו לארץ עכ״ד, ומבואר בדברי הכ״מ שדין תרו״מ

והיינו שהך דינא דבשעת חובתן היו פטורין נאמר

וחלה שוין בדין זה דבתירוץ ראשון כתב, שתרו״מ

רק בכה״ג שהיו פטורין בשעת מירוח, דאז אמרינן

וחלה פטורין מדאורייתא בפירות. חוץ לארץ שנכנסו

שאם היו פטורין שוב אינם מתחייבין, אבל בשעת

לארץ, ובתירוץ השני כתב דתרו״מ וחלה חייבין אפי׳

הבאת שליש שעדיין אין חיוב תרו״מ ורק בדיעבד

בפירות חו״ל שנכנסו לארץ, אם המירוח הי׳ בארץ.

מהני הפרשתו, משום שהדבר המחוייב כבר ישגו,

בזה אפ׳ אם בשעת הבאת שליש היו פטורין
ובחידושי רבנו חיים הלוי כתב דחלוק בזה דין חלה לגמרי ולא הועיל בה הפרשה, מ״מ יכולים אח״כ מתרו״מ, וכמו שמשמע מלשונו של הרמב״ם להתחייב, ויעויין בחידושי רבינו חיים הלוי בהלכ׳ שבדין פירות חו״ל שנכנסו לארץ דחייבין, הזכיר רק בכורים שביאר כך בדברי הכ״מ, ולפי״ז צ״ל דהא דין חלה ולא הזכיר דין תרו״מ, דבמתניתין פ״ד דפאה דהקדש בשעת הבאת שליש פוטר, ואינו מתחייב איתא, הקדישן עד שלא נגמרו, וגמרן הגזבר ואח״כ לאחר שפדאה, אין זה משום דבשעת חובתן היו פדאן פטורין שבשעת חובתן היו פטורין, וכן מפורש פטורין, דמשום זה היו יכולים להתחייב אחר שנפדו, במתניתין לקמ׳ פ״ג, ובירושלמי שם פירש דחד אלא דנאמר בזה, דהבאת שליש ביד ההקדש הוי מתניתין אתייא להביאה שליש ביד ההקדש, וחד דבר הפוטר לעולם מחיוב תרו״מ, ומשו״ה הוא מתניתין למירוח ביד הקדש, הרי מבואר דכל שהיו דבפטרה לאחר שפדאה, דמה שהיו הקדש בשעת פטורין בשעת הבאת שליש אינן חוזרות ומתחייבות, הבאת שליש הוי סיבה לפוטרן גם לאחר פדיונן, משום דבשעת חובתן היו פטורין,)משום דגם הבאת ויבואר מה שסובר הכ״מ דפירות חו״ל שנכנסו לארץ שליש מיקרי שעת חובה לענין תרו״מ דנגמר בה הדבר חייבין, דהכ״מ אזיל לשיטתו שכתב דאע״ג שהיו המחוייב וחיילא כבר הפרשה על הפירות(ומשו״ה אם פטורין בשעת הבאת שליש, מ״מ חוזרין ומתחייבין, גדלו בחוץ לארץ אע״פ שבממרחו בארץ פטורין משום דעל שעת הבאת שליש לא נאמר הך דינא דפטורין דבשעת הבאת שליש היו בחו״ל, והרי זה כדין הבאת משום שהיו פטורין בשעת חובתן.
שליש ביד ההקדש, משא״כ בחלה דהבאת שליש לא וחנה הרמב״ם בפ״ב מהלכות מעשר הי״ח כתב, הוי כלל מחייב ושעת חובה בחלה, דכל שעת חובתה המקדיש פירותיו כשהן מחוברין עד שלא הוי רק הגילגול, והילכך כל שגדלו בחו״ל וגילגולה באו לעונת המעשר ופדאן, ואחר שפדאן הגיעו חייבין בארץ שפיר חייבין בחלה, אכן בדברי הכ״מ שכתב במעשר, ואם באו לעונת המעשרות והם ביד הגיזבר

מעגלי מסכת חלה צדק כט
ואח״כ פדאן פטורין, ובפ״ג מה׳ מעשר הכ״ה כתב, מידי העכו״ם הוי ככיבוש יחיד, וכדמוכח בדברי
המקדיש פירות תלושין ופדאן קודם שתגמר מלאכתן הר״מ בפ״א מהלכות תרומות, ואפילו א״נ דלא
חייב לעשר, ואם נגמרה מלאכתן ביד ההקדש ואחר הוי הפקעה בעיקר קדושת א״י כתב בחידושי רבינו
כך פדאן פטורין מן המעשרות, שבשעת חובתן חיים הלוי, דאין זה פטור בגוף הפירות, דפירות
היו פטורין מן המעשרות. עכו״ם פטורין, אלא דנאמר בזה דכל שהקרקע
ולדעת הכ״מ מדוקדק נפלא לשון דברי הרמב״ם, היא של עכו״ם חייל דין הפקעה על גוף הקרקע,
שבפ״ד ה״ח דמיירי שם הר״מ בדין הבאת ואע״ג דאין זה הפקעה מעיקר קדושת ארץ ישראל,
שליש ביד הקדש, לא סיים הרמב״ם להטעם שבשעת מ״מ הוי דין מיוחד של הפקעה בגוף הקרקע, לענין
חובתן היו פטורין, ובפ״ג הכ״ה דמיירי בדין מירוא תרו״מ לחודא,)או לעוד דינים שנאמר בהם דקנין
ביד הקדש, כתב הר״מ להטעם שפטורין לעולם, עכו״ם מפקיע, ויעויין מש״כ בזה זקני הרה״ג רבי מנחם
משום שבשעת חובתןהיופטורין, והיינו כמש״כ שהבאת מנדל פרוש זצ״ל ב,,הדביר" תר״פ(, והגר״ח מביא ראיה
שליש בפטור אינו פוטרת לעולם, דיכולין הפירות לזה, דבמתניתין דמאי פ״ו איתא, החוכר שדה מן הנכרי להתחייב גם לאחר שהביאו שליש, והא דהבאת שליש מעשר ונותן לו ר״י אף המקבל וכו׳, ובגמ׳ ב״מ ק״א
ביד הקדש פוטרן לעולם, הוי משום דההקדש הוי מבואר דמשו״ה מעשר, משום דאין קנין לעכו״ם
דין פטור והפקעה לעולם מחיוב תרו״מ וכמש״כ. להפקיע מידי תרו״מ, הרי דלמ״ד יש קנין לנכרי

אכן צ״ע בזה, דמתניתין פאה פ״ד ולקמ׳ פ״ג להפקיע, הי׳ פטור בזה מתרו״מ, אע״ג שהפירות איתא דפטורין לעולם משום שבשעת חובתן עצמן הם של הישראל, ורק הקרקע שייכת להעכו״ם, היו פטורין, ובירושלמי מוקי לה חד לשליש וחד וא״נ דפטורא דיש קנין, הוי בגוף הפירות, א״כ למירוח, הרי להדיא דגם בשעת הבאת שליש, מיקרי בכה״ג היה צריך להיות חייב אפילו למ״ד יש שעת חובה לענין שכל שהיו פטורין אז מתרו״מ קנין, דהרי הוי פירות ישראל, ומוכח שלמ״ד יש דתו לא חייל עלי׳ חיוב תרו״מ וזה דלא כהכ״מ, קנין, הוי חלות דין הפקעה בגוֹף הקרקע, ומשו״ה וכן צ״ע על הר״מ שהבאנו דאמאי בדין מירוא פטור למ״ד יש קנין, דאע״ג שהפירות הם של
הביא להמשנה כצורתה, דפטורין משום שבשעת ישראל, מ״מ הרי גדלו מקרקע שאינה מחייבת
חובתן היו פטורין, ובדין הבאת שליש, השמיט בתרו״מ, ומבואר דכל הך דינא דיש קנין הוי
מה שכתבה המשנה דפטורין משום שבשעת חובתן רק הפקעה בגוף הקרקע, שמפקיע אותה ממצוות
היו פטורין. תרו״מ שבה, וא״כ צ״ע טובא, דמ״מ לא גרעו
והאחרונים הקשו על הכ״מ שכתב דפירות חוץ תפירות חו״ל שבממרחו בארץ, ואמאי פטורין מן לארץ שנכנסו לארץ חייבין מהא דלמ״ד תרו״מ כשגדלו ביד עכו״ם.
יש קנין לעכו״ם להפקיע מידי תרו״מ נפטרים ואשר יראה בזה, שעיקר חידושו של הכ״מ, דפירות
הפירות מתרו״מ, והרי אפילו אם יש קנין, מ״מ חו״ל שנכנסו לארץ חייבין מן התורה, מיתלא לא גרע תפירות חו״ל שנכנסו לארץ, דהרי המירוח תלי בפלוגתא דיש קנין ואין קנין, דהנה יסוד הדין
הי׳ ברשות ישראל. והנה בזה א״א לומר שאם שנלמד מ,,שמה" כתב לבאר

בחזון איש שביעית ס״ב

הפירות הם בידי עכו״ם בשעת הבאת שליש, הוי וז״ל ונראה דעיקר תלוי בארץ אינה נוהגת אלא בארץ,
זה דין פטור והפקעה לעולם מתרו״מ וכדין הבאת היינו שיהא גידולי ארץ, וכמו אינו נוהג אלא בארץ שליש ביד ההקדש, דהרי אפילו א״נ דיש קנין דכלאים וחדש וערלה, אלא

משמה יצפינן דבעינן גם
לעכו״ם להפקיע מידי תרו״מ, מ״מ חלוק פטור המירוח

בארץ, וכן הגילגול בחלה, וכן אם הגילגול
עכו״ם מפטור הקדש, דפטור הקדש הוא על גוף והמירוח בארץ, חשיב כגידול בארץ עכ״ל. והיינו
הפירות, דפירות הקדש פטורין מתרו״מ, אבל דין יש דנאמר בזה דע״י מירוא וגמר מלאכה בא״י, חייל על
קנין לעכו״ם להפקיע מידי תרו״מ, אינו דין בהפירות הפירות תורת פירות ארץ ישראל, וכן כל שהמירוח דבביאור הגר״א יו״ד סימן של״א ס״ק ח׳ כתב דלמ״ד הי׳ בחו״ל, לית בהו תורת פרי ארץ ישראל, אכן כל יש קנין הוי הפקעה בעיקר קדושת א״י, וכל שלוקחה זהו רק אם דנים אם יש בהפירות תורת פירות ארץ

5 מעגלי מסכת חלה צדק
ישראל, בזה שפיר נלמד תרו״מ מחלה, דמירוח בא״י לעכו״ם להפקיע מידי תרו״מ, דלדידי' יצפינן דין משוי לה לפרי ארץ ישראל, אבל אם דנים לפטור, זה מדגנך, משא״כ למ״ד יש קנין ולא יליף מדגנך, משום שהיו פטורין בשעת הבאת שליש, דבעינן הבאת דלדידי׳ שפיר נלמד מקרא ד,שמה" לחייב פירות שליש בחיוב דין זה לא נלמד כלל מחלה, וכמש״כ חוץ לארץ שנכנסו לארץ, ומכיוון שאינו סובר לקרא הגר״ח דבחלה לא הוי הבאת שליש דבר המחייב כלל, דדגנך, א״כ לדעתו כל שהיו פטורין בשעת הבאת אלא דבזה דעת הכ״מ, דלא נאמר כלל דבעינן הבאת שליש, חוזרין ומתחייבין ולא מיקרי שעת חובה,

שליש בחיוב, ומסברא לית לן למימר הכי, ודין הבאת לענין שנאמר בזה דפטורה, משום שבשעת חובתה שליש ביד הקדש הוי פוטר לעולם מדין תרו״מ, ולית היתה פטורה, ולפי״ז לא יקשה כלל על הכ״מ

לן למילף מינה, דבעינן הבאת שליש בחיוב, אלא דהוי מהמ״ד שסובר דיש קנין לעכו״ם להפקיע מתרו״מ,
דין הפקעה וכמש״כ, אכן למ״ד יש קנין, הרי נאמר דלהאמור הרי זה גופא תלוי בהמחלוקת אי יש בקרא דדגבך דפקעה קדושת א״י, וא״כ כל עיקר קנין או אין קנין, ולהלכה דקיי״ל דאין קנין לעכו״ם, פטורא דיש קנין, הוא משום שאינו גדל בא״י, וא״כ ולא יצפינן קרא ד,דגנך", שפיר קי״ל דפירות חו״ל מדכתיב בקרא ד,,דגנך" דפירות שגדלו בקרקע עכו״ם שנכנסו לארץ חייבים בתרו״מ, משא״כ למ״ד יש
תיפטרי מתרו״מ, בע״כ דנאמר בזה דכל שהגידול הי׳ קנין דיליף מדגנך דבעינן הבאת שליש בחיוב, א״כ
בחו״ל ליכא בזה לדין תרו״מ, ואין זה סותר לקרא ה״ה פירות חו״ל שנכנסו לארץ יפטרו מתרו״מ. דשמה, דמקרא דשמה יצפינן דיני ארץ ישראל וחו״ל
לענין תרו״מ, ובזה נאמר דכל שהמירוח הי׳ בא״י, ויתבאר בזה מה שהרמב״ם השמיט בדין הבאת סגי בזה לחלות שם פירות א״י שנאמרו בדין תרו״מ, שליש ביד ההקדש להטעם שמפורש במתני׳ אבל מה דנתמעטו מדגנך, אין זה משום דלא מיקרי דאינן מתחייבים לאחר פדיי׳ משום שבשעת חובתן
פירות א״י, אלא נאמר בזה, דכל שהיו פטורין בשעת היו פטורין, והר״מ הביא לטעם זה רק בדין מירוא
הבאת שליש, הוי זה דבר הפוטר לעולם, ולא משום הקדש, ולפי״ז אפשר לומר דמה דאיתא במשנה דלא מיקרו פירות א״י, אלא משום שהיו פטורין בשעת להטעם דפטורין לעולם משום שבשעת חובתן היו הבאת שליש, ואין זה שייך כלל להך קרא דשמה, פטורין גם בדין הבאת שליש, קאי למ״ד יש קנין
דפטורו אינו משום דין א״י שנאמר בתרו״מ. ואין דהרי הוי סתם משנה, וסתם משנה רבי מאיר היא,
לומר דנאמר בזה שפטורין משום שהגידול הי׳ בחו״ל, ובגמ׳ עבודה זרה כ׳ א׳ מבואר דרבי מאיר ס״ל דיש ובעינן גידול בא״י דזה הרי יצפינן משמה, דלדין פירות קנין,ויעוין בתוס׳ מנחות ס״ו ב׳, וא״כ רבי מאיר ארץ ישראל, סגי במירוח בא״י, ולכן כל פטורא דדגבך לשיטתו, שפיר כתב גם על שעת הבאת שליש אינו משום דין חו״ל, אלא משום שהיו פטורים בשעת דפטורה משום שבשעת חובתה היתה פטורה, דלדידי׳
הבאת שליש, וזה גופא פוטר לעולם מחיוב תרו״מ, יצפינן מדגנך דבעינן גידול בחיוב, אבל הר״ם
ואין לומר דלמאי יצפינן מקרא דשמה דהרי אזיל לשיטתו שפסק כמ״ד אין קנין, ולדידי׳ לא תיפטרי משום שהיו פטורין בשעת הבאת שליש, בענן כלל גדול בחיוב, ויצפינן מקרא ד,,שמה" דהרי קרא דשמה לא אייתר ונאמר גבי חלה, אלא לחייב פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ, ואם כן
דנלמד משם דגמר מלאכה בא״י משוי להפירות פירות הא דהבאת שליש ביד הקדש פוטר לעולם לא
א״י,ויש בזה גילוי על טעם פטורא דדגנך, דאינו משום הוי משום שבשעת חובתן היו פטורין, דהרי דלא הוי פירות הארץ, אלא משום שנפטרו בשעת לא בעינן גידול בחיוב, ולפי״ז כל פטורא דהקדש
הבאת שליש וכמו שביאר בחידושי רבנו חיים הלוי. בשעת הבאת שליש, הוי משום שהקדש בשעת הבאת
שליש הוי פוטר ומפקיע לעולם מחיוב תרו״מ.

ולפי״ז הוא הדין פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ ובפיה״מ להרמב״ם תרומות פ״א מ״ה כתב על פטורין, ודין פטורם נלמד מקרא ד,,דגנך" מה שמפורש במתניתין שם, דאין תורמין שנאמר בדין קרקע עכו״ם בארץ ישראל, אלא תפירות הארץ על פירות חוץ לארץ שדין זה נלמד מהא דכל זה הוא רק למאן דאמר שסובר יש קנין דאיתא בספרי, דילפינן מקרא דוכל מעשר מזרע הארץ

מעגלי מסכת חלה צדק לא
דאין תורמין תפירות הארץ על פירות חוץ לארץ, שגדלו בידי עכו״ם למ״ד אין קנין דאע״ג דפטורים,
וכבר העירו בזה, שמבואר בזה דיש דין מיוחד שאין מ״מ גדלו בקרקע המחייבת בדין תרו״מ, ומה שפטורין
תורמין תפירות הארץ על פירות חוץ לארץ, ולא הוי משום בעלות הנכרי על הפירות.
משום דהוי מהחיוב על הפטור, ובמשנה ראשונה והנה בגמ׳ מנחות ס״ו ב׳ איתא, דתביא תורמין
שם כתב שמוכח מכאן דפירות חו״ל שנכנסו לארץ משל ישראל על של ישראל ומשל עסו״ם
חייבים בתרו״מ, וכמש״כ הכ״מ בסוף דבריו, דא״נ על של עכו״ם ומשל כל על של כל, דברי רבי
דפירות חו״ל שנכנסו לארץ פטורין מתרו״מ, אמאי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים,
בעינן קרא שאין תורמין עליהם תפירות א״י, הרי הוי אבל לא משל ישראל על של עכו״ם, ובגמ׳ שם מן החיוב על הפטור, אלא מוכח דפירות חו״ל שנכנסו
לארץ חייבים בתרו״מ, ומ״מ נאמר בזה דאע״ג שהם

מוקי לפלוגתייהו, דפליגי בהא אי מירוא עכו״ם

חייבים בתרו״מ, מ״מ אין תורמין עליהם תפירות ארץ

פוטר מתחו״מ אי לאו, ובתוס׳ שם ד״ה מירוא
הקשו על דברי הגמ׳ דמבלן להעמיד פלוגתייהו

ישראל. במירוח עכו״ם אי פוטר, דילמא המחלוקת היא

ויש לחקור בדין זה דאין תורמין תפירות א״י על בשהביאו הפירות שליש כשהיו ברשותו של העכו״ם. פירות חו״ל, אי הוי דין מיוחד דווקא בפירות והמחלוקת היא אם יש קנין לעכו״ם להפקיע מידי חו״ל, או דנאמר בזה שכל שהבאת שליש הי׳ תרו״מ או לאו.
בפטור, וכל החיוב נהי׳ רק ע״י המירוח, אין תורמין ולפמש״כ בדברי הכ״מ דלמ״ד אין קנין כל זמן
עליהם תפירות שהבאת שליש שלהם הי׳ בחיוב, שהפירות תחת ידי העכו״ם פטורין והנפ״מ בזה לדעת הכ״מ בהלכ׳ שמיטה ויובל שכתב מתרו״מ, דאז אפילו אם מתחייבים ע״י מירוח, מ״מ דאפילו למ״ד אין קנין, מ״מ כל זמן שהפירות אין תורמין עליהם תפירות שהביאו שליש ביד תחת יד העכו״ם הם מופקעים מתרו״מ, וכל חיובו ישראל, משום הדין המיוחד דאין תורמין תפירות הוא רק ע״י מירוח,)ואם יפרישו מהם בעודם תחת הארץ על חוֹץ לארץ, תתיישב היטיב קושיית התוס׳, עכו״ם לא תחול ההפרשה(, דא״נ שמה דאין תורמין דא״א לחוקתי בהביאו שליש בידי עכו״ם, ופליגי תפירות הארץ על פירות חו״ל הוא משום דכל בישׂ קנין ואין קנין, דהרי בברייתא שם איתא שהבאת שליש היא בפטור, אין תורמין תפירות דלמ״ד שעכו״ם אינו פוטר, תורמין משל ישראל
שהביאו שליש בחיוב, א״כ ה״ה בגדלו בידי עכו״ם, על של עכו״ם ומשל עכו״ם על של ישראל, ולדעת
לא יתרמו תפירות שהביאו שליש ביד ישראל, על הכ״מ הרי אפילו אם הפירות חייבים בתרו״מ למ״ד
פירות שהביאו שליש בידי עכו״ם, אכן א״נ שזהו אין קנין, מ״מ אי אפשר לתרום תפירות ישראל

דין מסוים בפירות חו״ל שגדלו במקום שאין בו עליהם, מדינא דאין תורמין תפירות הארץ על דין תרומות ומעשרות, יהי׳ אפשר לתרום תפירות פירות חו״ל, ובע״כ צריך לומר דמיירי כשהביאו שהביאושליש ביד עכו״ם, על פירות שהביאו שליש שליש ביד ישראל דאז לית בהו הך דינא דאין ביד ישראל, דלמ״ד אין קנין הרי אפי׳ לדעת הכ״מ תורמין תפירות שהביאו שליש בחיוב צפירות שהביאו
שסובר דבעודם תחת יד העכו״ם פטורים, כתב שליש בפטור, ובזה פליגי דלמ״ד מירוא עכו״ם חייב
בחידושי רבינו חיים הלוי בהלכות בכורים, דלדעת שפיר חייבים הפירות בתרו״מ, ותורמין תפירות
הכ״מ אפילו אם הפירות פטורין כל זמן שהם תחת שהביאו שליש ביד ישראל על פירות אלו.
ידי העכו״ם, מ״מ אין זה דין הפקעה על הקרקע, אך צ״ע ע״ז דבמתניתין דמאי פ״ה מ״ט תנן אלא דהוי פטורא על הפירות שאין בהם חיוב מעשרין משל ישראל על של נכרי משל נכרי

תרו״מ, כל זמן שהם ברשות עכו״ם, ולכן אפשר על של ישראל וכו׳, ובירושלמי שם קאמר מתניתין דהך דינא דאין תורמין תפירות הארץ על פירות כר״מ דאמר אין קנין לעכו״ם בא״י להפקיע מיד
חו״ל אינו תלוי בהבאת שליש בפטור, אלא דנאמר המעשר, הרי להדיא דלמ״ד אין קנין אפשר לתרום
בזה, דכל שגדלו בקרקע שאין בה דין תרו״מ אין תפירות ישראל על פירות עכו״ם וכמפורש שם תורמין עליהם תפירות ארץ ישראל, משא״כ בפירות במשנה, אכן בר״ש שם ביאר דברי הירושלמי דמה

לב מעגלי מסכת חלה צדק
דקאמר מתניתין כר׳ מאיר היינו דהירושלמי מוקי תלוי בביאור פטורא ד,שמה" אם יסוד הפטור דשמה לברייתא דגמ׳ מנחות שם דפליגי ביש קנין ואין הוא דין בהמירוח שצריך לעשות בא״י, וכמו שהגידול קנין, ודלא כגמרא דידן דמוקי לפלוגתייהו במירוח צריך להיות בא״י, ה״נ בעינן דגמר מלאכתן יהי׳ עכו״ם אי פוטר, והיינו מה דאמר הירושלמי מתניתין בא״י, דרק ע״י כך מיקרי שהם פירות א״י, או
ר׳ מאיר היא דהיינו מה דאמר ר״מ בברייתא כמש״כ הגר״ח דנאמר בזה שכל שהפירות נמצאים

במנחות דתורמין משל עכו״ם משל ישראל, ולפי זה בחו״ל פטורין ואין זה תלוי כלל במירוח, אלא דכל הרי מחולק הירושלמי עם הבבלי בנידון זה, ובדברי שיצאו לאחר מירוא כבר נתחייבו ותו לא חייל בהו הבבלי שפיר אפשר דמשו״ה לא אמר שחולקים בדין פטורא, דא״נ שיסוד הדין בשמה הוא במעשה המירוח
יש קנין ואין קנין כמש״כ. שצריך שיהי׳ בא״י, א״כ אם יצאו לאחר ראיית
אכן עדיין יש לעיין על התירוץ הא׳ של הכ״מ שכתב פני הבית לחו״ל חייבים בתרו״מ, דכל שגמר מלאכתן
דפירות חו״ל שנכנסו לארץ פטורין מתרו״מ, הי׳ בא״י מיקרי שהם פירות א״י, וראיית פני הבית
דמאי שנא תפירות שגדלו ברשות העכו״ם, שמתחייבין הוי רק תנאי בהחיוב, שחל רק לאחר שראו פני
אח״כ ע״י מירוא ישראל למ״ד אין קנין. הבית,וזה שפיר יכול להיות גם בחו״ל, אבל לדעת
ובראה דמה שכתב הכ״מ דפירות חו״ל שנכנסו הגר״ח דהווייתן של הפירות בחוץ לארץ הוי פוטר
לארץ פטורין, אין זה משום דהיו פטורין מתרו״מ אלא שכל שיצאו לאחר שנתחייבו לא בשעת הבאת שליש, וע״י כך נפטרו לעולם, משום פקע חיובא מינייהו, א״כ כל שיצאו לפני ראיית
דהיו פטורין בשעת חובתן, וכמש״כ בחידושי רבינו פני הבית שעדיין לא חל בהו חיובא דתרו״מ שפיר
חיים הלוי בתחילת דבריו, דהרי הכ״מ כתב דגם נפטרין, וכמש״כ בר״ש פאה פ״א מ״ו, דהפקר לאחר
בחלה פירות חו״ל שנכנסו לארץ פטורין, והרי מירוא קודם שראה פני הבית פוטר מתרו״מ, והוא

בחלה שעת גידול לא מיקרי כלל שעת חובתה משום דפטורא דהפקר לא תלי לא בשליש ולא דעדיין אין כאן דבר המחוייב, ולא חייל הפרשה במירוח, אלא דכל שנתחייבו לא מהני בהו פטורא, עד שעת נתינת מים, ובע״כ צ״ל דנאמר בזה, ולכן כל שלא חל החיוב בפועל מהני בהו פטורא שכל שהגידול הי׳ בחו״ל הוי זה דבר הפוטר ומפקיע דהפקר, וא״כ ה״ה ביצאו לחו״ל לפני ראיית פני מחיוב תרו״מ וחיוב חלה לעולם, ולכן אפשר דבזה הבית פטורין מתרו״מ, משום דהווייתן של הפירות סובר הכ״מ דשעת הבאת שליש לא מיקרי כלל בחו״ל פוטרת.
שעת חובתן, לומר בזה שכל שהיו פטורין בשעת

הבאת שליש, תו אינם מתחייבים, משום שבשעת ירושלמי כך הוה משיב רבי עקיבא את רבי
חובתן היו פטורין, דכל שעדיין אין חיוב להפריש אליעזר, אי אתה מודת לי בשעח
תרו״מ, אין זה עדיין שעת חובה. וכמו שביאר הגר״ח שנכנסו ישראל לארץ ומצאו קמחין ובציקות שחן
בהלכ׳ בכורים יעו״ש, ומה דפירות חו״ל שנכנסו חייבין בחלה, והוא מקבל מיני׳, אמר רבי יופי
לארץ פטורים הוי משום דגידול חו״ל הוי סיבה וכו׳ תמן עד שלא נכנסו לה למפרע ירשו, דא״ר לפטור לעולם, ושפיר כתב דלמ״ד אין קנין מ״מ הונא בשם ר׳ שמואל בר נחמן לזרעך אתן, אין כל זמן שהפירות בידי העכו״ם פטורין, ומתחייבין כתיב כאן, אלא לזרעד צתתי.
רק ע״י מירוא ישראל, דהרי אין בזה פוטר ומפקיע בחזון איש שביעית ס״ג ס״ב הקשה אמאי דקאמר לעולם מחיוב תרו״מ, ורק פטורין כל זמן שהם בירושלמי דלתפרע ירשו, דהרי מ״מ קדושת
בידי העכו״ם, ובזה שפיר מתחייבות, דלא מיקרי הארץ חייל רק לאחר כיבוש, ואמאי מיקרי מלחם
שעת חובה לפטור משום שבשעת חובה היו פטורין הארץ לר״א, ובחזון איש שם כתב לתרץ ע״פ דברי
וכמש״נ. הגמ׳ בכתובות כ״ה א׳, אשכחינהו לרבנן בבי רב
והנה בחזון איש שביעית ס׳ ב׳ ס״ק ב׳ כתב דיש דיתבי וקאמרי אפילו למ״ד תרומה בזמן הזה דרבנן לעיין במירח בארץ ישראל והוציא לחו״ל לפני חלה דאורייתא, שהריז׳ שכיבשו וז׳ שחילקו נתחייבו
שראה פני הבית אי חייב מדאורייתא. ונראה דזה בחלה ולא נתחייבו בתרומה, ואמינא להו אנא, אדרבה

מעגלי מסכת חלה צדק לג
אפילו למ״ד תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה דרבנן, מכאן אמרו אעפ״י שלא כיבשו ישראל חייב, והוא דתביא בבואכם אל הארץ, אי בבואכם יכול משנכנסו מדברי הירושלמי שם, ומבואר דמקרא דמכל ,עץ"
לה שנים ושלשה מרגלים ת״ל בבואכם בביאת כולכם הוא דילפינן לחייב מה שנטעו לפני כיבוש וחילוק,
אמרתי ולא בביאת מקצתכם וכי אסקינהו עזרא ולקמן שם במתניתין, הנכרי שנטע וכו׳ חייב בערלה,
לאו כולהו סליק, ולכאורה צ״ע דאם תרומה בזמן ובר״ש שם כתב, ונכרי שנטע בא״י כדדרשינן מדכתיב הזה מדרבנן משום דקדושה בטלה, א״כ אמאי חייבת כל עץ כדפרישית, וכן כתב שם במהר״י בן מלכי בחלה, דגם חיוב חלה תלוי בקדושת ארץ ישראל, צדק, נכרי שנטע פ׳ בא״י חייב דכתיב כל עץ ע״כ. ויעויין בטורי אבן מגילה י׳ א׳ שעמד על זה, וכוונת הר״ש שכתב כדפרישית, היא למה שכתב ובחזון איש שם כתב דמדברי הגמ׳ מוכח שבחיוב מקודם דילפינן מכל עץ למה שנטעו נכרים, ומבואר חלה לא בעינן שיהי׳ בה חלות קדושת ארץ ישראל דילפינן מקרא דכל עץ תרי דיני, חדא דנטיעה בא״י
שבא ע״י כיבוש וקידוש, אלא דע״י מה שנתנה לאחר ביאה וקודם כיבוש חייבת, ועוד דנטיעת עכו״ם
הארץ לאברהם אבינו חייל בה שם ארץ ישראל חייבת בערלה, ויעוין בשנות אליהו דמפרש האיך לדינים מסויימים, ובדין חיוב חלה סגי בחלות שם יצפינן דין עכו״ם מהכא.
ארץ ישראל של לפני הכיבוש, והא דחיוב חלה הי׳ אך צ״ע אמאי בעינן קרא לרבות נטיעת עכו״ם רק כשבאו לארץ הוי רק זמן בחיוב חלה שנתחייבו שתהי׳ חייבת בערלה, דמהיכי תיתי למעט נטיעת רק משבאו לארץ, ומשו״ה הדין הוא שבז׳ שכיבשו עכו״ם בערלה, ונראה דבירושלמי ערלה פ״א ה״ד וז׳ שחילקו היו חייבים בחלה, אע״ג דלא נגמר איתא דנטיעת הקדש אין בה דין ערלה, ובמשנה למלך
הכיבוש, מ״מ נתחייבו בחלה דזמן החיוב הי׳ מיד ריש הלכ׳ שמיטה ויובל כתב דמשו״ח אין נוהג דין
כשנכנסו לארץ, ולפי״ז מבאר החזון איש את דברי ערלה בנטיעה של הקדש, משום דכתיב ונטעתם לכם, הירושלמי, דהרי מכיוון שגם ארץ ישראל לפני ובמנחת חינוך כתב ע״ז דאי דרשינן מלכם למעוטי ביאה לארץ הוי מחייב בחלה, דלא בעינן קדושה נטיעת הקדש, א״כ ה״ה אפשר למעוטי מלכם נטיעה שבאה ע״י כיבוש, אלא דנאמר זמן בהחיוב שחל של עכו״ם, וכמו שכתבו התוס׳ במנחות ס״זובפסחים רק לאחר ביאה. והילכך כל שהגידול הי׳ בא״י אע״ג ה׳ ב׳ דמחד עריסותיכם יצפינן למעוטי עיסת עכו״ם שעדיין לא נהג חיוב חלה, מ״מ שפיר הוי לחם ועיסת הקדש, והיינו משום דבעינן עיסת ישראל, א״כ הארץ, אלא דאם הי׳ הגילגול קודם שבאו לארץ ה״ה בערלה ג״כ נמעט מקרא דלכם נטיעת עכו״ם
הוי מיפטר משום שבשעת חובתה היתה פטורה שלא ינהג בה דין ערלה. ונראה דמש״ה הוא דבעינן
דעדיין לא נהג דין חלה, אבל אם באו לארץ לפני קרא ד,,כל עץ" לרבות שנטיעת עכו״ם יש בה דין הגילגול ונהג דין חלה, שפיר מתחייבת בחלה דהוי ערלה, דאלה״כ הוי ממעטינן נטיעת עכו״ם מקרא מלחם הארץ. ובחזון איש שם ס״ק י״ב כתב דה״ה דלכם ולאחר דילפינן מקרא דכל עץ דנטיעת עכו״ם גם בערלה, דמפורש בירושלמי ערלה פ״א ה״ב דאפי׳ חייבת בערלה, א״כ כל הילפותא של לכם קאי רק על
לר׳ ישמעאל דאמר כל ביאות האמורות בתורה הם נטיעה של הקדש.
רק לאחר כיבוש וחילוק, מ״מ מודה בחלה וערלה ולכאורה יש לעיין בדברי הר״ש והריבמ״ץ שכתבו שנתחייבו מיד בכניסתן לארץ, ולפי״ז כתב החזו״א דבכרי שנטע - בא״י - חייב דכתיב דגם בערלה לא בעינןשיהי׳ קדושת א״י ע״י כיבוש כל עץ, דאמאי כתבו שהחידוש בנטיעת עכו״ם הוא וקידוש, אלא דסגי בחלות שם ארץ ישראל לפני דנטע בא״י, והרי אם הי׳ פטור מנטיעת עכו״ם מקרא
הכיבוש וכדין חלה. דלכם, הי׳ פטור גם מדין ערלת חו״ל, ועכשיו שנוהג
והנה בערלה פ״א מ״ב תנן עת שבאו אבותינו לארץ דין ערלה בנטיעת עכו״ם, הרי הוא נוהג גם בדין
ומצאו נטוע פטור, נטעו אעפ״י שלא כיבשו ערלת חו״ל, ואמאי דקדקו הר״ש והריבמ״ץ בחידוש
חייב,ובר״ש שם כתב דכתיב כי תבואו ונטעתם פרט של נטיעת עכו״ם, דמיירי בנטיעת עכו״ם בא״י.
לשנטעו גויים עד שלא באו לארץ, יכול שאני מוציא לכן נראה דהא דבעינן קרא לרבות נטיעת עכו״ם אף מה שנטעו גויים משבאו ישראל לארץ ת״ל כל עץ אין זה משום דהו״א שיהי׳ פטור בגוף הנטיעה

לד מעגלי מסכת חלה צדק
מתורת נטיעת עכו״ם, דמקרא דלכם א״א ללמוד דין מהני קנין עכו״ם להפקיע מידי ערלה, דהרי דין יש הקדש ועכו״ם, (וכגירסא האחרת בתוס׳ פסחים ה׳ ב׳) קנין לעכו״ם להפקיע מידי תרו״מ נלמד מקרא אלא דהחידוש בזה הוא למ״ד יש קנין לעכו״ם ד,דגנך" האמור גבי תרו״מ כדאיתא בגמ׳גיטין מ״ז להפקיע מידי תרומות ומעשרות, דבזה אמרינןשבדין א׳, וא״כ אפשר לומר שמכאן נלמד רק שקנין עכו״ם ערלה לא מפקיע קנין עכו״ם מיד ערלה, דהנה מפקיע חלות קדושת א״י לענין תרו״מ, אבל א״א בחידושי רבנו חיים הלוי כתב דלמ״ד יש קנין אין ללמוד מכאן שקנין עכו״ם מפקיע גם קדושת א״י לדין זה הפקעה בקדושת ארץ ישראל, אלא דהוי דין חלה וערלה, שהרי הם שני דינים של קדושה.

הפקעה רק לענין מצוות תרו״מ, וכן כתב בחזון ולפי״ז יבואר היטיב מה שהר״ש למד דין זה דקנין איש שביעית ס׳ א׳, ובביאור הגר״א ס׳ של״א ס״ק עכו״ם לא מפקיע מדין ערלה, מהא דכתיב כל ח׳ כתב דלמ״ד יש קנין פקעה קדושת א״י מהמקום,
וא״כ כל זה שייך רק בדין תרו״מ שדינם תלוי

עץ,ולעיל יליף מדכתיב כל עץ, דבטעו אע״פ שלא

בקדושת א״י שבאה ע״י כיבוש, אבל בחלה וערלה

כיבשו חייבים בערלה, דבאמת אין זה תרי ילפותא,

שלא צריך לחיובם קדושת א״י, ודינם תלוי בחלות

אלא מדילפינן מקרא דכל עץ דנתחייבו בערלה מיד

א״י לפני כיבוש, א״כ כל דין הפקעה של קנין עכו״ם

כשבאו לארץ, הרי להדיא שדין קדושת א״י לגבי ערלה, לא תלוי בדין קדושת א״י לענין תרו״מ, וא״כ הוא רק בדין הקדושה שבאה ע״י כיבוש, אבל בחלות דין א״י לפני הכיבוש לא נאמר דין הפקעה

לא שייך שיפקיע קנין עכו״ם דין ערלה, דהפקעת
קנין עכו״ם נלמד מדגנך האמור בתרו״מ, והוא רק
ע״י קנין, ומשו״ה שפיר חייבת בערלה נטיעה של
עכו״ם. לזו-ל בש״ת הוש זלל ד׳

בדין קדושה לגבי תרו״מ, אבל מנצן לחדש שיפקיע
גם דין קדושת א״י לענין חלה וערלה. ויתבאר בזה
ובגמ׳ נדה מ״ז א׳, סברוה מאן דאמר תרומה מה שדקדקו הר״ש והריבמ״ץ, וכתבו חידוש זה דבכרי
דאורייתא חלה דאורייתא מאן דאמר תרומה
דרבנן חלה דרבנן, ובחזון איש שם ס״ק ד׳ כתב

שנטע חייב, בנטע בא״י, דלהאמור מה דבעינן קרא
לרבות עכו״ם, אין זה משום דהו״א שיש פטור של
דמסוגייא זו מוכח דגם בחלה נאמר דין קידוש א״י, עכו״ם בגוף הנטיעה, אלא דכל החידוש הוא דלא
ולא סגי בחלות א״י שלפני הכיבוש, דהרי מבואר אמרינן בזה יש קנין לעכו״ם להפקיע, ושפיר כתבו דאם בטלה הקדושה, בטל גם דין חלה, אלא צ״ע דכל החידוש הוא רק בדין ערלת ארץ ישראל, אבל דהרי בחלה נתחייבו מיד כשבאו לארץ, וכתב בחזון
איש דאע״ג שלחלה נאמר דין קידוש, מ״מ אין זה

בערלת חוץ לארץ, בלא״ה ידעינן דחייב, דמהיכי

דין קידוש ע״י כיבוש, אלא דנאמר דין מיוחד של

תיתי לומר שלא יהי׳ דין ערלה בדין ערלת חוץ

קידוש א״י לענין חלה וערלה, וקידוש זה הוא ע״י

לארץ וכמש״נ.

כניסת ישראל לארץ, וכשבמבטלה הקדושה ה״נ במבטלה ירושלמי מה מקיים רבי עקיבא טעמא דר׳ לענין חלה,(ולכאורה יש לעיין אם קידוש שבא ע״י אליעזר לחם הארץ, בספינה שנכנסה כניסת ישראל לארץ שייך שיבטל וצ״ע בזה) ולפי״ז לארץ, אם קרמו פני׳ מן החוט ולפנים חייבת, מן ה״ה לענין ערלה שנתחייבו מיד בכניסתן לארץ, החוט ולחוץ פטורה.
דאין להוכיח שלא בעינן בה קדושת א״י, אלא שדינה
כדיןחלה, שנאמר בהם דין מיוחד של קידוש לענין

ולקמ׳ בירושלמי מבאר את מחלוקת ר׳ עקיבא ור׳

ערלה וחלה, ודין קידוש זה הוא ע״י כניסתן לארץ.

אליעזר בפירות א״י שיצאו לחו״ל, דטעמ׳
דר׳ עקיבא הוא דיליף מקרא דחל הארץ אשר אני
ומבואר לפי״ז שחלות קדושת א״י לענין חלה וערלה, מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, בחו״ל פטורים. אינו שייך לחלות קדושת א״י לענין תרו״מ, ולכאורה צ״ע דמכיוון דילפינן מקרא דשמהשפירות
ויתכן חלות קדושה לענין חלה וערלה, מבלי חלות א״י שנתגלגלו בחו״ל פטורין, אמאי בעינן קרא
קדושה לענין תרו״מ. דמלחם הארץ.
מעתה נראה דאפי׳ לדברי הגמ׳ בנדה, שנאמר דין והנה בר״ש סירליו פירש מה דאיתא דקרא דלחם קידוש גם לחלה וה״ה לערלה, מ״מ לא הארץ קאי על שעת קרימה בתנור דמִכאן יליף

מעגלי מ.סכת .. חלה צדק לה
ר׳ עקיבא דבחלה אזלינן בתר קרימה בתנור ולא דמשעת נתינת מים הויא בכלל עיסה הראוי׳ לדין בתר גילגול כדאיתא לקמן פ״ג, אכן צ״ע ע״ז דאנן חלה, וכדחזינן דחייל בה קריאת שם של חלה, ורק קי״ל דאזלינן בתר גילגול, ומ״מ קי״ל כר׳ עקיבא דלא נגמר חובתה רק בגילגול, והויא דוגמת תבואה
דפירות חו״ל שנכנסו לארץ חייבים בחלה, וא״כ שהביאה שליש ולא נתמרחה, דחל בה קריאת שם של
קשיא לדידן אמאי בעינן לקרא דבאכלכם מלחם הארץ תרו״מ, אלא דחיובה דתרו״מ אכתי לית בה. והיינו
ואפשר לומר דבירושלמי דידן איתא דמודים חכמים משום דכבר נגמר בה שם תבואה הראוי׳ לדין תרו״מ,
לר״ע בהכנסן לארץ שהכל הולך אחר קרימה בתנור, וכל דין המירוח הוא רק לאשווי חיובא, וא״כ ה״נ הרי דגם לחכמים הוי קרימה בתנור שעת חובה, ורק בחלה דכוותה כל דין גילגול הוא רק לאשווי חיובא בגילגול עכו״ם וחו״ל פליגי חכמים על ר״ע)ויעוין דחלה, אבל דין עיסה הראוי׳ לדין חלה כבר יש בה לקמן פ״ג מה שנכתב בזה בעז״ה(, ולפי״ז אפשר משעת נתינת מים עכ״ל, ויעוי״ש בסוף דבריו שביאר דגם לרבנן שפיר בעינן לקרא דמלחם הארץ, דגם דין נתינת מים באופן אחר יעוי״ש, ולמדנו מתחילת
קרימה בתנור מיקרי שעת חובה, אכן בהגהות הגר״א דברי הגר״ח דדין מירום בתרו״מ. וגילגול בחלה, אין
לא גריס לה להא דחכמים מודים לר״ע בהכנסו בארץ. זה משום שלפני מירוא או גילגול, עדין אין כאן ולקמן שם הוכחנו שגם הר״ש לא גריס לה. וצ״ל החפצא של חיוב, אלא שמשעת הבאת שליש בתרו״מ דלרבנן מוקמינן לקרא על שעת גילגול, וצ״ב אמאי ונתינת מים בחלה, נגמר בי׳ החפצא המחוייבת,
בעינן קרא לזה. ומשו״ה הוא דאם קרא שם חייל דין תרומה או חלה,
ואשר יראה בזה, דמהך קרא דשמה, ומקרא דמלחם ודין מירוא או גילגול, הוי דין מסִויים בחלות החיוב,
הארץ, יצפינן שני דינים מיוחדים, דהנה שהוא חל רק לאחר מירוא אוגילגול, וכן כתב הגר״ח
בחידושי רבנו חיים הלוי בהלכ׳ תרומות ביאר שיסוד בהלכ׳ תרומות בדין מירוח, ויעויין בחזון איש הפטור של שמה, אינו תלוי לא בהבאת שליש ולא שביעית סימן ב׳ ס״ק ב׳ שכתב כעין זה בדין מירוא
במירוח, אלא דכל שהפירות נמצאים בחו״ל הם בתרו״מ, ומבואר לפי״ז דהדבר שעושה את העיסה
פטורין מתרו״מ, וכל שחוזרין לארץ לפני מירוח, לחפצא של חיוב הוא נתינת מים, וגילגול הוא רק
הרי הם מתחייבים בשעת מירוח, בכה״ג דלא דבר המעכב בחלות החיוב.
היו בשעת הבאת שליש בחו״ל, ורק אם נכנסו מעתה נראה דעיסה שנתינת מִים היתה. בחו״ל

לארץ לאחר מירוא פטורין, משום שבשעת חובתן היו וגילגלה בא״י תיפטר מן החלה, משום שחלות פטורין, אכן מהך קרא ד״מלחם הארץ", יצפינן דין דין לחם הארץ תלוי במקום שנעשית שם עיסה בגוף העיסה שצריך לחול עלי׳ חלות לחם הארץ, וכמש״כ, ולכן מכיוון שנעשית חפצא של חיוב בחו״ל
והיינו דע״י שהגילגול שהוא דבר העושה לעיסה לא מיקרי מלחם הארץ, אכן כל זה הוא רק לאחר
חפצא של חיוב הוי בא״י, ועשייתה של העיסה היתה שיצפינן מקרא דמלחם הארץ, דנאמר דין מסויים בגוף
בא״י, מיקרי ע״י כך מלחם הארץ, וכמו לדעת ר״א העיסה שצריכה להעשות עיסה בא״י, אבל משום שמוקי לקרא דמלחם הארץ בגידול הביאור שזהו הך דינא דשמה אם נכנסה לא״י, לפני גילגול תתחייב, חלות בגוף העיסה, שע״י מה שהגידול הי׳ בא״י חייל דהרי אע״ג שבנתינת מים חייל עלה תורת עיסה, מ״מ עלה תורת לחם הארץ, ה״נ לדידן דפליגנא על ר״א, כל שלא הגיע שעת חובתה יכולה לחזור ולהתחייב סברינן שחלות שם לחם הארץ, תלוי אם נעשית חפצא ע״י כניסתן לארץ, ורק אם יכניסו העיסה לאחר של חיוב בארץ ישראל, אבל במה שהגידול הי׳ בא״י גילגול לא תתחייב, משום דבשעת חובתה היתה פטורה. אין בזה כדי לאשווי לה ללחם הארץ. דע״י הגידול אִלא דיש עוד לדון דבעינן שתעשה חפצא של חיובֹ לא הוי חפצא המחוייבת בחלה, ויש בזה נפ״מ לדינא, בא״י מדין חובת קרקֹע שׁנוהג רק בארץ ויעוין דהנה במתניתין לקמן פ״ג מ״א תנן כיוון שהיא נותנת בחזון איש שביעית ס״ב ל״ק ב׳ ואכמ״ל.
את המים מגבהת חלתה, ובירושלמי שם יליף דין זה ובפסקי חלה להרשב״א בשער השני כתב דאם הנתינת מקרא דראשית עריסותיכם, ובחידושי רבנו חיים מים היתה בידי עכו״ם והגילגול הי׳ ביד ישראל

הלוי בהלכ׳ בכורים כתב וז״ל ולכאורה מבואר מזה חייבת בחלה, ובספר ,,תורת הארץ"

מבאר דמכיון דפטור

לו מעגלי מסכת חלה צדק
עכו״ם יצפינן מקרא דעריסותיכם, נאמר בזה דין פטור והוי תבואת השדה, אלא כל הנידון בזה הוא משום רק בשעת גילגול, וכדי לפטור גם בשעת נתינת מים שהעפר הוא מחו״ל, ובזה הוא דפליגי אי חייל קדושת צריך לזה ילפותא לפטור, וכמו בתרו״מ דילפינן א״י על העפר, אכן צ״ע ע״ז דבירושלמי לקמן איתא לפטור מירוא עכו״ם וגידול עכו״ם מתרי קראי, הקונה עציץ נקוב בסוריא אע״פ שלא קנה עפר יעויין במלאכת שלמה פ״ד דפאה, שמביא תרי קראי שתחתיו וקרקע שעל גביו קנה לחייבו למעשרות למירוח הקדש ולגידול הקדש, ולכן בדין חלה שנאמר ולשביעית, ואפי׳ נתון על גבי יתידות, ואפי׳ ר׳ מיעוט רק על גילגול, שפיר חייבת אפי׳ אם הנתינת יהודה מודי בה, מה בינו לבין הספינה, ספינה עולה
מים היתה בידי עכו״ם. ויורדת וזה במקומו הוא ולכאורה א״נ שטעמו של ר׳

מתניתין עפר חו״ל שבא בספינה לארץ, חייב

יהודה הוא משום שעל העפר יש תורת חו״ל, א״כ

במעשרות ובשביעית, א״ר יהודה

בקונה עציץ נקוב בסוריא, הרי יש על העפר דין

אימתי כשהספינה גוששת.

סוריא, ושפיר מתחייב גם לר׳ יהודה, ואמאי צריך
הירושלמי לחלק בין עציץ ובין ספינה.

ובירושלמי רבנן דקיסרין בשם ר׳ חביבא במחלוקת, וכן צ״ע מה דאיתא בירושלמי הווי בעי מימר מאן כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו דאמר תמן חייב חוף הכא חייב וכו׳, וביאר בזה
לכם יהי׳, אין בכלל אלא מה שבפרט וכר׳ יהודא, הר״ש סיריליו, דהגמ׳ בעי למימר דר״י ורבנן פליגי ממיבין רבנן לר׳ יהודה, אם בספרי ארץ ישראל בהא אי כיבוש יחיד שמי׳ כיבוש, דהרי כל שמביא והכתיב מהמדבר והלבנון הזה עד הנהר הגדול נהר העפר לארץ הוי רק כיבוש יחיד, וקאמר ע״ז הירושלמי פרת וכו׳ אלא אם אינו ענין לספרי ארץ ישראל תנהו דהכא כו״ע מודו כיוון שנכנסו ישראל נתחייבו, וצ״ב ענין לספרי חוץ לארץ, מעתה מה שהי׳ דוד הולך מאי מתרץ בזה הירושלמי, דאם בעינן לקדש העפר
ומכבש בארם בהרים ובארם צובה יהיו חייבים בחלה, ע״י כיבוש, הרי הוי כיבוש יחיד.
שנייח היא שהי׳ דוד מניח ספרי א״י ומכבש ספרי ובירושלמי דידן תניא עפר חו״ל שבא לסוריא נעשה
חוץ לארץ, הוון בעי מימר, מאן דאמר תמן פטור אף כסוריא, יצא משם לכאן נתחייב, וצ״ב
הכא פטור, אפי׳ במ״ד תמן פטור הכא חייב, כיוון כל דברי הירושלמי בזה.
שנכנסו ישראל נתחייבה,. והנה בפ׳ מהר״י בן מלכי צדק כתב וז״ל עפר חו״ל
ובפי׳ הר״ש סירליו כתב לבאר דברי הירושלמי שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית, דמחלוקת ר״י ורבנן בעפר חו״ל הבא בספינה פ׳ הגדילין באותו עפר חייבין במעשרות ובשביעית, לארץ, תלוי אי אפשר לקדש בקדושת א״י, גם מה דכתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהי׳, שחוץ לגבולות א״י, דמכיוון שהעפר בא מחו״ל יש כלומר כל עפר שאתם דורכים רגליכם עלי׳ בארץ בהעפר תורת חו״ל, וכדי שיחייב בתרו״מ בעינן מעשה ישראל לכם תהא עכ״ל, ומדבריו מוכח להדיא דעפר קידוש, ובזה הוא דפליגי אם אפשר לקדש חו״ל חו״ל שבא לארץ צריך לדין קידוש, ואלמלא זאת בקדושת א״י אלא דכל שהספינה גוששת לא בעינן הי׳ דינו כחו״ל, אע״פ שהוא בגבולות א״י, אכן צ״ע לדין כיבוש משום שהעפר מתבטל לקרקע א״י אבל טובא מש״כ הריבמ״ץ, דילפינן מקרא דהעפר אשר כשאין הספינה גוששת בעינן לדין כיבוש ובספר אתם דורכים רגליכם עלי׳ בא״י לכם תהא, דהרי
,,מקדש דוד" תרומות ס׳ נ״ה הוכיח מכאן שדין א״י

בירושלמי דידן מפורש שפסוק זה קאזיל דמהני

וחו״ל לענין תרומות ומעשרות, אין זה תלוי רק כיבוש לקדש חו״ל בקדושת א״י, ולמ״ד דסובר דלא בגבולות הארץ, אלא דזהו דין בהעפר, שצריך לגדול מהני לקדש חו״ל הרי א״א לקדש גם את העפר כדאיתא מעפר א״י, וכל שגדל מעפר חו״ל, אע״פ שהוא בא״י, בירושלמי, ואמאי ביאר הריבמ״ץ את הפסוק על אינו מתחייב בתרו״מ, ולהכי בעינן מעשה קידוש עפר שדורכים בא״י,
על העפר. ואשר יראה מוכח מזה, דמה שעפר חו״ל הבא לארץ
ומדברי הירושלמי מוכח שבזה ר׳ יהודה מודה נתקדש בקדושת א״י, אין זה כלל מתורת

דאפי׳ כשאינה גוששת דינה כעציץ נקוב כיבוש, אלא דנאמר בזה דין מיוחד של קידוש על עפר

מעגלי מסכת חלה צדק
חו״ל, דכל שהעפר נכנס לא״י הריהו מתקדש בקדושת שיש בו יניקה מן הקרקע, כגון בעציץ נקוב המונח על א״י, דע״י זה גופא שהעפר הוא בגבולות הארץ, הריהו גבי יתידות, דהוא מופרד מהקרקע, דאם הוא מחובר מתקדש בקדושת א״י, <וזהו מה שכתב הריבמ״ץ לקרקע חו״ל מסתבר לומר שמתבטל אגב קרקע דילפינן מקרא דהעפר שאתם דורכים רגליכם בא״י חו״ל(ומשו״ה עפר סוריא שיצא לחו״ל חייב בתרו״מ, נתקדש בקדושת א״י, ואין זה שייך כלל לדין כיבוש, דבאמת דין חו״ל וא״י הוא דין שחל בהעפר, אלא דכל
אלא דנאמר כאן לימוד מיוחד על העפר של חו״ל שבא שהעפר בא לא״י פקע מיני׳ תורת חו״ל, וחייל עלי׳
לא״י, ולפי״ז יבואר שפיר מה שאומר הירושלמי דנ״ד תורת א״י, אלא שכל זה הוא רק בעפר חו״ל הבא אינו שייך להמחלוקת אי כיבוש יחיד שמי׳ כיבוש, לא״י, אבל עפר א״י הבא לחו״ל, שפיר מחייב דמכיוון שנכנסה לארץ נתחייבה. והיינו כמש״כ דמה בתרו״מ, בכה״ג שאינו מתבטל אגב קרקע חו״ל
שהעפר בעצמו מתקדש בקדושת א״י, אינו מדין וכמש״כ.

כיבוש, אלא זה דין מיוחד של קידוש בעפר חו״ל
הנכנס לארץ, ואין לזה שייכות להמחלוקת אי כיבוש מתניתין העושה עיסתו קנין ונגעו זה בזה, שישוכו, ר׳

'

יחיד שמי׳ כיבוש. וב,מלאכת שלמה" הביא בשם פטורין מן החלא עד
הר״ש סירליו וז״ל דס״ל לרבנן דכיוון שנכנסו ישראל אליעזר אומר אף חרודח ונותן לסל, חסל מצרפן לתוכה נתקדשה, ומקדשת כל הנקלט בתוכה ובירוש׳ לחלח.

מפ׳ דאפי׳ למ״ד כיבוש יחיד שמי׳ כיבוש מודי בהא ובגמ׳ פסחים אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג
לרבנן עכ״ל. ואפשר שכוונתו כמש״כ דא״י מקדשת
כל הנקלט לתוכה, דכל שנכנס העפר לגבולות הארץ

למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא, א״ל חניי מאי
דעתיך לחומרא, חומרא דאתי לידי קולא הוא, דקח
הוי זה דבר המקדשו בקדושת א״י. מפקע לי׳ מחלה, א״ל דעבדו כר׳ אליעזר, דתנן
אכן במש״כ הירושלמי בתחילה דפליגי אי אפשר ר׳ אליעזר אומר הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה,
לקדש חוץ מגבולות א״י, דר״י סובר שא״א ואמר רבי יהודא אמר שמואל הלכה כר׳ אליעזר,
לקדש חו״ל משום דאין בכלל אלא מה שבפרט, א״כ א״ל והא איתמר עלה אמר ר׳ יהושע בן לוי לא שנו בזה א״א ללמוד גם דין קידוש על העפר, דגם ע״ז אלא ככרות של בבל שנושכות זו מזו אבל כעכין לא, קאי מאי דאיתא בירושלמי דאין בכלל אלא מה הא איתמר עלה אמר ר׳ חביבא אפי׳ כעכין, בעי רב שבפרט, ושפיר סובר ר׳ יהודא דלא חייל על העפר ירמי׳ טבלא שאין לה לבזבזין מהו, תוך כלי בעינן קדושת א״י, משא״כ לרבנן דלא סברי להך דקרא קאי והא ליכא, או דילמא אויר כלי בעינן והאיכא תיקו. רק על א״י א״כ שפיר נלמד גם הך דינא שכתב ובביאור מחלוקת זו ועוד עניני צירוף סל, יעויין הריבמ״ץ דיש דין מיוחד של קידוש על עפר חו״ל. מש״כ לקמן פ״ג מ״ו.
ולפי״ז יבואר היטיב מה דאיתא בירושלמי, עפר וברי״ף שם כתב שמקור דינו של ר׳ אליעזר הוא
חו״ל הבא לסוריא נעשה כסוריא, יצא משם מדכתיב ,,באכלכם מלחם הארץ", ולכאורה

לכאן נתחייב, דעפר חו״ל שבא לסוריא דינו כסוריא, צ״ע דמהיכן נלמד מהאי קרא דין צירוף, ויעוין
משום דנאמר בזה דכמו שעפר חוץ לארץ שנכנס במש״כ לעין בדין סופגנין בדברי הר״ן בזה, ובשבצי
בספינה לארץ, מתקדש בקדושת א״י ע״י מה שהוא הלקט סדר פסח ס׳ רי״ב כתב שזה נלמד מהא דכתיב נמצא בגבולות א״י, ה״נ כשבא לסוריא, חייל עליו כף אחת הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת, וכן כתב דין סוריא, שהרי מדרבנן ניתן לסוריא דין ארץ בפ׳ מהר״ש סירליו. וצ״ע דבגמ׳ חגיגה כ״ג ב׳ יצפינן ישראל, אבל כל שיצא עפר סוריא לחוץ לארץ, בזה מהאי קרא דין צירוף כלי לקודש לענין טומאה והוא
הרי יש להעפר תורת סוריא, ודינו כעפר א״י שיצא רק לקודש, והאיך יצפינן מהאי קרא דין צירוף סל
לחוץ לארץ, דבתוספתא תרומות פ״ב הי״ב לגירסת לענין חיוב חלה וצ״ע בזֶה.

הגר״א מבואר דעפר ארץ ישראל שיצא לחו״ל חייב ובשו״ע יו״ד ס׳ שכ״ה ס״א בהג״ה כתב, ולכן
בתרו״מ אפי׳ כשהוא בחו״ל,)וצ״ל דמיירי שהוא כשמצרפים בכלי יזהר שלא יצא שום דבר
בכה״ג שאינו מחובר לקרקע לחו״ל, ומיירי בנידון למעלה מדופני הכלי, דהיינו שיהי׳ כל ככר או עיסה

לח מעגלי מסכת חְלֶהּ צדק
למעלה מדופני הכלי, ומקור דין זה הוא מדברי הטור, ע״א ב׳ ובגמ׳ פסחים פ׳ כל שעה, ומכיוון שמורסן ופ׳ הבית יוסף שם דמיירי שכל העיסה היא למעלה לאחר שניטל מן הקמח אינו חייב בחלה, ה״ה שאינו מדופני הכלי, אבל כל שחלק מהעיסה הוא בפנים יוצא בו ידי חובת אכילת מצה.
וחלק שמחובר להחלק שבתוך הכלי יוצא למעלה ובמגן אברהם שם ס״ב כתב, ואם נטל מורסן מדופני הכלי שפיר מצטרפין, והב״ח חולק על דבריו מתוכה וחזר לתוכה ולש עמה, יש להסתפק וסובר דהחלק שהוא מחוץ לדופני הכלי אינו יכול אם מצטרף לכזית, וב,חק יעקב" כתב ע״ז דבודאי
להצטרף לשיעור חמשת רבעים. אינו יוצא בה, דכמו שבחלה אינה חייבת בכה״ג, ה״ה
אינו יוצא בה ידי חובת אכילת מצה.
ונראה. בביאנר דבריהם, דיש לחקור בדין צירוף
סל אם נאמר בזה תורת חיבור, והיינו דכל ובמחצית השקל ביאר דברי המגן אברהם דמה החלקים שבסל, דינם כמי שנתחברו אחד עם השני, שמורסן פטור החלה, לא הוי משום שאין וכדין צירוף כלי בקדשים לענין טומאה, שהדין הוא בה תורת לחם, אלא דזהו פטור מיוחד בחלה, ונלמד דחשיב כאילו כולו אחד דהכלי מחברן, ה״נ בדין מקרא דעריסותיכם, שכל שאין דרך לעשות ממנו צירוף סל שדינם כאילו הם מחוֹברין זל״ז, או דבאמת עיסה פטור מן החלה,)ויעוין בפיה״מ להרמב״ם שכתב לא נאמר כלל בהא תורת חיבור, אלא דזהו! דין כן להדיא, דילפינן מעריסותיכם דבעינן דרך עיסה(מסויים בדיני צירוף לחיוב חלה, שכל שחמשת רבעים וסובר המג״א דמכיוון שאין בזה הפקעה בחלות שם מונחים בּכלי,הוי בִזה צירוף כדי לחייבם בחלה, וסגי לחם, אלא דהוי מיעוט לפטור מקרא דעריסותיכם, בצירוף כזה, וראיתי למי שכבר דן בשאלה זו,ונראה לא נלמד דבר זה לחלה יעו״ש שביאר אמאי לא שדעת הב״י שבדין צירוף סל נאמר דחשיב כאילו נלמד דין זה לחלה.
נתחברו העיסות, ולכן מכיוון שחלק מהחתיכה נמצא

בתוך הכלי, הרי דינו כמי שנתחבר עם החלק השני, אכן עדיין צ״ע בזה, דא״כ אמאי נסתפק המג״א רק וא״כ מתחייב כל החלק, וכמו בנשיכה, דנשיכה בחלק אם עירב את המורסן בקמח, דאפי׳ אם אוכל
אחד של העיסה מחייבת את כל העיסה, דע״י נשיכה זו מורסן לחודא יש להסתפק דהרי כל פטורא דמורסן
מתחברת כל העיסה, ויעויין בביאור הגר״א שם ס״ק הוא רק משום דלא הוי דרך עיסה, וכדאיתא בפיה״מ
ה׳ שכתב דדעת הב״י דמהני משום דהוי כנשיכה להרמב״ם, וכן מפורש בש״ך יו״ד ס׳ שכ״ד ס״ק י״א
בחלק מהעיסה דמהני והיינו כמש״כ שבדין צירוף סל וז״ל אינו מצטרף דעריסותיכם אמר רחמנא, ואין באמר תורת חיבור, אכן הב״ח סובר שדין צירוף סל זה דרך עריסה לערב בו מורסן וסובין לאחר שהפרישן אינו כלל דין חיבור, אלא דבעיקרו הוא דין צירוף, מן הקמח, וביאור הדבר שנאמר בחיוב חלה שצריך שכל שה׳ רבעים נמצאים בכלי הוי זה צירוף לחייב להיות דבר שדרך לעשות ממנו עיסה, וכל שהוא דבר בחלה, ולכן יכולים להצטרף רק אם הכל נמצא בתוך שאין דרך לעשות ממנו עיסה, אע״ג שיש בו תורת הכלי, אבל החלק שמחוץ לכלי אינו מצטרף עם השאר לחם פטור מחלה, וא״כ א״נ שבמצה לא נלמד הך
שהרי. אינו בתוך הכלי ואין כאן צירוף. דינא דדרך עיסה, א״כ אפי׳ אם לא עירבה כלל עם
קמח צריך לצאת ידי חובת אכילת מצה, ובזה משמע

מֵתְניתִין חמשת רִבעים קמח חייבים בחלה, הם דברישא של השו״ע דאין יוצאין בפת מורסן, מודה ושאורם וסובן ומורסנן, ניטל מורסנן המג״א שאין יוצאין ידי חובת מצה.
וחזר לתוכן הרי אלו פטורין.
ונראה בזה דהנה בירושלמי דידן איתא אמר רשב״ל
ובשו״ע או״ח ס׳ תנ״ד ס״א, אין יוצאין לא בפת ממנימא דרבי שמעון בן גמליאל היא, סובין ולא בפת מוֹרסן, אבל לש הוא את דרשב״ג אומר לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהי׳
העיסה בסובין. ובמורסן שבה. ויוצא בה, ובביאור בה דגן כשיעור, רבה בר לוליתא בשם רשב״ל דברי
הגר״א שם. כתב שמקור דין זה הוא ממתניתין דידן, הכל היא, דאמר רבי יוחנן דרך עיסה שנו כאן, וכיוון
שהרֵי דין מצה הוקש לחלה כדאיתא בגמ׳ מנחות שנטל מורסן וחזר לתוכן אין זה דרך עיסה, ומבואר

מעגלי מסכת חלה צדק לט
בדברי הירושלמי שבתחילה אמר דלרבנן שסוברים רבעים אינו בהחיוב, דלא חל חיוב על פחות מה׳
דין גרירה אפי׳ כשאין שיעור חלה, אפי׳ בנטל את רבעים, אלא דהוי שיעור בחלות שם עיסה, וכל שיש המורסן והחזירו לתוכו ג״כ חייבים, ולדברי רבה בה שיעור עיסה, חל חיוב על כל משהו, ובחידושי בר לוליתא אפי׳ לרבנן פטורין, משום דאין זה דרך רבנו חיים הלוי שם כתב גם בדין גרירה שהאורז
עיסה. מהני רק לאשווי להחטים תורת עיסה, אבל האורז

ומדברי רשב״ל מוכח דמה שפטורין בניטל מורסנן בעצמו אין בו תורת לחם.
וחזר לתוכן, אין זה משום דלא הוי דרך מעתה נראה דמש״כ בביאור הגר״א דהמורסן מתחייב
עיסה, אלא דהמורסן לית בי׳ תורת לחם בהחפצא, משום דכך הוא דרך עיסה, אין זה מועיל שיחול וע״ז קאמר רשב״ל דלרבנן שסוברים דין גרירה חיוב על המורסן מצד עצמו, דכל שאינו לחם, לא מהני
אפי׳ באין בו דגן כשיעור מתחייבת העיסה מדין מה שהוא דרך עיסה לאשווי לחם, אלא דהך דדרך עיסה
גרירה דאם הפטור הוא רק משום שאין זה דרך עיסה, לעשות עם מורסן מהני לכך שיחול עלה תורת עיסה,
מה שייך לומר בזה דיןגרירה, דכל עיקר דיןגרירה דמכיוון שדרך לעשות עיסה עם מורסן, א״כ יש כאן הוא לאשווי לחם, ובע״כ מוכח שגם מורסן לא חשיב עיסה של ה׳ רבעים, אבל החיוב חל רק על הקמח לחם, אלא דצ״ע דאם מורסן לית בי׳ תורת לחם, לבדו, ומדוקדק בזה מה שהביאה המשנה להך דינא אמאי חייב בחלה, לפני שנטלו אותו מהקמח, ויעוין דמורסן לענין צירוף, דבאמת המורסן בעצמו אינו חייב בביאור הגר״א שכתב בהא דאמר ר׳ יוחנן דרך עיסה בחלה, ורק מהני לאשווי להקמח לעיסה שיש בה שנו, דקאי ארישא דמורסן חייב אם לא ניטל מהקמח, חמשת רבעים, ושפיר שייך כל דינא דמורסן לענין וז״ל הגר״א פ׳ הא דקתני במתניתין הן ושאורן צירוף, אכן בביאור הגר״א מבואר שחל תורת לחם ומורסנן וכו׳, אלמא שכולן מצטרפין לשיעור חלה, גם על המורסן יעוי״ש.

מפרש ר׳ יוחנן דהיינו משום דדרך עיסה, דזה דרך אלא צ״ע ע״ז דא״נ שכל דינא דמורסן הוא רק לדין
עיסה לעשות אותה משאור ומורסן שיש בתוכה, ולא צירוף, האיך יוצאים בו ידי חובת מצה, ואפשר ליטול מתוכה, לפיכך נקרא לחם לענין חיוב חלה עכ״ל. לומר ע״פ מה דאיתא בירושלמי דידן דכל שיש
ומבואר בדברי הגר״א דהך דדרך עיסה הוי טעם תערובת של קמח עם מורסן יש בזה דין גרירה, שע״י
לאשווי להמורסן תורת לחם, דמצד עצמו אין בה כך חל על המורסן תורת לחם, ולפי״ז אפשר לומר שום לחם, ורק משום שדרך עיסה כך, מהני לעשיתה שמה שיוצאים ידי חובת מצה בעיסה שלש עם מורסן, ללחם, ולכן כל שניטל מורסן והחזירו, דתו לא הוי הוי משום דין גרירה, דמשום זה שפיר חייל על דרך עיסה, בזה הפטור הוא לא רק משום שאין זה המורסן בעצמו תורת לחם, אכן מתניתין דידן לא דרך עיסה, אלא דכל שאין זה דרך עיסה, פטור מיירי מדין גרירה, דבזה יש מחלוקת לקמן פ״ג אי
המורסן משום דאינו לחם. בעינן שיהי׳ דגן כשיעור אי לאו, אלא דמתניתין
ולכאורה צ״ע דמה מהני מה דהוי דרך עיסה, מ״מ מיירי בדין צירוף, אבל אה״נ בכה״ג שאפשר לומר כל שאין בהחפצא תורת לחם, אינו חייב דין גרידה חל על המורסן בעצמו תורת לחם, ומשו״ה
ומאי מהני מה שכך דרך עיסה. שפיר יוצאין בו ידי חובת מצה, אלא דצ״ע בזה דא״כ

ונראה בזה דלכאורה יש לדקדק בלשון המשנה, לדעת הראב״ד בפ״י מהלכ׳ חמץ ומצה דבעינן לדין חמשת רבעים קמח חייבים בחלה, הם ושאורן גרירה שיהי׳ כזית בכא״פ וכדברי רשב״ג, א״כ
וסיבן ומורסנן חמשה רבעים חייבים, דמנוחר שהמשנה בבה״ג שלא יהי׳ כזית בכא״פ לא יצאו בעיסה שלשה מחדשת דין מורסן בדין צירוף לחמשת רבעין, דהרי עם מורסנה בכה״ג דלית בי׳ כזית בכא״פ, ובמג״א עיקר דינו של מורסן אינו שייך רק לענין צירוף, ס׳ תנ״ג ס״ד כתב דצריך להחמיר כדעת הראב״ד, ונפ״מ לענין המורסן עצמו אם הוא חייב בחלה, ומלשון ומ״מ בדין מורסן לא הוזכר כלל מזה, ומוכח שבדין המשנה משמע שעיקר חידושא דמורסן הוא לענין מורסן נאמר דחייל עלה תורת לחם מבלי דין גרירה, שהמורסן מצטרף לחמשת רבעים, וביאור דבר זה נראה וכמש״כ בביאור הגר״א שע״י מה דהוי דרך עיסה ע״פ מש״כ בחידושי רבנו חיים הלוי דשיעור חמשת חייל על המורסן בעצמו תורת לחם.

מ מעגלי מסכת חלה צדק
והנה לדברי רבה בר לוליתא שאומר דבניטל מורסן, וגילגלה הגזבר ואח״כ פדחתה פטורה, שבשעת
מתוכן לא מהני גרירה משום דאין זה דרך חובתה היתה פטורה, התם מחוסר מעשה, הכא במיבללא
עיסה הביאור בזה כמש״כ בש״ך דמקרא ד,עריסותיכם" בעלמא, ומעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה עכ״ל. יצפינן דרק דבר שדרך לעשות ממנו עיסה חייב בחלה, וברא״ש הלכ׳ חלה לא גרס במיבללא בעלמא, אלא ולכן לא מהני בזה גרירה דדינא דגרירה מהני רק במחשבה בעלמא, וכן הוא לשון הר״ן בפסחים פ׳
לאשווי לה ללחם, אבל מה שיש בה פטור מקרא כל שעה,י״ל דלא דמי התם מחוסר מעשה, והכא
דעריסותיכם, דלא הוי דבר שדרך לעשות ממנה עיסה לא מחוסר מידי אלא שימלך עלי׳, הלכך מעשה
לא מהני בזה דיןגרירה. שבסוף מוציא מיד מחשבה ע״כ. וצ״ב דברי
המתבאר בזה דבניטל מורסנן מתוכן פטורים משום הראשונים בזה, דמ״מ היו פטורים בשעת חובתן,
שני דינים, חדא משום שאין בהמורסן והאיך חוזרים ומתחייבים כשנמלך לעשותה עיסה,
תורת לחם, ועוד אפי׳ בכה״ג שיש בו תורת לחם ולעיל בדין עיסת הכלבים הבאנו שדעת הרשב״א
ע״י גרירה, מ״מ פטור מקרא דעריסותיכם, דאין והמאירי שאם נמלך לעשותה עיסה חיל חיוב על
זה דבר שדרך לעשות ממנו עיסה. העיסה למפרע. אבל ברמב״ן וברא״ש ור״ן לא הוזכר
ובזה יתבארו היטיב דברי המגן אברהם, שנסתפק כלל שחל חיוב למפרע, וכן בר״מ ובשו״ע לא הוזכר
רק אם עירב קמח ומורסן, משום דכל שלא שחייבים למפרע.
עירב קמח עם המורסן, הרי פטורא דמורסן לא הוי
רק משום דאינו דרך עיסה, אלא דלית בי׳ כלל תורת

ובחידושי רבנו חיים הלוי ביאר דעת הרמב״ם

לחם בהמורסן, ודין זה שפיר נלמד גם למצה, שחלות

שכתב דבעושה עיסה ע״מ לחלק, ואח״כ

לחם לחלה ולמצה דין אחד הזא, אבל כל שעירב את

השלימו כל אחד לשיעור דפטורה, משום שבשעת

המורסן בקמח, יש בזה הרי דין גרירה וכדאיתא

חובתה היתה פטורה, ובדין סופגנין אם נמלך לעשותה

בירושלמי, אלא דבזה כל הפטור הוא רק מקרא

עיסה דחייבת, דשאני התם דבלא שם לחם אין

דעריסותיכם דאין זה דרך עיסה, א״כ בדין זח

מעשה עיסה גורם שום צד חיוב של חלה, תמצא

מסתפק המג״א, אם שייך דין זה דאינו דרך עיסה גם

דחסר בה מהשתא עיקר מעשה עיסה המחייבה בחלה,

במצה, או שהוא רק דין בחיוב חלה,שוב ראיתי

וע״כ אין זה שעת חובתה, וחוזרת ומתחייבת בהשלימה

שכעין דברים אלו כתב בספר ,קדושת לחם" בשם

לעשות מעשה פת, משא״כ בע״מ לחלקה דשם לחם

הגרא״ז גרבוז זצ״ל.

לא פקע מינה, ושיעור של שעת עיסתה ראוי לחייבה
בחלה, ורק דבפטרה משום מחשבת פטור של שעת
ובעיקר מה שנסתפק המג״א אפשר לומר ע״מ מש״כ לחם שבה, ע״כ שפיר מיקריא שעת חובתה ונפטרת ב,בית הלוי" ח״א ס׳ כ״ה דמחלוקת אמוראים
היא, אם ההיקש של חלה למצה הוא רק בדין לחם

לעולם עכ״ד. וביאור דבריו דבדין ע״מ לחלק הוי
רק דין בהחיוב, שאינו חייבת אם עומדת להיות פטורה
שנאמר בחלה, או שגם בשאר פטורים נאמר דבר בשעת חלות לחם, אבל בעיסה ע״מ סופגנין, מה
זה יעוי״ש בבית הלוי, ויתכן שזה ספיקו של המג״א שפטורה הוי משום שרק בעיסה העומדת ללחם נאמר
האיך קיי״ל בזה. חיוב חלה, דחיוב חלה תלוי בשם לחם, ורק בעומדת

מתניתין הקדישה עיסתה עד שלא גילגלה

להיות לחם יש בה שם לחם משעת עיסה, ולכן כל

ופדחתה חייבת, הקדישה עד שלא

שאינה עומדת להיות לחם, אין בה שם לחם, ומאחר

גילגלה וגילגלה הגיזבר ואחר כך פדחתה פטורה, האין בה שם לחם, לא הוי כלל שעת חובתן.
שבשעת חובתה היתה פטורה. וחנה בערלה פי״א מ״ב, עת שבאו אבותינו לארץ
בהלכ׳ חלה להרמב״ן בדין סופגנין כתב וז״ל, ומצאו נטוע פטור, ובירושלמי תנו רבנן גילגל על דעת סופגנין, ונמלך שלא כי תנאו ונטעתם פרט לשנטעו גויים עד שלא
לעשותה סופגנין, אלא עיסה סתם לדבר אחר חייבת, וכי באו ישראל לארץ, רב הונא בש״ר אבא, הדא אמרה תימא מאי שנא מהא דתנן הקדישה עד שלא גילגלה שורש פטור פוטר, ומבואר שכל שבשעת הנטיעה לא

מעגלי מסכת חלה צדק מח
חל דין ערלה על הנטיעה, תו לא חייל עלה דין הירושלמי דאם נתחייבה בערלה, תו לא פקע דין ערלה, אפי׳ אם אין כבר טעם להפקיע מדין ערלה. ערלה מינה.

ובחזון איש ערלה ס׳ א׳ ס״ק י״א הקשה על ממניתן

ונראה דיסוד הדין שלא הי׳ דין ערלה עת שבאו

דעת שבאו אבותינו ומצאו נטע פטור, דהרי אבותינו לארץ ומצאו נטוע, והיינו א״נ
מפורש בירושלמי דאם נטע בתחילה לסייג ואח״כ

דבעינן נטיעה בחיוב.)ומה שקשה ע״זיבואר לקמן

נטע למאכל, חייל על הנטיעה דין ערלה, ואע״ג שבשעת

בעז״ה(דמכיון שדין ערלה הוא חלות בגוף הנטיעה,

נטיעה לא הי׳ בה דין ערלה, משום שנטע לסייג, לענין שפירותי׳ ערלה, א״כ שעת חלות החיוב הוא וכן הקשה דבתוספתא ע״פ גירסת הגר״א איתא, שעת הנטיעה, דע״י הנטיעה חייל בה תורת נטיעה,
דנטיעה שהיתה הקדש בשעת נטיעתה ואח״כ פדאה,

ומכיוון שהיא נטיעה, חל בה דין ערלה שחל בהנטיעה

חייל דין ערלה בהנטיעה, הרי דלא בעינן שבשעת ולכן שעת חובת דין ערלה, הוא זמן הנטיעה, ובזה
נטיעה יהי׳ בה דין ערלה, ואמאי כשנכנסו לארץ

נאמר דכל שלא חל דין ערלה בזמן חלות דין ערלה,

ומצאו נטוע פטור, וכתב ע״ז בחזון איש, דשאני שהוא בשעת הנטיעה, תו לא חייל דין ערלה, דרק
לסייג דראוי לחשוב עליו למאכל ולחייבו, וכן נטיעת שעת הנטיעה היא שעת חובה לערלה.
הקדש ראוי לפדותה ולחייבה, ומבואר בדברי החזון ויש לחקור בהך דינא דעת שבאו אבותינו לארץ איש שכל שבידו לחייבה בשעת נטיעה, יכול לחול ומצאו נטוע, אם הביאור בזה ששעת חלות דין דין ערלה גם לאחר נטיעה, ורק אם בשעת נטיעה ערלה הוא בזמן הנטיעה, וכמ״ש שדין ערלה הוא לא הי׳ בידו לחייבו, לא חל דין ערלה, אפי׳ אם אין חלות בגוף הנטיעה לענין פרותי׳, וכל שלא חל בזמן
כבר הדבר הפוטר. הנטיעה, תו לא חייל, או שנאמר בזה דין הפקעה
וחנה בירושלמי ערלה פ״א ה״ג כתב, נטע ואח״כ

מערלה, והיינו דזה גופא שהיתה נטיעה הראוי׳ לדין

הקדיש חייבת בערלה, ובירושלמי שם תמה

ערלה, ולא חייל בה דין ערלה, הוי דבר המפקיעה

לפי״ז על הא דילדה שסיבכה בזקינה טהרה הילדה, מדין ערלה, וכל שלא יהי׳ בה דין הפקעה זה, יכול
דנימא בזה שמכיוון שנתחייבה בערלה, לא פקע מינה

לחול דין ערלה גם לאחר נטיעתה.

דין ערלה, וכמו שהקדש לאחר נטיעה אינו מפקיע דין

ודברי החזון איש יתכן לומר רק א״נ שבאמת יכול

ערלה, ויעוי״ש מה שתירץ הירושלמי. לחול דין ערלה גם לאחר נטיעה, אלא דזה

גופא מה שהיתה פטורה בשעת נט־עת שהיא שעת

ומדמבואר בירושלמי דנטיעה שהי׳ בה דין ערלה, חובתה לערלה, הוי דבר המפקיעה מדין ערלה, ובזה
תו לא פקע מינה דין זה, מתבאר שדין אפשר לחלק כמש״כ בחזון איש, דכל שבידו לחייבה
ערלה אינו רק דין בהפרי שיש בו איסור ערלה, בשעת נטיעתה, אע״ג שהיא פטורה, מ״מ אם היתה והנטיעה עצמה אינה שייכת כלל לדין ערלה, אלא פטורה בשעת נטיעתה, באופן שראוי לחייבה, אין שדין ערלה הוא חלות בגוף הנטיעה, שחל בהנטיעה זה דבר המפקיעה מדין ערלה, אבל א״נ שהדין בזה חלות דין ערלה, והוא שהפירות הגדלים ממנה יהיו דחלות דין ערלה הוא רק בשעת נטיעתה, מאי איכפת

אסורים באיסור ערלה, ומה שהפירות יש בהם איסור לן שבידו לחייבה, דמ״מ היתה פטורה, ולאחר נמיעתה
ערלה, הוא משום החלות שחל בהנטיעה שפירותיה לא יכול לחול דין ערלה, ובעיקר הקושיא מנטע יהיו ערלה, וזהו מה דאיתא בירושלמי, דכל שבשעת לסייג יבואר לקמן בעז״ה.
נטיעה נתחייבה, תו לא פקע דין ערלה והיינו משום ונראה דגם בהדין שנאמר גבי חלה, דכל שבשעת
שדין ערלה הוא חלות בגוף הנטיעה לענין שפרות:׳ גילגול לא נתחייבה תו אינה מתחייבת, יש
ערלה, וכל שכבר חל החלות ערלה בגוף הנטיעה לחקור אם נאמר בזה שרק שעת גילגול הוי שעת תו לא פקע. ודבר זה מוכח מכמה דוכמי בירושלמי חובה של חיוב חלה, או דנאמר בזה דין פטור
פ״א דערלה, והנה בפטורא דהקדש בערלה הביאור והפקעה, דכל שהיתה פטורה בשעת חובתה,הוי זה
בזה שעל נטיעת הקדש ליכא דין ערלה, ולא חל הדין דבר הפוטרה לעולם מחיוב חלה, וא״נ דבאמת יכול בגוף הנטיעה לענין שפרותי׳ ערלה, וע״ז קאמר חיוב גם לאחר גילגול, אלא מה שהיתה פטורה בגילגול

מב מעגלי מסכת חלה צדק
פוטרה לעולם. אפשר לבאר דברי הרמב״ן שכתב בערלה, ובנטע בשעת הקדש לא מהני לחייבה בערלה
דבהקדש הו מחוסר מעשה, ומשו״ה פטורה לעולם, אם פדאה.
והכא במחשבה בעלמא תליא, דסברת הרמב״ן הוי, ונראה שגם לדעת התוספתא כל שנתחייבה הנטיעה

דכל דפטורא דבשעת חובתן, הי׳ משום מחשבתו לא פקע מינה דין ערלה, ומה דאיתא בתוספתא ובידו להמלך ולחייבה, ולא בעינן שום מעשה כלל, דאם נטע ואח״כ הקדיש, יש דין ערלה רק אם פדאה,
הרי בפטור כזה בשעת חובתה שיכול לחשב ולחייבה, הוי משום שדעת התוספתא דבהפקעת הקדש מדין
לא נאמר דהוא פוטר לעולם, וזה שכתב הרמב״ן ערלה, נאמרו שני דינים, חדא דעל נטיעת הקדש דבהקדש הוי מחוסר מעשה, והכא במחשבה בעלמא ליכא דין ערלה בגוף הנטיעה, ועוד נאמר בזה דין
ויותר מבואר בר״ן פסחים, שכתב דהכא לא מחוסר בהפירות, דעל פירות הקדש לא חייל איסור ערלה,
מידי אלא שימלך עלי׳,והיינו כמש״כ דמכיווןשיכול ומשו״ה אם חל בהנטיעה דין ערלה, מ״מ כל שהקדישה לחייב ע״י מחשבה גרידא, אין זה פטור שפוטר ופירותיה הקדש, אין איסור ערלה, משום דין פירות לעולם, וכל שאינו פוטר יכול לחול חיוב הקדש שאין בהם איסור ערלה, ובזה לא מהני מה גם לאחר הגילגול)וזהו כעין מש״כ החזון איש בדין שהנטיעה נתחייבה בערלה, דכל זה מהני רק לענין
ערלה, אלא דבחזו״א שם כתב דאפי׳ בהקדש אינו דין ערלה בהנטיעה, אבל אין זה שייך להפקעת דין
פוטר משום שיכול לפדות ובדעת הרמב״ן כתבנו דרק ערלה שנאמרה בפירות הקדש.

בפטור שאינו מחוסר מעשה כדי לחייב אינו פוטר ובזה יתבארו היטיב דבר* התוספתא, שחילקה בין
לעולם(. הקדש בשעת נטיעה דלא מהני אם פדה, לבין ובעיקר הקושיא מנטע לסייג ואח״כ נטע למאכל, הקדש לאחר נטיעה דמהני לחייבה אם פדה, דכל
אפשר ליישב דהרי פטורא דנוטע לסייג, שהיתה הקדש בשעת נטיעה, הרי לא חל כלל בהנטיעה
הוא משום שדין ערלה נאמר על ,,עץ מאכל", והיינו דין ערלה, ובזה כל שלא נתחייבה בשעת נטיעה, תו עץ העומד לאכילה, ולכן שנוטע לסייג דלא הוי לא חייל כלל דין ערלה בהנטיעה, אבל אם הקדיש ",עץ מאכל" אין זה כלל שעת חובה של דין ערלה. לאחר נטיעה, הרי כבר חל דין ערלה בהנטיעה, וזה
כדי דנימא בזה שאם היתה פטורה בשעת חובתה, לא פקע אפי׳ אם יקדיש, שכבר נתחייבה בערלה, אלא
תו לא חל בה דין ערלה, דאין זה פטורא בעלמא, דכל זמן שהיא הקדש פירותי׳ מותרין, משום דעל אלא דהוי כמין שאינו מחוייב כלל בערלה ולא הוי פירות הקדש אין דין ערלה, ואכן כל שפדה שוב חל כלל שעת חובה של ערלה, אלא עדין דין ערלה, דהרי בגוף הנטיעה לא הופקע כלל דין
צ״ע מהא דהקדש ואח״כ פדה דמתחייבת בערלה, ערלה, וכל שהפירות יהי׳ של הדיוט שפיר יהי׳ בהם
אע״ג שבשעת נטיעה היתה הקדש, אכן כ״ז הוא רק דין ערלה.
לפי גירסת הגר״א בתוספתא, אבל לפי הגירסא שלפנינו ובורושלמי ערלה שם ר׳ יאשי׳ מייתי נטיעות מחוץ מבואר שם להיפוך וז״ל התוספתא. הקדישו ואח״כ לארץ בגושיהן ונציב לון בארץ, ר׳ יונה
נטעו פטור, נטע ואח״כ הקדיש ופדאו, מאימתי מונה אומר לשכרו שנים, ר׳ יוסי אומר לשכרו רבעי, ופי׳
לו משעת נטיעתו, ומדברי התוספתא מוכח דרק אם הגר״א דר׳ ובה ור׳ יוסי אזלי לשיטתם במה שנחלקו הקדיש לאחר נטיעה חייבת בערלה. אם פדאה, אבל בפ״א ה״א אם נטע שנה אחת לסייג ואח״כ חישב עלי׳ בהקדש בשעת נטיעה לא תתחייב אפי׳ אם פדה את למאכל אי חל דין ערלה. דר׳ יונה סובר שלא חל דין הנטיעה, וזה דלא כמש״כ בירושלמי דהקדש ראוי ערלה, משום דבעינן שיהי׳ דין ערלה ג׳ שנים, ולכן כל
לפדותו ולחייבו. שלא יהי׳ג׳ שנים, אין בו כלל דין ערלה, ומשו״ה
בהביא נטיעות מחו״ל בגושיהון לא חל כלל דין ערלה,
ודברי התוספתא לפי גירסא דידן תמוהים, דמאי ור׳ יוסי סובר שחל דין ערלה אפי׳ לשנה אחת, ורק שנא בין הקדש בשעת נטיעה, לבין הקדש דין רבעי לא חל שרבעי חל רק אם יש ג׳ שני ערלה, לאחר נטיעה, דאם נקטינן שגם הקדש לאחר נטיעה ולכן סובר לשכרו רבעי, והיינו שדין ערלה יחול על פטור, אמאי בזה מהני אם פודה אח״כ לחייבה הנטיעות, ורק דין רבעי אין בהם, משום שלא היו

מעגלי מסכת חלה צדק מג
ערלה ג׳ שנים, ובחזון איש ערלה ס׳ א׳ ס״ק י״א משום שבשעת נטיעה לא חיילא דין ערלת א״י, ותו הקשה דאמאי חייב כשהביא את הנטיעות לארץ, הרי לא חייל בה דין ערלת א״י, וכדין נטיעות שנטעו מבואר בירושלמי דכל שבשעת נטיעה לא נתחייבה קודם שבאו לארץ, ומה שיש בה דין ערלה, הוי רק הנטיעה, תו לא חייל עלה דין ערלה ומאי שני׳ מעת דין ערלת חו״ל, דר׳ יוסי אזיל לשיטתו, שבירושלמי שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע. ה״ג מדמה דין ילדה שסיבכה בזקינה, לדין נטע ולולא דברי הגר״א הי׳ אפשר לבאר דברי הירושלמי ואח״כ הקדיש, יעוי״ש בירושלמי בגירסת הגר״א שם. בדרך אחר, דהנה לכאורה צ״ע למ״ד שסובר הרי להדיא שר׳ יוסי סובר דהא שנטע ואח״כ הקדיש לשכרו שנים, דהרי אע״ג שאין כאן דין ערלת א״י, חייבת בערלה, הוי משום שכל שחל דין ערלה על
מ״מ אמאי פקע דין ערלת חו״ל, ואפשר לומר ע״פ

הנטיעה תו לא פקע, א״כ מכיוון שחל דין ערלת

מש״כ בחזון איש שם דבארץ ישראל לא נוהג כלל חו״ל על הנטיעה תו לא פקע מינה כשהביאו לא״י, דין ערלת חו״ל, דזהו דין מסויים שנאמר בחו״ל,אבל אע״ג שבא״י לא נוהג דין ערלת חו״ל, ומשו״ה סובר
בארץ ישראל בכה״ג שלא חל דין ערלת א״י על

ר׳ יוסי לשכרו רבעי, דרק דין רבעי אין נוהג בו,

הנטיעה, מ״מ מכיוון שבהמקום יש דין ערלת א״י,

שהרי אין דין רבעי בערלת חו״ל כמש״כ הר״מ

איןבו דין ערלת חו״ל, ולכן אם הביא נטיעה מחו״ל

בהלכ׳ מאכלות אסורות פ״י ה״טו.

בגושי׳,אין בה דין ערלת חו״ל. ובחזון איש שם מתרץ דבאמת לא בעינן בערלה
אכן צ״ע דהרי בירושלמי בדין נטע ואח״כ הקדיש נטיעה בחיוב, אלא דהוי גזיה״כ לפטור בנטיעות
מפורש דכל שחל דין ערלה על הנטיעה תו לא שנטעו קודם שבאו לארץ, שלא נהג אז כלל דין ערלה, פקע,וא״כ אמאי פקע דין ערלת חו״ל מהנטיעה, אע״ג אבל בנטיעות חו״ל שהביאו לארץ מתחייבת בערלת שבא״י לא נאמר דין ערלת חו״ל, מ״מ כשחל דין א״י, דלא בעינן נטיעה בחיוב.
ערלת חו״ל, לא נפקע כשהובאה הנטיעה לא״י, ואפשר והנה בפ׳ הגר״א ,,שנות אליהו" בפ״א מ״ב כתב
לומר שר׳ יונה סובר דהא דנטע ואח״כ הקדיש לא וז״ל, עת שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע
חייל פטורא בהנטיעה.)וזה אפי׳ לגירסא שלפנינו וכו׳ דכתיב ונטעתם פרט לשנטעו נכרים עד שלא באו בתוספתא דהרי ביארנו דמשו״ה מהני אם פדה משום לארץ, יכול אף משבאו ת״ל כי תבואו ונטעתם מ״מ, שלא חל פטור בגוף הנטיעה(לא הוי משום שהנטיעה פ׳ דא״ל דווקא שינטעו הם בעצמם, דא״כ מאי צ״ל כבר נתחייבה, אלא דהרי הא דהקדש מפקיע מדין כי תבואו פשיטא, דאיך נטעו קודם שיבואו עכ״ד, ערלה,נלמד מקרא ד,ונטעתם לכם", וסובר ר׳ יונה ולכאורה צ״ע בזה, דאפי׳ א״נ שנטיעת עכו״ם אין דאון הביאור בזה דעל הקדש לא נאמר דין ערלה,
אלא דנאמר בזה דין פטור והפקעה מערלה, אכן דין

בה דין ערלה, מ״מ כל שאח״כ נכנסו והנטיעה עברה
לרשות ישראל חל עליה דין ערלה, דהרי לא בעינן
זה הוא רק בהיתה הקדש בשעת נטיעה, דאז הזי
שעת חובתה של דין ערלה, דהקדש בשעת נטיעה

נטיעה בחיוב, ולכן בעינן קרא לפטור נטיעות
שנטעו לפני שבאו לארץ וצ״ע בזה.
הוי פוטר מדין ערלה, ומה שהקדש לאחר נטיעה, אין
זה משום שהנטיעה כבר נתחייבה, אלא דלא נאמר

והנה כל דברינו שכתבנו לתרץ דאפשר לומר

פטור הקדש לאחר נטיעה,)וכעין מש״כ הגר״ח דבעינן נטיעה בחיוב, ותירצנו מנטע לסייג
בפטורא דהקדש בשעת מירוא בתרז״מ(אכן בזה חולק

ואח״כ חישב למאכל, וכן בהביא לא״י בגושיהון,

ר׳ יונה על דברי הירושלמי, שמדמה דין נטע ואח״כ עדיין צ״ע מהא דמפורש בירושלמי דכל שפדה נטיעת
הקדיש לילדה שסיבכה בזקינה, אלא דזה הרי מוכח

הקדש מתחייבת בערלה, דכל דברינו הם רק לפי

מדברי ר׳ יונה דלא סבירא לי׳ להך דינה דכל שחל גירסא דילן בהתוספתא, דרק בהקדיש לאחר נטיעה דין ערלה על הנטיעה תו לא פקע.

מהני לחיוב אם פדאה, אבל לדברי הירושלמי צ״ע,

מעתה נראה דמה שסובר רבי יוסי לשכרו רבעי,

דמוכח להדיא דלא בעינן כלל נטיעה בחיוב.

והיינו שדין ערלה יהי׳ בה גם בא״י, אין וצ״ל דבאמת לא בעינן נטיעה בחיוב, אלא דנאמר
זה מדין ערלת א״י, דבאמת דין ערלת א״י לא יחול, בזה שנטיעת חו״ל או קודם שבאו לארץ,

מד מעגלי מסכת חלה צדק
דלא נהג דין ערלה, הוי דבר המפקיע לעולם מדין לא נהג בהם דין ערלת חו״ל, וגם על ערלת חו״ל ערלה, ודבר זה נלמד מקרא דעת שבאו אבותינו נאמר דין הפקעה זה וצ״ע בזה.
לארץ ומצאו נטוע. וברמב״ם פ״י הט״ו מהלכ׳ מאכלות אסורות כתב, אכן נראה לומר שחלוק פטורא דערלה קודם שבאו יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוץ לארץ, מדין פטור ערלה בחוץ לארץ, דהנה לארץ, אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון לעיל רפ״ב הבאנו מש״כ בחזון איש שביעית ס״ג כלל, שלא אמרו אלא הערלה, וק״ו הדברים ומה ס״ק ב׳ שדין ערלה אינו תלוי בקדושת א״י שבאה סוריא שחייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה לאחר כיבוש, אלא דבמה שניתנה הארץ לאברהם, חייבת בנטע רבעי וכו׳ חו״ל לא כש״כ שלא יהי׳ נטע סגי בזה לדין א״י לגבי ניהוג דין ערלה, וקרא דכי רבעינוהג בה וכו׳, והורו מקצת גאונים שכרם רבעי תבואו אל הארץ הוי זמן בחיוב ערלה, ולפי״ז הרי לבדו פודין אותו בחו״ל ואח״כ יהי׳ מותר בחבילה מה דלא נהג ערלה לפני שבאו לארץ, לא הוי משום ואין לדבר זה עיקר עכ״ל.
שלא הוי על הקרקע תורת א״י לענין ערלה, אלא
דזהו דין מיוחד דקודם שבאו לארץ לא נהג דין

ובחידושי רבנו חיים הלוי ביאר מחלוקת דורמב״ם

ערלה, משא״כ מה דלא נוהג דין ערלה בחוץ לארץ,

והגאונים דהרי חזינן שבערלת חו״ל נאמרו
דינים שאינם בערלת א״י, דבערלת חו״ל ודאה אסור

הוא משום דאינו גדל בא״י, ולפי״ז א״נ דילפינן וספיקו מותר, משא״כ בערלת א״י, וא״כ יש לעיין מקרא דנטיעות שנטעו קודם שבאו לארץ, לא מתחייבי׳
בערלה, אפי׳ כשבאו לארץ, משום דמה שניטעו לפני

בדין ערלת חו״ל בכה״ג שנוהג שם דין ערלה, אם

שבאו לארץ, הוי דבר המפקיעם מדין ערלה, א״א

הוא בכלל דין ערלת א״י והלל״מ שנאמרה בערלת

ללמוד מכאן דנטיעת חו״ל הוי דבר הפוטר מדין ערלת

חו״ל מגלי לן שערלת חו״ל הו: בכלל דין ערלה

א״י, דפטורא דחו״ל, ופטורא דקודם שבאו לארץ הם

הכתובה בתורה, או דנימא דבאמת דין ערלה א״י

שני, דינים מיוחדים, ובע״כ דמה שאילנות שנטעום

הוא דין שנאמר דווקא בא״י, וערלת חו״ל הוי דין

קודם שבאו לארץ תיפטרי לעולם, הוא דין מיוחד של

איסור מחודש שנלמד מהלל״מ, וברמב״ם שם הכ״א

הפקעה, משום שנטעום קודם שבאו לארץ ולא נהג

כתב דהאוכל כזית מערלת חו״ל מכין אותו מכת

כלל דין ערלה, אלא דלמש״כ שם בחזון איש ס״ק ד׳

מרדות, ואם נימא שדין ערלת חו״ל, הוא מדין ערלת

דגם בערלה לא סגי בדין א״י שניתנה לאברהם אבינו,

א״י, א״כ הרי יש בה לאו של תורה ולוקין עליה

אלא דנאמר דין קידוש מיוחד לערלה וחלה, א״כ

מדאורייתא, ואמאי כתב הרמב״ם דנותנין לו מכת

שפיר אפשר לומר, דמה שנטעו קודם שבאו לארץ

מרדות, ומדכתב הר״ם שאין בה מלקות מדאורייתא

מיפטר לעולם, משום שהנטיעה היתה במקום שאין

מוכח שדין ערלת חו״ל לא הוי מדין ערלת א״י,

בו תורת ארץ ישראל לדין ערלה, ובזה דין חו״ל,

אלא דהוי דין איסור מחודש בערלת תו״ל, אכן

כדין א״י קודם שבאו לארץ, ושפיר נלמד דין חו״ל

בהלכות גדולות ובשאילתות כתוב וז״ל וכי היכי

מנטיעות לפני שבאו לארץ.

דנהגא ערלה בארץ, הכי נהגה בחוץ לארץ הילכתא
גמירי לה וכו׳ ואלא מאי וכי תבואו דכתיב גבי

אלא דיש לעיין בנטיעות שנטעו קודם שבאו לארץ ערלה זמן ביאה עכ״ל, ומדבריהם מפורש שדין ערלת בחו״ל, ואח״כ כשנכנסו לארץ,אי חייל עליהם חו״ל הוא מדין ערלת א״י, שהרי לדעת הרמב״ם בחו״ל דין ערלת חו״ל, דא״נ שדין הפקעה מערלה, שאיסור ערלת חו״ל הוא דין מחודש של איסור, מהו הוא משום שלא נטעו בא״י,הוי רק דין הפקעה שהקשו על הא דכתיב כי תבואו, ותירצו דהכוונה לענין ערלת א״י, אבל לענין ערלת חו״ל אין זה דין לזמן ביאה, דקרי דכי תבואו הוא בדין ערלת הפקעה, אבל א״נ כמש״כ בחזון איש דנאמר בזה דין א״י, ומוכח מדבריהם דבכה״ג שנאמר דין ערלה הפקעה, לנטיעות שנטעו לפני שחל כלל דין ערלה, בחו״ל, אינו דין איסור מחודש, אלא דהוא מדין א״כ שפיר אפשר לומר, שדין זה נוהג לא רק בנטיעות ערלת א״י, ורק בחו״ל נאמר שספק ערלה מותר. ובזה שנטעו בא״י לפני שבאו לארץ, אלא דגם בנטיעות מבאר הגר״ח מחלוקת הראשונים אם יש דין רבעי שנטעו בחו״ל לפני שבאו לארץ, דלפני שבאו לארץ לא בחו״ל שדעת הרמב״ן הוא שדין ערלת חו״ל, הוי דין

מעגלי מסכת. חלה צדק מה
מחודש של איסור ערלה וא״כ על דין ערלה זה לא של דין ערלת א״י, דהרימכיווןשדין רבעי נאמר בא״י, נאמר דכל שיש ערלה יש לו רבעי, משא״כ לדעת א״כ נלמד שרק ערלת א״י, משוי להנטיעה רבעי הגאונים שסוברים שדין ערלת חו״ל הוא מדין ערלת בשנה רביעית. אכן לדעת הרשב״א שהביא המגיד א״י, שפיר יש דין רבעי גם בערלת חו״ל דהוי כדין משנה, דילפינן נטע רבעי ממעשר שני, בזה לא נלמד
ערלת א״י. דערלת חו״ל לא הוי כלל חפצא המחייב ברבעי, דהוי

ונראה לומר דהך דינא שבא״י לא נאמר דין ערלת כנטיעה שלא היתה ערלה, אלא דנאמר בזה דעל נטיעת חוץ לארץ, אפי׳ בכה״ג שאין בהנטיעה דין חו״ל ליכא דין רבעי, והיינו אפי׳ אם יש כאן חפצא ערלת ארץ ישראל, שייך לומר רק א״נ שדין ערלת של רבעי, דהיתה שלש שנים ערלה, מ״מ יצפינן חו״ל הוא דין מיוחד של ערלה, דבזה אפשר לומר ממעשר שני שבנטיעת חו״ל לא נאמר דין רבעי, אבל כמש״כ בחזון איש, דבארץ ישראל לא נאמרו דין באמת ערלת חו״ל משוי להנטיעה דין רבעי, אלא זה של ערלה, אבל א״נ שדין ערלה דחו״ל ודין ערלה דנאמר בזה שנטיעה שהיא בחו״ל לית בה דין רבעי, דא״י דין אחד הוא, וקרא דכי תבואו הוא רק זמן והנה א״נ כמש״כ ע״פ דברי הגר״ח מבואר שפיר מה ביאה, מה שייך לומר שבא״י אין נוהג דין ערלת חו״ל, שסובר ר׳ יוסי לשכרו רבעי, דמכיון שלא הי׳ בה שלש דהרי ליכא כלל שני דיני ערלה, ודין אחד הוא בארץ שנים ערלת א״י, ורק משהביאוה לארץ הי׳ בה דין ישראל ובחוץ לארץ, ומעתה צ״ע מה דאיתא בירושלמי ערלת א״י, או למש״כ שגם כשהביאוה לארץ יש בה רק דר׳ יונה סובר לשכרו שנים, דמ״מ אמאי אין בה דין ערלת חו״ל, וא״כ משו״ה אין בה דין רבעי, אבל
דין ערלת חו״ל, ויעוין בפ׳ הגר״א שם בירושלמי. לדעת הרשב״א הרי נאמר רק דעל נטיעת חו״ל לא נאמר

דין רבעי דבחו״ל לא נאמר דין רבעי, וא״כ כל
ובמגיד משנה שם הביא בשם שו״ת הרשב״א דכתב שהביאה לארץ דהוי נטיעת א״י שפיר צריך לחול בה
דמשו״ה סובר הרמב״ם שאין דין רבעי דין רבעי, דהרי בעיקר המחייב דרבעי דהיינו שיהי׳
בערלת חו״ל משום דיליף דין רבעי ממעשר שני, דכמו בה ג׳ שנים ערלה בזה סגי גם בערלת חו״ל וצ״ע ע״ז
שמע״ש אינו נוהג בחו״ל ה״ה דין רבעי. מדברי הירושלמי דידן דלכו״ע לא נוהג דין רבעי
ונראה לומר דמה שאין נוהג דין רבעי בחו״ל, הוי בנטיעה שהובאה מחו״ל לארץ, והמוכרח מזה, דערלת
משום שני דינים, חדא שהך דינא שאיתקש חו״ל לא הוי כלל מחייב לדין רבעי, והוי כאילו לא
דבעי לערלה דכל שיש לו ערלה יש לו רבעי הוי הי׳ בה ג׳ שנים ערלה וכמש״נ.
רק בערלת א״י אבל בערלת חו״ל לא נאמר דין זה,
ומכיוון שבהלכה למשה מסיני לא נאמר דנוהג דין מתניתין גר שנתגייר והימא לו עיסה נעשית רבעי, א״א ללמוד דין רבעי מדין ערלת חו״ל וכמו עד שלא נתגייר פטור ומשנתגייר חייב,
שביאר הגר״ח, ובזה יסוד הדין הוא שנטיעה שהיא ואם ספק חייב, ואין חייבין עלי׳ חומש, ר׳ עקיבא
בחו״ל לית בה דין רבעי, וכל הפטור הוא משום אומר אכל הולך אחר קדימה בתנור.
שבשעה שצריך לחול בה דין רבעי היא בחו״ל
ובירושלמי שם חברייא בשם ר׳ אלעזר מודי ר׳
אכן יש בזה עוד טעם לפטור, דבירושלמי ערלה
פ״א ה״א מפורש, דכל שלא הי׳ג׳ שנים ערלה אין

עקיבא לחכמים בעיסת הדיוט שגילגולה

טובלה, ר׳ היצא בשם ר׳ אלעזר, מודי ר׳ עקיבא
בו דין רבעי, והיינו דחלות דין רבעי חל על נטיעה לחכמים בעיסת

הקדש שגילגולה פוטרה.
שהיתה שלש שנים ערלה, וזהו כל עיקר דין רבעי,
שנטיעה שהיתה ג׳ שנים ערלה הרי היא בשנה ומפורש בירושלמי דגם לר״ע הוי גילגול גמר מלאכה
הרביעית רבעי, וכל שאין שלש שנים ערלה, אין לחיוב חלה, ומ״מ סובר שאם היתה בשעת כלל חפצא שמחוייב ברבעי, וא״נ שדין ערלת חו״ל קרימה ברבור ביד ישראל מתחייבת בחלה.
הוי דין מחודש של ערלה, נראה לומר דמה שנאמר וחנה בספרי פ׳ שלח פ׳ ק״י איתא, איזו היא גמר בעיקר החפצא דרבעי, דרבעי הוא נטיעה שהיתה מלאכתה קרימתה בתנור, דברי רבי עקיבא, שלש שנים ערלה, בעינן בזה שתהי׳ שלש שנים ערלה רבי יוחנן בן נורי אומר עד שתגלגל בחטים ותטמטם

תו מעגלי מסכת חלה צדק
בשעורים, וברי״ט אלגזי כתב שמדברי הספרי מוכח ומפקיעה מחיוב חלה, ואפי׳ לולא יצוייר שהיתה לה
שרבי עקיבא סובר דגילגול לא הוי כלל גמר מלאכה שעת חובה, מ״מ זה גופא שהיתה פטורה בשעת חובתה
לחלה, ורק קרימה בתנור הוי גמר מלאכתה. הוי דבר הפוטרה מחיוב חלה, ויעוין במש״כ לעיל

ובתוספתא סוף חלה תניא ספינה שהיא באה מחוץ

במתניתין דהקדישה קודם שגילגלה ופהאה לאחר

לארץ לארץ, והיתה בה עיסה, עד שלא גילגולה יעו״ש.
קרמו פני׳ חייבת, משקרמו פני׳ פטורה, ובספר התרומה והנה בדברי הירושלמי שהבאנו כתבנו לעיל רפ״ב כתב ע״ז וז״ל ומימה דהו״ל למיתלי שיעורא בעד שלא שיש לעיין במה דבעינן לרבי עקיבא קרא גילגלה שזהו חיוב חלה, ופי׳ מורנו רבינו דמיירי דמלחם הארץ דבעינן שבשעת קרימה בתנור, תהי׳ בדבר שבלילתו רכה דלא שייך גילגול ואין חיוב חלה העיסה בא״י, דהרי לרבי עקיבא נלמד דין זה מקרא עד שתאפה וכו׳ אמנם בתוספתא פ״ק פליגי בהא דשמה אתם חייבין בחו״ל פטורין, וכדאיתא שם דתביא גר שנתגייד והיתה לו עיסה, נעשה עד שלא בירושלמי, והבאנו שהר״ש סירליו מפרש, דמקרא דלחם קרמו פני׳ חייבת משקרמו פני׳ פטורה, דברי רבי הארץ לא יצפינן דיני ארץ ישראל וחוץ לארץ, אלא עקיבא, רבי יוחנן בןנורי אומר עד שלא תגלגל בחטים דעיקר דינו של רבי עקיבא דאזלינן בתר קרימה בתנור
ותטמטם בשעורים חייבת, גילגלה בחטים וטמטמה לענין חיוב חלה, יצפינן מקרא דמלחם הארץ,)וקצת
בשעורים פטורה, א״כ מתניתין אתיא כר׳ יוחנן בן נורי צ״ע דזה אפשר למילף גם מקרא דמלחם גרידא, ואמאי וכו׳ עכ״ל, וגם מדברי ספר התרומה הוכיח הרי״ט בעינן קרא דהארץ.(ותמהנו ע״ז דכל זה הוא אליבא אלגזי דס״ל שלר׳ עקיבא לא הוי גילגול שעת חובה דרבי עקיבא,אבל לדידן דאזלינן בחיוב חלה בתר
יעו״ש ברי״ט אלגזי. גילגול, הרי לא בעינן להך לקרא דמלחם הארץ, אכן

ובירושלמי ריש פ״ב, מה מקיים רבי עקיבא טעמא

כל קושייתנו שם היא רק לגירסת הגר״א דלא גריס

דרבי אליעזר, לחם הארץ בספינה שנכנסה

להא דמודים חכמים לרבי עקיבא בהכנסן לארץ שהכל

לארץ, אם קרמו פני׳ מן החוט ולפנים חייבת, מן החוט

הולך אחר קרימה בתנור ויעויין במש״כ בזה לקמן

ולחוץ פטורה, על דעתי׳ דרבי עקיבא, היא ספינה,

בעז״ה, אבל לגירסת הרשב״א דגריס בירושלמי

היא עיּסת הגוי, הא כניסתן, שהכל הולך אחר קרימה

דחכמים מודים לרבי עקיבא בהכנסתן לארץ, א״כ

בתנור, ומודים חכמים לרבי עקיבא בכניסתן לארץ

שפיר אפשר לומר כמש״כ בר״ש סירליו דמקרא

שהכל הולך אחר קרימה בתנור, וכן מובאת גירסא

דמלחם הארץ יצפינן דאזלינן בתר קרימה בתנור גם אליבא דרבנן בכה״ג דרבנן מודו דאזלינן בתר קרימה, זו בשו״ת הרשב״א ס׳ נ״ד, ומבואר בירושלמי דגם אליבא דרבנן דפליגי ארבי עקיבא, מ״מ מודים שיכול

אלא דעדין צ״ע מה החילוק ביןגילגול עכו״ם שאינו

לחול חיוב בשעת לחם, אע״ג שלא חל חיוב חלה בשעת

מתחייב ע״י קרימה בתנור, ובין עיסות שנתגלגלו

גילגול, וצ״ב מאי שנא מגילגול עכו״ם, דתו לא

קודם שבאו לארץ.

מתחייבת העיסה אפי׳ אם בשעת קרימה בתנור היתה

ונראה דלרבנן דרבי עקיבא יצפינן מקרא דמלחם

העיסה ביד ישראל וכן צ״ע מאי שנא מגילגול בחו״ל

הארץ, דנאמר בדין חלה עוד שעת חובה

דלא חל חיוב אפי׳ אם קרימה בתנור היתה בא״י.

מלבד שעת חובה של גילגול, והוא זמן קרימת פני
הלחם בתנור, אכן בעיקר הדבר המחייב אין בזה חילוק
ואשר יראה לומר בזה. דבהך דינא דכל שהיתה בין עיסה ללחם, דכבר משעת עיסה נאמרה בה חיוב
פטורה בשעת חובתה, תו אינה מתחייבת חלה,וכל עיקר דין קרימה, הוא שעת חובה לחיוב חלה,
בחלה, נאמרו בזה שני דינים, חדא דשעת גילגול הוא אלא דכל זה מהני רק א״נ דהך דינא דכל שהיתה
שעת חובה של חיוב חלה, והיינו דנאמר זמן מסויים פטורה בשעת חובתה שוב אינה מתחייבת בחלה, הוי
שאז חייל בהעיסה חיוב חלה, וזמן זה הוא שעת משום שחלות חיוב חלה חל רק בשעת גילגול, דאז הוי
הגילגול, ולאחר הגילגול אין זה זמן שיכול לחול חיוב שעת חובה לענין חלה, בזה מהני מה שנאמר בדין חלה, חלה על העיסה, ועוד נאמר בזה שכל שהיתה לה שעת דגם שעת קרימת פנים בתנור הוי שעת חובה לחיוב
חובה ונפטרה בשעת חובתה, הוי זה דבר הפוטרה חלה, אבל א״נ דהך דינא דכל שבשעת חובתה היתה

מעגלי מסכת חלה צדק מז
פטורה, דמיפטרא ע״י כך לעולם, אין זה רק משום שאין הי" לה שעת חובה דהי׳ לאחר גילגול ומבוארים שעת חיוב שיכול לחול דין חלה, אלא דמה שהיתה היטב דברי רבנן שחילקו בין הכנסתן לארץ, לבין פטורה בשעת חובתה,הוי דבר הפוטרה ומפקיעה מחיוב נתגלגלה בידי עכו״ם או נתגלגלה בחוץ לארץ. חלה, בזה לא מהני מה שיש לה עוד שעת חובה, והיינו
שעת קרימה בתנור, דהרי היתה לה שעת חובה

ונראה עוד בביאור דברי רבנן דבזה סברי רבנן
ונפטרה, ושוב לא חייל בה חיוב חלה, דהרי בשעת

דהך דינא דכל שהיתה פטורה בשעת חובתה,
קרימת פנים בתנור לא הוי חפצא מחודש של חיוב,

אינו דבר הפוטר לעולם, אלא דנאמר בזה שחלות

דבהחפצא של חיוב שוין עיסה ולחם, והוי רק שעת

חיוב חלה חלה רק בשעת גילגול, או בשעת קרימה
חובה מחודשת לחיוב חלה, אבל כל שהיתה לה שעת

בתנור, והא דפטרי רבנן בנתגלגלה בידי עכו״ם, הוי
חובה והופקעה מדין חלה, תו לא חייל בה חיוב חלה,

משום דגילגול עכו״ם הוי דבר הפוטר ומפקיע מחיוב

ומשו״ה סברי רבנן דכל שהיתה פטורה דבשעת גילגול, חלה ולא דלא חל חיוב בעיסת עכו״ם, אלא דנאמר
תו לא מתחייבי ע״י קרימה בתנור, ולכן כל שהיתה

בזה דין פטור והפקעה לעולם, והילכך אינה מתחייבת
בשעת גילגול בידי עכו״ם, או שהיתה בחוץ לארץ

ע״י קרימה בתנור משום שכבר הופקעה מדין חלה ע״י
אינה חוזרת ומתחייבת ע״י קרימה בתנור, משום דמה

גילגול העכו״ם, אלא דצ״ע דא״כ אמאי כשנכנסו לארץ שהיתה פטורה בשעת גילגול, הוי דבר המפקיעה לעולם

ומצאו בציקות נתחייבו, הרי נתגלגלו בידי עכו״ם מדין חיוב חלה.

ונפטרו ע״י כך לעולם.

אכן כל זה שייך לאחר שכבר נהג דין חלה, אלא

ונראה לומר דהנה מה דגילגול עכו״ם מפקיע מחיוב

דהיתה פטורה משום שהיתה בידי עכו״ם או

חלה, שנלמד מקרא דעריסותיכם ולא עיסת
בחוץ לארץ, אבל כל שנתגלגלה לפני שבאו לארץ

עכו״ם, הרי הוי דין שנתחדש בפרשת חלה, וכמושנאמר שלא נהג כלל דין חלה)דהך קרא דכי תבואו הוי זמן

בה דין חיוב חלה, ה״נ נאמר דין הפקעה ופטור לעולפ
לחיוב חלה ולא משום דלא הוי א״י לדין

מחיוב חלה, וא״כ מכיוון דקרא דכי תבואו אל הארץ
חלה וכמש״כ בחזו״א שהבאנו לעיל רפ״ב(, א״כ

הוי זמן בחיוב חלה שיחול רק לאחר שיבואו לארץ,

כל שלא נהג כלל דין חלה, לא מיקרי שהיתה לה)דהרי לא חסר בחלות הקדושה אפי׳ לפני הכיבוש
שעת חובה ונפטרה, דלפני שנהג דין חלה, לא מיקרי

וכמש״נ לעיל(א״כ זמן ביאה לארץ, הוא דין שנאמר
כלל שעת חובה לחיוב חלה, וא״כ עיסה שנתגלגלה לפני

בכל פרשת חלה, דקרא דכי תבואו הרי קאי על
שנכנסו ישראל לארץ, לא היתה לה שעת חובה, כדי

הפרשה האמורה שם, דכל פרשת חלה ינהגו בה רק לפוטרה משום שהיתה לה שעת חובה, דקודם שנכנסו

משיבואו לארץ, ואם כן כשם שלא נהוג דין לארץ לא נהג דין חלה, אכן לחייבה מיד כשנכנסו

חיוב קודם שבאו לארץ, ה״נ לא נהג דין הפקעה לארץ א״א דאע״ג דלא מיפטרא משום שהיתה פטורה

קודם שבאו לארץ, דכל פרשת חלה הותחלה משבאו
בשעת חובתה, מ״מ לא יכול לחול חיוב חלה מיד

לארץ,והילכך כלשהגילגולהי׳ בידי עכו״ם קודם שבאו
כשנכנסו לארץ, דרק שעת גילגול הוי שעת חובה

לארץ, לא חל בהעיסה ע״י כך דין פטור והפקעה, דגם

לחיוב חלה, ולאחר גילגול אין זו שעת חובה לחלה, דיני הפקעה לא נהגו קודם שבאו לארץ וכמש״נ. וכמש״כ לעיל דמלבד מה דפטור בשעת חובה פוטר אכן צ״ע מהא דמנוחר בירושלמי דרק בעיסות לעולם, נאמר גם דרק שעת גילגול הוי שעת חובה, שנתגלגלו קודם שבאו לארץ נתחייבו, ובעיסה ולכן אינה מתחייבת מיד כשנכנסו לארץ, אלא דבזה שנתגלגלה בחו״ל, אינה מתחייבת ע״י קרימה בתנור שפיר חייל חיוב בשעת קרימה בתנור, דגם אליבא בא״י, דהרי כתבנו דלרבנן הוי שעת קרימה בתנור דרבנן הוי שעת קרימה בתנור, שעת חובה לחיוב חלה, שעת חובה, אפי׳ אם הי׳ להעיסה שעת חובה ולא ומה שהיתה פטורה בהיותה עיסה לאחר שנכנסו לארץ נתחייבה, וא״כ אמאי לא תתחייב עיסה שנתגלגלה בחו״ל לא פוטרה לעולם, דהרי מה שפטורה לאחר שנכנסו ע״י קרימת פנים בתנור בארץ ישראל. לארץ, הוי משום שלא הי׳ לה כלל שעת חובה, שבשעת ואפשר לומר בזה על פי מה שראיתי בקובץ חובתה לא נהג דין חלה, ולאחר כניסתן לארץ, לאו בית מדרש בשם מרן הגאון ר״א

מח מעגלי מסכת חלה צדק
קוטלר שליט״א שאמר דמה שפירות א״י שנתגלגלה לפני כניסתן לארץ חייבת, הרי מכיוון שיצאו לחו״ל פטורין מתרו״מ, אין זה משום דכל שנתגלגלה מקודם שבאו לארץ לא הוי לחם הארץ, שהמירוח בחו״ל אין כאן סיבה לחייב בתרו״מ, אלא אלא דבזה נראה דקי״ל כמו שאמר ר׳ יוסי בירושלמי דנאמר בזה דמירוח חו״ל הוי דבר הפוטר ומפקיע רפ״ב במה שהשיב רבי עקיבא לרבי אליעזר, אי
מדין תרו״מ יעו״ש, מעתה נראה דמה שסוברים אתה מודה לי בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצאו
רבנן דעיסה שנתגלגלה בחו״ל, אינה מתחייבת ע״י קמחין ובציקות שהן חייב בחלה, דא״ר יוסי תמהני
קרימה בתנור, הביאור בזה דכל שהגילגול הי׳ בחו״ל איך רבי עקיבא מותיב את רבי אליעזר והוא מקבל הוי זה דבר המפקיע מחיוב תרו״מ אפילו אם יש מיניה, תמן עד שלא נכנסו לה למפרע ירשו, דא״ר סיבה מחייבת לתרו״מ, ומשו״ה הוא דלא מהני קרימה הונא בשם ר׳ שמואל בר נחמן לזרעך אתן לא כתיב בתנור לחייבה בתרו״מ, אכן כל זה הוא רק בנתגלגלה כאן, אלא לזרעך נתתי, ולעיל הבאנו דבאזון איש בחו״ל, אבל בנתגלגלה קודם שבאו לארץ, לא מיפטרא מפרש את דברי הירושלמי ע״פ דברי הגמרא בכתובות ע״י גילגול דאז, וזה משני טעמים, חדא כמש״כ כ״ה א׳, דמוכח שם שבחלה לא בעינן לחלות קדושת דהרי פטורא דגילגול חו״ל נלמד מקרא דשמה האמור ארץ ישראל שבאה ע״י כיבוש, אלא דבמה דהוי הארץ בפרשת חלה, וא״כ לפני שבאו לארץ לא נאמרה כל שניתנה לאברהם אבינו, סגי בזה לדין ארץ ישראל. פרשת חלה, וגם דיני הפקעה שנאמרו בה וכמש״כ לגבי חלה, ולכן סובר רבי אליעזר דבמה שגדל לעיל בדין גילגול עכו״ם, ועוד נראה דהרי הפטור לפני שבאו לארץ, שפיר יש בזה חלות לחם הארץ, של גילגול חו״ל נאמר רק בחו״ל שהוא מקום שאינו דלחלות לחם הארץ לא בעינן שכבר יהיה חיוב,
מחייב בחלה, אבל קודם שבאו לארץ, הרי מצד אלא דבעינן שהגידול יהי׳ במקום שמחייב בחלה, אלא
קדושת המקום היה זה מחייב בחלה וכמש״כ בחזון דחיוב חלה נהיה רק בזמן ביאה, ולכן כל שחל
איש, אלא דהוי זמן בחלות החיוב שחל רק לאחר חיוב חלה לפני שעת חובתה, דא״א לפטור משום שבאו לארץ, א״כ מ״מ הך פטורא דגילגול חו״ל לא שבשעת חובתה היתה פטורה, שפיר מתחייבת בחלה, נאמר בה, והילכך שפיר אמרינן דכל שבאו לארץ משום שהיא מלחם הארץ, וה״נ בנ״ד לרבנן דשפיר ומצאו בציקות דמתחייבות ע״י קרימה בתנור שגילגול מתחייב ע״י קרימה בתנור, משום דכל שהגילגול
א״י קודם שבאו לארץ לא הוי פוטר מחלה וכמש״נ. הי׳ קודם שבאו לארץ, שפיר יש בה תורת לחם הארץ,

וראה עוד לומר בזה, ע״פ מה שכתבנו לעיל רפ״ב. ומתחייבת נקרימה בתנור, דהוי שעת חובה לחיוב
דמקרא דלחם הארץ יצפינן דחיוב חלה נאמר

חלה, אלא דכל זה הוא רק בנתגלגלה קודם שבאו

לא רק בעיסה שהיא בארץ בשעת חיובה, אלא דנאמר לארץ, דנתגלגלה במקום שיש בו תורת ארץ ישראל דין מסויים בהעיסה, דצריך לחול בה חלות דין לענין חלה, משא״כ בנתגלגלה בחו״ל, בזה לא מהני ",לחם הארץ", ולרבי אליעזר חל דין לחם הארץ, לחייבה ע״י קרימה בתנור, משום דכל שבשעת על ידי גידול הפירות בא״י, דבזה סגי כדי שיחול היותה דבר המחוייב בחלה, היתה בחוץ לארץ, לא
בה תורת לחם הארץ, ולדידן חלות לחם הארץ,

חייל בה כלל תורת לחם הארץ, ומשו״ה לא מהני

חל על ידי מה שהעיסה נהימה חפצא של חיוב לחייבה ע״י קרימה בתנור.
בארץ ישראל, דע״י כך חייל בה תורת לחם הארץ,

ולכן סוברים רבנן שכל שנתגלגלה בחו״ל דבהיתה המורם מדברינו דלדעת רבנן דקיי״ל כמותם נאמר
חפצא של חיוב בחו״ל, תו לא חייל בה תורת לחם

דגם שעת גילגול, וגם שעת קרימה בתנור,

הארץ, דהרי ע״י קרימה בתנור לא הוי חילוק בעיקר

הוי שעת חובה לחיוב חלה, בכה״ג שלא חל בשעת

החפצא של חיוב, דבפשטות חיוב עיסה ולחם אחד

גילגול דבר המפקיע את העיסה מדין חלה, ולהלן

הוא, אלא דהוי רק שעת חובה לחיוב חלה, והלכך

יבואר בעז״ה דעת ר׳ עקיבא בזה.

כל שנהימה דבר המחוייב בחו״ל, אין בה תורת והנה בירושלמי לעיל פ״ב ה״ב אית תניי תני הסל לחם הארץ להתחייב בחלה, ומשו״ה לא מהני שעת מצרף ואין התנור מצרף, ואית תניי תני קרימה בתנור לחייבה, אלא דא״כ צ״ע אמאי בעיסה התנור מצרף ואין הסל מצרף, אמר רבי יוחנן איתיתי

מעגלי מסכת חלה צדק מט
מדחילפי נשכו כאן וכאן מצרף, לא נשכו כאן וכאן ובדברי המאירי מפורשים שלש דעות בביאור אינו מצרף מתניתין כגון אילין ריפתא דבבל. מחלוקת ר״א ור״י בצירוף תנור או סל,

ובגמרא פסתים מ״ח ב׳ אמר רבי יוסף הני נשי

דעת אחת, שרבי אליעזר סובר דרק סל מצרף ולא

דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא,

תנור, ולרבי יהושע תנור מצרף ולא סל, דעה שניה

א״ל חניי מאי דעתיך לחומרא, חומרא דאתי לידי שהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע אינה קולא הוא, דקח מפקע ליה מחלה, א״ל דעבדן כר׳ המחלוקת המפורשת בירושלמי דידן, ולרבי אליעזר אליעזר, דתנן רבי אליעזר אומר הרודה ונותן לסל דווקא סל מצרף ולא תנור, ולרבי יהושע תנור הסל מצרפה לחלה, ואמר רב יהודא אמר שמואל וכש״כ סל, ודעת שלישית שעמה מסכים המאירי, הלכה כרבי אליעזר, א״ל והא איתמר עלה, אמר שרבי אליעזר סובר דסל מצרף וכש״כ תנור, ולרבי רבי יהושע בן לוי, לא שנו אלא כיכרות של בבל

יהושע תנור מצרף ולא סל.

שנושכות זו בזו, אבל כעכין לא, הא איתמר עלה וחנה לדעה הראשונה דלר״א סל מצרף ולא תנור, אמר ר׳ חביבא אפילו כעכין בעי רב ירמי׳ טבלא ולר״י תנור מצרף ולא סל, יש לעיין בזה, שאיל לה לבזבזין מהו תוך כלי בעינן והא ליכא, חדא אמאי לא מהני לרבי אליעזר צירוף תנור מתורת או דילמא אויר כלי בעינן והא איכא תיקו, תניא סל, וכמו שהקשה המאירי, ועוד צ״ע מהו יסוד דין
רבי אליעזר אומר הסל מצרפן, רבי יהושע אומר צירוף תנור לרבי יהושע, דאם הוא מדין צירוף סל,
התנור מצרפן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כיכרות שהתנור דינו כסל, א״כ אמאי לא מהני צירוף סל,
של בבל שנושכות זו בזו מצטרפות. ורק צירוף תנור מהני.
ובר״ש במתניתין פ״ב מ״ד כתב וז״ל אף הרודה
וברש״י פסחים שם ד״ה תנור כתב, תנור מצרפן, ונותן לסל, בפ״ק דנדה פסק הלכה כר׳ אף תנור מצרפן, אף על פי שלא נתנן לסל, אליעזר, ומדתני אף, משמע דרבי אליעזר לא בעי ובהגהות הגר״א שם הקשה דבירושלמי מפורש דלמ״ד

נשיכה, ומימה דאמרינן בפרק אלו עוברין אהא

תנור מצרפןהוי בדווקא תנור, ולא סל. דרבי אליעזר, לא שנו אלא ככרות של בבל שנושכות
ובמאירי חלה לעיל פ״ב במתניתין דצירוף סל כתב זו בזו, אבל כעכין לא, ואי לא הוה גרסינן אף ו״ל,וצריך אתה לברר לדעת רבי אליעזר במילתי׳ דרבי אליעזר ניחא, דבעי רבי אליעזר תרתי
שהלכה כמותו מאחר שתוך הכלי מצרפם בלא נגיעה, צירוף סל עם נשיכה, ואי גרסינן אף יש לפרש, יצטרפו בחלל התנור, אפשר שהדין כך הוא, אלא דתנא קמא בעי נשיכה בעודה עיסה, לפי שראוי׳
שרצה לפרשה בשאפאה בשני תנורים שהסל מצרפם, להתחבר ולעשות ככר אחד, אבל עשה ב׳ ככרות
ומכל מקום בתלמוד המערב שנינו, אית תנאי תני ונתנן בסל או בתנור או נשכו זו בזו לא סגי בהכי הסל מצרף ואין תנור מצרף, ואית תנאי תני התנור לתנא קמא, ולרבי אליעזר מהני, עכ״ל. ומבואר מצרף ואין הסל מצרף, ונראה שזהו מחלוקת רבי בר״ש דלתנא קמא לא מהני נשיכה בעודה בתנור, יהושע ורבי אליעזר האמור בפ׳ אלו עוברין, שרבי דכל שנשיכתן הוי בתחילת אפיתן שאינן ראויות יהושע אומר תנור מצרף ורבי אליעזר אומר סל מצרף, להתחבר ולהעשות לככר אחד, אין בה תורת נשיכה ומכל מקום יש מפרשים שזו מחלוקת אחרת היא, וחיבור לחיוב חלה, ולרבי אליעזר שסובר דצירוף
ורבי אליעזר ורבי יהושע,רבי אליעזר הוא דקאמר סל מהני, מ״מ הוי רק אם נושכות זו בזו, דאע״ג
סל ולא תנור, אבל רבי יהושע תנור וכש״כ סל, שנשיכה לא מהני בתורת נשיכה, מ״מ מדין צירוף

ועיקר הדברים לשטה זו לדעתי הוא לפרש בהיפך, סל מצטרפין, אלא דמתנאי דין צירוף סל, בעינן
שלדעת רבי יהושע תנור ולא סל,שכל שמצטרף שיהיו נושכות זו בזו, דאז מהני בהו צירוף סל קודם גמר אפיתה הוי צירוף, לאחר גמר אפיתה לאשוויי למחוברין.
לא הוי צירוף, דמא: דהוה הוה, ולרבי אליעזר אפילו מעתה נראה במה שאמר רבי יהושע תנור מצרף, לאחר אפיתה מצטרפין אף בסל, וכש״כ שאויר התנור הכוונה בזה שנשיכת תנור, יש בה תורת
צרפן אם נאפו בתנור אחד עכ״ל המאירי. נשיכה לחיבור עיסה, ובזה הוא שחולק רבי יהושע

ב מעגלי מסכת חלה צדק
על תנא קמא, דת״ק סובר שנשיכת תנור לא מהני, תו אינם מתחייבים ע״י נשיכה, ובזה ביאר האור שמח
משום שכבר אינה ראויה להתחבר ולהעשות ככר המ״ד דלר״א בעינן נשיכה וצירוף סל, והיינו משום
אחד, ורבי יהושע סובר דגם נשיכת תנור מהני, ומה דע״י נשיכה לחודי׳ לא מצטרפין, ורק אם הנשיכה
שחולק על רבי אליעזר הוא משום דסבירא ליה היא בסל מצטרפין, דזה חשיב גמר מלאכה, יעו״ש דלא נאמר כלל דין צירוף בסל, ורבי אליעזר סובר, באור שמח, וצ״ע ביאור דברי האור שמח בזה. והנה דבשיכת תנור לא מהני מתורת נשיכה וכת״ק, אלא א״נ דשיעור חמשת רבעים בחיוב חלה, לא הוי דבזה נאמר שכל שנושכות זו בזו נאמר בהם צירוף שיעור בחלות שם עיסה, אלא דזהו דין בהחיוב, סל. ולפ״ז אע״ג שר״א ור״י חלוקין בטעמם, מ״מ דלא חל חיוב על פחות מה׳ רבעים, שפיר אפשר להלכה מה שאומר ר״י דלא מהני צירוף סל, לא יתכן לומר כמש״כ ב,,אור שמח", דכל שבשעת גילגול לר׳ :הושע שיהיה דבר שיפטר מבלעדי צירוף סל, לא נתחייבו תו אינם מתחייבים, משום שבשעת ויתחייב ע״י צירוף סל, דהרי מכיוון דגם לר״א חובתן היו פטורין, ורק א״נ דשיעור ה׳ רבעים הוא בעינן נשיכה בתנור, וכל שיש נשיכה בתנור, תו בחלות שם עיסה, וכל שאין בה ה׳ רבעים, לית לא בעי כלל צירוף סל לרבי יהושע, דע״י הנשיכה בה תורת עיסה לענין חיוב חלה, בזה לא שייך
לחודא הוי צירוף לחיוב חלה. לומר שאם לא היה בה שיעור בשעת חובתה, תו
ובזה אפשר לבאר דברי רש״י בפסחים שכתב בדברי אינה מתחייבת, משום שבשעת חובתה היתה פטורה,

רבי יהושע תנור מצרפם, אע״פ שלא נתן דהרי כל שאין בה שיעור, אין בה תורת עיסה, לסל, ובהגהות הגר״א הקשה מדברי הירושלמי דידן, ולא הוי כלל שעת חובתה, ויעוין בספר תורת זרעים דלמש״כ הרי מה דאיתא בירושלמי תנור מצרף ולא שגם כתב כדברינו, אכן א״נ דלא כהגר״ח שפיר סל, הכוונה דלא נאמר כלל דין צירוף סל, ולא בעינן אפשר לומר דכל שלא נתחייב בשעת גמר גילגול,
צירוף סל דתמיד הצירוף נהי׳ על ידי הנשיכה שוב אינה מתחייבת משום שבשעת חובתה היתה
בתנור,ושפיר כתב רש״י דתנור מצרף, אע״פ שלא פטורה, מעתה צ״ב יסוד החיוב בצירוף תנור או נתן לסל, שהרי זהו עיקר דינו של רבי יהושע שמהני בצירוף סל.
נשיכת תנור בלי נתינה לְסל, ושפיר מיושבים והנה בשאילתות פ׳ צו שאילתא ע״ג איתא, ברם דברי רש״י. צריך אילו היכא דלש פלגי שיעורא, ואפינון אלא דכל זה להמ״ד דבעי נשיכה גם לרבי אליעזר, ונסחינון ושדינון לסלא חדא מי מצטרפין בלחמייהו אבל מ״ד דלא בעי נשיכה לר״א, דלדידיה אי לא, מי אמרינן ראשית עריסותיכם אמר רחמנא בע״כ צ״ל דרבי יהושע פליג על כל עיקר דין צירוף, וכיון דבעידנא דלישא לא מיחייב: לא מצטרפי, או דמדקאמר ר׳ יהושע תנור ולא סל, היינו בכה״ג דבעינן דילמא כיוון דכתיב נמי והי׳ באכלכם מלחם הארץ סל,ומ״מ לא מהני צירוף סל, ולפי״ז חידושו של רבי וגו׳, אע״ג דליכא בעידן לישה ואיכא בעידן דהוי לחם יהושע הוא לא רק לחומרא, דלא בעינן צירוף סל, מצטרף, והכי קאמר קרא אי בעידן לישה אי בעידן
והצירוף נהיה ע״י הנשיכה בתנור, אלא דגם חידש לחם, מיפלג פליגי רבי אליעזר ורבנן בהא מילתא,
דין לקולא, דלא מהני צירוף סל, בכה״ג שלא היה דרבנן סברי בתר לישה אזלינן, ור׳ אליעזר סבר נשיכה בתנור, ובזה צ״ע לשון רש״י בפסחים שכתב אף בתר לחם, ורבי יהושע קאים בשיטת רבי אליעזר. דחף תנור מצרפם, שמשמע דחידושו של ר׳ יהושע דאזיל בתר לחם נמי, מי הוא פליג עלי׳, דאילו הי׳ להוסיף דגם צירוף תנור מהני, וזה דלא כהירושלמי, רבי אליעזר אומר, אע״ג דלא איצטריף בתנור מיצטרף ולכן למ״ד זה צ״ל כמש״כ במאירי דהוי שתי מחלוקות בסל, קח גמרי מילתא, ורבי יהושע אומר אי אִיכא
גמ׳ דפסחים, וירושלמי דידן. שיעורא בתנור, תנור מצרפו, אי לא לא, רבן שמעון
והנה ב,אור שמח" פ״ו מהלכ׳ בכורים הלכה י״ן בן גמליאל סבירא לי׳ כרבי אליעזר דאמר בסל
כתב דמה שמהני בשתי עיסות שנושכות זו מיהו אי איכא ככרות נושכות זו את זו מצטרפין,
בזו לחייבן בחלה, הוא רק כשנשכו בגמר גילגולן, קסבר לחם דומיא דעיסה עכ״ד. ולעיל בדין סופגנין אבל כל שבשעת גמר מלאכתן לא היה בהם שיעור, כתבנו בביאור דברי השאילתות, דלתנא קמא סבירא

מעגלי מס.כת חלה צדק נא
לי׳ דכל חלות חיוב חלה נאמר רק בעיסה, אלא דכל ששעת חובה דלחם, הוי בשעה שנהי׳ לחם ראוי
שחל חיוב בעודה עיסה, תו לא פקע מינה חיובא, לאכילה, דזהו שעת חובה דלחם, ובזה הוא דפליגי
ובזה הוא דפליג על רבי יהודא בן במירה דפסחים רבי אליעזר ורבי יהושע, דבאמת כל דין צירוף תנוּר,
פ״ג, דביארו המאירי והמהר״מ חאלאוה, שסובר הוא מדין צירוף סל, וכמש״כ במאירי דבתנור יש גם דלאחר אפי׳ פקע חיוב חלה, ובזה פליג תנא קמא על צירוף סל, אלא דרבי יהושע סובר ששעת חובת דלחם, ריב״ב. אבל בעיקר דינו של ריב״ב, דכל חיוב הוי בזמן קרימה בתנור, והילכך שפיר מיצטרפי ע״י
חלה נאמר רק בעיסה, בזה מודה תנא קמא. מה שהם בתנור מתורת סל, דהוי צירוף בשעת חובה,

ויש לבאר את דברי השאילתות בדרך אחר, דבזה

אבל כל שלא בלטרפו בתנור, תו לא מהני מה

מודה תנא קמא, שגם לחם הוי חפצא שמתחייב

שיצטרפו לאחר מיכן בסל, דמכיוון שבשעת חובה

בחלה, ולא רק שלא פקע מיני׳ חיובא שחל עליו

דהיינו שעת קרימה בתנור לא נצטרפו, תו לא

בעודו עיסה, אלא כוונת השאילתות בזה, דכל שלא

מיצטרפי, וכדין נשיכה בעיסות לאחר גילגולן, אבל

חל חיוב בשעת לישה,תו לא חייל חיובא, משום רבי אליעזר סובר דשעת חובה דלחם הוי.בזמן
ששעת חלות חיוב חלה הוא בשעת הגילגול ופמש״כ

שנהי׳ לחם הראוי לאכילה, והיינו אחר שהוציאו מן

לעיל, או כחידושו של האור שמח, דצריך להיות

התנור לסל ונצטנן כשיעור שראוי לאבילה, וזהו

שיעור בשעת גילגול, והן הן דברי השאילתות, ומה

מש״כ השאילתות דלרבי אליעזר נתינה לסל גמרא

שכתב השאילתות דרבי אליעזר סבר אף בתר לחם

דמילתא היא, ולכן כל שצירפו בתנור לא מהני

אזלינן, הביאור בזה, ע״פ דברי הירושלמי דרפ״ב,

בתורת סל, דלא הוי צירוף בשעת חובה, והוי כדין
דמלבד שנאמרה שעת חובה בשעת גילגול, נאמר

צירוף לאחר שעת חובה דלא מהני, ורק כל שהם בסל

גם ששעת קרימה בתנור הוי שעת חובה לחיוב חלה,

בשעה שנהיו ראויים לאכילה מצטרפין, דאו הוא

ולכן כל שלא בלטרפו בשעת גילגול שפיר יכולים דהוי שעת חובתן, וזהו ביאור דברי הירושלמי דלר״א
להצטרף בשעת קרימה בתנור, אלא דעדין צ״ב

סל מצרפן ולא תנור, וכמש״כ דלפני סל לא הוי עדין

מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לדעת השאילתית,

שעת חובה, ורבי יהושע סובר, דשעת לחם הוי שעת

ובשאילתות כתב דרבי יהושע סובר דבתנור הוי

חובה והילכך רק תנור מצרף דאז הוי שעת חובה,

גמר מילתא דלחם, ורבי אליעזר סובר דבסל הוי

ויסוד צירוף תנור הוא מדין צירוף סל.

גמר מילתא בלחם, וצ״ב יסוד המחלוקת בזה. ויתבאר בזה מה שהביא האור זרוע שדעת הריב״א
דכל שלא צירפן בסל בעודן חמין שוב אינם
וחנה באור זרוע הלכ׳ חלה ס׳ רכ״ו כתב, וראיתי מצטרפים, והיינו משום דשעת חובה הוי בשעה שנהי׳ כתוב בשם רבנו יצחק ב״ר אשר זצ״ל, דהא לחם הראוי לאכילה, ולכן כל שלא צירפן בעודן חמין,
דאמר רבי אליעזר שהסל מצרפן, היינו שרדה מן הי׳ להם כבר שעת חובה בשעה שנהיו ראויים
התנור ונתן לסל בעודן חמין ולא פזרן בקרקע, אבל לאכילה, ואז לא נצטרפו, ותו אינם מצטרפין משום פזרן בקרקע תו לא מצרף להו הסל, ודייקינן מהא שנפטרו בשעת חובתן וכמש״כ.
דקתני הרודה ונותן לסל, משמע מיד לאחר רדי׳, והנה כל זה ביארנו לדעת רבנן דפליגי על רבי ואין דבר זה בר סמכא וכו׳ עכ״ל. וצ״ע מהו שיעור
נתינה לסל בעודם חמים, ואמאי לא מהני אח״כ

עקיבא, וסברי שאם הגילגול הי׳ בידי עכו״ם
והקרימה בתנור בידי ישראל מיפטר, וכן גילגול חו״ל,
נתינה לסל.
וקרימת בתנור בארץ, ורק בהכנסן לארץ מודו רבנֹן

ונראה בזה דהנה ב,קרית ספר" הלכ׳ בכורים כתב ובזה ביארנו דברים אלו, אבל בדברי רבי עקיבא וז״ל, ואין התנור מצרפם לחלה דבאכלכם צ״ע, דהרי לירושלמי דידן מודה רבי עקיבא דגם
מלחם כתיב דמשמע בשעת אכילה, ונראה דמנוחר גילגול הוי דבר המחייב בחלה, ומ״מ סובר דגילגול
בזה, דמה שיצפינן בירושלמי רפ״ב דשעת לחם הוי עכו״ם אינו פוטר לעולם, וכן גילגול חו״ל סברי שעת חובה לחיוב חלה, אין זה שעת קרימה בתנור, רבנן דפוטר לעולם, ולרבי עקיבא גילגול חו״ל, אינו
דהיינו בשעת היות העיסה ללחם, אלא דנאמר בזה, מפקיע לעולם מחיוב חלה, ובמאי חלוק בזה רבי

נב מעגלי מסכת חלה צדק
עקיבא מרבנן, דהרי גם לרבנן הוי שעת קרימה בתנור ולא מהני מה שיש עוד שעת חובה, אכן א״נ שחיוב מחייב בחלה, ומ״מ סוברים דגילגול עכו״ם וגילגול לחם, הוא חיוב מחודש מתורת לחם, א״כ כל שהקרימה חו״ל פוטרים לעולם, ובמאי פליג עלייהו רבי עקיבא בתנור היתה בא״י שפיר חייל עלה תורת לחם הארץ,
בזה. דבהיתה חפצא של חיוב בא״י.
והנה א״נ דמשו״ה סבר: רבנן דגילגול עכו״ם פוטר,
משום דגילגול עכו״ם הוי דין הפקעה, אפי׳

אלא דצ״ע ע״ז מהא דאיתא בירושלמי דמודה רבי

בכה״ג שיש אח״כ שעת חובה, וה״נ גילגול חו״ל הוי

עקיבא לחכמים בעיסת הקדש שגילגולה פוטרה,

דין פטור והפקעה לעולם, קשה לומר שרבי עקיבא חולק

ולכאחורה צ״ע האיך פוטר גילגול הקדש חובת חלה

על זה, דלפ״ז חולקים רבי עקיבא ורבנן, בדין גילגול דלחם, דהרי בשעה שנהימה לחם, לא היתה בידי
עכו״ם אם הוא דין פטור והפקעה, או רק דאינו מחייב

הקדש.

בחלה, וכן פליגי בגילגול חו״ל אי הוי הפקעה, או רק ואנח במחרי״ט אלגזי בהלכ׳ חלה כתב דלדעת הספרי שאין סבה מחייבת דלפי״ז חולקים ר״ע ורבנן בשני שמוכח מדבריו דלרבי עקיבא לא הוי גילגול כלל דינים שאינם תלויים כלל זב״ז, ואין זה מסתבר, שעת חובה וכל עיקר דין חלה נאמר בלחם, מ״מ דלכאורה משמע שמחלוקת רבי עקיבא ורבנן בחד דין הגילגול הוא כדין הבאת שליש בתרו״מ, דגמר
מילתא הויא. מלאכה הוי המירוח, ומ״מ משעת הבאת שליש

אכן אם נאמר דסברת רבנן הוי, דכל שהיתה חייל הפרשה בדיעבד, ואם הם ביד הקדש או ביד
פטורה בשעת חובתה, הוי זה דבר הפוטרה עכו״ם למ״ד יש קנין פטורין מן המעשר, וה״נ דין
לעולם, ומשו״ה לא מתחייבת נקרימה בתנור כשהיתה גילגול לרבי עקיבא דינו כהבאת שליש.
פטורה בשעת גילגול, משום שהיתה פטורה בשעת ויש לדון בדברי הרי״ט אלגזי דהרי יסוד הדיןשל
חובתה דהיינו הגילגול, בזה אפשר לומר שרבי עקיבא הבאת שליש דמהני ביה הפרשה, ונאמר בו חולק וסובר דהך דינא דכל שהיתה פטורה בשעת דכל שהוא בפטור, מיפטר מן המעשר, הוא משום שכל חובתה, שוב אינה מתחייבת לא הוי דין הפקעה לעולם, שהביאו הפירות שליש, נגמר כבר החפצא של אלא דשעת החיוב הוי שעת הגילגול, ולכן כל שיש החיוב, ודין מירוא הוא רק תנאי בחלות החיוב, שחל להעיסה עוד שעת חובה בשעת היותה לחם, שפיר רק מיד לאחר מירוח, וכמש״כ בחידושי רבנו חיים
מתחייבת אפי׳ אם היתה בשעת גילגול בחו״ל או הלוי בהלכ׳ תרומות ובהלכ׳ בכורים, אבל בחלות
בידי עכו״ם. אלא דזה עדין יקשה א״נ שצריך לחול חיובא דלחם, הרי כל שלא נאפה הלחם, לא נגמר בהעיסה תורת לחם הארץ, ודבר זה נהיי׳ ע״י מה עדיין עיקר הדבר המחוייב. ואולי יתכן לומר דגם עיסה דהוי חפצא של חיוב בא״י, וא״כ מכיוון שלחם ועיסה הוי דבר המחוייב לענין לחם, ורק חלות החיוב של לחם הו: חפצא אחת של חיוב, א״כ כל שנתגלגלה בחו״ל חל רק לאחר אפי׳ דהיינו גמר מלאכה דלחם, אלא דחלוק
לית בה תורת לחם הארץ וצ״ע. בזה דינא של עיסה בחיוב מתורת עיסה, מהיותה דבר
ומאת מו״ר הגאון רבי שמואל רוזובסקי שליט״א המחוייב דלחם, דלענין חובת עיסה מה שהיא חייבת שמעתי שסברת רבי עקיבא היא דחיוב לחם הוי משום שהיא "עיסה" ועיסה חייבת בחלה, וגמר
הוי חלות חיוב בפני עצמו מתורת לחם, ותרי דיני מלאכתה הוא משעה שנעשית עיסה ומתחייבת, משא״כ חיוב נאמרו בחלה, דין חיוב חלה בעיסה, ועוד נאמר לענין לחם מה דהוי דבר המחוייב, וכדין הבאת חיוב מיוחד בלחם מתורת לחם,)ויעויין מש״כ בזה שליש בתרו״מ, הוי משום דבהיותה עיסה העומדת לעיל בדין סופגנין(ולפי״ן כל שהיתה בידי עכו״ם ללחם, ולא מיחסר בה אלא אפי׳, נאמר בזה דחייל או בחו״ל בשעת גילגול, אין זה פוטר ומפקיע מחיוב עלה כבר תורת לחם לענין חלה, ומשו״ה הוא דהוי חלה, דאם היתה בידי עכו״ם בשעת חובתה מתורת דבר המחוייב, דיש בה כבר שם לחם, אלא דלא הוי עיסה, אין זה דבר הפוטרה מחובת לחם שחל בה גמר מלאכה, וגמר מלאכה הוי דבר המעכב בחלות ע״י אפי׳. ובזה :בואר גם מש״כ לעיל דכדי שיחול החיוב, והילכך אפשר לומר כמש״כ הרי״ט אלגזי תורת לחם הארץ, בעינן שהחפצא של חיוב נהי׳ בא״י, דמשעת עיסה הוי כדין הבאת שליש בתרו״מ.

מעגלי מסכת חלה צדק נג
וחנה בגמ׳ מנחות ס״ז א׳ איתא, הדר אמר רבא מעשר מזרע הארץ, והכא כתיב עריסותיכם ולא של

מאן דאמר מירוא העכו״ם פוטר, גילגול נכרים, אר״ח ברי׳ דר׳ הלל מן הא דרבנן אנן
העכו״ם פוטר. מאן דאמר מירוא העכו״ם אינו פוטר, יצפינן דלית הדא דכהנא פליגא על ר״א, כמה
גילגול העכו״ם אינו פוטר, ומבואר שם בגמ׳ דהוא דרבנן אמרי גילגול פוטר ברשות גוי, ואין המירוח משום דילפינן בגז״ש ראשית ראשית, דאם מירוא פוטר ברשות גוי, כן רבי עקיבא אומר, גילגול פוטר
עכו״ם חייב בתרו״מ, ה״ה גילגול עכו״ם חייב בחלה, ברשות הקדש, ואין המירוח פוטר ברשות הקדש, ופי׳
ובאמת מצינושדיני פטור או חיוב בחלה הוקשו זל״ן, הגר״א דרבי יונה סובר שדין חלה ותרו״מ שוין
יעויין בספר ",תורת הארץ" פ״ד סל״ד, ובחידושי בפטורא דעכו״ם והקדש, ור״ח בר״י דרב הלל אמר
רבנו חיים הלוי כתב דנלמד לחלה פטורא דובא הלוי שחלוק דין חלה מדין תרו״מ, והיינו דר׳ יונה סובר
או פטורא דמירוח הפקר יעוי״ש. כרבא דמנחות ס״ז, וא״כ למ״ד השני א״א לומר
מעתה יתבארו היטיב דברי רבי עקיבא שחילק דמשו״ה מחייב רבי עקיבא בעיסת עכו״ם, משום דא״א
בין גילגול עכו״ם דממחייב נקרימה בתנור, למילף לפטור מעריסותיכם, משום דילפינן ראשית
לדין גילגול הקדש שפוטר, ולא מתחייב ע״י קרימה ראשית מתרו״מ, דלדבריו לא הוקש כלל דין חלה בתנור, דהרי ברי״ט אלגזי מבואר דגילגול לרבי לתרו״מ לענין זה וצ״ע.
עקיבא דינו כהבאת שליש בתרו״מ, וא״כ בתרו״מ אם ואנח לעיל במתניתין דסופגנין כתבנו לבאר דברי הביאו הפירות שליש ביד הקדש תיפטרי לעולם, רבנו תם לשיטת הרמב״ן בדעת רבנו תם דגם
ומשו״ה גם בחלה כל שהגילגול הי׳ ביד הקדש מיפטר לרבנן חיוב עיסה בחלה שנלמד מקרא דעריסותיכם,
ע״י כך לעולם, ולא מהני קרימה בתנור לחייבו, וחיוב דלחם שנלמד מקרא דבאכלכם מלחם הארץ,
משא״כ גילגול עכו״ם דאינו פוטר, הוי משום שגם הם שניחיובים, חיוב עיסה מתורת עיסה, וחיוב דלחם
בתרו״מ לא נאמר כלל פטור בהפירות של עכו״ם מתורת לחם, ולפי״ז צ״ע במאי פליגי בזה רבי
בשעת הבאת שליש, ואפי׳ למ״ד יש קנין, הוי דין עקיבא ורבנן.
הפקעה על הקרקע מדין תרו״מ, אבל בגוף הפירות ואנח בירושלמי הקשה על רב יונה מהא דרבנן
לא נאמר כלל פטורא, מתורת פירות עכו״ם, וכמש״כ סברי דגילגול עכו״ם פוטר, ובמירוח עכו״ם
בחידושי רבנו חיים הלוי בהלכ׳ תרומות, ולכן א״א מחייבין, ולכאורה צ״ע דדילמא רבנן דפוטרין דגילגול למילף מעריסותיכם לפטור גילגול עכו״ם, דהרי עכו״ם, ה״נ פוטרין במירוח עכו״ם, דהרי נחלקו פטורא דעריסותיכם לענין לחם, הוי מדין הבאת תנאים בדין מירוא עכו״ם אם פוטר כדאיתא במנחות שליש,ומכיוון שבתרו״מ לא פוטר הבאת שליש, הוי ס״ו א׳, ומנצן דרבנן דרבי עקיבא תחייבין במירוח
זה כדאיתא בגמ׳ מנחות שם, דלמ״ד מירוא עכו״ם עכו״ם.

אינו פוטר, א״א לפטור גילגול עכו״ם, לרבנן דגילגול לכן נראה לומר דקושיית

הירושלמי לא הוי על מה

בחלה הוי כמירוא בתרו״מ, משא״כ נקרימה בתנור שרבנן תחייבין במירוח עכו״ם בתרו״מ, אלא
בידי עכו״ם, בזה שפיר נלמד מתרו״מ דכמו שמירוא דהרי א״נ שגם

לרבנן הוי חיוב לחם חיוב מיוחד
עכו״ם פוטר בתרו״מ, ה״נ קרימה בתנור דהוי גמר מתורת

לחם, ולא מדין חיוב עיסה,א״כ בע״כ צ״ל
מלאכה דלחם פוטר בחלה, ושפיר מבוארים דברי דמה

שגילגול עכו״ם פוטר, הוא ע״פ מש״כ הרי״ט

הירושלמי אליבא דרבי עקיבא, אלגזי דגילגול חשיב כהבאת שליש לענין חובת לחם,
אלא שיש לסתור את דברינו ממש״כ הירושלמי ע״פ ומשו״ה הוא דמיפטרי משום שהיו בשעת גילגול בידי
גירסת הגר״א כהנא אמר דברי רבי עקיבא, עכו״ם, וע״ז שפיר קפריך הירושלמי דהרי בתרו״מ
אין מירוא פוטר במקום הקדש, א״ר יונה הדא לא נאמר דאם הפירות היו ביד עכו״ם בשעת הבאת
דכהנא פליגא אדר׳ לעזר, דאמר אין מירוא פוטר שליש דמיפטרי, ורק למ״ד יש קנין הוי הפקעה על
אין גילגול פוטר, ברם כר״א מירוא פוטר גילגול הקרקע מתרו״מ, וא״כ אמאי פטרי רבנן בגילגול פוטר, וקשייא על דרבנןגילגול פוטר ברשות הנכרי, עכו״ם על חובת לחם, וע״ז משני דשניא גילגול אין המירוח פוטר בשל נברים, שניא היא דכתיב וכל עכו״ם מהבאת שליש ביד עכו״ם.

מעגלי מסכת חלה צדק
אכן עדיין צ״ע ביאור מחלוקת רבי עקיבא ורבנן שהכל הולך אחר קרימה בתנור, וכן יש להביא רא־׳
בזה. מדברי הר״ש שלא גרס כך בירושלמי, דהנה בר״ש
ונראה בביאור דבריהם, דבהך קרא דעריסותיכם, במתניתין רפ״ב כתב וז״ל וא״ת האיך מחייב רבי
נאמרו ב׳ דברים, חדא שגילגול עכו״ם עקיבא בבציקות שמצאו והלא עכו״ם פוטר אפי׳
והקדש פוטרים את העיסה מחובת עיסה, ובזה פוטרים לאחר שנכנסו לארץ, י״ל דרבי עקיבא לטעמי׳
משום שגמר מלאכתם ביד עכו״ם או הקדש, ועוד דאמר לקמן פ״ג הכל הולך אחר קר־מה בתנור, דאין
נאמר בזה דגם לחובת לחם שנאמר בחלה, שבזה דין גילגול עכו״ם פוטר אלא קרימת תנור פוטרת עכ״ל, הגילגול הוא כדין הבאת שליש, הוי דבר הפטור גם ומפורש בדברי דור״ש שגם לפני שבאו לארץ הי׳ מדין לחם, אלא דלא נאמר בזה דין הפקעה לעולם, שייך שיחול דין הפקעה מתורת גילגול עכו״ם, ומה ורק דכל זמן שהם בידי העכו״ם או הקדש אין בהם דרבי עקיבא סובר דבציקות שמצאו כשבאו לארץ דין חלה, אלא, דאם נפדו מהקדש, או שישראל קנה נתחייבו,הוי רק משום שרבי עקיבא סובר דגילגול
מהעכו״ם, לא מהני לחייבו מתורת עיסה משום שבשעת עכו״ם אינו פוטר, ומבואר דלדברי רבנן דפליגי על
חובתה היתה פטורה, ובזה סוברים רבנן דלא מהני רבי עקיבא בזה, לא נתחייבו בבציקות שמצאו כשבאו
לחייבה גם כשנהית לחם משום שכל שהגילגול הי׳ לארץ.
בפטור, (ולא הואיל בהם הפרשה בדיעבד) הוי זה
כפירות שהבאת שליש שלהם הי׳ בפטור, דתו לא

ואפשר שגם לדעת הר״ש הוי חובת לחם לרבנן

מתחייבי, וכמש״כ הגר״ח לבאר דברי הרמב״ם בפירות

חיוב מיוחד מתורת לחם, אלא דלדעת הרי״ט

חו״ל שנכנסו לארץ פטורין, משום שהבאת שליש אלגזישהגילגול דינו כהבאת שליש, סברי רבנן דכמו שלהם היתה בפטור, ולכן כל שהיו בידי עכו״ם או שבתרו״מ בעינן שבשעת הבאת שליש יהי׳ בהם בחו״ל בשעת גילגול, פטורין מן החלה, דהבאת שליש תורת חיוב תרו״מ (לענין דמהני הפרשה בדיעעבד)
בפטור פוטרת לעולם, ואפשר שאין זה משום שהבאת

ה״נ בחלה בעינן לחיוב חלה, שבשעת גילגול יהי׳

שליש בפטור הוי דבר הפוטר, אלא דבהמחייב של בהם דין חלה, ולא משום דמה שהיו פטורין בשעת
תרו״מ נאמר שצריך להיות דין תרו״מ בשעת

גילגול פוטרן לעולם, אלא דלחיוב בעינן שיהי׳ בהם

הבאת השליש, וה״נ בחלה בשעת גילגול, ובדין זה

דין חלה בשעת גילגול וכמש״כ לעיל, והילכך אפי׳

פליג עלייהו רבי עקיבא, וסובר דאפי׳ א״נ שהגילגול א״נ דלא נאמרה תורת הפקעה לפני שבאו לארץ בחלה דינו כהבאת שליש לענין תרו״מ, מ״מ בזה וכמש״כ לעיל, דזמן ביאה לארץ הוי גם על דיני
סובר רבי עקיבא דבחלה לא בעינן גילגול בחיוב,

הפקעה שבה, מ״מ זה לא הוי דין הפקעה אלא דמדיני

ואפי׳ אם היו פטורין בשעת גילגול, שפיר מתחייבין

החיוב הוא שלא יהיו מופקעים מדין חלה בשעת

בשעת קרימה בתנור, ומה דאיתא בירושלמי דרבי

גילגול,והילכך סוברים רבנן דבציקות שמצאו כשהגיעו

עקִיבא מודה לחכמים דעיסה שנתגלגלה בעודה הקדש

לארץ לא נתחייבו ע״י קרימה בתנור.

דפטורה אפי׳ אם בשעת קרימה בתנור נפדית מיד

הקדש, צ״ל כמש״כ כאן בספר ,,תורת זרעים" דגילגול

והנה בחזון איש שביעית ס״ב ס״ק ב׳ כתב, והא

הקדש מלבד שאינו חייב בחלה, נאמר בזה שהוא

דפירות חו״ל שהביאו לארץ חייבין בחלה,

פוטר ומפקיע לעולם מחיוב חלה, וזה נלמד מקרא

לרבי עקיבא בקרימת התנור תליא, כדאמר בירושלמי

דהספרי יעו״ש בתורת זרעים, ולכן מכיוון שהגילגול

פ״ב דחלה דאפי׳ גילגל בחו״ל ונקרם בארץ חייב,

לחובת לחם דינו כהבאת שליש, שייך שיחול בי׳ דין

ונראה דפירות חו״ל שגילגל בארץ עדיין אינן חייבין

פטור והפקעה גם על חובת לחם, אלא דלפ״ז צ״ע

ואם הפריש לא חייל עלה שם חלה, אע״ג דמודה רבי

מהא דמודים חכמים לרבי עקיבא בהכנסן לארץ שהכל

עקיבא בעיסת א״י שהפריש קודם קרימה חלתו חלה,

הולִך אחרי קרימה בתנור, דהרי הגילגול הי׳ בפטור.

מ״מ בפירות חו״ל אינה חלה דעדיין לא נתחייב עד
שתקרום פני׳ בארץ, והנה עיקר חילוקו של החזון

אכן בגירסת הגר״א בירושלמי לא מוזכר כלל דבר איש בין פירות שגדלו בא״י לבין פירות שגדלו בחו״ל זה דחכמים מודים לרבי עקיבא בהכנסו לארץ הראני ידידי הרב הגאון ר׳ יהודה בויאר שליט״א,

מעגלי מסכת חלה צדק בה
שמבואר כך בלשונו של הרשב״א בתשובות ס׳ נ״ד עני ורש הצדיקו, מאי הצדיקו, אילימא בדינים, והא
וז״ל הרשב״א שם ולפיכך פירש רבי עקיבא דבשל כתיב ודל לא תהדר בריבו, אלא צדק משלך ותן לו, ישראל בתבואה הגדילה בחיוב הגילגול טוב לה, אמר רבא הכא פרה

בחזקת פטורא קיימא, קמא בחזקת

דכתוב ראשית עריסותיכם דהיינו משתגלגל, ושל חיובא קיימא, ובר״ן נדרים ז׳א׳ כתב לבאר דברי גוי אי נמי תבואת חוץ לארץ הנכנסת לארץ, תלה הגמ׳ דהך דינא דלדק משלך ותן לו, נאמר רק בכה״ג הכתוב בלחם, דכתיב מלחם הארץ, והיינו קרימה שיש חזקת חיוב, וכן כתב בביאור הגר״א ביו״ד ס׳ בתנור עכ״ל, ומפורש ברשב״א דרק בתבואה הגדילה רנ״ט ס״ק ט״ו יעוי״ש וב,,טורי אבן" ראש השנה
בחיוב דהיינו בא״י מתחייבת גם ע״י גילגול לרבי באבני מלואים ד׳ י״ד כתב דלא בעינן חזקת חיוב
עקיבא, אלא שבחזון איש כתב דלא רק דאינה מתחייבת לדינא דלדק משלך ותן לו, וביאור דברי הגמ׳ הוא

לרבי עקיבא, אלא דאפי׳ אם הפריש לא חייל הפרשתו דפרה יש בה חזקת פטור, ומשו״ה אין בה דין צדק
וצ״ע בזה. משלך ותן לו, אבל כל שאין בה חזקת פטור, אפי׳
וצ״ע מש״כ הרשב״א דגם בתבואה הגדילה ביד בכה״ג שאין חזקת חיוב נאמר דין צדק משלך ותן לו,
עכו״ם, חשיב בתבואה שאינה גדילה מחיוב ויעוין בקונטרס הספיקות כלל א׳ ס׳ ט׳ מש״כ בזה.
דבשלמא למ״ד יש קנין דפקע קדושת א״י הוי כחו״ל,
ובגמ׳ בבא בתרא קמ״ח ב׳ איבעיא להו הקדיש כל

וגם בזה צ״ע לענין חלה וכמש״כ לעיל רפ״ב, אבל נכסיו ועמד מהו, מי אמרינן כל לגבי הקדש למ״ד אין קנין אמאי חשיבא כתבואה שאינה גדילה גמר ומקני, או דילמא כל לגבי נפשי׳ לא גמר ומקני
בחיוב וצ״ע בזה. הפקיר כל נכסיו מהו, מי אמרינן כיוון דחף לעניים
ירושלמי תמן תנינן גר שנתגייר והיתה לו כלעשירים גמר ומקני, או דילמא כל לגבי נפשי׳ לא פרה נשחטת עד שלא נתגייר פטור, גמר ומקני, חילק כל נכסיו לעניים מאי, מי אמרינן
משנתגייר חייב, ואם ספק פטור, המוציא מאבירו צדקה ודאי מגמר גמר ומקני, או דלמא כל לגבי׳
עליו הראי׳, תמן את אמר ספק פטור, והכא את נפשי׳ לא גמר ומקני תיקו.

אמר ספק חייב, אמר רב אחא איתותובת, קומי ובנמוקי יוסף כתב וז״ל וסלקא בתיקו הילכך בין רב אמי ואמר, מי יאמר שהוא אינו נוטל דמיו הקדש בין עניים הם המוציאים דנכסים מן השבט, ר׳ יעקב בר זבדא, ר״ח בשם ר׳ לעזר, בחזקת נותן קיימי, ואף ספק איסור מעילה ליכא, נוטל הוא דמיו מן השבט, ויפריש תמן ויטול דאיהו ידע בנפשי׳, ולענין עניים נמי אמרינן, דאע״ג
דמיומןהשבט, א״ר יוסי חלה שהוא בעוון טבל דאמרינן סוף פ״ד דפאה ותו״כ

פ׳ קדושים, ספק

וכו׳. לקט לקט, ספק שכחה שכחה, וא״כ הוה לי׳ כספק
וכן פריך בגמ׳ חולין קל״ד א׳ אמר לי׳ חניי והרי ליכא למיחש, דהא פרישו לה בירושלמי דווקא
עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור מן החלה במתנות עניים ומקראי ילפי׳ לה

עכ״ל. ויעוין במחנה
משנתגייר ספק חייב, אמר לי׳ ספק איסורא לחומרא, אפרים הלכ׳ צדקה שביאר דברי הנמוק״י יעוי״ש. ספק ממונא לקולא, והיינו שחובת הפרשה לא הוי ובשו״ע חו״מ ס׳ ר״נ

ס״ג כתב דאם שכיב מרע

בתולדה מזכות הממון של הכהנים, אלא אפי׳ חילק כל נכסיו לעניים ועמד במבטלה מתנתו,
בכה״ג שבזכות הממון של הכהנים, אמרינן המוציא והיינו משום דבגמ׳ לא נפשטה האיבעיא, א״א לדויציא
מאבירו עליו הראי׳, ואין להכהנים זכות בהתרומה, מהשכיב מרע מספק, דהמוציא מאבירו עליו הראי׳.

מ״מ חייבים להפריש.

וצ״ע דבשו״ע יור״ד סי׳ רנ״ט ס״ה כתב,מי שיש
ובגמ׳ חולין שם פריך על מה דאיתא שם במשנה
בידו מעות והוא מסופק אם הם של צדקה חייב
דמספק אין חייבים לתת לכהנים מתנות כהונה ליתן אותם לצדקה, ובביאור הגר״א ובבאר הגולה שם שבבהמה, מהא דאורי הנמלים שבתוך הקמה הרי אלו כתבו שמקור דין זה הוא מדינא דלדק משלך ותן לו,
של בעל הבית, ושלאחר הקוצרים, העליונים לעניים, והיינו שדעת השו״ע

דאפי׳ בכה״ג שאין חזקת חיוב,

והתחתונים לבעל הבית שספק לקט לקט וכו׳ דכתיב נאמר דינא דלדק משלך ותן לו, ובגמ׳ חולין הביאור

נו מעגלי מסכת חלה צדק
כמש״כ בטו״א, וא״כ אמאי אינו חייב לתת מספק מדין לו, והמחבר מיירי בדין הממון של החפץ, אבל צדק משלך ותן לו,וכמו שהקשה בבמוקי יוסף, אלא "בדין האיסור בודחי כל שיודע השכיב מרע שהתכוון דבנמוקי יוסף כתב שדין זה הוא רק בלשו״פ, אבל לתת חזי אם יעמוד חייב לתת, אכן בדין האיסור המחבר שפסק דגם בצדקה נוהג דין זה דלדק משלך לא מיירי בזה השו״ע, ומה שהקשה ה.,נמוקי יוסף"
ותן לו, אמאי אינו נותן לעניים מספק. דנימא בדין זה צדק משלך ותן לו, הוי משום שסובר
ונראה בזה דיש לחקור בהך דינא דלדק משלך ותן דדין ספק לקט לקט, הוי דין בגוף הממון ששייך לו, אי הוי דין בגוף הממון עניים, דכל שהוי לעניים, ושפיר הקשה דנימא כך גם בנידון השכיב
ספק ממון עניים חייל עלה תורת ממון עניים ודאי, או מרע.
דבגוף הממון לא נאמר כלל דחייל עלה דין ודאי של והנה בירושלמי סוף פ״ד דפאה מביא מחלוקת ממון עניים, אלא דבהך קרא דעני ורש הצדיקו במקור הדין שספק ממון עניים לעניים, ואיתא נאמר דין מצווה אקרקפתא דגברא שכל שיש לו ספק שם דרבי יוחנן יליף דין זה מקרא דתעזוב הנח ממון עניים צריך ליתנו לעניים, וכל שאינו נותן לפניהם משלך יעו״ש.
לעניים, אין בזה משום גזל ממון עניים, אלא דרק ובשו״ת חתם סופר חיור״ד סי׳ ר״מ כתב שיש ביטל מצוות עני ורש הצדיקו, וראיתי שכבר כתב נפ״מ לדינא, אי יצפינן דין ספק ממון כן בספר ,,תורת זרעים" דדינא דלדק משלך ותן עניים מקרא דתעזוב, או מקרא דלדק משלך ותן לו,

לו הוי רק מצווה לתת לעבים מספק, אבל בגוף הממון דאי יצפינן מקרא דתעזוב, הוי זה דין מיוחד רק
נשאר של המוחזק. בלשו״פ אבל אי יצפינן מקרא דלדק משלך ותן לו
ובזה יבואר מש״כ בשו״ע בדינא דשכיב מרע הוי דין זה בכל ספק ממון עניים, ובזה ביאר החתם
שהנכסים ברשותו משום דין מוחזק, ותמהנו סופר את דברי הבמוקי יוסף שכתב דרק בספק לשו״פ
דהרי דעת השו״ע ביו״ד סי׳ רנ״ט דספק צדקה הוי הוי לעניים, והיינו משום דס״ל הקיי״ל כר׳ יוחנן,
לעניים, אפי׳ בכה״ג שאין חזקת חיוב, משום דינא דיליף מקרא דתעזוב, וא״כ רק בלשו״ם הוי ספק דלדק משלך ותן לו, אכן להמבואר אתיא שפיר, דהרי לעניים אבל בצדקה לא נאמר דיןזה. אלא דתמה לדברי ה.נמוקי יוסף" בדין שכיב מרע, כל הנידון על הבמוקי יוסף דבגמ׳ דידן הרי קי״ל דבכל ספק הוא לגבי דין הממון, אבל בדין האיסור הרי זה ממון עניים הוי לעניים, והאיך כתב להלכה דלא מסור להשכיב מרע עצמו, וכל שברי לי׳ שלא התכוון כגמ׳ דידן.
לתתם אפ׳ אם יעמוד מחליו, אינו חייב לתת להקדש ונראה לומר בזה, דגם לדעת הבמוקי יוסף נאמר או לעניים, וא״כ מכיוון שדין צדק משלך ותן לו, דכל ספק ממון עניים צריך ליתן לעניים, אינו דין בגוף הממון, שהוא ממון עניים, אלא דרק אלא שחלוק ספק צדקה, מדין ספק לשו״פ, דהרי דין מצווה על הגברא לתת לעניים, א״כ שפיר פסק בהך דינא דלדק משלך ותן לו, לא נאמר דחל על המחבר דהממון הוא של המוחזק, ודין האיסור הרי גוף הממון תורת ממון עניים, ויש עליו רק מצוות הוא דבר שמסור להשכיב מרע עצמו, וכל שיודע עני ורש הצדיקיו, וכמ״ש, משא״כ בדין ספק לקט, הרי שהתכוון לתת אפ׳ אם יעמוד מחליו חייב לתת, וכל מפורש במתניתין ספ״ד, ספק לקט לקט, והיינו דבגוף שלא התכוון הרי אינו חייב, אפי׳ מדינא דלדק משלך הממון חייל עלה תורת ממון עניים דלקט, וביאור ותן לו, דהרי להשכיב מרע ברי שלא התכוון, ואין דבר זה, דמלבד מה דילפינן מקרא דעני ורש הצדיקו, ספק כלל לפניו, וממילא לא שייך לומר בזה, דינא דיש מצות לתת לעני מה שהוי ספק ממון עניים, דלדק משלך זמן לו, אלא דאם היינו אומרים שדין נלמד בזה עוד דין מקרא דתעזוב האמור בפרשת
צדק משלך ותן לו, הוא דין בגוף הממון שהוא לשו״פ, דבגוף הממון הוי ממון עניים, והיינו משום
ממון עניים, בזה הי׳ הדין שהממון שייך לעניים, דמכיוון שבחלות לשו״פ נאמר דהם ממון עניים, דכל שהספק לפנינו לא מהני הברי לי של השכיב וכמש״כ לעיל רפ״א, א״כ בקרא דתעזוב דנאמר דגם מרע, וכמו שבהקדש כתב ה.נמוקי יוסף" דנשאר על ספק נאמר דינא דתעזוב, והיינו עיקר דין לשו״פ, ברשותו רק משום דין מוחזק, ואלה״כ לא הי׳ שייך א״כ נאמר בזה דיש בהם גם הדין שנאמר בלשו״פ

מעגלי מסכת חלה צדק בז
דהם ממון עניים, ואין כלל סתירה בין דברי רבי מוטל בספק, ורק הוי דין ממון עניים עלה מבלי חלות יוחנן דיליף מתעזוב לגמ׳ דילן דילפינן מקרא דעני לשו״פ א״כ גם דינא דלהזהיר לעני על שלו מוטל ורש הצדיקו. ולפ״ז אפשר לומר דמה שאומר הנמוק״י בספק, ובזה יש לעיין בכה״ג שספק הוא אם יש דדינא דספק לקט לקט הוי רק במתנות עניים, הביאור דינא דלהזהיר לעני על שלו אם חייב לתתו מספק
בזה דרק הדין שחל בהחפצא, שהיא ממון עניים נאמר ואכמ״ל.
רק בלשו״פ, אבל אה״נ בזה שפיר סובר הנמוק״י ואנח בפאה פ״ד מ״ט תנן, מי שליקט את הפיחה שיש מצווה על הגברא לתת לעני מה דהוי ספק ממון ואמר הרי זו לפלוני עני יתננו לעני הנמצא עניים, אלא שדין זה אינושייך להנידון דשכיב מרע, ראשון, ורבי אליעזר אומר זכה לו, וברש״י ב״מ ט׳ דמכיוון שהוי רק דין על הגברא, לא שייך לומר בזה ב׳ ד״ה מי, כתב דמיירי באדם בעלמא שאינו בעל שיתן מספק, דלדידי׳ ברי לי׳ אם רצה לתת אפי׳ אם השדה, דאי בבעל השדה האיך אומרת הגמ׳ דר״א יעמוד אם לאו,וכמש״כ הנמוק״י לענין איסור מעילה, סובר שיש לו מיגו דאי בעי מפקיר נכסי׳ והוי עני, ובודאי כל שברי לי׳ שלא התכוון לתת לעניים אם ומיגו דזכי לנפשי׳ זכי נמי לחברי׳, דאפי׳ הוא עני יעמוד אין עליו מצוות עני ורש הצדיקו, דהרי לדידי׳ מוזהר הוא שלא ללקט פאה משדה שלו, כדאמרינן
לא הוי ספק אלא ודאי וכמש״נ. בחולין קל״א ב׳ להזהיר לעני על שלו ע״כ, ובר״ש

ובעיקר דברי הנמוק״י שכתב דמהני ברי לי׳ לענון פאה שם, תמה על דברי רש״י דבמתניתין פאה פ״ה איסור מעילה, וכן מש״כ דאפי׳ אם יש כאן מ״ב תנן שבלת של לקט שבמערבה נגדיש מעשר

דין המוציא מאבירו עליו הראי׳,שייך איסור מעילה, שבלת אחת ונותן לו, אמר ר׳ אליעזר וכי האיך העני ורק משום דלענין זה מהני מה דברי לי׳ יש לעיין הזה מחליף דבר שלא בא לרשותו, אלא מזכה את
טובא ואכמ״ל. העני בכל הגדיש ומעשר שבלת אחת, ונותן לו,
וחנה בגמ׳גיטין י״ב א׳ מיבעי לי׳ להזהיר לעני ובירושלמי אמרינן עלה רבי אבהו בשם רבי יוחנן על שלו, וכן בגמ׳ חולין קל״א ב׳ ואפי׳ עני מחלפת שיטתי׳ דרבי אליעזר, תמן הוא אומר זכה
שבישראל תוציאין אותו מידו, דכתיב ולקט קצירך לו,וכאן הוא אומר כן, ומסיק דלדבריהם דרבנן קאמר לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, להזהור עני רבי אליעזר, עכ״פ מוכח להדיא דלרבי אליעזר יכול על שלו,ובירושלמי פאה ספ״א כשם שאין אדם זוכה גם בעל השדה לזכות להעני, וזה דלא כדברי רש״י בלקט שכחה ופאה שלו, כך לא יזכה במעשר עני שלו. בבא מציעא, שכתב דבעל השדה בעצמו אינו יכול ויש לעיין האיך הדין בספק לשו״פ של עני אם גם לזכות, משום שאפי׳ אם יפקיר נכסיו יהי׳ אסור
בזה נאמר שהם לעניים אחרים משום דינא

לזכות מדינא דלהזהיר לעני על שלו,

דלדק משלך ותן לו, דלגמ׳ דידן שדינא דלדק משלך ותן ופרחח בזה דהך דינא דלהזהיר לעני על שלו

לו, לא הוי דין מיוחד בלשו״פ, אלא דהוא דין בכל ספק שנאמר בלשו״פ של העני, הוא כל זמן שחייל ממון עניים דהם לעניים, א״כ הרי חלות לשו״פ דידהו עלה תורת לשו״פ, אבל כל שיפקע חלות לשו״פ, מוטל בספק, ורק דין ממון עניים חל בי׳ משום שספק ויהי׳ ממון עניים גרידא, בזה ליכא לדינא דלהזהיר ממון עניים הוא לעניים, וכן כתב בספר תורת זרעים לעני עלשלו,והרי הוא כשאר העניים שיכול לזכות במה שיש לדון אי מיפטרי. מן המעשר, משום שחלות שהוא ממון עניים,והנה עיקר חלות לשו״פ יסודו הוא
לשו״פ דידהו הוי ספק, ורק הוו ממון עניים, ובזה דין מצווה ואיסור, שחל על הפירות דין מצוות תעזוב
יש לעיין אם הפטור מן המעשר נאמר רק בחלות ואיסור דלא תכלה בפאה, ולא תלקט בלקט, אלא
לשו״פ, יעו״ש ובמה שהביא מתוס׳ יום טוב פאה דנאמר גם בזה שחלות לשו״פ מפקיע את החפץ
רפ״ה דספק לשו״פ פטור מן המעשר, ולפי״ז אפשר מהבעלים ומשוי לה לממון עניים, ולכן מאחר שנהי׳ לומר דהך דינא דלהזהיר לעני על שלו נאמר בלשו״פ ממון עניים, א״כ אפי׳ בכה״ג שיפקע חלות לשו״פ ומע״ע של עני שחייב ליתנו לעניים אחרים, אבל לא כבר ישחר הדבר ממון עניים, שהרי כבר זכה בה נאמר דין בממון עניים שבא ממנו, אלא דהוא דין שבט הענים, והנה בהך דשבלת של לקט שבמערבה בלשו״פ ומע״ע שלו, ולכן כל שחלות לשו״פ דידי׳ בגדיש, הרי נתבטל הלקט ברוב, ותו ליכא בי׳ דיני

נח מעגלי מסכת חלה צדק
האיסור של לקט, ופקע מיני׳ תורת לקט, שבעיקרו וברמכ״ם פ״ז מהלכ׳ בכורים ה״ט, אבל שני ישראלים הוא דין איסורי, ורק מכיוון שחל על הלקט תורת ממון שעשו כך וחזר כל אחד אחר שחלקו עניים, תו לא פקע מיני׳ תורת ממון עניים דלענין זה והוסיף על חלקו עד שהשלימו לשיעור הרי זו פטורה, לא מהני ביטול ברוב וא״כ כל שפקע מינה תורת לקט, שכבר היתה לה שעת חובה והן היו פטורין באותה פקע מיני׳ גם דין להזהיר לעני על שלו, ושפיר יכול שעה מפני שעשאוה לחלק, ובהשגות הראב״ד ז״ל, לזכות בעל השדה, דעל ממון עניים גרידא שבא ע״י א״א אין דבר זה מחוור ואם עשו אותה לחלק והשלימו

שדהו לא נאמר דינא דלהזהיר על שלו, ושפיר יכול מאין לושהוא פטור, ומה בין זה לעושה עיסתוקנין לזכות בעל השדה, ואמרינן בזה למיגו דאי בעי מפקיר והשיכן או שצירפן בסל שהן חייבין, ואע״פ שראה

נכסיו והוי עני ויכול לזכות לעצמו, ומיגו דזכי כן בירושלמי,אין השכל נותן לסמוך עליו וכו׳ ע״כ. לנפשי׳ זכי נמי לחברי׳, ושפיר מיושבים דברי רש״י, ובחידושי רבנו חיים הלוי.'יאר מחלוקת הרמב״ם
ויעוין בספר תורת זרעים שהביא תירוץ לזה בשם והראב״ד בזה, שדעת הרמב״ם היא הגר״ח. וגם הגר״ח בדרכו כתב דבמתניתין דידן ליכא דבעושה עיסה ע״מ לחלק אין בזה פטורא דחסרון
לדּין איסור משום דבטל ברוב יעוי״ש. שיעורים, דשיעור עיסה בלא לחם, שפיר הוי שיעור
ירושלמו א״ר נון בר חייא שני גויים שעשו לחייב בחלה, אלא דכל פטורה הוא משום שעומדת שני קנין וחלקו והוסיפו זה על שלו להיות פטורה בשעת היותה לחם וזהו דבר הפוטרה
וזה עלשלו חייבין, שלא היתה להם שעת אוכה מחלה, והילכך שפיר חשיב שעת חובה לפטור מחלה, ונפטרו, שני ישראלים שעשו שני קנין וחלקו ודעת הראב״ד, דשיעור עיסה בלא לחם אינו מחייב והוסיפו זה על שלו וזה על שלו פטורין שכבר בחלה, ולכן כל שלא יהי׳ בה שיעור בשעת לחם שהוא היתה להן שעת חובה ונפטרו, ישראל וגוי שעשו יסוד המחייב בחלה, יש בזה פטורא דחסרון שיעורים, שני קנין וחלקו והוסיפו זה על שלו, וזה על ומשו״ה לא מיקרי שהיא שעת חובתה.
שלו, ניחא חלקו של ישראל חייב, חלקו של גוי ונראה לומר בדעת הראב״ד בדרך אחר, דהרי מהו, כלום חלקו של ישראל חייב לא מחמת חלקו שיעור ה׳ רבעים יסודו הוא שיעור בחלות של גוי, חלקו של ישראל חייב וחלקו של גוי פטור. שם עיסה, וכמש״כ בחידושי רבנו חיים הלוי, וכל שאין
ובפי׳ הגר״א לירושלמי כתב וז״ל שניגויים שעשו בו ה׳ רבעים, לית בי׳ כלל תורת עיסה לענין חלה,
שני קנין בשותפות דבישראל הוי חייב בחלה, ואשר ע״כ נראה דכל שהיתה עיסה כשיעור ה׳
פי׳ שאח״כ נמלכו לחלוק, והוסיפו זה על שלו פירש רבעים, ועשאוה ע״מ לחלק, דלא נתחייבה בחלה, ואח״כ נתגיירו והוסיפו זה על שלו וזה על שלו נמי ואח״כ חלקוה, הרי פקע מינה לגמרי תורת עיסה פטור אף שהוסיפו אח״כ, אבל אי לא הי׳ להן שעת לענין חלה, ולכן כל שתצרפין אח״כ שוב ה׳ רבעים, חובה ונפטרו, אלא שהי׳. הגילגול בשעת הפטור, אז הוי עשיית עיסה מחדש, והוי שעת חובה מחודש כי לא הוסיף אח״כ פטור דאין לו במה להתחייב לענין חלה, ולכן שפיר הקשה הראב״ד שנידון זה
שהגילגול שהי׳ בשעת הפטור כמו שאינו, אבל אם דומה למי שעשה עיסתו קנין ואח״כ השיכן, שהרי
הוסיף הי׳ חייב, והשתא בב׳ גויים שלא באו לידי לאחר שחילקן פקע מיניהו שם עיסה, והוי אח״כ חיוב כלל, דחף בתחילה שלא הי׳ בדעתם לחלק לא עשיית עיסה ושעת חובה להעיסה, ומאי איכפת לן,
היו חייבין, א״כ השתא כשהוסיפו אחר שנתגיירו מה שבצק זה הי׳ לו כבר פעם תורת עיסה, דמ״מ
חייבין, ודברי הגר״א סתומים וצ״ע טובא בדבריו, מכיוון שחלקוה, פקע מיני׳ תורת עיסה, וכל שעושים
ובדיןשני ישראלים שעשושני קנין כתב הגר״א פי׳ אותו מחדש, הוי שוב עשית עיסה ודו״ק בזה, אלא שעשו בשותפות והיו חייבין, וחלקו פ׳ שאח״כ נמלכו שיש לעיין טובא אם זו כוונת הראב״ד וצ״ע בזה, וחלקו ונפטרו, וצ״ע טובא בזה דכל שהי׳ בדעתם ובאמת יש לדון כך גם בגילגול עכו״ם, שחילקו שלא לחלק,הרי חל חיוב על העיסה, ודינה כעיסה את העיסה, ואח״כ חיברוה דשוב עשאוה
שהז׳ בה שיעור, ואח״כ נחלקה, שמפורש בטור עיסה, דיש לה שוב שעת חובה, אי מתחייבת שוב
ושו״ע, דלא פקע חיובא שחל בה וצ״ע. בחלה, ואכמ״ל.

מעגלי צדק
מסכת מגילה

מתניתין מגילה נקראת בי״א בי״ב בי״ג בי״ד דין זה הוא מדברי הירושלמי שישנו דין קריאה בכל
בט״ו לא פחות ולא יותר כרכים החודש עד יום ט״ו והלכך בן עיר שלא קרא בי״ד
חמוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בט״ו קורא בט״ו משום שיום ט״ו לדידיה הוא כתחילת כפרים ועיירותגדולות קורין בי״ד אלא שהכפרים החודש.
מקדימים ליום הכניסה. ובר״ן במתניתין כתב וז״ל חל להיות באחד בשבת
ובגמ׳ אמר רב שמן בר אבא א״ר יוחנן אמר קרא כפרים מקדימים ליום הכניסה דהוי ליה יום לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם זמנים חמישי חד סר דלעולם מקדימים ולא מאחרים דכתיב
הרבה תקנו להם וכו׳ מה זמנם תרי אף זמניהם תרי ולא יעבור ע״כ. ומפורש בדברי הר״ן שלפרזים שהם
ואימא תריסר ומליסר כדאמר רב שמואל בר יצחק י״ג בני כפרים נאמר רק דין הקדמה לפני יום י״ד אבל
זמן קהלה לכל היא ולא צריך לרבויי ואימא שימסר לאחר קריאתם ליום ט״ו אינם רשאים, משום דכתיב
ושינסר ולא יעבור כתיב. ולא יעבור ורק למוקפים קאי הולא יעבור על יום
והנה בירושלמי ריש תסכמין איתא תניא בשם ר׳ ט״ז, אבל לפרזים קאי גם על יום ט״ו, ולהלן במתניתין נתן כל החדש כשר לקריאת מגילה, מאי דאיזהו עיר גדולה נסתפק הר״ן בדין זה אי קאי הולא טעמא והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה וגו׳, א״ר יעבור ליום ט״ו לפרזים, אך במתניתין דידן סתם
חלבו ובלבד עד חמשה עשר דא״ר אבהו בשם ר׳ דלדידהו הוי יום ט״ו בכלל הולא יעבור. ולפי״ז לדעת
לעזר לא יעבור. הר״ן מישלא קרא ביום י״ד אינו יכול לקרוא ביום
ובשו״ע או״ח סי׳ תרפ״ח ס״ז המפרש בים והיוצא ט״ו משום דכתיב ולא יעבור והוי כמוקף שלא קרא בשיירא ואינו מוצא מגילה להוליך עמו יקראנה בט״ושאינו יכול לקרוא בט״ז, וצ״ע דבט״ז שם כתב
בשלשה עשר או בשנים עשר או באחד עשר בלא ברכה. דקורא בברכה, ואמאי לא חיישינן לדעת הר״ן ולקרא
ואם אי אפשר להמתין עד ימים הללו, יש אומרים שלא בברכה. והנה בפירוש ,,שדה יהושע" להירושלמי
שקורא אפי׳ מתחילת החודש, ומקור דין זה הוא מדברי למהר״י בנבנישתי פירש את דברי הירושלמי דכל הירושלמי דכל החודש כשר לקריאת מגילה. וכן כתב החודש כשר לקריאת מגילה דהיינו במישאינו יכול

המרדכי ריש תסכמין וז״ל ויש מרבותינו שאומרים להמתין לזמנים המפורשים במתניתין, וטוב שיקרא |' 7
שאם אין בידם מגילה מוטב שיקדימו ויקראו ממה בתחילת החודש משתעקר מצוות קריאת מגילה, מכל
שלא יקראו כלל, וכן נראה בעיני דגרסינן בירושלמי וכל, ודבריו תמוהים מאד דהרי לתנא דירושלמי דכל דמגילה פ״ק, תניא רבי נתן אומר כל החודש כשר החודש כשר לקריאת מגילה, ביאורו שדין הקדמה לקריאת מגילה. וכבר העירו בזה דלכאורה הירושלמי לעוברי דרכים אינו רק מיום י״א אלא מתחילת
פליג על הבבלי, דבגמ׳ דידן יצפינן דין הקדמה מיום החודש והזמנים ששנויים במשנתנו הם רק לבני כפרים
י״א, ובירושלמי מפורש דאפשר להקדים מתחילת שכל הקדמתן היא ליום הכניסה דלהם נאמרה תקנה החודש, וא״כ האיך הביא המחבר להלכה דעת קבועה ליום הכניסה שלפני פורים,)ויעוין בשפת
הירושלמי שהוא נגד גמ׳ דידן. אמת שכתב דאפי׳ אם מתכנסים בעיר ביום י״א לפני
והנה בשו״ע שם ס״ח בן עיר שהיה בספינה או יום הכניסה אינם רשאים לקרות משום שנאמרה להם
בדרך יִלא היה בידו מגילה ואח״כ נזדמנה תקנה קבועה ליום הכניסה(וא״כ בדין הולכי דרכים

לו בט״ו קורא אותה בט״ו, ובביאור הגר״א כתב דמקור אין נפ״מ מיום י״א לתחילת החודש שלדבריו דין

S מעגלי מסכת מגילה צדק
הקדמה הוא מתחילת החודש ואין שייך נפ״מ מיום כדברי מהר״י בנבנישתי וכמש״נ. ובזה יבואר שפיר
י״א לתחילת החודש, ואמאי חייב להמתין לכתחילה שאין סתירה מדברי הר״ן להדין שבן עיר שלא לזמן הכתוב במשנה, ועוד מהו שכתב דמוטב שיקראו קרא בי״ד דקורא בט״ו, דמה שכתב הר״ן דהוצא יעבור בתחילת החודש משתעקר לגמרי מצוות מגילה, דהרי קאי לפרזים גם על יום ט״ו זה רק לענין זה שביום בדין הקדמה נאמר שמקיים מצוות מגילה בשלמותה, ט״ו לא יתכן דין קריאה שיוצא בזה חובת קריאה
ומהו זה שכתב דלפתות יקרא בתחילת החודש כדי דיום י״ד, דבזה נאמר שביום ט״ו כבר ביטל מצוות
שלא תעקר מכל וכל. קריאת יום י״ד ולא נאמר בדין זה דין איחור ליום
והנראה מוכת מדבריו שדין קריאת מגילה מתחילת ט״ו,ולכןאין בני הכפרים יכולים לאחר קריאתם ליום
החודש, אין זה דין הקדמה למי שאינו יכול ט״ו, אבל בדין המחודש של קריאה מתחילת החודש, בזה
לקרא בי״ד, אלא דזהו דין מחודש של קריאה מתחילת לא קאי הולא יעבור על יום ט״ו לבני פרזים כי בדין החודש, וכל שקרא בתחילת החודש קיים דין קריאה המחודש של קריאה בכל החודש שווים בני פרזים
בחודש אדר, אבל לא קיים כלל מצוות קריאה של י״ד ומוקפים, שאין זה שייך כלל למה שהם חלוקים במצווה
אדר, ובאמת משמע כך פשטות לשון הירושלמי דלא של י״ד וט״ו, ויום ט״ו בזה הוא כתחילת החודש, הזכיר כלל דין הקדמה, אלא דנקט בסתמא כל החודש ומשו״ה שפיר קורא בט״ו גם לדעת הר״ן.
כשר לקריאת מגילה, ולפ״ז דברי הירושלמי דכל וחנה במתניתין מגילה נקראת וכו׳ לא פחות ולא
החודש כשר לקריאת מגילה, ודברי הגמ׳ דילן דילפינן יותר,ופירש״י לא פחות מי״א ולא יותר מט״ו,
לזמני י״א י״ב י״ג הם שני דינים מיוחדים, דבגמ׳ ובטו״א הקשה ע״ז דמכיון שמפורש במתניתין הימים

דילן יצפינן דין קריאה מיום י״א שמקיים מצוות מקרא שקורין בהם את המגילה אמאי צריכה המשנה להוסיף מגילה בשלמותה, משא״כ בדין קריאת מגילה מתחילת עוד לא פחות ולא יותר, ולפמש״כ אפשר לומד החודש שהוא דין מחודש של קריאה, ובזה מבואר דמתניתין פליגא על תנא דירושלמי דכל החודש כשר מה דקיי״ל כהירושלמי דלהאמור אין כל סתירה בזה לקריאת מגילה, ומשו״ה לא סגי במה דאיתא במתניתין בין הבבלי לירושלמי, ובזה יבוארו היטיב דברי זמני קריאת המגילה דמזה רק ידעינן לזמני מקרא ה,שדה יהושע" שכתב דלכתחילה חייב להמתין ליום מגילה שמקיימים בשלמותן דגם חובת י״ד יוצא בהם,
י״א, משום דאז מקיימין מצוות מגילה בשלמותה, אבל שאין עוד דין מחודש של קריאה שאינו שייך
ומבואר מש״כ שמוטב שיקרא בתחילת החודש משתעקר לדין קריאה מיום י״א לא ידעינן מהכא, וע״ז מוסיפה מכל וכל, דהרי אין בזה קיום מצוות י״ד ורק המשנה לא פחות ולא יותר דמבלעדי הזמנים המפורשים לפחות יקיים דין מקרא מגילה דתחילת החודש. במשנה ליכא יותר שום זמני קריאה כלל.
ובזה יבואר מש״כ המרדכי, מוטב שיקדימו אכן ראיתי בהגהות מימוניות בפ״א מהלכ׳ מגילה
ויקראו ממה שלא יקראו כלל, דהיינו שאין שכתב וז״ל כל החודש כשר לקרות את המגילה
בזה קיום דין קריאת יום י״ד, אלא דמוטב שיקרא בשביל הולכי דרכים שאין בידם מגילה, אבל סעודה בתחילת החודש ממה שלא יקרא כלל, והיינו שיקיים אין עושים אלא בט״ו ואפי׳ קודם י״א נראה לי דיקרא דין קריאה שנאמר לתחילת חדש אדר, אכן בדברי די״א לא נאמר אלא לבני כפרים משום יום הכניסה

המרדכי יש לומר דכתב כן משום דלא קים ליה אבל להולכי דרכים שרי עכ״ל ולדבריו מוכח דדין דקיי״ל כהירושלמי, אמנם במרדכי שם לא כתב דברי קריאה מתחילת החודש אינו דין מחודש של קריאה הירושלמי כספק אלא כדין ודאי ומ״מ כתב דרק אלא דהוא דין הקדמה לתחילת החודש ומה דבני מוטב שיקרא ממה שלא יקרא כלל וכמש״כ הדברים כפריים קוראים רק מי״א משום דתקנתם קבועה ליום
מבוארים היטיב. הכניסה, וזה דלא כמו שהוכחנו ממהר״י בנבנישתי.
ובזה מדוקדק מש״כ המחבר דאם א״א להמתין עד והנה בגמ׳ב׳א׳ א״ר יהודה אימתי בזמן שהשנים
ימים הללו י״א שקורא אפי׳ מתחילת החודש, כתיקונן וישראל שרויין על אדמתם אבל בזמן
דהיינו שגם להי״א שקוראין מתחילת החודש מ״מ כל הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה, זה הוא רק אם אינו יכול להמתין ליום י״א, וזהו ופירש״י דהכל צופין לקבוע יום חג הפסח ע״פ זמן

מעגלי מסכת מגילה צדק יא
מקרא מגילה ואם נקדים זמן מגילה יקדימו את זמן דין מחודש של מקרא מגילה בחודש אדר, ואין זה הפסח, וברי״ף גרס הואיל ומסתכלין בה דהיה סכנה שייך כלל לדין הקדמת בני הכפרים שמקיימים מצוות
לאפושי ימי שמחה יעו״ש. מגילה בשלמותה, א״כ אע״ג שנתבטל דין הקדמה
ואנח עיקר דין זה שרבנן ביטלו דין קריאז: שהוא לענין שיתקיים עיקר מצוות קריאת מגילה מ״מ מהיכי מעיקר דין מגילה, נראה לבאר ע״פ מש״כ תיתי לומר שנתבטל הדין המחודש של מקרא מגילה בקונטרס אחרון ב,טורי אבן" שכתב ולענ״ד י״ל כיון בחודש אדר ומוכח מזה שגם דין הקריאה מתחילת
דאנשי כנה״ג עצמם רמזו שיש רשות להקדים מי״א החודש יסודו הוא מדין הקדמה וכמו למ״ד שיש דין
כדילפינן בריש מכלתין מבזמניהם. ואטו כפרים רמיזי הקדמה מיום י״א.
הכא אע״כ מסרו הדבר לכל חכמי דור ודור שכאשר וחנה בט״ז סי׳ תרפ״ח ס״ק ט׳ כתב דבן עיר שלא
יראו צורך בדבר להקדים רשות בידם, ומה״ט פסק קרא בי״ד קורא בט״ו בברכה, ודלא כהמגן־
המאור דהמפרש והיוצא בשיירא קורא בי״א ע״כ. אברהם שם שכתב דקורא בלי ברכה, וכן כתב באליהו
ומפורש שדין הקדמה מעיקרו נמסר לחכמי דור ודור רבה ס״ק י״ז, ואני אומר דיברך דשבלי הלקט לא שיקבעו אם יש צורך להקדים, וא״כ בזה״ז דקבעו כתב אלא אם יש מי שמסתפק בדבר לא יברך, ר״ל חכמים שאין להקדים משום דמסתכלין בה, א״כ מעיקר שאם יהיה לו ראיה נגד זה אבל הוא עצמו פסק
הדין א״א להקדים. דיברך וכן ראיתי בספר תניא שהיה אחרי ש״ל ונמשך
וחנה בעל העיטור בספר עשרת הדברות הלכ׳ מגילה אחריו ברוב דבריו פסק בסתם דיברך ע״כ, ומפורש
כתב,והנאנסין שלא קראו בי״ד אינן קורין בדבריהם דקי״ל כהירושלמי, שהרי דין קריאת יום
מי״א עד י״ד, וברייתא דקתני קורין בי״ד מיירי ט״ו לבן עיר הוא מקרא דוהחודש ומ״מ היוצא
בבני כרכים וה״ה בני עיירות שלא קרו בי״ד קורין בשיירא קודם י״ד כתב באליהו רבה שם דאינו מברך, בט״ו ובטור ס׳ תרפ״ח הביא את תחילת דברי בעל וכן מבואר בט״ז דלא השיג בזה על המחבר שכתב העיטור דבזה״ז מי שיוצא בשיירא ואינו מוצא מגילה דקורא בלא ברכה, והטעם בזה כתבו האחרונים יעויין להוליך עמו אינו קורא בי״א, והנה בריטב״א ה׳א׳ ב,ביאור הלכה" שם, משום דמספקא לן דילמא קי״ל פליג על זה וכתב דכל מה שנתבטל בזה״ז דין הקדמה כהסוברים דבזה״ז נתבטל דין הקדמת בני כפרים, הוא רק לבני כפרים דבזה איכא למיחש למסתכלין בה הרי מפורש שדעת הט״ז והאליהו רבה היא שאם או מסתכנין בה אבל ליוצא בשיירא דהוא יחיד ליכא נתבטל בזה״ז דין הקדמה ה״נ נתבטל דין הקדמה
למיחש לזה, ומסתבר שדעת העיטור שחולק בזה אין מתחילת החודש, והיינו משום שגם דין הקריאה דכל
זה משום שסובר דגם ביחיד איכא למיחש, אלא דדעת החודש הוא מדין הקדמה לעוברי דרכים. ויעויין בט״ז
העיטור היא דרבנן ביטלו כל דין הקדמה ולא פלוג סי׳ תרפ״ח ס״ק ד׳ שג״כ משמע כן.
בזה רבנן בין יחיד לרבים, ויעויין בבעל המאור ה׳ א׳ אכן צ״ע לפי״ז אמאי כתבו דבן עיר שלא קרא בי״ד דמוכח שם כדברנו, יעוי״ש היטיב, אכן צ״ע דהרי דקורא בט״ו בברכה לדעת הט״ז והא״ר, דמה בסוף דבריו כתב העיטור דבן עיר שלא קרא בי״ד שקורא בן עיר ביום ט״ו משום קרא דוהחודש, הוי קורא בט״ו, ובע״כ צ״ל שסובר כדברי הירושלמי דכל. דין איחור ליום

ט״ו, והרי דעת הר״ן היא דלבן עיר
החודש כשר לקריאת מגילה ואשר משום דין זה קאי הולא יעבור גם על יום ט״ו וצ״ע.
קוראים עד יום ט״ו וכמבואר לעיל, וא״כ אמאי כשיוצא
בשיירא קודם י״ד אינו קורא משום דין הקריאה של מתניתין אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה, תחילת החודש, ובע״כ צ״ל שכשנתבטל דין הקדמה וברש״ ד״ה אלא זכו׳ והכפרים נתבטל גם דין הקריאה מתחילת החודש, ולבן עיר אינם בקיאים לקרות זצריכים שיקראנה להם אחד שיקרא בט״ו לא נתבטל, ובשלמא א״נ שדין קריאה מבני העיר ע״כ.
מתחילת החודש הוא מדין הקדמה, וגם הקדמת דיני ובטורי אבן הקשה על זה מדברי הירושלמי לקמן
כפרים למ״ד זה הוא משום דין הקדמה מתחילת החודש, בפ״ב ה״ג בן עיר מהו שיוציא בן כרך ידי בזה שפיר אפשר לומר דרבנן לא פלוג, וביטלו כל דין חובתו ייבא כהדא כל מי שאינו חייב בדבר אינו הקדמה, אבל א״נ שדין קריאה מתחילת החודש הוא מוציא אחרים ידי חובתו, בן כרך מהו שיוציא בן

יב מעגלי מסכת מגילה צדק
עיר ידי חובתו, וייבא כהדא כל שאינו חייב בדבר אינו את אחרים דכל ישראל ערבים זה לזה אלא דמדרבנן מוציא וכו׳ או ייבא כהדא דא״ר תלבו הכל יוצאין אמרו שלא יברך ברכת הנהנין בלא הנאה לפיכך בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה, ומפורש בירושלמי כשאכל כזית אע״פ שאינו חייב אלא מדרבנן מוציא דכל שלא הגיע זמן קריאה אינו יכול להוציא למי אחרים שאכלו כדי שביעה שערב הוא בעבורם ועליו שכבר הגיע זמן קריאה דידיה וא״כ איך יכול בן עיר הוא להצילם מהעוון ולפטור אותם מהמצוות אבל להוציא בן כפר. אכן בריטב״א כתב לחלק בין דין אשה אינה מוציאה אלא למי שתיונו מדרבנן שאינה בן עיר ובן כפר, מדין בן עיר ובן כרך וז״ל: ולענין בכלל הערבות. ובשו״ת רעק״א ובהגהות רעק״א כפרים המקדימים ליום הכניסה איכא מרבוותא ז״ל לשו״ע או״ח סי׳ רע״א, הביא את דברי ה,,דגול מרבבה", מאן דסבר שבן כפר הוא שקורא להם ולא בן עיר שביאר את דברי הרא״ש דערבות נאמרה רק לאנשים
או בן כרך, שהרי בן עיר לא הגיע זמנו וכל שאינו אבל לנשים לא נאמר כלל דין ערבות ואין הם ערבים
מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתו, וכי תימא לאחרים, וברעק״א שם דחה את דבריו ומבאר את דברי
א״כ יקראו במקומן הא ליתא שאינם מתקבצים בעשרה הרא״ש שערבות נאמרה רק למי שמחוייב בעיקר
אלא בעיר שנכנסין לקרוא בתורה וזה דעת הרשב״א המצווה, דבזה נאמר שמלבד שהוא חייב בעצמו לקיים
ז״ל, ומורי נר״ו כתב בשם רבותיו ז״ל דכפרים את המצווה מוטל עליו גם שאחר יקיים מצווה זו, אבל
המקדימים ליום הכניסה כך היתה עיקר התקנה שיהא במצווה שאינו חייב בה, לא נאמר עליו דין ערבות - בן עיר מוציא אותם, וכחד עם חשיבי, וכיון שעדיין על מצווה זו,ומה שהקשה שם רעק״א על ה.דגול
הוא מתחייב לא חשוב לגמרי כמי שאינו מחוייב בדבר, מרבבה" יעויין במש״כ לקמן בדף י״ט.
אלא הרי הוא כאותה שאמרו כל הברכות כולן אע״פ ואנח לדברי הדגמ״ר תמוה מאד אמאי בן עיר אינו
שיצא מוציא כיוון דבר חיובא הוא, ואף אלו הרי מוציא בן כרך והרי האיש שישנו בכלל ערבות
כפרים ראויים לקרות בי״ד עם העיירות, ופעמים בני מוציא אפ׳ כשאינו מחוייב בדבר לגמרי. אכן גם
עיירות קורין ככפרים כשאין בהם עשרה בטלנים, אבל למש״כ רעק״א צ״ע דהרי אע״ג שבן עיר ובן כרך בן עיר ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהם וזמנו של זמניהם חלוקים מ״מ גוף המצווה אחד הוא ומסתבר זה לא כזמנו של זה ולפיכך אין אחד מהם מוציא שבן עיר יש עליו ערבות גם לבן כרך ואע״פ שאין זה לחברו עכ״ל. ולפי״ן פשוט שדעת רש״י היא כהריטב״א זמן בן עיר, מ״מ בזה תלוי בזמנו של הבן כרך, וכל ואין צריך לדחוק כהטורי אבן דמיירי שבן עיר מקרא שהוא זמנו של הבן כרך, ערב בן עיר על חיובו.
לאחד מבני הכפר והם יוצאים בקריאת בן הכפר ונראה בזה דהנה בחזון איש או״ח־מועד ס׳ י״ט
יעו״ש, אך צ״ע ביאור דברי הריטב״א בזה. כתב דמשו״ה כל מי שאינו מחוייב בדבר אינו והנה ב"מראה הפנים" לקמן פ״ב, הקשה דאמאי לא מוציא אחרים ידי חובתו משום דבעינן שהקריאה יוכל בן עיר להוציא בן כפר מדין ערבות תהיה קריאת מצוות אצל המוציא וכל שלמוציא הוי
וכמבואר בתוס׳ ברכות מ״ח דמי שלא אכל מוציא קריאת דברים בעלמא א״א לצאת בקריאה זו והא
למי שאכל כשיעור מדין ערבות ורק מדרבנן בעינן דמהני ערבות היינו משום דכיוון דרמיא עליה שאבירו שיאכל כזית יעו״ש, וה״נ בנ״ד יוציא בן עיר לבן יברך וחייב לברך עבור חברו הוי קריאתו קריאת כרך מטעם ערבות, ובמראה הפנים תירץ ע״ז וז״ל מצווה, אכן עדיין צ״ע בזה.
דשאני התם דהא אי בעי אכיל כדי שביעה ומצי דהנה במרדכי פרק ב׳ דמגילה פ׳ תשצ״ח כתב וזה
בהאישעתא לבא לידי חיובא דאורייתא, משא״כ כאן לשונו, בנדון זה האי סגי נהור, יש לומר שמוציא
במגילה לא מצי לבא לידי חיוב בהאי יומא כלל וכלל אחרים המחוייבים מדאורייתא אע״פ שאינו מחוייב הוא עכ״ל. אכן אכתי צ״ע דמאי איכפת לן אם לא יכול אלא מדרבנן דאע״ג דגבי נשים פרק מי שמתו פריך לבוא לכלל חיוב ביום זה, דמ״מ יוציאו י״ח מדין גבי ברכת המזון אלא אי אמרת דרבנן היכי אתי
ערבות דע״י ערבות הוי כמתוייב בדבר. דרבנן פירוש נשים ומפיק דאורייתא פי׳ אחרים, יש
תראה בזה דהנה ברא״ש פ״ג דברכות סי׳ י״ג כתב לומר דשאני נשים דלא יבואו לידי חיוב לעולם אבל
דאיש אע״פ שלא אכל כלום דין הוא שיפטור זה יכול לבא לידי חיוב דאורייתא אם במפקח והואיל

מעגלי מסכת מגילה צדק יג
וכן יכול להוציא אחרים ידי חובתן אע״פ שהוא ברכה לבטלה דלא הוי ברכה כלל, ועל כן אפי׳ בעונה מדרבנן והם מדאורייתא דהא פרק שלשה שאכלו אמר אמן לא מהני, ואף דעונה אמן כמברך מ״מ כיון דלא ר׳ יוחנן לעולם אינו מוציא אחרים עד שיאכל כזית הוי ברכה כלל אין זה כעונה אמן אחר ברכה, דגן ואע״ג דכזית וכביצה אינו אלא מדרבנן כדאמרינן ועוד אפילו במקום שיש לו רשות לעשות הברכה פרק אלו עוברין דקאמר התם אסמכתא נינהו, אפ״ה וכמו בברכת הודיה, מ״מ דינא הוא דלהוציא אחרים
מוציא מי שאכל כדי שביעה גמורה שהוא דאורייתא צריך שיהא חייב בדבר, וכל שאינו חייב בעצמו אינו
הואיל ויכול לבא לידי חיוב דאורייתא אם יאכל עד מוציא אחרים, אלא דבזה מהני בעונה אמן, והיא משום
שישבע, ומיהו נ״ל דאין ראיה לכאן דהתם בידו להביא דעונה אמן הריהו כמברך בעצמו, ואין צריך בזה עצמו לידי חיוב דאורייתא אבל כאן אין בידו להביא שהמברך יוציאו, אלא דהעונה אמן עצמו חשוב כמברך,
עצמו לידי חיוב דאורייתא באותה שעה. וצ״ב מש״כ וכש״כ הר״מ פ״א מה׳ ברכות הי״א, וכל העונה אמן
המרדכי בזה. אחר המברך ה״ז כמברך, והוא שיהיה המברך חייב

ואעתיק כאן מכת״י של מו״ר הגאון רבי שמואל באותה ברכה, והא דכתב הר״מ והוא שיהיה המברך רוזובסקי שליט״א מש״כ בזה, ואשר בזה חייב באותה ברכה, היינו משום דבל״ה לא חשיב ברכה
יתבארו גם דברי המרדכי: ברכות מ״ח א׳ א״ר חייא כלל, ואפי׳ אי חייב בברכה מדברי סופרים, מ״מ אינו בר אבא א״ר יוחנן לעולם אינו מוציא את הרבים ידי מוציא המחוייב מן התורה, משום דמדאורייתא לא חובתן עד שיאכל כזית דגן, וברש״י שם, אע״ג דכזית חשיבה ברכה, אבל אה״נ בברכת הודאה אפ׳ באינו דגן שיעורא דרבנן הוא כדאמר בפרק מי שמתו, מיהו חייב בה, מ״מ כיון שיש לו רשות לברך יוצא ידי כיון דמחייב מדרבנן מחוייב בדבר קריבן ביה ומוצי׳ חובתו בעונה אמן משום דחשיב כמברך, וכמו שכתב רבים ידי חובתן וא״ת בקטן שהגיע לחינוך הא לא אמר הטור דבברכת הגומל יוצא ידי חובתו בעונה אמן אחר הכי ההוא אפי׳ מדרבנן לא מחייב עליה דאבוה הוא ברכת אחרים אפ׳ אם אינם חייבים.
דרמי לחנוכי. ודברי רש״י תמוהים דהא להדיא והנה בברכות כ׳ ב׳ בהא דנשים אי חיובן בבהמ״ז איתמר לעיל פ׳ מי שמתו, דאי נשים אינן חייבות מדרבנן אינם מוציאות גברי יד״ח כתב בעל בברהמ״ז אלא מדרבנן אינן מוציאות גברי ידי חובתם, המאור שם וז״ל: וגברא דמחוייב מדאורייתא בבה״מ והרי להדיא דמי שחייב מדרבנן אינו מוציא מי שחייב אע״ג דלא אכל אלא שיעורא דרבנן מפיק למאן דאכל מהתורה, וכבר עמד על דברי רש״י הגרע״א בגליון שיעורא דאורייתא וכו׳ מ״מ כזית שיעורא דרבנן היא, הש״ס שם. ובברכות נ״ד ב׳ רב יהודה חלש ואיתפח וכיון דאכלה. מאן דמחוייב מדאורייתא כאילו אכל על לגבי רב אבא בגדתאה ורבנן אמרי ליה בריך שיעורא דאורייתא ע״כ. וברמב״ן תמה על בה״מ, רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא אמר להו וכתב שכלל גדול אמרו כל שאינו מחויב בדבר אין פטרתן יתי מלאודויי וכו׳, והא איהו לא קתודה לא מוציא את הרבים יד״ח, והא לאו חומרא דרבנן היא, צריך דעני בתרייהו אמן. וכתב עלה בטור או״ח ס׳ אלא מלתא דטעמא היא ומדאורייתא היא, דאין תוציאין רי״ט בשם הרא״ש, דאע״ג דשומע יוצא בשמיעה בלא מן הפטור על החיוב, וכיון דמ״מ מן התורה אינו
עניית אמן, היינו דוקח כשהמברך חייב ג״כ בברכה מחוייב בדבר בכזית דגן, היכי אתי דרבנן ומפיק
אז יוצא השומע בלא עניית אמן, אבל הכא כיון שהם דאורייתא, ע״כ.

לא היו חייבים בברכה זו, לכך הוצרך הוא לענות אמן, ובדעת בעה״מ נראה ע״פ דברי הרא״ש הנ״ל, וס״ל ולא חשוב ברכה לבטלה כיון שהם לא נתחייבו בה, לבעה״מ דבהא דינא דלהוציא אחרים צריך שהם נתנו שבח והודאה למקום על הטוב שמזמין להם, שיהא בעצמו חייב בדבר, בזה סגי מה דהגברא הוא לפי״ז אם ברך אחד הגומל לעצמו ושמע אחר וכיון בר חיובא בברכה זאת, והיינו דאם אכל הוא ג״כ מחויב
לצאת יצא בלא עניית אמן. עכ״ל הטור. ושייך בחיוב ברכה זאת, ולא צריך כלל שיאכל עכשיו
והמתבאר מדברי הרא״ש הוא דבהא דכל שאינו ויהא חייב נפעל עכשיו לברך, ולא בעי אלא שיהא
חייב בדבר אינו מוציא אחרים יד״ח, תרתי בר חיובא בזה, ובזה חולק הבעה״מ על הרא״ש דלעיל
איתנייהו ביה, חדא דכל שאינו חייב בדבר הא הוי בברכת הודיה, והא דצריך שיאכל כזית דגן, היינו

יד מעגלי מסכת מגילה צדק
דבל״ה הא לא הוי ברכה כלל, ופשיטא דאינו מוציא
אחרים, אולם כל שמתחייב מיהת מדרבנן,תו לא הוי

דברכה דאורייתא, ועל כן כתב רש״י דקטן גם מדרבנן

ברכה לבטלה, וס״ל לבעה״מ דכיון שחייב מדרבנןתו

אינו חייב, ולא חשיב חפצא דברכה כלל, ורק על אביו

הוי חפצא של ברכה מדאורייתא, ורק דלהוציא אחרים

רמיא לחנוכיה, וגדולה מזו כתב המרדכי דגם סומא חשיב חייב בדבר כיון דאתי לכלל חיוב לכשיתפקח, דדינא הוא דצריך שיהא חייב בדבר, בזה מחוייב מדרבנן לא הוי מחוייב מדאורייתא, אלא דלזה הא סגי בהא

ואפילו אי רש״י לא יסבור בזה כהמרדכי, מ״מ שאני קטן דחשיב בר חיובא כיון דהוא בכלל החיוב לכשיגדל, דהגברא הוא בר חיובא בדין זה, ועל כן נשים נהי דמחוייבות מדרבנן אינן מוציאות גברי יד״ח, אבל

ומיושבים שפיר דברי רש״י, ע״כ מכת״י של מו״ר
שליט״א.

גברא שאכל שיעורא דרבנן מפיק שפיר למאן דאכל
מעתה נראה דהך דינא דערבות מהני רק לענין זה

שיעורא דאורייתא וכש״כ.

שיחול על הקריאה והברכה שם קריאת מצווה,

והנה כתב שם בעה״מ וז״ל: ובירושלמי גרסינן ניחא אבל במה דבעינן שיהיה המוציא בר חיובא, בזה בעינן אשה מברכת לבעלה ועבד מברך לרבו וקטן
לאביו לא כן אמר רב אחא בשם רבי יוסי בר נהוראי

שיהיה בר חיובא בגוף המצווה, וכל שאינו מחוייב

כל שאמרו בקטן כדי לחנכו תפטר

בעונה אמן. ועיין

בעיקר המצווה, אינו יכול להוציא מדין ערבות, ומה
דכל הברכות יצא מוציא הוא משום דאפילו אם יצא

ברמב״ן שכתב דבירושלמי אוקמוהו בעונה אחריהן מיקרי גברא בר חיובא בהמצווה, אלא שכבר יצא

מה שהן אומרין, אולם בבעה״מ

הא גרס מפתר בעונה

אמן, ושתי גירסאות הן בירושלמי, ונראה דבעה״מ

ידי חובתו, ולא הוי ברכת מצווה, וע״ז מהני דין ערבות
לאשויי לברכתו ברכת מצווה, ומשו״ה במי שאינו בר
לשיטתו אזיל, דכיון דס״ל דכל היכי דחייב מדרבנן תו חיובא לא מהני כלל דין ערבות.

הוי חפצא דברכה דאורייתא, א״כ

יוצא יד״ח בעונה אמן
לחוד, דהא עונה אמן

הריהו כמברך, וכש״כ דא״ש

ולפי״ אפשר לבאר דברי הירושלמי שבן עיר אינו
לפי״מ דמשמע
מלשון הרא״ש דצריך רק שלא יהא

מוציא בן כרך, דאע״ג שגוף המצווה אחד הוא
ברכה לבטלה ואז מהני אמן,

ופשיטא דכל שחייב מדרבנן

לשניהם, מ״מ בן עיר אף שהוא חייב במצוות מגילה, גם מדאורייתא תו לא

הוי ברכה לבטלה, וע״כ נהי

אך הוא חייב במקרא מגילה ביום י״ד אדר, אבל חיוב

דקטן אינו מוציא אחרים אע״ג דחייב מדרבנן ומשום

ביום ט״ו אין לו, וסובר הירושלמי דגם זה מיקרי

דמ״מ לא חשיב דהגברא הוא חייב בדבר מדאורייתא,

שאינו בר חיובא, משום שעל עשיית מצווה ביום זה

מ״מ בעונה אמן מהני, ומשום דהוי כמברך, וא״צ בזה

לא נצטווה כלל, ואע״ג שעיקר החיוב נאמר גם בו,

לדינא דלהוציא אחרים. אולם הרמב״ן ס״ל דכל

מ״מ על המצווה ביום זה לא נצטווה, ומשו״ה לא מהני

דאינו חייב מדאורייתא, לא חשיב חפצא של ברכה כלל

בזה דין ערבות. אבן זה דלא כהרא״ש בברכות שם.
מדאורייתא, ועל כן אינו
יוצא גם בעניית אמן, וגרס והנה בהגהות רעק״א או״ח ס׳ רס״ז נסתפק באחד

בירושלמי בעונה
אחריהם והיינו מה שהם אומרים.

שקיבל עליו תוספת שבת מבעוד יום אם יכול
ועפי״ נראה בדעת

רש״י דס״ל כש״כ

בדעת בעה״מ,

אבירו שלא קיבל על עצמו תוספת שבת להוציאו

אלא דבחדא פליג על בעה״מ, דבעה״מ ס״ל

בקידוש היום משום דאצל אבירו עדיין חול ולא נתחייב דקטן חשיב דהגברא
אינו בר חיובא וחסר בדינא

בקידוש היום והוי כאינו מחוייב בדבר, והביא לוה דלהוציא אחרים,

דצריך שיהא הגברא ב״ח, וה״ז דומה

ראיה מירושלמי דידן דבן עיר אינו יכול להוציא בן

לנשים אי חיובן רק מדרבנן. אולם רש״י ס״ל דשאני

כרך, ודחה דבתוספת שבת שאני שבידו לבוא לכלל

קטן מנשים כיון דאתי לכלל חיוב לכשיגדל חשיב בר

חיוב שיכול לקבל עליו תוספת שבת וברעק״א נשאר חיובא לברכה, והא
דקטן אינו מוציא אחרים הוא

בצ״ע בזה.

משום דכיון דמ״מ הא השתא בפועל אינו חייב לא

ולכאורה יש להביא ראיה מדברי הראשונים שבן

חשיב חפצא דברכה כלל מדאורייתא, ולזה הוא דקשיא

עיר אינו יכול להוציא בן כפר כמפורש

ליה, מ״ש מאכל כזית דשיעורא דרבנן הוא ומוציא

בריטב״א בשם הרשב״א, ובר״ן ריש מסכתין, ובתוס' מאן דאכל שיעורא
דאורייתא, והרי דחשיב חפצא

יבמות י״דא׳,וברא״ש שם דהרי דין בן כפר אינו חיוב מיוחד של בן כפר, אלא דיכול להקדים קריאת מגילה

מעגלי מסכת מגילה צדק טו
מיום י״א, וכמו המפרש בים והיוצא בשיירא דיכולים להקדים, והרי בן עיר בידו לבוא לכלל חיוב י״א

כ׳ב׳דאינשים חייבות בברכת המזון מדרבנן אינן

אם יעבור לכפר או ייצא בשיירא, זמ״מ אינו יכול

מוציאות לאנשים, וא״נ דעל מצווה

דרבנן יש לאו

להוציא משום דעכשיו אינו בר חיובא, והרי זה כמי

דבל תסור א״כ אמאי אינה מוציאה

לאיש דגם היא

שלא קיבל עליו תוספת שבת.

מחוייבת מדאורייתא

בברכת המזון יעו״ש, ובמש״כ

וחנה בביאור דברי הריטב״א, נראה שכוונתו כמש״כ

ע״ז במגילת אסתר

שם, וביאור דברי הרמב״ן שכתב
דאי יש לא

תסור במצוה דרבנן

הוי מחוייב בדבר
התפארת־ישראל בפי׳ המשנה ריש תסכמין

וז״ל אמנם לרש״י ור״ב נראה דס״ל דמדנקט ירושלמי

בברכת המזון, נראה ע״פ מש״כ בקונטרס ,,דברי

דוקח בן עיר ובן כרך ש״מ דוקח הני דזמן חיובן

סופרים" להגרא״ב וסרתןזצ״ל בשם הגר״ח זצ״ל, דהך

ופטורן תלוי במקומן, להכי הוה כל אחד בזמן חיובו

דינא דלא תסור אינו דין

כללי שחייב לשמוע דברי

של האחר כאינו מחוייב בדבר שאינו מוציא לחבירו,

חכמים, אלא דזהו

חיוב מיוחד על כל פרט,וכשחייבו

אבל בן כפר שהקדימו זמנו רק מדחיבו פנוי בי״ד, הרי

חכמים נשים

לברך אין זה מדאורייתא חיוב לשמע

בכה״ג גם בן עיר כשאינו פנוי בי״ד מותר לקרות

דבריחכמים, אלא דהוי מדאורייתא חיוב ברכת המזון,

מקודם, לפיכך מיחשב שפיר בר חיובא עכ״ל. וביאור

ומשו״ה הקשה

הרמב״ן דתוציא לאיש

בברכת המזון.

דבריו דבדין בן עיר ובן כרך, הגברא דבן עיר, אינו

אכן בדעת הרמב״ם נראה פשוט דכ״ז מהני רק לאשווי

בר חיובא ביום ט״ו, משום שחלות שם בן עיר, מפקיע

להברכה שם ברכת מצווה דלא מהוי קריאת

ממנו חובת יום ט״ו, ואע״ג דחיובן אחד הוא, מ״מ

דברים בעלמא,

משא״כ בהך דינא דבעינן שהמוציא

ביום זה אינו בר חיובא, ועל מצווה ביום זה לא הוי

יהיה גברא שמחוייב באותה

מצווה שהוא מוציא בה,

"גברא בר חיובא", דבן עיר ובן כרך תרי מיני גברא

בזה לא

מהני מה דחייבת

בברכה מדאורייתא משום

נינהו בדין חיובי הפורים, משא״כ בדין בן עיר ובן כפר,

לא תסור,אפ׳ אם הוי חיוב

ברכה,אין זה חיוב ברכת

מה שאינו קורא בי״א, אינו משום דאינו גברא בר

המזון שהוא מעיקר

מצוות עשה דברכת המזון, אלא

חיובא, שאינו שייך לדין זה, דהרי כשאינו פנוי בי״ד

דזה פרשה מחודשת

של חיוב ברכה,שנלמד מלא תסור,

גם הוא קורא בי״א, וכמפורש בשו״ע דיוצא בשיירה

ומשו״ה לענין דליהוי גברא בר חיובא בעינן שיהיה

קורא בי״א, אלא דכך הוא דין החיוב, דאם יכול לקרוא

חייב בחיוב של

מישיוצא, ומשו״ה נשים אינם מוציאות

בי״ד קורא בי״ד, ואם אינו יכול לקרוא בי״ד קורא

אנשים אע״ג שיש

להם חיוב מפרשת לא תסור.

בי״א) ולא הוו תרי מיני גברא. ומה שאינו קורא

והנה הרמב״ם בפ״ה מהלכ׳ ברכות

הט״ז כתב, אבל

בי״א לא הוי משום שהוא סוג אדם שאינו חייב,

אם אכל ושבע שהוא חייב מן התורה בין אשה

ושפיר מיקרי גברא בר חיובא, וזהו מש״כ הריטב״א

בין קטןאו עבד

איןתוציאין אותןשכל החייב בדבר

דבן עיר ובן כפר כחד עם חשיבי, דגם בני כפרים

מן התורה אין תוציאין

אותומידי חובתן אלא החייב

קורין בי״ד וגם בני עיירות לפעמים קורין ככפרים,

באותו דבר מן התורה -

כמותו, ולפמש״כ מדוקדק

והיינו דחד גברא נינהו לענין החיוב.

היטיב מה שהוסיף

הרמב״ם - כמותו - דלכאורה

ולפי״ נראה גם בדין קידוש בתוספת שבת שחקר

היה סגי במה

שכתב דבעינן שהמוציא יהיה הייב
באותו דבר מן

התורה, ואמאי הוסיף הרמב״ם שהוא
בזה הגרע״א, דגם שם הוי הגברא בר חיובא

חייב כמותו,אלא דכוונתו בזה דהרי גם אשה יש לה בדין תוספת שבת, אלא דכך הוא דין חיוב של תוספת שבת, ולכןמי שלא קיבל תוס׳ שבת, אע״ג דאינו

חיוב ברכת המזון

מפרשת לא תסור, וגם היא חייבת

מחוייב בפועל, מ״מ חשיב שפיר גברא בר חיובא,

כאותו דבר מן התורה, ורק

את חיובו של האיש

ולכן נראה שנדון הגרע״א תלוי במחלוקת הראשונים

מעיקר מצוות עשה

דברכת המזון, ולזה דקדק הרמב״ם

בדין בן עיר אם מוציא בן כפר וכמש״נ.

דבעינן שהמוציא יהיה חייב באותו דבר מן התורה
כמותו, והיינו

בחיוב של מי שיוצא בברכתו.
והנה בספר המצוות להרמב״ם בשורש א׳ כתב

וחנה ברש״י ברכות

שם דכתב שמחוייב מדרבנן

הרמב״ן להוכיח דלא כהרמב״ם שסובר דבכל

מוציא למי שמחוייב

מדאורייתא)וע״ז דלא
איסור דרבנן יש לאו דבל תסור מהא דאיתא בברכות

מהני ערבות בברכת

המזון יעויין בטורי אבן ספ״ג ד״ה

טז מעגלי מסכת מגילה צדק
ובר״ן סוף ר״ה(, הקשה דמ״ש מקטן, ותירץ ע״ז דבקטן כלל לדין הקריאה של עיר המוקפת חומה, אלא שזהו לא רמי חיוב על הקטן בעצמו אלא על אביו שחייב דין מיוחד בשושן, משום שנחו בה רק ביום ט״. לחנכו, ובתוס׳ שם הביא דחיובו של קטן ג״כ מיקרי ויש בזה נפ״מ לדעת הרמב״ן ג׳ ב׳, דבכרך שאין בו מחוייב מדרבנן יעו״ש, אכן לפמש״כ אפשר לחלק עשרה בטלנים,נתבטל דין קריאת יום ט״ו וקורין בין גדול מחוייב מדרבנן לבין קטן שמחוייב מדרבנן בו כבפרוז, האיך הדין בעיר שושן אם אין שם עשרה)ואפ׳ אי חשיב בר חיובא משום שאתי לכלל חיוב בטלנים, דא״נ שדין קריאת שושן הוא מתורת עיר כשיגדל וכדלעיל(, דבאמת כל שמחוייב מדרבנן מעשה המוקפת חומה א״כ אם אין שם עשרה בטלנים יקראו ברכה דידיה אינו חשוב מעשה ברכה כלל לענין בה בי״ד, אבל א״נ שזה דין מיוחד של קריאה בט״ו, דאורייתא, אלא מכיון שיש לאו דבל תסור ולדברי משום שנתו רק בט״ו, א״כ אין זה שייך לדין עיר
הגר״ח הוי חיוב ברכה, ולא רק לשמוע דברי חכמים, המוקפת חומה ואפ׳ אם אין שם עשרה בטלנים
משו״ה הוא דהוי ברכתו מעשה ברכה, אכן כל זה קורין בה בט״ו וצ״ע. ויש בזה נפ״מ גם בדין סמוך
בגדול שנצטווה בלא תסור, משא״כ בקטן שפטור גם ונראה לשושן, ויעויין בזה במש״כ לקמןג׳ ב׳. בלאו דלא תסור וכל חיובו הוא רק מדרבנן, וא״כ
מדאורייתא מעשה ברכה דידיה הוי קריאת דברים והנה ברמב״ן ריש תסכמין כתב דהטעם שחילקו בין
בעלמא וא״א לצאת בזה ידי חובתו. פרזים למוקפים וז״ל: וראוי להקדים פרזים למוקפים מפני שהיה נסם גדול ושהם התחילו במצוה

גמרא ב׳ ב׳ שאני שושן הואיל ונעשה בה נם. תחילה לעשות להם לבדם יו״ט לפיכך קבעו יום

טוב של פרזים ביומם ושיהא מיוחד להם וכו׳ והיה

ופירש רש״ישניתן להם גם מחר לעשות כדת היום ראוי לפי זה שהפרזים בימי אחשורוש יהיו קודמין
להרוג בשונאיהם שני ימים על כרחן לא בתו למוקפין שבימיו, אלא לפי שהיה עיקר הנס לאותן
עד ט״ו וכן קבעוה לדורות. שבא״י והיא היתה חרינה שעדיין לא בנו בה כלום

ובטורי אבן כתב ע״ז וז״ל ואין לשון הואיל ונעשה משעת עלייתן לא ראוי שיהיה לירושלים עיר הקודש בונס משמע כפירושו, אלא הואיל וכל מעשה וכל ערי יהודה וישראל הבצורות נידונות כערי הפרזים
נס זה הכתוב במגילה נעשה בתוכה חלקו לה כבוד והחזירו הענין לימי יהושע וחילקו בין המוקפין תומה
וחשיבתה בנס זה שתהא קריאתה שוין למוקפת חומה מימות יהושע בן נון ושאינן מוקפין חומה ע״כ.
מימות יהושע בן נון, שכל עיקר שתלו קריאת מוקפת
חומה בימות יהושע בןנון הוא כדי לחלוק כבוד לא״י,

ובבית יוסף סי׳ תרפ״ח כתב בסוף דבריו וז״ל:

כדברי הירושלמי כמש״כ המפרשים וע״ז ק״ל שאני

אלא היינו טעמא כיוון דמלווה זו הוקבעה

שושן דהא מן הדין היה להם לתלות קריאת ט״ו

בזמן חרבנה של א״י, ראו חכמים שבאותו הדור לעשות

במוקף חומה מימות אחשוורוש בשעת הנס אלא משום

זכר לא״י בנס זה, וכדאמר בפרק בתרא דר״ה דאית

כבוד א״י עקרו ממוקף חומה דשעת הנס למוק״ח דשעת

לן למעבד זכר למקדש, ולפיכך תקנו שמוקפין חומה

יהושע בןנון, אבל שושן מפני שכל עיקר של נס זה

מימות יהושע יקראו בט״ו ושאר העיירות יקראו בי״ד,

נעשה בתוכה, אוקמא אדינא לקרות בה בט״ו הואיל

ואילו לא היו תחלקין לא היה לא״י זכר בנס זה ע״כ.

והיתה מוק״ח בשעת הנס עכ״ל.

ומסתבר דסברת הטו״א שייכת רק לטעם הרמב״ן
שהיו צריכין לקבוע דין מוקף מימות אחשורוש ורק
ונראה לומר שלדעת הטו״א מה שקורין בשושן משום כבוד א״י קבעו למוקף חומה מימות יהושע בן ביום ט״ו, אין זה דין מיוחד של קריאה ביום נון, דבזה אפשר לומר דמפחת חשיבותה של שושן
ט״ו, אלא דנאמר בזה דחייל על שושן תורת עיר נקבע דינה כמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אכן
המוקפת חומה מימות יב״נ, ודין קריאתה בט״ו הוא לטעם הבית יוסף אין שייך כלל טעם זה, ולדבריו דין
מדין הקריאה של עיר המוקפת חומה, וזה מפורש קריאת שושן ביום ט״ו הוא דין מיוחד של קריאה בדברי הטו״א כמבואר למעיין בדבריו. משא״כ לדעת משום שנחו רק ביום ט״ו וכמש״כ רש״י, ואינו שייך רש״י דין הקריאה בשושן ביום ט״ו אין זה שייך כלל לדין קריאת מוקפת חומה.

מעגלי מסכת מגילה צדק ין
א(גמרא ג א מכאן סמכו של בית רבי ויש לתמוה על זה מדברי הר״ן, שכתב דמבטלים ת״ת שתבטלין ת״ח ובאין לשמוע מקרא כדי ללכת לביהכ״נ, משום ברוב עם הדרת מלך,
מגילה. והרי כמו שאין חייבים ללכת לביהכ״נ להתפלל כדי
לקיים ברוב עם הדרת מלך כמו״כ לא יהי׳ חייבים
ובמ״ב ס׳ תרפ״ז ס״ק ז׳ כתב דאפילו היתה ת״ת ללכת לשמוע מגילה בביהכ״נ, דדין ברוב עם הדרת של חבורה גדולה של ק׳ אנשים שלומדים מלך, אחד הוא בכל המצוות, שעיקרו הוא שע״י קיום באיזה בית אפ״ה צריך לבטל ולילך לקרות בצבור מצוה ברוב עם מביאים לידי הדרת מלך וכבוד שמים, משום ברוב עם הדרת מלך, והוא מדברי הר״ן ה׳ א׳ ואין נפ״מ איזו מצוה היא זו, וכמו שמשמע מלשון וז״ל, המצווה מן המובחר לקרומה עם הצבור, משום המג״א שנקט בסתמא שאין מבטלין ת״ת משום ברוב פרסומי ניסא, ולפיכך בשעה שהצבור קורין מבטלין עם הדרת מלך, והמג״א עצמו כתב בס׳ תר״צ ס״ק ב״ג,
עבודה ות״ת ובאין לשמוע עם הצבור ואע״פ שיש כדברי הר״ן שחייבים לילך לביהכ״נ משום ברוב
בביהמ״ד אפילו מאה כשל בית רבי, משום דברוב עם וכו׳.
עם הדרת מלך עכ״ל. ומלשון הר״ן נראה, דהא דמלווה והנראה מזה שגם הא דחייבים לקרוא מגילה ברוב מן המובחר לקרומה בעשרה,הוי משום פרסומי ניסא, עם, אין זה רק משום הדין של ברוב עם ואין זה משום הדין שנאמר בכל המצוות ברוב עם הדרך מלך, אלא זהו דין מיוחד במקרא מגילה משום הדרת מלך, אלא זה דין מיוחד במגילה, שצריך עשרה פרסומא ניסא, וכן מצאתי להדיא בדברי בעל ערוך
לכתחילה, משום פרסומא ניסא, ורק דרב סובר שאין השלחן ס׳ תרפ״ז עי״ש, אלא דצ״ע שמדברי הר״ן
זה מעכב, ואם אין לו עשרה קוראה גם ביחיד, אכן והפוסקים לא משמע כן וצ״ע.
בדין השני שכתב שאפילו כשיש בביהמ״ד מאה איש,
חייבים ללכת לביהכ״נ לקרוא עם כולם, כתב הר״ן גמרא ג׳ ב׳ אמר רבי יהושע בן לוי כרך וכל הסמוך
דטעם הדבר הוא משום ברוב עם הדרת מלך, ומשמע לו וכל הנראה עמו נידון ככרך תנא סמוך
שמצד הדין המיוחד במגילה שצריך פרסומי ניסא, אע״פ שאינו נראה נראה אע״פ שאינו סמוך וכו׳,
סגי בעשרה, וזה שצריך לקרוא ברוב עם, הוי רק משום אמר ר׳ יהושע בן לוי כרך שישב ולבסוף הוקף
הדין של ברוב עם הדרת מלך.

נידון ככפר.
והנה לקמ׳ה׳ ב׳ איתא חזקיה קרי בטבריה בארביסר
והנה בשו״ע או״ח ס׳ צ׳ס׳ י״ח, בית המדרש קבוע ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות קדוש יותר מבית הכנסת ומצווה להתפלל יהושע בן נון אי לא היינו טעמא דמספקא ליה משום
בו ביותר מבית הכנסת והוא שיתפלל בעשרה. ובמג״א דחד גיסא שורא דימא הוות, אי הכי אמאי מספקא
כתב ואע״ג דבבהכ״נ איכא רוב עם הדרת מלך מ״מ ליה, ודאי לאו חומה היא, דתביא אשר לו חומה
ביהמ״ד עדיף שאין לבטל למודו מפני התפילה וכו׳, ולא שור חיגר סביב פרט לטבריה שימה חומתה, וקשה דבס׳ רצ״ח סי״ד אמרינן דמבטלין בית המדרש לענין בתי ערי חומה לא מספקא לן כי קח מספקא משום ברוב עם הדרת מלך וצ״ל דשאני התם שאינו ליה לענין מקרא מגילה מאי פרזים ומאי מוקפים
אלא שעה מועטת לא חשו חכמים ע״כ. ומפורש בדברי דכתיב גבי מקרא מגילה משום דהני מיגלו והני לא
המג״א דאיןמבטלין ת״ת משום ברוב עם הדרת מלך מיגלו והא נמי מיגלח או דילמא משום דהני מיגנו
והא דאיתא בשו״ע רצ״ח סי״ד, היו יושבים בביהמ״ד והני לא מיגנו והא נמי מגניא ע״כ, ומפורש בדברי
והביא להם אור אחד מברך לכולם והיינו משום ברוב הגמ׳ דילן שחזקיה סובר דדין עיר המוקפת חומה לגבי
עם הדרת מלך, וזה כבית הלל שנחלקו בזה עם בית קריאת מגילה ביום ט״ו, אינו תלוי בקדושת בתי ערי שמאי בגמרא ברכות נ״ג דב״ש סוברים שאין מבטלין חומה, דהרי לגבי בתי ערי חומה, לא מהני אם ימה ת״ת משום כך, וב״ה סוברים שתבטלין ת״ת, משום חומתה, אלא דישנו דין מיוחד של מוקפת חומה לענין ברוב עם הדרת מלך. ותירץ המג״א דשם הוי ביטול מקרא מגילה, וספיקו של חזקיה הוא אי בדין מוקף מועט ולכן חייבו לברך ברוב עם אבל ללכת לביהכ״נ חומה סגי כשימה חומתה, אבל בדין בתי ערי חומה
דהוי ביטול מרובה אינם חייבים. פשיטא ליה דלא מהני כשימה חומתה.

יח מעגלי מסכת מגילה צדק
אכן בירושלמי פ״ק מפורש שספיקו של חזקיה הוא במה שכתב חרב ונעשה של עכו״ם דהיינו שאין בו מטעם אחר דאיתא שם חזקיה קרי לה בי״ד עשרה בטלנים, וע״ז קאמר הירושלמי בו אין קורין ובט״ו חשש לההיא דתני רשב״י ואיש כי ימכור בית ובחוצה לו קורין, וכוונתו דבכרך עצמו אין קורין
מושב עיר חומה פרט לטבריה שהים תומה לה רבי ביום ט״ו משום שאין בו עשרה בטלנין, אבל בהסמוך
יוחנן קרי בכנישתא דכיפרא ואמר הדא היא עיקר לכרך שיש בו עשרה בטלנין קורין בט״ו, וא״נ שהך טבריה קדמתא ולא חשש לההיא דתני רשב״י קל דסמוך ונראה קורין בט״ו הוא משום שהם מקבלים את הקילו בקריאתה דתנינן תמן כל שהוא לפנים מן דין הקריאה שישנו בכרך, דמצד עצמם תורת פרוז
החומה הרי הוא כבתי ערי חומה חוץ מן השדות עליהם, א״כ בכה״ג שבכרך עצמו קורין בי״ד, ופקע
ר״מ אומר אף השדות ותני כן הסמוך לכרך והנראה ממנו דין יום ט״ו, מהיכי תיתי שבהסמוך יקראו בט״ו, עמו הרי הוא כיוצא בו, ע״כ דברי הירושלמי. וביארו והמוכרח מזה, דבדין סמוך ונראה נאמר שהסמוך מצד

המפרשים דברי הירושלמי דחזקיה סובר שדין עיר עצמו,יש לו דין קריאה ביום ט״ו, דהוא מכלל העיר המוקפת חומה לענין קריאת מגילה תלוי בדין קדושת המוקפת חומה, ובזה שפיר אפשר לומר, דאפ׳ בכה״ג
בתי ערי חומה, וספיקו של חזקיה בטבריא הוא משום שבכרך עצמו קורין בי״ד משום שאין בו עשרה

שנסתפק בעיקר דין בתי ערי חומה אי סגי כשהים בטלנין, מ״מ אין הביאור בזה שמשום כך פקע ממנו
הוא חומה,)ויעויין בריטב״א ג׳ב׳ ד״ה אמר ריב״ל לגמרי תורת עיר המוקפת חומה לענין שהסמוך לה שהביא פ׳ בשם רבותיו בדברי ריב״ל שכרך שישב יחשב כסמוך לפרוז, אלא דבעיקר דין המוקפת חומה ולבסוף הוקף חומה נדון ככפר הוא משום שדין מוקף שנאמר בה שגם הסמוכים לה בכללה, לא נאמר כלל למקרא מגילה תלוי בקדושת בתי ערי חומה יעו״ש(. תנאי זה דצריך שיהיו בכרך עשרה בטלנין, וכל מאי ורבי יוחנן פליג על חזקיה, וסובר שדין מוקף למ״מ, דבעינן עשרה בטלנים הוי תנאי מסויים בדין קריאת אינו שייך לדין קדושת ערי חומה, וראייתו היא יום ט״ו, ולכן אם בסמוך יש עשרה בטלנים, שפיר
מהא דגם הסמוך והנראה למוקף דינו כמוקף, ובדין קורין בט״ו.

קדושת בתי ערי חומה כל מה שהוא חוץ לחומה, וחנה ב,טורי אבן"ג׳ ב׳ ד״ה תנא כתב וז״ל: ונראה אין עליו תורת בתי ערי חומה, וצ״ב מחלוקתם בזה, דהיינו טעמא דבמגילה אע״פ שיושבת בנחל
ואמאי ל״ק לחזקיה ראייתו של רבי יוחנן מסמוך ונראה. או בראש ההר, הואיל ואינו רחוק ממיל נידון כמותה
ואשר יראה לומר בזה דיש לחקור בהך דסמוך דהואיל וקרובה בתוך מיצו אין ישיבתה בנחל או למוקף קורין בט״ו, אם הביאור בזה הוא בראש ההר מונעתה מלהיות רגילין תמיד אנשים של שבאמת הסמוך מצד עצמו היה צריך להיות כפרוז, זו בזו ושל זו בזו כל היום דא״א שזו תקיים מצוות אלא מכיון שבכרך קורין ביום ט״ו, נאמר בזה שהסמוך פורים בי״ד וזו בט״ו, דנראית כעיר אחת חלוקים מקבל את דין הקריאה שישנו בכרך, או דהסמוך מצד במנהגים אלו מאלו ומיחזי מילי דרבנן כחוכא וכו׳ עצם מקומו שהוא סמוך לחומת המוקף, הרי הוא בכלל ע״כ, ולפי דבריו נראה, דיסוד דין סמוך ונראה אינו מוקף, דהסמוך למוקף הרי הוא כמוקף, ומעיקר דינו משום דהסמוך הוא בכלל מוקף חומה ומעיקר דינו
רמיא עליה חיוב קריאה ביום ט״ו, ויעויין בריטב״א תורת מוקף עליו, אלא דקריאת סמוך ביום ט״ו הוא
שכתב בדין סמוך ונראה וז״ל, דכיון דמגנו ומכסו בתוך דין מיוחד של קריאה, משום שבכרך קורין בט״ו,
העיר בשעת מלחמה הרי הן כאנשי כרך עצמן ועם אחד וכמש״כ הטורי אבן דלא ליחזי מילי דרבנן כחוכא,
הם והרי הם כאלו הם בעצמן בתוך החומה.Y ומשו״ה קורין גם בהסמוך ביום ט״ו.
והנה בירושלמי ריש תסכמין איתא חרב הכרך ונעשה והנראה עוד לפי״ז, דכל עיקר דין סמוך אינו דין של עכו״ם אית חמי בו אינו קורין ובחוצה מיוחד שנאמר לעיר המוקפת חומה, אלא
לו קורין. ובביאור הגר״א ס׳ תרפ״ח ס״ק ב׳ בסוף ביסודו הוא דין מסויים בדיני הפורים שלשני עיירות דבריו יעו״ש היטיב)ויעויין בספר ציץ הקודש ח״א סמוכות זו לזו לא ניתנו שני ימים נפרדים ליום ס׳ נ״ג(, פירש את דברי הירושלמי, ע״פ דעת הרמב״ן הפורים, והחידוש המיוחד שבמוקף חומה הוא דאזלינן ג׳ ב׳, דבכרך שאין בו עשרה בטלנין, בטל ממנו דין בתר המוקף וקורין בשמיהם בט״ו, ולא אזלינן בתר קריאת מוקף חומה וקורין בי״ד, דזוהי כוונת הירושלמי הפרוז לקרות בשתיהן בי״ד.

מעגלי מסכת מגילה צדק יט
ומבואר לפי״ז דבהך דינא דסמוך ונראה נאמרו שני שהסמוך מצד עצמו תורת פרוז עליו, וכל מה שקורין דינים, חדא דלשני עיירות סמוכות לא ניתן בט״ו הוא משום שבכרך קורין בט״ו, ודלא ליחזי כחוכא,
שני ימים לימי הפורים, שדבר זה אינו כלל דין מיוחד א״כ בכה״ג שהוא סמוך גם לעיר, ואפ׳ אם יקראו למוקף חומה, ועוד נאמר בזה שדין המוקף מפקיע בסמוך לכרך בט״ו הרי בסמוך להסמוך לא יקראו
את דין הפרוז. בט״ו, דזה לא נתקן שיקראו בסמוך לסמוך, ובע״כ
והנה ב,אור שמח" הלכ׳ מגילה כתב, דמהך קרא יהיו דיני קריאה נפרדים בשני עיירות סמוכות, וא״כ
דעיר ועיר נפקא לן דהסמוך ונראה לשושן מהיכי תיתי דניזל בתר הכרך, דהרי מצד עצמו תורת דינו כשושן, דהו״א שדין סמוך נאמר רק לעיר המוקפת פרוז ליה להסמוך.)וצע״ק במש״כ שיסוד דין סמוך חומה, וזהו דנפקא לן מקרא דעיר ועיר, דגם לעיר הוא דלשני עיירות לא ניתנו שני ימים לימי הפורים שושן נאמר דהסמוך והנראה לה הוא כמותה, אכן אם דהרי בסמוך לסמוך בע״כ מתחלק דין קריאה בשתי
נאמר דלא אייתר הך קרא דעיר ועיר, צ״ע בדין סמוך עיירות הסמוכות ויש ליישב(.
ונראה לשושן אי קורין בט״ו, ויעויין מש״כ בזה חו״ז ונראה לומר שספק זה בדין סמוך ונראה שנוי הגרי״מ חרל״פ זצ״ל, בקונטרס אחרון לספר ,,ציץ במתלוקת חזקיה ורבי יוחנן בדין טבריא שרבי הקודש", ונראה דא״נ שדין סמוך ונראה הוא משום יוחנן הוכיח מהך דסמוך קורא בט״ו שדין עיר המוקפת שהסמוך למוקף הרי הוא כמוקף, אפשר לומר דזה חומה לגבי קריאת מגילה אינו תלוי בדין קדושת בתי תלוי במש״כ לעיל בדין קריאת שושן ביום ט״ו ערי חומה, וזה משום שרבי יוחנן סובר שדין סמוך הוא דא״נ שדין קריאת שושן ביום ט״ו לא הוי מדין משום שמחמת סמיכות להחומה הוא בכלל המוקף חומה, מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אלא דהוי דין ושפיר הוכיח שאין דין מוקף תלוי בדין קדושת בתי מיוחד של קריאה משום שנעשה בה נס, א״כ מהיכי ערי חומה, דבבתי ערי חומה כל שהוא חוץ לחומה תיתי לחדש ולומר שגם בהסמוך לשושן יקראו ביום אין בה קדושת בתי ערי חומה, וחזקיה סובר שבאמת ט״ו, דכל דין סמוך נאמר רק בסמוך לעיר המוקפת הסמוך מצד עצמו דינו כפרוזומה שקורא בט״ו הוא חומה משא״כ א״נ שדין קריאת שושן ביום ט״ו הוא משום שקורין בו כבכרך כדי דלא ליהוי כחוכא,

מתורת עיר המוקפת חומה מימות יב״נ, מסתבר שניתן ולכןשפיר אפשר לומר שדין עיר המוקפת חומה לענין לה כל דיני מוקף חומה, גם לענין זה שהסמוך לה קורא מגילה תלוי בדין קדושת בתי ערי חומה, ומה שהסמוך כמותה, ומיהו עדיין יש לחלק וצ״ע בזה, אכן א״נ קורא בט״ו אין זה משום שהוא חשוב מן המוקף שדין סמוך לא הוי הלכה מיוחדת במוקף אלא דלשני אלא שהוא מקבל דין קריאה מהכרך, וכמ״ש בטורי
עיירות סמוכות לא ניתנו שני דינים של קריאה, א״כ אבן.
מסתבר שגם בשושןנוהג דיןזה, אע״ג שדין קריאתה וחנה ... בריטב״א הקשה קושית הרשב״א דעיר ועיר אינו מתורת עיר המוקפת חומה, אלא דצ״ע מהיכי למה לי ותירץ וז״ל: י״ל דלהאי נמי אתיא תיתיניזל בתר שושן, דאוליניזיל בתר הסמוך, ויקראו שכל הסמוך לעיר וכל הנראה עמו וכו׳ ואיצטריך בשושן בי״ד, דבזה נלמד רק במוקף שמפקיע את דין לרבויי בעיר וכרך דכיוון שאין הדין כן לבתי ערי הפרוז, אכן מסתבר דמאחר שמצינו שדין קריאת י״ד חומה אלא בחד מינייהו הו״א אין לך בו אלא חידושו נפקע משום סמוך, ודין קריאת שושן לא מצינו שיפקע, עכ״ל. ודברי הריטב״א צ״ע טובא דלכאורה הנפ״מ
אפשר שיקראו בסמוך בט״ו וצ״ע בזה. בעיר לענין סמוך הוא כמש״כ הרשב״א דבני הכפרים
והנה בספר ",ציץ הקודש" ס׳ נ״א, נסתפק האיר הסמוכים לעיר אינם יכולים להקדים ליום הכניסה, הדין בעיר שהיא סמוכה לכרך וגם סמוכה ואיך שייך ללמוד דין זה מדין סמוך לכרך, ועוד לפרוז אי אזלינן בתר הכרך או בתר הפרוז. ונראה שמדברי הריטב״א מוכח שדין סמוך הוא משום שהסמוך
שדבר זה תלוי במה שחקרנו בדין סמוך ונראה, דא״נ הוא בכלל המוקף, דהרי הריטב״א כתב שיש בזה
שיסוד דין סמוך הוא משום שהוא בכלל המוקף חומה חידוש דין שאינו בבתי ערי חומה, וא״נ שדין הקריאה א״כ מה מהני שהוא גם סמוך לפרוז, דהרי כל שהוא בסמוך הוא משום שבברך קורין וכדי דלא ליחזי סמוך לחומה הרי תורת עיר המוקפת חומה עליו כחוכא, אין שייך לומר בזה דאין לך בו אלא חידושו, ומאי איכפת לן שהוא גם סמוך לפרוז, אכן א״נ דאין זה כלל חידוש דין מבתי ערי חומה, וא״כ תמוה

כ מעגלי מסכת מגילה צדק
מאוד מה שייך ללמוד מהכא דין בני הכפרים שאינם קריאה, ופשוט שמאחר שבחלק העיר שיש בו ספק
כלל דין מקום אלא משום תקנתם של בני הכפרים קורין בשני הימים, ה״נ גם בכל העיר.
וצ״ע.

ב(בשו״ת מהרי״ל דיסקין בקונטרס אחרון אות גמרא ה׳ א׳ דתנן מי שלא חג ביום טוב הראשון ק״ג כתב בזה״ל: מספקא לי אם מקצתו של חג, חוגג וחולך את כל הרגל ויום טוב
נראה וקצתו אינו נראה אימתי קורין את המגילה האחרון של חג, עבר הרגל ולא חג אינו חייב וא״א דאלו קורין בי״ד ואלו בט״ו דזה אי אפשר באחריותו.
כמ״ש פ״ק דיבמות דחשוב לא תתגודדו בעיר אחת.
ומצד הסברא נראה דקורין כולן בט״ו כיוון דכל העיר.

ובגמ׳ חגיגה ט׳ א׳ איתא ומנין שאם לא חג יום

כד״א חשיבא מיקרי נראה אף שבמקום אחד אינו

טוב הראשון של חג שחוגג והולך את כל הרגל

נראה, מ״מ הא כל נראה יכול להכנס לביתו ולא

ויום טוב האחרון ת״ל בחודש השביעי תחוגו אותו.

יראנה אלא ע״כ דביכול לראות סגי א״כ ה״ה כאן

יכול יהא חוגג והולך החדש כולו ת״ל אותו אותו אתה

עכ״ל. ומפורש בדבריו שלא יתכן שלעיר אחת יהיו חוגג ואי אתה חוגג חוצה לו. ומאי תשלומין רבי יוחנן
שני דיני קריאה משום דהוי לא תתגודדו, ולכן נסתפק

אמר תשלומין לראשוןנינהו ורב אושעיא אמר תשלומין

במקצת מן העיר נראה ומקצת אינו נראה אם קורין

זה לזה מאי ביניהו אמר רב זירא חיגר ביום ראשון

בט״ו משום המקצת שנראה או דקורין בי״ד משום

ונתפשט ביום שני איכא ביניהו רבי יוחנן אמר תשלומין

המקצת שאינו נראה, והכריע דכל העיר קוראת בט״ו,

לראשון כיוון דלא חזי בראשון לא חזי בשני ורב

משום דמכיווןשמקצת מהעיר הוינראה חייל על כל

אושעיא אמר תשלומין זה לזה אע״ג דלא חזי בראשון

העיר דין נראה.

חזי בשני ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר חזקיה

ונראה לפי״ז דכשיש בכרך חלק בנוי חוץ לחומה

נטמא ביום מביא בלילה אינו מביא ורבי יוחנן אמר

הא דחלק העיר שמחוץ לחומה קורין בט״ו

אף בלילה אינו מביא וכו׳ אלא אמר רב פפא קסבר

אין זה רק משום ההלכה של סמוך, אלא דמאחר שבכרך

רבי יוחנן לילה אינו מחוסר זמן ע״כ. ומפורש בגמ׳

עצמו קורין בט״ו א״א לקרוא מחוץ לחומה בי״ד כיון

דלמ״ד לילה אינו מחוסר זמן חייב להביא קרבן על

שאין בהם הפסק ע׳ אמה וחשובים כעיר אחת, ולעיר

הטומאה השניה ואינו יוצא בקרבן שהביא על הטומאה

אחת לא ניתנו שני זמני קריאה, ולכן זה גופא שבכרך

הראשונה, משום שכבר נתחייב בקרבן על הטומאה

קורין בט״ו נותן דין קריאה גם על חלק העיר שמחוץ

הראשונה, ורק הלילה מעכבו מלהביא.

לחומה. ואפשר דאין זה רק משום לא תתגודדו, אלא ובטורי אבן ריש חגיגה תמה לפי״ז על דברי הגמ׳ דמכיון ששייך בזה לא תתגודדו, א״כ מעיקר הדין בריש חגיגה הכל לאיתויי מאי לאתויי חיגר
נאמר דלעיר אחת לא ניתנו שני זמני קריאה וזהו ביום ראשון ונתפשט ביום שני הניחא למ״ד כולן
מבלעדי הדין של סמוך ונראה. תשלומין זה לזה אלא למ״ד תשלומין דראשון נינהו
והנה ב,,ביאור הלכה" ס׳ תרפ״ח מביא בשם ה,,ברכי הכל לאיתויי מאי וכו׳, והקשה ע״ז דאפשר לומר דאתא
יוסף" שעיירות הספיקות שקורין בי״ד ובט״ו לאתויי בכה״ג שנהיה חיגר בליל יום טוב הראשון לא ניתן להם דין סמוך ונראה. ויעויין בחזון־איש דלמ״ד לילה אינו מחוסר זמן חשוב מחויב קרבן או״ח מועד ס׳קנ״ג ס״ק ג׳מש״כ בזה. ונראה שכל מהלילה ולכן אם נתפשט ביום שני חייב בראייה, זה הוא רק בעיר הסמוכה שמובדלת מהכרך ע׳ אמה וקמ״ל כהמ״ד דלילה אינו מחוסר זמן. והנה ב,,טורי וכל קריאתה בט״ו הוא מדין סמוך, דבזה הדין שלעיירות אבן" חגיגה י״ז ב׳ הביא מש״כ רש״י בראש השנה הספיקות אין דין סמוך ונראה אבל בעיר אחת שעל ה׳ א׳ ד״ה ופנית, שמצוות ראיית פנים אי אפשר לקיים חלק ממנה יש ספק אם היא מוקפת חומה ועל חלק בליל יום טוב הראשון של חג. ולפי״ז אפ׳ למ״ד אחר ברור שלא היה לה חומה בזה יקראו בכל העיר לילה אינו מחוסר זמן אינו מתחייב מהלילה, משום
בשני הימים, משום דמה שחלק העיר שחוץ מהחומה שמצוות ראייה זמנה מבוקר יום ט״ו, והנה בטו״א שם

קורא בי״ד אין זה מצד ההלכה של סמוך אלא זהו תמה על דברי רש״י שמנין לנו דבר זה שבלילה אין :משום הדין המסויים שלעיר אחת לא ניתנו שני זמני דין ראייה, ועוד הקשה מדברי הגמ׳ ר״ה ז׳ ב׳ בתוס׳

מעגלי מסכת מגילה צדק כח
ד״ה והרי, שכתבו בביאור דברי הגמ׳ שם, דמי שנדר קרבנות חגיגה וראייה שזמנם קבוע ליום טוב הראשון
בליל יום טוב הראשון של חג להביא קרבן אינו עולה של חג דלמ״ד לילה מחוסר זמן הוי זמן המצווה רק
לו רגל זה למניין שלש רגלים לענין בל תאחר משום מהבוקר, ולמ״ד לילה אינו מחוסר זמן יחול זמן
שלזה בעינן שיעברו שלש רגלים שלמים ומאחר הבאתם מליל יו״ט הראשון. מעתה נראה דלמ״ד שנדר לאחר כניסת יו״ט אין כאן רגל שלם. וא״נ לילה מחוסר זמן, לא נאמרה מצוות ראייה בליל יום שבליל יו״ט הראשון אין דין ראיה אמאי לא חשוב טוב הראשון של חג, דמכיון שמצוות ראיית פנים הוי רגל שלם הרי דין רגל לענין בל תאחר תלוי בדין עם הבאת קרבן, ואין מצווה בראייה בלי קרבן, ומאחר רגל לענין ראייה, כדאיתא בגמ׳ שם ו׳ב׳ אשה מהי שחיוב קרבן חל מהבוקר, משום דלילה מחוסר זמן, א״כ בבל תאחר דהא ליתיה בראייה וכו׳, ומכיוןשאין דין נלמד מכאן שגם מצות ראייה לא חיילא מהערב,דכל ראייה בליל יו״ט הראשון א״כ לא בעינן לליל יו״ט דלא חייל מצוות הבאת קרבן לא חייל מצוות ראייה, הראשון שימנה מן הרגל לענין בל תאחר ע״ש בטו״א, דתרווייהו חדא נינהו,ולפי״ז אפשר שמה שכתב רש״י
ובשפת אמת ריש חגיגה תמה דא״נ שמצוות ראית בר״ה דמצוות ראית פנים אינה נוהגת בליל יום
פנים בעזרה נוהגת רק ביום א״כ אמאי לא מובא דין טוב הראשון, הוי רק למ״ד לילה מחוסר זמן, וכדקיי״ל
זה במתניתין לקמ׳ בסוף פ״ב, בין כל הדינים להלכה כדאיתא ברמב״ם פ״ב מהל׳ חגיגה ה״ה, ובפ״ג
שמצוותן ביום. מהלכ׳ מחוסרי כפרה, ולמ״ד לילה אינו מחוסר זמן
ונראה בזה דהנה הרמב״ם בפ״א מהלכ׳ חגיגה פ״א יהי׳ ביאור הגמ׳ כמש״כ ברש״י חגיגה י״ז ד״ה ופנית.
כתב ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא ובזה תתיישב קושית השפת אמת, אמאי לא מובא עולה, לא דיו שלא עשה מצוות עשה אלא עובר על דין זה לקמ׳ במתניתין פ״ב, בין כל הדברים
לא תעשה שנאמר ולא יראו פני ריקם. ומפורש שנוהגים ביום, דזה פשוט דכל הטעם של לילה מחוסר
בדברי הרמב״ם דהבאת עולה ראייה הוא חלק ממצוות זמן הוא רק בליל יום טוב הראשון, אבל לאחר שכבר
ראייה.דזוהי מצוות ראייה לבוא לעזרה עם קרבן, ומי הגיע זמן הקרבתן, מה שא״א להקריב בלילה השני
שאינו מביא לא קיים כלל מצות ראייה, דתרווייהו אין בזה משום מחוסר זמן, דהרי זמנו כבר התחיל
מצוה חדא נינהו. מהבוקר אלא דא״א להקריב בלילה משום ,,ביום
והנה ברש״י חגיגה ט׳ ב׳ ד״ה קסבר כתב בביאור צוותו" וא״כ שפיר הוי זמן ראייה ויכול להיראות
ההלכה דלילה אינו מחוסר זמן וז״ל, אין מחוסר בלילה, וא״כ פשוט שאין למנותו בין הדברים שכשרים זמן במי שהגיע לילו להקריב קרבנותיו מחר, הילכך רק ביום שהרי בלילה השני יש דין ראייה. ולפי״ז מחוייב הוא בקרבן אלא שהלילה מעכבו מלהביא, שוב תקשה קושית הטו״א מריש חגיגה, דנימא דאתי אבל חיגר ביום ראשון אין עליו שום חובת ראייה, לאתויי מי שנהיה חיגר בליל יו״ט הראשון דחייב לפיכך אין לו עליו תשלומין עכ״ל, ובמנחות ק׳ א׳ משום שכבר נתחייב וא״א לתרץ ע״פ דברי רש״י ברש״י ד״ה קסבר כתב לילה אין מחוסר זמן דהלילה דהרי קושיית הטו״א היא למ״ד לילה אינו מחוסר זמן הולך אחר היום, הילכך מקדש ליה כלי שרת לקומץ ולמ״ד זה הרי נוהגת בלילה מצוות ראיית פנים. אכן דזמנו הוא, אלא שאין עבודת לילה כשרה ע״כ. עדיין צ״ע קושיית הטו״א על רש״י מהגמ׳ בר״ה. ומבואר שדין לילה אינו מחוסר זמן, שיסודו הוא ובגמ׳ חגיגה ז׳ א׳ איתא מאי הראיון רבי יוחנן אמר בקרבנות שיש להם זמן מסוים, כגון נזיר דזמנו ראיית פנים בעזרה וריש לקיש אמר ראיית
ביום השמיני או זב ביום השמיני וכו׳, הדין הוא פנים בקרבן, בעיקר הרגל כולי עלמא לא פליגי
שזמן חיוב הקרבן הוא מתחילת ליל שמיני, דגם דראיית פנים בקרבן כי פליגי בשאר ימות הרגל . לליל שמיני יש את דין יום השמיני שמחייב את כל היכא דאתא ואייתי כולי עלמא לא פליגי דמקבלינן הנזיר בהבאת קרבנות, אלא שבלילה אינו יכול להקריב מיניה כי פליגי דאתא ולא אייתי דרבי יוחנן סבר משום דכתיב "ביום צוותו", אבל חלות חיוב הקרבן ראיית פנים בעזרה דכל אימת דאתי לא צריך לאיתויי חל מבערב, והמ״ד שסובר דלילה מחוסר זמן סובר וריש לקיש סבר ראיית פנים בקרבן דכל אימת דאתי דזמן הקרבנות מתחיל מהבוקר, וה״נ הדין ה:א לענין צריך לאיתויי וכו׳ איתיביה ר״י לר״ל יראה יראה

כב מעגלי מסכת מגילה צדק
מה אני בחנם אף אתם בחנם אלא כל היכא דאתא מצוות עשה דראייה, מ״מ קיים בזה את הדין המחודש ולא אייתי כו״ע לא פליגי דאתי ומתחזי ונפיק כי של ראייה, שנלמד מיראה יראה, ול״ק על הרמב״ם
פליגי דאתא ואייתי ר״י אמר ראיית פנים בעזרה ראיית שכתב, דבלי קרבן אין מצוות ראייה, מִדברי הגמ׳ דילן,
פנים הוא דאין לה שעור הא לקרבן יש לה שיעור דגמ׳ דילן לא מיירי בעיקר מצוות ראייה שבזה ודאי ור״ל סבר ראיית פנים בקרבן דאפ׳ קרבן נמי אין לו מעכב הבאת קרבן, אלא יש כאן דין נוסף של ראייה, שיעור ע״כ, ומפורש בגמ׳ דילפינן מקרא דיראה יראה שמקיים מצוה גם בלי הבאת קרבן, ושפיר מתקיים שבתוך הרגל לא צריך להביא קרבן כשמתראה בעזרה, כל שבעה בלי קרבן.
ולכאורה צ״ע לדעת הרמב״ם שאין קיום מצוות ראיית מעמא נראה דמה שכתב רש״י בר״ה ה׳ א׳ דבציל

פנים בלא קרבן אמאי מקיים מצוה בראייה לחודה יום טוב הראשון של חג א״א לקיים מצוות בתוך הרגל לאחר שכבר התראה ביום ראשון, דהרי ראייה זהו רק במצוות עשה של ראייה שבה נאמר גם

קאמר על זה דהראיון אין לו שיעור, והיינו שיש קיום הבאת קרבן דבזה ביארנו שלמ״ד לילה מחוסר זמן מצוה במה שמוסיף ליראות פניו בעזרה)יעויין שנות דזמן הבאת קרבן הוא מהבקר ה״נ ראיית פנים היא
אליהו ריש פאה(. מהבוקר דתרוויהו חדא נינהו אבל בדין המחודש של
והנה בירושלמי ריש חגיגה איתא מתניתין בראיית ראייה בלי קרבן דילפינן מיראה אין טעם לומר שבליל קרבן, אבל בראיית פנים אפי׳ קטן חייב, מן יום טוב הראשון לא נוהג דין זה ושפיר מקיים מצוה
הדא הקהל את העם האנשים והנשים והטף, ובתוס׳ זו גם בליל יום טוב הראשון, אלא דרש״י כתב שם
ערכין ב׳ ב׳ ד״ה הכל כתבו דהוי אסמכתא בעלמא .להוכיח דבעינן לינה במוצאי יום טוב וזהו משום דהרי נשים פטורות מראייה בדילפינן בגמ׳ חגיגה שחייב ליראות פנים בבוקר כדי לקיים מצות ראיית מקרא דזכורך. ובכתבים המיוחסים לתרן הגרי״ז פנים עם קרבן, דדין זה א״א לקיים ע״י ראייה בלילה מבריסק זצ״ל למס׳ ערכין הקשה, דמאי ראיה מנשים שעדיין לא הגיע זמנה למ״ד לילה מחוסר זמן.
דהם נתמעטו מזכורך, אבל קטנים שפיר יצפינן ויתיישב בזה מה שהקשה הטו״א על רש״י מדברי מהקהל דחייבים להביאם, ומבאר הגרי״ז זצ״ל דאם הגמ׳ בר״ה ז׳ ב׳ דמוכח שם שדין רגל יצפינן מהקהל דין ראייה לקטנים אינו מדין ראייה לענין בל תאחר מתחיל מליל יום טוב הראשון והרי שנאמר בעיקר מצוות ראייה שנאמר בקרא דשלש דין רגל לענין בל תאחר תלוי בדין ראייה ומאחר פעמים בשדה יראה כל זכורך, שהרי לדעת הרמב״ם דין שבערב עדיין לא חיילא מצות ראייה לא הוי עלה דין ראייה הוא עם קרבן ובלי קרבן אין כלל מצוות רגל לענין בל תאחר, אכן לפמש״כ נראה דמה שתלוי ראייה, אלא דמהקהל יצפינן פרשה מחוּדשת של מצוות דין רגל לבל תאחר בדין רגל לענין ראייה אין זה ראייה, ואשר במצוה זו לא בעינן קרבן, ומשו״ה שפיר דוקח בעיקר מצות עשה דראייה עם הבאת קרבן, אלא
הוכיחו התוס׳ דמדחזינן שאין דין ראייה נוהג בנשים דבהא דהוי רגל לענין ראייה שנלמד מיראה שהוא
דנתמעטו מקרא דזכורך, חזינן מהכא דלא יצפינן בלי קרבן סגי שיהיה לזה דין רגל לענין בל תאחר, מהקהל, דאלה״כ יתחייבו נשים בראייה לחודה בלי ומאחר שבליל יום טוב הראשון נוהג דין רגל לענין קרבן משום המצוה המחודשת של ראייה שנלמדת הדין המחודש של ראייה בלי קרבן, שפיר הוי רגל מהקהל ולא שייך למעוטי מזכורך דהמיעוט הוא רק גם לענין בל תאתר.
על עיקר המצוות עשה של ראייה עם קרבן, ובע״כ והנה בגמ׳ חגיגה ד׳ ב׳ תנא הערל והטמא פטורין צ״ל דהילפותא מהקהל הוי אסמכתא בעלמא. מן הראייה בשלמא טמא דכתיב ובאת שמה ונראה לפי״ז דמה שמבואר בגמ׳ דילפינן מקרא והבאת שמה כל שישנו בביאה ישנו בהבאה וכל שאינו
דיראה יראה מה אני בחנם אף אתם בחנם בביאה אינו בהבאה אלא ערל מנצן הא מני רבי עקיבא
דלא מתחייבין בקרבן בראייה בשאר ימי הרגל, אין זה היא דמרבי לערל כטמא, וב,,טורי אבן" הקשה דאמאי רק מיעוט לחיוב קרבן, אלא דנאמר בזה גם פרשה בעינן קרא למעט טמא הרי אינו יכול להכנס לעזרה מחודשת של מצוות ראייה בלי הבאת קרבן, ומי שלא ובראיית פנים בעינן שיכנס לתוך העזרה, ותירץ הביא קרבן והתראה בעזרה, אע״ג שלא קיים את עיקר דהנפ״מ היא בכהן טמא שנכנס להקריב קרבן ציבור

מעגלי מסכת מגילה צדק כג
דטומאה הותרה בצבור וע״ז קאי המיעוט דהוא פטור לא נתמעטו, ולדבריו פשוט שחיוב קרבן ע״י ראייה
מעולת ראיה, ועוד תירץ דנפ״מ אם היה טהור ביום אינו ע״י ראיית מצוה, אלא דגם ראייה בעזרה ראשון ונכנס לעזרה ולא הביא קרבן עד שנטמא, בעלמא מחייבת קרבן, אכן המנ״ח שם כתב דבחינוך שהדין בזה הוא שפטור מלהביא משום שעכשיו אינו מפורש דגם מהלאו נתמעטו כל הפטורים, ובזה יש
ראוי לביאה ואינו בהבאה. והאחרונים תמהו על דברי לעיין דהאם זה משום שאין כאן ראיית מצווה, או
הטו״א ממש״כ הכסף משנה בפ״א מהלכ׳ חגיגה בשם שהמיעוט קאי גם על הלאו, אבל לא בעינן לחיוב
הירושלמי דמי שהתראה בעזרה ביום טוב ומת והניח קרבן ראיית מצוה.)אכן לכאורה צ״ע דא״נ שראיית
קרקע דחייבים היורשים להביא עולת ראיה משום מצוה מחייבת בלאו דלא יראו פני ריקם, א״כ לדעת
שאביהם כבר נתחייב וחל שעבוד על נכסיו ולדעת הרמב״ם שבלי קרבן אין קיום מצוה בראייה א״כ
הטו״א צ״ע דהרי כשמת הרי אינו ראוי לביאה ואמאי כשלא הביא קרבן כל הרגל הוי ראייתו ראייה בעלמא,
מביאים קרבן בשביל המת ובע״כ צ״ל דכל שכבר ואינו מחייבת בלאו דלא יראו פני ריקם, אכן למש״כ נתחייב קרבן מביאים בשבילו אע״פ שאינו ראוי שיש עוד פרשה של ראייה בלי הבאת קרבן, אפשר
לביאה,וא״כ ה״ה לטמא דלא גרע ממת. שראיית מצוה של הדין המחודש של ראייה סגי
ונראה בזה דהנה הך דינא דלא יראו פני ריקם לחיוב קרבן ללאו דלא יראה פני ריקם וצ״ע בזה(.
שהוא במי שמתראה ביו״ט ראשון בעזרה וחנה בטורי אבן חגיגה ט׳א׳ כתב דמי שהתחייב
דחייב להביא קרבן, אינו שייך לחיוב הבאת קרבן בראייה ונהיה חיגר פטור מראייה אע״פ שכבר שמעיקר מצוות ראייה, דחיוב הבאת קרבן במצוות נתחייב יעוי״ש שכתב דלא כהתוס׳ שם. וכן מפורש
עשה אינו בא ע״י הראייה, אלא דזהו מעיקר מצוות במאירי חגיגה ט׳א׳ דלא כהתוס'. ולפי״ז נראה דמי
עשה דראייה שחייב ליראות עם קרבן, אלא דמלבד שהתראה בעזרה ולפני שהביא קרבן נהיה חיגר דפטור
זה נאמר, שהראייה עצמה מחייבת בקרבן, וכל שהתראה מראייה דמעתה הוא פטור ממצות ראייה שוב אין עליו
בלא קרבן, עובר על לא יראו פני ריקם. ודין זה אינו חיוב הבאת קרבן שבא משום מצות עשה דראייה דהוא שייך כלל למה שחייב להביא קרבן משום המצוות גברא הפטור מדין ראייה. אכן יהיה עליו חיוב להביא עשה,והרי אפ׳ כשהתראה והקריב עולת ראייה, אם קרבן משום הלאו דלא יראו פני ריקם, אפ׳ לדעת בא ביו״ט ראשון עוד פעם לעזרה, שוב מתחייב דכל החינוך שחיגר פטור גם מהלאו, .דבשלמא א״נ דמה
ראייה וראייה מחייבת, יעויין בטו״א ובשפ״א שדנו שהפטורים מהעשה פטורים גם מהלאו אין זה דין
בזה, אך הדבר מפורש בקרית ספר להמבי״ט בהלכ׳ מיוחד של פטור על הלאו, אלא דלחיובֹ קרבן ע״י חגיגה, וכמו לדעת החולקים על הרמב״ם וסוברים ראייה בעינן ראיית מצוה, וכל שפטור מהעשה אין כאן דהבאת קרבן אינה מעכבת כלל בקיום מצוות ראייה ראיית מצוה, דלפי״ז כל שהראייה היתה ראיית מצוה דלדידהו חיוב קרבן ע״י הראייה הוי דין מחודש, ה״נ ואפ׳ בלי קרבן כמש״כ לעיל, שפיר יש כאן ראייה
לדעת הרמב״ם חיוב קרבן ע״י הראייה אינו שייך המחייבת בקרבן, אכן אפשר דאפ׳ א״נ שנאמר בזה

לחיוב קרבןשמקיום מצוות ראייה, אלא דנאמר בזה פטור מיוחד על הלאו דלא יראו פני ריקם, אין זה שכל שמביא עולת ראיה לקיות מצות ראיה, שוב אינו פטור על חיוב הקרבן בלבד, אלא דנאמר בזה פטור מתחייב בחיוב שבא ע״י הראייה. ויש לחקור בדין לא בראייה המחייבת את הקרבן, שראיית חיגר אינה
יראו פני ריקם, אם חיוב קרבן נהיה דוקח ע״י ראיית ראייה המחייבת, אבל כל שהתראה בעזרה לפני שנהיה.
מצווה, דכל שהראייה היא ממצוות ראייה היא מחייבת חיגר, ויש כאן ראייה המחייבת, שפיר יש חיוב קרבן קרבן, או שלחיוב קרבן שע״י ראייה לא בעינן ראיית גם בעודו חיגר,)ויש עוד טעמים להוסיף שיהיה חייב
מצוה, דכל שהתראה בעזרה ביו״ט ראשון הראייה להביא אם נהיה חיגר לאחר הראיה ואכמ״ל(.
מחייבתו בקרבן, והנה ב,מנחת חינוך" מ׳ תפ״ט כתב ויש בזה נפקא מינה לדינא אם חיוב קרבן הוא דאפשר לומר שכל הפטורים ממצוות ראייה הוא רק משום המצוות עשה דראייה, או שרק משום הלאו מהעשה דאינם חייבים ליראות בעזרה, אבל אם נכנסו דלא יראו פני ריקם, דהנה בגמ׳ חגיגה ז׳ ב׳ איתא לעזרה מתחייבים בקרבן דמהלאו דלא יראו פני ריקם דעולת ראייה וחגיגה קרינות ביו״ט לדעת בית הלל

כד מעגלי מסכת מגילה צדק
וכתב ע״ז רש״י וז״ל ואפ׳ לב״ה סבירא ליה לתנא ונראה דהנה בתוס׳ חגיגה ד׳ב׳ ד״ה דכתיב הקשו
דמתניתין דנדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב וכי בהא דאיתא בגמ׳ גבי טמא שפטור מן הראייה קשרו בית הלל בעולת ראייה ושלמי חגיגה אע״פ שיש משום שאינו בביאה, מדברי הגמ׳ בפסחים ס״ב דערל
להם תשלומין עיקר מצוותן ביום ראשון דכתיב וחגותם וטמא משלחים קרבנותיהם, ואמאי לא נילף מהכא
אותו ביום ראשון משמע עכ״ל, ונראה דמהך קרא שלא יוכלו לשלח קרבנותיהם משום דליתניהו בביאה ד,,וחגותם אותו" יצפינן רק דהבאת עולת ראייה ויעו״ש מה שתירצו התוס׳, ולכאורה דברי התוס׳ שבאה לקיום מצוות ראייה עיקר זמנה ביום טוב תמוהים דהרי מקרא דכל שאינו בביאה אינו בהבאה
הראשון וכמו שהראייה בעזרה עיקר מצוותה ביום יצפינן פטור לטמא מפרשת ראייה זמה שייך למילף
הראשון, אבל במה שנאמר שהראייה מחייבת קרבן מהכא דערל וטמא אינם משלחים קרבנותיהם, והמוכרח בזה לא נאמר כלל דעיקר מצוותה ביום הראשון של מדברי התוס׳ דמהך קרא דכל שאינו בביאה אינו חג, ועוד שהרי במה שהראייה מחייבת בקרבן אין בהבאה לא יצפינן דין פטור לטמא מפרשת ראייה, אלא בזה קיום מצוה אלא שאם לא הביא עובר על לאו נלמד מכאן דין מסוים בדיני הקרבת עולת ראייה שאם וכל שהביא בימות הרגל שוב לא עובר על לאו ומה המקריב אינו ראוי לביאה, אינו יכול לשלח עולת שייך לומר בזה שעיקר מצוותה ביום ראשון שהרי ראייה, ואין הקרבן עולה לחובתו כשאינו ראוי לביאה, אין בזה קיום מצוה כלל. ולפי״ז בכה״ג שהיה חייב וזהו שהקשו התוס׳ דנילף מהכא לטמא שלא יוכל
בראיה והתראה בעזרה ואח״כ נהיה חיגר דלמש״כ לשלח קרבנותיו, דלא יהיה בר הבאה של קרבנות.
כל חיובו להביא יהיה רק משום הלאו דלא יראו
פני ריקם, מ״מ לא יוכל להקריבה ביו״ט ראשון שהרי ולפי״ז נראה דאם היה טהור והתראה בעזרה ואח״כ אז אין בהקרבתו משום קיום מצות ראיה ואינו דוחה נטמא דאינו יכול להביא קרבן שבא לקיום
יו״ט. מצוות ראייה, משום דאינו בר הבאה של עולת ראייה,
ולפי״ז תתיישב קושית הטו״א אמאי בעינן קרא ואין בזה כלל דין פטור, אלא דזהו מדיני הקרבת
לפטור טמא מראייה הרי אינו יכול להכנס עולות ראייה, דבעינן שהמקריב יהיה ראוי לביאה,
לעזרה, דאפשר לומר דנכנס שהיה טהור ואח״כ נטמא דאז עולה הקרבן לחובתו, ולא שייך לומר בזה שכבר וכמש״כ בטורי אבן שם, אלא דלא כמש״כ בטו״א נתחייב, דהרי לא נאמר בזה דין פטור, ורק דין מסויים דהוא פטור מעולת ראיה, דבאמת יהיה חייב בעולת בהקרבתה נאמר בו, אכן נראה דכל זה הוא רק בדין ראיה, אלא שכל חיובו הוא רק משום הלאו, דמאחר עולת ראייה שבא לקיום מצוות ראייה ושהיא ממצוות שיצפינן שהוא פטור מראייה שוב אין בו חיוב קרבן הרגל, ובה נאמרו דינים מיוחדים בהקרבתה, משא״כ משום מצוות ראייה וכל החיוב הוא רק משום הלאו בדין עולת ראייה שמתחייב ע״י הראייה, בזה לא
וכמש״כ משום דהראייה היתה ראייה המחייבת, ונפ״מ נאמר כלל תנאי מיוחד בהקרבתה, ודיני הקרבתה הוא
שאינה קריבה ביו״ט וכמש״נ. כשאר דיני הקרבת עולות, וכמש״כ דדין עולת ראייה
אכן כל דברינו הם רק לדעת הטו״א, שמי שנהיה שמתחייב ע״י הראייה, אינו שייך לדין עולת ראייה חיגר לאחר שהגיע זמן ראיה נפטר מראיה, שבא לקיום מצוות ראייה, והחידוש בזה הוא רק
אבל בתוס׳ חגיגה ט׳ א׳ כתוב דלמ״ד תשלומין שהראייה מחייבת להביא קרבן עולה, ומשו״ה בזה לא דראשון נינהו כל שנתחייב במצוות ראייה לא פקע נאמר כלל דבעינן שהמקריב יהיה ראוי לביאה, ולכן חיוביה,ולפי״ז אם נטמא אחר שנכנס נשאר עליו מי שנטמא אחר שנתראה בעזרה חייב להביא קרבן חיוב קרבן משום המצוות עשה, וא״כ לא בעינן קרא עולה רק משום הלאו דלא יראו פני ריקם, ונפ״מ
לפטור בכה״ג, דלא חיל פטורא לאחר שנתחייב. שאינה קריבה ביו״ט כמש״כ לעיל, ושוב ל״ק קושיית
והנה במכילתא פ׳ כי תשא מפורש דילפינן לפטור הטו״א אמאי בעינן קרא למעוטי טמא, .דנפ״מ בזה הוא טמא מהך דכתיב לפני ד׳ להוציא את כשנֹטמא לאחר שנכנס דאינו מביא עולה משום מצוות הטמא, ולכאורה זה סותר לגמ׳ דידן דילפינן טמא ראייה, ורק משום הלאו דלא יראו פני ריקם, והנפ״מ
מקרא אחרינא. שאינה קריבה ביו״ט.

מעגלי מסכת: מגילה צבק:
ובזח אפשר לבאר מה דבעינן במכילתא קרא .למעט. חסך :: אכתי צ״ע מדברי המכילתא בפ׳ כי תשא דמפורש . את הטמא, דלמש״כ בהך קרא דכל שאינו שם פטור לטמא בעיקר מצוות ראייה.
בביאה לא נאמר כלל פטורא לטמא מפרשת ראייה,

ורק נאמר בזה דין מסויים בהקרבתה, שאינו יכול ואפשרו לומר בביאור דברי -המכילתא דהנה -. בגמ׳ לשלח עולת ראיה, ובזה יצפינן במכילתא לפטור .: טמא

..

זבחים ל״ב :א׳. איתא:מ״ש סמיכה' דכתיפ :

מכל דין ראייה, והנפ״מ היא כמש״כ בטו״א בתחילה לפנימד׳ שחיטה נמי הכתיב "לפני-34. ופירש זיש״י-דכהן טמא שנכנס לעבוד בקרבן צבור, דאע״ג שאינו
יכול להביא קרבן לקיום מצוות עשה דראייה. משום

דילפינן מלפני ד׳ שהשחיטה צריכא להיותꞏ בעזרה,

שאינו ראוי לביאה (יעו״ש בטו״א ובשפת אמת) מ״מ

מעתה נהאה דמה דאיתא במכילַתאאלפני ד׳ להוציא :
את הטמא, אין הביאור בזה שנלמד. פטור לטמא לולא שנתמעט היה חייב להביא קרבן משום הלאו

-

ממצוות ראייה, אלא דמלפני ד׳ יצפינן שבמצוות ראיית דלא יראו פני ריקם דבזה לא בעינן ראוי לביאה כמש״כ, וע״ז קאי המיעוט דהמכילתא לומר, שטמא

פנים בעינן דוקח שיכנס לעזרה, ויעיין בטורי אבן נתמעט מפרשת ראייה, ושוב אין בו גם הלאו, וכמש״כ

ד׳ ב׳ שמביא מדברי הירושלמי דראיית פנים הוי דוקח :

בחנוך, וכמו שהוכיח במנ״ח מהירושלמי. אכן בזה

בעזרה, ונראה שזה נלמד מדכתיב לפני ד׳, והן דברי

עדיין לא סגי דהרי מי שהיה טהור ונתחייב בראיה

המכילתא ומה דקאמר המכילתא להוציא את הטמא

ואח״כ נטמא הרי דעת התוס׳ ט׳ א׳ דתו לא פקע

הייפו שמאחר שידעינן הראיית פנים הוי דוקח בעזרה

חיוב ראיה מיניה, ולזה שפיר בעינן קרא דמי שאינו

ממילא ידעינן דטמא פטור משום שאיב יכולꞏ להכנס

בביאה אינו בהבאה, דאינו יכול לשלח עולת ראייה,

לעזרה, אבל לא נאמר בזה כלל מטומא לטמא מפרשת

דעל זה לא שייך לומר שכבר נתחייב, דאין זה כלל

ראייה, ומיושבים היטב דברי הרמברם שהביא טעם

דין פטור אלא מדיני הקרבן הוא, ומה שחייב להביא

מיוחד לפטור טמא מהקהל ולא משום הכלל דכל הפטור

עולת ראייה שנטמא אחרי שנכנס הוא משום הלאו של

מן הראייה פטור מהקהל.

יראו פני ריקם אע״ג דהוא פטור מפרשת ראייה,

והביאור בזה כמש״כ לעיל, דכל שהראייה היתה ראייה גמ׳: היב׳ שמחה מלמד שאסור בהספד משתה.ה המחייבת, יש כאן הלאו דלא יראו פני ריקם, אע״ג מלמד שחסות תענית ::
שנהיה פטור אח״כ וכמו שבארנו לעיל, ושפיר בעינן
לקרא דהמכילתא ולקרא בגמ׳ דידן.

הנה בגמ׳ דידן מפורש דמקרא דמשתה ושמחה

ואנח ברמב״ם הלכ׳ חגיגה פ״ג ה״ב כל הפטור מן

יצפינן רק דיני איסור הספד ותענית; דאסור הראייה פטור ממצוות הקהל חוץ מן הנשים

לצער עצמו ביום הפורים, וכבר העירו בזה דמשמע והטף והערל אבל הטמא פטור ממצוות הקהל שנאמר

דמצוות סעודה ושמחהי הוי רק מדרבנן ולא מעיקר בבוא כל ישראל וזה אינו ראוי לביאה ע״כ, וחזינן

דין דברי קבלה שבפורים, שמדין דברי קבלה נלמד מדברי הרמב״ם שבטמא אמר טעם מיוחד לפטור

רק דין איסור הספד 'ותעניתי ובשו״ע או״ח סי׳ תרצ״ו מהקהל ולא משום הכלל דכל מי שפטור מראייה

כתב דאונן מותר בפורים בבשר ויין משום דלשמוח פטור מהקהל, ובערל דעת הרמב״ם דחייב בהקהל

בפוריםהוי דברי קבלה וכדאורייתא דמו, הרי להדיא

ויעויין בלחם משנה שם, וצ״ע אמאי חילק בזה הרמב״ם

דמצוות־ שמחה בבשר ויין הוי מדברי קבלה, וצ״ע . מטמא וערל לבין כל הפטורים מראייה. ולפמש״כ

אמאי׳הוכר - בגמ׳ רק דין איסור הספד ותענית. בדברי התוס׳ חגיגה ב׳ דבטמא לא הוי פטור מפרשת ראייה, אלא דזהו דין מיוחד דאינו יכול לשלח עולת

וחנה בהיטב״א ד״ה משתה כתב וז״ל פ׳ ומ״מ כיוון

ראייה דלא הוי בר הבאה של עולת ראייה, א״ב אין

דאבל אפ׳ מיני פירות שוב אין בו איסור

זה שייך כלל להקהל דרק הפטורים ממצוות ראייה

דומיא, דמנעד דאי. בעי. לא אכיל. אלא פירות, מיהו

נלמד שהם פטורים גם מהקהל, משא״כ בטמא וערל,

חייב לקיום מצוות .. סעודה כל שאפשר עכ״ל.

ומה שחילק הרמב״ם ערל וטמא לענין. הקהל, נתבאראי ודבר ꞏ! הריטב״א: תמוהים מאוד שכתב דבמועד סגי .
שם בלחם משנה- אי אכיל פירי דהרי ביו״ט נאמרה מצוות

כו מעגלי מסכת מגילה צדק
שמחה, ואין שמחה אלא ביין, ואפ׳ בזמן הזה דעת יום א׳ אין הלילה בכלל שמחה, הילכך פורים נמי
הריטב״א במועד קטן י״ד דהוא מן התורה ודלא אע״ג דאין שמחתו נוהג אלא יום א׳ דמי לעצרת דאין
כהתוס׳ שם, ובריטב״א סוכה כ״ז מפורש דבעינן לילו בכלל שמחה, וה״נ לענין מ״מ דכתיב והימים
לאכול פת ביו״ט משום מצוות שמחה יעוי״ש, וכן צ״ב אלו נזכרים ונעשי׳ נמי ימים דוקח אבל קריאת מש״כ הריטב״א בדין פורים דאי אכיל מיני פירות מגילה של לילה אינו מד״ק כדפי׳ לעיל, וד״ז ג״כ אין בו משום איסור, ואח״כ כתב מיהו חייב לקיים כעין דאורייתא דמצוות הנוהגות ברגלים כשופר סוכה
מצוות סעודה כל שאפשר. ולולב א״נ אלא ביום ולא בלילות כדרבנן לקמן ספ״ב
ונראה בזה דהנה בשו״ע או״ח סי׳ תק״ע מפורש וה״ה לק״מ שהיה מ״ע דקום ועשה דומיא דהני וכן
דמדעת הרמב״ם משמע דאיסור תענית בראש שמחה א״נ אלא ביום דומיא דמ״ע דקום ועשה של
חודש הוא מדאורייתא, ויעויין בב״י ס׳ תי״ח שדן תורה אבל לענין הספד ועשיית מלאכה דשב וא״ת בזה וכתב דטעם הדבר הוא דילפינן מדכתיב ,וביום הוא הא בש״ת נמי לילי של שבת וי״ט אפ׳ ליל יט״ר
שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם" דמכאן יצפינן

כיומו לכ״ד עכ״ל.

שר״ח הוקש למועד לענין איסור תענית, ולכאורה המתבאר מתוך דברי הטו״א דמקרא דשמחה יצפינן
צ״ע דהרי מה שאסור להתענות ביו״ט הוי משום שני דינים חדא מצוות שמחה שאינה
שע״י כך מבטל מצוות שמחה, דאין שמחה אלא ביין, נוהגת אלא ביום ועוד דין איסור הספד שנוהג גם
אבל לא נאמר דין מיוחד של 'איסור תענית" ביו״ט, בלילה מעיקר דין דברי קבלה שבפורים, וצ״ע האיך
וא״כ האיך יצפינן בר״ח איסור תענית מיו״ט דהרי יצפינן להני תרי דיני מקרא דשמחה.
בר״ח ליתא מצוות שמחה, ורק דין איסור תענית,
והאיך נלמד בר״ח דין שאינו כלל ביו״ט, והמוכרח

וחנה בגמ׳ להלן והכתיב במגילת תענית את יום

מזה דמלבד שנאמר ביו״ט דין מצוות שמחה, נאמר בו

ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר יומי

דין מיוחד של איסור תענית, ובזה כל שאכל לא פוריא אינון דלא למספד בהון, ואמר רבא לא נצטרכה
עבר איסור תענית, ורק לדין מצוות שמחה בעינן

אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה הני מילי

שיאכל בשר וישתה יין כדאיתא ברמב״ם פ״ו מהלכ׳ בהספד ותענית, ופ׳ רש״י לא נצטרכה במגילת תענית
יו״ט. ויש בזה נפ״מ לדינא דהנה בשו״ת רעק״א

שהרי כבר כתובין במגילת אסתר שאסורין בהספד

ס׳א׳ כתב דנשים מותרות להתענות ביו״ט משום דלא ותענית אלא לאסור וכו׳ עכ״ל. והיינו שאיסור הספד
נאמר להם מצוות שמחה, דהוי מצוות עשה שהזמן

ותענית שנלמד מקרא דשמחה ומשתה הוא רק ביום

גרמא, אכן לפמש״כ אפשר לומר דאע״ג שלא נאמר

י״ד לפרזים ויום ט״ו למוקפים, ומה שאסור בהספד

להם מצוות שמחה מ״מ אפשר שאסורות להתענות ותענית בשני הימים לכולם, הוי׳ רק משום דין מגילת
משום שיש דין איסור תענית ביו״ט, וזהו דין איסור,

תענית שלא בטלה לימי הפורים, ויעויין בביאור

דליכא בזה פטורא דזמן גרמא. הגר״א ס׳ תרצ״ה ס״ק ח׳.
והנה ב,,טורי אבן" ז׳ ב׳ ד״ה סעודת כתב וז״ל והנה בשו״ת מוהר״י מברובא ס׳ קכ״א כתב וז״ל וק״ל אלא מעתה דדרשינן לעיל שמחה מלמד ואפ׳ ביום ב׳ דפורים שהוא יום ט״ו אסר
שאסור בהספד וכו׳ ה״נ שבליל פורים יהיה מותר מהר״י לפדות בכור דכתיב את שני הימים האלה,
להספיד הא ודאי לא וכו׳, וי״ל דודאי כל דתקנו ואמרו בפ״ק לאסור של זה בזה פ׳ הספד ותענית רבנן וכן דד״ק כעין דאורייתא הוא, והא לענין שבת אסור אפי׳ לבן עיר ביום ט״ו - ויליף ממשתה ויו״ט לילו כיומו לכ״ד, ומיהו לענין מצות שמחה ושמחה - לכן אין לערבב שמחה בשמחה עכ״ל, של יו״ט ושל תורה אין מצות שמחה נוֹהג מה״ת ומפורש בדבריו שאיסור הספד ותענית דילפינן מקרא בליל יט״ר כדאמרי׳ בפ״ד דסוכה (דף מח) והי׳ אך דמשתה ושמחה נוהג בשני הימים לכולם וזה מעיקר
שמח לרבות ליל יט״א לשמחה או אינו אלא לרבות דין הפורים, וצ״ע דא״נ דקראי דמשתה ושמחה
ליל יט״ר ת״ל אך חלק הרי דליל יט״ר חלוק מיומו קאי לימי י״ד וט״ו לכולם ולא נחלקו בזה פרזים לענין מצות שמחה ומשמע ודאי דאפי׳ עצרת דאינו אלא ומוקפים, א״כ אמאי עושין סעודת פורים רק כל

מעגלי מסכת מגילה צדק כז
אחד ביומו שהרי חיוב סעודה נלמד מקרא דמשתה המתבאר לנו בזה דשני דינים נאמרו בזה חדא
ושמחה וכן כתב במגן אברהם ס׳ תרצ״ו ס׳ ט״ו דיום הפורים הוי ,,יום שמחה" לענין ומשום דאין שמחה אלא ביין, וכן חיוב אכילת בשר שנאמר שאסור להספיד ולהתענות בו, וזה דין על כל
שלדעת הר״מ בפ״ו מהלכ׳ יו״ט היא בכלל מצוות היום כולו וזהו דין איסור, דהספד ותענית הוי דבר
שמחה, וא״כ יהיה חייב לעשות סעודה בשני הימים, האסור ביום הפורים ועוד נאמר בו דין מצוות שמחה, ויעויין ברמ״א ס׳ תרצ״ה שכתב דחייב במשתה שחייב לשמח עצמו בבשר ויין ובזה כל שעשה סעודה ושמחה קצת בשני הימים, אך גם לדבריו עיקר אחת ושמח עצמו סגי בזה ויעויין במש״כ לקמןז׳ ב׳ מצוות שמחה היא לפרזים רק בי״ד ולמוקפים רק בביאור עיקר דין מצוות שמחה בפורים.
בט״ו, וצ״ע מנצן לחלק ביניהם. והנה בהך דינא דפורים אסור בהספד ותענית,
ונראה דהנה בשו״ת מהרש״ל ס׳ מ״ח כתב שמצוות דלמש״כ הוי דיני איסור, ואין זה רק משום
שמחה בפורים נלמד מהא דאיתא לקמן שמבטל מצוות שמחה, אפשר לומר שנשים אסורות
ט״ז ב׳ ליהודים היתה אורה ושמחה וכו׳ אמר רב בזה מעיקר הדין ולא רק מטעם התקנה מדרבנן דחף
יהודה אורה זו תורה וכו׳ שמחה זה יום טוב וכן הם היו באותו הנס, דמכיוון שדינים אלו הם דיני הוא אומר ושמחת בחגיך, ולכאורה צ״ע אמאי לא איסור ולא דין מצוה, ליכא בזה לפטורא דמצוות ישה הביא לקראי דמשתה ושמחה שמפורשים בגמ׳ דילן.

שהזמן גרמא.

ולפי זה יבואר מה שחלוקים פרזים ומוקפים
והנראה בביאור דבריו, דבהך קרא דמשתה ושמחה במצוות שמחה שלהם, דבאמת הך קרא דמשתה
לא נאמר בזה כלל מצוות שמחה, אלא ושמחה קאי על שני הימים דשני הימים יש בהם דנאמר בזה דין איסור הספד ותענית וכמפורש בלשון דין איסור הספד ותענית, דלענין זה הם ימי שמחה
הגמ׳ שמחה שאסור בהספד משתה שאסור בתענית, שאסור לצער עצמו בימים אלו, משא״כ הך קרא
אבל לא נאמר בזה כלל דין מצוה, ורק דיני איסור דשמחה זה יום טוב, קאי לפרזים ליום י״ד ולמוקפים נאמרו בזה, ודין מצוות שמחה בפורים נלמד מקרא ליום ט״ו, ולכן חובת סעודה בבשר ויין שהיא משום
דשמחה זה יום טוב. ובזה יבואר מה דבגמ׳ מוזכר מצוות שמחה נוהגת בפרזים בי״ד ובמוקפים בט״ו.
רק איסור הספד ותענית, ובשו״ע כתב דחיוב שמחה ובזה יבואר מה שכתב המהרש״ל דמצוות שמחה
בבשר ויין הוא מדברי קבלה, דלמש״כ נאמרו בזה שני נלמדת מקרא דשמחה זה יום טוב, דהמהרש״ל
דינים, ושניהם מדברי קבלה הם. כתב שם דיש חיוב אכילת פת בפורים משום מצוות

והנה דין מצוות שמחה אינו חיוב על כל היום שמחה, וכמש״כ הרא״ש בברכות פ״ז ס׳ כ״ג דחייבים שחייב לשמוח ע״י שתיית יין, דהרי סגי במה לאכול פת ביו״ט משום מצוות שמחה, וה״נ בפורים
שעושה סעודה אחת בבשר ויין ושמח עצמו ע״י

שיש בו מצוות שמחה חייבים גם באכילת פת ולא סגי

כך, ומצינו בגמ׳ לקמן ז׳ ב׳ דאם לא נתמעט ליל בבשר ויין, וא״כ מבואר שפיר מה דהביא קרא דשמחה
פורים מדין שמחה היו יוצאים ידי חובה בעשיית

זה יום טוב, דהרי בגמ׳ דידן יצפינן רק דין איסור

סעודת פורים בלילה, וביום היו אסורים לבטל מלמוד

תענית, ומשום דין זה סגי שיאכל כל דהו, יא״א

תורה, כדמוכח בגמ׳ בהא דשאל רב כהנא ולא הוה

ללמוד מגמ׳ דילן חיוב אכילת פת.

אפשר למיכל באורתא, אכן כל זה הוא רק במצוות ולפי דברינו שפיר אפשר לומר כמש״כ ב,,טורי
שמחה שחייב בפועל לשמח עצמו, משא״כ במה אבן" שאיסור הספד מדברי קבלה נוהג גם בליל
דילפינן דאסור בהספד ותענית בזה הדין הוא בכל פורים, דהך דינא דיום הפורים הוא ,,יום שמחה" היום, דהוי יום שמחה, לענין שאסור לצער עצמו לענין שאסור להספיד ולהתענות בו, נוהג גם בליל
באותו יום בהספד ותענית, וגם תענית שעות אסורה פורים, ורק מצוות שמחה בקום ועשה שחייב לשמח
בו כדמוכח במתניתין תענית ט״ו ב׳ ויעויין ב,משנה עצמו נוהג רק ביום כמש״כ שם בטו״א. ברורה" ב,,ביאור הלכה" ס׳ תי״ח, והיינו משום דזהו אכן בדברי המהר״י ברובא צ״ע שכתב דגם ביום
מדין היום שאסור לצער עצמו. ט״ו אסור לבן עיר לפדות בכור משום שאין

: פח מעגלי מסכתא מג.ילה צדק
תערבין שמחה בשמחה, דהרי נאמר בזה: רק איסור נלמד מכאן דין איסור תענית רק לראש השנה, אבל
הספד ותענית, ולא שייך בזה הטעם של אין תערבין מצוות שמחה לא נאמר בר״ה, ויעוין בשאגת אריה שמחה בשמחה, ויעויין ב,,דרכי משה" או״ח ס׳ תרצ״ו ס׳ ק״א, ולפי״ז מבואר מה שכתב במג״א בשם המגיד
:": וצ״ע. מישרים דאסור לאכול בשר ולשתות יין בר״ה, דאע״ג
והנה לפמש״כ לעיל בדין איסור תענית ביו״ט שאסור להתענות בר״ה כמו ביו״ט, מ״מ נאמר בו

איתברר לן דפורים ויו״ט שוין בזה דבשניהם רק דין איסור תענית דיו״ט, אבל לענין מצוות שמחה
נאמר דין מיוחד של איסות תעני מבלעדי מצוות לא נלמד ר״ה מיו״ט, וכמו שלדעת הרמב״ם נלמד
שמחה. בר״ח מיו״ט רק דין איסור תענית בלי מצוות שמחה.
: ,יולפי״ז. יבוארו- היטב דברי יהריטב״א-־רבתחילה כתב
דאי אכיל מיני פירות אין בו משום איסור,

וחנה במגן אברהם ס׳ קפ״ח ס״ז כתב דיש לדון

דהריטב״א" קא? על גמ׳ דילן דכתיםּ :שם־עמשתה

דבר״ה אם שכח לומר יעלה ויבא בברכת המזון

מלמד שאסור בתענית, והיינו דין איסור תענית

איןתחזירין אותו, דהא יש אומרים שמצווה להתענות

שבפורים, וע״ז כתב דאי אכיל אפ׳ פירות שוב אין

בראש השנה יעו״ש, והנה לפמש״כ אפ׳ אם נאמר

בו משום איסור, וכתב ע״ז וכמו במועד, שהרי גם

דאסור להתענות מ״מ אין צריך לחזור בברכת המזון

בי ביו״ט יש דין איסור תענית, וכל שאכל. אפ׳ פיהות

דכל מה שאסור להתענות הוי רק דין איסוריתענית

לא עבר על. איסור תענית, אכן בסוף דבריו כתב אבל לא נאמר בו מצוות שמחה ועונג, וא״כ־אין חיוב
מיהו חייב לעשות סעודה כלꞏ שאפשר, וכוונתו בזה

לאכול פת בראש השנה, דכל שאכל אפ׳ פירות לא

. ם גט: בפורים וגם ביו״מז היינו/ דאע״ג שמי־ שאכל עבר על איסור תענית ודינו כראש חודש שאין חוזרין
פירות אין בו משום.1 איסור תענית שנאמר בפורים

אם לא הזכירו יעלה ויבא בברהמ״ז כדאיתא בגמ׳

ויו״ט,-מ״מ נאמר בזה עוד דין סעודה דהיינו סעודה

ברכות מ״ט ב׳.

בבשר ויין ופת, דהוא משום מצוות שמחה שנאמר .. אכן צ״ע מש״כ בשו״ע אוכלים ושותים -ושמחים - בפורים וביו״ט,ודין פורים ויו״ט שוין-בזה. הרי משמע מכאן דיש מצוות שמחה בראש השנה. : והנה בשו״ע או״ח ס׳ תקצ״ז כתב, אוכלים ושותים ונראה

דהנה בטור או״ח ס׳ תקפ״א כתב דרוחצון

: ושמחים זואיףממענין פראש 4השנה, וב.מגן ומסתפרין ערב ר״ה ע״פ המדרש א״ר סימון אברהם" הביא בשם המגיד מישרים דאסור לאכול כתיב כי מי גדול וכו׳ רב חביבא ור׳ יהושע אומרין בשר ולשתות יין בראש השנה, וכבר העירו בזה, דהרי איזו אומה כאומה זו וכו׳ שמנהגושל עולם אדם שיש מכיוון דקי״ל כדעת הסוברים דראש השנה הוא לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו בכלל המועדות לענין מצוות שמחה, דהרי בשו״ע כתב ואין חותך צפרניו לפי שאינו יודע איך ייצא דינו, דאסור להתענות בו, ודלא כהסוברים שמצווה להתענות אבל ישראל אינן כן לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ב בר״ה, דאינובכלל־ חמועדות" לענין מצוות שמחה, ומגלחים זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלים 'ושותים וא״כ הרי חייב לשתׂות יין בראש השנה משום דאין ושמחים בר״ה לפי שיודעין שהקב״ה יעלה להם נס
שמחה אלא ביין. לפיכך נוהגין לכבס ולספר ער״ה־עכ״ל הטור. ובט״ז
ונראה בזה דהנה בגמ׳ סוכה נ״ה איתא דהך קרא "ס׳ תקפ״א ס״ק ד׳ כתב דטעם־הדבר כדי להראות ד,בראשי חדשיכם" שבב״י כתב דמשם למד *שאנו בטוחין בו יתברך שיוציא לצדק דיננו. הרי
הרמב״ם לאיסור תענית בראש חודש מיירי בראש דבר״ה ישנו דין מיוחד שחייביםלהתנהג־כמי־שבטוחין
השנה יעו״ש בגמ׳, ולפי״ז אפשר לומר דמה שכתב שהקב״ה יוציא לצדק דיננו, ובמדרש שם־כתוב דמטעם
השו״ע דאסור להתענות בר״ה אינו משום דבר״ק זה אוכלים ושותים ושמחים בר״ה, ולפי״ז נראה
נאמרה מצוות שמחה כמו ביו״ט, אלא דמכיוון דהך דמש״כ בשו״ע אוכלים ושנמים ושמחים בר״ה אין
קרא ד,בראשי חדשיכם" מיירי בר״ה, א״כ חפשו לומר זה משום מצוות שמחת יו״ט, אלא דזהו משום הדין דאפ׳ א״נ דבראש חודש ליכא לאיסור תענית מן התורה המסויים: שחייבים להראותי שאנו בטוחין "שיצא ללצדק
היינו משום דמכיוון דקרא מיירי בראש השנה, א״כ דיננו וזהו־בדיוק־כלשונו-שלׂ־המדרש: הנ״ל.

מעגלי :מסכת מגיי.ל.ה צדק בט
ונראה עוד בביאור דברי המגיד מישרים, דהנה ונראה שגם דין זה דר״ה הוא דינו כיו״ט לענין
.. בר״מ פ״ו מהלכ׳ יו״ט הט״ו, כתב כשם מצוות שמחה, כלול.בהך קרא דכתיב בנחמיה, שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר דהנה בר״מ פ״ו מהלכ׳ יו״ט הי״ח כתב, וכשהוא לקדוש ד׳ מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן: מקדח אוכל ושותה חייב להאכיל לגר וליתום ולאלמנה עם קודש, ומפורש בדבריו שדין כבוד ועונג נאמר ביום שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצירו שכתוב:בו "מקרא קדש", ולפי״ז אפ׳ א״נ שר״ה אינו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו נתאכיל ומשקה בכלל המועדות לענין מצוות שמחה, מ״מ דיני כבוד לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת ועונג שנאמרו בשבת ויו״ט נאמרו גם בר״ה שהרי כריסו, ע״כ. הרי מפורש דביו״ט נאמר דין מיוחד גם :בראש השנה כתוב ,מקרא קדש" והלבך: נאמר שחייב לשמח לב העניים שאין להם במה לשמוח, ודין בו כבוד ועונג, ולפי״ז אפשר לומר דמה שאסור זה מעכב בקיום מצוות שמחה דידיה,.דכל שלא משמח
להתענות בראש השנה אין זה משום מצוות שמחה, לב העני לא קיים בעצמו מצוות שמחה, וכמש״כ
דדין זה לא נאמר בר״ה, אלא, שאסור להתענות בו בר״ם, אין זו שמחת מצוה .אלא שמחת כריסו, והנה
. משום שמבטל מצוות עונג, דדין מצוות עונג מפורש דין זה הוא רק ביו״ט, אבל במצוות עונג שבת
בר״מ פ״ל מהלכ׳ שבת ה״ז, איזהו עונג שאמרו לא מצינו דין זה, מעתה נראה דזהו מאי דכתיב
חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה שם בנחמיה - ושלחו מנות לאין נכון לו - נפירשו מבושם, והלכך אסור להתענות:בר״ה כדי לקיים מצוות בזה למי שאין לו, ויעויין בגמ׳ ביצה ט״ו ב׳, והיינו
עונג, ולכן שפיר כתב המגיד מישרים שאסור לאכול שנאמר בזה דר״ה הוא בכלל ימים טובים, שנאמר
בשר ולשתות יין בראש השנה, שהרי מדין מצוות בהם מצוות שמחה, ואשר במצוה זו נאמר דחייב

ב א׳1 עונג לא נצטוו

על אכילת בשר ושתיית יין דבזה לשמח למי שאין לו במה לשמוח, ומשו״ה חייב לשלוח
הגל׳ 3וחייב יהק ־בכה״ג'שחייב לקיים מצוות שמחה, דאון מנות למי שאין לו,ושפיר נלמד מהאי יקרא דר״ה | רא״ל שמחה אלא ביין, ודין זה לא נאמר בראש השנה.

R..

הוא בכלל ימים טובים לענין מצוות שמחה, מעתה
והנח ברא״ש בסוף ראש השנה, ובביאור. הגר״א צ״ע דאמאי צוום שיאכל משמנים וישתו ממתקים,
ס׳ תקצ״ז הביאו ראיה שאסור להתענות בראש דהי׳ לצוות שישתו יין, דהרי.אין שמחה אלא.ביין.
השנה מהך דכתיב ב,נחמיה" פ״ח פ״י, ויאמר להם וגראה ,ההנה בשאגת אריה .ס׳ ס״ה כתב לבאר את
לכו אכלו משנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין .דעת הר״מ דשתחת יו״ט בזמן הזה הוי נכוןלוכי קדוש היום לאדונינו, וזה. היה בראש השנה מדאורייתא אע״ג שנאמר בה שיאכל שלמי שמחה,
כמפורש: שם. וא״כ בזה״ז דּליכא שלמי שמחה האיך הוי מדאורייתא,
ולפי דברינו מבואר נפלא מה שצוום, שיאכלו: משמנים וכתב ע״ז בשאגת אריה וז״ל נראה לי משום דמצוום
וישתו ממתקים, דהרי. מכיווןשביארנו. דבראש שמחה שנצטוינו ברגל אינה שמחה פרטיות אלא שמחה
השנה נאמר רק דין מצוות עונג, והרי דין עונג הוא כללית שמחוייב לשמוח ביו״ט בכל מיני שמחה במאכל שמן ומשקה מבנשם, וזהו בדיוק מה שציוום שיכולת.בידו לשמוח, ולא המי לשאר מצוות ששווין שיאכלו משמנים וישתו ממתקים דזהו משום מצוות בכל אדם העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, אבל עונג,ומסיים ע״ז, כי "קדוש" היום לאדונינו והיינו שמחה זו יכל אדם ואדם מחוייב לשמוח כפי יכלתו דדהיום: הוא יקדוש, והוא בכלל "מקרא קדש" האמוד ולפי רוב עשרו וכן אנשים בראוי להם ונשים בראוי
בתורה לענון:מצוות:עננג. להן וכו׳, אם יש יכולת בידו להביא שלמים ברגל
במרדכי ר״ה פ׳ תש״ח נשאל לרבינו נחשון חייב בהן נוסף על כל שאר מיני שמחות כיוון שמצינו -
והנה בשלמי גאון מהו להתענות בראש השנה, והשיב בר״ה בהם שמחה, אבל אם הוא טמא או בזה״ז שא״א
אסור להתענות וכו׳ ועוד דר״ה איקרי חג ככל המועדים שמחה הרי יהוא יוצא ידי חובתו בשאר מיני שמחות דכתיב בכסה ליום חגנו ואמרינן איזהו חג שהחודש שיש יכולת בּיִדו לקיימן וסגי ליה בהכי, הלכך לא מתכסה בו. הוי. אומר זה ר״ה, ועוד.במ״א קרי.ליה תג איכפת לן בהא דמטמאין א׳ מהן בעת ואי אפשר לו
וכתיב ושמחת בחגך ע״כ .. הרי מפורש בדבריו דבר״ה :בשלמי שמחה בימי הפסח דהא אי? מצוות שמחה חלה

נאמרה מצוות שמחה כבשאר ימים טובים. עליו בשלמי שמחה כיון דנטמא קודם הרגל ויכול לקיים

5 מעגלי מסכת מגילה צדק
שמחה בשאר כל מיני שמחות שבידו לקיימן עכ״ל. גמ׳ שם הספד ותענית קבילו עליהו, מלאכא לא
המתבאר מדברי ה,,שאגת אריה" דהשיעורים שניתנו קבילו. עלייהו, דמעיקרא כתיב שמחא
במצוות שמחה הם רק למי שביכולתו ומשתה ויום טוב ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי
לשמוח כפי כל דיני שמחה, ולמי שאין ביכלתו משתה ושמחה ואילו יו״ט לא כתיב, ואלא רב לשמוח בחלק ממצוות שמחה,אין בזה משום ביטול מ״ט לטיח לההוא גברא דברים המותרים ואחרים מצוות שמחה, משום דכך נאמר דין מצוות שמחה שחייב נהגו בהם איסור הזה ובאתריה דרבי לא נהוג. לשמוח כפי יכלתו, ולכן בזה״ז שא״א להקריב שלמי והנה כבר העירו בזה דמה מהני שלא קיבלו עלייהו
שמחה או טמא שאסור באכילתן, הרי מצוות שמחה דאם נצטוו גם על יו״ט, מאי מהני מה שלא
דידיה היא בשאר דברים המשמחים דזהו כפי הראוי לן. קיבלו עלייהו, ויעויין ב,,שפת אמת" שהעיר דא״כ
והנה בהא דאיתא בגמ׳ פ׳ ערבי פסחים דבזה״זאין אמאי כתיב כלל בקרא יום טוב דהרי אין זה נוהג
שמחה אלא ביין, ביאורו שבמצוות שמחה נאמר ולמאי נכתב.
שצריך להגיע לידי שמחה שבאה ע״י שתיית יין, אבל ונראה בזה דהנה ברמב״ן ריש תסכמין כתב וז״ל
אה״נ שיש עוד דברים המשמחים, ויעויין ב,,יראים" ולאחר מיכן בשנים הבאות עמדו פרזים
ס׳ קכ״ו וז״ל שכל שמחה הראוי לאדם וכל דבר שמחה ונהוג מעצמן לעשות יום ארבעה עשר שמחה ומשתה
המשמחו חייבֹ אדם לעשות ברגל וכו׳ באכילה ושתיה ויום טוב, אבל מוקפין לא עשו כלום לפי שהיה הנס
וטיול וכו׳ עכ״ל, הרי להדיא דבמצוות שמחה כלול גדול בפרזים והיה עליהם הסכנה יותר כדפרישית, לא רק שתיית יין,והא דאיתא דאין שמחה אלא וזהו שכתוב על כן היהודים הפרזים היושבים בערי
ביין, הביאור בזה דבעינן שיעור שמחה שבא ע״י הפרזות עושים את יום י״ד אדר שמחה ומשתה ולא
שתיית יין כדכתיב ",ויין ישמח לבב אנוש" וכל שלא הוזכרו כאן מוקפין כלל, אחר זמן לאחר שהאיר שתה יין עדיין לא הגיע לשיעור שמחה שצריך לקיום הקב״ה עיניהם ומצאו סמך מן התורה עמד מרדכי מצוות שמחה, אכן מי שאסור בשתיית יין, חייב לשמוח ובית דינו וראו דבריהם של פרזים שראוי הנס הזה בשאר דברים המשמחים, ואין בזה משום ביטול מצוות לעשות לו זכר לדורות וקבעו אותו על כל ישראל שמחה, דהרי החיוב הוא כפי הראוי לו,ומאחר שאסור שכולן היו בספק וכו׳, זהו שכתב וקבל היהודים
בשתיית יין הרי הראוי לו הוא בלי שתיית יין. את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם,
ולפי״ אפשר לומר בדעת המג״מ שאסר לשתות יין כלומר שקיבלו מה שהחלו הפרזים לעשות מעצמן
בר״ה, דבאמת נוהג בר״ה דין מצוות שמחת ומה שכתב מרדכי שצוה לכולם ונתן טעם כי המן
יו״ט, אלא מכיוון שיש איסור לשתות יין בר״ה א״כ בן המדמא צורר כל היהודים חשב על היהודים הראוי לו הוא בלי יין, וחייב לשמוח בשאר דברים לאבדם הוסיף בכאן מלת כל, שהיה הנס לכולם עכ״ל.
המשמחים באכילה ושתיה וכו׳,ובזה יבואר מה שלא ומפורש בדברי הרמב״ן דהך קרא שהוזכר גם יום
נכתב בנחמיה שישתו יין ורק ושתו ממתקים, משום טוב מיירי במה שהפרזים נהגו מעצמן מבלי
דבר״ה אסור לשתות יין וכדעת המג״מ, וא״כ חיוב הלווי של מרדכי, ולפי״ז נראה דבמה שצוום מרדכי שמחה הוא בשאר דברים המשמחים אלא דנצטוו רק לא היה על איסור מלאכה, ומה דכתיב בתחילה יו״ט ,,ושלחו מנות לאין נכון לו" דבשאר דברים המשמחים היינו מה שהפרזים נהגו מעצמן, דהרי לדעת הרמב״ן
חייבים גם לשמח אחרים מדין מצוות שמחת יו״ט. קרא דיו״ט מיירי במה שהפרזים נהגו מעצמן, ומה

והנה במש״כ דבר״ח ליכא למצוות שמחה ורק איסור דכתיב בגמ׳ לא קבילו עלייהו היינו דגם לאחר שהודיע תענית מן התורה יש בו לדעת הרמב״ם, מצאתי מרדכי שהנס היה לכולם וצוום את דיני הפורים מ״מ
ביראים ס׳ קכ״ז שכתב דבר״ח יש מצוות שמחה את המנהג לאיסור מלאכה שנהגו הפרזים לא קיבלו
מן התורה בבשר ויין וצ״ע בזה, אכן בדעת הר״מ שאר ישראל דבציווי מרדכי לא נאמר דין זה, וכל
מפורש בפ״ו מהלכ׳ יו״ט דרק בימים טובים נאמר ישראל קיבלו רק את ציווי מרדכי.
דין שמחה, ובתחילת הלכ׳ יו״ט פירש מה הם הנקראים ואפשר דמה דכתיב בגמ׳ דהיו מקומות שנהגו איסור
ימים טובים יעוי״ש ור״ח אינו בכלל זה. מלאכה בפורים, יסודו הוא ממה שהעיירות

מעגלי מסכת מגילה צדק לא
הפרזים התחילו מעצמן לנהוג לזכר הנס וגם לאחר והנה בחידושי הרמב״ן כתב דמדינא אין צריך לברך
שצווה מרדכי את דיני הפורים המשיכו במנהגם בשני הימים משום שקריאת כל יום הוי מחמת

לאיסור מלאכה, ואפשר שהיו חייבים להמשיך במנהגם, ספק, אלא דכתב שתברכין בראשון משום דקי״ל
דהנה בטור או״ח ס׳ תר״ע כתב דמקומות הנוהגים כדעת הגאונים דמדינא אין צריך לקרוא בשני הימים
שלא לעשות מלאכה בחנוכה אין להקל להם משום ורק ביום י״ד משום דאזלינן בתר רוב העולם, וכן
דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, ובב״י שם כתב הטור בשם רבינו יחיאל דקורא בשני הימים
כתב דהטור מחדש דאפ׳ כשהמנהג אינו משום חשש בלא ברכה, וכן כתב בפר״ח דמצד הסברא א״א לברך
איסור, אלא רק זכר להנס מ״מ יש בו תורת מנהג בב׳ הימים. מעתה צ״ע אמאי סבירא ליה להרמב״ם
שאין להקל בו, ולפי״ז בעיירות הפרזים שנהגו שלא דקורא בי״ד בברכה, דהרי הרמב״ם פליג על הגאונים,
לעשות מלאכה לזכר הנס היה בזה תורת מנהג, וזה וסבירא ליה להרמב״ם דקורא בשני הימים מדינא,
חל גם על זרעם כדאיתא בשו״ע יו״ד ס׳ רי״ד. וא״כ האיך מברך בראשון דהו״ל ספק ברכה.
וחנה בגמ׳ להלן איתא ואיבעית אימא לעולם נהוג
ורבי נטיעה של שמחה נטע, ואפשר דגם

בביאור הגר״א ס׳ תרפ״ח כתב שדעת הרמב״ם היא

לתירוץ זה אין איסור מלאכה בפורים מעיקר דין

כהירושלמי בפ״ב דבן כרך שקרא בדיעבד

הפורים, אלא דלאחר שצוום מרדכי והודיע להם שגם

בי״ד יצא ומשו״ה יכול לקרוא ביד׳ בברכה דהרי

הם היו בסכנה כפרזים, וכמש״כ ברמב״ן שמדדכי

מקיים בודחי מצוות מגילה, וראיתי למי שהעיר ע״ז

הודיעם שהנס הי׳ גם למוקפים אפ׳ שהי׳ להם חומה,

דא״כ אמאי מסיים הרמב״ם דקורין בי״ד משום שהוא

התחילו לנהוג כמנהג הפרזים ונהגו איסור מלאכה.

זמן קריאה לרוב העולם, דהיה צריך לכתוב דהוא
זמן קריאה בדיעבד לכל העולם ואמאי נקט רק רוב
והנה במגילת אסתר פ״ט כתיב, וקיבל היהודים את העולם.
אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי

עליהם, ולכאורה צ״ע דאמאי נכפל בזה שקיבלו גם והנה ב,,משנה ברורה" ב,,ביאור הלכה" הביא בשם
משצווה מרדכי, וגם מה שהחלו הפרזים לעשות מעצמן,

ה,,ברכי יוסף" דהסמוך והנראה לעיירות

אכן לפמש״כ יתבאר היטיב, דהרי הרמב״ן פירש

הספיקות קורין רק בי״ד, ובחזון־איש או״ח מועד

דאת אשר החלו לעשות, הכוונה על מה שהפרזים

ס׳ קנ״ג חולק על דבריו יעויי״ש.

החלו לעשות בעצמן, וא״כ נאמר בזה דמלבד שקיבלו והנה לדעת הסוברים שבשני הימים קורים בלא
מה שצוום מרדכי, קיבלו גם את אשר החלו הפרזים ברכה, והיינו משום דקריאת כל יום הוי מחמת
לעשות מעצמן, דהיינו איסור מלאכה, שזה לא היה ספק, יש מקום לחלק בין הסמוך והנראה לבין המוקף כלול בציווי מרדכי, וזהו דקמ״ל דקיבלו עליהם ב׳ עצמו, דהנה בט״ז ס׳ תרפ״ח ס״ק ד׳ כתב דבעיירות
דברים חדא ציווי מרדכי, ועוד מה שנהגו הפרזים הספיקות דין הקריאה בי״ד הוא מדין ודאי, משום

מעצמן דהיינו איסור מלאכה, אכן זה היה רק בתורת שהרי במקרא מגילה נאמר דין דמקדימין מיום י״א, מנהג וכדכתיב וקבל היהודים, דהיינו קבלה על עצמן, וא״כ נאמר בזה דבכה״ג שהעיר היא ספק מוקף, ויש
וכל דינו הוא מתורת מנהג. לנו ספק בקריאתה, נאמר דין הקדמה ליום י״ד,
וכמש״כ לעיל דדבר זה נמסר לחכמים שבכל מקום
גמ׳ שם חזק׳ קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר שימצאו צורך להקדים יתקנו דין הקדמה, וא״כ בעיירות מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע הספיקות הוי צורך להקדים כדי שהקריאה תהיה
בן נון יאי לא. ודאית.
א(הרמב״ם בפ״א מהלכ׳ מגילה הי״א כתב, עיר אכן צ״ע דא״כ אמאי צריך לקרוא בט״ו, ואע״ג
שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפת דבגמ׳ י״ט א׳ איתא דבן כפר שקרא בי״א ונמצא
חומה בימות יהושע בן נון או אחר כך הוקפה קוראין בעיר בי״ד חוזר וקורא בי״ד, וא״כ ה״ה בנ״ד שקרא בשני הימים שהם י״ד וט״ו ובליליהם, ומברכים על בי״ד מדין הקדמה, הרי כשבא יום ט״ו לא גרע מבן קריאתה בי״ד הואיל והיא זמן קריאתה לרוב העולם. כפר שהלך לעיר לאחר שקרא בי״א שחוזר וקורא,

לב מעגלי מפכת. מגיל.ה. צ.ד
מ״מ בנ״ד צריך להיות פטור, שהרי כל. הראשונים תברכין אין זה משום מצוות קריאה של י״ד או ט״ו, בסוגיין נקטו דספיקא דמקרא מגילה הוי ספיקא דבזה הוי ספקי קריאה, אלא דהברכה היא משום דרבנן דאזלינן ביה לקולא, אלא דאם נקל בשני שבקריאה זו מקיים בתורת ודאי את דין הקריאה הימים יבטל בודחי מקרא מגילה, ולפיכך דעת של חודש אדר שנלמד מקרא ד,והחודש" ושפיר מברך
הרמב״ן,והר״ן. דקורא בראשון וביום השני פטור ע״ז אבל אה״נ: דין: קריאת י״ד וט״ו הוי־ כל יום
משום דהוי ספיקא דרבנן. אכן. בדעת. הראשונים קריאת ספק, ובזה יבואר מה שהוסיף הרמב״ם דקורין
שסוברים. דקורין, בשני הימים. ביאר המשנה למלך בי״ד משום דהוי זמן קריאה לרוב העולם, דלכאורה בפ״א. דמגילה דהוי משום שלא שייך לומר בזה ספיקא צ״ע מאי כוונתו בזה, דהרי הרמב״ם פליג על שיטת דרבנן. לקולא, דמכיוון שלא. לקרוא כלל א״א משום הגאונים וסובר דלא נאמר בזה דין רוב, אכן לפמש״כ המבטל. בודחי מקרא מגילה, וא״כ א״א לקבוע. יום אפשר לומר דהרמב״ם נתן טעם אמאי מברך בי״ד,
אחד לקריאה כדי שביום האחה ישחר דינו כשאר דהרי מכיון שהברכה היא משום דין הקריאה דכל
ספיקא דרבנן דמהיכי תיתי לקבוע. יום אחד מאשר החודש, א״כ הרי דין זה נוהג גם בט״ו וכדאיתא בשו״ע השני,והלכך קורא בשניהם, מעתה. צ״ע דא״נ שמתורת ס״ס תרפ״ח וא״כ יכול לברך גם ביום ט״ו, ולזה דין הקדמה קורא בי״ד, א״כ אמא? צריך לחזור ולקרוא נתן הרמב״ם טעם דמברך בי״ד משום דאז הוי זמן בט״ו,. דהרי בכה״ג כל הספק הוא רק על יום ט״ו, קריאה בברכה לרוב העולם, דמשו״ה טוב שיקרא שהדי דין י״ד נקבע. לקריאה מתורת ודאי, וא״כ בברכה בי״ד כרוב העולם.
שפיר אפשה לומר בזה. ספיקא דרבנן לקולא .. אכן צ״ע בזה דמפשטות דברי הרמב״ם משמע דמברך

וראה׳ דמשו״ה כתב: הרמב״ם דקורין בשני הימים גם בליל י״ד וגם בט״ו, וא״נ שדין הברכה הוא וליתא בזה לדין הקדמה, משום שהרמב״ם משום דין הקריאה מתחילת החודש, א״כ בדין זה אזיל. לשיטתו שכתב. בפ״א ה״ח כדעת התוס׳ג׳ ב׳ לא תיקנו רבנן קריאה בלילה, דכ״ז הוא רק בדיני שדין, הקדמה נאמר רק בפרזים אבל במוקפין לא קריאה של י״ד וט״ו, וא״כ בלילה הוי קריאתו מתורת
נאמר כלל דין הקדמה, יעויין במגיד־משנה שם שהוכיח

ספק ואינו יכול לברך,)ויעוין ב,שפת אמת" שכתב

דכך היא גם דעת הרמב״ם, וכן היא דעת הרא״ש שם, דמה שחייבו לקרוא בלילה הוי משום דרבנן תיקנו ובר״ן כתב שטעם הדבר כדי לחלוק כבוד לא״י שהיתה שיהיו שתי קריאות מגילה, ואם שכח לקרוא בלילה
חריבה; מיושביה דקורין בה לעולם בט״ו, ומשו״ה קורא ביום פעמיים, ואולי לפי״ז גם בדין מקרא
איחי לקרוא: בי״ד מתורת ודאי מדין. הקדמה וכמש״כ מגילה מתחילת החודש תיקנו שיהיה ב׳ קריאות,
הט״ז דהרי לדעת הרמב״ם לא נאמר כלל במוקפין

וצ״ע בזה(.

דין הקדמה; אכן. צ״ע דאמא? קורא בי״ד בברכה. והנח יש לעיין לדעת הרמב״ם והתוס' דבמוקפין

לא נאמרה תורת הקדמה, האיך הדין בסמוך
ונראה בזה: ע״פ מה שהוכחנו לעיל ב׳ א׳ דמה למוקף אי מקדימים ליום הכניסה, ואפשר לומר דלפי
דאיתא בירושלמי שכל החודש כשר לקריאת מש״כ לעיל ג׳ ב׳ דדין הקריאה של סמוך, לא הוי
מגילה, אין זה מדין הקדמה לתחילת החודש, דדין משום שהוא בכלל מוקף. ותוהת. מוקף עלה, אלא הקדמה הוא רק מיום י״א, אלא דזהו דין מחודש דנאמר בזה דקביעות זמן יום הפורים של הסמוך הוא של קריאה בתחולת. חורש אדר .; אםל. אין מקיימים בזה כדין המוקף אע״ג שאינו מוקף, א״כ כל זה הוא בעיקר
מצוות קריאה של י״ד וט״ו, ולפי״ז נראה דאע״ג קביעות זמן יום הפורים, שבזה נקבע זמנו כזמן המוקף,
דבמוקפין לא נאמר דין הקדמה, מ״מ כל זה הוּא רק אבל במה שנאמר במוקפים שליתא בהם דין הקדמה, דין הקדמה לבני כפרים. שוצאו בזה., גם. חובת: קריאת אין זה דין בקריאת יום ט״ו, אלא דזהו דין בחובת יום ט״ו, דבזה. נאמר שלמוקפין. לא נאמר דין הקדמה המוקפים, ולכן אפשר שבהסמוך להתוקף לא נאמר לצאת ידי חובת קריאת יום ט״ו, משא״כ בדין המחודש דין זה, דבזה דין הסמוך הוא כשאר העיירות שנאמר של קריאה בתחילת: החוהשי אשר לא מקיימים בזה בהם דין הקדמה, ולפי״ז שפיר אפשר לומר דבסמוך מצוות יום ט״ן, דין. זה. ודאי נאמר גם. במוקפין,. לעיירות הספיקות קורין רק בי״ד, דהרי מכיוון
מעתה נראה דמש״כ הרמב״ם דבקריאת יום י״ד שנאמרה בהם תורת הקדמה, א״כ בקריאתם ביום י״ד

מעגלי מסכת מגילה צדק לג
יוצאים גם ידי חובת ט״ו מדין הקדמה וכמש״כ עבדים היינו קאמר, השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי
הט״ז, וכמו שביארנודליתא בזה לדינא דבן כפר אידי ואידי בעו הסבה. ובר״ן שם כתב וז״ל ואע״ג שהלך לעיר דחוזר וקורא בעיר, משום דלענין זה דקיי״ל איפכא דספיקא דרבנן לקולא הכא כיוון דלאו שפיר אמרינן ספיקא דרבנן לקולא דכל הספק נוגע מילתא דטירחא היא עבדינן לרווחא דמילתא כך פירשו

רק לענין יום ט״ו בלבד. ז״ל, ולי נראה דעל כרחך בעי למיעבד הסיבה בכולהו

אכן יש לעיין בזה, ע״פ מש״כ הר״ן במתניתין ה׳ א׳.

דאי ניזיל לקולא אמאי נקל בהני טפי מהני ואי נקל

דתורת הקדמה נאמרה רק במקרא מגילה, אבל

בתרווייהו הא מעיקרא מצוות הסיבה לגמרי עכ״ל.

בשאר מצוות הפורים ליתא לדין הקדמה, יעוי״ש במה

ומפורש בדברי הר״ן דבכה״ג שהדין יעקר לגמרי

שנחלקו הראשונים בזה, דיש סוברים שרק לבני

לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא. ובבית הלוי שם כתב

כפרים לא נאמר דין הקדמה בשאר מצוות הפורים,

דלדברי הר״ן אם שכח לשתות כוס אחד בהסיבה

אבל כשחל י״ד בשבת יש דין הקדמה גם לסעודה

אינו חייב לחזור ולשתות אותו כוס בהסיבה, דכל

אכן הר״ן חולק ע״ז יעוי״ש היטיב, ויעויין במש״כ

הטעם שחייב להסב בכל הכוסות הוי רק כדי שלא

במאירי שם, דלפ״ז יוצא שאפ׳ א״נ שבהסמוך קורין

תעקר לגמרי מצוות הסיבה, א״כ כל זה שייך רק

רק בי״ד מתורת הקדמה, אבל שאר המצוות חייבים

לקביעות ההלכה שבזה נפסק שחייב להסב בכולו,

לעשותם בשני הימים וצ״ע בזה.

אבל אם ליחיד נתחדש מקרה מיוחד שייך לדון בזה
ספיקא דרבנן לקולא.
ב(אנח במשנה למלך פ״א מהלכ׳ מגילה הי״א ובתוס׳ שם ד״ה כולהו נסתפק בזה אי שכח לשתות הביא בשם תשובות המבי״ט חלק א׳ ס׳ בהסיבה חייב לחזור ולשתות, ומוכיח בזה
כ״א וז״ל, ואחר מעט שנים נולד בין החכמים מחלוקת הבה״ל דמעיקר הדין לא שייך לומר ספיקא דרבנן על שנת השמיטה איזו היא, ואפשר כי על זה רפו לקולא בכה״ג שיש קולא בכל צד, דכעת ידונו לקולא
ידיהם מלנהוג איסור בפירות שביעית של עכו״ם בכוס הראשון שמא החיוב להסב הוא בשני, ואם לאדם
דשביעית בזמן הזה דרבנן והוי ספיקא דרבנן איזו אחד יארע ספק בכוס האחרון ידונו להקל להיפך וזה
שנה היא ואזלינן לקולא עכ״ל, ולהלכה מחמיר בזה אינו, ומשו״ה גם לגבי שביעית לא שייך לדון בזה המבי״ט ורק רצה לתרץ מה שהעם לא נהגו איסור מדין ספיקא דרבנן לקולא, וגם לדברי הר״ן שסובר
בפירות שביעית של עכו״ם, ולדעתו הוי מנהג טעות, דהטעם הוא משום שכל מצוות הסיבה תיעקר ה״ה
וכן הביא בספר בית הלוי ח״ג ס״א בשם הרלב״ח לענין שביעית אם ידונו להקל תיעקר כל מצוות שאין כל היתר בזה לענין שביעית, ובפרט שבשאלת שביעית בזמן הזה, אכן בריטב״א בגמ׳ דילן כתב מניין השנים הוכרעה ההלכה כהרמב״ם יעוי״ש בבה״ל. וז״ל אלו מדינא מספקא לן לית לן למקרי כלל ובבית הלוי שם כתב שבכהאיגוונא אי אפשר לומר דספיקא דרבנן הוא דדברי קבלה כשל דבריהם ולקולא, ספיקא דרבנן לקולא דהרי נקל משני צדדי אלא משום דלא נימא דלאו ישראל נינהו, וגם משום הספק וננקוט לקולא בכל צד, דבשנה ראשונה נקל פרסומי ניסא אית לן למעבד מיהת היינו יום י״ד
שמא השנה הבאה אחריה היא שנת השביעית, ובשנה וכו׳, עכ״ל, ומבואר בדברי הריטב״א שמעיקר הדין
שלאחריה נקל שמא השנה הקודמת היתה שנת השבע, אין צריך לקרוא כלל בשני הימים בעיירות הספיקות, ובזה לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא, והדין הוא ורק משום דלא נימא דלאו ישראל נינהו ומשום
שחייבים להחמיר בשניהם, והביא ראייה לזה מדברי פרסומי ניסא נאמר דין מיוחד שיקרא לפחות ביום
הראשונים בפ׳ ערבי פסחים דבגמ׳ שם ק״ח א׳ אחד, הרי להדיא דגם בכה״ג שיש קולא לכל צד,
איתא אמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעו הסיבה ואפ׳ שיבטל הדין לגמרי, אמרינן ספיקא דרבנן לקולא,
דהשתא הוא דקמתחלא לה חירות תרי כסי בתראי ורק במגילה הוי דין מיוחד משום פירסומי ניסא
לא בעו הסיבה מאי דהוה הוה, ואמרי לה להאי גיסא שצריך לקרוא לפחות יום אחד.
אדרבה תרי כסי בתראי בעו הסיבה ההיא שעתא ונראה שיש חילוק בין הספק בשביעית לעיירות
דקח הוי חירות תרי כסי קמאי לא בעי הסיבה דאכתי הספיקות בדין מגילה, דהנה ב,,משנה למלך"

לד מעגלי מסכת מגילה צדק
שם הקשה על דברי הר״ן שכתב דבמקרא מגילה צד של ספק ומחמיר בשניהם, הרי דבכה״ג שכל צד קורין רק בי״ד ועל היום השני אמרינן ספיקא יכול לבוא לידי קולא לא מקיצים אפ׳ בכה״ג שכעת דרבנן לקולא, ולענין הסיבה כתב שחייב להסב בשניהם ספק אם עובר, ואמאי כתב הר״ן דהטעם הוא רק דאמאי נקל בהני טפי מבהני ולכן מחמיר בשניהם, משום דמבטל מצוות הסיבה בודאי, ובבית הלוי וא״כ ה״ה במקרא מגילה יקרא בשני הימים, ותירץ מתרץ דמכיוון דמצוות הסיבה אינה לעיכוב לא החמירו
המל״מ דמשו״ה חייב בהסיבה להסב בכולם, שאם בזה יעוי״ש, אכן בדברי הריטב״א דידן שכתב במקרא
יסב רק בראשונות, הרי א״נ שתקנת הסיבה היתה מגילה דמעיקר הדין פטור לקרוא בשני הימים צ״ע.

באחרונות יבטל לגמרי דין הסיבה שכל ישראל מסובים ונראה בזה דהך דינא דלא אמרינן ספיקא דרבנן רק בכוסות הראשונות, משא״כ במקרא מגילה שהספק לקולא בכה״ג שיכול לבוא קולא משני צדדי נוגע לכמה עיירות בלבד, ואם יקראו בי״ד לא מיבטל הספק, הוא רק כששני הספיקות הם בזמן אחד, וכמו קריאת יום ט״ו לגמרי, ולכן אמרינן בזה ספיקא במדוכת תבלין ביו״ט, דבזה לא נאמר ספיקא לקולא דרבנן לקולא,וכדברי המל״מ כתב בשו״ת חתם סופר לצד אחד דאם כעת יתעורר עוד ספק לצד השני או״ח ס׳ קס״א יעוי״ש, ולפי״ז פשוט שה״ה לענין נאמר לקולא לצד שכנגד, ומשו״ה חייב להחמיר
שביעית שאם ינהגו להקל בשני השנים מיבטל לגמרי בשניהם, משא״כ במקרא מגילה דביום י״ד כל הספק
תקנת שביעית, וא״כ אפ׳ לדברי הריטב״א דידן שכתב נוגע רק לענין קריאת יום י״ד והיום אין בעולם דאפ׳ בכה״ג שמבטל בודחי דינו,ג״כ אמרינן ספיקא שום צד ספק שיכול לבוא לידי קולא אם נניח כהצד דרבנן לקולא, מ״מ לענין שביעית דכל התקנה מיבטל שכנגד, ורק למחר יתחדש לנו ספק מחודש על היום
לא תקילין בזה וכמש״כ המל״מ והח״ס. של ט״ו, ובזה אמרינן ספיקא דרבנן לקולא לצד שכנגד

והנה בספר בית הלוי שם הקשה על דברי הר״ן דאז כל הספק נוגע רק לענין קריאת יום ט״ו. יאין שאמר דרק אם תיעקר התקנה לגמרי לא לפנינו שום צד של ספק לענין קריאת יום י״ד, ושפיר אמרינן ספיקא דרבנן לקולא, מדברי הגמ׳ ביצה אמרינן ספיקא דרבנן לקולא.
י״ד א׳ דאיתא שם במשנה ב״ש אומרים תבלין נדוכין ויבואר בזה הא דבהסיבה חייב להחמיר בשניהם במדוך של עץ והמלח בפח ובעץ הפרור וֹב״ה אומרים משום דהסיבה שני הספיקות נוגעים בזמן תבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן והמלח במדוך אחד, וזה דומה להנידון במדוכת תבלין ביו״ט, משא״כ של עץ, ובגמ׳ שם נחלקו רב הונא ורב חסדא בטעמא במקרא מגילה וכמו שביארנו, אכן מדין הסיבה ל״ק דמלח בעי שינוי ותבלין לב״ה לא בעי שינוי, חד כלל על הריטב״א, דבזה יתורץ כמש״כ המל״מ בדברי אמר משום דכל הקדירות צריכות מלח ואין כל הר״ן דבכה״ג דהתקנה תיעקר לגמרי לא אמרינן ספיקא הקדירות צריכות תבלין הילכך מאתמול הוה ליה דרבנו לקולא, וה״ה לענין שביעית גם לדברי הריטב״א לדוך את המלח, וחד אמר משום דמלח אינו מפיג לא נאמר בזה ספיקא דרבנן לקולא, משום דבזה טעם משא״כ בתבלין והלכך בתבלין אינו חייב להכין תיעקר התקנה כלל וכמש״נ.
מאתמול משום דמפיג טעמו אבל מלח דאינו מפיג יכול

להכין מאתמול, ובגמ׳ קאמר דאיכא בינייהו אי ידע גמ׳ ז׳ א׳ אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם
מאתמול איזו קדירה הוה ליה לבשולי דללישנא אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה
קמא בעי שינוי ועוד איכא בינייהו במוריקא דאינו קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם מפיג טעמו דאז גם בתבלין בעישינוי לטעמא בתרא, כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. ובתוס׳ שם כתבו דחייב להחמיר בשניהם ולא אמרינן חנה בגמ׳ לא מפורש מה שענו לה חכמים לאחר
בזה ספיקא דרבנן לקולא, משום דבכל צד יש קולא ששלחה להם שכבר כתובה על ספר דברי
וחומרא, דאם יקל במוריקא משום דאין כל הקדירות הימים, ואין להם לחוש מן האומות, וב,,טורי אבן" צריכין תבלין ולהיפך אי ידע באיזה קדירה בעי כתב דהודו לדבריה ותיקנו את ימי הפורים. לבשולי יבוא להקל דדילמא הטעם הוא משום דמפיגה והנה ברמב״ן ריש תסכמין כתב וז״ל אחר זמן שהאיר
טעמו, בכה״ג לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא בשום הקב״ה עיניהם ומצאו סמך מן התורה עמד

מעגלי מסכת מ.גילה צדק לה
מרדכי ובית דינו וראו דבריהם של פרזים שראוי שלא נגזרה גזירה אלא הזכרים גאולת מרדכי שנגזרה

הנס הזה לעשות לו זכר לדורות ע״כ. ומפורש דתקנת גזירה על הזכרים ועל הנקיבות מנער ועד זקן טף
ימי הפורים היתה רק לאחר שמצאו סמך מן התורה. ונשים ביום אחד עאכו״כ שאנו חייבים לעשות אותם והנה בר״ן הקשה על הרמב״ן וז״ל ומה שאמר שלאחר יו״ט בכל שנה ושנה ע״כ, והנה ברש״י לקמ׳ י״ד א׳ מיכן האיר הקב״ה את עיניהם ומצאו סמך מן התורה, הקשה על דברי הגמ׳, וא״ת נר חנוכה, דהרי גם ולא ידעתי מה הוא זה שלא הוזכר בגמ׳ אלא שתיכתב נר חנוכה הוסיפו הנביאים ותירץ דאז כבר פסקו
מגילת אסתר, אבל לענין יו״ט לא ע״כ. וכוונתו הנביאים, אבל בימי מרדכי היו חגי זכי׳ ומלאכי
דבגמ׳ מפורש שמצאו סמך מן התורה לכתיבת המנילה. ובפ׳ הרא״ם על הסמ״ג כתב דק״ו מיציאת מצרים מקרא דכתוב זאת זכרון בספר, והיינו לענין שתיכלל הוי אסמכתא בעלמא, ודיני הפורים הם רק מדרבנן,
מגילת אסתר בכלל כתבי הקודש, אבל בחיובי יום ובשו״ת חת״ס חיו״ד פ׳ רל״ג כתב דהוי ק״ו מדאורייתא
הפורים לא מצינו סמך מן התורה. לעשות זכר לנס ביום שנעשה נס לכל ישראל יעויי״ש

וחנה בגמ׳ להלן, שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני

ובמשכ לקמן י״ד א׳, וב,,העמק שאלה" ס׳ כ״ו הקשה

לדורות שלחו לה הלא כתבתי לך שלשים

על החת״ס דא״כ האיך בטלה מגילת תענית, והרי יש
חיוב מן התורה לעשות זכר לנס ביום שנעשה הנס.
ולא רבעים, עד שמצאו לו מקרא מן התורה כתוב

זאת זכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה והנה ברמב״ן על ספר המצוות להרמב״ם שורש ב׳ תורה, זכרון מהָ שכתוב בנביאים, בספר מה. שכתוב כתב דכל מה שכתוב בנביאים דרך ציווי דבר תורה
במגילה, כתנאי בספר מה שכתוב בנביאים דברי הוא שהיה בידם הלכה למשה מסיני או שהיה להם
ר׳ יהושע, ר׳ אלעזר המודעי אומר וכו׳ בספר מה פירוש לפסוק של תורה והוסמכו מן השמים לכתבו
שכתוב במגילה - ע״כ. ובטורי אבן הקשה דמאחר בנביאים, והביא לזה ראיות, ובסוף דבריו כתב וז״ל
שנצטוותה אסתר ברוח הקודש שתיכתב מגילת אסתר ובלמוד מזה כי פסוקי הנביאים ע״ה תורה הם, דורשים בכלל הכתובים, א״כ מהו שענו לה דכתיב שלשים אותם ולומדים מהם ועושים בהם גם אסמכתות, יהרי ולא רבעים, הרי נצטוותה ע״ז ברוח הקודש, ולכאורה אמרו במגילה י״ד ארבעים ושמונה נביאים כו׳. יש לעיין גם במה שביקשה בתחילה שיקבעו את יום למדו אותנו בזה כי כל התקנות והגזירות אינן תוספת הפורים ליו״ט,אם זה היה משום שנצטוית ברוה״ק, אבל הם גדר וסייג לתורה, - אבל מקרא מגילה היא דהרי בגמ׳ דידן מפורש דמגילה נאמרה לקרות תוספת לפי שנכתבה בתורה - והוקבעה חובה לדורות, ברוח הקודש, וא״נ שלאסתר נתגלה דבר זה ברוה״ק, אלא שסמכו על חיובה בקל וחומר הזה, ועל כתיבתה
ומשו״ה ביקשה מחכמים שיקבעו את יום הפורים מן הרמז שמצאו כתוב זאת זכרון בספר, והלאוין
לדורות, א״כ מה ענו לה חכמים קנאה את מעוררת והאזהרות שבדברי הנביאים הם גמרא בידם מסיני
עלינו, הרי נצטוו על כך ברוח הקודש. והסמיכו לכתוב אותן בנבואה עכ״ל. ודברי הרמה״ן
צ״ע דהנה לכאורה ביאור הגמ׳ להלן י״ד הוא כמש״כ
והנה בגמ׳ לקמן י״ד א׳ ת״ר ארבעים ושמונה שם הר״ן דכל תקנות דרבנן הם משום גדר וסייג
נביאים ושבע נביאות במנבאו להם לישראל לתורה, דבזה יש להם אסמכתא דעשו משמרת
ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ למשמרתי כדאיתא בגמ׳ יבמות כא׳, משא״כ מקרא ממקרא מגילה,מאי דרוש, אמר רב יהושע בן קרחה מגילה שהיא תקנה דרבנן שאינה משום סייג לתורה, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה ממוות לחיים לא וע״ז קאמר שם בגמ׳ דהי׳ לרבנן אסמכתא לחדש כל שכן, ובמגילת תענית פי״ב מובא ק״ו זה לא רק מצווה, וכמו שעל גזירות יש להם אסמכתא, ומדברי על מקרא מגילה אלא קביעות יום הפורים ליו״ט וז״ל הר״ן מוכח שמצוות מגילה הוי דרבנן והק״ו הוי אמר ר׳ יהושע בן קרחה מיום שמת משה לא עמד רק אסמכתא בעלמא וכדעת הרא״ם, וכמו דאיתא נביא וחידש מצוות לישראל חוץ ממצוות פורים, אלא בגמ׳ יבמות אסמכתא לגזירות דרבנן, וא״כ מה יהַּייך שגאולת מצרים נוהגת ז׳ ימים וגאולת מרדכי ואסתר דין זה בהדי הדינים שהביא שם הרמב״ן שהם
אינה נוהגת אלא יום אחד, ד״א ומה גאולת מצרים מדאורייתא משום שנכתבו בנביאים, וכן צ״ע מה

15 מעגלי מסכת מגילה צדק
שכתב הרמב״ן דמקרא מגילה היא תוספת לפי שנכתבה שיש חיוב על חכמים לקבוע מדעתם זכר להנס, דהרי
בתורה, דמאי כוונתו בזה, יצפינן ק״ו זה מפסח, ודיני היו״ט דפסח לכל פרטיו

ונראה לומר בביאור דבריו, דהנה ב,טורי אבן"

נתנו מפי הגבורה, והילכך בהק״ו נאמר דהיום

כתב דמצוות יום הפורים הם מדאורייתא

שנעשה נס לכל ישראל יש בו דיני יו״ט שנאמרו

משום שנאמרו ברוח הקודש, וכדאיתא בגמרא דמגילה

מפי הגבורה, ופרטי דיניו נמסרו לאחר מיכן בנבואה,

נאמרה ברוה״ק לקרות, וספק מקרא מגילה הוי כספיקא

וא״כ בימים שאירע נס לכל ישראל, ולא נאמר

דאורייתא דאזלינן בזה לחומרא, יעויין בטו״א ד׳ א׳

לחכמים בנבואה פרטי דינים האיך לנהוג ביום זה,

ה׳ ב׳ שהאריך בזה. ולכאורה צ״ע דהרי בגמ׳ ג׳

ולחדש מדעתנו דברים זכר להנס א״א דזה לא נאמר

א׳ איתא אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש,

כלל בהק״ו, א״כ בע״כ צ״ל דאין זה נכלל בהק״ו

וברמב״ם פ״ט מהלכ׳ יסודי התורה ה״א כתב דבר

וכמש״כ, ולכן כל הק״ו ניתן להדרש רק על יום

ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם

הפורים,שניתנו לאחר מיכן פרטי דיני יו״ט בנבואה,

ולעולמי עולמים אין לה שינוי ולא גירעון ולא

ואשר ע״ז קאי הק״ו דיש יום שנעשה נס לכל ישראל

תוספת וכו׳, ונאמר לא בשמים היא הא למדת

שיש בו דיני יו״ט שנאמרו מפי הגבורה, וכמו היו״ט

שאין נביא רשאי לחדש ע״כ, וא״כ צ״ע האיך חידשו

דפסח, אלא דמבלי הק״ו א״א לחדש בנבואה משום

דין מקרא מגילה על פי רוח הקודש הרי ע״ז

דאין נביא רשאי לחדש וכמש״נ.

נאמר דאין נביא רשאי לחדש, לכן נראה דזהו ובזח תתורץ קושיית העמק שאלה, דא״נ דהק״ו הוי מאי דקפריך לקמן י״ד מאי דרוש, והיינו דמה דאורייתא האיך במבטלה מגילת תענית, דכתיב בגמ׳ דנביאים לא פיחתו ולא הותירו חוץ דלדברינו כל הק״ו שייך רק בפורים, אבל בשאר ממקרא מגילה, פירושו דכל תקנות הנביאים הם ימים שנעשה הנס לא שייך הק״ו ולא כדברי החתם בגדר דין דרבנן, ואין בו תוספת על התורה, משא״כ סופר.

מקרא מגילה הוי תוספת על התורה משום שדינה מעתה נראה דהיינו מה שכתב הרמב״ן דמקרא כדאורייתא דברוח הקודש נאמרה, ועל זה קפריך מגילה הוא תוספת, דכוונתו כמש״כ הטו״א בגמ׳ מאי דרוש, דהאיך יכולים נביאים לחדש מצווה שמגילה דינה כדאורייתא משום דברוח הקודש נאמרה חדשה שדינה כדאורייתא, הרי אין נביא רשאי לחדש והוי תוספת דין על דיני התורה, והרמב״ן הוסיף
בנבואה, וקאמר ע״ז בגמ׳ דדרשו ק״ו מפסח, והיה
להם סמך מן התורה ליום הפורים, ושוב אין בזה

בזה שדבר זה נלמד ממה שהמגילה כתובה בתורה,
וכוונתו שהרי מגילת אסתר היא בכלל הכתובים,

משום אין נביא רשאי לחדש. וכל מה שכתוב בנביאים וכתובים דרך ציווי הוי

ובביאור הקל וחומר נראה דבהקל וחומר נאמר מדאורייתא, וא״כ מקרא מגילה שנכתב בכתובים דרך
שיום הפורים יש בו דיני יום טוב ציווי דינו כדבר תורה, וזהו שהביא הרמב״ן לדין זה
מסויימים, דהרי לא נאמר בהק״ו שיש בו דיני יו״ט בהדי כל הדינים שהביא שם שהם מדבר תורה כדיני היו״ט של פסח, אלא דילפינן דכמו שבפסח משום שנכתבו בנביאים דרך ציווי, דגם מקרא מגילה
יש דיני יו״ט, ה״נ יום הפורים יש בו בהיום דינו כדבר תורה משום שנכתב בכתובים דרך ציווי,
דיני יו״ט, ופרטי דיני היו״ט לא נאמרו בהק״ו, וע״ז קאמר הרמב״ן אלא שסמכו על חיובה בק״ו
אלא דזה נאמר אח״כ ברוח הקודש, אלא דמכיון הזה, והיינו משום דמבלי הק״ו א״א לחדש דין שעיקר הדבר שיש בו בהיום דיני יו״ט נלמד בק״ו, חדש ע״פ נבואה.
א״כ פרטי דיני היו״ט אין בהם הדין של אין בכיא
רשאי לחדש, שהרי עיקר דיני היו״ט נלמד מהתורה.

ולפי זה יבוארו דברי הרמב״ן שכתב דלא תיקנו את
ימי הפורים עד שהאיר הקב״ה עיניהם ומצאו
ונראה שכל הק״ו שייך רק ליום הפורים אבל סמך מן התורה משום שדעת הרמב״ן שמגילה
לשאר הימים שנעשו בהם נס לכל ישראל ברוח הקודש נאמרה, וא״כ לפני שמצאו סמך מן
א״א למילף מהאי ק״ו, משום שבהק״ו לא נאמר התורה לא היו יכולים לחדש מצווה מחודשת, ורק

מעגלי מסכת מגילה צדק 5ז
לאחר שמצאו סמך מן התורה תיקנו את ימי הפורים, אלעזר המודעי דבספר קאי אמגילה וכדקיי״ל כך ומה שהר״ן הקשה ע״ז דלא ידע מאי סמך איכא להלכה, ולכן הודיעה ע״כ לחכמים דלא היה בכלל לחיוב מגילה ורק לענין כתיבה בעינן סמך מן אין נביא רשאי לחדש, ועל זה ענו לה חכמים התורה, הוי משום שהר״ן אזיל לשיטתו דמקרא מגילה כדבריר׳ יהושע דקאי אנביאים, ולבסוף קבעו להלכה הוי דרבנן והק״ו הוי רק אסמכתא בעלמא, וכמש״כ דקאי אמגילה והיה סמך לכתיבת המגילה מן התורה, לקמן י״ד, וא״כ היו יכולים לתקן גם בלי הק״ו ושוב אין בזה משום אין נביא רשאי לחדש. דאין בזה משום אין נביא רשאי לחדש, דהרי לא
חידשו דין שיהיה כדאורייתא.

מעמא נראה דמה ששלחה בתחילה אסתר לחכמים

על קביעות יום הפורים ליו״ט לא היה
ולסי מש״כ בדברי הרמב״ן לא תיקשי קושיית רש״י משום שנצטוותה ע״כ ברוח הקודש, דזה היה לפני
והר״ן דרבנן הוסיפו גם נר חנוכה, דהרי שמצאו סמך מן התורה וכמש״כ ברמב״ן דרק לאחר
נר חנוכה הוא רק מדרבנן ולחדש דין דרבנן לא זמן מצאו סמך לזה, ולכן לא הודיעה להם אסתר בעינן סמך מן התורה, ואין זה שייך כלל לגמ׳ דידן דנצטוותה ברוה״ק דהרי כל שאין סמך מהתורה והר״ן שהקשה מנר חנוכה היינו משום שאזיל לשיטתו הוי בכלל אין נביא רשאי לחדש, אלא דביקשה שיקבעו
דביאור דברי הגמרא הוא שגם מגילה היא דרבנן, בתורת תקנה דרבנן את יום הפורים ליו״ט, וע״ז
אלא דאינה משום סייג לתורה אלא היא מצווה ענו לה חכמים קנאה את מעוררת עלינו דלא היה
דרבנן מצד עצמה, ושפיר הקשה הר״ן דהרי תיקנו ראוי לתקן תקנה זו כדי לא להתגרות באומות. גם נר חנוכה,אכן למש״כ ע״פ הטו״א מבואר שפיר

דהך דלא פיחתו ולא הותירו חוץ ממקרא מגילה, אמר רבא חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע. היינו דמגילה הוי תוספת מדאורייתא על התורה, א(הנה בטעם חיוב שתיית יין בפורים כתוב במגן אבל לא מיירי כאן במצוות שחידשו רבנןאפ׳ כשהם אברהם ס׳ תרצ״ו ס׳ ט״ו, דהוא משום
מצווה מצד עצמם מבלי סייג לתורה. דיש חיוב שמחה בפורים, ואין שמחה אלא ביין,

אכן צ״ע במש״כ שדעת הרמב״ן היא דמגילה דינה

ולפי״ז צ״ע אמאי חייב לבסומי עד דלא ידע, דהרי

כדבר תורה משום שנאמרה ברוח הקודש ויש לה

החיוב הוא רק לשתות כשיעור המביא לידי שמחה.

סמך דק״ו מן התורה דברמב״ן ריש תסכמין כתב

וכמו ביו״ט שחייב לשתות יין כדי לבוא לידי שמחה.

דספק מקרא מגילה הוי כספיקא דרבנן דאזלינן בי׳ והנה בגמ׳ לעיל ה׳ב׳ איתא שמחה מלמד שאסור לקולא יעויי״ש ברמב״ן, ואולי מכיוון שנאמרה ברוח בהספד משתה מלמד שאסור בתענית, ולכאורה הקודש לאחר מתן תורה לית בה הדין של ספיקא צ״ע דאמאי בעינן קרא דמשתה לאסור בתענית,
דאורייתא לחומרא, ויעויין בשו״ת חתם סופר אבן והרי מכיוון דילפינן מקרא דשמחה, דיש בפורים
העזר ס״ב שהביא דגם בספק הלכה למשה מסיני מצוות שמחה, א״כ לא בעינן קרא לאסור בתענית
אזלינן בספיקא לקולא, אכן בזה צ״ע דמכיוון שעיקר דאין שמחה אלא ביין.
הדין שיש בו בהיום דיני יו״ט יצפינן מק״ו, ורק ובשו״ע ס׳ תרצ״ה בהג״ה כתב, ואין להתענות בפורים פרטיו נאמרו אח״כ בנבואה, א״כ מסתבר שדינו מלבד תענית חלום, ובמגן־אברהם ס״ק ד׳
כתורה ממש שאזלינן בספיקא לחומרא וצ״ע בזה. כתב וז״ל, נ״ל כוונתו דיתענה עד אחר מנחה ואח״כ

ומה שהקשה הטו״א על מה שענו לה חכמים דכתיב יאכל, וצ״ע מאי שנא פורים מיו״ט, שהרי גם
שלישים ולא רבעים דהרי נצטוותה ע״ז ביו״ט נאמרה מצוות שמחה בבשר ויין, ומכל מקום
ברוח הקודש, נראה פשוט דמכיוון שבתורה כתוב הדין הוא שמותר להתענות תענית חלום כל היום,
דאין להוסיף בכתיבת מלחמת עמלק, א״כ אפ׳ אם וא״כ אמאי בפורים יכול להתענות רק עד אחר מנחה.
נצטוותה ברוח הקודש לא מהני, דהרי אין נביא והנח בגמ׳ פתחים ס״ח ב׳ איתא דמר בריה דרבינא רשאי לחדש ולשנות מדיני התורה, ומה שאסתר כולא שתא יתיב בתעניתא לבר מעצרתא
שלחה להם, נראה דהוא משום שסברה כדעת ר׳ ופוריא ומעלי יומא דכיפורי, עצרת יום יעניתנה בו

לח מעגלי מסכת מגילה צדק
תורה, פוריא ימי משתה ושמחה כתיב, ומעלי יומא ונראה בזה ע״פ מה שראיתי בספר עמק ברכה בשם
דכיפורי דתנ׳ רב חייא בר רב מדפתי ועליתם מרן הגאב״ד מבריסק (שליט״א) זצ״ל שאמר
את נפשותיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה ממענין - דחלוק דין שתית יין בפורים מדין שתיית יין ביי״ט,
והלא בעשרה ממענין - אלא לומר לך כל האוכל דביו״ט עיקר המצוה היא לשמוח בד׳, וכמש״כ בר״מ
ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה פ״ו מהלכ׳ יו״ט דנצטוינו על שמחה שיש בה עבודת

תשיעי ועשירי, ובחידושי המאירי למס׳ ביצה ט״ו ב׳ יוצר כל, ומה שחייב לשתות יין הוי משום שע״י יין בא הקשה דמה הי׳ ההיתר של מר בריה דרבינא לידי שמחה, משא״כ בפורים דכתיב ביה ,,משתה",
להתענות בחג, דהרי יש מצוות שמחה וההלכה היא דשם המשתה בעצמו הוי גוף המצווה, ובזה נאמר
כר׳ יהושע דבעינן חציו לד׳ וחציו לכם, ותירץ דשיעור המשתה הוא עד דלא ידע,
דרבינא היה לו כוונה אחרת גדולה ממדרגת יושב מעתה יתבאר היטב, הא דאסור להשלים תענית חלום
ושונה והוא מדרגה של בני אדם חסידים ופורשים בפורים, דהרי כל הטעם שמותר להתענות
לגמרי מתענוגי העולם הזה ומתייחדים לעבודת יוצרם, ביו״ט תענית חלום, הוי משום דגם ע״י התענית יבוא
ולא נחלקו בזה ר״א ור״י, שאין יום אסור בפניהם לידי שמחה, אכן כל זה מהני רק אם המצוה היא השמהה,
של אלו, אלא עצרת ופורים וערב צום כפור, וכמו והמשתה הוא רק אמצעי המביא לידי שמחה, דבזה
שלא נחלקו בתענית חלום שהותר לדברי הכל אף אמרינן שאם יבוא לידי שמחה ע״י התענית שרי בשבת, כך לא נחלקו וכן סמכו רבים לכל מי להתענות, משא״כ בפורים שחיוב המשתה אינו רק
שמתענה מחמת תשובה להתענות בראש השנה אפ׳ כדי להביא לידי שמחה, אלא שהמשתה בעצמו הוא
בשבת שלא באו צדדים אלו במחלוקתם של רבי גוף המצווה, א״כ פשוט שאסור להשלים התענית, דמ״מ
אליעזר ורבי יהושע כלל עכ״ל. וביאור דברי המאירי מצוות משתה לא קיים, ורק מצוות שמחה קיים ע״י
שדימה דין זה לתענית חלום בשבת ויו״ט. הוא ע״פ התענית. ולכן הדין שעד מנחה שרי להתענות, ואע״ג מש״כ הטור באו״ח סי׳ רפ״ח, דהטעם שמותר להתענות דגם תענית שעות אסורה בפורים, אכן שם הטעם הוא תענית חלום בשבת ויו״ט, הוא משום שנפשו עגומה על משום שמצטער ע״י התענית, ומשו״ה נאסר אפי׳ תענית
חלומו שראה וחושב שיתבטל בשכר התענית, א״כ שעות, אבל בכה״ג שיש לו שמחה ע״י התענית ליתא
התענית היא עונג בשבילו, ומתבאר מזה דמי שהתענית בזה לאיסור תענית, ולכן מותר להתענות עד אחרי
היא עונגושמחה בשבילו מותר לו להתענות אפי׳ בשבת מנחה ואח״כ יפסיק תעניתו כדי לקיים מצוות משתה. ויו״ט, משום שכל מה שחייבים לאכול ולשתות יין ובזה יבואר גם מה שמר בריה דרבינא התענה רק ביו״ט הוי משום שהם דברים המביאים את האדם לידי ביו״ט ולא התענה בפורים, דלמש״כ המאירי שמחה, ולכן אדם שיכול לבוא לידי שמחה ע״י תענית, הרי כל הטעם היה משום שהיה במדרגה שבא לידי שפיר מותר להתענות. ויעויין במ״ב ב׳ תקצ״ז ב,,שער שמחה על ידי התענית, ולכן כל זה שייך רק ביו״ט, הציון" שמביא בשם הא״ר, דמשו״ה מותר להתענות אבל בפורים שנאמרה מצוות משתה, חייב להפסיק
בראש השנה מחמת תשובה, דמכיוון שדואג מאימת את תעניתו אחה״צ ולקיים מצוות סעודת פורים.
הדין יש לו שמחה מהתענית שחושב שבשכר זה יזכה ויתבאר בזה גם מה דילפינן בגמ׳ איסור תענית
לתשובה, הרי הוא מקיים מתעניתו דין חציו לכם, ויעויין מקרא ד,,משתה" ולא יצפינן משמחה, דאה״נ
במ״ב ס׳ תקכ״ט ס״ק כ׳.ולפי״ז פשוט שזוהי כוונת איסור תענית לכל אדם אפשר ללמוד גם
המאירי במה שאמר דמר בריה דרבינא הוא ממדרגת מקרא דשמחה,. אבל איסור תענית למר בריה דרבינא
צדיקים ופרושים מהעולם הזה ומדמה את זה לתענית א״א ללמוד מקרא דשמחה, משום דהוא קיים מצוות
חלום ביו״ט ומתענה מחמת תשובה בראש השנה. שמחה גם ע״י תענית, ודין איסור תענית שלו נלמד
דהפרושים מהעולם הזה ומתייחדים לעבודת יוצרם, רק מדכתיב ,,משתה". שהמשתה עצמו הוא גוף
התענית הוי עונג אצלם, והוי כמתענה מחמת תשובה, המצווה. ולא מהני מה שיכול לבוא לכלל שמחה ע״י
מעתה צ״ע אמאי לא התענה מר בריה דרבינא בפורים, התענית,וכמו״כ איסור להשלים תענית חלום בפורים
ומאי שנא מיו״ט. יצפינן רק מדכתיב משתה.

מעגלי מסכת מגילה צדק לט
ב(הנה בשאילתות דרב אחאי גאון ס׳ ס״ז איתא, בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש
סעודת פורים מהו למיכליה בלילה, מי מלכות וכו׳, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים היתה
אמרינן הואיל ומשום אודויי הוא ושפיר דמי, או אורה ושמחה וששון ויקר.
דילמא כיוון דכתיב ביה ימי משתה ושמחה ביתמא
אין בלילה לא, ת״ש דאמר רבא סעודת פורים שאכלה

וצ״ב דאמאי כתוב בתחילה והעיר שושן צהלה

בלילה לא יצא ידי חובתו ע״כ, וצ״ב מש״כ בשאילתות

ושמחה, ואח״כ ליהודים היתה אורה ושמחה, דאמאי הוזכרה בתחילה שושן לבדה, ועוד צ״ע דסעודת פורים משום אודויי הוא, והנה ב,העמק
שאלה" שם ס״ק א׳ כתב בדעת השאילתות שיש דין

דלכאורה הך קרא דוהעיר שושן צהלה ושמחה, היה

מיוחד של נתינת שבח והודאה בפורים, ודין זה הוא

צריך להיות כתוב לאחר דכתיב דהרצים יצאו להביא
את דבר המלך בדבר ביטול הגזירה, היה צריך להכתב

בשעת הסעודה, דחייב לומר בשעת הסעודה שירות והעיר שושן צהלה ושמחה, ואמאי נכתב פסוק זה
ותשבחות, או שיוצא בזה שאמר על הניסים בברכת רק לאחר שכתוב ומרדכי יצא בלבוש מלכות. המזון יעו״ש, אכן אכתי צ״ב מה שייכות יש להודאה

לדין סעודת פורים ויעוי״ש בהע״ש. ונראה בזה דהנה בגמ׳ לקמ׳ ט״ז איתא אורה זו
ונראה לומר בדעת השאילתות, דהא שחיוב ליתר

תורה שמחה זו יום טוב וכו׳ ולעיל הבאנו

תשבחות לד׳ הוא דוקח בסעודה, הוי משום

מש״כ בשו״ת מהרש״ל דמהך קרא דשמחה זה יום

דנאמר בדין ההודאה דצריך להודות מתוך שמחה

טוב יצפינן שבפורים נוהגת מצוות שמחה, ומבואר

וזהו מדיני ההודאה שצריכה להיות בשמחה, ולכן חייב

בזה דהך קרא דליהודים היתה אורה ושמחה אינו

לשתות יין ולאכול בשר דהם דברים המביאים לידי

סיפור השמחה שהיתה אז בישראל, אלא דבהך קרא

שמחה ולהודות לד׳ על הנס, וע״י כך הוי ההודאה

נאמר דין קביעות שמחה ביום הפורים לדורות, והנז,

מתוך שמחה, וזהו מש״כ השאילתות דסעודת פורים

בגמ׳ ז׳ א׳ דאמר רב שמואל בר יהודה אמר רב

משום אודויי, דהינו כדי שיתקיים דין הודאה לד׳

בתחילה קבעוה בשושן, ולבסוף בכל העולם כולו.

מתוך שמחה.

ופירשו בזה דבשנה ראשונה נקבע מצוות יום הפורים

ומבואר דלדעת השאילתות יסוד דין שמחת פורים

רק בשושן, ורק בשנה השניה נקבעה לכולם, יעויין

אינו דין שמחה בעלמא, אלא דעיקר דינו

בפ׳ רש״י שם ו,,בטורי אבן" ב׳ב׳ ד״ה שאני.

הוא הודאה לד׳ מתוך שמחה. ולפי״ז יבואר היטב מאי דכתיב בתחילה והעיר
והנה בט״ז ס׳ תרצ״ה ס״ק א׳ כתב וז״ל, ולעד״נ שושן צהלה ושמחה, ואח״כ כתיב ליהודים לפרש בדרך זה דצריך האדם לתת שבח לו היתה אורה ושמחה, דמכיות שבפסוקים אלו נאמר יתברך על טובה כפולה שעשה עמנו האחד הוא קביעות דין יום הפורים ליום שמחה, שפיר נכתב
פורענות שהביא הוא ית׳ על המן ואילו לא נתברך

בתחילה והעיר שושן צהלה ושמחה, שהרי מקודם

מרדכי אלא היה ניצל עם כל ישראל דיינו, אלא

קבעוה רק בשושן, ואח״כ כתוב ליהודים היתה אורה

שבירכו למרדכי בגדולה מאוד והטובה יתירה וכו׳, ושמחה, דהיינו לכל עם ישראל, שהתקנה לכל עם
שלא יפסיד מליתן ע״ז שבח בשמחה וכו׳ עכ״ל, הרי ישראל היתה לאחר שנקבעה בשושן.
מפורש בט״ז דיש דין מיוחד של נתינת שבח והודאה והנה בט״ז שהבאנו לעיל מבואר דחייב אדם להודות בפורים, ומסיים בזה שצריך לתת שבח ע״ז - בשמחה בפורים לד׳ על ב׳ דברים, חדא על נס
- והיינו כמש״כ דצריך להודות מתוך שמחה, ובט״ז ההצלה, ועוד על מה שבתגדל מרדכי. והנה לדעת שם מיירי ג״כ שאומר הודאות לד׳ בשעת המשתה השאילתות שמצוות שמחה בפורים עיקר דינה הוא יעוייש, וכמש״כ דחייב להודות בשעת המשתה דאז הודאה לד׳ מתוך שמחה א״כ אפשר לומר שבחיוב הוי הודאה מתוך שמחה, ולמש״כ השאילתות הרי כל הודאה זה נכלל גם מה שחייב להודות על גדולת טעם הסעודה הוא כדי שתהיה הודאה לד׳ מתוך שמחה. מרדכי וכמש״כ הט״ז.

והנה במגילת אסתר פ״ח פ׳ יד׳ כתיב, הרצים ובזה יבואר מה שכתוב במגילה הך קרא דוהעיר
רכבי הרכש האחשתרנים וכו׳ והדת נתנה שושן צהלה ושמחה בתר קרא דומרדכי יצא

מ מעגלי מסכת מגילה צדק
בלבוש מלכות, דהרי לדעת הט״ז בחיוב הודאה מתוך לזכר הנס, ומשו״ה תקנו רבנן קריאת מגילה בפורים.
שמחה נכלל גם ההודאה בשמחה על גדולת מרדכי, שבזה מקיים מצוות עשיית זכר לנס ביום שנעשה
א״כ משו״ה הוא דנכתב הך קרא דשמחה בתר הך הנס. אבל בעיקר הדין סגי בכל זכר שעושה לזכר
דכתיב ומרדכי יצא בלבוש מלכות, והינו משום שדין הנס, ואי לא בעינן זכירה בפה. יוצא גם במשלוח השמחה היה לא רק ע״ז שהדת ניתנה בשושן הבירה מנות וכו׳ במצות עשיית זכר לנס יעו״ש, ושאר דיני
לביטול הגזירה, אלא גם על זה שמרדכי יצא בלבוש הפורים הם רק מדרבנן ויעויין בהגהות חת״ס בגמ׳
מלכות דהיינו גדולת מרדכי)ויעויין בירושלמי ברכות דילן ו׳ ב׳.
פ״ח ה״א מש״כ בבאור הך דומרדכי יצא בלבוש
ולעיל ז׳ א׳ כתבנו דהך ק״ו הוא שיש בפורים דיני
מלכות(.
יו״ט ורק פרטי דיניו נמסרו כשהיה הנס

והנה בגמ׳ יא׳ א׳ רבא פתח לה פיתחא להא בנבואה ובליהק״ו לא היו יכולים לתקן ע״פ נבואתם
פרשתא מהכא ברבות צדיקים ישמח העם משום דאין נביא רשאי לחדש יעויין במש״כ שם.
ובמשול רשע יאנח עם, ברבות צדיקים ישמח העם
זה מרדכי ואסתר דכתיב והעיר שושן צהלה ושמחה,

והנה ברש״י ד״ה מעבדות כתב ביציאת מצרים

ונראה לומר שדברי רבא הן הן דברי הט״ז דכתב אמרו שירה על הים ע״כ, ולדבריו הא דילפינן
דמלבד שחייבים להודות על הצלת ישראל חייבים מק״ו דיש מצוה לעשות זכר לנס ביום שנעשה הנס,
גם להודות על גדולת מרדכי, דזהו מה שכתוב הוי מהא דאמרו שירה על הים בקריעת ים סוף.
,,ברבות צדיקים ישמח העם" ופירשו בזה המפרשים

ובטוריאבן תמה על זה וז״ל, וק״ל טובא חדא דשירה

במשלי כט׳ דברנות צדיקים הינו כשחולקים גדולה זו לא הוקבעה לדורות אלא לשעה בשעת הנס לחוד לצדיק,וזהו שחידש רבא דבכלל שמחת פורים שעיקרה אמרוהו, ועוד נס שעל הים לאו מעבדות לחירות לחוד
הוא הודאה מתוך שמחה, וכמש״כ בדברי

היה אלא ממוות לחיים נמי כדכתיב המבלי אין קברים

השאילתות, צריך להודות בשמחה גם על גדולת במצרים לקחתנו למות, ועוד הא דפריך בסמוך
מרדכי, וקמייתי על זה רבא ראיה מדכתיב

אי הכי הלל נמי נימא, ואי האי ק״ו מעבדות לחרות

והעיר שושן צהלה ושמחה, ולכאורה צ״ע מה ראייתו

אשירה שעל הים קאי, הא קריעת ים סוף היה בשביעי

שהשמחה היתה גם על גדולת מרדכי, אלא צ״ל שראייתו

של פסח, ואותו היום לא אמרינן הלל, דהא בפ״ב

היא מדכתיב הך קרא לבתר קרא דומרדכי יצא

דערכין חשיב כ״א יום שגומרין את ההלל, ובחג

בלבוש מלכות, ולא מיד אחר שכתוב על ביטול המצות לא חשיב אלא יום טוב הראשון לחוד ולא הגזירה, דמנוחר בזה שהשמחה דהיינו ההודאה לד׳

ז׳שלו וכו׳,ול״נ דה״פ מה מעבדות לחירות. אשירה

בשמחה, הוי גם על גדולת מרדכי וכמש״נ.

דהצל קאי דאמרינן ביום א׳ דפסח שהוא יצ״מ,
וס״ל כחכמים דאמרו בפ״י דפסחים שם, נביאים

גמ׳ י״ד א׳ ארבעים ושמונה נביאים במנבאו לחם שבהם תקנו לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל
לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מח פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם
שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה, מאי דרוש אמר ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן עכ״ד, ובד״ה
רב חייא בר אבא א״ר יהושע בן קרחא ומה יצ״מ, הוסיף לבאר דילפינן מהלל דליל פסח דהרי
מעכדות לחרות אמרינן שירה ממיתא לחיים לא מה שאומרים הלל ביום הוי משום יו״ט, וכמו כל שכןאי הכי הלל נמי נימא לפי שאין אומרים שאומרים בסוכות ובעצרת, והלל שאומרים בליל פסח,
הלל על נס שבחוץ לארץ וכו׳. הוי מדין הלל על הנס, ומזה יצפינן למגילה.

א(הנה בשו״ת חתם־סופר חיו״ד ס׳ רל״ג, נתב ויש לתמוה בדברי הטורי אבן, דאי יצפינן דין זה בביאור דברי הגמ׳ דילן, דילפינן מק״ו מהלל, א״כ אמאי יצפינן מהתם לחיוב מקרא מיציאת מצרים,שיש מצוה מן התורה לעשות זכר מגילה, דהוה צריך ללמוד משם דין הלל בפורים, ועוד לנס ביום שנעשה הנס, אלא שנסתפק אי בעינן דווקא דבגמ׳ פריך, אי הכי הלל נמי נימא, ולדברי הטו״א
זכר לנס ע״י זכירה או שירה, או סגי בכל זכר שעושה צריך לומר רק הלל, ומהו שהקשתה הגמ׳ הלל־נמי־

מעגלי מסכת מגילה צדק מח
נימא, ועוד דלתירוץ הגמ׳ שאין אומרים הלל על נס כל צרה שנגאלין ממנה, שדין זה נאמר בכל שנה שבחוץ לארץ, א״א ללמוד מיציאת מצרים דין הלל, ביום שנעשה הנס, שפיר אפשר לומר שחייבות מעיקר וא״כ מהיכי תיתי יהיה חיוב מקרא מגילה מק״ו הדין,שהרי דין הלל של. ליל פסח, אינו דין מיוחד
וצ״ע. שנאמר לליל פסח, אלא דזהו דין כללי שעל נס
והנה בשאילתות דרב אחאיגאון, פ׳ וישלח שאילתא שנעשה לכל עם ישראל, חייבים לומר שירה ביום כו׳ איתא, דמחייבין דבית ישראל לאודויי שנעשה הנס, וכדכתיב בגמ׳, על כל צרה וצרה שלא
ולשבוחי קמי שמיא בעידנא דמתרחיש להו ניסא, תבוא עליהם הרי להדיא שזהו דין כללי על כל צרה
דכתיב הללו את ד׳ כל גויים וכו׳, וב,העמק שאלה" וצרה שלא תבוא עליהם אלא דיש בזה תנאים שם כתב דמלשון השאילתות שכתב בעידנא דמתרחיש ושיעורים מסויימים בגודל הנס שחייבים לומר הלל

להו ניסא, משמע שדין הלל על הנס נאמר רק בשעת עליו,וא״כ מסתבר דהך דינא דמצוות עשה שהזמן הנס, אבל אין חיוב לאמרו בכל שנה ביום שנעשה גרמא, הוי רק אם המצוה היא ליום מסויים מימות
בו הנס. וכתב שזה סותר למש״כ ה,,טורי אבן" השנה, אבל מצוה שלא נאמר לה זמן מיוחד מימות
דמה שנביאים תקנו לישראל לומר הלל כשנגאלין השנה, דבכל ימות השנה אם יארע בהם נס לכל
הוי בכל שנה ביום שנעשה הנס, ומה שאומרים הלל ישראל יהיו חייבים לומר הלל, לא חשיבא מצוות
בליל פסח, אין זה מתורת הלל על הנס אלא דזוהי עשה שהזמן גרמא, והלכך נשים חייבות מעיקר תקנה מדרבנן לומר הלל בליל פסח, אבל אין זה הדין, ולא רק משום שאף הם היו באותו הנס, והנפ״מ משום הדין של הלל על הנס, והנה ברש״י פסחים בזה לפמש״כ בטו״א לעיל ד׳ א׳ דכל היכא שנשים קי״ז א׳ כתב וז״ל ועל כל צרה שלא תבוא עליהם, חייבות משום שהיו באותו הנס הוי תרי דרבנן ואינן לישנא מעליא נקט כלומר שאם חס ושלום תבוא מוציאות לאנשים לדעת תוס׳ לקמן י״ט ב׳ דתרי צרה עליהם ויוושעו ממנה אומרים אותו על גאולתן דרבנן אינו מוציא חד דרבנן, דלפמש״כ שחייבות כגון חנוכה ע״כ. הרי מפורש ברש״י שדין הלל מעיקר הדין יוכלו להוציא אנשים בקריאת הלל בחנוכה, הוא מתקנת נביאים לומר הלל על הנס. וזה דליל פסח.
גם הלל דחנוכה הוא מדאורייתא יעוי״ש. והשיב והנה לפי דברי החתם סופר ודברי הטו״א מתבאר
הטו״א שתקנת נביאים לא היתה רק על שעת הנס
גרידא, וכן מפורש ברש״י תענית כ״ח ב׳ ד״ה

לן שביום שנעשה נס לכל ישראל, יש שני
דינים מדא מצוות עשיית זכר לנס שנלמד מק״ו בגמ׳
מנהג יעו״ש. דילן ובזה יוצאים בזכר כל שהוא לנס, ועוד נאמר
והדברים מפורשים בספר ,,מעשה נסים" ס׳ א׳ בזה, דין הלל ושירה על הנס, שנלמד מתקנת
שכתב שם רבי דניאל הבבלי דחיוב הלל נביאים כדאיתא בגמ׳ פסחים קי״ז א׳, ולכאורה
לדורות ביום שנעשה הנס הוי מדאורייתא, ומשו״ה צ״ע האיך אפשר ללמוד מצוות עשיית זכר לנס משירת
גם הלל דחנוכה הוא מדאורייתא יעוי״ש. והשיב הים, דדילמא אמרוה משום דין שירה על הנס,
לו ר״א בן הרמב״ם דלדבריו יהיה חיוב לומר הלל אכן יעויין במהרש״א בסוגין שכתב דהיה בשירת הים בכל הימים הכתובים במגילת תענית, ויעויין בספר סיפור הנס, שזה אינו מדין שירה יעוי״ש, ואולי
המצוות לרס״ג להגר״י פרלא מה שביאר דעת רבי מזה נלמד מצות זכר לנס וצ״ע בזה ולפי״ז יבוארו
דניאל הבבלי. דברי הגמ׳ בפשטות דבתחילה יצפינן מק״ו מצות
ובתוס׳ סוכה לח׳ א׳ ד״ה מי, כתבו שנשים עשיית זכר לנס, ואשר מצוה זו מקיימים במקרא
חייבות בהלל דליל פסח, משום שאף הם מגילה, ואח״כ פריך בגמ׳ אי הכי הלל נמי נימא,
היו באותו הנס. ומשמע מדברי התוס׳ שבעיקרו חשיב דעדיין יש חיוב לומר הלל על הנס משום תקנת
הלל דליל פסח מצווה שהזמן גרמא, והא דנשים חייבות הנביאים וכמו בליל פסח, וע״ז משני בגמ׳ דאין הוי רק משום שאף הם היו באותו הנס, וכמו שחייבות אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, ומשו״ה ליתא לדין בד׳ כוסות ונר חנוכה, אכן לדעת ה,,טורי אבן" שדין הלל בפורים, אכן כל זה הוא רק בדין הלל על הלל בליל פסח, הוא משום תקנת נביאים לאמרו על הנס, משא״כ במצוות עשיית זכר לנס, בזה לא נאמר

מב מעגלי מסכת מגילה צדק
הך דינא דאין עושים זכר לנס שבחוץ לארץ ולכן וב,פרי מגדים" ,,אשל אברהם" ס׳ תרצ״ג ס״ק ב׳ כתב
יש בפורים מצוות עשיית זכר לנס. דלפי דברי המאירי אם חל ט״ו בשבת שקורין
אכן צ״ע מש״כ בגמ׳ אי הכי הלל נמי נימא, דמה במוקפין בי״ד דצריך לקרות את ההלל ביום השבת שייכת קושיא זו למאי דילפינן מק״ו מצוות דהוא יום הפורים של המוקפין וצ״ע בזה.
עשיית זכר לנס, דהרי דין שירה והלל נלמד מתקנת ונראה בזה דהרי דין הלל בפורים אינו דין מיוחד נביאים ובלא הק״ו היה צריך להקשות דנימא הלל שנקבע לפורים, אלא דהוא משום תקנת
בפורים, ומהו שכתוב בגמ׳ אי הכי. הנביאים לומר בכל שנה ביום שנגאלו, וא״כ כל
ונראה ע״פ מש״כ בירושלמי פסחים פ״י ה״ו, כתיב החילוק בין פרזים ומוקפים, הוא רק בדינים המיוחדים
בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו את שנאמרו לימי הפורים, אבל בדין הלל שאינו דין
ד׳, התנדבו ראשי עם כשהקב״ה עושה לכם נסים מיוחד לפורים, בזה לא שייך לחלק בין פרזים ומוקפים,
תהו אומרים שירה, המינון הרי גאולת מצרים, שנייח דעיקר הוא לומר ביום שנעשה הנס, ומה שיוצאים
היא שהיא תחילת גאולתן, הרי מרדכי ואסתר, שנייח פרזים בי״ד ומוקפים בט״ו גם בקריאת הלל, צ״ל שהיו בחוץ לארץ,ואית דבעי מימר מרדכי ואסתר דשני הימים מיקרי יום שנעשה הנס, דהנס הי׳ בשני משונאיהם נגאלו, לא נגאלו מן המלכות. הרי מפורש הימים, והרי לדעת החתם־סופר שיש מצווה מן בירושלמי דנס פורים לא היה נס שלם שצריך לומר התורה לעשות זכר לנס ביום שנעשה הנס, ואין זה עליו שירה, ופליג בזה על גמ׳ דילן, ומה שתירץ דין מיוחד בפורים. בע״כ צ״ל שזה דפרזים יוצאים לקמן רבא בשלמא התם הללו עבדי ד׳ ולא עבדי פרעה, בי״ד ומוקפים בט״ו, הוי משום ששני הימים דינם
אלא הכא הללו עבדי ד׳ ולא עבדי אחשורוש אכתי כיום שנעשה הנס, ולכן בדין הלל לדעת ר׳ דניאל
עבדי אחשורוש אנן, אין כוונתו כהירושלמי, דהנה הבבלי והטורי אבן יכולים כולם לצאת בשני הימים,
ברי״ף גרס, הכא היכי נימא וכבר העירו בזה שכוונת ואין בזה חילוק בין פרזים ומוקפים, ולכן כשחל ט״ו
הרי״ף היא, שנוסח זה של הלל א״א לאמרו בפורים בשבת דקראו את המגילה בי״ד יצאו המוקפים אע״פ שמעיקר הדין חייבים לומר הלל בפורים, גם חובת הלל בזה.

ויעויין במש״כ לקמן, וכן איתא במאירי שכתב וז״ל ב(והנה בגמ׳ ערכין י׳א׳ איתא אמר רבי יוחנן
ואין לשון עבדי ד׳ נופל אלא בנס שאפשר לומר בו

משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה

עבדי ד׳ בלבד, כגון נס של מצרים עבדי ד׳ ולא עשר ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל שמונה ימי
עבדי פרעה, אבל בזו עדיין עבדי אחשוורוש אנן החג ושמונה ימי החנוכה ויום טוב הראשון של פסח
עכ״ל.ומשמע שרק הנוסח של הלל אינו שייך לפורים, ויום טוב הראשון של עצרת ובגולה עשרים ואחד. אכן בירושלמי מפורש להדיא דעל נס פורים לא תשעה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ושני ימים טובים שייך לומר הלל משום שלא היתה גאולה שלמה, ילפי של פסח ושני ימים טובים של עצרת מאי שנא בחג דברי הירושלמי ליתא כלל להק״ו מיציאת מצרים, דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל
דהרי לדבריו גרע נס פורים מנס יציאת מצרים. יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין
מעתה נראה דזהו מש״כ בגמ׳ - איהכי - הלל בקרבנותיהן שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא לא איקרי נמי נימא, דמאחר שיצפינן בגמ׳ ק״ו מיציאת מועד ראש חודש דאיקרי מועד לימא לא איקדיש
מצרים, הרי מבואר דסברינן דלא כהירוש׳, וא״כ מעתה בעשיית מלאכה דכתיב השיר הזה יהיה לכם כליל

נימא גם הלל על נס דפורים, וכמו שאומרים הלל התקדשחג לילה מקודש לחג טעון שירה ושאין מקודש בליל פסח מדין תקנת נביאים, ומכש״כ בנס פורים לחג אין טעוןשירה ראש השנה ויום הכפורים דאיקרי
דהוי ממוות לחיים. מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה לימא משום דר׳
והנה בגמ׳ משני, רב נחמן אמר קריאתה זו הלילא, אבהו דאמר ר׳ אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה ובמאירי כתב דלפי״ז מי שאין לו מגילה, רבש״ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך
חייב לקרוא את ההלל, דבאמת נאמר גם בפורים מצוות בר״ה ויוהכ״פ אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הלל. אלא שבקריאת המגילה יוצא ידי חובת הלל, הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל

מעגלי מסכת מגילה צדק מג
אומרים שירה לפני. והא חנוכה דלא הכי ודלא הכי ד״ה יחיד, משא״כ בפסח שאינו חלוק בקרבנותיו ולכן וקאמר משום ניסא אי הכי פורים דאיכא ניסא לימא חשיבי כל ימי הפסח כיו״ט אחד לענין הלל יעו״ש אמר רב יצחק לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ ברש״י, וא״כ בחנוכה שדין הלל שבו הוא מדין הלל לארץ מתקיף לה רב נחמן וכו׳ רב נחמן אמר קרייתא על הנס ביום שנעשה הנס, לא שייך טעם זה כלל, יחם זו הלילא, רבא אמר בשלמא התם הללו עבדי ד׳ ולא לא שייך לקבוע הלל על נס פך השמן לבד, א״כ אמאי
עבדי פרעה הכא אכתי עבדי דאחשוורוש אנן. ובטורי צריך לומר הלל בכל יום, דמיסגי באמירת הלל ביום
אבן בגמ׳ דידן ד״ה יצ״מ ביאר דשני דיני הלל נאמרו הראשון, שבזה ההלל הוא על נצחון החשמונאים. חדא דין הלל שאומרים בימים טובים, ועוד דין הלל והנראה מוכח מזה שדין הלל של חנוכה אינו מדין על הנס ביום שנעשה הנס, ויש ביניהם גם נפ״מ הלל על הנס, אלא דנאמר בזה דימי החנוכה

לדינא דהנה במתניתין לק׳כ׳ב׳ מפורש דקריאת דינם כימים טובים שאומרים בהם את ההלל, דרבנן
ההלל הוי רק ביום, וכתב בטורי אבן דדין זה היא תיקנו ימים מסויימים בשנה כדי להלל לד׳ על
רק בדין הלל שנאמר בימים טובים, משא״כ בדין הלל הנסים שעשה לישראל, וימים שנקבעו הם בימים על הנס ביום שנעשה הנס יכולים לאמרו גם בלילה. טובים, ואף על גב דימי החנוכה לא איקרו מועד ולא ומשו״ה אומרים בליל פסח הלל, משום דזהו מדין הלל איקדוש בעשית מלאכה כדפריך בגמ׳, מכל מקום נראה על הנס, ובזה ליתא להך דינא דאין קורין את ההלל דבהא דמשני משום ניסא, אין הביאור בזה
אלא ביום, ולכאורה במאי דאיתא בגמ׳ דבחנוכה דהוי מדין הלל על הנס, אלא דמכיוון שיסוד דין
אמרינן משום ניסא צ״ל דכוונת הגמ׳ היא שדין הלל הלל שאומרים אותו במועדים מבואר ברבנו יונה
בחנוכה אינו מדין ימים טובים שאומרים בהם את ברכות פ״א וז״ל שהלל אומרים אותו לפרסם הנסים
ההלל, דבזה רק אם איקרי מועד ואיקדיש בעשיית שעשה לנו הבורא בכל זמן וזמן עכ״ל. וא״כ בימים
מלאכה, אבל דין הלל דחנוכה הוא משום שאומרים טובים שהוקבעו משום נס שאירע לישראל אע״ג דלא

הלל על הנס ביום שנעשה הנס, וכמו שכתב כן להדיא איקדוש בעשיית מלאכה, מ״מ תקנו רבנן שיו״ט זה
רבי דניאל הבבלי בתשובותיו שהבאנו לעיל. הוא מכלל ימים טובים שאומרים בהם את הלל, והיינו
אכן צ״ע דברמב״ם הלכ׳ חנוכה הביא את הדין שאין דקאמר משום ניסא, דמשום הנס שאירע בהם היה שייך קורין את ההלל אלא ביום, וחזינן שגם בחנוכה לקבוע יום טוב בחנוכה בכלל ימים טובים שאומרים נוהג דין זה, ולדברי הטו״א הרי בדין הלל על ה.נס בהם את ההלל.
ביום שנעשה הנס לא נאמר הך דינא דאמרינן אותו ויתבאר בזה מש״כ ה,,שבלי הלקט" דמשו״ה קורין
רק ביום. את ההלל בכל יום משום שכל יום חלוק והנה בבית יוסף ס׳ תרפ״ג הביא כמה טעמים על בנרותיו, דמכיוון שיסוד דין הלל בחנוכה הוא משום זה שקורין את ההלל שמונה ימים, חדא משום דין הלל של ימים הקבועים, א״כ הרי גם ביו״ט מה שהנס של פך השמן נתחדש בכל יום, וקצת צ״ע בזה שאומרים בכל יום הלל בחג הסוכות הוי משום דכל אם על נס פך השמן חייב לומר הלל, דבפשטות צ״ל יום חלוק בקרבנותיו, דמשו״ה הוא דחשיב כל יום שדין הלל נאמר רק על נס של גאולה או הצלה, ייעוין כחג בפני עצמו, וכמש״כ ברש״י תענית כ״ח, ולכן כתב
בספר ,עמק ברכה" מש״כ בזה. ובבית יוסף הביא שם הש״ל דגם ימי החנוכה חשובים כל יום כיו״ט בפני
בשם ,,שבלי הלקט" דהטעם שאומרים הלל בכל יום עצמו לענין הלל משום שכל יום חלוק בנרותיו. הוא משום שכל יום חלוק בנרותיו, והוי כמו חג הסוכות ומשא״כ בפסח שאינו חלוק בקרבנותיו דאומרים הלל שאומרים בו בכל יום הלל משום דכל יום חלוק רק ביום הראשון דכל ימי הפסח חשיב כחג אחד בקרבנותיו, וצ״ע טובא דהרי מה שאיתא בגמ׳ דמשום לענין הלל.
שכל יום חלוק בקרבנותיו אומרים את ההלל בכל יום ובזה יבואר מה שגם בחנוכה אין קורין את ההלל הוי רק בדין הלל שנאמר במועדים, דבזה נאמר אלא ביום משום דהוי מדין הלל של ימים שמכיוון שכל יום חלוק בקרבנותיו חשוב כל יום הקבועים, ולא מדין הלל על הנס, ובדין הלל של ימים
כחג בפני עצמו, ומפורש כן ברש״י תענית כ״ח ב׳ הקבועים נאמר דהוא רק ביום.

מד מעגלי מסכת מגילה צדק
ויתבאר בזה מה שר״ש בן יהוצדק לא הביא את בהם את ההלל אין זה שייך, דהצל של ימים טובים
ההלל של ימי הפסח,)ובתוספתא סוכה יסודו הוא הודי׳ לד׳ על כל הנסים שעשה לישראל,
הובא גם הלל של ליל פסח וכן הובא גירסא זו ואפשר דמכיוון שהטעם שיוקבע יום הפורים ליו״ט בטור ס׳ תע״ג אכן בגמ׳ דילן לא הובאה גירסא זו, לענין הלל הוא משום הנס שאירע בו, א״כ אם הנס
ובהגהות הגר״א לתוספתא השמיט מש״כ שם ליל פסח שעליו נקבע היו״ט הוא נס שלא שייך לומר עליו
עי״ש(אכן לדברינו מבואר שפיר דר״ש בן יהוצדק הלל, א״כ לא הוי סברא לקבוע יום זה לימים טובים הביא רק את דין הימים הקבועים שאומרים בהם את שאומרים בהם ההלל דיו״ט זה אין בו שייכות להלל, ההלל, אבל לא מיירי כאן בדין הלל על הנס, והילכך משא״כ ביו״ט דחנוכה דהוקבע לזכר נס שיש בו דין הלל דליל פסח שהוא מדין הלל על הנס לא הוזכר בזה. הלל, א״כ מסתבר לקבעו בכלל ימים טובים לענין
ונראה עוד דמש״כ בב״י בתחילה דהטעם שאומרים הלל. אכן צ״ע מאי שתירץ רבא בשלמא התם הללו
את ההלל בכל יום הוא משום דנס פך השמן עבדי ד׳ ולא עבדי פרעה, והכא הללו עבדי ד׳ ולא נתחדש בכל יום, אין הביאור בזה שזהו מדין הלל עבדי אחשוורוש, אכתי עבדי אחשוורוש אנן, דלמש״כ על הנס, רק מכיוון שכל יום נתחדש נס נאמר בו דין לעיל ביאור דברי רבא הוא שנוסח הלל זה א״א לאמרו הלל, דבאמת לא שייך לומר כלל הלל על נס פך בפורים, ומכיוון שעל גוף הנס שייך לומר הלל, ורק
השמן וכמש״כ, אלא כוונתו בזה כמש״כ בתוס׳ תענית הנוסח של הלל אינו שייך לפורים, א״כ בכה״ג שההלל
כ״ח ב׳ ד״ה יום טוב וז״ל, אבל שמונה ימי פסח הוא לא על נס הפורים אלא על כל הנסים, שייך לא, משום דלא דמי לחנוכה וסוכות דחנוכה דינא הוא שפיר לומר נוסח זה של הלל גם בפורים, ובשלמא לגמור הלל דכל ח׳ ימים היה הנס מתגדל והיו כל לטעמא דאין אומרים הלל על נס שבחו״ל, הרי זה חד וחד יום טוב, וכן בסוכות כל יומא ויומא הוי גריעותא בהנס גופו שאינו מסוג הנסים שיש בהם דין יום טוב בעצמו וכו׳, אבל פסח אינו משתנה לא הלל, ולכן שייך זה גם לענין קביעת יום הפורים מקרבנות ולא מיום טוב לכך אין גומרין בו את להלל של ימים טובים וכמש״נ לעיל, אכן לטעמו של ההלל אלא יום טוב הראשון עכ״ל. ומפורש בתוס׳ דמה רבא אין זה גריעותא בהנס, ורק בפועל א״א לומר שאומרים בחנוכה הלל בכל יום הוי משום דכיון שהנס נוסח זה, וא״כ שייך שפיר לקבוע ליום הפורים בכלל
בתגדל בכל יום הוי כל יום יו״ט בפני עצמו, והיינו ימים שאומרים בהם את ההלל, אכן א״נ שסברת רבא
דהוי רק סברא שיקרא כל יום ליו״ט בפני היא כהירושלמי דפ׳ ערבי פסחים שהבאנו בסק״א
עצמו. ולא משום דיש בו דין הלל על הנס, וזה

אתיא שפיר, דזה הויגריעותא בהנס עצמו שלא היה

מש״כ בב״י דהנס נתחדש בכל יום דכוונתו בזה בה גאולה, ורק הצלה ממוות, ואין אומרים שירה על
דמשו״ה הוא דחשיב כל יום כיו״ט בפני עצמו, אבל נס זה, א״כ מסתבר דמשו״ה אין בזה גם טעם לקבוע ביסוד דין הלל בחנוכה שהוא מדין ימים טובים

פורים בכלל ימים שאומרים את ההלל וכמש״נ.

שאומרים בהם את ההלל איןנפ״מ ביןשני הטעמים. ג(רבא אמר בשלמא התם הללו עבדי ד׳ ולא עבדי וחנה בגמ׳ערכין שם פריך אי הכי פורים נמי נימא פרעה אלא הכא הללו עבדי ה׳ ולא עבדי
ולכאורה לפמש״כ דמה שכתוב שם בגמ׳ משום אחשוורוש אכתי עבדי אחשוורוש אנן. וברי״ף גרס

ניסא אין זה רק משום הלל על הנס, אלא דזהו טעם הכא מאי נימא הללו עבדי ד׳ ולא עבדי אחשוורוש לקבוע את ימי החנוכה בכלל ימים טובים שאומרים וכו׳ ומשמע מדבריו שביאור דברי רבא הוא דהנוסח את ההלל, א״כ מסתבר דמה דפריך בגמ׳ אי הכי של הלל שתקנו רבנן אינו שייך לנס פורים, וכן פורים נמינימא, כוונת הגמ׳ בזה שיום הפורים יהי׳ מפורש להדיא במאירי וז״ל ואין לשון עבדי ד׳ בכלל הימים הקבועים שאומרים בהם את ההלל, וצ״ע נופל אלא בנס שאפשר לומר בו עבדי ד׳ לבד כגון
בזה דמאי משני בגמ׳ דאין אומרין הלל בפורים נס של מצרים עבדי ד׳ ולא עבדי פרעה וכו׳ עכ״ל
משום שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, דכל זה ומפורש בדבריו שעיקר הטעם הוא משום דלא שייך מהני רק לעניןשאין בו דין הלל על הנס, אבל לענין לומר בפורים את הנוסח של ההלל וכן נקטו האחרונים. שיקבע יום הפורים בכלל ימים טובים שאומרים וצ״ע בזה. דהרי בעיקר חיוב הלל שלהרבה ראשונים

מעגלי מסכת מגילה צדק מה
הוא מדאורייתא, לא נאמר כלל נוסח מסויים, רבנו תם היא שבהלכה למשה מסיני שנאמרה בכל ועיקרו הוא פסוקי שירות ותשבחות לד׳, ורק רבנן הספרים נאמר רק דין שירטוט בשורה העליונה, דאם תקנו בזה נוסח מסויים, א״כ בפורים שלא שייך לומר בהלכה נאמר דין שירטוט בכל השורות, אמאי בעינן נוסח זה, מ״מ חיוב הלל לא נפקע ממנו, וחייב לומר הלל״מ מיוחדת במזוזה, וכן אמאי תפילין אינם פסוקים אחריהם של שירה והודאה, ובשלמא א״נ צריכים שירטוט הרי הם בכלל הספרים, וכן אמאי דמעיקר דין הלל על הנס הוי רק בשעת הנס, ורק בעינן קרא גבי מגילה שצריכה שירטוט דהרי היא היתה תקנה מיוחדת של הלל בחנוכה, וגם כאן היתה בכלל הספרים משום דנקראת ספר, אלא ראיה מזה קושיית הגמ׳ דתהיה תקנה מיוחדת של הלל בפורים, שדין שירטוט שנאמר בכל הספרים הוא רק שירטוט דבזה אפשר לומר שמאחר שלא שייך פה הנוסח של שורה עליונה, וה״נ גבי תפילין צריכים שירטוט הלל לא תקנו כלל דין הלל, אבל א״נ שדין הלל על שורה עליונה משום הלכה למשה מסיני שנאמרה בכל הנס מעיקר הדין נוהג לדורות, א״כ אפי׳ אם לא שייך הספרים, ובמ״ב בבה״ל ס׳ ל״ב ס״ו כתב דלדעת הנוסח חייב לומר פסוקי שירה כדי לקיים מצוות הלל. רבנו תם אם לא שירטט בתפילין שורה עליונה ונראה דבזה רבא מודה שקריאת מגילה היא כהלל התפילין פסולים משום שנאמר בהם דין שירטוט ויוצא בזה חובת הלל, ומה שחולק על רב שורה עליונה מהלל״מ. והרמב״ן הריטב״א ובחידושי
נחמן זה משום דלאחר שרבנן תקנו נוסח של הלל הר״ן בגיטין שם חולקים על זה וסוברים דבהלכה אפי׳ אם אחד יקרא פסוקים אחרים של הלל לא קיים שנאמרה בכל הספרים נאמר דין שירטוט בכל מצוות הלל מדרבנן, אע״ג שקיים חובת הלל דאורייתא, השורות,והא דבעינן הלכה במזוזה הוי משום דההלכה דמדרבנן נקבע דין הלל לפי הסדר שקבעו, דהרי שנאמרה בכל הספרים הוי רק בספרים שניתנו בהלל הדין שאם קרא למפרע לא יצא, אע״מ שאמר לקרות בהן, משא״כ תפילין ומזחה דלא ניתנו לקרות שירות ותשבחות, והיינו משום דמדרבנן נאמר דין בהן, ולכן בתפילין אין כלל דין שירטוט, ובמזוזה קריאת הלל כסדר שקבעו חכמים, ובזה סובר רבא נאמרה הלכה מיוחדת של שירטוט, והא דבעינן קרא דמה מהני הא דקרייתא זו הלילא, דמ״מ אין זה לשירטוט במגילה הוא משום דמגילה נקראת אגרת, הלל שתקנו חז״ל, ובזה תירץ דהנוסח שקבעו חכמים והו״א דלא יהיה בה דין שירטוט ככל הספרים. אינו שייך לנס פורים, ונשאר רק חיוב הלל מעיקר ואנח במגן־אברהם ס׳ תרצ״א ס״א כתב דבמגילה הדין,וזה שפיר יוצא בקריאת מגילה. סגי רק בשירטוט שורה העליונה וכן כתב

גמרא ט״ז ב׳ דברי שלום ואמת אמר רב תנחום

הלבוש, ובביאור הגר״א שם כתב דזה שגגה, דלדעת

ואמרי לח אמר רב אסי מלמד שצריכא

רבנו תם שספר תורה סגי בשירטוט שורה עליונה,

שירטוט כאמיתה של תורה.

הרי סובר דמגילה הוקשה למזוזה שצריכה שירטוט
בכל השורות, ולדעת החולקים עליו הרי סוברים
ופירש רש״י כספר תורה עצמו שירטוט הלכה למשה דבהלכה שנאמרה בכל הספרים נאמר דין שירטוט מסיני. ובתוס׳ בגיטין ו׳ ב׳ ד״ה א״ר יצחק בכל השורות, והא דבעינן קרא למגילה הוי משום
הביאו בשם רבינו תם שסובר דספר תורה צריך דנקראת אגרת, והו״א שלא יהיה בה דין שירטוט,
לשרטט רק בשורה העליונה אבל בשאר השורות אין אמנם לאחר דילפינן שמגילה הוקשה לספר תורה, יש צריך שירטוט ורק במזוזה נאמר דין שירטוט בכל בה דין שירטוט כמו בכל הספרים וכתבי הקודש השורות, ומה דאיתא בגמ׳ דילן דמגילה צריכה שצריכים שירטוט בכל השורות.
שירטוט כאמיתה של תורה פירש ר״ת דאמיתה של והנה בשו״ע יו״ד רפ״ד ס״ב איתא אסור לכֹתוב ג׳ תורה היינו מזוזה, ויצפינן מגילה ממזוזה דגם מגילה תיבות מפסוק בלא שירטוט אם הוא כתב
צריכה שירטוט בכל השורות. אשורית,ומיהו באיגרת שלומים מותר לכתוב אפילו
והנח במסכת סופרים איתא הלכה למשה מסיני כמה תיבות מהפסוק לדבר צחות, ובהג״ה כתב יחם
שמסרגלין בקנה וכותבין בדיו על העור, שירטט שיטה העליונה שוב לא צריך ע״כ. והנה וביסוד הלכה זו נחלקו רבנו תם והראשונים, דעת מקור הדין שבכתיבת כתבי הקודש על הנייר סגי

תו מעגלי מסכת מגילה צדק
בשירטוט שורה עליונה הוא מדברי ר״ת בגיטין שם, השורות,דדין שירטוט שלהם נלמד מהלכה שנאמרה אכן צ״ע דכל מה שחידש רבנו תם דסגי בשורה בכל הספרים אבל במה שיצפינן בגז״ש הוי דין עליונה זהו משום שסובר דדין שירטוט שנאמר בספר מיוחד בס״ת)ויש עוד דינים שנוהגים רק בספר תורה מהלל״מ נאמר רק בשורה העליונה, ולכן גם תורה ולא בכתבי הקודש ויעויין בביאור הגר״א ס׳ כשכותבין על הנייר סגי בשירטוט שורה עליונה, תרצ״א ס״ק ד׳ שכתב דרק בספר תורה צריך עיבוד והיינו כמש״כ בחידושי המאירי לגיטין שם, דיסוד לשמה משא״כ בשאר כתבי קודש(.
הדין שחידש ר׳ יצחק דאסור לכתוב על הנייר ג׳ מעתה יתיישב מה שכתבו המג״א והלבוש, דבמגילה

פסוקים בלי שירטוט הוי משום סייג לההלכה שנאמרה סגי בשירטוט שיטה אחת, משום דדין בכתיבת כתבי קודש עי״ש, ולכן מאחר שבכל כתבי שירטוט שנאמר במגילה, הוא רק דין שירטוט של הקודש סגי בשירטוט שיטה עליונה, ה״נ בדינא דר׳ כל כתבי הקודש, אבל הדין המיוחד של שירטוט יצחק סגי בשירטוט שיטה עליונה, אכן בדעת שנאמר בספר תורה זה לא נאמר במגילה, ולכן הראשונים שחולקים על רבנו תם וסוברים דבספר מאחר שבכתבי הקודש סגי בשירטוט שיטה עליונה, תורה צריך שירטוט בכל השורות, א״כ גם דינא דר׳ ה״נ במגילה סגי בזה.

יצחק שהוא משום סייג נאמר בכל השורות, ומשום ובזה יבואר מה שכתב הרמ״א דבדינא דר׳ יצחק הכי סתם המחבר שצריך לשרטט בכל השורות משום שאסור לכתוב ג׳ תיבות בלא שירטוט סגי שבס׳ רע״א ס״ה כתב דספר תורה צריך שירטוט

בכל השורות עיי״ש בביאור הגר״א, וה״ה בדין

בשירטוט שורה העליונה, ותמהנו על זה דכל זה רק

דר׳ יצחק צריך לשרטט בכל השורות, וצ״ע על הרמ״א

לדעת ר״ת, אבל לראשונים שחולקים עליו מהיכי
תיתי יהיה דין שירטוט רק בשורה עליונה, שהרי
שבס׳ רע״א לא חולק על המחבר והיינו שגם הוא
הכריע דלא כר״ת, ובדינא דר׳ יצחק כתב דסגי

יסוד דינא דרבי יצחק הוא משום סייג לדין שירטוט
שנאמר בכתבי קודש. אכן להמבואר אפשר לומר

בשירטוט שיטה עליונה, ואולי בדינא דר׳ יצחק דאע״ג שהרמ״א פוסק דספר תורה צריך שירטוט בכל
דהוי רק מדרבנן סמך לקולא וצ״ע. השורות, אין זה משום ההלכה שנאמרה בכל כתבי
ונראה בזה דהנה ברא״ש בהלכות ספר תורה ס״ז הקודש, אלא דזהו דין מיוחד בס״ת דילפינן גז״ש
הביא את דעת ר״ת, וכתב ע״ז וז״ל ינ״ל ממזוזה כמש״כ הרא״ש, ובזה מודה הרמ״א שדין דספר תורה בעיא שירטוט דילפינן כתיבה כתיבה שירטוט שנאמר בכל כֹתבי הקודש הוא רק לשירטוט
ממזוזה, וכו׳ וכ״כ הרמב״ם דספר תורה בעיא שירטוט שיטה עליונה ולכן כשרבנן גזרו לכתוב כתבי הקודש
עכ״ל, ומבואר בדברי הרא״ש שדין שירטוט כל על הנייר בלי שירטוט משום סייג לדין שירטוט
השורות בספר תורה אינו משום ההל״מ שמובאת דאורייתא, בזה נאמר רק שצריך לכתוב על הנייר
בריש מסכת סופרים שנאמרה בכל הספרים, דבזה בשירטוט כמו שמשרטטים בכתבי הקודש, שזהו
מודה הרא״ש לרבנו תם דבהלכה נאמר רק דין שירטוט שיטה עליונה, אבל משום דין שירטוט שישנו
שירטוט בשורה העליונה, והא דצריך בספר תורה רק בספר תורה, לא אסרו רבנן לכתוב כל כתבי
שירטוט בכל השורות, הוי משום דילפינן בגז״ש הקודש בלא שירטוט בכל השורות, ועל דין שירטוט
ממזוזה, דבספר תורה ישנו דין שירטוט שנאמר שנאמר רק בס״ת לא תקנו רבנן סייג לכותב על
במזוזה. הנייר, ומשו״ה כתב הרמ״א דמדינא דר׳ יצחק סגי
ומתבאר מזה דבספר תורה יש שני דינים של בשירטוט שורה העליונה.
שירטוט דין שירטוט שיטה עליונה מדין והנה בגמ׳ מנחות ל״ב ב׳ איתא, אמר רב יהודה
שירטוט שנאמר בכל הספרים בכתבי קודש ותפילין אמר שמואל כתבה איגרת פסולה מ״ט אתיא ומזוזה, ודין שירטוט בכל השורות שנלמד בגז״ש כתיבה כתיבה מספר. ופי׳ רש״י איגרת בלא שירטוט, במזוזה, ונראה דמה דילפינן ממזוזה זה רק לספר ובתוס׳ ד״ה כתיבה תמהו על זה דהרי בגמ׳ לעיל איתא
תורה דהגז״ש קאי רק על ספר תורה אבל בשאר דשירטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני, ואמאי

כתבי קודש לא נאמר בהם שצריכים שירטוט בכל בעינן לגז״ש כתיבה כתיבה.

מעגלי מסכת מגילה צדק מז
ונראה דמהלכה למשה מסיני יצפינן דין מיוחד של ונראה בזה דהנה דעת הרמב״ם בפ״א מהלכ׳ שירטוט במזוזה, אכן דין שרטוט שורה תפילין שבספר תורה נאמר דין שרטוט עליונה שנאמר בכל הספרים, הו״א שלא יהי׳ במזוזה בכל השורות כמזוזה, והיינו כדעת הראשונים דבהלכה כמש״כ הראשונים בגיטין, משום דלא ניתנה לקרות, למשה מסיני שנאמרה בכל הספרים, נאמר דין שירטוט ולזה בעינן גז״ש במזוזה, דיש בה גם דין שירטוט בכל השורות, ורבנו תם הקשה על זה דאמאי בעינן שורה העליונה של כל הספרים, והיינו כדעת ר״ת הלכה למשה מסיני במזוזה דצריכה שרטוט, דהרי יש שדין שירטוט שורה העליונה נאמר אפי׳ בספרים בה דין שירטוט מהלל״מ שנאמרה בכל הספרים, שלא ניתנו ליקרות בהם. ובשו״ת רעק״א סימן נ׳ תירץ ע״פ מה שהביא

ויש בזה נפ״מ לדינא, דהנה בתוס׳ גיטין שם הבית יוסף בהלכ׳ ס״ת בשם המרדכי, שנסתפק אם
כתבו, דבהלכה למשה מסיני שנאמר בה דין

צריך שיהיה שירטוט המתקיים גם לאחר הכתיבה,

שירטוט שורה עליונה, נאמר גם דין שירטוט מלמטה

או שסגי בשירטוט שיהיה קיים רק בשעת הכתיבה,

ומשני הצדדין, ואפשר שכל זה הוא רק בדין שירטוט וכתב רעק״א בזה שדין שירטוט שנאמר בכל הספרים
שנאמר בכל הספרים, דבו נאמר דין שירטוט מד׳

הוא משום הכשר הכתיבה, ובזה סגי בשירטוט בשעת

צדדין, משא״כ בדין שירטוט במזוזה שנאמר בה דין

הכתיבה, משא״כ במזוזה דנאמר בה דין מיוחד של
שירטוט בכל השורות, לא נאמר דין שירטוט מד׳

שירטוט בגוף הספר, בזה בעינן שיהיה השרטוט קיים

צדדין.

לעולם.

והנה בהגהות ,,אמרי ברוך" יור״ד סי׳ רע״א נסתפק

והנה לפי מה שהבאנו לעיל בשם הרא״ש דילפינן

לדעת הסוברים דבעינן שירטוט מד׳ צדדין,

בגז״ש ספר תורה ומזוזה, א״כ אפי׳ אם דין

אם שרטט בכל השורות, אי צריך גם מד׳ צדדין, או

שירטוט שנאמר בכל הספרים הוא בכל השורות,

דכשיש שירטוט בכל השורות, תו לא בעינן שירטוט

מ״מ בספר תורה יש שני דינים של שירטוט, חדא

מד׳ צדדין, ויעויין ב,ביאור הלכה" ב,,משנה ברורה"

דין שרטוט מהלל״מ שנאמרה במסכת סופרים, ואשר

סי׳ ל״ב ס״ו שגם נסתפק בזה, והנה א״נ שגם אם

דינה הוא בכל תורה שבכתב שנאמרה בהן דין כתיבת

שרטט בכל השורות בעינן שרטוט מצדדין, שפיר

כתבי הקודש, ועוד דין מיוחד של שירטוט שנלמד

אפשר לומר דבעינן להגז״ש כתיבה כתיבה לרבות

ממזוזה.ולמש״כ לעיל קאי הגז״ש רק על ספר תורה

שבמזוזה נוהג גם דין שרטוט של כל הספרים, מבלעדי

ולא בשאר כתבי הקודש, שדין שרטוט שלהם נלמד

הדין המיוחד של שרטוט שנאמר במזוזה, והנפ״מ

מהלל״מ שנאמר במס׳ סופרים, והנ״מ בזה הוא אי

בזה הוי דבמזוזה צריכה שירטוט מד׳ צדדין, דבדין

בעינן שהשירטוט יהיה קיים לאחר הכתיבה דבכתבי

המיוחד של שירטוט שנאמר במזוזה לא נאמר כלל

הקודש סגי בשירטוט בשעת הכתיבה, וכמש״כ

הך דינא, ורק בדין שירטוט של כל הספרים נאמר דין

רעק״א שכל דין השרטוט הוא רק להכשר הכתיבה,

זה, ושפיר בעינן להגז״ש מספר, לרבות שבמזוזה

משא״כ בס״ת שנלמד בה בגז״ש דין מיוחד של

נוהג גם דין שירטוט מד׳ צדדין, מדין שירטוט של

שירטוט דמזוזה, ואשר בדין זה בעינןשהשירטוט יהיה

כל הספרים. קיים גם אחרי הכתיבה וכמש״כ ברעק״א.
וע״פ זה אפשר לבאר מה שחילק הרמב״ם במגילה

והנה ברמב״ם פ״ב מהלכ׳ מגילה הי״ט כתב, אין דין שירטוט מדין דיו וקלף דהרי דין דיו וקלף כותנין המגילה אלא בדיו על הגויל או על בס״ת לא הוי הלכה מיוחדת בס״ת אלא דהוי מהלל״מ הקלף כספר תורה וכו׳ וצריכה שרטוט כתורה עצמה שנאמרה בכל תורה שבכתב בכתיבתו כדין כתיבת ע״כ. ובכתבים המיוחסים לתרן הגרי״ז מבריסק זצ״ל כתבי הקדש כדאיתא במס׳ סופרים שם, ולזה כתב הקשה דאמאי שינה הרמב״ם בלשונו בדין שירטוט, הר״מ בסתמא שצריכה דיו וקלף כס״ת, משא״כ כדין מדין כתיבה בדיו ועל הקלף, דבדין דיו וקלף כתב שירטוט לא כתב הרמב״ם - כספר תורה - שהרי דצריכה להכתב בדיו ועל הגויל - כספר תורה - בספר תורה ישנו דין מיוחד של שרטוט שאינו כלל
ובדיןשירטוט כתוב - כתורה עצמה .- בשאר תורה שבכתב בכתבי הקודש, וכל דין שירטוט

מח מעגלי מסכת מגילה צדק
של מגילה הוא מדין שירטוט של שאר תורה שבכתב והנה בגמ׳ יח׳ א׳ רב ושמואל דאמרי תרוויהו לעז בכתבי הקודש, אבל לא נאמר בה הדין המיוחד יווני לכל כשר, והרי״ף השמיט הא דרב של שירטוט שנאמר בספר תורה, ולכן לא ושמואל,והרז״ה השיג על זה דמאחר דק״ל כרשב״ג כתב הרמב״ם - כספר תורה - שהרי מגילה א״כ ה״ה במגילה לעז יווני לכל כשר, ובמלחמות אינה כספר תורה בדין שירטוט, אלא כתב כתב וז״ל ועוד דאשכחן לסוגיא דגמ׳ דמן בתר רב
דצריכה שירטוט - כתורה עצמה - כוונתו כדין ושמואל דלא סבירא להו הכי דאמרינן בפ״ק לא קשיא
שירטוט שנאמר בכל תורה שבכתב, ולא כדין המיוחד כאן בספרים כאן במגילה מאי טעמא משום דכתיב של שירטוט בספר תורה, והיינו דין שירטוט שנאמר ככתבם וכלשונם, ומש״ה ממעטינן מגילה שאינה בכל כתבי הקודש בכתיבתן, שתורה בכתב צריכה מטמאה את הידים עד שתהא כתובה אשורית דלא להכתב בשירטוט, והנפ״מ בזה שבמגילה בעינן שיהיה הויא כשאר ספרים אע״ג דנפקי בה לעוזות ורבנן שירטוט קיים רק בשעת הכתיבה, משא״כ בס״ת בתראי רב פפא ורב נחמן הכי סבירא להו דשאני
דבעי בה שיהיה השירטוט לעולם משום דיש בה דין מגילה משאר ספרים, וא״ת דלמא ההיא לרבנן דכיוון
מיוחד של שירטוט שנלמד ממזוזה. דמכשרי בכל לשון בשאר ספרים אי ס״ד דינה של
מגילה כדינן של ספרים ככתבם וכלשונם למעוטי
מתניתין ריש פ״ב: קראה תרגום קראה בכל מאי, אבל לרשב״ג שמא למעוטי שאר לשונות אתא לשון לא יצא אבל קורין אותה אבל לשון יווני שכשר לשאר ספרים לכל כשר ואפילו
ללועזות בלעז וחלועז ששמע אשורית יצא. למגילה זו אינה תורה שאפילו לרשב״ג כיוון שכל

ובשו״ע ס׳ תר״צ ס״ט היתה כתובה בתרגום או הספרים אינם נכתבים אלא יוונית דכתיב יפת חלקים בלשון אחרת מלשונות העכו״ם לא יצא ליפת וישכון באהלי שם, לא כתב רחמנא גבי מגילה ידיחובתו בקריאתה אלא המכיר אותה הלשון בלבד. ככתבם וכלשונם למעוטי לשונות שאין התורה נכתבת אבל אין לחוש באיזה כתב היא כתובה ע״כ, ומפורש בהן וכו׳ עכ״ל. ומפורש בדברי הרמב״ן שאם היה הדין בדברי הרמ״א שזה שהכשירו למי שאינו יודע אשורית שלשון יווני כשר במגילה, לא היה צריך כלל קרא לקרוא במגילה הכתובה בכל לשון אין זה רק אם למעוטי שאר לשונות, דמאחר ששאר ספרים לא הלשון הוא אחר, אלא אפילו אם הכתב אינו כתב נכתבים בכל לשון לרשב״ג, ה״ה מגילה ולא צריד
אשורית, ג״כ כשר לאינן מכירים לשון אשורית. קרא לזה. והר״ן השיג על דבריו דשפיר בעינן קרא
ובביאור הגר״א שם ס״ק כ׳ כתב דזה שגגה, לזה שאינה נכתבת בכל לשון, משום דמאחר שנקראת
דבמתניתין איתא עד שתהא כתובה אשורית,

אגרת הו״א דנכתבת בכל לשון, שכן דרכה של אגרת

ובגמ׳ יט׳ א׳ איתא עלה, דילפינן מהך דכתיב ככתבם

להכתב בכל לשון עי״ש.

וכזמנם דבעינן דוקח כתב אשורית, ורק בלשון אחרת וצ״ע טובא על הרמב״ן שהרי כל דיני כתיבת
הקילו לשאינן יודעים אשורית, אבל הכתב צריך להיות מגילה שצריכה להכתב על הספר ובדיו, יצפינן
רק אשורית עי״ש, ויעוין ב,,ביאור הלכה" מש״כ בזה. בגמ׳ יט׳ א׳ בגז״ש כתיבה כתיבה, אע״ג שכל הספרים
וצ״ע על דברי הגל״א שהוכיח מהך דכתיב ,,ככתבם נכתבים על הספר ובדיו, הו״א שמגילה לא צריכה
וכזמנם" דהכתב צריך להיות רק אשורית, דהרי להכתב כשאר ספרים, וא״כ הרי בעינן קרא לזה בגמ׳ט׳ א׳ יצפינן מדכתיב ככתבם וכלשונם, דמגילה שאינה נכתבת בכל לשון, והרמב״ן בעצמו בחידושיו נכתבת רק בלשון אשורית, ומ״מ הדין הוא דמי שאינו למסכתין בפ״ב כתב, דמשו״ה בעינן קרא לזה דנכתבת יודע לקרוא אשורית יכול לקרוא בכל לשון, דזהו דין על הספר ובדיו, משום דנקראת אגרת יעוי״ש. מיוחד שהקילו במגילה למי שאינו מכיר לשון אשורית, ונראה בזה ע״פ מה ששמעתי מפי מרז הגרי״ז וא״כ מאי ראיה מהך דכתיב ככתבם וכזמנם דהכתב זצ״ל דלמגילה נאמרו שני דברים של כתיבה הוא רק אשורית, דדילמא איירי רק ביודעים לקרוא א(דין כתיבה של כתבי הקודש כמו שאר תורה כתב אשורית, וכמו שאמרינן כן לענין לשון אחרת, שבכתב ב(דין מיוחד של כתיבת מגילה לענין זה
ה״נ נימא לענין הכתב. דלא הוי כקורא בעל פה, דלזה לא בעינן שיחול על

......-.

מעגלי מסכת מגילה צדק מט
המגילה חלות קדושת כתבי הקודש, אלא נאמר לזה ונראה שלרשב״ג דסובר שספרים אינם נכתבים

דין כתיבה מיוחד של מגילה, ויסד את דבריו ממה בכל לשון, וכדקי״ל כך להלכה כרשב״ג,
שכתב הריטב״א ז׳ א׳, למ״ד דמגילה לא ניתנה ורק במגילה נאמר דין מסויים שמי שאינו יודע
להכתב, והקשה על זה רהא תנן קראה על פה לא יצא לקרוא אשורית, יכול לקרוא במגילה הכתובה
כמו שהקשו בתוס׳, ותירץ הריטב״א וז״ל, ויש לומר בכל לשון, ומי שמכיר לשון אשורית אינו יכול דשמוחל הכי קאמר שלא ניתנה ליכתב בכלל ספרי לקרוא במגילה הכתובה בכל לשון לדעת הרמב״ן, הקודש עד שתהא כמותה לטמא את הידים, אבל מ״מ בזה החילוק הוא לא רק בהלשון שהמגילה כתובה בו, ניתנה להכתב של תהא על פה, והקורא על פה לא אלא דמעיקר הדין נאמר דין קריאה במגילה שיש
יצא עכ״ל. הרי מפורש בדברי הריטב״א שנאמר עליה קדושת כתבי הקודש, ומה שנתרבה דמישאינו

דין מיוחד של כתיבה לענין זה דלא ליהוי כקורא יודע אשורית יכול לקרוא במגילה הכתובה בעל פה, וא״כ ה״נ לדידן שמגילה ניתנה להכתב בכל לשון, אין זה רק קולא בלשון המגילה, אלא דנאמר והויא בכלל כתבי הקודש, מ״מ נאמר בה גם דין להם דין מיוחד של מגילה לקריאה, דהרי לרשב״ג מיוחד של כתיבה לענין זה דלא ליהוי כקורא על פה, לא חיילא קדושת כתבי הקודש במגילה שאינה כתובה
ועוד הביא ראיה לזה ממה דאיתא בגמ׳ גז״ש כתיבה אשורית או יוונית, ובע״כ צ״ל דנאמר דין מיוחד של
כתיבה ואם דין כתיבת מגילה הוא מדין כתיבת כתבי קריאה במגילה שאין לה קדושת כתבי הקודש, אכן דין הקודש לא בעינן קרא לזה, דהרי לקריאת מגילה בעינן זה נאמר רק למי שאין מכיר לשון אשורית. שיקרא במגילה שיש בה קדושת כתבי הקודש,)ואין מעתה יתבאר הא דבעינן קרא לזה דמגילה נכתבת
זה שייך למה שהקשו הראשונים דתיפוק ליה משום על הספר ובדיו, דאה״נ בדין מגילה ליודעים
שנקראת ספר, דקושית הראשונים היא דנילף מקרא לשון אשורית לא צריך לזה, משום דהרי צריכים ד,ספר" שיש בה דיני כתיבה כשאר ספרים ולא צריך
לגז״ש כתיבה כתיבה, וע״ז תירצו הראשונים דמכיוון

לקרוא במגילה שיש עליה קדושת כתבי הקודש, ורק
למישאינו מכיר לשון אשורית, דנאמר בו דין מסויים
שנקראת גם אגרת, שוב א״א למילף מקרא דספר, שיכול לקרוא במגילה הכתובה בכל לשון, ואשר ויעויין ברא״ש הלכ׳ ספר תורה שביאר דבר זה, אכן במגילה זו אין כלל קדושת כתבי הקודש, בזה בעינן קושיית הגרי״ז היא דלא בעינן כלל קרא לדיני קרא דגם למגילה הכתובה בכל לשון, נאמרו דינים כתיבתה, דהרי צריך לקרוא במגילה שיש בה קדושת מיוחדים של כתיבה על הקלף ובדיו ושירטוט. כתבי קודש, וממילא שדיני כתיבתה הם כשאר כתבי
הקודש, ובע״כ צ״ל דיש דין מיוחד של כתיבת מגילה

ויבואר בזה היטב מה שאומר הרמב״ן דאם היה

לענין קריאה, ולא בעינן שיקרא במגילה שיש בה כשר במגילה לשון יווני לא צריך כלל הך
קדושת כתבי הקודש, ואין לומר דאחרי שיצפינן מגו״ש

קרא דככתבם וכלשונם, דלהא שאינה נכתבת בכל

נאמר בזה דדין כתיבתה הוא מדין כתיבת כתבי קודש

לשון לא צריך קרא דכל הספרים אינם נכתבים בכל

דהרי אפי׳ אחרי הגז״ש עדין צריך קרא לזה שצריכה

לשון לרשב״ג, ותמהנו ע״ז דמאי שנא מהא דבעינן

שירטוט וזה משום דמגז״ש יצפינן רק לעיקר הכתיבה.

קרא לזה דכותבים רק על הקלף ובדיו, אכן להמבואר

ולא לשירטוט כמ״ש שם הרמב״ן וא״נ דבהגז״ש נאמר אתיא שפיר דהרי הא דבעינן קרא דנכתבת על הספר
דכתיבת מגילה הוא ככתיבת כתבי קודש אמאי צריך

ובדיו, הוי רק בדין המיוחד של מגילה לשאינם

קרא לשירטוט(.

מכירים לשון אשורית שלהם נאמר שאין צריכים
לקרוא במגילה שיש עליה קדושת כתבי הקודש, דלזה
אכן בתוס׳ז׳ א׳ כתבו דלשמואל שאומר דמגילה לא יצפינן שגם למגילה שהיא בכל לשון יש, דין של כתיבה ניתנה להכתב, הא דאיתא קראה על פה לא יצא על הספר ובדיו אבל בהך דככתבם וכלשונם דממעטינן הוי רק מדרבנן, ומבואר בדברי התוס׳ דלדין מגילה בכל לשון הרי מיירי באלה היודעים לשון אשורית, לגבי קריאה בעינן דוקח למגילה שיש עליה קדושת דהרי רק להם נאמר שאינם קוראים במגילה הכתובה כתבי קודש, דאל״כ אין זה שייך להך דמגילה לא בכל לשון, וא״כ לא בעינן קרא לזה דאינה נכתבת

ניתנה להכתב. ״(7גשמט מ בכל לשון, דהרי היא בכלל כתבי הקודש שאינם

ב מעגלי מסכת מגילה צדק
נכתבים בכל לשון, ומשום כך כתב הרמב״ן דבהך מתניתין י״ט א׳ בן עיר שחלך לכרך וכן כרך דככתבם וכלשונם נתמעט גם לשון יוונית שכשירה שחלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו בכל הספרים, ורק במגילה נתמעטה מגזה״כ, ולכן קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהן, ובגמ׳ אמר השמיט רב אלפם להך דרב ושמואל דלשון יוונית רבא לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל י״ד, אבל
לכל כשר. אין עתיד לחזור כליל י״ד קורא עמהן.
מעתה אפשר לבאר גם את דברי הגר״א שהוכיח וברי״ף כתב דאם היתה דעתו לחזור בליל יד׳
דגוף האותיות צריך להיות רק אשורית, אע״פ שאח״כ נתעכב גם ביום יד׳, מ״מ
מהא דילפינן לה בגמ׳ מקרא דככתבם וכזמנם, דמגילה אינו מתחייב בקריאת יום יד׳, ובחזון איש או״ח נכתבת רק אשורית, ותמהנו על זה דהרי גם על לשון מועד ס׳ קנב׳ כתב דאפילו אם נתעכב מרצונו מ״מ המגילה יצפינן מקרא דככתבם וכלשונם דהלשון הוא כל שבתחילת החיוב דהינו תחילת ליל יד׳ היתה רק אשורית, ומ״מ אמרינן דמי שאינו יודע לשון דעתו לחזור בליל יד׳ תו לא מתחייב בקריאת מגילה אשורית יכול לקרוא במגילה הכתובה בכל לשון, ביום יד׳, אע״ג שאח״כ שינה דעתו והחליט להשאר וא״כ ה״ה לגבי גוף האותיות, אכן לפי מה שביארני עד אחר עלות השחר של יום יד׳, והנה הריטב״א
יבואר שפיר, דהגר״א בס׳ תר״צ ס״ק י״ז כתב כדעת חולק בזה על הרי״ף וז״ל ולא נהירא כלל שאין זה
הרמב״ן, דבמגילה לא כשר לשון יווני והיינו משום תלוי בדעתו אלא כל שנתעכב שם ביום יד׳ יום שהוא סובר כהרמב״ן דמככתבם וכלשונם יצפינן פורים הוי פרזי בן יומו עכ״ל.
למעוטי יוונית, דאל״כ לא בעינן כלל הך קרא דככתבם וחנה בט״ז סי׳ תרפ״ח כתב דאם בדעתו להשאר כמש״כ הרמב״ן, וכמו שביארנו דדין כתיבת מגילה בעיר עד אחרי שיאיר המזרח של יום יד׳,
הוא בכלל כתיבת כתבי הקודש, ורק לאינו מכיר ואח״כ שינה דעתו וחזר לעירו נפטר מקריאת יום יד׳,
לשון הקודש נאמר שיכול לקרוא במגילה הכתובה שהרי לא נתקיימה מחשבתו, ויעויין בפמ״ג מש״כ בכל לשון, שלדעת רשב״ג אינה בכלל כתבי הקודש, בזה דלא כהט״ז, וכן הכריע מרן החזון איש להלכה ולכן הוכיח שפיר הגר״א מהך דילפינן מ,, ככתבם דאפי׳ אם חזר אח״כ לכרך, לא פקע מיני׳ חובת
וכזמנם", דהכתב גופו צריך להיות אשורית אפי׳ מגילה דרמיא עלי׳ בתחילת הלילה. ובחזון איש שם
למי שאינו מכיר, דהרי למי שמכיר לשון אשורית הקשה על הט״ז, דא״נ שכל שלא היה בעיר עד לא בעינן כלל קרא לרבויי כתב אשורי, דהרי דין הבוקר לא הוקבע דינו לבן עיר, האיך יקרא בליל
קריאתו הוא במגילה שיש בה קדושת כתבי הקודש, יד׳, דהרי בלילה לא הוקבע עדין דינו לפרוז.

וכל מה שצריך לרבויי במגילה דיני כתיבה הוי ונראה בזה, בהקדם ביאור עיקר דין פרוז ומוקף
במגילה שקורא בה מי שאינו מכיר לשון אשורית בן יומו, דאין הביאור בזה, שדין פרוז
וכמש״נ לעיל, ואתיא שפיר הוכחת הגר״א. ומוקף אינו תלוי במקום הקבוע לדירתו, אלא דזהו
ולכאורה היה אפשר לדחות דשפיר בעינן הך קרא תלוי במקום שנמצא בפועל ביום הקריאה, דככתבם למי שיודע לשון אשורית, והא אלא דבאמת המקום שקבוע לו לדירתו נותן עליו
דבעינן קרא הוא משום דבכל הספרים מהני כתב חיובי מקומו אפי׳ כשאינו נמצא שם, אלא דנאמר יוונית, ובעינן קרא למעוטי דבמגילה לא סגי בכתב בזה דין מיוחד של פרוז ומוקף בן יומו, שמפקיע ממנו יוונית, אכן יעויין בטורי־אבן ט׳ ב׳ שדן בזה אי חובת מקומו, ונותן לו דיני המקום שהוא שם, אכן בזה לרשב״ג הותר רק הלשון או גם הכתב כשר, וא״נ נאמרו תנאים מסויימים, וכל שאין בו תנאי דין פרוז בן דרק לשון יווני הוכשר אבל כתב יווני לא א״כ לא יומו, קורא כבני מקומו, ודבר זה מבואר בדברי מרן בעינן קרא למעוטי כתב יוונית, ובע״כ דהמיעוט קאי החזו״א זללה״ה באו״ח סי׳ קנ״ב ס״ב, שפירש איבעית אפי׳ לאלו שקוראים בלשון אחר שצריך כתב אשורי. הירושלמי בבן עיר שנתן דעתו ביד׳ להיות בכרך בטו׳ ועוד דמכיוון דילפינן דבעינן רק לשון אשורית, ולא אי מתחייב בט״ו, והיינו דבתחילת ליל ט״ו היה עדיין מהני במגילה לשון יוונית וכדעת הרמב״ן, א״כ בעיר, אלא דכבר בתחילת הלילה החליט לצאת לכרך
מסתבר שגם כתב יוונית לא מהני וצ״ע בזה. בלילה לשהות שם עד אחרי שיאיר המזרח של יום

מעגלי מסכת מגילה צד ק נא
ט״ו, ובזה מסתפק הירושלמי אי בעינן שיהי׳ בכרד מי שהוא בן כרך והוא בעיר בתחילת ליל טו׳, בתחילת ליל ט״ו כדי שיחול עליו תורת מוקף בן ודעתו לחזור לכרכו לפני שיאיר המזרח דלא חייל יומו, או דסגי במה שהחליט בתחילת הלילה להיות עליו תורת פרוז בן יומו, א״כ שפיר מתחייב בחובת בכרך בלילה עד אחרי שיאיר המזרח, ואע״ג דכעת בן כרך, משום דכל דלא חייל עלי׳ תורת פרוז בן אינו יושב בכרך, מ״מ הרי קבע דירתו בכרך ליום יומו, נשאר עליו דין קריאתו כדין המקום שקבוע

טו׳, והנה במה דאיתא שם בירושלמי בן כרך שעקר לו לדירתו, משא״כ בן עיר שהוא עדיין בעיר בתחילת
דירתו לעיר ליל טו׳ נפטר מכאן וכאן, כתב בחזון ליל טו׳, אלא שדעתו לצאת מיכף לכרך עד אחרי
איש שם ס״ק ו׳, דאם בתחילת הלילה דעתו לחזור שיאיר המזרח של יום טו׳, בזה הרי כל קריאתו ביים לכרך לפני שיאיר המזרח של יום טו׳ חייב בקריאה טו׳ הוי מתורת מוקף בן יומו, ובדין מוקף בן יומו
אע״ג שהוא בתחילת הלילה בעיר, הרי דמי שדירתו בעינן שיהי׳ בכרך בתחילת הלילה, ולכן כל שבתחילת
קבועה בכרך אפי׳ אם בתחילת הלילה אינו בכרך, הלילה אינו בכרך, לא מהני מה שדעתו להיות שם
אלא דדעתו הוא להיות בכרך לפני שיאיר המזרח, כשיאיר המזרח, ומשו״ה איבעיא לי׳ בירושלמי אי
חל עליו דין קריאת בן כרך, משא״כ במי שהוא בן עיר חייל עליו תורת מוקף בן יומו, משום שאינו יושב ורק יכול להתחייב בקריאת יום טו׳ מתורת מוקף בכרך מתחילת הלילה, או דלא בעינן שישב בתחילת בן יומו בזה מסתפק הירושלמי אי סגי במה שדעתו הלילה, ורק סגי במה שקבע בתחילת הלילה להיות להיות בכרך לפני שיאיר המזרח עד אחרי שיאיר שם עד אחרי שיאיר המזרח, ולכאורה צ״ע במש״כ המזרח, או בעינן שישב בכרך מתחילת הלילה, דבדין פרוז בן יומו, בעינן שישב בעיר מתחילת וכנראה שלהלכה קי״ל דלא מהני להתחייב אם לא הלילה, דרק ע״י ישיבה מתחילת הלילה, שהוא תחילת היה בכרך מתחילת הלילה, יעויין בחזון איש שם יום הפורים, עד אחרי שיאיר המזרח, מהני לתת לו בדינים העולים, דמשמע שם כך מדבריו, וביאור דין המקום שהוא שם, ולאפקועי מיני׳ חובת מקומו
הדברים בזה דכל שדירתו קבועה בעירו הוי זה דבר הקבוע לדירתו, דהרי ,,בטורי אבן" ד׳ א׳ כתב
התחייבו בדיני עירו אפי׳ כשאינו נמצא בעירו, אלא דקריאת מגילה דלילה הוי רק מדרבנן, ולא הוי דנאמר דין מיוחד של פרוז או מוקף בן יימו, מעיקר דין רוה״ק שבפורים, וא״כ הרי ליל הפורים שמפקיע ממנו דין מקומו, ונותן לו דיני המקום שהוא לית בי׳ כלל דין קריאה מדברי קבלה, ואמאי בעינן
נמצא שם ליום זה. אכן בחידוש זה שע״י ישיבה שישב במקום מתחילת הלילה, דהלילה לית בי׳ כלל
בעיר ביום הפורים לחוד חייל עליו תורת בן עיר דין יום הפורים לקריאה, ויעויין בשו״ת נודע ביהידה

לענין יום הפורים, נאמר בזה דבעינן שישב במקום ס׳ מ״א שכתב כדברי ה,,טורי אבן", דמקרא מגילה שקובע לו ליום זה בתחילת הלילה, שהוא תחילת יום דלילה הוי רק מדרבנן, אכן מצינו שיש חולקים על הפורים, שמכיוון שאין זה מקום הקבוע לו לדירתו, דברי ה,,טורי אבן" ו,,הנודע ביהודה", דהנה בפרי וכל דין קריאתו ביום יד׳ הוי ע״י ישיבתו בפועל מגדים סי׳ תרפ״ז, ב,,משבצות זהב" ס״א, כתב דלדעת בעיר, שמהני לתת לו דין פרוז בן יומו, ומכיוון שכל הט״ז ס׳ תרפ״ז ס״ב שכתב דמקרא מגילה הוי
החיוב הוא ע״י ישיבתו בפועל בעיר, נאמר בזה כדאורייתא משום דהיא מדברי קבלה, אם קרא
שיעור מסויים בישיבתו בעיר, ושיעור ישיבתו הוא מגילה בין השמשות של ליל פורים לא יצא ידי
שכבר בתחילת הלילה יהי׳ במקום, משום שרק ע״י חובת קריאה של ליל פורים, דמכיון שהוי דברי קבלה
ישיבתו מתחילת הלילה עד אחרישיאיר המזרח חייל לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא, הרי מפורש בדבריו עלי׳ דין המקום שהוא שם, וכל שבתחילת יום הפורים שגם מקרא מגילה דלילה הוי מדברי קבלה ודלא אינו במקום, הדין הוא שע״י ישיבה לאחר תחילת כהטו״א והנו״ב.
היום, לא סגי להתחייב בחיוב המקום שהוא צם והנה במגן־אברהם ס׳ תרפ״ז ס״א הביא שהקשו ביום זה, וא״כ נשאר דינו כדין המקום הקבוע לו דאמאי לא תקנו רבנן במקרא מגילה דלילה לדירתו, דכל שלא חייל עליו תורת פרוז או מוקף שזמנה יהי׳ רק עד חצות, וכמו שתיקנו כך בקריאת בן יומו, נשאר דינו כמו מקום דירתו הקבוע, והילכך שמע, ובמגן אברהם תירץ, דעיקר מצוותה ביום

נב מעגלי מסכת מגילה צדק
והילכך לא גזרו רבנן שיקרא עד חצות, ולכאורה יש דין סעודה בלילה, דאין היקש למחצה, ולכאורה צ״ל שכוונתו כמש״כ ה,טורי אבן", דבמקרא מגילה א״נ שמקרא מגילה דלילה, לא הוי מדברי קבלה, דלילה הוי רק מדרבנן, ומשו״ה לא גזרו רבנן, משא״כ מה שייך לומר בזה דאין היקש למחצה, דההיקש קריאת שמע דהוי מדאורייתא, גזרו רבנן דיקרא עד הוא רק לדיני הפורים שמעיקר דברי קבלה, אבל חצות, דדילמא יפשע ולא יקרא, אכן בפרי מגדים שם במה שתיקנו רבנן לאחר מיכן שיקראו גם בלילה, ס״ג הביא את דברי ה,,מגן אברהם", וכתב דאין אין זה שייך לההיקש שהוא בדין דברי קבלה שבפורים. לתרץ את הקושיא מאי שנא מגילה מק״ש, דמגילה ומבואר בדבריו שמקרא מגילה של לילה הוי מדברי הוי רק דרבנן, ומשו״ה לא גזרו, דהרי מגילה הוי קבלה, וכדברי ה,,פרי מגדים", והב״ח הכריע להלכה מדברי קבלה, ודינה כדין תורה. הרי שוב כתב הפרי כדברי המרדכי, שיש דין סעודה גם בלילה, והנה מגדים דמקרא מגילה דלילה הוי מדברי קבלה, וכנראה בשו״ע ס׳ תרצ״ה ס״א, כתב סעודת פורים שאכלה
שגם בדברי המג״א לא למד כמש״כ, דהרי כתב את בלילה לא יצא ידי חובתו, ובהג״ה ומ״מ גם בלילה
זה לתרץ קושיית המג״א, ואם היתה זו כוונת המג״א ישמח וירבה קצת בסעודה, וכתב ע״ז המגן אברהם היה כותב שזהו תירוץ המג״א, אלא מוכח מדברי ס״ק א׳, שדעת הרמ״א היא כהב״ח, הרי דק״ל להלכה הפרי מגדים, שאין ראי׳ מדברי המגן־אברהם, דמקרא כדברי הב״ח, ודברי הב״ח מיוסדים ע״פ דברי המרדכי
מגילה בלילה הוי רק מדרבנן. שיש חיוב סעודה משום דאין היקש למחצה, ומבואר

והנה הב״ח ס׳ תרצ״ה כתב וז״ל, כת׳ המרדכי פי׳ מזה דגם מקרא מגילה דלילה הוי מדין דברי קבלה.
ראבי״ה, שצריך לנהוג כלילי שבת ויומו דומיא אכן אפי׳ א״נ שמקרא מגילה דלילה הוי רק דקריאה, דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים ואין מדרבנן, מ״מ חשיב תחילת הלילה תחילת היקש למחצה, ואיני מבין זה, דהא רב כהנא קאמר יום הפורים, דבטו״א ז׳ ב׳ כתב, דאיסור הספד לרב אשי אמאי טרידי רבנן בסעודת פורים, וכי לא מדין דברי קבלה נוהג גם בליל פורים, ורק דין
הוה אפשר למיכל באורתא, א״ל ולא ס״ל למר סעודה ומגילה הוא רק ביום מדב״ק, ולעיל ה׳ ב׳
להא דרבא דאמר סעודת פורים שאכלה בלילה לא כתבנו שנאמרו תרי דיני, חדא מצוות שמחה בבשר
יצא י״ח, מ״ט ימי משתה כתיב, משמע דסעודה אחת ויין,ועוד נאמר דין מיוחד של איסור הספד ותענית
די, ולפענ״ד ליישב דברי ראבי״ה, דסובר דודאי ולעיל כתבנו מקור שני הדינים הללו יעו״ש, ודין
הסעודה החשובה ברבוי מינים אינו אלא ביום, שמחה סגי במה שעושה סעודה אחת בבשר ויין, כדמוכח
וכדמוכח מההיא עובדא, אלא דרב כהנא קס״ד בגמ׳ז׳ב׳, בהא דשאל רב כהנא, ולא הוה אפשר
דבלילה נמי יצא אם אכל הסעודה החשובה בלילה, למיכל באורתא, דמשמע שאם היו יוצאים ידי חובת
וא״כ לפי זה לא הי׳ צריך להרבות כ״כ בסעודה סעודת פורים בלילה, היו ביום פטורים משמחת
חשובה ג״כ ביום, עד דליהוי טרידי בה לבטל ב״ה פורים, וחייבים ללכת לבית המדרש ללמוד תורה, בשבילה, דכבר יצא י״ח במה שאכל סעודה חשובה והינו משום שאין זה חיוב על כל היום אלא שחייב בלילה,ורב אשי מהדר ליה מדרבא דלא יצא י״ח פעם אחת לשמח עצמו בבשר ויין וסגי בזה. וזה בסעודה חשובה שאכל בלילה, אלא דוקח באכלה א״נ דלא כהב״ח בשם ראבי״ה. אכן דין איסור ביום, והשתא לפ״ז הוכיח ראבי״ה, דבע״כ צריך הספד ותענית, הוי דין על כל היום דמיקרי ,,יום לסעוד גם בלילה לערוך שלחנו ולסעוד ודינו כליל שמחה" לענין שאסור לצער עצמו בתענית והספד,
שבת ויומו אלא דכבוד יום עדיף, דאי איתא דא״צ וזהו דין בכל היום כולו, ולדברי הטורי אבן נוהג
לסעוד בלילה כלל האיך טעה כל־כך רב כהנא, דין זה גם בלילה, דחלות דין יום שמחה לענין
וקס״ד דיצא בסעודה חשובה כשאכלה בלילה, הלא איסור הספד ותענית, הוי גם בליל פורים, ומבואר אינו חייב לסעוד בלילה, אלא ודאי דעכ״פ חייב לפי״ז דגם ליל פורים יש לו חלות דין יום הפורים, לסעוד בלילה דומיא דקריאה וכו׳ עכ״ל. ומפורש דחלות דין יום שמחה יש גם בליל פורים, ורק
בדברי הראבי״ה שיש חובת סעודה בלילה משום דהוקש המצוות בפועל, כגון מקרא מגילה ומשלוח מנות
עשייה לזכירה וכמו שקורין את המגילה בלילה, ה״נ וסעודה נוהגות רק ביום וכמש״כ שם בטו״א יעו״ש.

מעגלי מסכת מגילה צדק נג
ואנח ב,טורי אבן" ה׳ ב׳ ד״ה אלא כתב, דדינא)ואגב יש להעיר דהמאירי סותר בזה את דבריו דפרוז ומוקף בן יומו נאמר לא רק לדין מקרא שכתב במס׳ שבת דכאן כתב המאירי.דבחנוכה ופורים מגילה, אלא דכל דיני הפורים חלים על הפרוז בן יומו, אין בהם דין ברכת שהחיינו על גופו של יום, ורק על והיינו דאין וה דין מסויים במקרא מגילה, אלא מצוות נר חנוכה וקריאת מגילה יש דין ברכת דהוי דין בחלות יום הפורים, דחייל על הבן יימו שהחיינו, ובשבת כג׳ א׳ כתב וז״ל מי שאין לו להדליק כל חלות יום הפורים כדין הפרוז, ולפי״ז אפשר ואינו במקום שאפשר לו לראות, יש אומרים שמברך לומר כמש״כ דלחלות פרח בן יומו בעינן שישב לעצמו שעשה נסים ושהחיינו בלילה הראשון, ושעשה
בעיר מתחילת הלילה, דאז הוי תחילת יום הפורים נסים בכל הלילות, והדברים נראים עכ״ל, הרי להדיא
גם בדין פרוז בן יומו, וכמש״נ. שדעת המאירי דבחנוכה יש דין ברכת שהחיינו על

וחנה במאירי ד׳ א׳ כתב וז״ל חייב אדם לקרות את

גוף היו״ט דחנוכה, וזה להיפך מש״כ המאירי בגמ׳

המגילה בלילה שלתחרתו יום פורים ולשביתה דילן וצ״ע(.
פעם אחרת ביום מחרתו, אלא שמכל מקום עיקר

חמורם מכל דברינו דבהך דינא דפרוז בן יימו,

הקריאה היא אותה של יום, ומתוך כך אנו נוהגין נאמר שיעור מסויים בישיבתו בעיר, שע״י לברך עליה שהחיינו אף בקריאה של יום, ואין אנו ישיבה זו חייל עליו תורת בן עיר ליום יד׳, ושיעיר פוטרין עצמנו בשל לילה כשאר ימים טובים, וגדילי זה הוא שיושב בעיר מתחילת ליל יד׳, שהוא תחילת המחברים כתבו שאין אומרין אותו אלא בלילה, ואין יום הפורים, עד אחרי שיאיר המזרח של יום יד׳, הדברים נראין, יש שמגלגל חיוב זמן ביום מצד אחר, דכל שישב בעיר כשיעור זה, חייל עליו תורת בן עיר והוא מפני יום טוב, שלא נאמר בלילה אלא על ליום יד׳,אפי׳ שיוצא מן העיר לאחר שהאיר המזרח.
המגילה, מה שאין כן בשאר ימים טובים, שאף אותו של מעתה נראה בביחזר מחלוקת הרי״ף והריטב״א, במי לילה הוא לזכר יום טוב, ולא לדבר אחר, ואע״פ שבתחילת ליל יד׳ היתה דעתו לחזור לכרך, שבמוכות יש זמן על הסוכה ועל היום טוב, ואעפ״כ לפני שיאיר המזרח של יום יד׳, ואחר כניסת ליל זמןשל לילה עולה לכל. הדין נותן כן מאחר שאף יד׳ שינה את דעתו והחליט להשאר בעיר עד אחרי
הלילה יום טוב, מה שאין כן מיהא בשמחת פורים, שיאיר המזרח של יום יד׳, אי חייל עליו חלות בן
שהרי סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. עיר, או לא חייל עליו, משום דבתחילת הלילה היתה
מכל מקום אין דבריהם כלום, שכל שאין שם כוס דעתו לחזור לכרך לפני שיאיר המזרח, דדעת הריטב״א לקדוש אין בו זמן, ואל תשיבני מיום הכפורים הוי שחייל עליו תורת פרוז בן יומו, משום שהרי שקדושתו יתירה, ולא נפקע כוסו אלא מצד איסור במציאות ישב בעיר מתחילת הלילה עד אחרי שהאיר שתיה שבו, והריאין זה דומה אלא לחנוכה, שיש זמן המזרח, ומאי איכפת לן, שבתחילת הלילה היתה על ההדלקה ולא על היום, אלא שלא נאמר זמן ביום דעתו לחזור לפני שהאיר המזרח, דמ״מ כל שישב אלא על המגילה מן הטעם שכתבנו, ר״ל שעיקר זמנה בעיר כל הלילה עד אחרי שהאיר המזרח, הרי ישב ביום עכ״ל, ומבואר בדעה שהביא המאירי דליל כשיעור ישיבה, דבעינן לענין שיחול עליו תורת פורים אין לו כלל חלות יום הפורים, דאם הי׳ לליל פרוז בן יומו, אכן בדעת הרי״ף נראה לומר, שסובר פורים דין יום הפורים, לענין זה דהוי יום שמחה דנאמר דין מסויים בישיבתו בעיר, שצריך שכל ישיבתו ושיאסר בהספד וכמש״כ ה"טורי אבן", שפיר הי׳ יכול בעיר תהי׳ בקביעות להיות בעיר עד אחרי שיאיר
לצאת בברכת שהחיינו שאמר בליל פורים, דהרי כבר המזרח, וישיבה בעיר ע״מ לחזור לפני שהאיר המזרח,
חל יום הפורים, ורק המצוות בפועל נוהגים רק והיינו דלא קבע ישיבתו בעיר ליום יד׳ בתחילת הלילה

ביום, אבל לדין ברכת שהחיינו סגי אם יש לו דין לא מהני כדי שיחול עליו תורת פרוז בן יומו, דכל יום הפורים לענין דינים מסויימים, ובאמת מודה ישיבה ע״מ לחזור לפני האיר המזרח, אין בה תורת
בזה גם המאירי אלא שחולק עליהם משום שסובר ישיבה לענין שיקבל תורת פרוז, ורק ישיבה של
דלא נאמר דין ברכת שהחיינו על יום הפורים עצמו, קביעות דירה ליום יד׳, מהני שיחול עליו דין פרוז ורק נאמר דין ברכת שהחיינו על מצוות קריאת מגילה, בן יומו, ומכיוון דשיעור ישיבה הוא מתחילת הלילה,

נד מעגלי מסכת מגילה צדק
צריך שכל הישיבה תהי׳ בקביעות להיות במקום ט״ו, ומזה ג״כ מבואר, דהך דינא דפרוז בן יומו, אין
כל יום י״ד ... ביאורו שכל עיקר דין פרוז ומוקף שנאמר בפורים
והנה בירושלמי איתא רבב״ח בעי, בן עיר שעקר תלוי במי שיושב בפועל ביום הפורים בעיר או דירתו בליל ט״ו נתחייב כאן וכאן. ובן כרך בכרך, ומקום דירתו הקבועה אינו משנה כלל לדין, שעקר דירתו בליל ט״ו, נפטר כאן וכאן. ובחזון פרוזאו מוקף, דא״כ אין נפ״מ בין עוקר דירתו, לבין
איש ס׳ קנ״ב ס״ק ב׳ כתב, דהך דבן עיר שעקר בא רק ליום ט״ו, וחזינן דמקום הקבוע לו לדירתו,
דירתו לכרך ליל ט״ו מיירי שכבר הי׳ בכרך בכניסת נותן לו דין קריאה משום שזה מקום הקבוע לו לדירתו, ליל ט״ו, אבל כל שבתחילת ליל ט״ו לא הי׳ בכרך, אלא דנאמר דין נוסף שגם אם הוא בכרך ביום ט״ו אינו מתחייב בחובת בן כרך, והוכיח דבר זה מדברי לחוד, נאמר דין מחודש של מוקף, שנותן עליו מיוב הרי״ף שאומר דבן כרך שהלך לעיר בליל י״ד, דאפי׳ המקום, אכן דין מוקף בן יומו אינו עיקר דין מוקף אם הי׳ בעיר בתחילת ליל י״ד, והיתה דעתו לחזור לעניןמגילה, אלא דזהו דין מחודש של מוקף בן יומו. לכרכו לפני שיאיר המזרח של יום יד׳, אינו מתחייב מעתה נראה, דכל מאי דבעינן שישב בכרך בתחילת בחובת קריאת מגילה דיום יד׳, אפי׳ אם שינה הלילה, הוי רק אם דנים לחייבו מתורת מוקף
לאחר כניסת הלילה את דעתו, והחליט להשאר בעיר בן יומו, דזהו דין מחודש של מוקף, שע״י ישיבתו בכרך
עד אחרי שיאיר המזרח לא מהני, וא״כ כש״כ בנ״ד ביום הפורים לחודא, חייל עליו דין מוקף, דבזה הוא
דבתחילת הלילה לא הי׳ כלל בכרך, דאם נכנס לכרך דנאמר שיעור מסויים של ישיבה שנותן לו דין המקום לאחר כניסת ליל ט״ו, דתו לא מהני שיחול עליו שהוא שם ביום זה, אבל אם עקר דירתו לכרך לגמרי, תורת מוקף בן יומו, לענין שיתחייב לקרוא ביום ט״י. בזה הרי חיובו אינו מתורת מוקף בן יומו, אלא ולפמש״כ אפשר לומר דגם לדעת הריטב״א בעינן דחיובו הוי משום שהוא בן כרך קבוע, ובזה לא נאמרו שיהי׳ בכרך בכניסת ליל ט״ו, דבזה מודה שצריך שישב בתחילת הלילה, דהרי דין בן כרך שלו
הריטב״א דשיעור ישיבה שיחול עליו תורת פרוז נקבע ע״י מה שקבע את דירתו בהכרך, ומכיוון
או מוקף בן יומו, הוי שישב מתחילת הלילה עד אחרי שהחליט להשאר בקביעות בכרך, חייל עלי׳ דין בן
שיאיר המזרח, אלא דהריטב״א סובר דגם ישיבה כרך, ומתחייב בקריאת יום ט״ו, ולכן אפשר ש,,הטורי
ע״מ לחזור לפני שיאיר המזרח תורת ישיבה אבן" סובר,שדברי הירושלמי הם בעקר דירתו לגמרי
עלי׳,ומהני לענין שיחול עליו דין בן יומו במקום לכרך,וכמש״כ החזון איש בדברי הריטב״א, ולכן שפיר
שהוא שם, אבל בזה יודה הריטב״א דבן כרך שנכנס כתב דאם עקר דירתו לכרך אפי׳ לאחר כניסת הלילה,

לעיר לאחר כניסת הלילה, לא יתחייב בחובת בן חייל עלי׳ תורת בן כרך ומתחייב בקריאת יום ט״ו. עיר, משום דלא יושב בעיר מתחילת הפורים, שהוא והנה בהך דינא דבעינןשיהי׳ בעיר עד אחרי שהאיר כניסת ליל יד׳. המזרח כדי שיקבל דין פרוז בן יומו, אפשר והנה ב,,טורי אבן" בגמ׳ דידן כתב דאפי׳ אם דאין הביאור בזה שכל שלא ישב עד אחרי שהאיר נכנס לכרך לאחר כניסת הלילה מתחייב המזרח, עדין אין בו תורת בן עיר, אלא דכל שקבע בחובת בן כרך, הרי מפורש בדבריו דלא בעינן שישב בדעתו להשאר בעיר כשיעור ישיבה הנ״ל, א״כ בכרך מתחילת הלילה, והנה בחזון איש ס׳ קנ״ב ס״ק ע״י קביעות דירתו בעיר כשיעור הנ״ל,חייל עלי׳
ב׳ כתב בדעת הריטב״א דמה שאיתא בירושלמי תורת בן עיר כבר משעה שנמצא בעיר וקבע בדעתו
בן עיר שעקר דירתו לכרך ליל ט״ו נתחייב כאן וכאן, להשאר שם עד אחרי שיאיר המזרח. וכמו שבן כרך הוי דווקא בעקר דירתו לגמרי שנהי׳ תושב קבוע הקבוע, חיובו חל ע״י מה שקבע את מקום דירתו בכרך, וכדמשמע בפשטות לשון הירושלמי דכתב במקום ה״נ בדין פרחז בן יומו נלמד גם שלא בעינן בן עיר ,,שעקר" לכרך, ומשמע שעקר לגמרי לכיך. קביעות דירה לעולם במקום, כדי שיחול עליו דין בן אבל כל שבא לכרך רק ליום ט״ו, אינו מתחייב שוב עיר, אלא כל שקבע דירתו ליום הפורים, חייל עליו בקריאת מגילה, דכל שקרא מגילה בי״ד, לא נאמר בו דין בן עיר לדיני יום הפורים, ודין בן עיר חייל עליו דין מוקף בן יומו, שיחזור ויתחייב בקריאה דיום מיד כשקבע דירתו במקום ליום י״ד.

מעגלי מסכת מגילה צדק בה
מעתה נראה דמש״כ הט״ז, דרק אם נתעכב בעיר וקרא מגילה, ואח״כ החליט לעקור לצמיתות לכרך
עד אחרי שיאיר המזרח חייל עליו תורת פרוז ועקר, בודחי לא תהי׳ ברכתו לבטלה, דהרי בתחילת
בן יומו, אבל אם חוזר לכרכו לפני שהאיר המזרח הלילה הי׳ לו תורת בן עיר ונתחייב בחיוב בן עיר, אין לו דין פרוז, כל זה הוא רק לאחר שיצא מהעיר, ורק אח״כ הוא דפקע מיני׳ תורת בן עיר, וה״נ בדין דאז פקע ממנו דין פרוז, אבל אה״נ דכל זמן שהי׳ פרוזבן יומו, דמי שקובע דירתו ליום יד׳ בעיר, דמי
בעיר ודעתו לקבוע בה ישיבתו עד אחרי שיאיר למי שקובע דירתו לעולם בעיר, לענין חיובי הפורים
המזרח, חייל עלי׳תורת בן עיר, אלא דהט״ז סובר וכמש״נ.
דמי שהוא בן עיר בתחילת הלילה, ואחר כך נהי׳ בן והנה ברש״י ד״ה אבל אין עתיד כתב, דבן עיר כרך, פקע מיני חובת בן עיר, ואע״ג דבתחילת הלילה שהלך לכרך אם עתיד לחזור בליל ט״ו קורא הי׳ חייב חובת בן עיר, מ״מ כל שנהי׳ בן כרך, פקע בי״ד, ורק אם דעתו לחזור לאחר שיאיר המזרח שיל
מיני׳ חובת בן עיר, ואע״ג דמי שהוא בעיר עד אחרי יום ט״ו, נפטר מקריאה ביום יד׳, וקורא כבני הכרך
שהאיר מזרח, אפי׳ אם חוזר אח״כ לכרך לא פקע בט״ו. והרא״ש חולק על דבריו, וסובר דבן עיר שהלך
מיני׳ חובת בן עיר, הביאור בזה, דבהך דינא דפרוז לכרך ע״מ לחזור אחר שיאיר המזרח של יום י״ד, בן יומו, נאמר דין ישיבה בעיר שעושה אותו לדין נפטר מקריאת יום ט״ו, וחייב לקרוא בט״ו אפי׳ אם
פרוז כל היום, ובזה נאמר דכל שיושב כשיעור חזר לעירו ביום י״ד, ולכאורה צ״ע בדעת רש״י
ישיבה שצריך לדין פרוז בן יומו, והיינו מתחילת הלילה דבשלמא בזה שע״י ישיבה בכרך ביום י״ד לחוד עד אחר שיאיר המזרח, חייל עליודין פרוז על כל היום. אינו מתחייב בקריאת יום ט״ו, פשוט דע״י ישיבה וכל זה הוא רק אם חזר לכרכו אחרי שהאיר המזרח, בי״ד מהיכי תיתי שיחול עליו דיני יום ט״ו, וסברת אבל כל שחזר לכרך לפני שיאיר המזרח, אע״ג שבשעה הרא״ש צ״ע בזה טובא, אבל במש״כ רש״י שחייב
שהיה׳ בעיר הי׳ בו דין פרוז, משום שקבע דירתו לקרות בי״ד, יש לעיין דהרי בירושלמי איתא דבן
עד אחרי שיאיר המזרח, מ״מ כל שיצא וביטל כרך שעקר דירתו לעיר ליל ט״ו נפטר מכאן ומכאן, מחשבתו פקע ממנו דין בן עיר, אך כל זה הוא רק ומבואר בזה דתורת פרוז בן יומו נאמר לא רק דפקע ממנו דין בן עיר מכאן להבא, אבל לא פקע שמקבל חיובים של בני העיר, אלא דגם נפטר מחיוב ממנו למפרע דיןבן עיר, אלא שדינו כבן עיר קבוע, הקריאה של מקום דירתו הקבוע, והיינו דדין פרוז שעקר דירתו לאחר כניסת ליל י״ד, לפני שיאיר בן יומו נאמר בעיקר חלות שם בן עיר או בן כרך, המזרח,לכרך לצמיתות, דבודאי כל זמן שהי׳ קבוע וזהו בין לחיוב ובין לפטור, מעתה צ״ע דבן עיר בעיר הי׳ בו דין בן עיר, וחלו עליו דיני הפורים, שהלך לכרך ליום י״ד לחודי׳, אע״ג שלא יתחייב ואח״כ כשיוצא נפקע ממנו דין בן עיר, וממילא בחובת המוקף, מ״מ צריך להפטר מקריאת יום י״ד,
נפטר מחיובי יום הפורים. ויעויין בטורי אבן בגמ׳ דהרי בן כרך פטור מקריאה ביום י״ד, ויחול עליו
דידן מש״כ בזה. תורת מוקף בן יומו לענין פטור, ולא גרע מבן כרך

ולפי״ז תתיישב קושיית החזון איש על הט״ז דהאיך שהלך לעיר ליל ט״ו דנפטר מקריאת יום ט״ו.
יקרא בליל י״ד, הרי עדיין לא הוקבע דינו ונראה דהם סוברים כדעת הירושלמי, וכמו שכתב
לבן עיר, דאע״ג שלא הוקבע לבן עיר על כל יום הגר״א בס׳ תרפ״ח דקיי״ל כך להלכה, דבן הפורים, מ״מ כל שהוא בעיר, ודעתו להיות בה כרך שקרא בדיעבד בי״ד יצא ידי חובתו, ורק לבני
עד אחרי שיאיר המזרח, א״כ ע״י קביעות דירתו כרכים נאמר דלכתחילה צריכים לקרוא בט״ו. ולפי״ז

במקום ליום יד׳, חייל עלי׳ מעכשיו תורת בן ציר, כדי שיקבל בן עיר דין זה שצריך לכתחילה לקרוא ואפי׳ אם יצא אח״כ, מ״מ לא יבטל ממנו תורת בן בט״ו, צריך להיות בכרך ביום ט״ו, אבל אם הי׳ בכרך עיר שהי׳ בו מקודם, וכמו שביארנו, וא״כ שפיר הי׳ רק ביום י״ד, אינו מקבל ע״י כך דין קריאה בט״ו חייב בקריאה בליל יד׳, ולא הוי ברכתו לבטלה, דהי׳ ומשום הכי קורא בי״ד, דהרי לבן כרך הוי גם זמן לו דין קריאה ורק אח״כ נפקע ממנו דיני הפורים. קריאה, ורק יש עליו מצוות קריאה לכתחילה ביום ולדעת הט״ז מי שדירתו קבועה בעיר בתחילת הלילה ט״ו, אכן לבן עיר שבא לכרך ליום י״ד, הרי אינו

נו מעגלי מסכת מגילה צדק
מקבל דין זה, ושוב נשאר דינו שיקרא בי״ד, ול״ק מקומו להיות בכרך ביום ט״ו, ודבר זה לבד נותן עליו מה שהקשינו דע״י ישיבתו בכרך בי״ד יפקע דין חלות דין כרך ליום ט״ו, וכעין מש״כ לעיל בדעת הט״ז. קריאתו בי״ד, שהרי י״ד הוי׳ זמן קריאה גם לבן

כרך, מבלעדי שיש עליו לכתחילה מצות קריאה בט״ו. קיצור דיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו ע״פ הוראת והנה בירושלמי איתא, ניחא בן כרך שהלך לעיר

מרן בעל החזון איש זצוק״ל.

שזמנו מאוחר, בן עיר שהלך לכרך, ואין פסקי מרן בעל החזון איש זצוק״ל בדין מוקף בן
זמנו מוקדם, אמר ר׳ יודן לית כאן בן עיר שהלך לכרך יומו ופרוז בן יומו נדפסו בספרו או״ח מועד
וכו׳, א״ר יוסי אף כאן בעתיד להשתקע עמהן, והרמב״ן ס׳ קנ״א ס׳ קנ״ב, וכבר העתיקו אותם בכמה ספרים, במלחמות ביאר את המחלוקת, דר׳ יודן סובר שאפי׳ מצאתי לנכון לצרף לספר זה את פסקי מרן בעל
אם החליט להשאר בכרך עד שיאיר המזרח של יום החזון איש זצ״ל, כי פה בארץ ישראל נוגע הדבר
ט״ו, מ״מ אין זה פוטרו מחובת קריאה של י״ד, שחייב מאד למעשה כי רבים הנכנסים והיוצאים מירושלים משום שהוא בן עיר ומקום דירתו הקבוע הוא בעיר, שהיא מוקפת חומה, ועוד עיירות שהן ספק מוקפות ור׳ יוסי סובר שמכיוון דהוא עתיד להשתקע בכרך חומה,ולכן צרפתי לספר זה בעצת גדולים, את פסקי ביזם ט״ו, נפטר מחיוב קריאת יום י״ד, ויעויין בחזון מרן בעל החזון איש זצוק״ל בדינים אלו. איש ס׳ קנ״ב ד׳, וצ״ב מחלוקת ר׳ יודן ור׳ יוסי סימן א׳.

בזה.

ונראה בזה דסברת ר׳ יודן היא דבדין מוקף בן יומו

דיני בן כרך שהלך לעיר בליל ו״ד

הרי בעינן שישב בפועל בכרך עד בוקר יום ט״ו, א בן כרך שנמצא בעיר בתחילת ליל י״ד ודעתו
וכל שעדין לא ישב לית בי׳ כלל תורת מוקף, וִרק להשאר בעיר עד שיאיר המזרח של יום
ע״י ישיבתו עד בוקר ט״ו, נותן לו דין מוקף בן י״ד חייב בקריאה ביום י״ד כמו פרוז.
יומו, ולכן ביום י״ד דבאמת הוי זמן קריאה לכל, אלא ב אם בכניסת הלילה היתה דעתו לחזור לכרך
דלמי שהוא מוקף נאמר שלכתחילה צריך לצאת ידי לפני שיאיר המזרח של יום י״ד נשאר דינו
חובת מגילה בט״ו, א״כ בזה בעינן, דביום י׳ד יהי׳ כמוקף ופטור מקריאת יום י״ד.
לו חלות דין מוקף, וכל שעדין אין לו דין מוקף, לא ג אם בתחילת הלילה היתה דעתו לחזור לכרך לפני
רמיא עלי׳ בי״ד החיוב לקרוא בט״ו, ורק אחרי שיאיר המזרח של יום י״ד ולאחר מכן שינה
ישיבתו עד הבוקר הוא דרמיא עלי׳ תורת מוקף, את דעתו והחליט להשאר בעיר ביום י״ד כולו הרי ומשו״ה סובר ר׳ יודן, דאע״ג שדעתו להיות בכרך עד הוא פטור מקריאת יום י״ד. ואין חילוק אם שינה בוקר יום ט״ו, מ״מ בזה אינו נפטר מקריאת יום י״ד, דעתו מרצונו או נשאר בעיר מאונס דכל שבתחילת דמכיוון שביום י״ד עדיין אין בו חלות דין בן כרך הלילה היתה דעתו למזור לפני שיאיר המזרח פטור ליום ט״ו, א״כ לא חייל עלי׳ ביום י״ד, החיוב לקרוא מקריאת י״ד.
בט״ו, וכל דלא חל עלין בי״ד חובת קריאה ד אם בתחילת הלילה היתה דעתו להשאר בעיר
בט״ו, לא מפטר מיד׳ אע״ג שהוא בן כרך ביום י״ד, כרך שיצא לעיר לחזר כנימת ליל י״לאפי׳
משום די״ד הוי זמן קריאה לכל, ובדעת ר׳ יוסי אם חזר לכרך עוד בלילה חייב בקריאת י״ד.
נראה שסובר דמכיוון שקבע דירתו מליל י״ד בכרך ה בן כרך שיצא לעיר לאחר כניסת ליל י״ד אפַי׳
עד אחרי שיאיר המזרח ביום ט״ו, א״כ ע״י קביעותו אם דעתו להשאר שם כל יום י״ד הרי זה
להיות בכרך ביום ט״ו, חייל עלי׳ כבר מעתה חלות פטור מקריאת יום י״ד.
דין כרך ליום ט״ו, ואע״ג דאם לא יהי׳ בליל ט״ו בכרך,
יבטל ממנו דין כרך, היינו דיכול להפקיע ממנו דין סימן ב׳.
בן כרך, וכמו שבן כרך עצמו יכול להפקיע ממנו דין דיני בן עיר שהלך לכרך בליל י״ד.
בן כרך, אבל דין בן כרך שבו יפקע מכאן ולהבא, א בן עיר שנמצא בכרך בליל י״ד בהתחלת הלילה דכל זמן שהי׳ בדעתו להיות בכרך, הרי היתה קביעות ודעתו בכניסת הלילה להשאר בכרך עד אחרי

..
-

מעגלי מסכת מגילה צדק בז
שיאיר המזרח של יום ט״ו הרי הוא פטור מקריאת י״ד ד בן כרך שהי׳ בעיר ביום י״ד וקרא בי״ד ובסוף
וחל עליו דין קריאה ביום ט״ו, ואפי׳ אם בשעת היום נסע לכרך ושהה שם בכניסת ליל ט״ו
יציאתו מביתו היתה דעתו לחזור לעירו בליל י״ד, ע״מ לחזור לעיר לפני שיאיר המזרח של יום ט״ו
מאחר שבתחילת הלילה שינה דעתו והחליט להשאר קורא כבן כרך ודינו כבן כרך שיוצא לאחר כניסת
בכרך ביום המחר נפטר מקריאת י״ד שהעיקר תלוי הלילה דקורא בט״ו.
במחשבתו בכניסת ליל י״ד שאז הוי תחילת החיוב,
אבל דעתו ביציאתו מביתו אינה קובעת כלל. סימן ד׳.

ב אם בכניסת הלילה היתה דעתו לחזור לעירו לפני דין בן עיר שהלך לכרך וחזר לעירו ביום י״ד
שיאיר המזרח של יום ט״ו קורא כבן עיר
ביום י״ד.

א בן עיר שהלך לכרך ליל י״ד ע״מ להשאר צם

ג בן עיר שנמצא בכרך בתחילת ליל י״ד ובכניסת

עד אחר שיאיר המזרח של יום ט״ו שהדין

הלילה הי׳ בדעתו לחזור לעירו בליל ט״ו קורא בזה דפטור מקריאת יום י״ד וחזר לעירו ביום י״ד
בי״ד אפי׳ אם שינה את דעתו והחליט להשאר בכרך

חייב לחזור לכרך לקרות בט״ו ואם לא חזר ובתחילת

עד אחרי שיעלה עמוד השחר של יום ט״ו נשאר

ליל ט״ו דעתו להשאר בעיר גם ביום ט״ו הרי זה

דינו כבן עיר וקורא בי״ד. ולענין קריאתו ביום

פטור מקריאת יום ט״ו והפסיד את מצוות קריאת מגילה.

ט״ו דינו כבן עיר שהלך לכרך ליל ט״ו המבואר ב ואם בתחילת ליל ט״ו דעתו לחזור לכרך קודם
לקמן סימן ה׳. שיאיר יום ט״ו קורא ביום ט״ו.
ד בן עיר שנמצא בכרך בכניסת ליל י״ד ודעתו
בכניסת הלילה להשאר בכרך עד אחרי שיאיר סימן ח׳
המזרח של יום ט״ו ואחר כך חזר לעירו בליל י״ד דיןבן עיר שהלך לכרך בליל ט״ו
הרי הוא פטור מקריאת יום י״ד. א בן עיר שקרא בעירו את המגילה בי״ד ובכניסת
ה בן עיר שהי׳ בעירו בכניסת ליל י״ד ואח״כ ליל ט״ו נמצא בכרך ודעתו להשאר שם עד
נסע לכרך ע״מ להשאר שם ביום י״ד ויום אחרי שיאיר המזרח של יום ט״ו חוזר ומתחייב בקריאה
ט״ו כולו נשאר דינו כבן עיר וקורא בי״ד. ולענין ביום ט״ו אך לא יברך על הקריאה.
קריאתו ביום ט״ו דינו כבן עיר שהלך לכרך ליל
ט״ו המבואר לקמן סימן ה׳.

ב אם בכניסת הלילה היתה דעתו לחזור לעירו
לפני שיאיר המזרח של יום ט״ו הרי הוא

סימן ג׳. פטור מקריאת יום ט״ו.

דין בן כרך שהלך לעיר בליל י״ד בדין קריאתו ג אם בתחילת הלילה היתה דעתו לחזור לפני שיאיר
ביום ט״ו. המזרח של יום ט״ו ואח״כ שינה דעתו

א בן כרך שהי׳ בעיר בתחילת כניסת י״ד ע״מ ונשאר כל יום ט״ו, פטור מקריאת יום ט״ו.
להיות בעיר עד אחרי שיאיר המזרח של יום
י״ד שהדין בזה שחייב לקרוא בי״ד ובסוף יום י״ד

ד אם בתחילת הלילה החליט להשאר בכרך ביום

חזר לכרך הרי הוא חוזר ומתחייב בחובת קריאה בט״ו.

ט״ו כולו ואח״כ חזר לעיר בלילה חייב

ב אם בתחילת ליל ט״ו נמצא בעיר ודעתו לחזור

לקרוא ביום ט״ו בעירו.

לכרך לפני שיאיר המזרח של יום ט״ו הרי ה אם יצא מן העיר לאחר כניסת ליל ט״ו אפי׳
הוא חייב בקריאת יום ט״ו אע״פ שהוא כעת בעיר בדעתו להשאר בכרך בכל יום ט״ו הרי הוא
משום שהוא בן כרך.

פטור מקריאת יום ט״ו.

ג אם בכניסת ליל ט״ו היתה דעתו להשאר בעיר ו אם עקר דירתו לגמרי לכרך ובתחילת ליל ט״ו
עד אחרי שיאיר המזרח של יום ט״ו הרי נמצא בכרך כדי להשתקע בו חייב לקרוא
הוא פטור מקריאת יום ט״ו. את המגילה בברכה.

נח מעגלי מסכת מגילה צדק
סימן ו׳ באותו הנס ומ״מ חייבות רק בשמיעה. וא״כ צ״ע בדעת

דין בן כרך שיצא מן הכרך בליל ט״ו ר׳ יהודה דאם פליג על רבנן בזה וסובר שחיובו הוא
א בן כרך שנמצא בעיר בכניסת ליל ט״ו ודעתו

בקריאה כדין אנשים גדולים.

לחזור לכרך קודם שיאיר המזרח של יום ונראה בביאור דברי ר׳ יהודה, דהנה בתוס׳ ברכות
ט״ו קורא בט״ו כבן כרך. מ״ח ב׳ הביא שדעת בה״ג היא דמי שאכל כזית

ב אם בכניסת הלילה דעתו להשאר בעיר עד אחדי אינו יכול להוציא בברהמ״ז למי שאכל כדי שביעה,
שיאיר המזרח של יום ט״ו פטור מקריאת ובתוס׳שם כתבו דיכול להוציא אע״גשכעת אינו חייב
יום ט״ו והפסיד מצוות קריאת מגילה. בברהמ״ז משום שלא אכל מ״מ יכול להוציא מדין
ג אם יצא מהכרך לאחר כניסת ליל ט״ו אפי׳ ע״מ

ערבות, וכדק״ל בר״ה כ״ט א׳ דכל הברכות יצא מוציא,

להשאר בעיר כל יום ט״ו חייב לקרוא בט״ו. והוא משום דין ערבות, וב,,טורי אבן" ר״ה שם כתב

מתניתין י״ש ב׳ הכל כשרין לקרות לקרות את

שדעת הבה״ג היא דהך דינא דיצא מוציא, הוי רק

המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן רבי

במצוות דרבנן דבזה תקנו רבנן שגם מי שיצא יכול

יהודה מכשיר בקטן.

להוציא דלא בעינן שיהיה בר חיובא בפועל, אבל במילי
דאורייתא לא נאמר כלל הך דינא דיצא מוציא. ובזה
א(הנה בראשונים נחלקו בביאור מחלוקת ר״י ביאר הטו״א מה דאיתא שם בגמ׳ בהלל ובמגילה אע״פ
ות״ק, בתוס׳ כתבו דסברת ת״ק דקטן שיצא מוציא, דלכאורה מהו דנקט בגמ׳ הני דוקח
במגילה הוי תרי דרבנן ואינו מוציא לגדול שהוא חד משאר מצוות תורה, אכן לדעת הבה״ג בדווקא נקט
דרבנן, ובר״ן הביא דעת הרמב״ן דקטן אינו מוציא הני, שכל חיובן הוא רק מדרבנן, משא״כ במצוות
אפי׳ למי שחייב מדרבנן, משום שחיוב חינוך הוי על דאורייתא א״א להוציא לאחר אחר שיצא. וב,טורי האב לחנכו,אבל על הקטן עצמו לא רמי כלל חיוב, אבן" שם הקשה על בה״ג מהא דאיבעיא להו שם ומה דאיתא בגמ׳ ברכות כ׳ ב׳ ביאר הרמב״ן באופן אחר בגמ׳ בברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש יעו״ש, וכן כתב הריטב״א, והא שסובר ר׳ יהודא דקטן אי נאמר בזה דינא דיצא מוציא, או שדינו כברכת
מוציא היינו משום שסובר דבמגילה נאמר דין מיוחד הנהנין שלא נאמר בזה דינא דיצא מוציא, ובגמ׳
שהקטן חייב בה משום שהיה באותו הנס, ורבנן סברי פשיט לה מהא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי הוה
דלא נאמר במגילה חיוב לקטן משום שהיה באותו מקדיש לן וכי הוה אתי אריסי׳ מדברא הוי מקדש הנס, דרק לנשים דאיתנייהו במצוות נאמר שחייבות להו, ולכאורה מיירי שם בקידוש של ליל שבת דהוי
משום שהיו באותו הנס, אבל לקטנים לא רמו רבנן מדאורייתא דאריסי׳ הי׳ בא בערב שבת שהרי שבת
חיוב עלי׳ וכל חיובו הוא רק מתורת חינוך. אסור במלאכה, והרי קידוש דליל שבת הוי מדאורייתא,

והנה בה״ג כתב דקטנים חייבים במשמע מגילה כמו

וא״כ האיך הוציא רב פפי לי׳ בקידוש אחרי שיצא הא

נשים, ומבואר בדבריו דרבנן חייבו את הקטן

הוה מן התורה ובדאורייתא מי שיצא אינו מוציא.

עצמו במגילה, אלא דכל חיובו הוא רק בשמיעת מגילה,

ותירץ ע״ז ה,,טורי אבן" דרב פפי לא היה מכוין

וכדין נשים שכל חיוב הוא רק בשמיעת מגילה לדעת

להוציא את עצמו בקידוש שקידש לרב אשי, ולכן שפיר

הבה״ג. אכן להוציא גדול אינו יכול הקטן, משום

קידש לאריסי, ומה שהוציא את רב אשי היינו משום

דכיון שכל חיובו הוא בשמיעה, א״כ לגבי חובת

דאע״ג שלא יצא בקידוש זה שהוציא לרב אשי, מ״מ

קריאה הוי כאינו מחוייב בדבר, ודינו כדין אשה

הרי היה מחוייב בקידוש שעדין לא יצא ושפיר יכול

שכתב הבה״ג דאינה מוציאה אנשים משום שחייבת

להוציא לרב אשי, וכן כתב בטורי אבן בגמ׳ דידן

רק בשמיעה, ולפי״ז צ״ע במאי פליג ר׳ יהודא עלייהו,

רפ״ב.

דהרי גם רבנן מודו שנאמר חיוב מגילה על הקטן ולכאורה צ״ע בזה דהרי הך דינא דכל שאינו מחוייב
עצמו משום שהיה באותו הנס, אלא דכל חיובו הוא בדבר אינו מוציא, הוא משום דמכיון שאינו
רק בשמיעה, וכמו בנשים שחיובו הוא גם משום שהיו מחוייב הוי ברכתו אמירת דברים בעלמא, וא״א

מעגלי מסכת מגילה צדק נט
לצאת בזה, וא״כ א״נ דדינא דיצא מוציא, לא נאמר מעתה נראה דהא דאיתא בגמ׳ כל הברכות יצא במילי דאורייתא, א״כ מאי איכפת לן אם כבר יצא מוציא נכלל בזה תרי מילתי, חדא דאע״ג שכבר או שעדיין לא יצא ואינו רוצה לצאת עכשיו יצא הוי מעשה ברכה משום דין ערבות, ועוד נאמר
בברכה זו, דהרי כל שאינו רוצה לצאת, הוי בזה דבמילי דרבנן לא בעינן להך דינא דבעינן גברא
ברכתו קריאת דברים בעלמא והאיך יוצאים בזה, בר חיובא, דכל שהמעשה ברכה של המוציא הוי מעשה והמתבאר בדברי הטו״א דלדעת הבה״ג הך דינא דכל ברכה,ולא הוי כאומר דברים בעלמא, סגי בזה למצוות
שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא, אין זה משום שמעשה דרבנן, והילכך שפיר מהני בזה ערבות, דע״י ערבות
הברכה לא הוי מעשה מצווה אלא דזהו דין בהגברא הוי ברכתו מעשה מצווה, ולפי״ז נראה דמה שבברבת
שמוציא שצריך להיות מחוייב באותה מצווה, ובזה סובר הנהנין אינו יכול להוציא רק אם הוא מברך גם בשבילו הבה״ג דכל שלא יצא הוי גברא בר חיובא, ויכול אין זה כלל משום הדין דבעינן גברא בר חיובא דבזה
להוציא אע״ג כשבעצמו אינו יוצא בקידוש זה, משא״כ שווה ברכת הנהנין לברכות חובה דרבנן תיקנו דלא
אם יצא דתו לא הוי בר חיובא במצווה זו, אכן צ״ע בעינן גברא בר חיובא, אלא דהטעם הוא דעל ברכת
דמה מייתי הגמ׳ ראי׳ משם דברכת היין של קידוש הנהנין ליכא לדין ערבות וכמש״כ רש״י בר״ה שם,
אפשר להוציא לאחר שיצא, הרי שם עדין היה מחוייב וא״כ הוי ברכתו אמירת דברים בעלמא ומשו״ה הוא דלא בדבר, ולא בעינן להדין של יצא מוציא, ושפיר מוציא מהני בברכת הנהנין, ולפי״ז יבואר מה שהביאה הגמ׳ גם בברכת הנהנין. לכן נראה בזה ע״פ מש״כ לעיל ראי׳ מהא דרב פפי קידש לרב אשי ואח״כ לאריסי ב׳ א׳ בשם מו״ר הגר״ש רוזובסקי שליט״א דבהך דאע״ג דהיה בר חיובא בקידוש שעדיין לא יצא, מ״מ
דינא דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא, נאמרו מכיוון שלא יצא בקידוש שהוציא לרב אשי, א״כ הרי
בזה תרי דיני, חדא דכל שאינו מחוייב בדבר הוי ברכתו הוי קריאת דברים בעלמא, ובזה לא מהני ברכתו קריאת דברים בעלמא, וזהו דין בגוף הברכה מה דהגברא הוא בר חיובא. ובע״כ הא דמהני הוי מדין דבעינן דתיהוי ברכת מצוה, ועוד נאמר דין בהגברא ערבות, ודין זה אפי׳ במילי דאורייתא ורק הך דינא שמוציא, דבעינן שיהיה מחוייב בהמצוה שמוציא בה דבעינןגברא בר חיובא תיקנו רבנן דלא בעינן, ושפיר לאבירו יעוי״ש מש״כ בזה. ולעיל כתבנושדין ערבות מוכח דברכת היין של קידוש יש בה דין ערבות, ולא מהני רק לאשווי להברכה שם ברכת מצוה, דמכיון הוי כדין ברכת הנהנין.
שמוטל עליו לברך משום ערבות הוי קריאת מצוה. אבל
במה דבעינןשהמוציא יהיה גברא בר חיובא, בזה בעינן

ומבואר בדברינו דלדעת הבה״ג בהתקנתא דכל

שיהי׳ בר חיובא בגוף המצווה, וכל שאינו מחוייב

הברכות יצא מוציא נאמר דבמילי

בעיקר המצווה לא מהני דין ערבות, ומה דכל דרבנן סגי במה דהברכה הוי ברכת מצווה, ולא בעינן
הברכות יצא מוציא הוי משום דאפי׳ שיצא מיקרי

דהגברא יהיה בר חיובא בהמצווה.

גברא בר חיובא בהמצווה אלא שכבר יצא, ונראה והנה ב,,פרי מגדים" ס״ס תרפ״ט כתב דאשה חרשת
דגם הבה״ג מודה בזה שעיקר דינא דערבות הוא דין אינה חייבת במקרא מגילה אפי׳ לדעת הסוברים דאורייתא, ומהני גם למילי דאורייתא, אלא שדעת דחרש המדבר ואינו שומע חייב במגילה, מ״מ כל הבה״ג דבהך דינא דבעינן גברא בר חיובא בעינן זה הוא רק באנשים, אבל בנשים שלדעת הבה״ג שיהיה מחוייב בפועל, וכל שכבר יצא תו לא מיקרי חיובן הוא בשמיעה, לכן כל שהיא חרשת שאינה גברא בר חיובא, ובזה הוא דפליג הבה״ג על התוס׳ יכולה לשמוע אינה חייבת במגילה. אכן יש לדון
וכמש״כ בטו״א, דלדעת הבה״ג בעינן גברא בר חיובא בדבר זה דלדבריו אשה שקוראת אינה מקיימת מצווה
בפועל,ולא משום מעשה הברכה, אלא דמדיני הגברא ע״י קריאתה אלא חייבת לשמוע, ולכאורה מה שאמר
המוציא הוא שיהיה מחוייב בפועל במצווה שהוא הבה״ג דנשים חייבות בשמיעה, ביאורו שהקלו בזה
מוציא לחבירו, והילכך לא מהני בזה ערבות, משום לנשים דסגי ששומעות מגילה. אבל לא החמירו בדינם
דבהדין דבעינן גברא בר חיובא לא מהני ערבות יותר מאנשים דלא סגי להו בקריאה ובעינן דוקח
וכמש״נ. בשמיעה, וכל שקראו אפי׳ שלא שמעו יצאו, אלא

ס מעגלי מסכת מגילה צדק :
דהקילו להו דגם בשמיעה לחודא סגי, ולפי״ז נראה דאמאי נתחדש דין זה דהרי דין הגברא לדעת הבה״ג
דמה שאשה אינה מוציאה לאנשים בקריאת מגילה הוא שיהיה מחוייב בפועל, ומאחר שדין זה לא נאמר
משום שחיובה הוא רק בשמיעה אין זה משום דמעטה במילי דרבנן מנצן לחדש דין זה דבעינן גברא מחוייב
קריאה דידה לא היו מעשה מצוות קריאה, דמכיוון בעיקר המצווה וצ״ע בזה.
שיוצאת בקריאה לחודה שפרי הוי קריאתה קריאת

מצווה, אלא דבעינן שהגברא המוציא יהיה בר חיובא אכן יש להביא ראי׳ לדברי ה,,פרי מגדים" שאשה
במצווה שהוא מוציא, ובזה כל שחיובה אינו דווקא

אינה יוצאת בקריאה ורק בשמיעה, דבמרדכי

בקריאה וסגי לה בשמיעה, לא מיקרי שהיא מחוייבת

הביא בשם ראבי״ה שנשים מברכות לשמוע מקרא

בדין קריאה דהרי סגי לה בשמיעה.

מגילה, וכן כתוב להלכה בשו״ע ס׳ תרפ״ט בהג״ה,

אכן בדעת ר׳ יהודא נראה שסובר דקטן אע״ג שחיובו

וא״נ שיוצאות גם בקריאה בלי שמיעה, א״כ מהיכי
תיתי לקבוע נוסח ברכה שלהן לשמוע מקרא מגילה,
הוא רק בשמיעה, מ״מ מכיוון שיוצא גם ע״י
קריאה הוי קריאתו קריאת מצווה מוציא לגדול,

דהרי כשם שיוצאות בשמיעה בלא קריאה, ה״נ יוצאות
בקריאה בלי שמיעה, ומאי חזית לקבוע נוסח הברכה

ואע״ג דלא מיקרי בר חיובא בקריאה שהרי יוצא על שמיעה ולא על קריאה, אכן לדברי הפרמ״ג שחיובן
בשמיעה, מ״מ הרי לדעת הבה״ג בדין ברכת המזון
ביארנו לעיל דבמילי דרבנן לא בעינן גברא בר

הוא רק בשמיעה ואינן יוצאות בקריאה מבואר שפיר,
דמכיוון שכל עיקר חיובן הוא רק בשמיעה תקנו רבנן
חיובא, ובעינן רק שהקריאה תהי׳ קריאת מצווה, נוסח הברכה שלהן לשמוע מגילה וצ״ע בזה.
ומשו״ה מהני ערבות רק במילי דרבנן משום דערבות
מהני רק לאשוויי להברכה והקריאה שם קריאת ב(במרדכי פ׳ תשע״ט כתב, ומספקא לי׳ לראבי״ה מצווה, ולכן מכיוון שמפורש בגמ׳ ר״ה שם דבמגילה אי קטן מצי לאפוקי נשים דשמא אע״ג
אע״פ שיצא מוציא, והיינו דהוי כדיני דרבנן שנאמר דתרווייהו פטורים מקריאה וחייבים בשמיעה דילמא
בו התקנה דיצא מוציא והיינו דלא בעינן גברא בר אין חיובן בשווה כדאיתא פ׳ מי שהחשיך גבי חרש חיובא,)ואין לחלק דרק לא בעינן שיהיה גברא בר שוטה וקטן הי מינייהו עדיף עכ״ל, ולכאורה צ״ע חיובא בפועל אבל הא מיהת בעינן שיהיה מחוייב דהרי ספיקו של הראבי״ה נפשט מגמ׳ ערכין ג׳ א׳ בעיקר המצווה, ואע״פ שיצא מ״מ הוי בר חיובא, דהרי דמייתי למתניתין דידן וקאמר בגמ׳ דהכל כשרין לדעת הבה״ג הדין בהגברא הוא שיהיה מחוייב בפועל לקרות היינו לאתויי נשים שמוציאות בקריאת מגילה וכמש״נ לעיל,ומאחר שדין זה אינו במילי דרבנן, ולדעת הבה״ג שנשים אינם מוציאות אנשים פירשו לא חידשו רבנן עוד דיןשבעינן מחוייב בעיקר המצוה, בתוס׳ ד׳ א׳ דקאתי לרבויי דנשים מוציאות נשים אלא נשאר רק הטעם דבעינן ברכת מצווה(א״כ שפיר אחרות אבל לאנשים אינם מוציאות, וא״כ מדמסיים מוציא קטן לגדול משום דקריאתו הוי קריאת מצווה עלה במתניתין חוץ מחרש שוטה וקטן, בע״כ צ״ל וכמש״נ, ולפי״ לדעת ר׳ יהודא גם לדעת הבה״ג דהחידוש בזה שאפילו לנשים אינם מוציאים דאל״כ
אשה מוציאה לאיש דהרי דינה כקטן וקריאתה הוי דינם שווה לדין נשים וצ״ע בזה, אכן בעיקר הדבר צ״ע
קריאת מצווה, ומה דקי״ל דאינה מוציאה לאיש הוי דאמאי לא יוציא קטן לנשים שהרי שניהם חיובם משום דגם בדין קטן לא קי״ל כר׳ יהודא. אכן מעתה בשמיעה ומה שהביא במרדכי מפ׳ מי שהחשיך צ״ע צ״ע דמאי סברת רבנן בזה דהרי בהך דינא דלא כוונתו בזה שאין זה שייך כלל לנ״ד. ונראה ע״פ בעינן במילי דרבנן גברא בר חיובא כו״ע מודו בזה מה שראיתי בכתבים המיוחסים לתרן הגרי״ז מבריסק דהרי קי״ל כהגמ׳ דר״ה דכל הברכות יצא מוציא זצ״ל דמה שכתב הבה״ג דקטנים חייבים במשמע ולא בעינן שיהיה גברא בר חיובא, וצ״ל דת״ק סבר מגילה משום שגם הם היו באותו הנס, אין הביאור בזה שרבנן הקילו רק בהא דלא בעינן שיהיה מחוייב דרבנן נתנו חיוב על הקטן בעצמו, אלא דזהו מחיבת בפועל, אבל הא מיהת בעינן שיהיה בר חיובא בעיקר הגדול להשמיע לקטנים את המגילה, אבל לקטן המצווה, ולכן קטן ואשה שאינם מחוייבים בקריאה עצמו לא נאמר בזה חיוב,)ומסתבר שחיוב זה הוא רק אינם מוציאים לאנשים, אכן צ״ע בזה כמש״כ לעיל על קטנים בני ביתו דהרי אינו חייב לקרוא לפני

מעגלי מסכת מגילה צדק סא
כל הקטנים,ורק לבני ביתו נאמר החיוב על הגדול הקשה מדברי התוס׳ על מש״כ ה,,טורי אבן" ד׳א׳ שישמיע לפניהם קריאת מגילה, וכדכתיב בירושלמי דחיוב מקרא מגילה דינו כדאורייתא משום דמגילה שמשם מוכיח הבה״ג ריב״ל הוי מכנס בני ביתו וקרי נאמרה ברוח הקודש לקרות, ונראה שדעת המדרש לפניהם(והנה בחיוב שמיעה בנשים מפורש שזהו הנעלם דבמגילה לא נאמר חיוב על הנשים בעצמם חיוב על הנשים עצמן דהרי מברכות לשמוע מגילה כמו בנ״ח וד׳ כוסות, דמגילה הוי כדאורייתא ובזה כדק״ל בשו״ע סי׳ תרפ״ט בהג״ה, ולפי״ז פשוט שקטן לא תיקנו רבנן חיוב לנשים משום שהיו באותו
אינו מוציא אפילו לאשה משום דהרי הוא בעצמו אינו הנס וכדברי התוס׳ בפסחים, אלא דבמגילה נאמר
מחוייב כלל אפילו בשמיעה, ומשו״ה אינו מוציא דין מחודש שאנשים חייבים להשמיע את המגילה.
לנשים. שהרי למש״כ לעיל בשם הגרי״ן נאמר בקטנים
והנה בפ׳ רש״י לעיל ד׳ א׳ כתב דמה שנשים

שחייבים להשמיע לפניהם את המגילה משום שהיו

חייבות משום שאף הם היו באותו הנס, הביאור

באותו הנס, וא״כ ה״ה בנשים אע״ג שלא נאמר בהם

בזה שאף על הנשים גזר המן להשמיד להרוגולאבד

דהם חייבות, ומ״מ הדין המחודש שנאמר במגילה

ובגמ׳ פסחים ק״ח א׳ אמר רבי יהושע בן לוי נשים שחייבים להשמיע לפני מי שהיה באותו הנס נוהג
חייבות בארבע כוסות שאף הם היו באותו הנס ופי׳

גם בנשים,)ודין זה הוא רק בנשים בני ביתו דלא

רשב״ם דאמר במס׳ סוטה בזכות נשים צדקניות

חייבו חכמים לקרוא לפני כל הנשים שבעולם(וזהו

שהיו באותו הדור נגאלו, וכן גבי מקרא מגילה אמר

מש״כ המדרש הנעלם דאשה לא תקרא לעצמה דהיינו

הכי משום דע״י אסתר הוה, ובתוס׳ שם ד״ה היו

שאין עליה חיוב כלל ורק בעל ביתה חייב לקרומה

הקשו על פי׳ רשב״ם מדברי הירושלמי במסכתין פ״ב

בפניה, ועוד דאפי׳ אם תקרא לעצמה אין זה כלום,

ה״ה בר קפרא אמר צריך לקרומה לפני נשים ולפני

ועדיין חייב האיש לקרומה בפניה, משום דמכיוון שאינה

קטנים שאף אותם הוו בספק, הרי להדיא דהטעם הוא

מחוייבת בעצמה הוי כמו ששמעה אמירת דברים

משום שהיו בסכנה דלהשמיד להרוג ולאבד.

בעלמא, מעתה נראה דגם הירושלמי פליג על גמ׳
דידן וסובר כדעת המדרש הנעלם דלא נאמר חיוב

ואשר יראה בזה דלדעת הירושלמי דין חיוב מקרא על הנשים בעצמן ורק האנשים חייבים להשמיע להן. מגילה בנשים, ודין חיוב נשים בנר חנוכה וידוקדק בזה היטב מש״כ הירושלמי צריך לקרומה וארבע כוסות הם שני דינים מיוחדים, דלכאורה יש לפני נשים וקטנים, ולא נקט כלשון הבבלי נשים לדקדק בלשון הירושלמי דבגמ׳ דידן איתא נשים חייבות במקרא מגילה, משום דהירושלמי סובר דכל חייבות במקרא מגילה, אבל בירושלמי כתיב בר החיוב הוא רק על האנשים להשמיע לנשים, וזהו שכתב קפרא אמר צריך לקרומה לפני נשים ולפני קטנים, צריך לקרומה לפני נשים וקטנים דהיינו חיוב על ולא נקט לישנא דנשים חייבות, ורק נקט שהאיש האנשים, ולא הזכיר בזה כלל חיוב על הנשים, ודברי צריך לקרומה לפני נשים וקטנים, והנה במגן אברהם הירושלמי והמדרש הנעלם אחד הם, ובזה יבואר מה ס׳ תרפ״ט ס״ק ו׳ הביא בשם מדרש רות הנעלם דכייל הירושלמי לדין קטנים ונשים ביחד משום שגם
דאשה לא תקרא לעצמה רק תשמע מהאנשים. והיינו בקטנים יסוד החיוב הוא על הגדול להשמיע לקטן
דהמדרש הנעלם פליג על גמ׳ דידן בערכין, דהרי וכמש״נ לעיל וה״נ דין אשה הוא כדין הקטן.
שם מפורש דנשים מוציאות בקריאת מגילה, ובמדרש
הנעלם מפורש שאף לעצמה אינה מוציאה, אכן צ״ב

ובזה תתיישב היטב דעת הרשב״ם שכתב דטעם

דאמאי לא תוכל אשה לקרוא לעצמה.

שהיו באותו הנס הוא משום שהנס נעשה על
ידן ולא תיקשי עלי׳ מירושלמי דידן דמנוחר שם
וברחא דהנה בתוס׳ פסחים שם כתבו דחיוב רבנן שטעם היו באותו הנס הוא משום שהנס נעשה גם

לנשים במצוות שהזמן גרמא מטעם שהיו לנשים, דאה״נ בהך דינא שנאמר שחייבו את הנשים
באותו הנס, הוא רק במצוות דרבנן, אבל במצוות בעצמן כגון נ״ח וד׳ כוסות בזה הטעם בודחי משום דאורייתא לא תיקנו רבנן חיוב לנשים משום שהיו שהנס נעשה על ידן, ולא סגי במה שהיו בגזירה כדי באותו הנס, ובהגהות רעק״א למשניות בתמניתן דידן לחייב נשים, ורק משום שכל הנס נעשה על ידן חייבו

סב מעגלי מסכת מגילה צדק
נשים,אכן מה שאומר הירושלמי דהטעם הוא משום משמע דהיהודים קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם
שנשים היו באותה גזירה היינו משום דהירושלמי ועל כל הנלוים עליהם. והיינו דהיהודים קיימו
אזיל לשיטתו דבמגילה לא נאמר כלל חיוב על וקיבלו על כל הנלוים עליהם, ולכאורה מה שייך
הנשים עצמן, וליתא כלל לדינא דנ״ח וד׳ כוסות לומר דקריאת עבדים הוא מקיום וקבלת היהודים במגילה, אלא דזהו דין מחודש שנאמר במגילה דחייבים עליהם, אכן לפי מש״כ הדברים מבוארים, דהנה
אנשים להשמיע לנשים, בזה הטעם גבי נשים הוא בפ׳ הגר״א בפ׳ כ״ח דכתיב וזכרם לא יסוף מזרעם,
משום שהיו באותה גזירה, וכמו בקטנים שחייבים כתב הגר״א דורעם היינו קטנים ויעויין במש״כ לקמן
להשמיע לפניהם משום שהיו בסכנת הגזירה, ס״ג בזה. ולפי״ז ביאורו של הפסוק שלפני זה הוא
ומש״כ הרשב״ם במקרא מגילה דהוא משום שהנס דהיהודים קומו וקיבלוב׳ דברים, חדא עליהם והיינו
נעשה ע״י אסתר, הוי משום דהרשב״ם קאי אליבא שיקראו בעצמם את המגילה, ועוד קיימו וקיבלו על דגמ׳ דילן דבמגילה נאמר חיוב על הנשים בעצמן זרעם ועל הבלויים עליהם דהיינו קטנים ועבדים
וכדכתיב נשים חייבות במקרא מגילה. וכדק״ל כך שחייבים להשמיע לפניהם וכמש״כ ע״פ הירושלמי,
להלכה, ולכן כתב לטעם זה וכמו בנ״ח וד׳ כוסות ולפי״ז הרי מה דכתיב על זרעם ועל הנלוים אין זה שהרי לגמ׳ דילן דין אחד הוא במקרא מגילה ובנ״ח מקיום וקבלת העבדים והקטנים, אלא דקריאת מגילה וד׳ כוסות. והנה גם לדעת גמ׳ דילן דחיוב נשים לקטנים ועבדים הוי מקיום וקבלת היהודים, ולא במקרא מגילה הוי חיוב שנאמר על הנשים עצמם, מקיום העבדים, דעליהם לא נאמר כלל שום חיוב, ולדעת הרשב״ם הוא משום שעיקר הנס נעשה על ידן. ורק מקבלת היהודים לקרוא לפניהם הוא, וזהו מאי מ״מ אה״נ דק״ל כהירושלמי דחייבים להשמיע למי דכתיב דהיהודים קיבלו על זרעם ועל כל הבלויים שהיה באותו הנס, אלא דבנשים לא בעינן לדין זה עליהם דהיינו שהיהודים קיבלו על זרעם ועל כל משום שנאמר חיוב על הנשים בעצמן, אבל בקטנים הנלוים, דחובתם הוי לקרוא לפניהם וכמש״נ.

שפיר נוהג דינא דהירושלמי דחייבים להשמיע לפניהם, והנה בבית יוסף ס׳ תרפ״ט כתב בדין נשים וז״ל ויש בזה נפ״מ לדינא דהנה בב״י ס׳ תרפ״ט נתב ופירש רש״י שמוציאות את האנשים וכו׳ וטעמו דלדעת הסוברים שהטעם שנשים קורין הוא משום
שעיקר הנס נעשה על ידן היינו דווקא בנשים אבל

משום דעיקר הנס נעשה על ידן. והר״ד שיחי׳ הראני

בעבדים ליתא להך דינא, אבל להסוברים דטעם

ספר ",יד אהרן" שכתב דמדברי הב״י מוכח דהא
שנשים מוציאות לאנשים הוי משום שטעם קריאתן
חיוב נשים הוא משום שהיו באותה גזירה ה״ה בעבדים הוא משום דעיקר הנס בא על ידן, וזה מימה דמה
כנענים שגם הם היו באותה גזירה. שייך הטעם לחיוב נשים להא שנשים מוציאות אי
ולדברינו נראה דאפי׳ לדעת הסוברים שטעם חיוב לאו, ולפמש״כ אפשר לומר דהב״י אזיל לשיטתו נשים הוא משום שעיקר הנס נעשה על שפסק בשו״ע דעבדים כנענים פטורים מקריאת מגילה,
ידן, א״כ אע״ג דלא נאמר בו חיוב לעבדים כנענים, ובב״י כתב דטעם הדבר הוא משום שחיוב נשים
מ״מ יש חיוב על אנשים להשמיע לעבדים כנענים, הוא משום שעיקר הנס בא על ידן ולכן לא שייך טעם
דהרי לא גרעו מקטנים דחייבים להשמיע לפניהם משום זה בעבדים כנענים, ולדבריו צ״ל דמה שאיתא
שהיו באותו הנס. בירושלמי שהטעם הוא משום שהנשים היו באותה
ובזה אפשר לבאר פ׳ הכתוב במגילה פ״ט דכתיב גזירה הוא משום שדעת הירושלמי הוי דלא נאמר חיוב
שם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם על הנשים עצמן ורק נאמר חיוב על אנשים להשמיעם
ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עושים את וכמו שביארנו, והילכך כתב הב״י דמשו״ה נשים
שני הימים האלה וכו׳, ולכאורה צ״ב מהו דכתיב מוציאות משום שעיקר הנס בא על ידן, דקיי״ל כגמ׳
דקיבלו על זרעם, ומהו שכתוב על כל הנלוים עליהם, דידן דיש במגילה חיוב על הנשים כמו בנ״ח וד׳
ויעויין בפ׳ הגר״א מש״כ בזה. ובספר ,,צפנת פענח" כוסות, משא״כ לדעת הירושלמי דהטעם הוא משום
מהדו״ת כתב דעל כל הנלוים עליהם היינו עבדים שהיו באותה גזירה דאז הוי זה רק חיוב להשמיעם,
כנענים יעוי״ש, אכן לכאורה צ״ע דמלשון הכתוב אכן אין בזה חיוב על הנשים עצמן, ולכן אינן מוציאות

... -

מעגלי מסכת מגילה צדק סג
לאנשים דהרי הן בעצמן אינן חייבות במקרא מגילה. ד(בגמ׳ מאן תנא חרש דיעבד נמי לא, אמר רב
ג(יש לעיין בדעת הבה״ג דקטנים חייבים במשמע מתנה ,ר׳ יוסי היא דתנן הקורא את שמע מגילה וזהו מבלעדי דין חינוך דהוא רמיא ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא,
רק על האב אבל אין בזה חיוב על הקטן בעצמו, וא״נ ובשו״ת רעק״א ס׳ ז׳ הקשה מגמ׳ דידן על דברי
דחיוב משמע מגילה דקטן הוא על הקטן בעצמו יצא ה,, דגול מרבבה" שכתב דמשו״ה אשה אינה על הגדול להשמיע לפניו, האיך הדין בשאר חיובי יכולה להוציא לאיש בברכת המזון מדין ערבות משום הפורים דהאם נאמר בזה דין מיוחד לחייב את הקטן שאין לאשה ערבות על אנשים, ותמה על זה רע״ק, או שבזה הדין הוא רק שאביו חייב לחנכו, אבל לא דא״כ אמאי חרש המדבר ואינו שומע אינו יכול רמיא חיוב על הקטן בעצמו, והנה בדין אשה נחלקו להוציא אחרים בקריאת מגילה, דאע״ג שאינו חייב הפוסקים אי חייבת במשלוח מנות ומתנות לאביונים משום שאינו יכול לשמוע, והקורא שאינו יכול לשמוע
וא״נ שגם אשה אינה חייבת מסתבר שגם קטן פטור, אינו יוצא לדעת ר׳ יוסי, מ״מ הרי הוא בכלל ערבות
אך א״נ שאשה חייבת בכל דיני הפורים וכמ״ש ויוציא לאחרים מדין ערבות, ומשו״ה כתב רעק״א ב, שערי תשובה" ס׳ תרצ״ה ס״ק ט׳ בשם ה, שאילת דמי שאינו חייב בגוף המצווה אינו גם בחיוב ערבות יעב״ץ" דהך טעמא שאף הם היו באותו הנס נאמר על מצווה זו שאינה חייב בה, ומשו״ה אשה אינה בכל דיני הפורים א״כ מסתבר דה״ה קטן וצ״ע בזה. מוציאה לאיש בברכת המזון, דאין לאשה ערבות על

וחנה בפי׳ הגר״א למגילה פ״ט פ׳ כ״ח כתב על מאי

מצוות ברכת המזון, וה״נ חרש שאינו חייב בעצמו

דכתיב וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך

במקרא מגילה, אינו בחיוב ערבות על המקרא מגילה.

היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, וז״ל פי׳שימי הפורים

ולכאורה דברי רעק״א תמוהים, וכבר העירו בזה,

הם המשתה והשמחה לא יעברו מתוך היהודים שהם

דחרש המדבר ואינו שומע לא נאמר בו

הגדולים, וזכרם שהיא קריאת המגילה לא יסוף אפי׳ פטור במצוות מגילה, אלא דבפועל אינו חייב משום
מזרעם דאפי׳ קטנים חייבים בקריאת מגילה עכ״ל,

שאינו יכול לשמע והוי אנוס, וא״כ שפיר יתחייב

ולכאורה הרי מדין חינוך נוהגים בקטן כל בדין ערבות על מקרא מגילה.
מצוות הפורים, ואמאי נקט רק קריאת מגילה,

ומה שהקשה על ה,,דגול מרבבה" אפשר ליישב, ע״פ

ומבואר בדברי הגר״א שחיוב קטנים נאמר רק

שנסתפק בחזון איש או״ח מועד סי׳ כ״ט ס״ק ד׳

במקרא מגילה, אבל משתה ושמחה נוהג רק בגדולים,

בהך דינא דצריך להשמיע לאזניו, אם הביאור

דזהו מש״כ דמשתה ושמחה קאי רק אגדולים, וזכרם

דהשמיעה הוי חלק מקיום המצווה, או שנאמר בזה

דהיינו קריאת מגילה קאי אפי׳ אקטנים, ואע״ג

תנאי בהקריאה דבעיענן שישמע מה שקורא, ואי

דמחובת חנוך נוהג בקטן כל מצוות הפורים מ״מ

לאו אין זה קריאה שאפשר לצאת בה, והנה א״נ

זהו רק מחובת האב לחנכו אבל אין בזה חיוב על

דהשמיעה היא חלק מהמצווה, א״כ אם הקורא אינו

הקטן עצמו וכמש״כ ברש״י ברכות מ״ח וברמב״ן

שומע, מ״מ יוצא משום שבקריאה יוצא ע״י שומע

וריטב״א בגמ׳ דילן. כעונה, ובשמיעה יוצא במה ששומע מהקורא, דקריאת
הקורא הוי קריאת מצווה מדין ערבות, והוי שמיעה

אכן צ״ע דהגר״א סותר את דבריו שכתב בביאירו של קריאת מצווה, אכן א״נ דהשמיעה הוי תנאי לשו״ע או״ח סי׳ תרפ״ט ס״ק ג׳ דמה שאיתא במעשה הקריאה, פשוט מה שא״א לצאת בקריאת בירושלמי דצריך לקרומה לפני קטנים הוי משום דין חרש, דהרי הך דינא דשומע כעונה יסודו הוא שיוצא חינוך כמו בשאר מצוות יעוי״ש, וזהו דלא כשיטת במעשה הקריאה של אבירו יעו״ש בחזון איש ס״ק הבה״ג והראבי״ה דנאמר דין מיוחד של חיוב שמיעה א׳ שהאריך בזה, ולכן בזה בעינן שהקורא ישמע מה בקטן, וא״כ הרי אין חילוק בין מקרא מגילה לשאר שמדבר,וכל שאיןהקורא שומע אין זה מעשה קריאה מצוות הפורים שבתורת חינוך חייב בכל המצוות אצל הקורא, ומשו״ה א״א לצאת בה ואין זה כלל ומהו שחידש הגר״א בביאורו למגילה דמקרא מגילה משום הדין שכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא
נוהג גם בקטנים משא״כ בשמחה ובמשתה וצ״ע. אחרים ידי חובתו, אלא דאין כלל עשיית מצווה אצל

סד מעגלי מסכת מגילה צדק
המוציא, והמחוייב יוצא בעשיית המצווה של המוציא, הברכה בין האב לכל האדם דהאב מברך למול וכל אכן צ״ע על ה,דגול מרבבה" מה שמפורש דחרש אדם מברך על המילה, וא״נ שמצוות האב היא רק
המדבר ואינו שומע אינו מוציא אחרים בתקיעת שופר ההתעסקות א״כ הרי בעצם מעשה המילה אין חילוק
כדאיתא בשו״ע סי׳ תקפ״ט, ומקורו מדברי הכל בו בין חיוב האב לכל האדם ואמאי מברך למול, ומבואר
ותשובת הרשב״ץ וצ״ע. בזה דהרמב״ם חולק על התוס׳ רי״ד וסובר דחיוב
האב הוא על מעשה המילה.

גמ׳ כ׳ א׳ ולא מלין אלא ביום מאי טעמא דכתיב
וביום השמיני ימול בשר ערלתו.

ובש״ד חו״מ ס׳ שפ״ב כתב דאב שיודע למול אינו

ובתוס׳ ד״ה דכתיב הקשו דאמאי יצפינן בגמרא

רשאי לכבד לאחר למול את בנו משום דע״י

קידושין כ״ט א׳ מקרא דאותו ולא אותה

זה מבטל את מצוות מילה שהוטלה על האב דלא
מהני שליחות למצוות מילה של אב, ובקצוה״ח שם

דנשים פטורות למול את בניהן תיפוק ליה הביא שהתבואת שור חולק על הש״ך, וסובר דלמצוות
משום דהוה מצוות עשה שהזמן גרמא, דהרי
מצוות מילה אינה נוהגת בלילה, ותירצו בתוס׳ דהו״א

מילה שעל האב מהני שליחות ואם שלח אחד שימול

דעשה של מילה חמורה דבכרתו עליה שלש עשרה

שפיר קיים האב מצוות מילה יעוי״ש.

בריתות ויש בה כרת ומשו״ה הו״א דגם נשים חייבות

וחנה בשו״ע יו״ד ס׳ רס״א בהג״ה מבואר שאם האב

בה, ובקידושין כ״ט א׳ תירצו התוס׳ דבעינן קרא רק

אינו יודע למול חייב לשלם למוהל כדי שימול

לרשב״א שסובר דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום את בנו ויעויין במנ״ח מ׳ ב׳ ס״ב, והנה לדעת ובין בלילה אבל לרבנן שסוברים דמילה נוהגת רק התבו״ש הדין פשוט שחייב לשלם למוהל משום דע״י ביום לא צריך קרא למעוטי אשה ממילת בנה, ובתום שהמוהל ימול יקיים האב את המצווה שמוטלת עליו,
רי״ד קידושין שם תירץ וז״ל תשובה היכי אמרינן

ושפיר חייב לשלם כדי לקיים מצוות מילה של

דמצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות הני מילי

אב, אכן לדעת הש״ך שסובר דלא מהני שליחות

מצווה דתליא בגופה והיא אינה מצווה אלא לזמן ידוע

למצוות האב, א״כ הרי אפי׳ אם ימול השני בציוויו

ולא בכל זמן אבל מצווה דלא תליא בגופה כגון למול לא יקיים האב מצוות מילה שמוטלת עליו, א״כ אמאי
את בנה אף על גב דמילת הבן יש לה זמן נהי

חייב לשלם למוהל יותר מאשר כל אחד מישראל,

דקבוע הזמן לבן הנימול אבל האב שציווהו

וצ״ל דלדעת הש״ך נאמרו על האב שני חיובים

הבורא להתעסק במילת בנו העסק ההוא אין לו זמן

מצווה אחת במעשה המילה ואשר את זה חייב לקיים

שבין ביום ובין בלילה יטרח ויכין צרכי מילת בנו

בעצמו ולא מהני ע״י שליח, ועוד נאמר חיוב מיוחד

והלכך אי לאו אותו הוה מחייבינן גם האשה ואין

על האב שיתעסק בצרכי מילת בנו, ומשום חיוב זה

זמן הקבוע לכן פוטרה דהוה אמינא היא תתעסק בין

חייב לשלם לאחר שימול כשאינו יכול למול בעצמו.

ביום ובין בלילה עד שתמול את בנה אבל הציצית מעתה יש להקשות על הש״ך מהתוס' ועוד ראשונים היא מצווה שתלוייה על גופושל אדם ואי הוה מחייבינן שהקשו אמאי בעינן קרא למעוטי אשה ולא האשה היתה מצוותה תלויה בזמן הלכך פטורה עכ״ל, תירצו כהתוס׳ רי״ד, והיינו משום שהם סוברים
ומפורש בדברי התוס׳ רי״ד שמצוות מילה שמוטלת שמצוות האב היא עצם מעשה המילה וכמבואר ברמב״ם,
על האב אינה עצם מעשה המילה, אלא דהחיוב הוא אכן להש״ך הרי בע״כ צ״ל דמלבד שנאמרה מצווה ההתעסקות בצרכי מילת בנו שחייב להביא מוהל לבנו, בעצם מעשה המילה, נאמר חיוב מיוחד של התעסקות,
וחיוב זה לא הוי מצוות עשה שהזמן גרמא, שהרי וזהו כשאינו יודע למול דחייב לשכור מוהל, וא״כ
לההתעסקות אין זמן קבוע. שפיר בעינן קרא למעוטי אשה שאינה חייבת להתעסק
וחנה הרמב״ם בפ״ג מהלכ׳ מילה ה״א כתב המל במילת בנה, דזה לא הוי מצוות עשה שהזמן גרמא,
מברך קודם שימול אשר קדשנו במצוותיו ואה״נ דלחייב בעצם מעשה המילה לא בעינן כלל וצוונו על המילה אם מל בן חבירו, ואם מל את בנו קרא, אבל לחיוב ההתעסקות שפיר בעינן קרא למעוטי, מברך למול את הבן עכ״ל, ומפורש שיש חילוק בעצם והמוכרח מזה שבחיוב האב לא נאמר כלל מצווה

מעגלי מסכת מגילה צדק סה
מיוחדת של התעסקות, וזה שחייב לשכור מוהל הוי אבל בחיוב מילה של כל ישראל לא נתמעטו נשים משום שע״י שימול אחר בשליחות האב יקיים את או שנתמעטו גם מחיוב מילה של כל ישראל, ולפמש״כ מצוות מעשה המילה שמוטלת עליו, ומצוות מעשה הרי מפורש בהרמב״ן והריטב״א דגם מחיוב מילה המילה הוי מ״ע שהזמן גרמא ושפיר הקשו התוס'. של כל ישראל נתמעטו דלחיוב מילה של אב לא בעינן והנה בריטב״א קדושין כ״ט כתב לתרץ וז״ל איכא

קרא למעוטי.
למימר דהתם הוא במצווה דנפשא אבל הכא

ו,,מנחת חנוך" נסתפק אם נשים חייבות במילת
במצווה דבנה הו״א דמחייבא דלא גרעה מב״ד דמיחייבי

עבדיהם דהמיעוט קאי רק על מילת בנים,
לממהלי להכי איצטריך קרא לפוטרה עכ״ל וכן כתב

אבל במילת עבדים לא כתוב שום מיעוט, ויעייין שם הרמב״ן, וצ״ע ביאור דבריהם בזה. ונראה דהרי

בשאגת אריה ס׳ נ״ג שגם דן בזה, ונראה שאפילו חיוב מילה של ב״ד וכל ישראל חלוק מחיובו של אב,

להסוברים שצריך פסוק למעט נשים ממילת בניהם דהנה בשו״ת הריב״ש ס׳ קל״א כתב דיש חילוק בין

ואין כאן הפטור של מצוות עשה שהזמן גרמא, מ״מ מצוות פדיון הבן שמוטלת על האב ובין מצוות מילה,

במילת עבדים כו״ע מודו דהוי מצוות עשה שהזמן דמצוות פדיון הבן היא מצווה של הבן, ורק נאמר

גרמא ולא צריך שום מיעוט, דבמנחת חנוך שם כתב חיוב על האב לעשות את מצוות הבן, משא״כ מצוות

דעבדים אינם חייבים למול את עצמם, משום דהמילה מילה היא מצווה שנאמרה בעיקרה לאב, ובזה ביאר

של עצמם הוי מצוות עשה שהזמן גרמא, ורק האדון את שיטת הרמב״ם שכתב דאב מברך במילה למול את

חייב למולם, ולפי״ז נראה שאפילו אם נאמר שחיוב

....

.-

הבן, ובפדיון מברך על פדיון הבן, וזהו דפדיון הבן

המילה של אב או חיוב המילה של כל ישראל הוי חשיב כעושה מצווה לאחרים שבזה מברך בעל כמש״כ

המצווה של הנימול אלא שהם חייבים לעשות את

הרמב״ם בפי״א מהלכ׳ ברכות הי״א, משא״כ במילה

המצווה של הנימול, מ״מ במילת עבדים א״א לומר דהוי כעושה מצווה לעצמו שמברך למול, והנה אפי׳

כך דהרי על הנימול עצמו ליכא כלל מצווה למול את א״נ שמצוות מילה של האב היא מצווה של האב, מ״מ

עצמו, ובזה כל החיוב הוא רק על האדון או על ב״ד מצוות מילה של כל ישראל לא הוי מצווה שנאמרה

למול את העבדים והווי מצווה שלהם, ולפי״ז לא צריך להם, אלא כל חיובם הוא לעשות את מצוות הבן, וכמו

כלל קרא למעוטי אשה ממילת עבדים, דבשלמא במצוות אב בפדיון הבן,וכמפורש ברמב״ם דאחר

במילת בנים כתבו הרמב״ן והריטב״א דצריך קרא שמל מברך על המילה.

למעוטי משום דכיוון שהמצווה היא של הנימול רק מעתה יבוארו דברי הרמב״ן והריטב״א דהם סוברים

נאמר חיוב לעשות את המצווה של הנימול בזה ליכא שכל ההלכה שמ״ע שהזמן גרמא נשים פטורות

לפטורא דמלווה עשה שהזמן גרמא, אכן כל זה
זה רק אם עושים מצווה שלהם, אבל במילה שהתורה

במילת בנים אבל במילת עבדים המצווה היא של
חייבתם לעשות את מצוות הבן, בזה ליכא להך פטורא

המוהל ולא שחייב לעשות את מצוות הנימול דלנימול

דמצוות עשה שהזמןגרמא, שהרי אין זו מצווה שלהם אין כלל מצווה להמול וזה חשיב מצוות עשה שהזמן
ורק חייבים לעשות את מצוות הבן ולכן הו״א שיהיו

גרמא,ולא צריך קרא למעוטי אשה ממילת עבדים,
חייבות, ובזה יתבאר מה שכתבו דלא גרעה מב״ד,

וזה דלא כמ״ש במנ״ח דלהריטב״א יהיו נשים חייבות

דלחיוב מילה של אב לא בעינן קרא למעוטי משום

במילת עבדים משום דלהריטב״א לא הוי מצוות
דחיוב האב הוא מצווה של האב וזה חשיב מצוות

עשה שהזמן גרמא עי״ש.
עשה שהזמן גרמא, והא דבעינן

קרא למעוטי הרי רק אכן נראה לומר שאפי׳ לדעת התוס׳ בקידושין
מחיוב מילה של ב״ד וכל ישראל שבזה הדין הוא רק דמילה חשיבה מצוות עשה שהזמן גרמא מ״מ שהם עושים את מצוות הבן, ובזה נתמעט דנשים אין

חייבים עבדים למול את עצמם, דהנה בספר
בהם אפי׳ חיוב מילה של

כל ישראל. בית הלוי ח״ב סימן מ״ז כתב דמלבד מה
שנאמר במצוות המילה שעצם מעשה המילה הוא

ואנח בספר ה,,מקנה" נסתפק אם זה שאשה פטורה מצווה, יש גם קיום מצווה אחרי המילה, דבזה שהוא ממילת בנה זהו רק מהחיוב המיוחד של האב מהול הוא מקיים מצווה בכל רגע, ושני דינים נאמרו

סו מעגלי מסכת מגילה צדק
במצוות מילה, חדא עשיית המילה, ועוד נאמרה מצווה וצ״ל דמשום ביטול מצווה זו גרידא לא מתחייב עדיין להיות מהול, וזה מקיימים בכל עת, ויעויין בשו״ת כרת, ורק גם בעד ביטול מצוות מעשה המילה שמבטל מהר״ח אור זרוע ס׳ י״א, ולפי״ז מה שחייב למול את כל חלקי מצוות מילה חייב כרת.
עצמו אין זה רק משום מעשה המילה, אלא גם משום מעתה נראה דלמש״כ שבעבדים שחייבים למול את שחייב להיות מהול, והנה זה פשוט דהמצווה שמקיים עצמם הוי רק משום המצווה להיות גברא
בזה שהוא מהול יש גם בלילה קיום מצווה, וא״כ יוצא מהול, אבל מצוות מעשה המילה לא ניתנה לעבדים
שרק המצווה במעשה המילה הוי מצוות עשה שהזמן משום דהוי מצוות עשה שהזמן גרמא, א״כ עבד שלא
גרמא, משום שבמעשה המילה נאמר שמקיימים אותו מל עצמו אינו חייב כרת, דהרי הוכחנו שמשום חלק
רק ביום, אבל המצווה להיות מהול לא הוי כלל זה של מצוות מילה אינו חייב כרת.
מצוות עשה שהזמן גרמא דהרי גם בלילה מקיימים ולפי״ז נראה דגם לדעת התוס׳ דידן דבמצוות מילה
מצווה זו,)אלא דלעשות את המילה בלילה א״א משום ליכא להך פטורא דמצוות עשה שהזמן גרמא דהמילה תהיה פסולה ולא יהיה לו שם מהול(, ולפי״ז משום שיש בו כרת ונכרתו עליו שלש עשרה בריתות,
נראה דעבדים חייבים למול את עצמו משום המצווה ומשו״ה בעינן קרא למעוטי אשה ממילת בנה, מ״מ
להיות מהול שזה נוהג גם בעבדים, ואה״נ המצווה במילת עבדים יהיו נשים פטורות אע״ג שלא נאמר
שבמעשה המילה לא נאמרה כלל לעבדים, אכן כל בזה שום מיעוט, משום דבמילת עבדים לא נאמר זה הוא רק שהעבד עצמו חייב למול את עצמו, אבל כלל כרת דהעבד בעצמו אינו חייב כרת אם לא מל בחובת מילה של אב כל החיוב הוא רק במעשה המילה, את עצמו, משא״כ במילת בנים שהערל בעצמו חייב דרק במילת עצמו שייך לומר שחייב למול משום כרת אם לא מל את עצמו, ולכן במילת עבדים דלא המצווה להיות מהול, ולכן אומרים התוס׳ דחשיב הוי עשה שיש בו כרת יש בו הפטור של מצוות עשה
מצוות עשה שהזמן גרמא. שהזמן גרמא ולא צריך קרא למעוטי נשים מדין
וברמכ״ם פ״א מהלכ׳ מילה ה״ב כתב וכל יום ויום מילת עבדים.
שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו
הרי הוא מבטל מצוות עשה אבל אינו חייב כרת עד

מתניתין שם כל היום כשר וכו׳ ולתפילת

שימות והוא ערל במזיד, ובהשגות הראב״ד ז״ל אין המוספין ולמוספין וכו׳.
בזה תבלין וכי משום התראת ספק פוטרין אותו מן ובחידושי הרשב״א הקשה, דהרי א״א להקריב השמים וכל יום עומד באיסור כרת ע״כ, ובחזון איש קודם תמיד של שחר, וכן א״א להקריב קידושין ס׳ מ״ז כתב לבאר את דברי הרמב״ם שאע״ג אחרי תמיד של בין הערבים, וא״כ אמאי איתא שהוא עובר בכל יום על עשה, מ״מ העשה עדיין לא במתניתין דכל היום כשר להקרבת מוספין, ותירץ במבטלה ויכול עוד לקיימה ורק אם ביטל העשה וז״ל וי״ל דהכשר מוספין כל היום רק שדבר אחר
לגמרי עובר על איסור כרת עי״ש. מעכבין, ועי״ל דאפשר אם שנה והקדים מוספין
ולכאוחה צ״ע לדעת ה,,בית הלוי" דיש מצווה לתמיד של שחר לא פסל, ותדע מדאצטריך קרא
להיות מהול וזה מקיים כל ימי חייו שהוא ביומא בפ׳ אמר להם הממונה דבסכיס שיקדימו
מקיים בכל רגע מה שנצטווה להיות מהול, וא״כ אם למוספין אלמא אי לאו קרא מוספין קודמין, וכן אם
איחר את מילתו הרי ביטל את המצווה של אתמול הקריב מוספין לאחר תמיד של בין הערבים לא פסל
להיות מהול, וזה נתבטל לעולם, דהמצווה להיות מהול עכ״ל, ומלשונו של הרשב״א נראה דאם כשר קרבן של אתמול לא יקיים כבר לעולם ורק יקיים את המצווה שהקריבוהו לפני תמיד של שחר, ה״ה כשר גם קרבן להיות היום מהול, ובשלמא המצווה במעשה המילה שהקריבו אחרי תמיד של בין הערבים, ולכאורה צ״ע
זה לא נתבטל דשפיר יקיים את זה אח״כ, אבל מאי שייך דין אחר תמיד של בין הערביים, לדין שאין
המצווה להיות גברא מהול בזה כל רגע שמאחר תקריבין לפני תמיד של שחר, וברמב״ם פ״א מהלכ׳
את מילתו הרי המצווה של אותו הרגע כבר לא תחזור תמידין ומוספין ה״ג כתב, תמיד של בין הערבים
אליו לעולם ורק יהיה לו מצווה של הרגע השני, שוחטין אותו משיאריך הצל ויראה לכל שהאריך
1

מעגלי מסכת מגילה צדק סז
והוא משש ומחצה ומעלה עד סוף היום, ולא היו דקרבן שהקריבו אחר תמיד של בין הערבים שוחטין אותו בכל יום אלא בשמונה שעות ומחצה כשר והוכיחו דבר זה מדברי הגמ׳ בפסחים נ״ט א׳ וקרב בתשעה ומחצה, ולמה מאחרין אותו שתי יעו״ש, וכתבו שם התוס׳, דה״ה אם הקריבו קודם
שעות אחרי תחילת זמן שחיטתו, מפני הקרבנות לתמיד של שחר לא נפסל הקרבן, וז״ל ועליה השלם
של יחידים או צבור, לפי שאסור להקריב קרבן כלל מהאי קרא דוערך עלי׳ העולה הוא דדרשינן, וכיוון קודם תמיד של שחר, ולא שוחטין קרבן אחרי תמיד דהתם לא מיפסל הוא הדין הכא עכ״ל, הרי דגם של בין הערבים חוץ מקרבן פסח לבדו וכו׳ עכ״ל, התוס׳ מדמים דין אחר בין הערבים, לדין קודם תמיד ובלחם משנה הקשה ע״ז דמאי שייך לנידון זה הדין של שחר, אלא דכתבו משום דשני הדינים נלמדים
שאסור להקריב קרבן קודם תמיד של שחר, דהרי מחד קרא, ובדברי התוס׳ יש לעיין, אם כוונתם

כאן הטעם הוא לפי שאסור להקריב קרבן אחר תמיד כמש״כ דחד דינא הוי, או דבאמת הוי תרי דינים, של בין הערבים, ואמאי הביא כאן הרמב״ם להדין אלא דמכיוון ששניהם נלמדים מפסוק אחד, הדין שאין מקריבו קודם תמיד של שחר. ונראה דמנוחר הוא שבשניהם כשר בדיעבד, אכן יעו״ש בסוף דברי
מדברי הרמב״ם דלאחר שיצפינן איסור בשניהם, אין התוס׳ שמשמע דשני דינים הם.

זה כלל שנידיני איסור, אלא דיסודם אחד הוא, שאסור והנח בגמ׳ פסחים נ״ח ב׳ איתא, תנו רבנן תמיד
להקריב קרבן בין הקרבת תמיד של בין הערבים עד קודם לפסח פסח קודם לקטורת קטורת קודמת הקרבת תמיד של שחר, ומשו״ה הזכיר הר״מ בדין אחר לנרות, יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים, תמיד של בין הערבים, דין איסור להקריב לפני תמיד לדבר שלא נאמר בו בערב אלא בין הערבים בלבד, של שחר משום שדינם אחד הוא, וזהו יסוד האיסור אי הכי קטורת ונרות נמי נקדמו לפסח, יאוחר דבר
שהקריבו שלא בין שני התמידין, והראוני שנאמר בו בערב ובין הערביים, לדבר שלא נאמר
שמפורש כך ברמב״ן בהוספות שלו על מנין בו אלא בין הערבים בלבד, שאני התם דמיעט רחמנא
המצוות של הרמב״ם מצווה י״א וז״ל, שנצטוינו אותו, דתביא מערב עד בוקר תן לה מדתה שתהא
להקריב כל הקרבנות הבאים בנדבה או חובה דולקת מערב עד בוקר, דבר אחר אין לך עבודה
בין שני התמידים, לא קודם תמיד של שחר שכשירה מערב עד בוקר אלא זו.
ולא אחר תמיד של בין הערבים, והוא אמרו יתעלה

וערך עלי׳ העולה והקטיר עלי׳ חלבי השלמים עלי׳ והנה בירושלמי פסחים פ׳ תמיד נשחט שלהי ה״ג
השלם כל הקרבנות כולן, ירצה לומר שמשעה שמסדר

איתא, תמן את אמר דם תמיד ואבריו קודמין

הכהן המערכת, כאמרו ובער עלי׳ הכהן עצים בבוקר

לפסח ופסח לקטורת והקטורת להטבת הנרות, וכאן

בבוקר יעלה עלי׳ העולה הידועה שהיא עולת הבוקר,

את אמר הכין א״ר לא כאן בחי כאן בשחוט ע״כ,

ועלי׳ יקטיר וישלים כל הקרבנות לא על התמיד והמפרשים ביארו את דברי הירושלמי דקשיא ליה,
הבאה בערב וזו היא מצוות עשה וכו׳, כלומר

אהא דאיתא במתניתין ה״ג, דאם שחטו לפסח קודם

שהמקדים או המאחר קרבנו לזמנים הנזכרים עובר

לתמיד יהא אחד ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם

בלאו הבא מכלל עשה שהוא עשה עכ״ל, הרי מפורש התמיד, הרי מפורש במתניתין דלאחר שנזרק דם בדבריו דדין קודם של תמיד של שחר, ודין אחר

התמיד אפשר להקריב את הפסח, ובברייתא מפורש

תמיד של בין הערביים חד דינא הוי וכייל להו בחד

שדם תמיד ואבריו קודמין לפסח הרי דגם הקטרת

עשה, דהיינו לאו הבא מכלל עשה כמש״כ הרמב״ן

איבריו קודמת לפסח, וע״ז תירץ הירושלמי דאם

והינו דאין להקריב קרבן בין תמיד של בין הערבים

כבר שחט את הפסח קודם לתמיד, אע״ג שחייב

לבין תמיד של שחר. להמתין בזריקתו עד לאחר התמיד, מ״מ בזה סגי

שימתין עד אחרי הזריקה, משא״כ אם לא שחט את
ובזה יבואר מש״כ הרשב״א, דאם כשר כשהקריב הפסח לפני התמיד, אז חייב להמתין עד לאחר

לפני תמיד של שחר, ה״ה גם כשהקריב לאחר הקטרת התמיד, ודברי הירושלמי צ״ע, דתהו החילוק
תמיד של בין הערבים כשר, דחד דינא הוי, אם התחיל לשחוט הפסח או לאו, דהרי אפי׳ אם
ובתוס׳ מנחות מ״ט א׳ ד״ה תלמוד כתבו התחיל להקריב את הפסח, הדין הוא שחייב להפסיק

סח מעגלי מסכת מגילה צדק
ולהמתין עד אחרי שיקרב התמיד, וא״כ יהי׳ הדין דהוי דין בהקרבן, אלא דנאמר בזה שגם בשאר עבודות
שחייב להמתין עד אחרי הקטרת התמיד. איתא לדין יאוחר, והילכך אע״ג שבשחיטת הפסח
ובירושלמי שם איתא, יכול אם קדם פסח לתמיד לא נתקיים דין יאוחר, מ״מ יכול לקיים דין יאוחר לא יאוחר התמיד, ת״ל תעשה ריבה בשאר עבודות.
ע״כ, וב,,אור שמח" הלכ׳ קרבן פסח כתב, דמדברי ובשפת אמת שם, הקשה על מה דאיתא בגמ׳, דא״א
הירושלמי מוכח דתמיד קודם לפסח, אין זה רק דין להקדים קטורת ונרות לפסח משום דכתיב
בהקרבן פסח, שצריך להקרב אחרי התמיד, אלא דגם מערב ועד בוקר וכו׳, דהרי גם אחרי התמיד אסור
בהתמיד נאמר שהוא צריך להיות קרב קודם הפסח, להקריב קרבנות משום העשה של עליה השלם כל ומשו״ה הו״א דאם הקריבו את הפסח לפני התמיד, הקרבנות כולם, ומ״מ אמרינן דמאחר שיצפינן מיאוחר שוב א״א להקריב את התמיד, ודבר זה נלמד ממה דבר שפסח קרב אחר התמיד, הרי בזה גופא כתוב שאמר ר׳ יוסה בירושלמי ריש תמיד נשחט, כבש דבפסח לא נאמר העשה של השלמה, וא״כ מהו
שני ואין פסח שני. שתירצה הגמ׳ דא״א למידרש יאוחר דבר שפסח יקרב
ונראה לומר דאם שחט את הפסח קודם לתמיד, אחרי הטבת הנרות, משום דאסור להקריב אחר הטבת
שהדין הוא שימרם בדם הפסח עד אחרי שיזרק הנרות, דמ״מ נאמר בזה שפסח שאני, וכמו שתקריבין
התמיד,זהו רק משום הדין של יאוחר דבר, שנאמר את הפסח אחר התמיד וה״נ בדין קטורת ונרות דין בהקרבת קרבן פסח שיהי׳ אחר התמיד, אבל שיקדמו לפסח, ובשפ״א מתרץ, דבע״כ צ״ל דהפסוק משום הדין של כבש שני שנאמר בהתמיד גופו שנאמר בנרות ממעט פסח, דאי לאו הכי, אמאי צריך שצריך להיות לפני הפסח, יכול לגמור את שחיטת קרא לזה, הרי כבר נאמר שאסור להקריב אחר הפסח, דהרי בדין שנאמר בתמיד שיהי׳ לפני הפסח, תמיד של בין הערבים, ונרות הם אחר התמיד, ודבריו
נאמר שיהי׳ לפני שחיטת הפסח, וכל שכבר נשחט תמוהים מאוד, דשפיר בעינן קרא בכה״ג שלא הקריבו
הפסח הרי כבר לא נתקיים הדין בהתמיד שיקדם תמיד, דאז אפשר להקריב קרבנות עד אחרי הטבת
לפסח, ומנצן לחדש עוד דין, שאפי׳ אם לא יהי׳ הנרות, שאז אסור משום הדין שנאמר שאסור להקריב
קודם שחיטת הפסח,שיהי׳ לכל הפחות קודם זריקת אחרי הטבת הנרות.
הפסח, משא״כ בהדין שנאמר בהקרבת הפסח שתהי׳ לכן נראה דהנה בתוס׳ מנחות שם כתבו, דכל
אחר התמיד, אה״נ שבהשחיטה לא נתקיים דין זה, האיסור להקריב אחר תמיד של בין הערבים, אבל בזריקת הפסח שפיר אפשר לקיים את דינה הוי רק לאחר הקטרת התמיד, אבל לפני ההקטרה, שיהי׳ אחרי התמיד, אכן בדין התמיד הרי כל אע״ג שכבר זרקו את דם התמיד שרי להקריב הקרבת התמיד לא תהי׳ לפני שחיטת הפסח, וא״א קרבנות,)ויעויין בדו״ח רעק״א בסוף המערכה למס׳
לקיים בו את הדין שיהי׳ לפני הפסח. חגיגה מה שתמה בזה(, ולפי״ז נראה דמהך קרא
אכן הי׳ אפשר לומר, דאם שחט את הפסח, ליתא דיאוחר דבר לא יצפינן כלל דבפסח ליכא עשה
כבר לדינא דיאוחר על זריקת הפסח, משום דהשלמה, וכדאיתא בגמ׳ שא״א ללמוד כן לענין הטבת
דנאמר דין בהקרבן פסח שצריך להקריב אחרי התמיד, הנרות, אלא מהך דיאוחר דבר -ילפינן דפסח צריך וכל שכבר נשחט הפסח, הרי אפי׳ אם יזרק דמו לאחר להקרב אחר התמיד בכה״ג שאין זה סותר לעשה התמיד, לא יתקיים כבר דין יאוחר בהקרבן, אלא דהשלמה, וזהו אחר זריקה דם התמיד, שאז עדיין אין דבזה יש לומר שדין יאוחר אינו דין בהקרבן פסח, העשה דהשלמה, והא דאיתא בירושלמי, שתקריבין אלא דזה דין בעבודת הפסח, ויעויין בשאגת ארי׳ את הפסח לאחר הקטרת התמיד, זה רק משום הדין
סי׳ י״ז שכתב, דהך דינא דיאוחר דבר נאמר רק של כבש שני ואין פסח שני, שזהו דין בקרבן תמיד
על שחיטת פסח, אבל בשאר עבודות ליתא כלל לדינא שצריך להקרב קודם הפסח, ובזה הדין הוא שגם דיאוחר דבר, ולדבריו ברור שדין יאוחר אינו בהקרבן, הקטרת התמיד צריכה להיות קודם הפסח, כמ״ש באור אלא דהוי דין מסויים בשחיטת קרבן פסח, אכן אפי׳ שמח דכתיב שם תעשה, וכתב שם באור שמח דבגמ׳ א״נ שגם בזריקה איתא לדין יאוחר דבר, אין הביאור זבחים מוכח דתעשה קאי גם על הקטרה, יעוי״ש באור

מעגלי מסכת מגילה צדק סט
שמח, ובזה מפורש שגם הקטרת התמיד קודמת לפסח, במנחות ע״א, דאם נקצר בדיעבד ביום כשר, ולהלכה וזה מבטל את העשה דהשלמה, ולפי״ז בכה״ג שאין הדין ק״ל כמתניתין דידן יעוי״ש, ומכיוון שזמן ספירת של כבש שני, ונשאר רק הדין של יאוחר דבר, הדין העומר תלוי בזמן קצירת העומר, כדאיתא בגמ׳ הוא שמאחרים את הפסח רק עד אחרי הזריקה של מנחות ס״ו א׳, וכמו שקצירת העומר כשירה רק בלילה, התמיד, משום דמהתם לא יצפינן לדחות את העשה ה״ה ספירת העומר, ועוד כתבו בתוספות, דאפי׳ א״נ
של השלמה כמו שביארנו. דקצירת העומר כשירה בדיעבד גם ביום, מ״מ
ולפי״ז יתבאר מה שכתב הירושלמי, דאם כבר ספירת העומר הוי רק בלילה, משום דנאמר בה
שחטו את הפסח קודם לתמיד יתרם בדם ,,תמימות", ואי אתה מוצא תמימות אלא כשאתה מונה
הפסח רק עד אחר זריקת התמיד, ואח״כ יזרוק את בלילה.
דם הפסח, ורק אם לא שחט את הפסח חייב להמתין והנה א״נ שספירת העומר בלילה הוי משום דבעינן עד אחרי הקטרת התמיד, דהרי ביארנו שבכה״ג תמימות,נראה פשוט דדין לילה בספירה, לא ששחט את הפסח לפניהתמיד, כבר נתבטל הדיןשל הוי משום דבעינן ספירה בשעה שהוי לילה, אלא כבש שני ואין פסח שני, ונשאר הדין של יאוחר דבר, דנאמר בזה, שהספירה צריכה להיות בתחילת היום, שבזריקת הפסח אפשר לקיים את הדין של יאוחר, כדי דליהוי תמימות, ושיעור תחילת היום הוי עד אכן מדין זה לא נדחה עשה דהשלמה, ונאמר בו הבוקר, וברמב״ם פ״ז מהלכ׳ תמידין ומוספין כתב רק שהפסח יקרב אחר זריקת דם התמיד, ולכן לאחר וז״ל, מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום
זריקת דם התמיד יזרוק דם הפסח וכמש״נ. הבאת העומר וכו׳, ומתחילת היום מונין, לפיכך מונה
ואנח בירושלמי ר״פ תמיד נשחט איתא, ויקרבו בלילה מליל ששה עשר בניסן עכ״ל, ומפורש בדברי
שניהם כאחת אר״י כבש שני ואין פסח שני, הר״מ שסופרין בלילה, משום שצריך לספור בתחילת
וצ״ע ביאור דברי הירושלמי בזה, ויעויין באו״ש שם. היום, וכל הלילה מיקרי תחילת היום, אכן א״נ ולפמש״כ אפשר לומר דקושיית הירושלמי, על שספירת העומר הוי רק בלילה, משום דילפינן
הקטרת אימורים, דאמאי תקטירין איתורי מקצירת העומר, יש לעיין בזה דהרי דין קצירת
התמיד לפני הפסח, דמיאוחר יצפינן רק דמאחרין העומר בלילה, אינו שייך לדין תמימות אלא דזמן הקרבת הפסח, רק באופן שאין זה סותר לעשה קצירת העומר הוי ליל ט״ז בניסן, ולכאורה בזה
דהשלמה, וע״ז הקשה דהקטרת איתורי הפסח אפשר נאמר דין לילה,ולא משום דבעינן תחילת היום, וא״כ
לעשות ביחד עם התמיד, דאז אין בזה עשה דהשלמה, ה״ה בספירת העומר שזמנה הוי כזמן קצירת העומר,
ובשלמא אם הי׳ דין יאוחר עד אחרי הקטרת התמיד נאמר בה שזמנה הוא רק בלילה וצ״ע בזה.
א״א להקריב אפי׳ בבת אחת, משום שדין תמיד קודם ובט״ז או״ח ס׳ תרפ״ח, הביא בשם שו״ת מהרש״ל
לפסח, הוא שהפסח יוקרב אחר התמיד, ולא רק דין דמי שקיבל עליו תוספת יום טוב בערב קדימה בקיום המצווה, אבל א״נ שאין דין יאוחר דבר, שמיני עצרת, חייב עדין לאכול בסוכה, דאע״ג דכבר עד אחרי הקטרת אימורים, שפיר הקשה הירושלמי חייל עלי׳ קדושת שמיני עצרת, מ״מ לא פקע מיני׳ דיקריבו בבת אחת, ולא יהי׳ בזה עשה דהשלמה, וע״ז דין יו״ט של סוכות, וכתב ע״ז מהרש״ל וז״ל, וא״ל מתרץ הירושלמי, דכתיב כבש שני ואין פסח שני, דכיון דמוסיף מחול על הקדש, אם כן עבר היום, זה והיינו הדין בהתמיד שדינו להיות קודם הפסח, ואשר אינו, נהי דמוסיפין בתפלה כדאשכחן רב צלי של
דין זה קאי גם על הקטרה וכמו שביארנו. שבת בע״ש, אבל לא לעשות לילה, שהרי ק״ש של

מתניתין שם כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו׳.

ערבית הי׳ אומר בשעתו ומ״ה אין ראוי לספור עומר
בליל שבת אחר קידוש עד לילה כאשר כתבתי
בתוס׳ ד״ה כל וכו׳ כתבו, שמי ששכח לספור בתשובה סי׳ י״ג עכ״ל.
ספירת העומר בלילה, אינו מברך ביום על והט״ז חולק וכתב וז״ל, ובאמת סברא שבנה הרב ספירת העומר, משום דבמתניתין מפורש דקצירת עליו הוא אינו וכו׳ כלל דודאי מי שמוסיף העומר כשירה רק בלילה, ופליגא בזה על מתניתין מחול על הקודש הוא עושה ע״פ צווי תורתנו, כבר

ע מעגלי מסכת מגילה צדק
חלף והלך ממנו חובת היום מה שהי׳ עליו קודם ורק דין שמיני עצרת, א״כ גם בזמן התוספת,הוי זה, והוה כמו בלילה ומחר ממש, ומ״ש הרב לסתור שמיני עצרת ולא סוכות, משא״כ בדין ספירת העומר, זה, מהיא דרב צלי של שבת בע״ש, והיה ממתין עם בתוספת יום טוב של שביעי של פסח, שאז אינו יכול ק״ש עד הלילה, וכן בעומר, תמהתי על גברא רבא לספור שכבר הגיע היום הששי לעומר, משום שדין
דעימיה שרי נהורא מה חש בזה, דלא קרב זה א״ז, ספירת העומר, אינו רק חלות דין יום המחרת, אלא
דק״ש ועומר זמנם בלילה, ולמה יקדים מבע״י ולעשות דמעשה הספירה הוא שכבר הגיע היום הששי מהעומר, שלא כדינם, בשביל מה שקיבל שבת עליו, ומה יהי׳ והרי בדין סדר הימים לא קובע תוספת יו״ט, ולכן חסר לו באם ימתין בדברים, אלו ולא לסמוך על אינויכול לספור, שהרי עדין לא הגיע הששי לעומר,
קבלתו שבת מבע״י, עכ״ל. , דכעת עוד החמישי לעומר, ואין בזה מעשה ספירה
ומדברי הט״ז מבואר, דמה שאין סופרין את העומר של יום ששי לעומר, ולכן שפיר אפשר לומר, בדין
ביום, אין זה רק שיעור בתחילת היום, תוספת יו״ט כדעת הט״ז, שחלים כל דיני יום
אלא דהוי דין מסויים, שמצוות ספירה הוי רק בלילה, המחרת, אלא דכל זה הוא רק לענין ישיבת סוכה, דא״נ דהוי דין שיעור בתחילת היום, א״כ מאחר אבל לענין ספירת העומר לא שייך דבר זה וכמש״נ,
שדעת הט״ז היא, שאם מקבלים תוספת יו״ט, הוי ולא צריך לתרץ כמש״כ הט״ז דספירת העומר הוי
כאילו הגיע יום המחר, שפיר יכול לספור בתוספת בלילה, דע״ז יש לדון וכמש״כ.
יו״ט, דהרי הוי תחילתו של יום ממש, ואמאי צריך והנה בספר ,,אבן האזל" הלכ׳ קריאת שמע, הביא לחכות ללילה, דכאן תחילתו של יום הוא עוד כשעדין בשם ה,,סדר זמנים" לבעל ה,,בנין עולם",
יום ובשלמא בדין ק״ש שפיר כתב הט״ז, האע״ג שספק בין השמשות הוא רק לאיזה יום שייך הבין
שהוי כיום המחר, מ״מ עדין אין זה לילה, ובדין ק״ש השמשות, אם ליום שעובר או ליום הבא, אבל עצם בעינן שיהי׳ לילה, דאז הוי זמן שכיבה, אבל בדין הזמן יש בו תורת יום בתורת ודאי, ובאבן האזל שם ספירת העומר, אין זה שייך ללילה, ומוכח שגם בדין כתב דיש לדון לפי״ז, במי שתקע בשופר בבין ספירת העומר, נאמר דין לילה, והיינו דלאחר דילפינן השמשות של ערב ראש השנה ובבין השמשות שלאחריו דקצירת העומר הוי רק בלילה, נלמד משם גם לספירת דממ״נ תקע בר״ה דא״נ שהוי ספק לילה לא יצא
העומר וכמש״נ. משום דתקיעת שופר הוי רק ביום, כמפורש במתניתין
אכן נראה לומר, שחלוק דין ספירת העומר בתוספת דידן, אך א״נ שבין השמשות הוי יום בתורת ודאי,
יו״ט, מדין ישיבת סוכה בתוספת יו״ט דשמיני הוי שפיר תקיעה ביום, ומכיוון שתקע בביה״ש
עצרת, דאפי׳ שבתוספת יו״ט נאמר דהוי יום המחר, שלפניו ושלאחריו קיים מצוות שופר בודאי, ומרן
ולא רק לדיני קדושת יו״ט, וכמש״כ הט״ז, מ״מ נראה הגאון רבי יוסף כהנתן שליט״א הוכיח כך, מדברי פשוט, דזה לא יתכן שהסדר של ימים שנקבע ישתנה מירושלמי בשבת פרק רבי אליעזר דמילה שהקשה ע״י מה שקיבל תוס׳ יו״ט, ובוּדאי אם דנים על זמן שם בירושלמי דתינוק שנולד בין השמשות ימולו אותו שקיבל תוס׳ יו״ט דשמיני עצרת, אי הוי יום העשרים לאחר שמונה ימים בבין השמשות, וממ״נ הוי יום
ואחר לחודש תשרי או העשרים ושנים, בזה בודחי השמיני, ולכאורה דברי הירושלמי תמוהים מאד, דאולי
דמיקרי היום העשרים ואחד, דסדרי הימים לא בין השמשות שייך ליום שלאחריו, ואה״נ דהוי יום משתנים, אלא דאפשר לומר, שאם קיבל תוספת יו״ט השמיני, מ״מ הריהוי ליל שמיני, ואין מלין בלילה,
אז דיני יום כ״ב בתשרי, חלים על יום כ״א תשרי, וראייה מכאן דבין השמשות חשיב יום בתורת ודאי,
וזהו בין לחיוב ובין לפטור, דכל דיניו ומהותו של ואין כאן הפסול של אין מלין בלילה, וכל הספק היום, חלים גם על זמן התוספת, ולכן בזה אפשר הוא אי מקרי יום שמיני, ולזה בנולד ביה״ש יכולים
כמש״כ הט״ז, דאם קיבל תוספת יו״ט בערב שמיני למולו בביה״ש לאחר שמונה ימים דהוי יום שמיני
עצרת, נאמר בזה דלא רק שחלים עליו דיני יום טוב ממ״נ.)אכן זה רק א״נ דהא דליל שמיני פסול למילה
דשמיני עצרת, אלא דכל דיניו של יום המחרת חלים הוא משום הדין של אין מלין בלילה, וכמו שאין מלין
עליו, ולכן מכיוון שיום המחרת, אין בו דין סוכות, בליל תשיעי לת״ק, אבל בשאגת ארי׳ סי׳ נ״ג נסתפק

מעגלי מסכת מגילה צדק עא
דבציל שמיני הוי מחוסר זמן, והוי כמו שבתוך שבעה, נסים, אע״ג שאינו רואה נר חנוכה, והמאירי הסכים דלפי״ז גם בביה״ש א״א למולו דהוי מחוסר זמן, משום כך להלכה, ומסתבר שלדבריו גם בפורים אם אין דזמן מילה מתחיל מבוקר יום השמיני ויעויין בקרן אורה לו מגילה לקרות, חייב לברך ברכת שעשה נסים, יבמות ע״א(וכן הראה רבנו הגאון שליט״א, שמפורש כן ומפורש כך ב,,משנה ברורה" בביאור הלכה ס׳ תרצ״ב, בשו״ת הרדב״ז ללשונות הרמב״ם במהל׳ קידוש החודש והנה בדברי המאירי מפורש, שנאמר דין ברכת שעשה ס׳ קכ״א וז״ל, והוי יודע דלא שייך הכי בין השמשות נסים על גופו של היום, דיש חיוב לומר ביום הנס דלא אמרינן הכי אלא להבדיל בין היום שלפניו ובין ברכת שעשה נסים, ולכאורה צ״ע דאמאי צריך היום שלאחריו, ובכולם דנים אותם להחמיר, אבל לאומרו לכתחילה על ההדלקה.
בנ״ד אין אנו צריכים להבדיל בין שני הימים, אלא ואשר יראה בזה, דבדין ברכת שעשה נסים, נאמרו להבדיל בין היום והלילה, ולפיכך בזמן שלא נראה שני דינים, חדא דין ברכה ביום שנעשה הנס, עדין כוכב יום מיקרי עכ״ל. ומפורש בדברי הרדב״ז ודין זה אינו שייך כלל לקריאת מגילה, או להדלקת
שבכה״ג שהשאלה היא אם הוי יום או לילה מיקרי נרות חנוכה, אכן דין ברכת שעשה נסים, הוא לא רק
ביה״ש יום בתורת ודאי, וכל הספק הוא רק לאיזה דין ברכה ביום שנעשה הנס, דהרי בפורים תברכין
יום זה שייך. על קריאת מגילה דלילה שעשה נסים, ומ״מ ביום
והנה בתוס׳ מנחות ס״ו א׳, וברא״ש סוף פסחים שוב חוזרים ומברכים ברכת שעשה נסים, וא״נ שדין
כתבו, דמכיוון שמצוות ספירת העומר בזה״ז ברכת שעשה נסים, הוי רק דין ברכה ביום שנעשה
מדרבנן דליכא עומר, יכול לספור לכתחילה בבין הנס, הרי בברכתו בלילה כבר יצא ידי חובת ברכה השמשות, דספיקא דרבנן הוי, ועדיף לספור בבין ביום שנעשה הנס, ואמאי חייב לחזור ולברך ביום,
השמשות, דהוי טפי תמימות דהוי תחילת היום, ובע״כ צריך לומר דמלבד שנאמר דין ברכה ביום
וברא״ש שם כתב דמי שלא ספר בלילה יספור ביום שנעשה הנס נאמר דין מיוחד של ברכת שעשה נסים
בלי ברכה, וא״נ שדין לילה בספירת העומר, אינו על קריאת מגילה, וכמו לדעת החולקים על המאירי, שיעור בתחילת היום, אלא דנאמר דין לילה דלדידם בודחי דין ברכת שעשה נסים, הוא דין ברכה
בספירת העומר, א״כ מוכח מהרא״ש דבין השמשות שנאמר בקורא את המגילה, ה״נ גם לדעת המאירי,
הוי ספק יום או לילה, דא״נ כהרדב״ז והבנין עולם ישנו דין מיוחד של ברפה להקורא את המגילה, וה״נ דהוי יום בתורת ודאי, וכל הספק הוא רק אי שייך נראה בהדלקת נרות חנוכה, מה שהמדליק מברך ליום שלפניו או שלאחריו א״כ האיך סופרים בבין שעשה נסים, אין זה רק משום דין הברכה ביום השמשות הרי הוי יום בודאי, ולספירת העומר בעינן שנעשה הנס, אלא דזהו דין מיוחד של ברכה על מדליק לילה, אכן א״נ שדין לילה הוי שיעור בתחילת היום נרות חנוכה.
הרי אם בין השמשות שייך ליום שלאחריו, שפיר ויבואר בזה, מה שחייב לומר ברכת שעשה נסים, יכול לספור דהוי תחילתו של יום. בשעה שמדליק נרות חנוכה, או בשעת קריאת מגילה, דבאמת בהך דינא דברכה על יום
גמר׳ כ״א ב׳ מקום שנהגו לברך יברך. אמר שנעשה הנס, לא בעינן כלל שיאמרו על ההדלקה או חניי לא שנו אלא לאחרי׳ אבל לפני׳ על הקריאה, אלא דחייב לברך בשעת ההדלקה, כדי
מצווה לברך. לצאת בזה ידי חובת ברכת שעשה נסים שנאמר
במדליק נ״ח, מלבד הדין ברכה על היום שנעשה
והנה בגמ׳ שבת כ״ג א׳, אמר רב יהודה יום ראשון הנס, מעתה נראה דמה דאיתא בגמ׳ דהרואה נר חנוכה
הרואה מברך שתים ומדליק מברך שלש, מכאן מברך אין זה רק משום דין הברכה ביום שנעשה הנס, ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת, מאי אלא דנאמר בזה דרואה נר חנוכה דינו כמדליק נר ממעט זמן, ונימעוט נס, נס כל יומי איתי׳ ע״כ. חנוכה, לענין ברכת שעשה נסים, דהרי א״נ דלא
ובמאירי כתב בשם יש אומרים, דמי שהוא במקום כהמאירי, שיש דין מיוחד של ברכה על יום שנעשה
שאינו יכול לראות נר חנוכה, מברך ברכת שעשה הנס, בע״כ צ״ל דלרואה נר חנוכה ניתן דין של מדליק

עב מעגלי מסכת מגילה צדק
נר חנוכה, וה״נ גם לדברי המאירי, דינו של רואה קרא ויאמר יתרו ברוך ד׳ אשר הציל ע״כ. ובמהרש״א נר חנוכה, אינו רק דין ברכה של יום שנעשה הנס, שם תמה, דהרי ביתרו לא הי׳ כלל מקום שנעשה
אלא דנאמר בו דין ברכה של מדליק נר חנוכה. הנם, דהרי בא אליהם במדבר ולא על הים, ונראה
ויש בזה נפ״מ לדינא, דהנה בראשונים פ׳ במה דהנה בשו״ע או״ח ס׳ רי״ח ס״ו איתא, על נס של
מדליקין, נחלקו בדינו דרואה נר חנוכה צריך רבו צריך לברך כשם שהוא מברך על נס של אביו, לברך, אם הוא רק כשאין תדליקין עליו בביתו, או ובהג״ה י״א דה״ה אם רואה האדם שנעשה לו הנס דגם כשתדליקין עליו בביתו צריך לברך כשרואה מברך עליו, כמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס. נר חנוכה, והנה כל המחלוקת היא רק בחיובו של ובמג״א שם ס״ח כתב, דה״ה אם רואה את הרבים רואה נר חנוכה בדין ברכה של מדליק נר חנוכה, שנעשה להם נס חייב לברך, ולכאורה פשוט שדין דבזה יש מהראשונים שסוברים, דמכיון שתדליקין ברכת הנס ברואה את המקום, או שרואה את הניצולים, עליו בביתו, לא נאמר בו דרואה דינו כמדליק, אבל דין אחד הוא, שיסודו הוא שכאשר רואה דבר שמזכיר בדין ברכה ביום שנעשה הנס, דאינו שייך כלל את הנס, חייב לברך ברכת הנס, ולפי״ז יבואר מה להדלקה, בודחי חייב אפי׳ אם תדליקין עליו בביתו, דילפינן ברכת הנס מברכת יתרו, שדין ברכת יתרו)ומה שסוברים דאינו מברך משום שחולקים על הי׳ מדין רואה את הרבים שראה את עם ישראל, המאירי וסוברים שאין דין ברכה על גופו של יום(ויצפינן מינה גם לרואה את המקום, שדין ברכה אחד אלא דהנפ״מ תהי׳ דאם תדליקין עליו בביתו, אינו הוא.
חייב לברך כשרואה, אלא דמיד שבא ליל חנוכה, חייב והנה בשו״ע שם ס״ז, על נס של אדם מסויים כיואב
לברך ברכת שעשה נסים על יום שנעשה בו הנס, בן צרוי׳ ואביריו וכו׳ מברך ברוך שעשה נס
ודינו דרואה נר חנוכה לית בי׳ כלל. וראיתי בספר לצדיקים במקום הזה, ועיין ב,,ביאור הלכה" שם
עמק ברכה שביאר, דין ברכת שעשה נסים במדליק שכתב, דבעינן שיהי׳ מכובד בכל ישראל ויצא טבעו
או ברואה, ע״פ מה דאיתא במתניתין ברכות ר״פ בעולם, ולפי״ז נראה דעל נס של משה ואהרן הי׳
הרואה, דרואה מקום שנעשו נסים לאבותינו, מברך. צריך לברך משום דין ברכה על אדם מסויים. ברוך שעשה נסים לאבותינו, ולכן כשרואה נר חנוכה, מעמא יתבאר היטיב מה שאמר יתרו בתחילה אשר
שנעהש לזכר הנס,הוי כרואה מקום שנעשה הנס, הציל אתכם, ואח״כ אמר אשר הציל את
ולפיכך מברך על זה שעשה נסים לאבותינו, אכן העם, דהי׳ בזה שני דיני ברכה, חדא דין ברכה על
לכאורה יש להקשות על דבריו, דבשו״ע או״ח ס׳ רי״ח ניסו של אדם מסויים, והיינו משה ואהרן, ועוד הי׳

ס״ג כתב, דרואה מקום שנעשה הנס ובירך, ואח״כ בזה דין ברכה על נס של כל ישראל, ולכן מקודם
ראה שוב מקום הנס, אם עברו שלשים יום מהראי׳ בירך על נסם של משה ואהרן, מדין ברכה על אדם הקודמת חייב לברך, ואם לאו פטור, וא״כ האיך מברך מסויים, ואח״כ בירך על ניסם של כל ישראל. בכל יום מדין רואה דבר שמזכיר הנס, והרי דין זה
אינו אלא כשעברו שלשים יום מראי׳ ראשונה. גמר׳ כ״ג ת״ר הכל עולין למניין שבעה ואפילו
והנה בחומש פ׳ יתרו איתא, ויאמר יתרו ברוך ד׳ קטן ואפילו אשה. אבל אמרו תכתים
אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד ציבור.
אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, ופי׳ הרמב״ן ובטורי אבן הקשה על זה, דהרי אשר אינה מחוייבת
בפירוש אחד, שהציל אתכם הכוונה למשה ואהרן, בתלמוד תורה, אלא שהדין הוא שהם רשאים
ואשר הציל את העם היינו עם ישראל, וצ״ב מה שבירך לברך על ת״ת, אכן איך יכולות להוציא השומעים,
את משה ואהרון לחודא, ואת עם ישראל לחודא. הרי כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי
וברחא בזה, דהנה על מה דאיתא במתניתין רפ״ט חובתו.
דברכות הרואה מקום שנעשו בו נסים וראיתי בספר עמק ברכה.שהביא תירוץ לזה בשם
לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הגר״ח זצ״ל, דברכת התורה לא הוי דין
הזה. איתא שם בגמ׳ מנא ה״מ, אמר רבי יוחנן דאמר ברכת המצוות, אלא שזה דין מיוחד של ברכה על

מעגלי מסכת מגילה צדק עג
התורה, שחייבים לברך על התורה, ולכן גם נשים וצ״ע בזה דא״נ שעיקר מצוות ת״ת היא ללמוד עד
חייבות בברכת התורה, שאע״פ שאינן מצוות בת״ת, בירור ההלכה, א״כ צריך ללמוד כך כל היום, ואמאי
מ״מ חייבות לברך על התורה, שאין זה ברכת המצוות, סגי בג׳ או ד׳ שעות.
וה״ה ברכת התורה שאומרים בכל יום, שמפורש והנה בשו״ע יור״ד ס׳ רמ״ו ס״ו בהג״ה איתא, ומ״מ
בשו״ע ס׳ מ״ז ס׳ י״ד דנשים מברכות ברכת התורה, חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה,
ובמגן אברהם שם הביא את דברי הב״י בשם האגור, ובביאור הגר״א כתב, שמקור דין זה הוא מדברי הגמ׳
דהטעם הוא משום שחייבות ללמוד דינים שלהם, חגיגה ד׳א׳ דאיתא שם, הקהל את האנשים והנשים
ובביאור הגר״א ס״ק י״ח כתב שדבריו דחויים דהרי והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באים לשמוע
מפורש ולמדתם את בניכם ולא את בנותיכם, והאיך וכו׳,וכתב ע״ז בתוס׳ סוטה כ״א ב׳ וז״ל ונראה דפ׳
תאמר וצוונו, לכן ביאר את דברי השו״ע ע״פ דברי דמלווה לשמוע הנשים, כדי שידעו לקיים מצווה וכו׳
התוס׳, שנשים מברכות על כל מצוות עשה שהזמן עכ״ל.

גרמא עי״ש.אכןגם על תירוצו של הגר״ח יש לעיין, ונראה לומר דנשים שלומדות דינים הנוהגים שלהן,
דהרי אפי׳ א״נ שהוי ברכת שבח על התורה, מ״מ

כל עיקר דין ברכה זו נאמר למי שלומד, דהלימוד

הרי הן מקיימות מצווה בגוף לימודם, ולא

מחייב אותו לברך על התורה, והרי מי שאינו רוצה

רק שיודעות האיך לשמור דינים שלהם, אלא דאין

ללמוד, אינו חייב לברך, וא״כ כל זה שייך רק באנשים

זה עיקר מצוות תלמוד תורה, שנלמד מוהגית בו
יומם ולילה, שבזה עיקר המצווה היא למוד התורה,

שמצווים במצוות ת״ת, וכשלומדים הוי לימוד מצווה, ואין נפ״מ אם זה נוגע למעשה או לא, אלא דזהו דין
ובזה נאמר דהלימוד מחייב ברכת שבח על התורה, מחודש של מצווה ללמוד דינים הנוהגים למעשה כדי
אבל בנשים שפטורות ממצוות ת״ת הרי כשלומדות לדעת האיך לקיימם, ודין מצווה זו נלמד מהא דאיתא
הוי כקריאת דברים בעלמא, מסתבר שאין זה מחייב בהקהל את האנשים ונשים, דהי׳ דין על נשים לשמוע,
לברכת התורה. דאם נשים אין להן חיוב על עצם הלימוד אלא רק
והנה דברי המג״א לא במיישבו גם לפי דברי הגר״ח, לא יודעות האיך לקיים מצוות וכמש״כ בבית הלוי
דהרי המג״א כתב שהטעם הוא משום דחייבות ח״א ס״ו, אמאי צריך ללמוד דין זה מפרשת הקהל,
ללמוד דינים הנוהגים, ומשמע דבלי זה לא סגי, וא״נ הרי זה פשוט שאם לא לומדות לא יודעות לקיים, דהוי ברכת שבח על התורה, לא צריך לזה דחייבות וכל הרוצה לקיים מצוות עליו לדעת האיך לקיים,
ללמוד דינים הנוהגים, וא״נ דהוי ברכת המצוות, הרי ולא בעינן קרא לזה, וכך איתא בתוס׳ מצווה לשמוע
תמוה מד. שהקשה הגר״א, דאע״ג שחייבות ללמוד כדי שידעו האיך לקיים, והיינו דיש בזה קיום מצווה
דינים שלהם, אין זה משום מצוות ת״ת. בגוף השמיעה, ולא רק שע״י כך לא יכשלו בדינים
והנה בש״ך יו״ד סי׳ רמ״ו ס״ה כתב וז״ל, כתב שלהם.
הדרישה יש בעלי בתים הנוהגים ללמוד בכל מעתה נראה דמש״כ הב״י בשם האגור, דנשים
יום גפ״ת ולא שאר פוסקים מביאים ראי׳ מהא מברכות ברכת התורה משום דחייבות ללמוד

דאמרינן סוף נדה תנא דבי אליהו כל השונה הלכות דינים השייכים להן, הביאור בזה דבאמת דעת האגור בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אבל ל״נ דברכת התורה הוי דין ברכה על התורה, ולא מדין
שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה כמו הרי״ף ברכת המצוות, ומה שכתב האגור דנשים חייבות
ומרדכי והרא״ש ודומיהן, דזה שורש ועיקר לתורתנו בברכת התורה, משום דחייבות ללמוד דינים שלהן,
ואינם יוצאים כלל בלמוד גפ״ת, דהא דתנא דברי הוי משום דברכת התורה הוי רק למי שלומד, ובעינן
אליהו כבר כתב רש״י שם פ׳ הלכות פסוקות, ומ״ש שהלימוד יהי׳ למוד מצווה וכל שאינו לימוד מצווה ר״ת כאן ש״ס בבלי בלול וכו׳, קאי אמש״כ לפני זה, אלא כקורא דברים בעלמא, לא נאמר על למוד זה אלמוד ט׳ שעות ביום, דכיוון שיש לו פנאי גדול שמחוייב בברכת התורה, אלא דמכיוון שיש לנשים ילמוד בש״ס, אבל הנך בעלי בתים שאינם לומדים חיוב ללמוד דינים שלהם, ויש להם מצווה בגוף רק ג׳ או ד׳ שעות, לא ילמוד בש״ס לחוד כנ״ל עכ״ל. הלימוד אע״ג שאין זה מצוות תלמוד תורה שמעיקר

עד מעגלי מסכת מגילה צדק
מצוות תלמוד תורה, מ״מ מכיוון שהן מקיימות מצווה אינו לומד עד בירור ההלכה, אלא דישנו עוד חיוב בעצם למודן, הוי למוד מצווה, ונכלל בדין למוד שנלמד מהקהל, והוא למוד הדינים הנוהגים, דהרי
המחייב ברכה על התורה. אנשים לא גריעי מנשים, ובזה אינו מקיים עד שילמוד
עד בירור ההלכה,אכן זה ברור שמטעם חיוב זה אינו
ובזה אפשר לבאר את דברי הש״ך שכתב דבלימוד צריך ללמוד כל היום דינים הנוהגים, וכמו באשה גפ״ת לא סגי, ובעינן שילמד ספרים הפוסקים, שפשוט דאינה חייבת ללמוד כל היום דיני הנוהגים, אלא דבזה סגי כשלומד ג׳ או ד׳שעות, ותמהנו ע״ז וסגי לזה בקביעות זמן בכל יום, וזהו שכתב הש״ך
דאם חיוב ת״ת הוא ללמוד עד בירור ההלכה, אמאי דסגי בג׳ או ד׳ שעות, שעי״ז קיים את המצווה
סגי בזמן מועט, ולפמש״כ אפשר לומר, דבאמת מצוות המיוחדת של לימוד דינים הנוהגים, ושוב יכול ללמוד
ת״ת שנלמדת מ,,ולמדתם" יוצא גם בלמוד גפ״ת, כל היום גפ״ת, שבזה מקיים עיקר מצוות ת״ת, אמנם
שהרי בזה עיקר המצווה הוא למוד התורה, ואפי׳ אם מלשון הש״ך לא משמע כן וצ״ע בזה.

עה

הוספות והשמטות

במש״כ בעמוד ט׳ בשם השדה יהושע לא הבאתי למוקפים הצלה דמיגנו בחומתן ונלתמים, או דמיכסי
דבריו בדיוק, ואע״ג שאין זה משנה לסברת ומיטמרי מאוייבים. עכשיו ביררנו הכתובים, וטעם
דבריו ואין נפ״מ בזה, ומ״מ אכתוב לשונו המדוייק התקנה שחלקו הנס לשני ימים, והי׳ ראוי לפי״ז של השדה יהושע, דכתב שמי שיוצא לדרך בתחילת שהפרזים בימי אחשוורוש יהיו קודמין למוקפין
החודש, ולא יהי׳ לו מגילה באחד מאלו הזמנים שבימיו, אלא לפי שהי׳ עיקר הנס לאותן שבארץ
המפורשים במתניתין יקרא מגילה מתחילת החודש, ישראל, והיא היתה חריבה, שעדיין לא בנו בה כלום
ולגוף הדבר אין נפ״מ בזה, דגם בזה מוכח בדבריו משעת עלייתן, לא ראוי שיהי׳ לירושלים עיר הקודש שאם יהי׳ לו מגילה ביא אינו קורא עכשיו אלא וכל ערי יהודה וישראל הבצורות נידונות כערי
בי״א, וא״נ שדין אחד הוא מתחילת החודש, ומיום הפרזים, והחזירו הענין לימי יהושע, וחלקו בין
י״א מאי נפ״מ לנו בזה, ומוכח שדין מקרא מגילה המוקפין חומה מימות יהושע בן נון לשאינן מוקפין מתחילת החודש הוא דין מחודש של קריאה וכמש״כ, חומה,זהו שאמרו בירושלמי, ר׳ סימון בשם ר״י בן והילכך אם יהי׳ לו מגילה בי״א, חייב לקרוא ביום
י״א, ולא בתחילת החודש, וה״נ אם יכול להמתין ליום

לוי, חלקו כבוד לארץ ישראל כי היתה חרינה באותן

י״א בודחי חייב להמתין וכמש״כ שם ואין נפ״מ

הימים ותלו אותו בימי יהושע בן נון עכ״ל הרמב״ן.

מלשונו של השדה יהושע למש״כ שם. והמתבאר מדברי הרמב״ן שיסוד דין מוקף ופרוז

ב(במש״כ בעמוד י״ח בדין סמוך ונראה, שאינו משום תלוי בהגנה שהי׳ להם בשעת מלחמה,
שהסמוך נגרר אחרי דין הקריאה של הכרך

ומה דמספקא לן בגמ׳גבי טבריא אי תלוי במיגנו

אלא דנאמר בזה שהסמוך הוא בכלל מוקף ותורת

במיכסו, הכוונה בזה, דאי מיכסו מיטמרי מאוייבייהו,

מוקף עלי׳ והבאנו ע״ז מש״כ בריטב״א דמכיוון שמיגנו

ובאמת הי׳ צריך להקבע דין מוקף, על מוקפין חומה מימות אחשוורוש, אלא משום כבודה של א״י נקבע

ומיכסו בשעת מלחמה הרי הם כאילו הם בעצמם דין המוקף לימות יהושע בן נון.
בתוך החומה, נראה לבאר דברים אלה ע״פ מש״כ
הרמב״ן בריש תסכמין לבאר מה שחילקו בין דין

ולפי״ז מבואר שפיר מה

שכתב הריטב״א בדין סמוך

פרזים, לבין דין מוקפים, בדיני יום הפורים, משום

ונראה, דהוא משום דמיגנו ומיכסו בתוך שהפרזים נהגומעצמן בתחילה יו״ט, משום שהרגישו

העיר בשעת מלחמה, דמאחר שיסוד דין מוקף הוא

בגודל הנס, והמוקפין סמכו על חומתן ולא הרגישו

משום הצלה, א״כ מכיוון שהסמוך והנראה בשעת

בניסם, ולכן כשקבע מרדכי את יום הפורים לדורות,

מלחמה תיגני בחומת המוקף, שפיר יש בהם תורת

הקדים פרזים למוקפים, וז״ל הרמב״ן וראוי להקדים

מוקף, דגם הם מוגנים ע״י חומת המוקף, ומה שכתב

פרזים למוקפים מפנישהי׳ נסם גדול, ושהם התחילו

הריטב״א ",מיגנו ומכסו" מבואר היטיב שהרי בגמ׳

במצווה תחלה לעשות להם לבדם יום טוב, לפיכך

מספקא לן אי תלי במיגנו או במיכסו, ולכן כתב

קבעו יום טוב של פרזין ביומן, ושיהא מיוחד להם,

הריטב״א בדין סמוך דגם מיגנו וגם מיכסו בתוך

ושל מוקפים קבעו ביום נוח של שושן וכו׳ זהו טעם

חומת המוקף, ומכיוון שהם מוגנים בחומה שהיתה

חילוק התקנה לפרזים ולמוקפין, והיינו דאמרינן

מוקפת חומה מימות יהושע בן נון נאמר בהם דין

פרזין ומוקפין דכתיב גבי מגילה, דהני מיגלו והני

מוקף,ודינן כמוקף חומה מימות יהושע בן נון.

מכסו, או דילמא משום דהני מיגנו והני לא מיגנו, ומש״כ שם בדין סמוך ונראה לשושן יש לעיין בזה, אלמא טעמא דתקנתא משום הצלה הוא דאית להו דהרי אע״ג שהסמוך לשושן הי׳ מוגן ע״י

עו מעגלי השמטות צדק
חומת שושן, מ״מ הרי בעינן שיהי׳ מוקף חומה אחר, וז״ל הריטב״א פ׳ לא דמספקא לי׳ אם איתא
מימות יהושע בן נון, ורק בשושן נאמר שמשום לההיא דרשב״י לענין בתי ערי חומה, דא״כ מפלוג
חשיבותה בנס הרי היא כמוקפת חומה מימות יהושע, אגמ׳ דידן דאמר דהא פשיטא לי׳. אלא דמספקא לי׳
אבל בסמוך לה אע״ג שהוא מוגן מפני חומתה, מ״מ אם הקלו לענין מקרא מגילה כיוון דמגניא, או לא אין בה מעלת שושן לענין זה שתיקבע כמוקפת חומה, כיוון דמגילא, וכו׳ עכ״ל הריטב״א שם ויעוי״ש ואולי גם לענין זה נאמר בשושן שהיא כמוקפת שפירש כל דברי הירושלמי בדרך אחר, אבל דברינו חומה, שהסמוכים לה בכללה לענין מוקף שמכיוון הם רק לפי מש״כ המפרשים לפרש את דברי
שמוגנת ע״י חומת שושן שדינה כמוקפת מימות הירושלמי.
יהושע בן נון, יש בה דין מוקף, ובמש״כ שם דא״נ
שדין סמוך הוא דין מסויים שלשני עיירות

ד(במש״כ בעמוד מ״ט דמדברי התוס׳ מוכח דבעינן

לא ניתנו שני דיני קריאה, א״כ גם בשושן נוהג דין במגילה שיקרא במגילה שיש בה קדושת
זה, אלא דתמהנו מהיכי תיתי ליזיל בתר שושן

כתבי הקודש, אינו מוכרח ויש לדחות מכמה צדדים,

ולקרות בט״ו, דניזיל בתר הפרוז ונקרא בי״ד, בזה אך עכ״פ מדברי התוס׳ אין לנו את ראיית הגרי״ז
אפשר לומר ע״פ מש״כ לעיל שדין קריאת שושן הוא

דנאמר דין מיוחד של מגילה לקריאה, דלדברי התוס׳

מתורת עיר המוקפת חומה, וא״כ כשם שבמוקף נאמר

שפיר אפשר לומר, דבעינן שיקרא במגילה שיש

שהוא מפקיע את דין הפרוז, א״כ ה״ה גם בשושן

בה קדושת כתבי הקודש, כדיליף בגמ׳ י״ח א׳ מקרא

שדינה כדין מוקף, קורין בסמוך כבשושן. וכמו שבפרוז

דבספר.

קורין כבמוקף. ה(במש״כ בעמוד מ״ה להקשות על דברי רבא שאמר
ג(במש״כ בביאור המחלוקת בירושלמי בין חזקי׳ דנוסח הלל א״א לאמרו בפורים, דהרי
ורבי יוחנן בדין טבריא, והבאתי מה שכתבו בעיקר חיוב הלל לא נאמר נוסח מסויים, ועיקרו
המפרשים דפליגי אי דין מוקף חומה תלי בקדושת פסוקי הלל והודאה לד׳, ומדרבנן הוא שנקבע נוסח בתי ערי חומה או לאו, ומאי דחשש לההיא דתני ● הלל שלפנינו, וא״כ א״נ שמתקנת נביאים לאמרו בנס
רשב״י פרט לשימה חומתה, נסתפק בזה בעיקר דין שנעשה לכל על ישראל, וביום שנעשה הנס, א״כ הרי
בתי ערי חומה, אי מהני לה היקף ים, וכדמשמע אע״ג שא״א לומר נוסח הלל דידן, מ״מ חייב לומר מלשון הירושלמי, חשש לההיא דתני רשב״י, וכן פסוקי הלל והוהאה, העירני בזה חותני הגרש״ב ורנר
פירש שם הרידב״ז את דברי הירושלמי, מצאתי שליט״א, שיתכן דיוצא בחיוב זה ע״י אמירת ברכת
בריטב״א ריש תסכמין שפירש דברי הירושלמי בדרך שעשה נסים, דהוי הלל והודאה על הנס.

עז

לוח המפתחות

חלה

בענין עיסת הפקר ובדין או בעינן לכם לחיוב מספרי פ׳ שלח, בירור בדין לשו״פ אי הוי ממון
חלה, ובעיסת שותפין עניים משעת הפרשתן. ראי׳ לזה מפיה״מ להר״מ

א(ברמב״ם פ״ח מהלכ׳ בכורים ה״ו, בחידושי בפ״א מתרומות מ״ה, ומדברי פיה״מ להר״מ פאה רבנו חיים הלוי הלכ׳ בכורים, בספיקו של המנ״ח פ״ז מ״ח, בדברי המשנה בפאה פ״ז מ״ג, ובפ׳ שנות בעיסת הקדש קודם שבאה ליד גיזבר, אי אמרינן בזה אליהו להגר״א שם, בדין עזיבה בפאה, ראי׳ מדברי הואיל ואי בעי מיתשיל, בדברי פירוש המשנה להר״מ הגר״א בלשו״פ בשעת גילגול פטורין מחלה, בדברי לק״מ פ״ג שהביא פסוק אחר למעט הקדש, ודלא כגמ׳ המשנה למלך פ״ב מהלכ׳ תרומות ה״ט, ביאור דברי מנחות דילפינן מעריסותיכם, בדברי הגמ׳ סוכה ל״ה המל״מ, בדברי הגמ׳ גיטין מ״ז א׳.
א׳, בדין עיסת מעשר שני, בגמ׳ מנחות פ״ז א׳, בדין מעשר ראשון שהקדימו בשכלים
בדברי הרא״ש בפסחים דמלה גזולה אינו יוצא משום

דלא הוי שלכם, בדברי המהר״ם חאלואחד בפסחים בדברי הגמ׳ ביצה י״ב ב׳, ביאור דברי הגמ׳
שם בעיסה גזולה חייבת בחלה משום שקנאה בשינוי,

ע״פ הר״ש פ״ק דפאה, עוד ביאור בגמ׳שם, בדברי

ביאור יסוד דין שלכם, ודין פטור גילגול עכו״ם

רבנו חננאל שם, ובדברי היראים ס׳ קפ״ג, בדברי

והקדש, ביאור דברי הגמ׳ בסוכה, ובביאור פטור

תוס׳ ביצה שם ד״ה ומה, ביאור דברי התוס׳.

מעשר שני גבי חלה, בפטור מע״ש אליבא דר״מ בדין עיסת מעשר שני,
מתרו״מ, בדברי הרע״ב תרומות פ״א מ״ה בזה. ואתרוג של מע״ש בגבולין
ביאור סוגיית הגמ׳ מנחות שם, בדברי הירושלמי ריש בדברי הרמב״ם פ״ו מהלכ׳ בכורים ה״ד, בדברי
מעשרות דיליף למעט מירוא הקדש והפקר מחד הכ״מ בשם הר״י קורקוס, בר״מ פ״ד מהלכ׳ עבודה קרא, בדברי הכ״מ בהלכ׳ בכורים שם, ביאור הגמ׳ זרה הט״ו, בביאור דין שלכם באתרוג, בדין אתרוג
בסוכה עפי״ז, בדין עיסת שותפין. בדברי הרדב״ז של דמאי, בדין נתינה לכהנים בדמאי, בדברי פיה״מ
פ״ו מהלכ׳ בכורים ה״ו, ובדברי הרשב״א שבעינן להרמב״ם דאתרוג שאינו ראוי לאכילה פסול משום
דלכל אחד מהשותפין יהי׳ כזית, בקושיית הריטב״א דלא הוי פרי, בדברי הר״ן בסוכה בדין אתרוג של
בסוכה, אמאי עיסת שותפין חייבת בחלה, בדברי מעשר שני, בדין מעשר שני בירושלמי שמותר רק
הגר״ח ביסוד שיעור חמשת רבעים, בדברי הקרית כשגוף המע״ש בירושלים, ואין זה תלוי בהגברא, אלא
ספר דבעינן קרא למעט שותפות עכו״ם בכה״ג שאין בגוף המע״ש, ביאור דברי הר״מ בדין אתרוג של
לישראל כשיעור, ביאור חיוב חלה בעיסת שותפות טבל, ביסוד פטור מע״ש בגבולין מחלה, ישוב סתירת
אע״ג דבעינן לכם, ביאור דברי הרשב״א שיש דין

דברי הרמב״ם בדין עיר הנדחת.

שיעור כזית מבלעדי שיעור ה׳ רבעים, בדברי הרדב״ז בדין עיסה ע״מ לעשותה סופגנין
שם, בדברי התוס׳ סוכה ל״ה א׳ בדין חיוב חלה במחלוקת ר״ת והראשונים, אם בלילה עבה ע״מ
בעיסת טבל, בקושיות השאגת ארי׳ והרש״ש על סופגנין חייבת, ביאור יסוד חיוב חלה בעיסה, בדברי
התוס׳, ביאור דברי התוס׳. המאירי והמהר״מ חאלאוה פסחים מ״ו, בדברי הספרי

ב(בדין לשו״פ בשעת גילגול אי פוטרין מן החלה, זוטא שמביא האור זרוע, בדברי מהר״י במ״צ במתניתין ביסוד פטור הפקר בחלה, תמיהה על דברי הגר״ח פ״ב, ביאור אחר בדברי הספרי זוטא, בדברי השאילתות'

עח מעגלי מפתחות צדק
ס׳ ע״ג, בדברי הר״ן פסחים פ׳ אלו עוברין, בדין הגמ׳ מנחות ס״ו ב׳ ובדברי התוס׳ שם, ביאור בדברי עושה עיסה ע״מ לחלק, בדברי הגר״ח בזה, ביאור הכ״מ בדין פירות חו״ל, בדין פירות שבממרחו בא״י
חיוב חלה בעיסה, בדין בלילה עבה ע״מ להאכילה והוציאום לחו״ל לפני שראו פני הבית.
לכלבים אי חייבת לדעת רבנו תם, דּקדוק לשון הר״מ
בעיסת הכלבים, ביסוד חיוב חלה בעיסה ולחם, בדברי

בדין קדושת ארץ ישראל לענין חלה וערלה

הקרית ספר הלכ׳ בכורים. ביאור דברי הרמב״ן דלר״ת

בדברי הירושלמי רפ״ב תמן עד שלא נכנסו לה

בלילה עבה חייבת אם עשאה לכלבים ובלילה רכה

למפרע ירשו, בדברי החזון איש בזה, בדברי הגמ׳

כשאפאה ע״מ להאכילה לכלבים פטורה. בתוס׳ פסחים

כתובות כ״ה א׳, במתניתין ערלה פ״א מ״ב, נטעו אעפ״י שלא כיבשו חייב, בדברי הר״ש והריבמ״ץ .
ל״ו ב׳, בדברי המאירי פ׳ כל שעה, ובדברי המהר״ם
מאלואוה שם, בדברי הספרי זוטא שהביא הר״ש

שם, בדין נטיעת עכו״ם בערלה בגמ׳ נדה מ״ז א׳

דממעט מקרא דין סופגנין, ביאור יסוד דברי רבנו תם

סברוה וכו׳, במש״כ בזה בחזון איש, וביאור דברי

בדין סופגנין.

הר״ש והריבמ״ץ בערלה שם.

בדין קנובקאות לחיוב חלה

בדין עיסה שנתינת מים שלה הי׳ בחו״ל

במתניתין ובירושלמי שם, בדברי הגר״א

וגילגולה בארץ

דקנובקאות חייבים רק לדרבנן, ביאור דבריו ע״פ

בירושלמי רפ״ב מה מקיים רבי עקיבא וכו׳,

דברי רבנו יונה ברכות.

ביסוד הדין דבעינן לחם הארץ בחלה, ונפ״מ בדין
נתינת מים בחו״ל, בדין נתינת מים בידי עכו״ם, בפ׳.

בדיןגילגול ע״מ להקדיש הר״ש סירליו שם.
במתניתין חלות תודה ורקיקי נזיר וכו׳, בדברי בדין עפר חו״ל הבא בספינה לארץ
הר״ש שם, ובדברי הרמב״ם שם, ביאור דברי הר״ש בירושלמי פ״ב ה״ב, רבנן דקיסרין בשם רבי
בזה, בדין גילגל ע״מ להקדיש לפני אפי׳, ובדין עיסה חביבא וכו׳, בפ׳ הר״ש סירלין שם. במחלוקת ר״י
שגילגל ע״מ להוציא לחו״ל לפני אפי׳. ורבנן אי בעינה ספינה גוששת, בדברי הירושלמי

בדין עיסת הכלבים דמדמה לה לכיבוש יחיד, במה דאיתא בירושלמי
בדברי פיה״מ להר״מ שם, ובדברי הר״ש שם

עפר חו״ל שבא לסוריא נעשה כסוריא, יצא משם

במתניתין, במחלוקת בירושלמי אי בעינן שיערב

לכאן נתחייב,בדברי הריבמ״ץ שם במתניתין, ביאור

בה מורסן, ביאור יסוד הפטור של עיסת הכלבים, ביאור

דין קידוש בעפר, וביאור דברי הירושלמי שם.

המחלוקת בירושלמי בזה, בדין גילגל ע״מ להאכילה בדין צירוף סל
לכלבים, ואח״כ נמלך למאכל אדם. בדיני צירוף תנור וסל יעוין מש״כ בפ״ג ה״ו,

בדין פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ במחלוקת הב״י והב״ח אי מהני כשחלק מהחתיכה
בדברי הרמב״ם פ״א מהלכ׳ תרומות הכ״ב,

יוצא למעלה מדופן הכלי.

בדברי הכ״מ שם, במש״כ בזה בחידושי רבנו חיים בדין מורסן שניטל מתוך עיפה
הלוי, בכ״מ פ״ד מהלכ׳ שמטה ויובל הכ״ט מש״כ בדברי השו״ע או״ח סי׳ תנ״ד בדין מצה, במש״כ
בדין אין קנין לעכו״ם, בדברי הר״מ פ״ב מהלכ׳ מעשר שם במגן־אברהם, ובמחצית השקל שם, בדברי
הי״ח, ופ״ג מהלכ׳ מעשר הכ״ה, בביאור דין יש הירושלמי בזה, ובמש״כ בפ׳ הגר״א, ביאור בזה ע״פ
קנין לעכו״ם, ישוב דברי הכ״מ, שדין פירות חו״ל מש״כ הגר״ח בשיעור ה׳ רבעים, ביאור דברי המגן שנכנסו לארץ מיתלי תלי בפלוגתא דיש קנין ואין אברהם ע״פ הירושלמי.
קנין, ישוב דברי הר״מ בפ״ב מהלכ׳ מעשר שם, בדין עיסה שהיתה פטורה בשעת חובתה
בדין אין תורמין תפירות הארץ על פירות חוץ לארץ, ובמתניתין ערלה פ״א מ״ב עת שבאו
בדברי המשנה ראשונה בזה, חקירה בדין זה אי הוי אבותינו לארץ ומצאו נטוע פטור.

דווקא בפירות חו״ל, או דתלי בגידול פטור, בדברי בדברי הרמב״ן שכתב דעיסה ע״מ סופגנין ונמלך

מעגלי מפתחות צדק עט
לעשות לחם לא אמרינן שפטורה משום שבשעת חובתה בדין ספק ממון עניים היתה פטורה, במתניתין ערלה פ״א מ״ב, בדין נטע לסייג
ואח״כ חישב למאכל, בדין ערלה בנטיעת הקדש,

בדברי הנמוק״י פ׳ מי שמת דספק ממון עניים הוי

בדברי הירושלמי בהביא נטיעות מחו״ל לא״י בגושיהון,

רק בלשו״פ, ובדברי השו״ע בזה, בדין להזהיר לענִי

בדין רבעי בחו״ל.

על שלו.

בדין חיוב חלה בקרימת פנים בתנור

בדין עיסה שעשאוה בפטור ואח״כ חילקוח

ובדיני צירוף סל

ושוב השלימו לחיוב

ביאור מחלוקת ר״ע ורבנן בגילגול עכו״ם אי בדברי הראב״ד דעיסה ע״מ לחלק שחלקוה
מתחייב ע״י קרימה בתנור, ביאור מחלוקת רבי והשלימו שמתחייבת ולא אמרינן דפטורה משום שהי׳
אליעזר ורבי יהושע אי תנור מצרף או סל. לה שעת חובה.

מגילה

בדברי הירושלמי שכל החודש כשר לקריאת שושן ביום ט״ו, ובדין קריאה בשושן בט״ו באין בה
מגילה י׳ בטלנים, לדעת הרמב״ן שבמוקף שאין בו י׳ בטלנין
בדברי השו״ע דהיוצא לדרך קורא מתחילת קורין בי״ד ביאור הדבר בטעם קביעות התקנה לחלק
החודש, וקשה ע״ז מגמ׳ דידן, בדברי השו״ע דבן
עיר שלא קרא בי״ד קורא בט״ו, ותמיהה ע״ז מדברי

בין פרזים למוקפים.

הר״ן במתניתין, בדברי הט״ז שם, פירוש השדה בדין מקרא מגילה ברוב עם
יהושע להירושלמי הנ״ל, ביאור דבריו, ודברי המררכי בדברי הר״ן ה׳ א׳, ובמ״ב ס׳ תרפ״ז ס״ק ב׳,
ריש מסכתין, ישוב הקושיות בדברי השו״ע הנ״ל, תמיהה ע״ז מדברי המג״א ס׳ ד׳ ס׳ י״ח, ביאור דין
ישוב קושיית הטו״א על רש״י דמתניתין, בדברי

מקרא מגילה ברוב עם.

הגהות מימוני שם, ביאור דין ביטול קריאת בני בדין סמוך ונראה למוקף
כפרים בזה״ז, בדברי בעל העיטור בהלכ׳ מגילה, בדברי הירושלמ: לענין טבריא, אי תלוי דין
ובדין היוצא לדרך מיום י״א בזה״ז, בדברי הט״ז מוקף חומה, בקדושת בתי ערי חומה, והראי׳ מסמוך
והאליהו רבה שם. ונראה, חקירה ביסוד דין סמוך ונראה, בדברי הריטב״א

בדין בן עיר שאינו מוציא בן כרך שם, בדברי הגר״א דכרך שאין בו:׳ בטלנין קורין
בקושיית הטו״א על רש״י במתניתין, דבר: בו בי״ד ובסמוך בט״ו, בדברי הטו״א בדין סמוך הריטב״א בזה, קושית מראה הפנים על הירושלמי, ונראה, בדין סמוך ונראה לשושן, בדין סמוך למוקף
תמיהה בדברי הדגול מרבבה ורעק״א באו״ח סי׳

וסמוך לפרוז, ביאור דברי הירושלמי הנ״ל, בדין מקרא

רע״א, כת״י מאת מו״ר הגר״ש רוזובסקי שליט״א

מגילה בעיר שחצי׳ סמוכה, וחצי׳ אינה סמוכה,

בדין כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי

בדברי מהרי״ל דיסקין שם, בדין סמוך לעיירות

חובתו, ישוב דברי הירושלמי עפ״ז, בדברי רעק״א

הספיקות, ובדין חלק מעיר שספק מוקפת, שנמצא

או״ח סי׳ רס״ג בדין מי שלא קיבל תוס׳ שבת אם

מחוץ למקום הספק.

יכול להוציא בקידוש היום למי שקיבל תוס׳ שבת, בדיני מצוות ראיית פנים ברגל ודיני עולת ראי׳

....

.

ראי׳ לזה, ביאור דברי הריטב״א בריש מסכתין, בדברי בדברי הגמ׳ חגיגה ט׳ א׳, ובקושיית הטו״א בגמ׳
הרמב״ן בספר המצוות להרמב״ם שורש א׳ בדין לא שם ב׳ א׳, בדברי רש״י ר״ה ה׳א׳ דמצוות ראיית
תסור, ביאור דברי הרמב״ן, וישוב דברי הרמב״ם בזה. פנים הוי רק ביום, בקושיית הטו״א והשפ״א ע״ז,
בדין קריאת שושן ביום ט״ו ישוב הקושיות ע״פ דברי הרמב״ם בפ״א מהלכות
בדברי רש״י ב׳ ב׳ ובטו״א שם, בגדר קריאת חגיגה ה״א, ובדין לילה מחוסר זמן, בדברי הגמ׳ חגיגה

פ מעגלי מפתחות צדק
ז׳ א׳, קושיא מגמ׳זו על דברי הר״מ הנ״ל, בירושלמי בדין מקרא מגילה בעיירות הספיקות
ריש חגיגה, ובתוס' ערכין ב׳ב׳ ד״ה הכל, דברי א(בדברי הרמב״ם פ״א מהלכ׳ מגילה הי״א,
מרן הגרי״ז בזה, ביאור דברי הגמ׳ חגיגה ז׳, ישוב בדברי הרמב״ן ורבנו יחיאל שהביא הטור, בדברי קושיית הטו״א על רש״י עפי״ז, בגמ׳ חגיגה ה׳ ב׳ הברכי יוסף שלעיירות הספיקות לא ניתן דין סמוך בדין ערל וטמא, קושית הטו״א ותירוצו, ומה שהקשו ונראה, בדברי הט״ז ס׳ תרפ״ח דקורין בי״ד בודחי על דבריו, חילוק דין עולת ראיי׳ משום הלאו, ודין מדין הקדמה, תמיהה על דבריו, ביאור דברי הרמב״ם עולת ראיי׳ משום העשה, חקירה בחיוב הלאו בלא ע״פ מש״כ ב׳ א׳ בהא דכל החודש כשר לקריאת מגילה, יראו פני ריקם, בדברי המנחת חינוך מ׳ תפ״ט בדיני חקירה בסמוך למוקף אי נאמר בו דין הקדמה לדעת הקרבת עולת ראי׳ ביו״ט, בדברי המכילתא דיליף תוס׳ והר״ח שבמוקף לא נאמר דין הקדמה ליום מקרא אחרינא לפטור טמא מראיי׳, ישוב הסתירה בין הכניסה. חידוש דין דסמוך לעיירות הספיקות עפ״ז.

המכילתא לגמ׳ דידן, בדברי התוס׳ חגיגה ה׳ ב׳, ב(בדברי המל״מ פ״א מהלכ׳ מגילה בספק השנים
בדברי הרמב״ם פ״ג מהלכ׳ חגיגה ה״ב, ביאור גבי שביעית, בדברי הבית הלוי ח״ג ס״א, בגמ׳ פסחים
מחודש בדברי המכילתא. קאי אי בדין ספק הסיבה בארבע כוסות. ובדברי

בדיני מצוות שמחה ואיסור הספד ותענית בפורים

הראשונים שם, בגמ׳ ביצה י״ד א׳ בדין תבלין נדוכין
במדוך של עץ, ובקושית הבית הלוי משם על הראשונים
ויו״ט.
בפסחים, בדברי הריטב״א בגמ׳ דידן דמעיקר הדין
בדברי הגמ׳ ה׳ ב׳ שמחה מלמד שאסור בהספד
וכו׳. ובדברי השו״ע ס׳ תרצ״ו בדין אונן, בדברי

אמרינן ספיקא דרבנן לקולא בעירות הספיקות, ורק
משום פרסומא ניסא ודלא נימא לאו ישראל נינהו,
הריטב״א שם,בדין איסור תענית בראש חודש וביום עבדינן מיהא חד יומא, תרוץ קושיות הבית הלוי מגמ׳
טוב, בדין נשים לענין תענית ביו״ט, ובדברי שו״ת ביצה שם.
רעק״א ס׳ א׳, בדברי הטו״א ז׳ ב׳ דאסור להספיד
בליל פורים מעיקר דין דברי קבלה, בדין איסור

בדיני מקהא מגילה אי הוי מדאורייתא משום

תענית בי״ד למוקף ובט״ו לפרוז, בדברי המהר״י

שברוח הקודש נאמר, ובהא דשלחה אסתר

ברובא בזה, בדברי שו״ת מהרש״ל שלומר דין שמחת

לחכמים קבעוני לדורות

פורים מקרא דשמחה זה יו״ט, ביאור דבריו, וביאור

בדברי הרמב״ן ריש מסכתין, שקבעו מקרא מגילה,

עפי״ז דברי המהר״י ברובא ודברי הטו״א, וביאור

רק אחרי שמצאו סמך מן התורה, קושיית הר״ן על זה,

דברי הריטב״א הנ״ל, בדין איסור תענית בראש השנה.

בדברי הגמ׳ז׳ א׳ בהא דשלחה אסתר לחכמים, בקושית

בדברי המג״א שאסור לאכול בשר ולשתות יין בראש

הטו״א שם, בדברי הגמ׳ י״ד א׳ ת״ר ארבעים ושמונה

השנה, ביאור חדש בדין שמחה בר״ה, בדברי המג״א

נביאים וכו׳, במגילת תענית פי״ב, בדברי חתם סופר

שנסתפק אם חייבים לחזור בברכת המזון אם לא

יו״ד ס׳ רל״ג, ובקושית העמק שאלה על הח״ס,

הזכיר של ראש השנה, עוד ישוב בדברי המג״מ, ביאור

ברמב״ן על ספר המצוות שורש ב׳, ביאור דבריו ע״פ

הפסוק בנחמי׳ אכלו משמנים ושתו ממתקים, ביאור

הטו״א דמגילה חיובה לקרות הוא מרוח הקודש ודינה

דעת הראשונים שהוכיחו משם דיש מצוות שמחה

כדאורייתא, בביאור דברי הגמ׳ י״ד א׳ שם, ביאור הק״ו

בראש השנה, ביאור לדעתם למה ציוו רק על משמנים

ששייך רק לפורים, ולא לשאר ימים שנעשה נס לכל

וממתקים, ולא ציוו על בשר ויין שהם מדין שמחה.

ושראל, וישוב קושית העמק שאלה, ביאור מחלוקת
הרמב״ם והר״ן אי היו צריכים סמך מן התורה לחיוב
בדין איסור עשיית מלאכה בפורים קריאת מגילה לדורות, דאזלי לשיטתייהו בזה, ישוב
בדברי הגמ׳ ה׳ב׳ מלאכה לא קבילו עלייהו, קושיית רש״י בגמ׳ י״ד אמאי לא הוזכר נר חנוכה,
ביאור דברי הגמ׳ ע״פ הרמב״ן ריש מסכתין, ביאור וביאר דברי הגמ׳ ז׳ א׳.
מה שהיו עיירות שנהגו איסור מלאכה בפורים, בדברי בדיני סעודת פורים
הגמ׳ שנהוג לכו״ע איסור מלאכה, בביאור הכתוב בטעם חיוב שתיית יין בפורים. דברי המגן
במגילת אסתר פ״ט. אברהם ס׳ תרצ״ו ס׳ ט״ו, בדברי הגמ׳ ה׳ ב׳ שמחה

מעגלי מפתחות צדק פח
מלמד שאסור בהספד וכו׳, בדין תענית חלום בפורים הקושיות ע״פ דברי הרא״ש בהלכ׳ ספר תורה, בגמ׳
בדברי הרמ״א ס׳ תרצ״ה ובדברי המג״א שם, בהא דמר

מנחות ל״ב ב׳ כתבה איגרת פסולה, וברש״י ותוס׳ שם,
ברי׳ דרבינא יתיב כולא שתא בתעניתא לבר מעצרתא בדין ד׳ שירטוטין, בדברי הרמב״ם בדין שירטוט
ופוריא ומעלי יומא דכיפורי, בדברי המאירי בזה במגילה,קושית הגרי״ז בזה, וישוב קושית הגיר״ז,
בביצה ט״ו ב׳, מביא דברי מרן הגרי״ז בביאור דין ע״פ דברי רעק״א בשו״ת ס׳ נ׳.
סעודה בפורים, ישוב עפ״ז לקושית בדינים הנ״ל, בדיני כתיבה במגילה
בדבר השאילתות ס׳ס״ז דסעודת פורים משום אודויי
בדברי העמק שאלה שם, ביאור יסוד דברי השאילתות,

בדברי הרמ״א שלמי שאינו יודע לשון אשורית

בדברי הט״ז ס׳ תרצ״ה שחייב להודות גם הצלת

הכשירו לא רק לשון לועזי, אלא גם כתב לועזי,

ישראל, וגם על גדולת מרדכי, בפ׳ הפסוקים במגילת

וביאור הגר״א חולק ע״ז, תמיהה על דברי הגר״א,

אסתר פ״ח פ׳ י״ד, ביאור דברי הגמ׳ י״א א׳ רבא פתח

במחלוקת הרז״ה והרמב״ן במלחמות, אם לעז יווני

לה ע״פ דברי הט״ז. כשר במגילה לרשב״ג, ביאור דברי הרמב״ן, וישוב

דברי הגר״א.

בדיני הלל בפורים וחנוכה
ובדברי החת״ם שיש מצווה מן חמורה לעשות

בדיני מוקף בן יומו ופרוז בן יומו

זכר לנס ביום שנעשה חנם

בדעת הרי״ף דבעינן שבתחילת הלילה יקבע
דעתו להשאר בעיר כל יום י״ד, ובדברי הריטב״א

א(בדברי הגמ׳ י״ד א׳ ת״ר ארבעים ושמונה שחולק על זה, בדברי הט״ו שסובר דכל שחזר לפני נביאים וכו׳, בדברי החתם סופר יו״ד ס׳ רל״ג בדברי
רש״י,שם ובדברי הטו״א שם, בדין הלל על הנס, בדברי

שיאיר המזרח נתבטל מיני׳ דין פרוז, קושית החזו״א

השאילתות ס׳ כ״ו ובדברי העמק שאלה שם, בדברי

בזה, ביאור יסוד דין מוקף בן יומו, בירור בדין מקרא

רבי דניאל הבבלי בספר מעשה נסים, בתוס׳ סוכה

מגילה דלילה אי הוי גם מדברי קבלה או רק מדרבנן,

ל״ח א׳ בדין נשים בהלל ליל פסח, בדין אי נשים

באיסור הספד בליל פורים, ובדברי המאירי בדין

מוציאות אנשים בהלל דליל פסח, ביאור דברי הגמ׳

שהחיינו שמוכח דליכא שום דין מדברי קבלה בליל

י״ד א׳ ע״פ דברי החת״ס והטו״א, בדברי הירושלמי

פורים, סתירת דברי המאירי מדבריו בשבת כ״ג

פסחים כ״י ה״ו בגודל הנס של פורים, בדין קריאת

למאירי בגמ׳ דידן, ביאור מחלוקת הרי״ף והריטב״א

הלל למי שאין לו מגילה, דברי המאירי בזה, במוקפין

הנ״ל, בדין בן עיר שנכנס לדרך לאחר כניסת ליל
ט״ו אם מתחייב כדין מוקף בן יומו, בדין עקר
שחל ט״ו בשבת דקורין מגילה בי״ד, אי חייבים דירתו לכרך בליל ט״ו, ביאור בדברי הט״ז הנ״ל,
לקרוא הלל בשבת. בדין בן עיר שהלך לכרך רק ליום י״ד, במחלוקת
ב(בדין הלל דימים טובים והלל על הנס, ר׳ יוסי ור׳ יודן בירושלמי בבן עיר שהלך לכרך בגדר הלל דחנוכה אם הוא מדין הלל על הנס, או דין בליל י״ד ע״מ להיות עד בוקר יום ט״ו, אי מיפטר אחר הוא, בדברי הב״י בטעם שקורין את ההלל בכל מקריאת יום י״ד, ביאור מחלוקתם בזה.
יום, בביאור דברי הגמ׳ ערכין י״א.
ג(בביאור דברי רבי שאמר בשלמא התם הללו

קיצור דיני מוקף בן יזמו ופרוז בן יומו ע״פ

עבדיה׳ ולא עבדי פרעה הכא אכתי עבדי אחשורוש

הוראת מרן בעל החזון איש זצוק״ל
בדין חיוב נשים וקטנים בקריאת המגילה
אנן. במתניתין י״ט ב׳ דחלקו ר״י ות״ק אי קטן יכול
בדיןשירטוט במגילה להוציא גדול בקריאת מגילה, במחלוקת הראשונים
במחלוקת הראשונים גיטין ו׳ ב׳ אי בהלכה בביאור דברי ת״ק ור״י, בדברי בה״ג דנשים וקטנים למשה מסיני נאמר דין שירטוט בכל השורות, או רק חייבים במשמע מגילה, ביאור דברי ר׳ יהודה לדעת בשורה עליונה, בדברי המגן־אברהם והלבוש, דבמגילה הגה״נ, בדברי הבה״ג שהביא תוס׳ ברכות מ״ח, דמי סגי בשירטוט שורה עליונה, בדין שירטוט בכותב שלא אכל כדי שביעה, אינו יכול להוציא בברכת
ג׳ תיבות על הנייר, בדברי הרמ״א בזה, ישוב המזון למי שאכל כדי שביעה, בדברי הטורי אבן בדעת

פב מעגלי מפתחות צדק
בה״ג, תמיהה בדברי הטו״א, ובירור דעת הבה״ג, בדין איסור להקריב קודם תמיד של שחר
ביאור. סוגיית הגמ׳ בר״ה כ״ל כל הברכות יצא ובדין תמיד קודם לפסח
מוציא, בדין נשים לדעת בה״ג שחייבות בשמיעה, אי
יוצאות בקריאה בלא שמיעה כגון בארשת בספיקו

בחידושי הרשב״א במסכתין, בדברי הרמב״ם

של הראבי״ה אי קטן יכול להוציא אשה, במחלוקת פ״א מהלכ׳ תמידין ה״ג, חקירה באיסור תמיד של
רשב״ם ותוס׳ דטעם התקנה לנשים משום שהיו באותו

שחר, אי חד דינא הוא אם איסור הקרבה אחר תמיד

הנס, קושית תוס׳ פסחים ק״ח מירושלמי בפ״ד

בין הערבים, בדברי הגמ׳ פסחים נ״ח ב׳ תמיד קודם

דמסכתין,ביאור דברי הירושלמי שחילק על הבה״ג

לפסח וכו׳, בדברי הירושלמי פ׳ תמיד נשחט סוף

ביסוד קריאת מגילה דנשים, בדברי המדרש הנעלם,

ה״ג, בדברי הירושלמי שם יכול לא יואחר התמיד,

דאשה לא תקרא לעצמה ורק תשמע מהאנשים, בדין

ובמש״כ בזה באוֹר שמח הלכ׳ קרבן פסח, ביאור

עבדים כנענים בקריאת מגילה, בכ׳ הכתוב במגילה,

דברי הירושלמי הנ״ל בסוף ה״ג.

קיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם, בדין קטנים אי חיובם בשאר מצוות הפורים

בדין ספירת העומר בלילה

הוי רק משום חינוך, או דנאמר בזה חיוב על הקטנים

ובדברי הט״ז ביסוד דין תוספת יום טוב

עצמם כמו במקרא מגילה לר׳ יהודא, או בשמיעת

בתוס׳ כ׳ב׳ ד״ה כל, ביאור דין ספירת העומר

מגילה לדעת הבה״ג, ראי׳ מפ׳ הגר״א למגילת אסתר. בלילה, בדברי הט״ז או״ח ס׳ תרפ״ח במי שקיבל
: בביאור דברי הגמ׳ דלמ״ד קרא ולא השמיע לאזנו

עליו תוספת יום טוב דשמיני עצרת, אם חייב עדיין

לא יצא, אינו יכול להוציא חרש לאחרים בקריאת לאכול בסוכה, בדברי הט״ז שם בענין ספירת העומר, מגילה, בדברי רע״ק או״ח רע״א בזה, ביאור דברי הגמ׳ חילוק בין דין ספירת העומר לשאר דיני יום המחר,
ע״פ מה שכׂתב בחזון איש או״ח מועד ס׳ כ״ט בדין

בספירת העומר בין השמשות.

קרא ולא השמיע לאזנו. בדין ברכת שעשה נסים בפורים ובחנוכה
בחיוב מילה של אב, ובדין אשה אי חייבת למול בדברי הגמ׳ שבת כ״ג א׳, בדברי המאירי שם,
עבדים שלה ובמש״כ בביאור הלכה ט׳ תרצ״ב בדין פורים,
בדברי התוס׳ בגמ׳ דידן כ׳ א׳ ד״ה דכתיב, ביאור יסוד דין ברכת שעשה נסים, ביחזר דברי
בדברי התוס׳ רי״ד בקידושין בחיוב מילה של אב, הכתוב בפ׳ יתרו, ויאמר יתרו, ברוך ד׳ אשר הציל במש״כ הש״ך שאב אינו רשאי לכבד לאחר למול את אתכם וכו׳.
בנו, תמיהה ע״ו מדברי הראשונים בקידושין כ״ט א׳,
בביאור דברי הריטב״א קידושין שם, בספיקו של

בדין ברכת התורה

המקנה אם יש בנשים חיוב של כל ישראל, דרק מחיוב

ובחיוב נשים ללמוד דינים הנוהגים אצלו

אב נפטרו נשים, במה שנסתפק המנחת חנוך ג׳ ב׳ במה שהביא בעמק ברכה בשם הגר״ח ביסוד
אי נשים חייבים למול את עבדיהם. בחיוב עבד דין ברכת התורה, בדברי המגן־אברהם בשו״ע ס׳ מ״ז
ויליד בית למול את עצמו, בדברי המנחת חנוך בזה, ס׳ י״ד, בדברי, הש״ך יו״ד ס׳ רמ״ו ס״ה בחיוב ללמוד במחלוקת הרמב״ם והראב״ד במי ששהה עצמו מלמול עד בירור ההלכה, בח,יוב האשה ללמוד דינים השייכים
אי חייב כרת אם לבסוף מל את עצמו. לה, ובביאור דברי המג״א והש״ך.